



استنباط

اجتهاد و تقلید

عقل • کتاب • سنت

نهج البلاغه حکمت ۱۴۷

«الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ؛ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ»

امیرالمؤمنین علی علیه السلام

دانش از مال بهتر است؛ دانش، نگهبان توست و تو نگهبان مال.

اصول فقه

۳۷۹ سؤال و جواب تشریحی برای مطالعه، مرور و آمادگی علمی طلاب

∞

مطالعه عمیق

۳۷۹

سؤال و پاسخ موجود

۱۹

فصل تخصصی

نویسنده و جمع‌آوری: هادی شبستانی

برای آغاز، یکی از فصل‌ها را انتخاب کنید



فهرست مطالب

۱۹ فصل، از مفاهیم پایه تا روش استنباط و اجتهاد

۱ مقدمات (کلیات علم اصول فقه)

تعریف، موضوع، غایت و مباحث پایه‌ای اصول فقه

۲ اوامر (مباحث امر)

ماده و صیغه امر، وجوب و ندب، و اقسام واجب

۳ نواهی (مباحث نهی)

ماده و صیغه نهی، اقتضای فساد، و اجتماع امر و نهی

۴ مفاهیم

منطوق و مفهوم، مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر و عدد

۵ عام و خاص

اقسام عام، ادوات عموم، و تخصیص و سرایت اجمال مخصص

۶ مطلق و مقید

اطلاق و تقیید، مقدمات حکمت، و حمل مطلق بر مقید

۷ مجمل و مبین

اجمال، تبیین، و احکام مجمل و مبین

۸ مشتق

تعریف مشتق، مبدأ و ذات، و متلبس و منقضى

۹ قطع

حجیت قطع، اقسام آن، و تجزّی

۱۰ ظن و انسداد

اقسام ظن، حجیت ظن، و دلیل انسداد

۱۱ امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع)

حجیت خبر واحد، ظواهر کتاب و سنت، و اقسام اجماع

۱۲ عقل و ملازمات عقلیه

حکم عقل، مستقلّات و غیرمستقلّات عقلیه، و قاعده ملازمه

۱۳ تعادل و تراجیح

تعارض ادلّه، جمع عرفی، و مرجّحات

۱۴ اصالة البرائة

مجاری برائت، ادلّه آن، و اقسام شک

۱۵ اصالة الاحتیاط

مجاری احتیاط، ادلّه آن، و رابطه با برائت

۱۶ اصالة التخییر

مجرای تخییر، اقسام آن، و ادلّه حجّیت

۱۷ استصحاب

تعریف، ارکان، ادلّه حجّیت، و اقسام و تنبیهات استصحاب

۱۸ اجتهاد و تقلید

تعریف اجتهاد، شرایط مجتهد، و احکام تقلید

۱۹ مسائل تکمیلی و قواعد کاربردی

قواعد فقهی مشهور، ثمرات اصولی، و روش استنباط

مقدمات (کلیات علم اصول فقه)

تعریف، موضوع، غایت و مباحث پایه‌ای اصول فقه

تعریف «اصول فقه» چیست؟ و موضوع و غایت آن را بیان کنید.

سؤال ۱

پاسخ

«اصول فقه» در اصطلاح، علمی است که در آن از قواعد و مبادی‌ای بحث می‌شود که می‌توانند در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرند یا مجتهد در مقام عمل به آن‌ها منتهی شود. صاحب کفایه تعریف مشهور را به صورت «صناعة يُعرَف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية» تقریر می‌کند و در ادامه، تعریف جامع‌تری را مطرح می‌سازد که قواعد منتهی‌شونده به مقام عمل را نیز دربرگیرد. در مورد موضوع علم اصول، مرحوم آخوند تصریح می‌کند که موضوع، خصوص «ادله» اربعه بما هی أدلة» نیست؛ بلکه یک کلی منطبق بر موضوعات مسائل مختلف اصولی است. مرحوم مظفر نیز تأکید می‌کند که علم اصول موضوع واحد به معنای متعارف علوم طبیعی ندارد و مسائل گوناگون آن به غرض مشترک، یعنی استنباط حکم شرعی، گرد آمده‌اند. غایت علم اصول، فراهم‌کردن قواعد لازم برای استنباط حکم شرعی و تعیین وظیفه عملی در مواردی است که به حکم واقعی دسترسی نداریم. بنابراین بهتر است میان «تعریف علم»، «موضوع»، و «غایت» تفکیک شود و موضوع اصول را بدون دلیل، «ادله مشترکه با وصف دلّیلیت» ندانیم.

حقیقت آن است که مسائل علم اصول را بر دو قسم کرده‌اند: بخشی قواعدی‌اند که خود در طریق استنباط قرار می‌گیرند، مانند بحث حجّیت خبر واحد، ظهور صیغه امر در وجوب و دلالت نهی بر فساد؛ و بخشی نیز قواعدی‌اند که مجتهد در مقام عمل به آن‌ها منتهی می‌شود، مانند اصول عملیه برائت و استصحاب که در ظرف شک و فقدان دلیل، وظیفه عملی او را معین می‌کنند. به همین جهت، تعریف آخوند در کفایه از تعریف مشهور متقدّم‌تر است و هر دو قسم قاعده را دربر می‌گیرد.

فایده این علم نیز با غایت آن ملازم است: هرگاه فقیه بخواهد از کتاب و سنت حکمی را استنباط کند، ناچار از قواعد اصولی است؛ چنان‌که صاحب کفایه می‌فرماید اصول، مبدئی است برای فقهات و بدون آن، استنباط مستند به دلیل ممکن نیست. پس نسبت اصول به فقه، نسبت «آلت» به «ذی‌الآلة» است؛ زیرا اصول، خود مستقیماً متعرض احکام فرعی نمی‌شود، بلکه قواعد کلی مشترک میان ابواب فقه را بررسی می‌کند.

تمایز علوم (مبادی تصوّریه و تصدیقیّه) چیست و اصول فقه با علوم دیگر چه فرقی دارد؟

سؤال ۲

پاسخ

هر علمی دارای «مبادی» و مقدماتی است که به دو بخش تقسیم می‌شود: «مبادی تصوّریه» عبارت است از تعریف موضوع، محمولات و اجزای آن علم؛ و «مبادی تصدیقیّه» عبارت است از قضایایی که صحت آن علم بر آن‌ها مبتنی است، مانند مسائل بدیهی یا مسائلی که از علم دیگری گرفته شده‌اند (اصول موضوعه). تمایز علوم از یکدیگر به سه نحو مطرح است: تمایز به «موضوع»، به «محمول»، و به «غرض». دیدگاه مشهور (به پیروی از مشائیان) تمایز به «موضوع» است؛ لیکن محقق خراسانی تمایز علوم را به «غرض» می‌داند، زیرا موضوع بسیاری از علوم واحد حقیقی نیست بلکه عنوانی انتزاعی و جامع اعتباری است. بنابراین علوم به جهت

اختلاف در غایت (آثار و فواید مترتب) از یکدیگر ممتاز می‌شوند. اصول فقه با فقه در این جهت فرق دارد که فقه از احکام «جزئی و فرعی» بحث می‌کند و اصول از قواعد «کلی»؛ با منطق از آن جهت که منطق قواعد عام «تفکر صحیح» را می‌دهد و اصول، قواعد خاص «استنباط فقهی» را؛ و با علم لغت از آن جهت که لغت، دلالت وضعی الفاظ را به‌طور مطلق بیان می‌کند، اما اصول از ظهورات و نحوه دلالت در مقام استنباط بحث می‌کند.

نکته شایان توجه این است که تمایز علوم به «موضوع» در جایی تمام است که موضوع، حقیقتاً واحد باشد؛ اما در علومی مانند اصول فقه که موضوع مسائل آن‌ها پراکنده است و تنها با یک غرض مشترک گرد آمده‌اند، تمایز به «غرض» صحیح‌تر می‌نماید و آخوند همین را برگزیده است. از این‌روست که در اصول، از «الفاظ» (مانند وضع و حقیقت و مجاز) و نیز از «ادلّه لی» و «اصول عملیه» بحث می‌شود؛ هرچند این‌ها موضوعات گوناگونی دارند، همه در این جهت مشترک‌اند که یا طریق استنباط‌اند یا به کار استنباط می‌آیند.

همچنین باید دانست مبادی تصدیقیّه اصول، گاه از علوم دیگر گرفته می‌شود؛ مانند مسائل لغت برای شناخت وضع، و مسائل کلامی مانند عدل و حسن و قبح برای اثبات ملازمات عقلیه. همین وام‌گیری‌هاست که مرز اصول را از ادبیات و کلام جدا می‌کند: علم ادبیات تنها دلالت وضعی الفاظ را از حیث لغوی می‌شناساند، ولی این که ظهوری حجت است و در مقام تعارض چه باید کرد، بحثی اصولی است نه ادبی.

وضع چیست؟ اقسام آن را از جهت‌های گوناگون با ذکر مثال بیان کنید.

سؤال ۳

پاسخ

«وضع» در اصطلاح، نحوه‌ای از اختصاص و ارتباط خاص میان لفظ و معناست که موجب می‌شود لفظ برای دلالت بر آن معنا صلاحیت پیدا کند. از جهت منشأ، وضع به «تعیینی» و «تعیینی» تقسیم می‌شود؛ وضع تعیینی با قصد و تعیین واضع تحقق می‌یابد و وضع تعیینی در اثر کثرت استعمال و انس، بدون تعیین ابتدایی واضع شکل می‌گیرد. از جهت کیفیت لحاظ معنا، تقسیم مشهور عبارت است از: «وضع عام و موضوع‌له عام»، مانند بسیاری از اسماء اجناس؛ «وضع خاص و موضوع‌له خاص»، مانند اعلام شخصی؛ و «وضع عام و موضوع‌له خاص» که در تحلیل مشهور برای برخی حروف و هیئات مطرح شده است. اما این نکته بسیار مهم است که مرحوم آخوند در کفایه، نظریه مشهور درباره حروف را نمی‌پذیرد و بر آن است که معنا در اسم و حرف از حیث ذات معنا تفاوت ماهوی ندارد، بلکه اختلاف در نحوه وضع و نوع لحاظ و اراده معناست. بنابراین نسبت‌دادن «پذیرش وضع عام و موضوع‌له خاص در حروف» به آخوند به صورت مطلق، دقیق نیست. قسم «وضع خاص و موضوع‌له عام» نیز در تحلیل اصولی مشهور قابل تصویر نیست؛ زیرا واضع با لحاظ خاص نمی‌تواند معنای عام را بما هو عام تصور کند و برای آن وضع کند. این تفکیک‌ها باید از بحث حقیقت و مجاز جدا نگه داشته شود.

برای روشن‌تر شدن مطلب، بهتر است اقسام وضع را از دو جهت دیگر نیز بشناسیم: از جهت واضع، وضع بر «شخصی» و «نوعی» تقسیم می‌شود؛ وضع شخصی آن است که واضع، لفظ معینی را برای معنایی قرار دهد، و وضع نوعی آن است که واضع برای «نوع» لفظ، وضعی لحاظ کند، مانند آنکه بگوید هر لفظی بر وزن «فاعل» برای معنای خاص خود وضع شده است. ضمیرها و موصولات از قبیل وضع نوعی‌اند؛ زیرا واضع نتوانسته برای هر مصداق متجدّد، وضع جداگانه‌ای انجام دهد.

و اما در تقسیم مشهور چهارگانه، سخن دقیق آخوند آن است که حروف را نباید از قبیل «وضع عام و موضوع‌له خاص» دانست؛ توضیح آنکه «من» معنایی جز همان معنای «ابتداء» ندارد و اختلاف اسم و حرف به حسب لحاظ استقلالی یا آلی معناست. این تحلیل سبب می‌شود که در مقام شک در معنای حرف، نتوان به آسانی مدعی وضع خاص برای هر نسبت شد و باید لحاظ آلی را ملاک گرفت.

پاسخ

«حقیقت» استعمال لفظ در همان معنایی است که برای آن وضع شده است، و «مجاز» استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له است، مشروط به وجود «علاقه» (مناسبت) میان معنای حقیقی و مجازی و وجود «قرینه صارفه» که مانع اراده معنای حقیقی شود؛ مانند استعمال «اسد» در «رجل شجاع». برای تشخیص حقیقت از مجاز علامات ذی ذکر شده است:

(۱) «تبادر»: سبقت‌گرفتن معنا به ذهن از نفس لفظ بدون قرینه، که علامت حقیقت است؛ چون تبادر، معلول وضع و انس ذهن با معنای موضوع له است.

(۲) «صحت سلب» و «عدم صحت سلب»: مقصود، سلب همان لفظ از همان مورد استعمال است؛ اگر سلب لفظ از مورد استعمال صحیح باشد (مانند سلب «اسد» از مرد شجاع: «لیس زیّد بأسد») علامت مجازیت است، و اگر سلب صحیح نباشد (مانند «لیس زیّد ینسان» وقتی «انسان» در زید استعمال شده) علامت حقیقت است. (توجه: سلب معنایی از لفظ دیگر – مانند «المؤمن لیس بکافر» – ربطی به این علامت ندارد.)

(۳) «اطّراد»: جریان معنا در جمیع مصادیق (مثل «ماء» برای هر آب)، علامت حقیقت.

(۴) «تنصیص اهل لغت» و «تصریح اهل بیت (ع)».

(۵) «اصالة الحقيقة» به عنوان اصل عملی هنگام شگ، که اقتضای حمل بر معنای حقیقی را دارد، مگر قرینه مجاز باشد. در مقام عمل، ترتیب بهره‌گیری از این علامات اهمیت دارد: «تبادر» نزد محققان قوی‌ترین علامت است، زیرا از نفس وضع ناشی می‌شود و اگر میان تبادر و صحت سلب تعارضی دیده شود، تبادر مقدم است؛ چنان‌که اگر اهل لغت بر معنایی تنصیص کنند و در عرف متشرّعه تبادر بر معنای دیگر باشد، باید میان وضع لغوی و معنای عرفی متشرّعه تفکیک قائل شد. افزون بر این، علامات حقیقت، طریق «کشف وضع» اند و با «اصالة الحقيقة» که اصل عملی تعیین مراد متکلم است، خلط نشوند: علامات، ناظر به مقام تشخیص معنای موضوع له اند و اصل لفظی، ناظر به مقام اراده متکلم؛ پس اگر معنای حقیقی شناخته شد و در مراد شک کردیم، اصالة الحقيقة جاری می‌شود و کلام بر معنای موضوع له حمل می‌گردد. برای نمونه، همین اصل است که سبب می‌شود الفاظ مشترک کتاب و سنت مانند «صلاة» و «زکاة» بدون قرینه بر معنای شرعی متعین حمل شوند و از حمل آن‌ها بر معنای لغوی مهجور خودداری گردد.

استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی به طور هم‌زمان چه حکمی دارد؟ (بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا)

پاسخ

این مسئله که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا در آن واحد جایز است یا نه، از مباحث دقیق اصولی است. استعمال لفظ در دو معنا چند صورت دارد:

(۱) اگر هر دو معنا حقیقی باشند (استعمال لفظ مشترک در دو معنا)،

(۲) اگر یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد، و

(۳) اگر هر دو مجازی باشند. مشهور قدما (و مرحوم آخوند خراسانی) قائل به «امتناع» استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستند؛ دلیل آنان این است که «وضع»، رابطه‌ای است میان یک لفظ و یک معنا و دلالت لفظی، دلالت وضعی واحد است؛ بنابراین

یک لفظ در یک استعمال، بیش از یک معنا را افاده نمی‌کند و اراده دو معنا مستلزم دو لحاظ و دو وضع خواهد بود. در مقابل، برخی متأخرین (مانند میرزای نائینی و محقق عراقی) قائل به «جواز» شده‌اند؛ چون دلالت لفظ بر معنا از باب «دالات علامت و ذی‌العلامة» است و مانعی ندارد که یک لفظ، علامت چند معنا قرار گیرد و مستعمل، اراده آن‌ها را کند. ثمره این بحث در جایی ظاهر می‌شود که لفظی مشترک در قرآن یا روایت، بدون قرینه، قابل حمل بر دو معنا باشد؛ مانند برخی موارد «قرء» که اگر استعمال در اکثر از معنا جایز دانسته شود، امکان اراده همزمان طهر و حیض مطرح می‌گردد و در غیر این صورت باید با قرینه یا اصول لفظیه تعیین کرد. استدلال قائلان به امتناع را می‌توان چنین تقریر کرد: دلالت لفظ بر معنا، دلالت وضعیه واحدی است که واضع آن را جعل کرده است؛ از این رو لفظ در هر استعمال، نمی‌تواند بیش از یک معنا را حکایت کند، زیرا لازمه اراده دو معنا آن است که لفظ دو دلالت مستقل داشته باشد و این با وحدت وضع و وحدت دلالت منافات دارد. در برابر، نائینی و عراقی بر آن‌اند که دلالت لفظ از باب دلالت «علامت» است و همان‌گونه که یک علامت می‌تواند بر چند معنادار دلالت کند، استعمال واحد نیز می‌تواند دو معنا را اراده کند، به شرط آنکه میان دو معنا جامعی نباشد که مانع اجتماع گردد.

ثمره این بحث بیشتر در مواردی ظاهر می‌شود که لفظی مشترک، بدون قرینه در کلام شارع به کار رفته و احتمال اراده هر دو معنا داده شود؛ مانند کلمه «قرء» که در طهر و حیض مشترک است. بنابر قول به امتناع، باید با قرائن حالیه یا اصول لفظیه یکی از دو معنا تعیین شود، و بنابر قول به جواز، اراده هر دو معنا ممکن است. در هر دو صورت، نزاع صرفاً ثبوتی نیست؛ بلکه در مقام اثبات و تفسیر کلام شارع نیز اثر می‌گذارد و از همین رو در فقه، هنگام تمسک به اطلاقات الفاظ مشترک، احتیاط بیشتری لازم است.

«مشتق»، «مبدأ» و فرق آن دو چیست؟ و آیا مشتق حقیقت در «متلبس به مبدأ» است یا اعم؟

سؤال ۶

پاسخ

«مبدأ» همان معنای مصدری و حدثی است مانند «ضرب» و «علم»، و «مشتق» هیئت‌هایی است که بر ذات متصف به آن حدث دلالت می‌کند، مانند اسم فاعل (ضارب)، اسم مفعول (مضروب)، صفت مشبّهه (عالِم) و امثال آن. بحث معروف در این باب آن است که آیا مشتق، حقیقت در خصوص «متلبس بالمبدأ فی الحال» است یا اعم از متلبس بالفعل و منقضی‌عنه المبدأ؟ قول مشهور محققین (به پیروی از صاحب کفایه) آن است که مشتق حقیقت در «متلبس بالمبدأ فی الحال» است و اطلاق آن بر منقضی‌عنه المبدأ، مجاز است؛ زیرا مفهوم مشتق از ذات متصف به مبدأ انتزاع می‌شود و اتصاف، در زمان صدق باید موجود باشد. برخی (مانند محقق نائینی در برخی تقریرات) قائل به اعم شده‌اند. ثمره این بحث در آیاتی مانند «الزانیة والزانی فاجلدوا» و «السارق والسارقة» ظاهر می‌شود که آیا عنوان شامل کسی که سابقاً متصف بوده و توبه نموده نیز می‌شود یا نه.

محل نزاع در مسئله مشتق را باید دقیق ترسیم کرد: نزاع در جایی است که ذات، سابقاً متصف به مبدأ بوده و اکنون اتصاف آن زایل شده است؛ اما اگر مبدأ از اموری باشد که ذات، با آن از بین می‌رود (مانند ضرب که بدون ضارب معنا ندارد) یا اتصاف ذاتی دائم باشد (مانند «إنسان» برای ناطق)، نزاع جاری نیست. همچنین اسامی زمان و مکان و آلت که برای وعاء وقوع مبدأ وضع شده‌اند، از محل نزاع خارج‌اند و در آن‌ها، حقیقت بودن اطلاق بر منقضی محل کلام دیگری است.

در مقام استدلال، قائلان به وضع مشتق برای «متلبس فی الحال» به تبادر و صحّت سلب تمسک کرده‌اند: «ضارب» از کسی که سابقاً ضرب کرده و اکنون ترک کرده است، به سهولت سلب می‌شود؛ و قائلان به اعم نیز به موارد استعمال مشتق در منقضی در کلام عرب مانند «المطلق» و «المعتق» پس از زوال وصف استدلال کرده‌اند، هرچند پاسخ داده شده که این‌ها از باب عنایت و مجاز نیست، بلکه به لحاظ بقای آثار و احکام است. همین نکته، ثمره فقهی را روشن می‌کند: عناوینی چون «الزانی» و «السارق» و «العالم» هرگاه در ادله شرعی موضوع حکم قرار گیرند، بنابر قول مشهور، تنها بر متلبس بالفعل حمل می‌شوند، مگر آنکه دلیل دیگری بقای حکم را برای منقضی ثابت کند.

پاسخ

دلالت بر سه قسم است:

- (۱) «دلالت وضعیّه (لفظیّه)» که دلالت لفظ بر معناست به سبب وضع، مانند دلالت لفظ «کتاب» بر معنای نوشته.
 - (۲) «دلالت عقلیّه» که دلالت یک شیء بر ملازم خود به حکم عقل است، مانند دلالت صوتِ پشتِ دیوار بر وجود گوینده.
 - (۳) «دلالت طبیعیّه (طبیعیّه)» که دلالت به مقتضای طبع و معلول بر علت است، مانند دلالت «آح آح» بر سرفه گلو. دلالت الفاظ بر معانی از نوع «دلالت وضعیّه» است و خود دلالت وضعیّه نیز به سه قسم تقسیم می‌شود: «دلالت تصوّریّه» (انسباق معنای لفظ به ذهن بمجرّد شنیدن، که تابع وضع است و در هر حال حاصل می‌شود)، «دلالت تصدیقیّه» (دلالت بر اراده متکلم، یعنی فهمیدن این‌که متکلم همین معنا را اراده کرده) و «دلالت تصدیقیّه استعمالی» و «جدی». در مقام استنباط، آنچه حجّت است دلالت تصدیقیّه جدیه است که ظهور کلام، کاشف از آن است.
- توضیح بیشتر آنکه دلالت وضعیّه، گاه بر «نفس معنا» است و گاه بر «مراد متکلم»؛ و آنچه در مقام فهم کلام شارع حجّت است، همان دلالت تصدیقیّه جدیه است، نه صرف تصوّر معنا. از همین رو، اگر شنونده معنای لفظ را بفهمد ولی احتمال دهد متکلم آن را اراده نکرده (مانند موارد مجاز، کنایه، تقييد منفصل و تخصیص)، دلالت تصوّریّه حاصل است، اما حجّت عملی متوقّف بر احراز اراده جدی است و اصول لفظیّه در همین نقطه کارآیی می‌یابند.
- برای نمونه، جمله «يُغْتَسَلُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ» یا اخبارِ آحاد در مقام بیان حکم، تا زمانی که احتمال تقیید منفصل در کار است، نمی‌تواند مبنای فتوا قرار گیرد؛ اما پس از اجرای اصالة الظهور و اصالة الجدّ و فحص از قرینه منفصل، به مقتضای همان دلالت تصدیقیّه عمل می‌شود. به تعبیر مظفر، اصول لفظیّه، امارات عقلایی‌ای هستند که شارع آن‌ها را در محاورات خود امضا کرده است.

پاسخ

علامات حقیقت، اموری هستند که به وسیله آن‌ها معنای حقیقی لفظ از معنای مجازی تشخیص داده می‌شود. مهم‌ترین آن‌ها «تبادر» است؛ یعنی انسباق و سبقت معنا به ذهن از خود لفظ، بدون کمک قرینه. تبادر نزد اصولیان علامت حقیقت است، زیرا منشأ تبادر، علم به وضع است و چون عالم به وضع، معنای موضوع له را می‌فهمد، تبادر کاشف از حقیقت است. اشکال «دور» بر تبادر وارد شده است: از یک سو تبادر، متوقّف بر علم به وضع است و از سوی دیگر علم به وضع از راه تبادر حاصل می‌شود، پس دور لازم می‌آید. جواب آن است که تبادر نسبت به شخص «عالم به لغت» از علم اجمالی او به وضع ناشی می‌شود، اما نسبت به «جاهل به لغت» (مستنبط)، علامت حقیقت و راه کشف وضع است؛ یعنی علم تفصیلی جاهل، متوقّف بر تبادر است نه علم اجمالی عالم، پس دور از میان دو شخص است نه از یک شخص، و دور مستلزم محال لازم نمی‌آید. برخی نیز منشأ تبادر را «انس ذهن» دانسته‌اند نه وضع.

در تحلیل جواب دور باید افزود که دور پیش‌گفته، دور «معنی» نیست که در مقام تعریف و اثبات باشد، بلکه دور «علمی» در مقام حصول علم تفصیلی است؛ و جواب متعارف آن است که علم اجمالی عالم به لغت به وضع، پیش از تبادر موجود است و تبادر از همین علم اجمالی ناشی می‌شود، پس تبادر در حقّ «جاهل به لغت» که می‌خواهد وضع را کشف کند، کاشف و معرف خواهد بود بی‌آنکه دوری لازم آید؛ زیرا علم او به وضع، از راه تبادر ناشی از علم اجمالی شخص دیگر (اهل لغت) حاصل می‌شود.

این بیان نشان می‌دهد که تبادر، علامتی «طریقی» است، نه «تولیدی»؛ یعنی اگر فرض شود ذهنی هیچ علم اجمالی به وضع ندارد، تبادر نیز رخ نخواهد داد. از این‌رو فقیه در مقام استنباط، تبادر را از «اهل عرف متشرعه» یا «اهل لغت» می‌گیرد و سپس بر اساس آن، معنای حقیقی را در کلام شارع احراز می‌کند؛ و همین است معنای سخن کسانی که تبادر را تنها در حق عالم به لغت، علامت حقیقت می‌دانند.

سؤال ۹

حقیقت «استعمال» و «وضع» را از منظر وضع الفاظ برای معانی تحلیل کنید و نظر مرحوم آخوند را بیان نمایید.

پاسخ

مرحوم آخوند خراسانی وضع را «نحو اختصاص اللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما» می‌داند که ناشی از تخصیص و جعل واضح است؛ نه آن‌که وضع، از قبیل علّیت یا جعل دلالت (مثل جعل علامت) باشد. ایشان تأکید می‌کند که وضع، واقعیتی است اعتباری و قراردادی که عقلاء آن را پذیرفته‌اند. در مورد «استعمال»، نظر مشهور آن است که استعمال، همان «افناء اللفظ فی المعنی» و لحاظ لفظ به‌عنوان فانی در معنا و آلت انتقال به آن است، به‌گونه‌ای که مستعمل، به خود لفظ التفات استقلال ندارد. آخوند بر این باور است که استعمال، متوقف بر علم به وضع و اراده معناست و استعمال لفظ در معنای حقیقی، مجازی و یا در اکثر از معنا، همه بر مدار «لحاظ آلی لفظ» می‌گردد. نتیجه عملی این بحث آن است که صحت استعمال، فرع وجود وضع (و لو به وضع نوعی برای مشترکات) و علاقه مجازیه (در مجاز) است.

برای تکمیل بحث باید به ثمره عملی این تحلیل اشاره کرد: اگر وضع را از قبیل «جعل علامت» بدانیم، ممکن است کسی بگوید لفظ برای هر معنایی که واضح بخواهد قابل وضع است و اراده معنا نیز تابع جعل خواهد بود؛ اما اگر وضع را «نحو اختصاص و ارتباط وضعی» بدانیم، روشن می‌شود که دلالت لفظ بر معنا قهری و تابع همان ارتباط جعلی است و در شک در تحقق وضع، اصل عدم وضع و عدم دلالت جاری می‌شود.

افزون بر این، نظریه آخوند در باب استعمال، یعنی لحاظ آلی لفظ و فانی آن در معنا، در حل بسیاری از مباحث الفاظ اثرگذار است: استعمال مجازی را به همراه قرینه ممکن می‌کند؛ استعمال لفظ در اکثر از معنا را بی‌نیاز از تکتّر وضع تبیین می‌نماید؛ و از سوی دیگر، مبنایی برای نفی دلالت حرفی استقلالی فراهم می‌آورد. همچنین از همین تحلیل دانسته می‌شود که «هو هو» بودن استعمال و وضع، امری مسلم است: وضع پیش از استعمال و به‌صورت جعل کلی انجام می‌گیرد، ولی استعمال تحقق فردی همان علقه در کلام متکلم است.

سؤال ۱۰

فرق «اماره» و «اصل عملی» چیست؟ و جایگاه هر یک در استنباط را توضیح دهید.

پاسخ

«اماره» (دلیل اجتهادی) چیزی است که به‌واسطه آن، «کشف نوعی» از واقع حاصل می‌شود و طریق به واقع است، مانند خبر واحد و ظواهر کتاب و سنت؛ در اماره، احتمال خلاف وجود دارد ولی شارع آن را معتبر و طریق الی الواقع قرار داده است، از این‌رو اماره «ناظر به واقع» است و کاشفیت دارد. اما «اصل عملی» وظیفه عملی مکلف را در مقام «شک و تحیر» و نبود دلیل، معین می‌کند و هیچ کشفی از واقع ندارد؛ مانند اصل برائت (در شبهه بدویه)، احتیاط، تخییر و استصحاب. اصل عملی بر خلاف اماره، «محض وظیفه عملی» است و جنبه عملی محض دارد. قاعده کلی در مقام استنباط آن است که ابتدا باید سراغ امارات و ادله اجتهادی رفت؛ اگر دلیل معتبر یافت شد، بر طبق آن عمل می‌شود؛ و اگر دلیلی در دست نبود و مجتهد دچار شک شد، نوبت به اصول عملیه می‌رسد. این همان اصل «الأصل دلیل حیث لا دلیل» است. اصول عملیه خود به دو قسم «تنزیلی (محرز)» مانند استصحاب و «غیرتنزیلی»

مانند برائت و تخییر تقسیم می‌شوند. ثمره این تفکیک در تقدّم اماره بر اصل و در بحث اجزاء و تصویب ظاهر می‌شود.

در تبیین جایگاه این دو باید افزود که تقدّم اماره بر اصل، از آن‌روست که اماره «کاشف» و طریق الی الواقع است و شارع آن را به منزله علم قرار داده است؛ ازاین‌رو اگر مجتهد به اماره‌ای دست یابد، دیگر نوبت به اصل نمی‌رسد و جریان اصل در طول اماره است، نه در عرض آن. برای نمونه، اگر روایت معتبری بر وجوب یا حرمت دلالت کند، نوبت به برائت یا احتیاط نمی‌رسد؛ و تنها پس از «یأس از دلیل» است که اصول عملیه جاری می‌شوند.

ثمره دیگر این تفکیک در بحث «اجزاء» آشکار می‌شود: اگر مکلف به اماره عمل کند و سپس خلاف آن کشف شود، بنابر مسلک طریقیّت و جعل حجّیت به طریق «مؤدّای اماره» در حقّ او، عمل انجام‌شده مجزی از واقع دانسته می‌شود؛ اما اگر به اصل عملی غیرمعرض عمل کرده و بعد کشف خلاف شود، در کفایت یا عدم کفایت، تفصیل‌های معروفی میان اصولیان مطرح است. همین تفاوت ماهوی میان «کشف» و «وظیفه عملی» است که سبب می‌شود اماره در طول دلیل واقعی، و اصل در طول فقدان دلیل قرار گیرد.

«حکم واقعی» و «حکم ظاهری» را تعریف کنید و ثمره تفکیک آن‌ها را بیان نمایید.

سؤال ۱۱

پاسخ

«حکم واقعی» حکمی است که برای فعل، به‌عنوان عنوانِ اوّلی و واقعی آن، با قطع‌نظر از علم و جهل مکلف جعل شده است؛ مانند حرمت شرب خمر که برای عنوان «خمر» جعل شده و واقع مطلب، در عالم ثبوت، همان است، چه مکلف بداند و چه نداند. «حکم ظاهری» حکمی است که برای فعل، به‌عنوان عنوانِ ثانوی و در ظرف شک و عدم دسترسی به واقع، جعل می‌شود؛ مانند «کلّ شیء لک حلالّ حتی تعرف أنّه حرام» که برای «مشکوک الحکم» جعل گردیده است. ثمره این تفکیک بسیار مهم است: در حکم واقعی، ممکن است تکلیف در حقّ جاهل نیز ثابت باشد (و احتیاط یا وجوب تعلّم لازم آید)، در حالی‌که حکم ظاهری، فقط در ظرف شک و برای رفع تحیّر عملی جعل شده است. همچنین مسائل مهمی مانند «اجزاء» (کفایت عمل مطابق با حکم ظاهری از عمل مطابق با واقع)، «تصویب» و «تخطئه»، و «تبعیض در احتیاط» بر این تفکیک مترتب است.

برای روشن شدن ثمره، مثالی آورده می‌شود: اگر کسی با آب نجس مشکوک وضو بگیرد و سپس معلوم شود آب نجس بوده، وضوی او باطل است؛ اما اگر مطابق حکم ظاهری برائت یا اماره عمل کرده و بعد کشف خلاف شود، بحث اجزاء پیش می‌آید که آیا اعاده و قضا لازم است یا نه. این‌جاست که تفکیک حکم واقعی از ظاهری، خود را نشان می‌دهد: حکم واقعی هرگز با کشف خلاف، تغییر نمی‌کند، بلکه کشف خلاف فقط ناظر به عمل مطابق با حکم ظاهری است.

همچنین مبنای نزاع «تصویب و تخطئه» همین تفکیک است: امامیه قائل به تخطئه‌اند؛ یعنی حکم واقعی معینی در لوح ثبوت وجود دارد و مجتهد در صورت خطا، معذور است، نه آنکه مصیب بودن او به معنای عدم وجود حکم واقعی باشد. و نیز اصول عملیه تنها در «ظرف شک» جعل شده‌اند؛ پس با علم تفصیلی یا اجمالی به حکم واقعی، نوبت به آن‌ها نمی‌رسد، مگر در موارد خاصی که دلیل خود به جریان اصل حکم کند.

جایگاه «ادله اربعه» در علم اصول چیست؟ و هر یک را به‌اختصار معرفی کنید.

سؤال ۱۲

پاسخ

ادله اربعه عبارت‌اند از: «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» که منابع و مصادر استنباط احکام‌اند. «کتاب» یعنی قرآن کریم که قطعی الصدور است و ظواهر آن نزد اصولیان شیعه حجّت است. «سنت» عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم (ع) که از طریق خبر متواتر یا خبر واحد به ما می‌رسد و حجّیت خبر واحد از مباحث مهم اصول است. «اجماع» یعنی اتفاق اهل حلّ و عقد از امت یا

اتّفاقِ فقها بر حکم، که نزد شیعه فی‌نفسه دلیل مستقلّ نیست بلکه از آن جهت حجّت است که کاشف از رأی معصوم (ع) (به قاعدهٔ لطف یا حسّ) است. «عقل» نیز منبع چهارم است که از طریق «مستقلّات عقلیه» (مانند قبح ظلم و حسنِ عدل) و «ملازمات عقلیه» (مانند ملازمهٔ وجوبِ شیء با وجوبِ مقدّمه) به استنباط می‌پردازد. علم اصول فقه، دقیقاً از «نحوهٔ دلالت و حجّیت» همین چهار منبع بحث می‌کند و قواعدِ استنباط از آن‌ها را تنقیح می‌نماید.

برای شناختِ دقیق‌تر این منابع باید به ابعادِ سندی و دلالتی هر یک توجه کرد: دربارهٔ کتاب، بحث از «حجّیت ظواهر قرآن» و نیز «عدم تحریف» و «جواز یا عدمِ جوازِ تفسیر به رأی» مطرح است؛ دربارهٔ سنّت، مباحثِ تقسیم آن به قول و فعل و تقریر، حجّیت خبر واحد، شرایطِ راوی و بحثِ تقیّه و عرضِ اخبار بر قرآن، در شمارِ مهم‌ترین مسائلِ اصولی است.

دربارهٔ اجماع نیز گفتنی است که اجماعِ محصّل نزد امامیه از آن‌رو حجّت است که کاشف از قولِ معصوم علیه‌السلام می‌باشد؛ اعم از آنکه منشأ کشف، قاعدهٔ لطف باشد یا حدس و حسّ. و اما عقل در اصول، دو کاربرد دارد: کاربرد نظری برای درکِ ملازماتِ عقلی مانند ملازمهٔ وجوبِ شیء و وجوبِ مقدّمهٔ آن، و کاربرد عملی در مستقلّاتِ عقلیه مانند قبحِ ظلم. نکتهٔ پایانی آنکه اصولِ عملیه از «ادلهٔ اربعه» نیستند؛ آنان در حقیقت وظیفهٔ مکلف را در ظرفِ شک و پس از فحص از ادلهٔ معین می‌کنند و از این‌رو آن‌ها را در شمارِ منابعِ استنباطِ حکمِ واقعی قرار نمی‌دهند.

مبحث «صحیح و اعم» چیست و ثمرهٔ آن کدام است؟

سؤال ۱۳

پاسخ

«صحیح و اعم» دربارهٔ الفاظ عبادات و معاملات بحث می‌کند: آیا الفاظی مانند «صلاة» و «صوم» برای ماهیت صحیح شرعی وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ قائلان به صحیح می‌گویند عنوان عبادت در اصل برای فردی وضع شده که واجد اجزای معتبر و شرایط لازم باشد؛ قائلان به اعم، استعمال همان عنوان را در فرد فاسد نیز حقیقی می‌دانند. صاحب کفایه در باب عبادات، قول به صحیح را برگزیده است و برای آن استدلال‌هایی مانند تبادر و برخی ثمرات اطلاق را بررسی می‌کند. از ثمرات مشهور نزاع، کیفیت تمسک به اطلاقات در موارد شک در جزئیّت و شرطیّت است؛ هرچند نباید چنین پنداشت که صرفِ قول به صحیح، در هر شکّی خودبه‌خود حکم به احتیاط می‌کند، زیرا باید امکان انعقاد اطلاق و سایر مبانی اصولی نیز بررسی شود. بنابراین مهم‌ترین ثمرهٔ عملی نزاع، اثر آن در تشخیص موضوعِ ادله و امکان تمسک به اطلاق آن‌ها در موارد شک است.

برای دقتِ بیشتر باید گفت که محلّ اصلیِ ثمره، مواردِ شک در «جزئیّت و شرطیّت» است؛ مانند آنکه شک کنیم سوره یا قنوت جزء نماز هست یا نه. بنابر قول به اعم، لفظ «صلاة» شاملِ فردِ فاقدِ جزءِ مشکوک نیز می‌شود و در صورتِ وجودِ اطلاق، عدمِ جزئیّت استفاده می‌گردد؛ اما بنابر قول به صحیح، برخی گفته‌اند تمسک به اطلاق ممکن نیست. محققان متأخّر (از جمله صاحب کفایه) پاسخ داده‌اند که بنابر صحیح نیز با تتمیمِ مقدماتِ حکمت، اطلاق جاری می‌شود، زیرا در مواردِ شک در جزئیّت، قدرِ متیقّن از معنای «صلاة» همان جامعِ بینِ افرادِ صحیح است و اطلاقِ نافیِ قیدِ مشکوک خواهد بود؛ هرچند در مواردِ شک در اصلِ ماهیتِ عبادت، این تقریب جاری نیست.

در بابِ معاملات نیز ثمره ظاهر است: اگر «بیع» را برای صحیح بدانیم، تمسک به اطلاق «أحلّ الله البيع» در اثباتِ صحّتِ بیع دارای شروطِ مشکوک، نیازمندِ مقدماتِ بیش‌تری است؛ و اگر اعم بدانیم، بیع فاسد نیز بیع است و آثارِ وضعی دیگر بر آن مترتب می‌شود. به هر حال، نزاع در الفاظِ عباداتِ بیشتر به مباحثِ لفظی و بنایی نزدیک است، زیرا عباداتِ توقیفی‌اند و شارع خود اجزا و شرایط را بیان کرده است.

پاسخ

«حقیقت شرعی» آن است که خود شارع مقدّس، لفظی را که در لغت برای معنایی وضع شده بود، برای معنای جدید شرعی وضع کند؛ مانند لفظ «صلاة» که در لغت به معنای «دعا» بود و شارع آن را برای عبادت مخصوص (دارای رکوع و سجود) وضع کرد. «حقیقت متشرعه» آن است که چنین وضعی از ناحیه خود شارع نباشد، بلکه لفظ در اثر کثرت استعمال متشرعه (مسلمانان صدر اسلام) در معنای شرعی، به تدریج در همان معنا متعین شده باشد؛ یعنی وضع تعینی نه تعیینی. در امکان و وقوع حقیقت شرعی سه قول است: امتناع (چون در زمان کوتاه صدر اسلام، وضع حقیقی بعید است)، امکان بدون وقوع، و قول مشهور و مختار آخوند خراسانی: امکان و وقوع آن، دست کم به نحو حقیقت متشرعه که با کثرت استعمال حاصل شده است. ثمره این بحث در اصول لفظیه ظاهر می شود: بنابر ثبوت حقیقت شرعی یا متشرعه، الفاظ عبادات و معاملات در کلام شارع (و حتی در روایات متأخر از عصر تشریع) بر همان معنای شرعی حمل می شوند و نیازی به قرینه نیست؛ اما اگر قائل به عدم ثبوت باشیم، در خطابات نزدیک به عصر نزول باید احتمال اراده معنای لغوی را نیز بررسی کرد.

در این مسئله سزاوار است به تقسیم چهارگانه اقسام حقیقت اشاره شود: «حقیقت لغوی» (وضع لغوی)، «حقیقت شرعی» (وضع شارع)، «حقیقت متشرعه» (تعیین عرف متشرعه) و «حقیقت عرفیه» (وضع عرف عام). در اینکه شارع برای الفاظ عبادات، وضع تعیینی جدیدی انجام داده یا نه، اقوالی است؛ اما آنچه مشهور اصولیان امامیه است، آن است که دست کم «حقیقت متشرعه» واقع شده است؛ یعنی در پرتو کثرت استعمال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بیان عبادات، الفاظ «صلاة» و «صوم» و «حج» در معنای شرعی، حقیقت عرفی یافته اند.

ثمره عملی نیز در همین نکته نهفته است: اگر کسی نذر کند «نماز» بخواند یا «روزه» بگیرد، بنابر ثبوت حقیقت شرعی یا متشرعه، بر معنای شرعی آن حمل می شود و آثار فقهی همان معنا مترتب می گردد. نیز در روایاتی که متأخر از عصر تشریع صادر شده اند، حمل الفاظ عبادات بر معنای شرعی، بدون نیاز به قرینه صحیح است؛ و تنها در خطابات صدر اسلام که نزدیک به زمان وضع لغوی است، احتمال معنای لغوی بررسی می شود.

وضع حروف و هیئات چگونه است؟ نظر آخوند چیست؟

سؤال ۱۵

پاسخ

در بحث حروف و معانی حرفی، مشهور متأخران تحلیل خاصی ارائه کرده اند، اما نسبت دقیق نظریه به آخوند اهمیت دارد. مرحوم آخوند در کفایه نظریه رایج «وضع عام و موضوع له خاص» برای حروف را نمی پذیرد؛ به نظر او معنای حرف و اسم از حیث اصل معنا تفاوت ذاتی ندارند، بلکه تفاوت در نحوه وضع و لحاظ است: اسم برای لحاظ معنا به نحو استقلال و حرف برای لحاظ همان معنا به نحو آلی و در ارتباط با غیر وضع شده است. بنابراین «مِن» و «ابتداء» از نظر اصل مفهوم، دو معنای متباین ندارند؛ اختلاف در نحوه استعمال و لحاظ آنهاست. این نظریه با تحلیل مشهور قدما و نیز با نظریه وضع عام و موضوع له خاص تفاوت دارد و در مباحثی مانند نسبت ها، انشاء و ترکیب جمله اثر می گذارد.

برای درک دقیق نظریه آخوند باید میان «معنای حرفی» و «لحاظ حرفی» فرق گذاشت: به نظر او، معنای «مِن» همان معنای «ابتداء» است و نه معنایی غامض و بیگانه از معنای اسمی؛ اما در استعمال حرف، این معنا به صورت «آلی» و در ضمن نسبت میان دو چیز لحاظ می شود، در حالی که در استعمال اسم، همان معنا «استقلالاً» لحاظ می گردد. از این رو، ادعای آنان که حروف را از قبیل «وضع عام و موضوع له خاص» می دانند، در واقع ناشی از خلط میان «نحوه لحاظ» و «نفس معنا» است.

ثمره این تحلیل در چند مسئله نمایان می شود: نخست در «قابلیت استعمال حرف در معنای اسمی و بالعکس» که بحثی ادبی و

اصولی است و به جواز تأویل در ترکیبات بازمی‌گردد؛ دوم در بحث «وضع هیئات» مانند هیئت امر و نهی که به نظر آخوند برای نسبت طلبی وضع شده‌اند؛ و سوم در مسئله معروف «معنای حرفی در مفاهیم حرفی مرگبات»، چنان‌که در نذر و وصیت و وقف نیز گاه حکم به تبعیت از همین لحاظ آلی یا استقلالی معنا تغییر می‌کند.

سؤال ۱۶ فرق حکم تکلیفی و وضعی چیست؟

پاسخ

«حکم تکلیفی» حکمی است که مستقیماً به فعل مکلف تعلّق می‌گیرد و رفتار او را تنظیم می‌کند؛ اقسام آن پنج‌گانه است: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. «حکم وضعی» حکمی است که مستقیماً ناظر به فعل مکلف نیست، بلکه اموری اعتباری را جعل می‌کند که خود، موضوع آثار شرعی یا مقدمه حکم تکلیفی می‌شوند؛ مانند صحت و فساد، زوجیت، ملکیت، شرطیت، مانعیت، سببیت، و جزئیت. در حجّیت احکام وضعیه دو دیدگاه است: برخی (مانند شیخ انصاری) آن‌ها را «منتزع» از احکام تکلیفی می‌دانند که استقلال جعل ندارند، و مشهور متأخرین (از جمله آخوند و نائینی) قائل‌اند احکام وضعیه قابل جعل استقلالی‌اند، هرچند ممکن است در طول یا عرض حکم تکلیفی باشند. ثمره این تفکیک در جریان اصول عملیه (مانند استصحاب حکم وضعی مستقلاً از حکم تکلیفی)، در بحث اجزاء، و در فقه معاملات که عمدتاً محل احکام وضعی است، به روشنی ظاهر می‌شود.

برای تقریب به ذهن می‌توان به نمونه‌های فقهی اشاره کرد: «ملکیت» و «زوجیت» از احکام وضعی‌اند که شارع آن‌ها را جعل کرده است و آثار تکلیفی فراوانی بر آن‌ها بار می‌شود؛ «جزئیت سوره» برای نماز و «شرطیت طهارت» نیز از احکام وضعی ناظر به اجزای مرگبات‌اند. اگر کسی این احکام را «منتزع» از تکلیف بداند، استصحاب آن‌ها پس از زوال تکلیف یا در موارد شک، با دشواری روبه‌رو می‌شود؛ اما بنابر قول مشهور متأخرین که احکام وضعی را قابل جعل مستقل می‌دانند، استصحاب ملکیت یا زوجیت در موارد شک، بی‌آنکه نیازی به احراز تکلیفی در کار باشد، جاری می‌گردد.

نکته تکمیلی آنکه در میان احکام وضعی، برخی قابل جعل مستقل‌اند (مانند سببیت و شرطیت و مانعیت که شارع آن‌ها را انشا می‌کند) و برخی تابع اعتبار عقلایی‌اند که شارع آن‌ها را امضا کرده است (مانند ملکیت در بیع). در هر دو صورت، حکم وضعی خود موضوع حکم تکلیفی یا اثر شرعی واقع می‌شود و از این‌رو در ابواب معاملات که محور آن‌ها احکام وضعی است، شناخت صحیح این دو نوع، نقشی اساسی در استنباط دارد.

سؤال ۱۷ اصالة الحقيقة در چه موردی جاری می‌شود؟

پاسخ

«اصالة الحقيقة» یکی از اصول عقلایی لفظیه است که هرگاه در مراد متکلم شک شود که آیا لفظ را در معنای حقیقی خود به‌کار برده یا در معنای مجازی، اصل بر این است که متکلم معنای حقیقی را اراده کرده، مگر آنکه قرینه‌ای صارفه (متصل یا منفصل) بر اراده مجاز اقامه شود. مبنای این اصل، بنای عقلا بر عدم اعمال عنایت و مجازگویی بدون قرینه است، و شارع مقدّس نیز این سیره عقلاییه را امضا کرده است (به عدم ردّ خاص). جریان اصالة الحقيقة مشروط به دو امر است: یکی آنکه لفظ، دارای معنای حقیقی معین و شناخته‌شده باشد، و دیگر آنکه هیچ قرینه‌ای بر خلاف در کلام یا خارج کلام موجود نباشد؛ در غیر این صورت، اصل ساقط و باید به مقتضای قرینه عمل کرد. این اصل از پایه‌های استنباط فقهی است، چراکه اکثر ادله لفظیه (آیات و روایات) بر مبنای همین اصل، بر معنای حقیقی الفاظ حمل می‌شوند مگر خلافش ثابت شود؛ و همچنین رکنی از ارکان «اصالة الظهور» به‌شمار می‌آید.

گفتنی است که اصالة الحقيقة در موارد زیر جاری نمی‌شود یا ساقط است: جایی که لفظ مجمل باشد و معنای حقیقی معینی نداشته باشد؛ جایی که برای لفظ چند معنای حقیقی (مشترک لفظی) باشد و قرینه‌ای بر تعیین یکی نباشد؛ و جایی که کلام در مقام

بیانِ مرادِ جدّی نباشد، مانندِ مواردِ تَقْتِیه یا جملاتِ انشایی غیرِ جدّی. در این‌گونه موارد، نوبت به اصولِ دیگر (مانندِ اصلِ عدمِ قرینه یا تخییر و احتیاط در مجملات) می‌رسد.

رابطهٔ این اصل با اصالةُ الظهور نیز روشن است: اصالةُ الظهور، ناظر به اصلِ حجّیتِ ظهورِ کلام در مقامِ فهمِ مراد است؛ و اصالةُ الحقیقة، یکی از مصادیقِ بارز آن است که در تشخیصِ معنایِ وضعیِ لفظ به کار می‌آید. از همین رو، هر دو از اماراتِ عقلایی‌اند که شارع آن‌ها را امضا کرده و سیرهٔ عقلا بر آن‌ها جاری است؛ و فقیه هنگام تمسک به آیه یا روایت، نخست اصالةُ الحقیقة را در حقّ الفاظ به کار می‌گیرد و سپس اصالةُ العموم و اصالةُ الإطلاق را در مقامِ توسعه و تضییقِ دلالت.

سؤال ۱۸ دلالت تصوّری و تصدیقی چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

دلالتِ الفاظ بر معانی (دلالتِ وضعیه) به دو مرتبه تحلیل می‌شود: «دلالتِ تصوّریه» یعنی صرفِ انسباق و خطورِ معنا به ذهنِ شنونده، محضِ شنیدنِ لفظ، بدونِ توجّه به اینکه متکلم چه اراده کرده است؛ این دلالت تابعِ وضع است و حتی از دهانِ نائم یا ساهی یا از دستگاهِ ضبط‌شده نیز حاصل می‌شود، پس کاشف از ارادهٔ جدّی گوینده نیست. «دلالتِ تصدیقیه» دلالتی بالاتر است و یعنی فهمِ اینکه متکلم واقعاً همین معنا را اراده کرده؛ این خود دو مرتبه دارد: «تصدیقیه استعمالیه» (ارادهٔ استعمالی، یعنی همین معنا را از لفظ اراده کرده) و «تصدیقیه جدّیه» (ارادهٔ جدّی و نهایی متکلم که ممکن است با ارادهٔ استعمالی فرق کند، مانند مجاز و کنایه و مقیّدات منفصل). آنچه در مقامِ استنباطِ حکمِ شرعی حجّت است، تنها دلالتِ تصدیقیهٔ جدّیه است، و «ظهورِ کلام» طریقِ کاشف از آن به‌شمار می‌رود؛ بر همین اساس، اصالةُ الظهور و اصالةُ الجدّ از اصولِ عقلاییِ حاکم بر این مرتبه از دلالت‌اند.

در تکمیلِ این بحث باید گفت که ملاکِ حجّیتِ دلالتِ تصدیقیه، «ظهورِ عرفی» است؛ یعنی آنچه از کلام، نزد اهلِ محاوره ظهور دارد، خواه به دلالتِ مطابقی خواه به دلالتِ التزامی بّین. از این‌رو، اگر در مرادِ جدّی متکلم شک کنیم، اصالةُ الجدّ کلام را بر معنایِ ظاهرِ آن حمل می‌کند و احتمالِ خلافِ ظاهر (مانندِ مجاز، کنایه، تخصیص و تقیید) تا قیامِ قرینه معتبر نیست.

و نیز تفکیکِ «ارادهٔ استعمالی» از «ارادهٔ جدّی» در فهمِ بسیاری از آیات و روایات کارگشاست؛ برای نمونه، در مواردی که شارع از لفظِ عام، معنایِ خاصی را اراده کرده، ارادهٔ استعمالیِ او عام است اما ارادهٔ جدّیِ او خاص؛ و ظهورِ کلام در معنایِ استعمالی، تا زمانی که قرینهٔ منفصل بر خلاف نیامده، به‌عنوانِ طریقِ کشفِ مرادِ جدّی معتبر است و پس از آمدنِ قرینه، معلوم می‌شود که از ابتدا مرادِ جدّی، همان خاص بوده است. بر همین اساس است که تخصیص و تقیید را «تخصیص از ابتدا» می‌دانند نه نسخِ ظاهر.

سؤال ۱۹ علامات حقیقت و مجاز کدام‌اند؟

پاسخ

برای تشخیصِ معنایِ حقیقیِ لفظ از معنایِ مجازی، اصولیانِ علاماتی ذکر کرده‌اند. علاماتِ حقیقت:

(۱) «تبادر» یعنی سبقت‌گرفتنِ معنا به ذهن از خودِ لفظ بدونِ کمکِ قرینه؛ که کاشف از وضعِ لفظ برای همان معناست.

(۲) «عدمِ صحّتِ سلب»؛ یعنی سلبِ لفظ از معنایِ موردِ استعمالش صحیح نباشد؛ مانندِ آنکه وقتی «انسان» بر «زید» اطلاق شده، سلبِ آن («زیدُ لیسِ یَاسَن») ناصحیح است و این نشان می‌دهد «انسان» در زید حقیقت است.

(۳) «اطّراد»؛ یعنی جریانِ لفظ در همهٔ افرادِ معنا بدونِ نیاز به قرینه. علاماتِ مجاز:

(۱) «صحّتِ سلب»؛ یعنی سلبِ معنایِ موضوع‌له از موردِ استعمال صحیح باشد؛ مانندِ استعمالِ «اسد» در مردِ شجاع که سلبِ آن صحیح است: «لیس زیدُ بَاسِد».

نیاز به «قرینه صارفه» برای تعیین معنا. اما «عدم تبادل» به تنهایی علامت مجازیت نیست؛ حداکثر نشان می‌دهد لفظ برای آن معنا حقیقت نیست و اثبات مجاز به احراز استعمال همراه قرینه نیاز دارد. افزون بر این‌ها، «تنصيص اهل لغت» و در موارد شرعی «تصريح معصومين (ع)» نیز از راه‌های شناخت وضع به‌شمار می‌روند. این علامات، ابزار اصلي فقيه برای تعیین معنای موضوعه الفاظ کتاب و سنت در مقام استنباط‌اند و پایه جریان اصالة الحقيقة محسوب می‌شوند.

در مقام تطبیق، کاربرد این علامات در مسئله «صحیح و اعم» و «حقیقت شرعی» نمایان می‌شود: اگر در معنای لفظ «صلاة» شک کنیم که برای صحیح وضع شده یا اعم، با مراجعه به تبادل منتشره یا صحت سلب از فرد فاسد، وضع آن روشن می‌گردد. همچنین در تشخیص معنای لغوی الفازی که در قرآن به کار رفته‌اند، مانند «صعيد» و «قراء»، همین علامات مبنای کار مفسران و فقیهان است.

یک نکته دقیق نیز آن است که «صحت سلب» باید با لحاظ تمام شرایط استعمال سنجیده شود؛ سلب لفظ از معنایی که هرگز برای آن وضع نشده، اگرچه صحیح است، دلالت بر مجازیت استعمال خاص ندارد، مگر آنکه استعمال مورد نظر احراز شده و علاقه و قرینه نیز موجود باشد. و «اطراد» نیز گرچه از نشانه‌های حقیقت است، در مواردی که استعمال مجازی به سبب کثرت، «مطرد» شده باشد، کارایی خود را از دست می‌دهد؛ از این‌رو محققان، تبادل را در تعارض با اطراد، مقدم داشته‌اند.

سؤال ۲۰

اقسام وضع از جهت «موضوع له» و «مستعمل فیه» کدام‌اند و وضع عام و موضوع له خاص چگونه قابل تصویر است؟

پاسخ

وضع از این جهت که واضع هنگام وضع چه چیزی را تصور کرده و لفظ را برای چه چیزی قرار داده است، اقسام مهمی دارد. گاهی «وضع» و «موضوع له» هر دو عام‌اند؛ مانند بسیاری از اسم‌های اجناس که مفهوم کلی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. گاهی هر دو خاص‌اند؛ یعنی شخص معینی در نظر گرفته شده و لفظ برای همان فرد یا عنوان جزئی وضع می‌شود. قسم مهم دیگر «وضع عام و موضوع له خاص» است؛ در اینجا واضع یک عنوان کلی را تصور می‌کند، ولی هنگام جعل، افراد و مصادیق جزئی آن عنوان را موضوع له قرار می‌دهد. بحث معروف در حروف نیز به همین زمینه مربوط است و برخی اصولیان وضع حروف را از این سنخ دانسته‌اند. بنابراین نباید میان «تصور واضع» و «موضوع له نهایی» خلط کرد. ثمره بحث در تحلیل وضع الفازی است که معنای آنها در مقام استعمال به افراد و نسبت‌های خاص تعلق می‌گیرد.

برای مثال‌های روشن: «انسان» از قبیل وضع عام و موضوع له عام است، زیرا واضع مفهوم کلی انسان را تصور کرده و لفظ را برای همان کلی قرار داده است؛ و «زید» از قبیل وضع خاص و موضوع له خاص است، زیرا شخص معین تصور شده و لفظ برای همان شخص جعل شده است. اما اسماء اشاره و ضمائر و موصولات از قبیل وضع عام و موضوع له خاص‌اند؛ واضع مفهوم کلی «مشاؤا لیه» یا «ملتفت ا لیه» را لحاظ کرده، ولی لفظ را برای افراد خارجی آن معنا وضع نموده است تا در هر استعمال، به فرد معینی اشاره کند.

قسم «وضع خاص و موضوع له عام» نیز از نظر عقلی محال دانسته شده است؛ زیرا واضع اگر معنای جزئی را تصور کرده باشد، نمی‌تواند لفظ را برای کلی شامل آن و غیر آن قرار دهد، مگر آنکه لحاظ او وسیع‌تر از موضوع له باشد که در آن صورت، وضع عام خواهد بود نه خاص. ثمره این تقسیم‌بندی در فهم کیفیت دلالت ضمائر و موصولات در کلام شارع است؛ چنان‌که مفاد موصولات، گاه بر کل افراد خود دلالت می‌کند و گاه قرینه، آن را به برخی افراد مقید می‌سازد.

پاسخ

دلالت اقتضاء، تنبیه و اشاره از دلالت‌های سیاقی و التزامی‌اند و در فهم مراد شارع اهمیت فراوان دارند. «دلالت اقتضاء» جایی است که صحت کلام یا صدق آن متوقف بر تقدیر یا اثبات امری باشد؛ مانند اینکه از کلامی لازمه‌ای را که بدون آن کلام عرفاً درست نیست، بفهمیم. «دلالت تنبیه و ایماء» زمانی است که از همراهی حکم با وصف یا تعلیل خاص، عرفاً رابطه‌ای میان آن دو فهمیده شود و احتمال داده شود وصف، جهت حکم است. «دلالت اشاره» لازمه‌ای است که متکلم آن را مستقلاً قصد نکرده، ولی از مجموع کلام به طور قهری فهمیده می‌شود. این اقسام با مطابقی و تضمنی و التزامی از یک سنخ تقسیم نیستند؛ تقسیم مطابقی و تضمنی و التزامی بیشتر ناظر به نحوه دلالت لفظ بر معناست، در حالی که اقتضاء و تنبیه و اشاره ناظر به کیفیت کشف مراد و لوازم کلام در سیاق‌اند.

برای هر یک می‌توان مثالی ذکر کرد: دلالت اقتضاء، مانند آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» نیست که تقدیر در آن باشد؛ بلکه مثال مشهور آن، آیه «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ» است که صحت کلام، متوقف بر تقدیر «أَهْلٌ» می‌باشد. دلالت تنبیه و ایماء نیز آن است که از ذکر «وصف» یا «علت» برای حکم، جهت حکم استفاده شود؛ مانند آنکه شارع بطلان بیع را با تعلیل به «غرر» بیان کند و از این تعلیل دانسته شود که هر معامله غرری باطل است. و دلالت اشاره، لازمه‌ای است که متکلم التفات استقلال به آن ندارد اما از مجموع کلام به طور قهری فهمیده می‌شود، مانند دلالت نصوصی که بر وجوب مقدمه، بر لزوم مقدمات آن نیز اشاره دارد. حجیت این دلالت‌ها از آن‌روست که عرف، آن‌ها را از کلام شارع می‌فهمد و در سیره عقلا، چنین فهم‌هایی معتبر است؛ اما باید توجه داشت که دلالت اقتضاء و تنبیه و اشاره، همه از «لوازم بین عرفی کلام» محسوب می‌شوند و از همین جهت در شمار دلالت‌های لفظی معتبر در استنباط قرار می‌گیرند، نه از باب قیاس یا استحسان.

است؟

پاسخ

دلالت التزامی هنگامی است که لفظ بر معنایی خارج از مدلول مطابقی خود دلالت کند، به سبب ملازمه میان دو معنا. در «بین بالمعنی الأخص»، تصور ملزوم و ملازم برای انتقال ذهن به ملازمه کافی است؛ در «بین بالمعنی الأعم»، افزون بر تصور دو طرف، تصدیق به ملازمه نیز برای انتقال لازم است. در «غیر بین» صرف تصور طرفین کافی نیست و برای کشف ملازمه باید استدلال دیگری اقامه شود. در اصول فقه، آنچه به عنوان ظهور لفظی و فهم عرفی حجت است، باید عرفاً از کلام به دست آید. بنابراین هر لازمه عقلی یا فلسفی را نمی‌توان به گوینده نسبت داد و از آن حکم شرعی استخراج کرد. این نکته با بحث «اصل مثبت» نیز ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا بسیاری از لوازم عقلی اصول عملی، ظهور عرفی در کلام شارع ندارند و حجت شمرده نمی‌شوند.

توضیح بیشتر آنکه در دلالت التزامی «بین بالمعنی الأخص»، انتقال ذهن از ملزوم به لازم، متوقف بر هیچ مقدمه خارجی نیست و صرف تصور دو طرف کافی است؛ مانند دلالت لفظ «أربعة» بر زوجیت. در «بین بالمعنی الأعم»، تصور دو طرف برای انتقال کافی نیست، بلکه نیاز به تصدیق ملازمه داریم که نزد عرف روشن باشد؛ مانند دلالت «إنسان» بر «قابل علم». و در «غیر بین»، کشف ملازمه نیازمند برهان و استدلال است؛ مانند لوازم عقلی محض که از راه فلسفه ثابت می‌شوند.

در مقام استنباط، حجیت دلالت التزامی بین بالمعنی الأخص و الأعم مورد پذیرش است، اما لازمه غیربین، اگرچه نزد عقل ثابت باشد، نمی‌تواند به عنوان «ظهور لفظی» به شارع نسبت داده شود؛ مگر آنکه خود آن ملازمه از راه دلیل لفظی یا عقلی دیگری ثابت

گردد. ارتباطِ این بحث با «اصلِ مثبت» نیز از همین جاست: لازمهٔ عقلیِ مستصحب، هرگز به وسیلهٔ خودِ استصحاب اثبات نمی‌شود، مگر آنکه ملازمه نزدِ عرفِ بین باشد و از قبیلِ لازمِ بینِ شرعی یا عرفی شمرده شود.

اوامر (مباحث امر)

ماده و صیغه امر، وجوب و ندب، و اقسام واجب

سؤال ۲۳ معنای لغوی و اصطلاحی «امر» چیست؟ و فرق آن با «طلب» را بیان کنید.

پاسخ

«امر» در لغت به معنای «طلبِ فعل» به صورت عالی و از موضع استعلاء (برتری) است و جمع آن «اوامر» است. در اصطلاح اصولی، امر عبارت است از طلبِ انجامِ فعل از دیگری به نحو استعلاء، خواه از مقام برتری واقعی باشد یا نه. بنابراین در تحققِ امر، دو عنصر لحاظ شده است: یکی «طلبِ فعل» و دیگری «استعلاء» (طلبِ از موضع برتری)، و به این جهت فرقِ امر با «دعا» و «التماس» روشن می‌شود: در دعا و التماس نیز طلبِ فعل هست، لیکن از موضعِ تضرّع و تواضع است، نه استعلاء. مادهٔ امر، لفظِ «أ م ر» است و صیغهٔ آن مانند «إفْعَل». برخی از اصولیان، مفهوم امر را همان «طلب» دانسته‌اند و برخی «انشاءِ طلب» را موضوع له قرار داده‌اند. ثمرهٔ این بحث در آن است که آیا امر، دلالت بر وجوب دارد یا اعمّ از وجوب و ندب است، که بحثِ بعدی را شکل می‌دهد.

در معنای لغوی، «امر» در اصل برای «شأن و حادثه» نیز به کار رفته است (مانند «أمرُ فلانٍ مستقیماً») و قرآن نیز در این معنا بسیار استعمال کرده است؛ اما آنچه در اصول موضوع بحث است، معنای مصدریِ «طلبِ فعل» است. سخن دقیق در تفکیک «امر» و «طلب» آن است که «طلب» اعم است و شامل طلبِ از موضعِ استعلاء (امر) و طلبِ از موضعِ تضرّع (دعا و التماس) هر دو می‌شود؛ از این رو هر امری طلب است، ولی هر طلبی امر نیست.

افزون بر این، در بابِ حقیقتِ طلب، نزاعِ معروفی میان اصولیان جریان دارد: آیا طلبِ مولا در مقامِ امر، همان «ارادهٔ حقیقی» اوست (چنان‌که صاحبِ کفایه میان طلب و اراده اتحاد قائل است) یا آنکه طلب، «انشاءِ صرفِ طلب» است و ممکن است با نبودِ ارادهٔ باطنی همراه باشد (مانندِ اوامرِ امتحانی و اوامرِ کسی که اراده‌ای ندارد)؟ ثمرهٔ این نزاع در اوامرِ امتحانی شارح (مانندِ امر به ذبح اسماعیل) و در توجیهِ طلبِ ضدّین آشکار می‌شود؛ چه آنکه بنابر اتحادِ طلب و اراده، تعلّقِ دو طلبِ متضاد به دو ضدّ در آن واحد محال است، ولی بنابر انشایی بودنِ طلب، این محذور برطرف می‌گردد.

سؤال ۲۴ آیا صیغهٔ امر (إفْعَل) حقیقت در «وجوب» است یا اعمّ از وجوب و ندب؟ ادلّهٔ هر قول را بیان کنید.

پاسخ

در اینکه صیغهٔ امر (مثل «إفْعَل») برای چه معنایی وضع شده و بر چه دلالت دارد، اقوال اصلی این‌اند:

(۱) قولِ مشهور و نیز دیدگاهِ مرحوم آخوند خراسانی در کفایه: صیغهٔ امر حقیقت در «طلبِ وجوبی» است؛ یعنی برای طلبی وضع شده که ترخیصِ ترک در آن نیست. آخوند تبادرِ وجوب را در استعمالِ بدونِ قرینه می‌پذیرد، عذرِ «احتمالِ ارادهٔ ندب» را نزد مولای عرفی ناتمام می‌داند و کثرتِ استعمالِ صیغه در مستحبات را موجبِ نقل یا مجازیت نمی‌شمارد.

(۲) قول به «وضع برای جامعِ طلب» (طلبِ انشائی اعم از وجوب و ندب): طرفدارانِ این قول (مانندِ مرحوم مظفر و برخی متأخران) می‌گویند وجوب و استحباب هر دو حقیقتِ واحدی به نام «طلب» دارند و تفاوتشان در «ترخیصِ ترک» است که قیدی خارج از مدلولِ وضعیِ صیغه و نیازمندِ قرینه است. دلیلِ قائلان به وجوب: تبادرِ وجوب از صیغه در نزد اهلِ لغت، صحّتِ عقاب و مؤاخذه بر

مخالفتِ امرِ بدونِ قرینه نزد عقلا، و آیه «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» (به‌عنوانِ مؤید). دلیلِ قائلان به جامعِ طلب: استعمالِ فراوانِ صیغه در استحباب و جز آن، و این‌که مراتبِ طلب (شدید و ضعیف) قابلِ تشکیک‌اند و لفظِ صیغه ناظر به اصلِ طلب است. نکتهٔ تکمیلی: ثمرهٔ عملیِ هر دو قولِ نزدیک به هم است؛ زیرا در مواردی که مولا در مقامِ بیان باشد، مقدماتِ حکمت اقتضا می‌کند امرِ مطلق بر وجوب حمل شود (ندبِ نیازمندِ بیانِ جوازِ ترک است و اگر بود ظاهر می‌شد) و در غیرِ مقامِ بیان نیز بنایِ عقلا بر وجوبِ طاعتِ مولا در برابرِ امرِ اوست. مرحوم مظفر در اصول‌الفرقه مسیرِ جامعِ طلب را تقویت کرده و لزوم را از حکمِ عقل یا قرائن می‌داند. در مقامِ جمع‌بندی باید گفت هر دو قول در نهایتِ کارِ فقیه یک نتیجه دارد: هرگاه صیغهٔ امر در کلامِ شارع بدونِ قرینه و در مقامِ بیانِ حکم به کار رود، بر «وجوب» حمل می‌شود؛ چه وجوب را از وضعِ صیغه بدانیم و چه از مقدماتِ حکمت و بنایِ عقلا بر لزوم طاعت. تفاوتِ دو مبنا بیشتر در مواردِ شک در قرینه و در توجیهِ استعمالاتِ فراوانِ صیغه در استحباب نمایان می‌شود: بنابر قولِ مشهور، آن استعمالاتِ نیازمندِ حمل بر مجاز یا وجودِ قرینه‌اند و بنابر قولِ به جامعِ طلب، استعمالِ صیغه در مستحباتِ حقیقی است و ندبِ به‌وسیلهٔ قرائنِ خارجی (مانندِ سیاق یا روایاتِ مبینه) فهمیده می‌شود. برای نمونه، اوامری که در روایاتِ ابوابِ مستحبات وارد شده، مانندِ امر به نافله‌ها و ادعیه، نزد هر دو مبنا بر استحباب حمل می‌گردد؛ اما راهِ اثباتِ استحباب در قولِ اول، وجودِ قرینهٔ صارفه است و در قولِ دوم، اصلِ حمل بر ندب پس از احرازِ عدمِ وجوب. در مواردی که دلیلی بر استحباب یافت نشود، فقیه به مقتضای قاعده، امر را حمل بر وجوب می‌کند و همین است که ضابطهٔ مشهور «الأمرُ يقتضي الوجوبَ عندَ عدمِ القرينة» را تفسیر می‌کند.

سؤال ۲۵ فرق «مادهٔ امر» و «هیئت (صیغه) امر» چیست؟ و هر یک بر چه چیزی دلالت دارد؟

پاسخ

هر لفظِ مرکبی از «ماده» و «هیئت» تشکیل شده است. «مادهٔ امر» (أ م ر) بر اصلِ «طلب» و معنایِ حدی دلالت دارد و از حیثِ معنا، اسمِ معنایی و قابلِ حمل بر آن است؛ ماده، معنایی مستقلّ و اشتقاقی دارد و می‌توان از آن مشتقات ساخت (آمر، مأمور، مأمورٌ به). اما «هیئتِ امر» (هیئتِ «إفْعَل») بر «طلبِ انشائی» و نسبتِ طلبیِ میانِ آمر و مأمور و مأمورٌ به دلالت دارد؛ دلالتِ هیئت از سنخِ «معنای حرفی» است، یعنی آلی و غیرمستقلّ، به‌گونه‌ای که در نفسِ خود استقلال ندارد و لحاظِ آن، لحاظِ آلی است. این تفکیک، ثمراتِ مهمی دارد: اولاً در بحثِ «وضعِ مرگبات» معلوم می‌شود که دلالتِ جمله بر معنای خود، مرگب از دلالتِ ماده و هیئت است؛ ثانیاً در بحثِ «اجزاء و عدمِ اجزاء»، آنچه موضوعِ امتثال است هیئتِ امر و مفادِ آن است؛ و ثالثاً در بحثِ «اطلاق و تقیید»، اطلاقِ هیئت به معنای «وجوبِ نفسی، تعیینی و عینی» و اطلاقِ ماده به معنای «وجوبِ یک‌بار اتیان» است. برای دقتِ بیش‌تر باید گفت مادهٔ امر، گاه با قرینه بر معنای «طلبِ غیرمؤکّد» (مانندِ استعمالِ آن در ندب) حمل می‌شود و گاه بر معنای «شأن»، ولی هیئتِ «إفْعَل» پیوسته برای انشایِ طلبِ نسبتِ میانِ آمر و مأمور وضع شده و از همین‌رو در جمله‌های انشایی، مفیدِ ایجادِ همان نسبت است. فرقِ عملیِ دیگر آنکه ماده قابلِ اشتقاق و اطلاق و تقیید است (مثلاً «اطلبُ طلباً شديداً»)، در حالی که هیئت، به‌عنوانِ معنایِ حرفی، نه قابلِ وصف است و نه قابلِ اطلاقِ مستقل. در مباحثِ امر نیز همین تفکیک، مبنایِ دو قاعدهٔ مشهور است: آنچه با «مقدماتِ حکمت» از هیئت استفاده می‌شود، اطلاق در «وجوبِ نفسی، عینی، تعیینی» است و آنچه از اطلاقِ ماده استفاده می‌گردد، اطلاق در «طبیعتِ فعل» و عدمِ تقییدِ آن به مرّه یا تکرار و فور یا تراخی است. پس اگر در دلیلی شک کنیم که آیا واجب، نفسی است یا غیری، به اطلاقِ هیئت رجوع می‌کنیم و اگر شک در تکرار باشد، به اطلاقِ ماده.

پاسخ

این‌ها از تقسیمات مهم واجب‌اند:

(۱) «واجب نفسی» واجبی است که به‌خودی‌خود و برای خودش خواسته شده است، مانند نماز و روزه؛ در مقابل «واجب غیری» که به جهت وصول به واجب دیگری (ذی‌المقدمه) خواسته شده است، مانند وضو نسبت به نماز. ثمره: واجب نفسی دارای ثواب و عقاب مستقل است ولی واجب غیری تابع ذی‌المقدمه است.

(۲) «واجب تعینی» واجبی است که بدون بدیل خواسته شده است، مانند نماز واجب؛ در مقابل «واجب تخییری» که میان دو یا چند چیز، یکی از آن‌ها خواسته شده است مانند خصال کفاره روزه (اطعام شصت مسکین یا دو ماه روزه یا آزادکردن بنده).

(۳) «واجب عینی» واجبی است که بر تکتک مکلفان به‌طور مستقل واجب است، مانند نماز و روزه؛ در مقابل «واجب کفایی» که مقصود، تحقق فعل در خارج است و با اتیان برخی، از دیگران ساقط می‌شود، مانند تجهیز میت و امر به معروف. تشخیص این اقسام از طریق «اطلاق» و قرائن صورت می‌گیرد.

در مقام تطبیق، چند نکته سودمند است: نخست آنکه این سه تقسیم، طول یکدیگرند و یک واجب می‌تواند در هر سه تقسیم، قسمی مستقل داشته باشد؛ مانند نماز ظهر که نفسی، تعینی و عینی است، و تجهیز میت که نفسی، تعینی و کفایی است، و خصال کفاره که نفسی، تخییری و عینی‌اند. دوم آنکه راه اصلی تشخیص، مراجعه به اطلاق و قرائن لبی است: در شک میان تعین و تخییر، اصل «تعین» است و در شک میان عین و کفایت، اصل «عینیت»؛ مگر آنکه قرینه‌ای بر خلاف یافت شود.

سوم آنکه ثمرات فقهی این تقسیمات در ابواب متعدد ظاهر می‌شود: در واجب کفایی، اگر تمام مکلفان آن را ترک کنند، همه معصیت کرده‌اند، ولی با انجام برخی، از دیگران ساقط می‌شود و ترک کنندگان دیگر پس از تحقق آن در خارج، عقاب ندارند؛ در واجب عینی، هیچ‌کس به بهانه فعل دیگری از تکلیف خارج نمی‌شود؛ و در واجب تخییری، مکلف میان اطراف مخیر است و پس از اتیان یک فرد، ذمه‌اش بری می‌گردد.

پاسخ

«واجب تعبّدی» واجبی است که صحت و سقوط آن مشروط به «قصد قربت» (قصد امتثال امر و تقرّب الی الله) است، مانند نماز و روزه؛ به‌گونه‌ای که اگر بدون قصد قربت اتیان شود، باطل و غیرمجزی است. «واجب توصلی» واجبی است که در سقوط آن، قصد قربت شرط نیست و صرف تحقق متعلّق در خارج کافی است، مانند ادای دین، دفن میت و ردّ امانت. راه تشخیص تعبّدی از توصلی: اصل اولی (در صورت شک و نبود قرینه) آن است که واجب، توصلی است؛ زیرا قصد قربت از اموری است که در مقام امتثال، عقل آن را در جایی لازم می‌شمارد که غرض مولی جز با آن حاصل نشود، و شک در آن، شک در «تکلیف زائد» است که برائت جاری می‌شود. اما اگر دلیل بر تعبّدیّت باشد (مثل «لا عملَ إِلَّا بِنیّة» و امثال آن)، قصد قربت لازم است. همچنین قرائن خارجی مانند مورد عبادات بودن عمل، کاشف از تعبّدیّت است.

در مقام تطبیق باید افزود که «توصلی» بودن به معنای بی‌ارزش بودن قصد قربت نیست؛ بلکه معنایش آن است که قصد قربت، شرط صحت و سقوط نیست، هرچند اگر شخص با قصد قربت انجام دهد، ثواب می‌برد. از این‌رو در توصلیات، انجام عمل به هر داعی (حتی داعی دنیوی مباح) موجب سقوط تکلیف می‌شود؛ مانند ردّ امانت یا ادای دین که اگر بدون هیچ قصدی یا با قصد غیرالهی انجام گیرد، ذمه ساقط است، ولی در تعبّدیات، داعی باید قربت باشد.

برای تشخیصِ موارد، ضابطه‌های فقهی معروفی وجود دارد: عباداتِ محض (نماز، روزه، حج، اعتکاف) و آنچه شرع آن را «عبادت» نامیده (مانند وضو، غسل و تیمم) تعبّدی‌اند؛ اما اموری که شارع آن‌ها را برای حصولِ غرضِ عقلایی جعل کرده و آن‌ها را عبادت نخوانده، مانند تطهیرِ ثوب برای نماز و ازاله نجاست از مسجد، توصلی‌اند. مواردِ مشکوک نیز به مقتضای اصل (برائت از قید زائد) توصلی محسوب می‌شوند؛ هرچند احتیاط در عباداتِ مشکوک، نیتِ قربت را نیز ضمیمه کردن است.

سؤال ۲۸ واجب موسّع و مضیق چیست؟ و آیا در واجب موسّع، وجوب به نحو مطلق ثابت است یا مشروط؟

پاسخ

«واجب موسّع» واجبی است که زمانِ امتثالِ آن، وسیع‌تر از خودِ عمل باشد، مانند نمازِ یومیّه که وقت آن از اوّل ظهر تا مغرب است؛ «واجب مضیق» واجبی است که زمانش به اندازه خودِ عمل یا کمتر است، مانند روزه ماه رمضان که از فجر تا مغرب مقید است. بحثِ دقیقِ اصولی آن است که در واجب موسّع، آیا وجوب، «مطلق» است (یعنی در تمامِ وقت، بالفعل و منجز است و مکلف در هر لحظه می‌تواند امتثال کند) یا آن‌که وجوب، «مشروط و معلق» است (یعنی تا وقتی مکلف اراده امتثال نکرده، وجوب فعلی نیست و به مجرد اراده، وجوب حاصل می‌شود)؟ دیدگاهِ مشهور (به پیروی از صاحب کفایه) آن است که وجوب در واجب موسّع «مطلق» و فعلی است، لیکن مکلف در «تطبیق» و انتخاب فرد اختیار دارد؛ ثمره این بحث در جوازِ ترکِ عمل در اوّل وقت (با عزم بر امتثال در آخر وقت) و صحّتِ امتثال در تمامِ وقت ظاهر می‌شود.

در فروعِ فقهی، ثمره این بحث چنین ظاهر می‌شود: اگر کسی در اوّل وقتِ نمازِ ظهر، بدونِ عذر، نماز را ترک کند ولی پیش از غروب به جا آورد، بنابر مبنای مشهور (فعلیّتِ وجوب در تمامِ وقت) عصیانِ او تنها از جهت تأخیر نیست؛ اما بسیاری از فقها تأخیر در واجب موسّع را تا زمانی که وجوب در وقت اتیان شود، معصیتِ مستقل نمی‌دانند، مگر آنکه تأخیر به حدّ تفویض یا هتک برسد. در مقابل، ترکِ واجبِ مضیق در هر لحظه‌ای از وقت، مستلزمِ عصیان و قضا خواهد بود.

نکته دقیقِ دیگر آنکه در واجب موسّع، اگر مکلف در اثنایِ وقت بدونِ آنکه وجوب را اتیان کرده باشد از دنیا برود، آیا بر او وصیت یا استیجار واجب است؟ مشهور آن است که چون تکلیف به قدرتِ او مقید بود و با مرگ، قدرت زایل شده، تکلیف ساقط می‌شود و قضا بر ورثه لازم نیست، مگر در مواردی که دلیلِ خاص (مانند نماز و روزه فوت‌شده) وجود داشته باشد. و اما اگر واجب موسّع با عذر (مانند حیض در اثنایِ وقت) فوت شود، سقوطِ تکلیف روشن است و قضایِ آن تابعِ دلیلِ خاصّ باب خواهد بود.

سؤال ۲۹ وجوب فوری (فور) یا تراخی: آیا امر، دلالت بر فوریت دارد؟ اقوال را بیان کنید.

پاسخ

آیا صیغه امر، علاوه بر طلب، دلالت بر «فوریت» (لزومِ اتیان فوراً و بدون تأخیر) نیز دارد یا آن‌که مقتضایِ «تراخی» (جواز تأخیر) است؟ اقوال در این مسئله:

(۱) قول به «فور»: برخی امر را دلالت‌کننده بر فوریت دانسته‌اند، به دلیل تبادر و صدقِ عصیان با ترکِ فوری.

(۲) قول به «تراخی»: برخی جوازِ تأخیر را از مدلولِ امر شمرده‌اند.

(۳) قول مشهور و حق: صیغه امر، نسبت به فور و تراخی «مهمل» است و دلالت بر هیچ‌یک ندارد؛ بلکه مدلولِ آن صرفِ «طلبِ ایجادِ طبیعت» است. لذا اگر قرینه‌ای بر فوریت باشد (مانند «فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» یا مواردی که تأخیر، مخلّ به غرض است) فور لازم است و الا تأخیر جایز است. دلیلِ مشهور آن است که فوریت، قیدِ زائد بر مدلولِ وضعی امر است و اثبات آن محتاج دلیل است؛ و مقتضای اطلاقِ امر، عدمِ دلالت بر فوریت است. این تقریر دقیقاً مطابق مبنای کفایه است که صیغه امر صرفاً طلبِ ایجادِ طبیعت

را می‌رساند و زمان و فور از مدلول وضعی خارج‌اند.

در تحلیل اقوال باید افزود که قائلان به فور، به سیره عقلی استناد کرده‌اند که امر مولى را بر فور حمل می‌کنند و تأخیر را بدون اجازه، نوعی سرپیچی می‌شمارند؛ در برابر، قائلان به تراخی به استعمالات فراوانی تمسک کرده‌اند که در آن‌ها تأخیر امتثال بدون قرینه روا دانسته شده است (مانند قضای روزه و ادای دیون). پاسخ مشهور به هر دو این است که این موارد از باب قرائن خارجی دال بر توسعه است، نه آنکه خود صیغه بر تراخی دلالت داشته باشد؛ چنان‌که موارد فور نیز از باب مناسبت حکم و موضوع است. ثمره عملی در موارد شگ است: اگر امری مطلق بود و قرینه‌ای بر فور یا تراخی نداشتیم، تأخیر امتثال تا دامنۀ عرفی «فوریت عرفی» جایز است و بیش از آن نیازمند دلیل است. در عبادات نیز امتثال در تمام وقت موسّع کافی است و بدار (شتاب در اول وقت) تنها در جایی لازم است که تأخیر به تفویت یا عرف خاصی مانند «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» برسد؛ و این همان معنای سخن کفایه است که فور و تراخی هر دو بیرون از مدلول صیغه‌اند.

سؤال ۳۰ مراد از «مرّه و تکرار» در واجب چیست؟ و آیا امر اقتضای تکرار دارد؟

پاسخ

بحث در آن است که آیا طبیعتی که متعلّق امر قرار گرفته، با یک‌بار اتیان (مرّه) امتثال می‌شود و ساقط می‌گردد، یا آن‌که امر اقتضای «تکرار» دارد و باید مکرّر اتیان شود؟ قول مشهور و صحیح آن است که صیغه امر، دلالت بر «طبیعت مهمله» و صرف الوجود طبیعت دارد، نه مرّه و نه تکرار؛ بنابراین امتثال، با اتیان یک‌بار طبیعت حاصل می‌شود و تکرار لازم نیست، مگر آن‌که دلیل خارجی یا قرینه دلالت بر تکرار کند (مثل امر به نماز در هر روز). دلیل آن است که مدلول امر، ایجاد ماهیّت است و ماهیّت، با اولین فرد موجود می‌شود؛ «مرّه» و «تکرار» هر دو، قیود زائدند و بدون قرینه نمی‌توان آن‌ها را به مدلول امر نسبت داد. نکته: فرق است میان «تکرار در یک امر» (که لازم نیست) و «تعدّد امر» (مانند وجوب نمازهای یومیّه متعدّد) که تکرار در آن به جهت تعدّد خود تکلیف است. دلیل این مطلب را آخوند چنین تقریر کرده است: متعلّق امر، «طبیعت» است و طبیعت، با وجود نخستین فرد خود در خارج موجود می‌شود؛ پس امر به طبیعت، با یک بار اتیان امتثال می‌گردد و تکرار یا قصد تکرار در آن معنا ندارد. اگر کسی بگوید صیغه بر «تکرار» دلالت دارد، باید دلیل جداگانه‌ای بر آن اقامه کند؛ زیرا تکرار، قید زائد بر اصل طلب است و اصل عدم تقیید (اطلاق) بر عدم آن دلالت می‌کند.

در فقه، ثمره این بحث بسیار است: نمازهای یومیّه و روزه ماه رمضان اگرچه تکراری‌اند، تکرارشان به سبب تعدّد خود تکلیف است نه به مقتضای یک امر واحد؛ و اوامری مانند «أَقِمْوْا الصَّلَاةَ» که در قرآن تکرار شده، هر بار ناظر به اصل طبیعت است نه تأکید تکرار فرد. اگر در واجبی شک کنیم که آیا باید مکرّر اتیان شود (مانند تسبیحات پس از نماز در برخی روایات)، مرجع، اطلاق امر و عدم دلالت بر تکرار است، مگر قرینه خاص بر تعدّد مطلوب باشد.

سؤال ۳۱ مفهوم «اجزاء» چیست؟ و آیا اتیان مأموریه به امر واقعی، مجزی از اعاده و قضا است؟

پاسخ

«اجزاء» یعنی کفایت امتثال مأموریه از سقوط تکلیف و عدم نیاز به اعاده یا قضا در همان جهتی که بحث می‌شود. اگر مأموریه واقعی اولی با تمام شرایط و اجزاء لازم انجام شود، اصل اجزاء روشن است؛ زیرا امتثال امر، موجب سقوط همان تکلیف است. بحث دقیق‌تر در «امر اضطراری» و «امر ظاهری» است. در امر اضطراری، مانند انجام وظیفه فاقد طهارت مائیه با تیمم، باید دید دلیل اضطرار و نسبت آن با مصلحت امر اولی چه اقتضایی دارد؛ نمی‌توان صرفاً با گفتن «اگر مصلحت را جبران کند» حکم کلی صادر کرد. در امر ظاهری نیز اصل اولی این نیست که هر عمل مطابق اماره یا اصل حتماً مجزی یا غیرمجزی باشد؛ بلکه باید دلیل حجیت آن

طریق و مفاد آن، و نیز دلیل خاص باب را بررسی کرد. در بسیاری از امارات، بنابر مبنای تخطئه، کشف خلاف به خودی خود واقع را تغییر نمی‌دهد و اجزاء نیازمند دلیل است؛ اما در برخی اصول یا موارد خاص، دلیل خاص می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. پس اجزاء یک بحث مستقل است و نباید آن را صرفاً با «کاشفیت اماره» یا «تخطئه» یکسان گرفت.

در تفصیل اقسام باید گفت: اجزاء در «امر واقعی اولی» قطعی است، زیرا امتثال مأموریه واقعی، ذاتاً ساقطکننده تکلیف است. اما در «امر اضطراری» (مانند وضو با تیمم یا نماز با لباس نجس مضطر) اگر عذر قبل از پایان وقت برطرف شود، مشهور میان اعاده و عدم آن تفصیل می‌دهند و اگر بعد از وقت برطرف شود، در وجوب قضا نزاع است که به تحلیل ملاک و ادله خاص بازمی‌گردد. در «امر ظاهری» نیز که از اماره یا اصل به دست آمده، بحث آن است که با کشف خلاف، آیا عمل گذشته مجزی است یا باید اعاده و قضا شود.

مبنای مشهور متأخران (به پیروی از کفایه) در امارات آن است که چون اماره از سوی شارع «طریق» و «منجز و معذر» قرار داده شده، عمل مطابق با آن، مجزی از واقع است؛ ولی در اصول عملیه، میان اصول محرزه (مانند استصحاب) و غیرمحرزه (مانند برائت) تفصیل داده‌اند. از این رو در مقام فتوا، هنگام شک در اجزاء عملی که مطابق حکم ظاهری انجام شده، نمی‌توان حکم واحدی داد، بلکه باید مبنای حجیت آن دلیل ظاهری و ادله خاص هر باب (مانند قاعده «لا تعاد») را بررسی کرد.

سؤال ۳۲ آیا «امر به شیء» مقتضی «نهی از ضد» است؟ مسئله «ترتّب» را نیز توضیح دهید.

پاسخ

این مسئله که آیا امر به یک شیء (مثل ازاله نجاست از مسجد) اقتضای نهی از ضدّ خود (مثل نماز) را دارد یا نه، از مباحث دقیق اصولی است. ضدّ یا «ضدّ عام» است (یعنی ترک مأموریه که نقیض است) یا «ضدّ خاص» (فعل دیگری که با مأموریه قابل جمع نیست). نظر مشهور متأخرین آن است که امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاص نیست؛ زیرا اقتضا (به معنای عینیت و یا تضمّن و التزام) ثابت نیست و آنچه هست، «لزوم عقلی» ترک ضدّ برای امتثال مأموریه است، نه آنکه ضدّ منهیّ عنه شرعی باشد. اما در مورد ضدّ عام (ترک)، امر به شیء، به حکم عقل مستلزم مبغوضیّت ترک است نه نهی لفظی. در بحث «ترتّب» که از نتایج این مسئله است، گفته می‌شود: اگر دو تکلیف متضاد (مثل ازاله و نماز) هر دو فعلی باشند، محال است؛ ولی برخی (مثل میرزای شیرازی و محقق نائینی) «ترتّب» را تصحیح کرده‌اند: یعنی امر به ضدّ مهم، مشروط به عصیان امر به مهم است (نماز در فرض عصیان ازاله، صحیح است)، تا تعدّد تکلیف به تراحم نینجامد.

برای تکمیل، استدلال مرحوم شیخ انصاری و نقد آن را باید دقیق‌تر دید: شیخ بر آن بود که امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاص است؛ زیرا ضدّ خاص (مانند نماز در برابر ازاله) مزاحم غرض مولا از امر است و عقل مبغوضیّت مزاحم واجب را درک می‌کند. آخوند در کفایه این استدلال را نپذیرفته و گفته است مبغوضیّت عقلی مزاحم، مستلزم حرمت شرعی آن نیست؛ چه آنکه حرمت، جعلی مستقل می‌خواهد و صرف مزاحمت، از «تراحم دو ملاک» بیرون نمی‌رود. بنابراین در جایی که دو واجب با هم مزاحمت کنند (ازاله و نماز)، هر دو مأموریه‌اند و مکلف نسبت به اهمّ تکلیف دارد؛ ترک مهم به جهت اتیان اهمّ، معصیت نیست و اتیان مهم در فرض عصیان اهمّ نیز بنابر نظریه ترتّب صحیح است.

ثمره فقهی نزاع در همان مثال معروف ظاهر می‌شود: اگر کسی مشغول نماز باشد و نجاستی در مسجد ببیند که ازاله‌اش فوری است، بنابر قول مشهور، نمازش صحیح است و پس از نماز ازاله می‌کند؛ اما بنابر قول به اقتضای نهی از ضدّ، در صورت ادامه نماز، عملش منهیّ عنه و باطل خواهد بود. مشهور فقها همان قول اول را برگزیده‌اند.

پاسخ

«مقدمه واجب» یعنی آنچه که وجود واجب (ذی‌المقدمه) متوقف بر آن است، مانند وضو برای نماز. بحث در آن است که آیا امر به ذی‌المقدمه، مستلزم وجوب مقدمه نیز هست یا نه؟ اقوال:

- (۱) قول به عدم وجوب مطلقاً؛
 - (۲) قول به وجوب شرعی مطلقاً؛
 - (۳) قول به وجوب از راه ملازمه عقلیه؛
 - (۴) تفصیل میان مقدمه موصله و غیرموصله (قول صاحب فصول)؛ و
 - (۵) قول مختار آخوند خراسانی و مشهور متأخران: «وجوب مقدمه» از راه «ملازمه عقلیه» بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه ثابت است، لیکن وجوبی «غیری و تبعی» (نه نفسی و مستقل) که لازمه آن عدم استحقاق ثواب و عقاب مستقل بر مقدمه است. دلیل آن است که اراده ذی‌المقدمه، بدون اراده مقدماتش تحقق نمی‌یابد و حکم عقل به لزوم تهیئه مقدمات، وجوب شرعی غیری مقدمه را نتیجه می‌دهد. ثمره بحث در تعیین حکم مقدمات در واجبات عبادی (مانند وضو برای نماز)، در تحلیل مقدمه حرام و در مباحث اجتماع امر و نهی و ترتب ظاهر می‌شود.
- برای تکمیل، باید اشکال معروف بر ملازمه عقلیه را نیز نقل کرد و پاسخ داد: گفته شده است که اگر وجوب مقدمه به سبب ملازمه عقلیه ثابت باشد، پس وجوب مقدمه باید از «واجبات عقلی» باشد نه شرعی؛ و حال آنکه جعل شرعی، تنها برای ذی‌المقدمه صورت گرفته است. پاسخ مشهور (که آخوند نیز بر آن تأکید کرده) آن است که ملازمه عقلیه، کاشف از اراده شارع نسبت به مقدمات است؛ یعنی عقل، «لزوم» مقدمه را از ناحیه خود اراده جدی مولا درک می‌کند و این درک عقلی، منشأ انتزاع وجوب غیری شرعی برای مقدمه می‌شود، نه آنکه خود جعل مستقلی باشد.
- همچنین باید توجه داشت که وجوب غیری مقدمه، تنها در فرض «وجوب فعلی» ذی‌المقدمه معنا دارد؛ پس اگر ذی‌المقدمه، واجب مشروط یا معلق باشد، مقدمات آن نیز در همان ظرف فعلیت، وجوب غیری می‌یابند و پیش از آن، وجوب غیری محقق نیست، مگر در موارد مقدمات مفوته که سخن دیگری است. ثمره این ضابطه در تعیین زمان وجوب وضو برای نماز (که پس از دخول وقت است) و در وجوب تهیئه زاد و راحله حج (پس از استطاعت) به‌روشنی دیده می‌شود.

پاسخ

- مقدمه به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود:
- (۱) «مقدمه داخلی» یعنی اجزای خود واجب (مثل رکوع و سجود نسبت به نماز) در مقابل «مقدمه خارجی» که خارج از ذات واجب است (مثل وضو).
 - (۲) «مقدمه عقلیه» که توقف ذی‌المقدمه بر آن به حکم عقل است (مثل عدم مانع)، «مقدمه شرعی» که توقف به جعل شرعی است (مثل وضو که شرع آن را شرط نماز قرار داده)، و «مقدمه عادی» که توقف عادی است (مثل رفتن به مسجد).
 - (۳) به اعتبار متعلق: «مقدمه وجود» (آنچه وجود واجب متوقف بر آن است)، «مقدمه وجوب» (شرط وجوب، مثل استطاعت نسبت به حج که وجوب متوقف بر آن است نه وجود)، «مقدمه صحت» (شرط صحت عمل)، و «مقدمه علم» (آنچه علم به امتثال

متوقف بر آن است، مثل تعلّم مسائل). ثمره مهم: تنها «مقدمه وجود» است که وجوبِ غیری آن از راه ملازمه ثابت می‌شود؛ مقدمه وجوب، پیش از تحقق، تکلیفی ندارد و مقدمه صحت و علم نیز وجوب خاص خود را دارند.

در تکمیل باید گفت که «مقدمه داخلی» (اجزای مرکب) در حقیقت از محلّ نزاع «وجوب مقدمه» بیرون است؛ زیرا جزء، خود مأموریه است و وجوبش وجوبِ نفسی ذی‌المقدمه را دارد، نه وجوبِ غیری. نزاع، تنها در مقدمات خارجی است که وجوب واجب بر آنها توقف دارد. همچنین «مقدمه عقلیه» و «شرعی» هر دو در صورتِ توقفِ وجودی، داخل در محلّ نزاع‌اند؛ چه توقف به جعلِ شرعی باشد (مانند وضو) یا به حکمِ عقل (مانند عدم مانع).

نکته ظریف آن است که «مقدمه وجوب» هرگز مشمولِ وجوبِ غیری نمی‌شود، زیرا پیش از تحقق آن اصلاً تکلیفی نیست تا عقل به لزوم مقدمه آن حکم کند؛ از این‌رو تحصیلِ استطاعت یا دخولِ وقت، واجبِ غیری نیست، هرچند گاه از باب «مقدمات مفوته» یا ادله خاص، وجوبِ دیگری ثابت می‌گردد. «مقدمه صحت» و «مقدمه علم» نیز هر کدام حکم خود را دارند: اولی داخل در شرطِ امتثال است و وجوبش تابعِ وجوبِ مشروط است و دومی (مانند تعلّم احکام موردِ ابتلا) از بابِ مقدماتِ وجودی امتثال یا وجوبِ نفسی تعلّم، بحث‌پذیر است.

سؤال ۳۵ آیا امر، به «مقدمه حرام» هم تعلّق می‌گیرد؟ و اجتماع وجوب و حرمت در مقدمه چگونه تحلیل می‌شود؟

پاسخ

اگر مقدمه‌ای خودش عنوانِ حرام داشته باشد (مثل وضو با آبِ غصبی برای نماز)، بحث از آن است که آیا وجوبِ غیری مقدمه با حرمتِ نفسی آن جمع می‌شود یا نه. مشهور بر آن‌اند که وجوب مقدمه، چون وجوبِ غیری و تبعی است، توانِ معارضه و دفعِ حرمتِ نفسی را ندارد؛ بنابراین در فرضِ اجتماع، حرمتِ نفسی بر وجوبِ غیری مقدم می‌شود و عمل، از حیثِ مقدمیت وجوب دارد ولی از حیثِ حرمت، منهی‌عنه و مبغوض است. این مسئله با بحثِ «اجتماع امر و نهی» (در بابِ نواهی) مرتبط است: اگر مقدمه حرام، با مأموریه در خارج متحد شوند و عنوانین در یک وجود جمع گردند، جریانِ قاعده اجتماع یا امتناع مطرح می‌شود. قائلان به جواز اجتماع (مانند محقق خراسانی) حکم به صحت عمل می‌کنند و قائلان به امتناع، بطلان را نتیجه می‌گیرند؛ لذا مسئله وضوی با آب غصبی از ثمراتِ معروفِ این بحث است.

در تحلیلِ دقیق باید میان دو صورت فرق نهاد: صورتِ نخست آنکه مقدمه حرام، «مقدمه منحصره» باشد (مانند آنکه تنها آبِ غصبی در دسترس باشد)؛ در این صورت، بنابر قاعده معروف «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، اگر مکلف خودش سببِ این محدودیت را فراهم کرده (با غصبِ آب)، تکلیف از او ساقط نمی‌شود و در صورتِ ترکِ نماز معاقب است؛ اما اگر اضطرار از بیرون باشد، تکلیف متوقف بر حرام از او ساقط می‌گردد و بدل (تیمم) جایگزین می‌شود. صورتِ دوم آنکه مقدمه حرام، مقدمه غیرمنحصره باشد (مانند آنکه آبِ مباح نیز موجود است) که در آن صورت، اتیانِ مقدمه حرام جایز نیست و وجوبِ غیری آن نیز منتفی است، زیرا مکلف قادر بر مقدمه مباح است.

و اما اگر عنوانِ حرام با خودِ مأموریه در خارج اتحاد یابد (مانند نماز در مکانِ غصبی) سخن در مسئله «اجتماع امر و نهی» است: بنابر قولِ به امتناع (مختارِ صاحبِ کفایه)، چنین عملی از تعلّق دو حکم خارج است و بنابر قولِ به جواز، هم مأموریه است و هم منهی‌عنه؛ و ثمره آن در صحت و بطلانِ نماز در دارِ غصبی آشکار می‌شود که در بابِ نواهی به تفصیل می‌آید.

سؤال ۳۶ مبحث «ضدّ» و تقسیم آن به ضدّ عام و خاص را توضیح دهید و فرق آن با «نقیض» را بیان کنید.

پاسخ

«ضدّ» بر دو قسم است: «ضدّ عام» که همان «نقیض» یعنی ترکِ مأموریه است (مثل ترکِ نماز نسبت به امرِ به نماز)؛ و «ضدّ

خاص» که عبارت است از فعل وجودی‌ای که با مأموریه در مقام امتثال قابل جمع نیست و مزاحم آن است (مثل ازاله نجاست که مزاحم نماز است). فرق ضد عام با ضد خاص در آن است که ضد عام، عدم همان فعل است و بین وجود و عدم، اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است؛ اما ضد خاص، وجودی است و ممکن است هر دو وجود متضاد در آن واحد حاصل نباشند ولی در خارج مانعة‌الجمع‌اند. بحث اصولی در این باب آن است که آیا «امر به شیء» مقتضی «نهی از ضد» (اعم از عام و خاص) است؟ نسبت به ضد عام، به حکم عقل، اراده شیء مستلزم کراهت ترک آن است و این لازمه عقلی است نه نهی شرعی مولوی. نسبت به ضد خاص، مشهور قائل به عدم اقتضای نهی‌اند و نهایت امر، لزوم عقلی ترک ضد برای اتیان مأموریه است. ثمره در تزامم دو واجب و بحث ترتب ظاهر می‌شود.

برای فهم دقیق، تمثیل منطقی سودمند است: «نقیض» هر چیزی، رفع آن است (مانند نقیض «انسان»، «لانیسان» است) و «ضد» آن، امر وجودی دیگری است که با آن جمع نمی‌شود (مانند ضد انسان در مثل «فرس» در برخی اصطلاحات). در احکام شرعی، ضد عام نماز «ترک نماز» است که نقیض وجودی آن است و ضد خاص آن فعلی مانند ازاله نجاست یا اشتغال به کاری است که با نماز در زمان واحد جمع نمی‌شود. این دو، از حیث حکم یکسان نیستند: ترک مأموریه، ضد عام است و اراده فعل مأموریه، عقلاً با اراده ترک آن جمع نمی‌شود؛ اما نسبت ضد خاص، از باب تزامم در مقام قدرت است، نه تناقض در مقام اراده.

آخوند در کفایه از همین تحلیل نتیجه گرفته که بحث ضد را نباید از باب «اجتماع امر و نهی» (که نزاعی ثبوتی درباره تعلّق دو حکم به یک وجود است) دانست، بلکه از باب «تزامم دو ملاک یا دو تکلیف» در مقام قدرت است؛ از این رو در ضد خاص، سخن از تقدیم اهم بر مهم و از «ترتّب» است، نه از بطلان عبادت به سبب نهی. این مبنا، تأثیر مهمی در فروع فقهی تزامم (مانند نماز در وقت ازاله و نجات غریق) دارد.

ثمرات بحث «مقدمه واجب» را در فقه بیان کنید.

سؤال ۳۷

پاسخ

ثمره بحث مقدمه واجب در این است که اگر مقدمه‌ای واقعاً متعلق وجوب غیرى قرار گیرد، ترک آن در فرض فعلیت وجوب ذی‌المقدمه، از جهت مخالفت با وجوب غیرى قابل بحث خواهد بود. از ثمرات مهم، بررسی وجوب تحصیل مقدمات، نسبت مقدمه واجب با مقدمه حرام، و آثار آن در تزامم و اجتماع امر و نهی است. اما برخی مثال‌های رایج نیازمند دقت‌اند: مثلاً «وضو برای نماز» تنها در صورتی مقدمه واجب است که وجوب نماز فعلی باشد و شرایط دیگر نیز وجود داشته باشد. همچنین نمی‌توان گفت هر مقدمه واجب در نذر و یمین خودبه‌خود منشأ رجحان و صحت نذر است؛ صحت نذر تابع تحقق عنوان رجحان یا منفعت عقلایی و سایر شرایط نذر است. بنابراین ثمره بحث را باید در مواردی جست که اختلاف در وجوب غیرى واقعاً اثر فقهی داشته باشد، نه در هر مقدمه‌ای به صورت مطلق.

در مقام فقه، مهم‌ترین ثمرات عبارت‌اند از: نخست، «مسئله بدار» در عبادات موقتّه؛ بدین معنا که آیا می‌توان پیش از دخول وقت، وضو گرفت یا غسل کرد و با آن نماز اول وقت را ادا نمود؟ بنابر وجوب غیرى مقدمه، اتیان وضو پیش از وقت، امتثال وجوب غیرى فعلی نیست (زیرا ذی‌المقدمه هنوز واجب نشده)، ولی از آنجا که وضو خودش عبادت مستحبی نفسی نیز هست، به قصد قربت مطلق انجام می‌شود و صحیح است؛ و این تفصیل، از ثمرات همین بحث در کتاب طهارت است. دوم، در «واجبات مشروط و معلق» (مانند حج) که وجوب تهیّه مقدمات پیش از استطاعت یا پیش از موسم، تنها با تحلیل وجوب مقدمه و قاعده مقدمات موقوفه تصحیح می‌شود.

سوم، در ابواب «نذر و عهد و یمین»، اگر کسی نذر کند مقدمه واجبى را انجام دهد، نذر او منعقد و وفای به آن لازم است؛ زیرا متعلق نذر باید دارای رجحان باشد و مقدمه واجب، راجح است. چهارم، در «تزامم» و «اجتماع»، اگر مقدمه یک واجب با واجب دیگر تزامم

کند، ترجیح با ذی‌المقدمه دارای ملاک اقوی است؛ و این‌ها نشان می‌دهد که بحث وجوب مقدمه، صرف‌نظر از جنبه نظری، در بسیاری از فروع فقه، تعیین‌کننده است.

سؤال ۳۸ مقدمه موصله و غیرموصله چیست و قول صاحب فصول را نقد کنید.

پاسخ

صاحب فصول – شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، مؤلف «الفصول الغرویة فی علم الأصول» و از اصولیان سده سیزدهم قمری؛ وی را نباید با «محقق اصفهانی» معروف به کمپانی (متوفی ۱۳۶۱ق) که او نیز محمدحسین اصفهانی نام دارد خلط کرد – میان «مقدمه موصله» (مقدمه‌ای که فعلاً به ذی‌المقدمه منتهی می‌شود) و «مقدمه غیرموصله» (مقدمه‌ای که انجام می‌شود ولی ذی‌المقدمه بر آن مترتب نمی‌گردد) تفصیل داد و قائل شد فقط مقدمه موصله واجب‌گیری است؛ استدلال ایشان این بود که غرض امر از وجوب مقدمه، تحقق ذی‌المقدمه است، پس آنچه واقعاً «مقدمه» به معنای حقیقی است همان است که به مقصود می‌رسد. آخوند خراسانی و اکثر محققان متأخر این قول را نقد کرده‌اند از چند جهت: نخست آنکه «ایصال» (منتهی‌شدن به ذی‌المقدمه) امری متأخر و بیرون از حیطه اختیار مکلف در لحظه اتیان مقدمه است و قیدکردن متعلق وجوب به آن، محذور «تقدم شیء بر خودش» یا «تعلیق وجوب به معلول آن» را لازم می‌آورد؛ دوم آنکه لازمه این قول، دور است، زیرا وجوب مقدمه متوقف بر ایصال، و ایصال خود متفرع بر مقدمه است. نتیجه مختار: وجوب‌گیری به ذات مقدمه تعلّق می‌گیرد، نه مقید به ایصال، و اگر مکلف مقدمه را آورد ولی ذی‌المقدمه را ترک کرد، باز هم امتثال وجوب‌گیری مقدمه محقق شده، هرچند به غرض اصلی نرسیده است.

برای تکمیل نقد باید افزود که ثمره قول صاحب فصول، تعلیق وجوب مقدمه بر امری است که از قدرت مکلف بیرون است؛ زیرا «وصول» و «ایصال»، نتیجه مقدمه است و پیش از انجام ذی‌المقدمه، احراز آن ممکن نیست. اگر وجوب، مقید به ایصال باشد، در لحظه انجام مقدمه، مکلف نمی‌داند که آیا مشغول امتثال واجب است یا نه و قدرت بر امتثال یقینی نخواهد داشت؛ و اگر هم پس از انجام ذی‌المقدمه معلوم شود که واجب را امتثال کرده، امتثال او بدون قصد امتثال واجب مقید بوده است که در عبادات، محذورآفرین است.

آخوند از این‌رو وجوب‌گیری را بر «ذات مقدمه» (طبیعت مقدمه، خواه موصله خواه غیرموصله) قرار داده و فرموده که اگر مکلف مقدمه را آورد ولی ذی‌المقدمه را ترک کند، وجوب‌گیری مقدمه امتثال شده و عقابی بر ترک آن ندارد؛ هرچند بر ترک ذی‌المقدمه معاقب است. ثمره فقهی این مبنا در صحت وضو کسی که وضو گرفته ولی نمازش به هر جهت فوت شده، آشکار می‌شود: بنابر مختار، وضو او امتثال وجوب‌گیری مقدمه بوده (البته با قصد قربت) و بنابر قول صاحب فصول، چنین نیست.

سؤال ۳۹ آیا مقدمه واجب مشروط، قبل از حصول شرط واجب است؟

پاسخ

به طور کلی، اگر شرطی «شرط وجوب» باشد، پیش از تحقق آن، اصل وجوب ذی‌المقدمه فعلی نشده است؛ مانند استطاعت در وجوب حج. بنابراین از قاعده معمول تبعیت وجوب مقدمه از فعلیت ذی‌المقدمه، وجوب‌گیری مقدمه نیز پیش از حصول شرط نتیجه نمی‌شود. اما این مطلب استثنا و تفصیل دارد: در «مقدمات مفوته» ممکن است با اینکه وجوب ذی‌المقدمه در آینده مشروط است، به جهت اینکه ترک مقدمه پیش از حصول شرط موجب فوت واجب پس از حصول شرط می‌شود، بحث از وجوب تعلّمی یا حکم عقل و نیز تصویر وجوب مقدمی پیش از وقت مطرح گردد. بنابراین نمی‌توان به طور مطلق گفت «مقدمات حج قبل از استطاعت هیچ حکمی ندارند». همچنین باید میان شرط وجوب و شرط واجب تفکیک کرد؛ مقدمه‌ای که شرط وجود و امتثال واجب

فعلی است، در صورت تحقق وجوب ذی‌المقدمه، می‌تواند داخل در بحث وجوب مقدمه قرار گیرد.

در توضیح «مقدماتِ مَفُوتَه» باید گفت: مقصود، مقدماتی است که اگر پیش از حصولِ شرط فراهم نشوند، پس از حصولِ شرط، اتیانِ ذی‌المقدمه ممکن نیست؛ مانند تَهیَّه زَاد و راه برای کسی که در آینده مستطیع خواهد شد یا پیمودنِ مسافتی که تنها پیش از موسمِ حج قابلِ پیمودن است. در این موارد، هرچند وجوبِ مشروط هنوز فعلی نشده، عقل و بنایِ عقلا حکم می‌کند که مکلفِ عاقل، مقدماتی را که فوتِ آن‌ها موجبِ فوتِ واجبِ مشروطِ محتملِ الوجوب است، فراهم کند و این، از بابِ وجوبِ «حفظِ قدرت» و «مقدماتِ مَفُوتَه» است، نه از بابِ وجوبِ غیرِیِ مَقْدَمَه واجبِ مشروط.

به همین دلیل، نمی‌توان حکمِ واحدِ «عدمِ وجوب» را برای همه مقدماتِ واجباتِ مشروط صادر کرد؛ بلکه باید میان مقدماتی که پس از حصولِ شرط قابلِ جبران‌اند (که وجوبِ غیرِی ندارند) و مقدماتی که فوتِشان غیرقابلِ جبران است (که تَهیَّه آن‌ها به ملاکِ دیگری لازم است) تفصیل داد. ثمره این تفصیل در استطاعتِ حج و در مسائلی مانند وجوبِ تعلّم احکامِ پیش از بلوغ یا آمادگیِ پیش از دخولِ وقتِ عبادات نمایان می‌شود.

سؤال ۴۰ مسئله ترتب را توضیح دهید و فایده آن چیست؟

پاسخ

«ترتّب» نظریه‌ای اصولی برای حلّ تراحمِ دو تکلیفِ اهم و مهم است، آنجا که مکلف قادر بر امتثالِ هردو نیست (مانند تراحمِ وجوبِ ازاله نجاست از مسجد با وجوبِ نماز در همان وقت). بر اساسِ ترتّب، امرِ به اهم (ازاله) مطلق باقی می‌ماند، ولی امرِ به مهم (نماز) «مشروط به عصیانِ اهم» تصویر می‌شود؛ یعنی اگر مکلف اهم را ترک کرد (عصیان کرد)، در همان لحظه امرِ به مهم فعلی می‌گردد، بدون آنکه دو امرِ فعلی متضاد در عرضِ هم جمع شده باشند (چون امرِ دوم مشروط و در طولِ عصیانِ اول است، نه هم‌زمان و هم‌رتبه با آن). میرزای شیرازی دوم این نظریه را پایه‌گذاری کرد و محققِ نائینی آن را با تقریرِ دقیق‌تر پیرواند و پذیرفت؛ در برابر، آخوند خراسانی ترتّب را محال دانست، زیرا معتقد بود اشتراطِ امرِ مهم به عصیانِ اهم مستلزمِ اجتماعِ دو اراده متضاد در نفسِ آمر در آن واحد است. فایده عملیِ نظریه ترتّب: تصحیحِ صحّتِ عبادتِ مهم (مانند نماز) در فرضِ تراحم، بدونِ نیاز به قائل‌شدن به بطلانِ آن یا لزومِ قضا، و این ثمره در بسیاری از ابوابِ فقهیِ تراحم (مانند نماز در وقتِ حیضِ نزدیک یا نجاتِ غریق و نماز) کاربرد دارد.

در بیانِ فایده باید سه ثمره را برشمرد: نخست، تصحیحِ عباداتِ واقع در ظرفِ تراحم؛ مانند کسی که هم‌زمان هم باید نجاستِ مسجد را ازاله کند و هم نمازِ واجبِ خود را بخواند و نمی‌تواند هر دو را جمع کند؛ بنابر ترتّب، اگر ازاله را ترک کرد و نماز خواند، نمازش صحیح است، زیرا امرِ به نماز در فرضِ عصیانِ ازاله فعلی بوده است. دوم، حلّ تعارضِ دو تکلیف در مقامِ تراحم بدونِ آنکه یکی از دو دلیل لغو شود؛ چه آنکه هر دو دلیل، محفوظ و هر دو ملاک، موردِ عنایت‌اند. سوم، آنکه در مواردِ تراحمِ اهم و مهم، اگر مکلف به خطا مهم را بر اهم مقدم داشت، بنابر ترتّب، عملش مجزی است؛ ولی بنابر قول به عدم ترتّب، چنین عملی با اشکال مواجه می‌شود.

در برابر، آخوند با سه مقدمه، ترتّب را محال دانسته است: وجوبِ مهم مشروط به عصیانِ اهم است و عصیان، به معنای ترکِ واجب است؛ لازمه این شرط آن است که تا وقتی مکلف اهم را ترک نکرده، امرِ به مهم نباشد و پس از ترک، فعلی شود که این مستلزمِ تعلّقِ اراده مولا به دو ضدّ (فعل و ترک) در آن واحد است. پاسخِ نائینی آن است که اراده مشروط، در طولِ اراده دیگر است و اجتماعِ دو اراده در «مرتبّه» نیست تا محال باشد؛ بلکه پس از عصیان، اراده دوم به فعلیت می‌رسد و در آن واحد، دو اراده فعلی طولی نداریم. ثمره نهایی، همان صحّتِ عبادتِ در ظرفِ عصیانِ اهم است که مشهور متأخران آن را پذیرفته‌اند.

پاسخ

«ضدّ عام» یک فعل، همان نقیض آن (یعنی ترک آن فعل) است؛ مانند ترک نماز که ضدّ عام نماز است. «ضدّ خاص» فعل وجودی دیگری است که با انجام مأموریه قابل جمع نیست؛ مانند اشتغال به کار روزمره که ضدّ خاص نماز است (چون هردو در یک زمان قابل جمع نیستند، هرچند دو نقیض هم به معنای منطقی نیستند). مسئله اصولی معروف این است: آیا امر به یک شیء (مانند امر به ازاله)، عقلاً یا شرعاً مقتضی نهی از اضداد آن (خواه عام خواه خاص) هست یا نه؟ مشهور محققان متأخر (آخوند و پیروانش) قائلند: امر به شیء، نه مقتضی نهی شرعی مستقل از ضدّ عام است و نه از ضدّ خاص؛ آنچه هست صرفاً یک «لزوم عقلی ترک ضد» برای تمکّن از امتثال مأموریه است، نه نهی شرعی مولوی. در برابر، برخی قدما (و شیخ انصاری در برخی تقریرات) قائل به اقتضای نهی شرعی از ضدّ خاص بودند، که ثمره‌اش در بحث «اجتماع امر و نهی» و «اقتضای فساد در عبادات مزاحم» (مانند نماز در مکان غصبی) ظاهر می‌شود؛ زیرا اگر نهی شرعی از ضدّ ثابت باشد، عبادت مزاحم به سبب تعلّق نهی، فاسد خواهد بود.

برای تکمیل باید گفت که در «ضدّ عام» هیچ فقیهی قائل به نهی شرعی مستقل نیست؛ زیرا لازمه آن، اجتماع امر و نهی در یک متعلّق (با دو لحاظ) و یا محذور تکلیف به ترک واجب در حال وجوب فعل است. آنچه در ضدّ عام هست، تنها میغوضیّت عقلی ترک در برابر امر است که از آن به «مقدّمه ترک» یا «لزوم عقلی ترک ضدّ» تعبیر می‌شود. اما در «ضدّ خاص»، محلّ نزاع است: شیخ انصاری و برخی قدما به اقتضای نهی شرعی از ضدّ خاص قائل‌اند و آخوند و مشهور متأخران، منکر آن‌اند.

ثمره این نزاع در فروع مزاحم ظاهر است: اگر کسی در حالی که ازاله نجاست از مسجد بر او واجب فوری است، نماز واجب را آغاز کند، بنابر قول مشهور، نماز او صحیح است و تنها ترک ازاله معصیت به شمار می‌آید؛ اما بنابر قول به اقتضا، فعلی ضدّ (نماز) در ظرف ترک واجب اهم، مصداق منهی عنه خواهد بود و چون نهی در عبادات موجب فساد است، نمازش باطل می‌شود. مشهور فقها قول اول را پذیرفته‌اند و به همین جهت، فتوای معروف آن است که نماز در وقت ازاله واجب، صحیح و سپس باید ازاله صورت گیرد؛ و این خود، تأییدی بر تحلیل تزامنی مسئله به جای تحلیل تضادی است.

پاسخ

در اینکه وجوب مقدّمه (وجوب غیری) از چه سنخی است، دو دیدگاه عمده مطرح است. دیدگاه مشهور متأخرین اصولی (آخوند و اکثر محققان پس از او) این است که وجوب مقدّمه، وجوبی «شرعی تبعی و غیری» است که از راه «قاعده ملازمه عقلیه» کشف می‌شود: عقل حکم می‌کند هرکجا شارع چیزی را واجب نفسی قرار داد، لابد به وجوب مقدّماتش نیز راضی است (چون وجوب ذی‌المقدّمه بدون اراده مقدّماتش لغو است)، و از این ملازمه عقلیه، وجوب شرعی غیری برای مقدّمه کشف می‌شود؛ این وجوب، مستقل و نفسی نیست بلکه تابع و درطول وجوب ذی‌المقدّمه است. دیدگاه دوم (که برخی محققان از جمله صاحب کفایه در بخشی از کلامشان به آن میل کرده‌اند) این است که آنچه واقعاً موجود است صرفاً «حکم عقل به لزوم اتیان مقدّمه» است، بدون آنکه شارع جعل مستقلی برای مقدّمه داشته باشد؛ یعنی وجوب مقدّمه، ارشادی عقلی است نه مولوی شرعی. ثمره این نزاع در «استحقاق ثواب و عقاب مستقل بر ترک مقدّمه» ظاهر می‌شود: بنابر مشهور، چون وجوب آن غیری و تبعی است، ترک مقدّمه به تنهایی (در فرض اتیان ذی‌المقدّمه از راه دیگر) عقاب مستقل ندارد؛ این بحث با مسئله «اجتماع امر و نهی» و «ترتّب» نیز پیوند نزدیک دارد.

برای روشن شدن ثمره، به دو مبنای یادشده بازگردیم: بنابر دیدگاه مشهور (وجوب شرعی غیری)، ترک عمدی مقدّمه در ظرف فعلیّت وجوب ذی‌المقدّمه، علاوه بر تفویّت واجب، با یک نهی غیری نیز مخالفت شده است؛ هرچند عقاب مستقلی بر آن بار نیست، زیرا

عقاب، همواره بر ترک واجب نفسی (ذی‌المقدمه) مترتب است. بنابر دیدگاه دوم (حکم عقلی ارشادی)، وجوب مقدمه، واقعیتش همان لزوم عقلی اتیان است و شارع جعل مستقلى ندارد؛ در نتیجه، ترک مقدمه تنها از جهت تفویت ذی‌المقدمه مؤاخذه دارد. این دو مبنا در برخی فروع با هم فرق می‌کنند: در «مسئله بدار» (وضو پیش از وقت نماز)، بنابر دیدگاه مشهور که وجوب غیری را تنها پس از فعلیت وجوب ذی‌المقدمه می‌داند، وضو قبل از وقت، امتثال وجوب غیری نیست و نیازمند قصد استحباب نفسی است؛ و بنابر دیدگاه دوم نیز همین تفصیل جاری است. همچنین در «اجزاء» و در بحث «ترتّب»، اینکه ترک مقدمه در ظرف عصیان ذی‌المقدمه چگونه لحاظ شود، تابع همین دو مبناست.

مقدمه وجود و مقدمه وجوب چه فرقی دارند؟

سؤال ۴۳

پاسخ

«مقدمه وجود» آن قیدی است که تحقق خارجی خود واجب (ذی‌المقدمه) بر آن متوقف است؛ مانند وضو که بدون آن، نماز صحیح در خارج محقق نمی‌شود. «مقدمه وجوب» آن قیدی است که خود تکلیف و اشتغال ذمه مکلف به واجب، بر تحقق آن متوقف است؛ مانند استطاعت که تا حاصل نشود، اصلاً وجوب حج فعلی نمی‌گردد. تفاوت کلیدی در جایگاه منطقی این دو است: مقدمه وجوب، «شرط تحقق خود حکم» است (پیش از آنکه اصلاً وجوبی باشد)، در حالی که مقدمه وجود، «شرط امتثال حکم موجود» است. اثر اصولی این تفکیک این است: تنها مقدمه وجود است که مشمول بحث «وجوب مقدمه واجب» می‌شود و وجوب غیری پیدا می‌کند، زیرا پس از فعلیت یافتن تکلیف، عقل به لزوم تحصیل مقدمات تحقق آن حکم می‌کند؛ اما مقدمه وجوب، پیش از فعلیت حکم واقع شده و اساساً موضوعی برای «وجوب مقدمه» نیست — نمی‌توان گفت تحصیل استطاعت بر مکلف واجب است، زیرا هنوز اصل وجوب حج، معلّق و غیرفعلی است؛ لذا تحصیل مقدمه وجوب، جز در موارد استثنایی (مانند ادله خاص وجوب تحصیل زکات‌دهی) بر مکلف لازم نیست.

برای تمثیل روشن‌تر: «دخول وقت» برای نماز و «استطاعت» برای حج، شرط وجوب‌اند و تا حاصل نشوند، تکلیفی متوجّه نیست؛ اما «وضو» و «ستر» و «استقبال» برای نماز، شرط وجود و صحت‌اند و پس از فعلیت وجوب (دخول وقت) تحصیل آن‌ها لازم است. از همین‌رو اگر کسی پیش از دخول وقت وضو بگیرد، این وضو برای نماز آینده، مقدمه وجودی واجب غیرفعلی است و وجوب غیری بر آن بار نیست؛ ولی اگر پس از دخول وقت وضو بگیرد، وضو او مصداق مقدمه وجود واجب فعلی است و بنابر قاعده ملازمه، وجوب غیری دارد.

نکته دیگر آنکه در بحث وجوب مقدمه، تنها مقدمه «وجود» محلّ نزاع است و مقدمه «وجوب»، خارج از محلّ نزاع؛ و همین نکته، پاسخ بسیاری از اشکالات فقهی است که گاه مقدمه وجوب را با مقدمه وجود خلط می‌کنند. برای نمونه، اگر کسی بپرسد آیا تحصیل استطاعت (مقدمه وجوب حج) واجب است یا نه، پاسخ آن است که نه؛ ولی اگر استطاعت حاصل شد و موسم نزدیک شد، تهیّه زاد و راحله (مقدمه وجود حج) بنابر قاعده وجوب مقدمه لازم می‌گردد.

واجب موسّع و مضیق چه اثری در امتثال دارند؟

سؤال ۴۴

پاسخ

«واجب موسّع» واجبی است که شارع برای آن، زمانی گسترده‌تر از مقدار لازم برای انجام فعل قرار داده است؛ مانند نماز ظهر که وقتش از زوال خورشید تا اندکی پیش از غروب امتداد دارد، درحالی که خود نماز در چند دقیقه قابل اتیان است. «واجب مضیق» واجبی است که وقتش دقیقاً به اندازه زمان لازم برای انجام عمل است و هیچ فراخی ندارد؛ مانند روزه یک روز معین از ماه رمضان که باید از طلوع فجر تا غروب، بی‌کم‌وکاست، رعایت شود. در باب ماهیت وجوب در واجب موسّع، دیدگاه مشهور اصولی این است که

و جوب از همان اول وقت، «فعلی و مطلق» است، نه معلّق یا تدریجی؛ صرفاً به مکلف اختیار داده شده که در هر جزئی از اجزای وقت (با شرط داشتن عزم بر اتیان تا پایان وقت) امتثال کند، و تأخیر عمدی تا اواخر وقت، عصیان نیست مادامی که در داخل وقت انجام گیرد. ثمره این بحث در چند جا ظاهر می‌شود: در جواز نیت «قصد ورود در واجب اختیاری موسّع» بدون گناه در فاصله تأخیر، در حکم فوت واجب هنگام مرگ در اثنای وقت موسّع (که برخی قائل به وجوب وصیت یا استیجار شده‌اند)، و در تمایز گناه «تفویت واجب مضیق» که فوری‌تر و شدیدتر از تأخیر صرف در واجب موسّع است.

در مقام تطبیق فقهی، ثمره اصلی در دو موضع ظاهر می‌شود: یکی در «قضا»ی واجب موسّع که در تمام وقت اتیان نشده؛ مشهور آن است که قضا، به امر جدید ثابت می‌شود و وجوب آن، نفسی استقلالی است نه ادامه همان وجوب فوت‌شده؛ و دیگر در «نیت» که در واجب موسّع، مکلف می‌تواند در هر جزء از وقت با نیت ادا، واجب را امتثال کند و لازم نیست نیت او مقید به اول وقت باشد. همچنین باید دانست که برخی از فقها در واجب موسّع، عصیان را به «ترک در تمام وقت» منحصر دانسته‌اند؛ بنابراین اگر مکلف در اثنای وقت از دنیا برود یا معذور شود، عصیان استقبالی محقق نشده و مؤاخذه‌ای بر او نیست، مگر آنکه تقصیر در تأخیر کرده باشد. و اما در واجب مضیق، هر آن وقت، ظرف تکلیف فعلی است و ترک عمدی در هر جزء، عصیان و استحقاق قضاست. این نکته‌ها در ابوابی مانند نماز قضا، روزه ماه رمضان و نذر وقت‌دار، تعیین‌کننده است.

سؤال ۴۵ تعبّدی و توصلی را چگونه تشخیص می‌دهیم؟

پاسخ

«واجب تعبّدی» واجبی است که صحتش متوقّف بر «قصد قربت» (انجام دادن به قصد تقرب به خدا) است، مانند نماز و روزه؛ «واجب توصلی» واجبی است که غرض شارع با صرف تحقق فعل در خارج حاصل می‌شود، بی‌آنکه نیازی به قصد قربت باشد، مانند ردّ سلام یا پرداخت دین. برای تشخیص این دو در جایی که دلیل خاصی بر تعبّدی یا توصلی بودن نباشد، اصولیان یک «اصل اولی» طراحی کرده‌اند: اصل، توصلی بودن واجب است؛ زیرا قصد قربت، قیدی زائد بر اصل متعلّق تکلیف است و اطلاق دلیل امر (که فقط ناظر به ذات فعل است) نمی‌تواند این قید را اثبات کند، و در فرض شک، پس از فحص، مقتضای اطلاق دلیل و اصول لفظیه و نیز «برائت عقلی و شرعی» عدم اعتبار این قید زائد است؛ توضیح آنکه «قصد قربت» در تحلیل نهایی به قصد امتثال امر بازمی‌گردد و اخذ چنین قیدی در متعلّق همان امر، استحاله معروف «اخذ قصد امتثال در متعلّق امر» را به دنبال دارد؛ از همین رو تعبّدیت را نمی‌توان از خود دلیل لفظی صرف اثبات کرد. پس تنها با دلیل خاصّ منفصل (مانند اجماع یا نصّ) یا با معهودیت عبادی بودن عمل نزد متشرّعه و سیره (مانند نماز و روزه)، حکم به تعبّدی بودن می‌شود. ثمره عملی روشن است: در واجب توصلی، انجام فعل بدون نیت نیز مُسقط تکلیف و صحیح است؛ در تعبّدی، بدون قصد قربت، عمل باطل و ذمه هنوز مشغول است.

در مقام تطبیق فقهی می‌توان به نمونه‌های مشهور اشاره کرد: نماز، روزه، طواف، اعتکاف و وضو و غسل، از عبادات‌اند و قصد قربت در آن‌ها شرط است؛ اما تطهیر مسجد، دفن میت، ردّ امانت و ادای دین، توصلی‌اند و با هر داعی صحیح‌اند. موارد آمیخته نیز هست: «زکات» گرچه متعلّق آن مال است، در شرع عبادت شمرده شده و قصد قربت در آن معتبر است؛ و «خمس» و «کفّارات مالی» تابع ادله‌اند؛ پس ضابطه کلی، مراجعه به «معهودیت عبادت» نزد متشرّعه و ادله خاص است.

و اما اگر دلیلی بر تعبّدیت یافت نشد و عمل از قبیل امور عقلایی بود (مانند نگهداری مال یتیم یا اصلاح بین مردم)، اصل توصلی بودن جاری است. در موارد شک نیز بنابر قاعده، برائت از اعتبار قصد قربت جاری می‌شود، ولی فقیه متدین در مقام عمل، چه در توصلی و چه در تعبّدی، قصد قربت را رها نمی‌کند تا هم به احتیاط عمل کرده باشد و هم ثواب عمل را دریابد.

پاسخ

این عنوان همان مسئله معروف «وجوب مقدمه واجب» است؛ یعنی آیا امر به یک ذی‌المقدمه (مانند امر به حج)، عقلاً مستلزم وجوب مقدمات آن (مانند سفر و تهیه زادوراحله) هست یا نه؟ مشهور محققان متأخر پاسخ مثبت داده‌اند: از راه «قاعده ملازمه عقلیه»، عقل حکم می‌کند هرکجا مولا چیزی را جدّاً اراده کرده و آن را واجب نفسی قرار داده، اراده‌اش به مقدمات آن نیز تعلّق می‌گیرد؛ زیرا اراده کردن ذی‌المقدمه بدون اراده مقدمه آن، از نظر عقلاً لغو و غیرمعقول است. بر این اساس، وجوب مقدمه، «غیری» (چون خودش مطلوب بالذات نیست، بلکه مقدمه رسیدن به مطلوب است) و «تبعی» (چون در طول وجوب ذی‌المقدمه و تابع آن در فعلیت و اطلاق است) دانسته می‌شود، نه وجوبی نفسی مستقل؛ لذا فاقد ثواب مستقل در ترک یا فعل است و صرفاً وسیله رسیدن به ثواب اصلی به‌شمار می‌رود. برخی از اصولیان (مانند صاحب فصول در پاره‌ای عبارات) در اصل این ملازمه یا در برخی از فروع آن مناقشه کرده‌اند و آن را صرف حکم عقلی ارشادی می‌دانند بدون آنکه شارع جعل مستقلی داشته باشد. ثمره این نزاع در استحقاق عقاب بر ترک صرف مقدمه، و در ارتباط آن با مباحث «اجتماع امر و نهی» و «ترتّب» ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که این مسئله در کلمات قدما با عنوان «الأمر بالأمر» معنای دیگری نیز داشته است: گاه مقصود، امر شارع به پیامبر یا امام برای ابلاغ حکمی است (مانند «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ...» یا «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ»). در این‌گونه موارد، متعلّق امر اول، خود «ابلاغ» است و امر دوم (نماز کودکان) جعل مستقلی است که گاه به سبب همان امر اول و گاه به امر جداگانه محقق می‌شود؛ از این‌رو نمی‌توان از امر به ابلاغ، وجوب متعلّق ابلاغ را به‌طور مطلق نتیجه گرفت.

و اما اگر مراد از «امر به امر»، امر شارع به فعلی مکلف باشد (مانند «صلّوا» که مکلف را به نماز می‌خواند)، بحث به مسئله وجوب مقدمه بازمی‌گردد که گذشت. ثمره عملی در فقه حکومتی و در بحث «اوامر ولایی» ظاهر است: امر حاکم به انجام مقدمات یک واجب کفایی یا به اقامه حدود، اگر از سنخ اوامر ارشادی باشد، تارکش تنها با حکم تکلیفی دیگر مؤاخذه می‌شود و اگر مولوی باشد، مخالفت با آن نیز معصیت مستقل خواهد بود.

پاسخ

بنابر پذیرش قاعده «ملازمه عقلیه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه»، این ملازمه اختصاصی به باب وجوب ندارد، بلکه در سایر مراتب حکم (استحباب) نیز جاری می‌شود؛ چراکه ملاک ملازمه (لزوم اراده مقدمه در پی اراده ذی‌المقدمه، برای پرهیز از لغویت اراده) در استحباب نیز برقرار است. بر این پایه، اگر عملی مستحب باشد، مقدمات آن نیز «مستحب غیری» خواهند بود؛ برای نمونه، چون زیارت اماکن متبرکه مستحب است، طیّ مسیر آن نیز استحباب غیری پیدا می‌کند. البته باید میان استحباب نفسی (اگر خود مقدمه فی‌نفسه نیز مستحب مستقل باشد، مانند وضوی مستحبی) و استحباب غیری صرف تفکیک کرد. برخی اصولیان در جریان ملازمه در باب مستحبات با همان استدلال واجبات مناقشه کرده و آن را ضعیف‌تر دانسته‌اند، چون در مستحبات، شدت اراده مولا به‌گونه‌ای نیست که لزوماً به تمام مقدمات سرایت کند. ثمره عملی این بحث در دریافت ثواب اعمال مقدماتی افعال مستحب (مانند آماده‌سازی محل برای عملی مستحب) ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که ملازمه عقلیه در مستحبات، گرچه اصلش پذیرفته شده، اما مرتبه آن ضعیف‌تر از واجبات است؛ زیرا در استحباب، اراده مولا به حدّ وجوب نمی‌رسد و احتمال آن می‌رود که مولا مقدمات را به همان رتبه نخواهد. از این‌رو بسیاری از محققان، استحباب غیری مقدمات مستحبات را تنها در جایی می‌پذیرند که خود مقدمه نیز دارای رجحان نفسی یا ملازمه عقلایی روشن باشد؛ مانند رفتن به مسجد برای نماز جماعت که هم مقدمه مستحب است و هم خودش نزد شرع راجح است.

ثمره عملی در ابواب «نذر» و «یمین» ظاهر می‌شود: نذر انجام مقدمه یک مستحب (مانند نذر خریدن قرآن یا رفتن به زیارت برای رسیدن به ثواب) منعقد می‌شود، زیرا متعلق نذر باید راجح باشد و مقدمه مستحب، راجح است؛ اما نذر مقدمه‌ای که هیچ رجحانی ندارد (مانند نذر کاری مباح صرف که مقدمه مستحبی هم نیست) در انعقادش اشکال است. همچنین اگر کسی مقدمه مستحبی را به قصد رسیدن به آن مستحب انجام دهد، مشمول ثواب مقدمات می‌شود، گرچه ثواب او در حد ثواب خود مستحب نیست.

سؤال ۴۸ واجب تخییری و تعینی را با مثال توضیح دهید.

پاسخ

«واجب تعینی» واجبی است که شارع به طور مشخص و منحصر، یک فرد معین را متعلق تکلیف قرار داده و بدلی برای آن نپذیرفته است؛ مانند نماز صبح که فقط با همان کیفیت معین ادا می‌شود. «واجب تخییری» واجبی است که شارع، امثال آن را میان چند فرد متعدد (که هرکدام به تنهایی می‌تواند مصداق امثال باشد) قرار داده و انجام هرکدام، ذمه مکلف را بری می‌کند؛ نمونه روشن فقهی آن، کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است که مکلف میان سه چیز مخیر است: آزادکردن یک بنده، یا دو ماه روزه پیاپی، یا اطعام شصت مسکین. در تحلیل حقیقت واجب تخییری، دو دیدگاه اصولی مطرح است: برخی متعلق وجوب را «جامع انتزاعی» میان افراد می‌دانند (یعنی در واقع یک امر واحد به عنوانی کلی که بر هر سه فرد صادق است تعلق گرفته)، و برخی دیگر قائل به «تعدد وجوبات مشروط به ترک سایر اطراف» هستند. ثمره عملی روشن است: با اتیان هریک از افراد تخییری، امثال کامل و تکلیف ساقط می‌شود، و مکلف الزامی به انتخاب فرد خاص ندارد.

در تحلیل دقیق ماهیت واجب تخییری دو نظریه مشهور است: نظریه نخست (که مرحوم آخوند و بسیاری از متأخران برگزیده‌اند) آن است که متعلق وجوب، «جامع» میان اطراف (مانند عنوان «احد الخصال») است و مکلف با اتیان هر فرد، همان جامع را امثال می‌کند؛ نظریه دوم (که به برخی متقدمان نسبت داده شده) آن است که وجوب، به تک تک افراد با وصف «علی البدل» تعلق می‌گیرد. ثمره این دو نظریه در صورت «تعدد برخی از اطراف» ظاهر می‌شود: بنابر نظریه جامع، با تعدد یک فرد، جامع همچنان بر فرد دیگر صادق است و تکلیف ساقط نمی‌شود؛ و بنابر نظریه تعدد، بحث از سقوط تکلیف متعلق به فرد متعدد پیش می‌آید که محل گفت‌وگوست.

در فقه، ثمره در مواردی مانند کفاره روزه ظاهر می‌شود که اگر مکلف از یک خصلت (مثلاً اطعام) عاجز باشد، به خصلت دیگر (دو ماه روزه) منتقل می‌شود و اگر از همه عاجز بود، تخییر ساقط و تکلیف به مقدار امکان منحصر می‌گردد. همچنین در «نذر یکی از اطراف تخییری» یا در «شک در تعیین فرد واجب» پس از تعدد، همین مبانی تعیین‌کننده است.

سؤال ۴۹ آیا امر بعد از حظر دلالت بر وجوب دارد؟

پاسخ

«امر بعد از حظر» یعنی جایی که پیش از آن، از فعلی نهی شده بوده و سپس امر به همان فعل صادر می‌شود؛ نمونه قرآنی معروف آیه «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» است که پس از نهی از صید در حال احرام، امر به صید پس از حلال‌شدن آمده است. در دلالت چنین امری بر وجوب یا اباحه، اقوالی است:

۱) قول مشهور: امر بعد از حظر ظهور در «اباحه» و صرف «رفع حظر سابق» دارد، نه وجوب تازه؛ زیرا غرض از آن، برداشتن منع سابق و بازگشت به حکم اولی اباحه است، مگر قرینه دیگری بر وجوب در کار باشد.

۲) قول آخوند خراسانی در کفایه: صیغه امر هرچند فی‌نفسه ظهور در وجوب دارد، در سیاق «بعد از حظر» این ظهور ساقط

می‌شود و دلیلی بر تعیینِ اباحه یا استحباب یا وجوب در کار نیست؛ از این رو چنین امری «مجمل» است و مدلولش باید با قرائن خارجی معین شود.

۳ برخی (مانند مرحوم مظفر) مفادِ چنین امری را «ترخیص» و رفعِ منع دانسته‌اند، لیکن اثباتِ خصوصِ اباحه یا وجوب را نیازمندِ قرینه می‌دانند. نتیجه و قاعدهٔ کلی: نمی‌توان برای همهٔ اوامرِ پس از حظر یک حکمِ واحد داد؛ باید قرائنِ خاصّ هر مورد (سیاق، دلیل متّصل و منفصل، مناسبتِ حکم و موضوع) ملاحظه شود و ثمرهٔ بحث در تعیینِ حکمِ اوامری که در آیات و روایات پس از نواهی وارد شده‌اند (مانندِ اوامرِ پس از احرام یا پس از حیض) ظاهر می‌شود.

در تطبیق باید گفت که در فقه، مصادیقِ «امر بعد از حظر» کم نیست: امر به صید پس از احرام، امر به انتشار در زمین پس از نمازِ جمعه («فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا») که پس از نهی از بیع هنگامِ ندای جمعه آمده، و اوامری که پس از رفعِ منعِ حیض و نفاس صادر شده‌اند. در همهٔ این موارد، فقیه نمی‌تواند صرفِ وجودِ صیغهٔ امر را دلیلِ وجوب بگیرد؛ بلکه باید ببیند که آیا غرض از امر، صرفِ رفعِ حظر سابق است (که نتیجه، اباحه یا رجوع به حکمِ اولی است) یا غرضِ مستقلّ دیگری در کار است.

نکتهٔ مهم در مبنایِ کفایه آن است که صیغهٔ امر بعد از حظر، نه بر وجوب و نه بر اباحه دلالت تام ندارد و کلام در دلالتِ «مجمل» می‌شود؛ اما این اجمال با ملاحظهٔ قرائنِ حالیه و مقالیه (سیاق، تعلیل، مناسبتِ حکم و موضوع و سیرهٔ متشرعه) برطرف می‌گردد. مرحوم مظفر نیز مفادِ چنین امری را «ترخیص» دانسته که لازمهٔ آن، اباحه است مگر قرینه‌ای بر خلاف؛ و مشهورِ فقها در مثالِ صید، همین اباحه را برگزیده‌اند. در نتیجه، قاعدهٔ عملی این است: امرِ بعد از حظر را تا احرازِ قرینهٔ بر وجوب، بر اباحه یا رجوع به اصلِ اولی حمل کن.

سؤال ۵۰ آیا امر به چیزی که امتثال آن متوقف بر ترک فعل دیگری است، به ترک آن فعل نیز تعلق می‌گیرد؟

پاسخ

در این مسئله باید میان «مقدمه بودن ترک» و «ضد بودن فعل» تفکیک کرد. اگر تحققِ مأموریه عرفاً متوقف بر ترک فعل دیگری باشد، ممکن است ترک آن فعل مقدمه وجودی یا شرط تحققِ مأموریه محسوب شود؛ اما از این امر نباید فوراً نتیجه گرفت که شارع یک وجوب مستقل شرعی برای هر ترک جعل کرده است. در بحث ضد، محل نزاع این است که آیا از امر به شیء، نهی از ضد لازم می‌آید یا خیر. بنابر قول مشهور در تقریر ملازمه، امر به شیء دست‌کم مستلزم لزوم عقلی فراهم کردن شرایط امتثال است، ولی «حرمت شرعی ضد» نتیجه‌ای مستقل و بی‌نیاز از تحلیل دقیق نیست. بنابراین میان وجوب مقدمه، حرمت ضد و ترتب نباید خلط کرد. ثمره فقهی بحث در مواردی ظاهر می‌شود که انجام فعل دوم موجب ترک واجب اول می‌شود و می‌خواهیم صحت یا بطلان فعل دوم را ارزیابی کنیم.

برای تحلیل باید مسئله را در سه محور دید: محورِ نخست آنکه خودِ «ترک»، امری عدمی است و عدم، نمی‌تواند مقدمهٔ وجودی چیزی باشد؛ مگر آنکه به یک فعلِ وجودی برگردد، مانند «امساک» در روزه که هرچند به ترکِ مفطرات تعبیر می‌شود، در واقع فعلِ وجودی (کف نفس) است. پس اگر مأموریه‌ای تنها با ترک فعلِ دیگر محقق می‌شود (مانندِ روزه که با ترکِ اکل و شرب محقق می‌گردد)، آن ترک به معنایِ امساک، مقدمهٔ وجودی واجب است و بنابر قاعدهٔ ملازمه، وجوبِ غیری دارد.

محورِ دوم آنکه در مواردی که ترکِ فعل، «شرطِ صحت» است (مانندِ ترکِ کلامِ آدمی در نماز)، آن نیز از مقدماتِ صحت به شمار می‌رود و داخل در بحثِ وجوبِ مقدمه است. محورِ سوم آنکه اگر ترک، صرفاً «ضدّ عام» باشد (ترکِ مأموریه) و یا ضدّ خاص (فعلِ مزاحم)، بحث از بابِ «امر به شیء و نهی از ضد» است که گذشت؛ و حاصل آنکه نهی شرعی مستقل از ترک یا ضدّ ثابت نیست و تنها لزومِ عقلی ترکِ ضدّ برای امتثال هست. ثمرهٔ این تفکیک آن است که در شک، اصلِ عدمِ وجوبِ مستقلِ ترک است و فقیه نباید از «توقّف امتثال بر ترک» وجوبِ شرعی جداگانه‌ای نتیجه بگیرد.

پاسخ

واجب معلّق اصطلاحی است که در برابر برخی تقریرهای واجب مشروط مطرح شده است. در واجب معلّق، اصل وجوب فعلی است، ولی زمان انجام یا امتثال واجب در آینده قرار گرفته است؛ بنابراین ممکن است وجوب اکنون ثابت باشد، در حالی که زمان واجب هنوز فرا نرسیده است. در واجب مشروط، اصل فعلیت وجوب به تحقق شرط وابسته است؛ پس پیش از تحقق شرط، وجوب به معنای دقیق فعلی نیست. این تفکیک در بحث مقدمه واجب اهمیت دارد؛ زیرا اگر وجوب فعلی باشد، ممکن است مقدمه‌ای که تحصیل آن پیش از زمان عمل لازم است، در قلمرو بحث وجوب مقدمه قرار گیرد. اختلاف اصولیان در تحلیل این مسئله به مبنای آنان درباره حقیقت شرط، زمان وجوب و زمان واجب بازمی‌گردد. بنابراین «تأخر زمان امتثال» را نباید با «تأخر اصل وجوب» یکی دانست.

برای توضیح با مثال: واجب مشروط مانند «إِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ» است که وجوب اکرام، معلّق بر مجیء است و پیش از آن، تکلیفی نیست؛ اما واجب معلّق مانند آن است که مولا از هم‌اکنون بگوید: «فردا نمازِ ظهَر را بخوان»؛ در این صورت، وجوب فعلی است، ولی زمان واجب (امتثال) فرداست. آخوند و مشهور متأخران، تعلیق وجوب بر زمان آینده را ممکن و واقع دانسته‌اند و برای آن به وجوب حج پس از استطاعت (که زمان عمل، موسم است) و وجوب روزه ماهِ رمضان (که وجوب با دخول ماه فعلی است) مثال زده‌اند.

ثمره اصلی در بحث مقدمه است: در واجب معلّق، چون وجوب فعلی است، تهیّه مقدمات پیش از زمان عمل (مانند سفر پیش از موسم حج یا وضو پیش از وقت برای نماز اول وقت) می‌تواند مصداق وجوبِ غیری باشد؛ ولی در واجب مشروط، تا حصول شرط، وجوبی نیست و مقدمات نیز وجوبِ غیری نمی‌یابند، مگر از باب مقدماتِ موقّته. از این‌رو تفکیکِ دقیقِ این دو اصطلاح، بسیاری از نزاع‌های فقهی در باب مقدماتِ عبادتِ موقّته را حل می‌کند.

آیا وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه‌ای است که تنها با قصد وصول به واجب انجام می‌شود؟

پاسخ

این مسئله به بحث «مقدمه موصله» نزدیک است، ولی سؤال دقیق‌تر در این است که آیا قید وصول به واجب در خود عنوان مقدمه دخالت دارد یا نه. اگر ملاک وجوب مقدمه صرف توقف وجودی باشد، مقدمه اعم از موصله و غیرموصله در قلمرو بحث قرار می‌گیرد؛ اما اگر ملاک، توقف مؤثر در تحقق واجب و وصول بالفعل باشد، ممکن است مقدمه غیرموصله از وجوب خارج شود. اشکال اصلی این است که نتیجه واقعی عمل را نمی‌توان همیشه هنگام انجام مقدمه احراز کرد و اگر وجوب را به قصد وصول گره بزنیم، رابطه وجوب و امتثال پیچیده می‌شود. بنابراین اختلاف صاحب فصول و دیگر اصولیان درباره موصله در حقیقت به تحلیل دقیق ملاک وجوب مقدمه و نسبت آن با ذی‌المقدمه بازمی‌گردد.

در جمع‌بندی باید گفت که قید «وصول» اگرچه در غرض مولا از وجوب مقدمه دخیل است، در «متعلّق وجوب» دخالت ندارد؛ زیرا اخذ وصول در متعلّق، مستلزم محذور دور (توقّف وجوب بر ایصال و توقّف ایصال بر فعل) و خروج اختیار از حیطة مکلف است. از این‌رو مبنای مختار (کفایه و مشهور) آن است که وجوبِ غیری به ذاتِ طبیعتِ مقدمه تعلّق می‌گیرد، خواه در خارج به ذی‌المقدمه برسد خواه نه؛ و قصد وصول، نه در سقوط امرِ غیری معتبر است و نه در صحّت عبادتِ مقدمه.

اما اگر کسی مبنای «موصله» را بپذیرد، نتیجه آن می‌شود که در لحظه انجام مقدمه، احراز اینکه واجب امتثال می‌شود یا نه، ممکن نیست و عبادتی که به قصد امتثال وجوب مشکوک انجام می‌گیرد، با اشکال مواجه می‌گردد؛ از این‌رو ثمره عملی این است که در

وضو و غسل و مانند آن، مکلف می‌تواند به قصدِ مطلقِ قربت یا قصدِ استحبابِ نفسی اقدام کند و صحّتِ عملِ او بر مبنایِ مشهور محفوظ است. و همین نکته، نشان می‌دهد که چرا فقها در مقدماتِ عبادات، فتوا را بر مبنایِ عدمِ اشتراطِ ایصال استوار کرده‌اند.

نواهی (مباحث نهی)

ماده و صیغه نهی، اقتضای فساد، و اجتماع امر و نهی

معنای «نهی» چیست؟ و صیغه آن بر چه چیزی دلالت دارد؟

سؤال ۵۳

پاسخ

«نهی» در لغت به معنای «طلب ترک» است و در اصطلاح، طلب ترک فعل از موضع استعلاء است، مانند «لا تَفْعَل» و «اجْتَنِب». چنانکه در امر، «طلب فعل» با استعلاء، معنای امر بود، در نهی نیز «طلب ترک» با استعلاء، معنای نهی است. صیغه نهی (لا تفعل) ظهور در «حرمت» دارد؛ یعنی دلالت بر طلب لزومی ترک می‌کند، همان‌گونه که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. بحث مشهور در باب نهی آن است که آیا نهی، مانند امر، اقتضای «مژه و تکرار» دارد یا نه؟ قول صحیح آن است که نهی دلالت بر «انزجار و ترک طبیعت» می‌کند و با ترک یک‌بار، امتثال حاصل می‌شود؛ اما از آن جهت که ترک، به معنای عدم وجود در تمام ازمه است، مکلف باید در تمام وقت، فعل را ترک کند تا عصیان نکند. لذا در نهی، مسئله «دوام ترک» مطرح است نه «تکرار»، و تفاوت با امر در همین نکته است. در تکمیل باید گفت که مانند امر، «نهی» نیز از «ماده» و «هیئت» تشکیل شده است: ماده «نهی» بر معنای منع و زجر دلالت دارد و هیئت «لا تَفْعَل» برای انشای طلب ترک (زجر) وضع شده است. از این‌رو اگر کسی در معنای ماده نهی شک کند که آیا بر «طلب ترک» دلالت دارد یا بر «منع تکوینی»، اطلاق و تبادل بر همان طلب ترک حمل می‌شود؛ و اگر هیئت در جایی بدون طلب جدی به کار رود (مانند نهی امتحانی)، از باب عدم اراده جدی است نه عدم دلالت. درباره متعلق نهی نیز باید دانست که نهی به «طبیعت فعل» (مثلاً طبیعت شرب خمر) تعلق می‌گیرد و مطلوب، «ترک صرف وجود آن طبیعت» است؛ پس امتثال نهی به ترک فعل در تمام زمان تکلیف است و عصیان، به یک بار انجام فعل حاصل می‌شود. همین نکته سبب می‌شود که در نهی، برخلاف امر، عنوان «دوام ترک» مطرح باشد نه «تکرار»؛ زیرا ترک، امری عدمی است و با وجود فعل در یک زمان، طبیعت موجود شده و نهی مخالفت گردیده است. این تحلیل در فروع فراوانی مانند نواهی اکل و شرب و بیع و نکاح، مبای تعین متعلق حرمت است.

آیا نهی دلالت بر «حرمت» دارد یا اعم از حرمت و کراهت است؟ ادله را بیان کنید.

سؤال ۵۴

پاسخ

مانند بحث امر، در نهی نیز دو قول است:

- (۱) قول مشهور: صیغه نهی (لا تفعل) ظهور در «حرمت» دارد؛ یعنی حقیقت در طلب لزومی ترک است.
- (۲) قول مقابل: نهی برای جامع «طلب ترک» وضع شده و حرمت و کراهت، هر دو فرد آن‌اند و حرمت از قرائن یا حکم عقل فهمیده می‌شود. ادله قائلان به ظهور در حرمت: تبادل حرمت از نهی در نزد عرف و لغت؛ صحت عقاب و مؤاخذه مولی بر عبد مخالف نهی؛ آیاتی مانند «وما نهاکم عنه فانتهوا» که ظهور در لزوم انتهاء دارد؛ و بنای عقلا که نهی مولوی را کاشف از مبعوضیت فعلی می‌دانند که مقتضی لزوم ترک است. در هر حال، ثمره عملی مشترک است: نهی بدون قرینه، حمل بر حرمت می‌شود، مگر قرینه بر کراهت باشد (مانند «لا تأکل» در موارد تنزیهی). بنابراین مکلف در برخورد با نهی مطلق، اصل را بر حرمت می‌گذارد.

در مقام تطبیق باید گفت که در استنباطِ فقهی، هر «لا تَفْعَل»ی که در ادله شرعی آمده و قرینه‌ای بر کراهت یا ارشاد ندارد، بر «حرمت» حمل می‌شود؛ و این، سیره مستمر فقها از عصر ائمه تا به امروز است. موارد کراهت نیز با قرائن خاص شناخته می‌شود: گاه دلیل دیگری صریحاً جواز فعل را بیان کرده (مانند روایات دال بر جواز صلاة در حمام با کراهت)، و گاه سیاق و مناسبت حکم و موضوع، ظهور نهی را از تحریم به تنزیه برمی‌گرداند.

بنابر قول به جامع طلب ترک (که مرحوم مظفر در اصول الفقه تقویت کرده)، حرمت از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می‌شود و نهی در مکروهات، استعمال حقیقی در فرد ضعیف طلب ترک است؛ و بنابر قول مشهور، استعمال نهی در کراهت مجاز یا نیازمند قرینه است. در هر دو مبنا، نتیجه عملی یکی است: نهی مطلق بلا قرینه، مفید حرمت است و در شبهه حکمی تحریمیه، اصل برائت جاری می‌شود، نه اصل حرمت.

سؤال ۵۵ اقتضای «فساد» در نهی از «معامله» و نهی از «عبادت» را با ذکر اقوال بررسی کنید.

پاسخ

این بحث از مهم‌ترین ثمرات باب نواهی است و در دو مقام بررسی می‌شود:

(۱) «نهی از معامله» (مثل نهی از بیع ربوی یا بیع وقت النداء): آیا نهی، دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟ مشهور قائل‌اند که نهی از معامله، اگر به «ذات معامله» یا به «سبب آن» تعلق بگیرد، اقتضای فساد دارد؛ زیرا نهی کاشف از مبغوضیت معامله و نبود امضاء و اعتبار شرعی آن است، و صحت معامله، به امضاء و رضایت شرعی نیاز دارد. اما اگر نهی به «شرط یا وصف خارجی» تعلق بگیرد (مثل بیع در زمان اذان)، اقتضای فساد نمی‌کند.

(۲) «نهی از عبادت» (مثل نهی از صلاة در مکان غصبی یا صوم یوم العید): قول صحیح آن است که نهی از عبادت، اقتضای فساد دارد؛ چون عبادت، صحتش متوقف بر قصد قربت و امر است و نهی، مانع از تقرب می‌شود و عبادت منهی‌عنه، صلاحیت مقربیت ندارد. برخی تفصیل داده‌اند میان نهی از ذات عبادت (مفسد) و نهی از جزء یا شرط (غیرمفسد). نکته: نهی ارشادی (که ارشاد به مانعیت است) نیز دلالت بر فساد دارد، ولی نهی مولوی تحریمی در عبادت، به طریق اولی مفسد است.

برای تحلیل دقیق‌تر، میان دو مقام باید تفکیک کرد: در «مقام تکلیف»، نهی از معامله (مانند بیع ربوی) خودش حرمت تکلیفی مستقلی ایجاد می‌کند؛ و در «مقام وضع»، بحث در آن است که آیا این نهی، کاشف از عدم امضای شارع نسبت به سبب مزبور هست یا نه. محققان امامیه بر آن‌اند که در معاملات، صحت متوقف بر امضای شارع است و معامله‌ای که شارع از اصل سبب آن نهی کرده، مشمول «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و مانند آن نیست؛ زیرا عموم امضا، ظهور در امضای اسباب مشروع دارد و سبب منهی‌عنه، از آن خارج است.

و اما در عبادات، سخن قوی‌تر است: عبادت، بدون قصد قربت محقق نمی‌شود و قصد قربت با مبغوضیت شارع جمع نمی‌گردد؛ پس نهی از عبادت، خواه به ذات خواه به جزء، کاشف از عدم صلاحیت مقربیت است و بطلان لازم می‌آید. نزاع باقی‌مانده در نهی از «وصف خارجی» عبادت است که به بحث اجتماع امر و نهی بازمی‌گردد؛ و در نهی از «وصف خارجی» معامله نیز تفصیل معروف (فساد در صورت تعلق به سبب و مسبب، و صحت در صورت تعلق به غیر) جاری است.

سؤال ۵۶ مسئله «اجتماع امر و نهی» را تعریف کنید و محل نزاع را مشخص سازید.

پاسخ

«اجتماع امر و نهی» یعنی آن‌که یک فعل واحد، از جهتی مأموربه و از جهت دیگر منهی‌عنه باشد؛ مانند «نماز در مکان غصبی» که از

جهت صلاتیت، مأموریه (صلاة) و از جهت غصبت (تصرف در ملک غیر)، منهی عنه است. محلّ نزاع در جایی است که «مجمع، واحد و عنوانین مختلف» باشند و امر به یک عنوان (صلاة) و نهی به عنوان دیگر (غصب) تعلّق گرفته باشد؛ یعنی «واحد دارای جهتین». اگر تعلّق امر و نهی به «دو عنوان»ی باشد که در خارج دو وجود دارند، یا به یک عنوان واحد تعلّق بگیرند، اجتماع امر و نهی اساساً محقق نمی‌شود (در اولی اجتماع دو فعل است و در دومی تضادّ بدوی). پس محلّ نزاع دقیقاً «اجتماع دو عنوان در وجود واحد» است، مثل صلاة و غصب که عنوانین متلازمان در یک خارجند. نتیجه این بحث، تعیین صحت یا فساد عملی است که دو عنوان مأموریه و منهی عنه در آن جمع شده‌اند.

برای روشن‌تر شدن محلّ نزاع، نسبت میان دو عنوان را باید سنجید: اگر دو عنوان «متباین» باشند (مانند صلاة و شرب خمر)، دو متعلّق جدا دارند و هیچ بحثی نیست؛ اگر «متساوی» باشند (مانند انسان و ضاحک به معنای تساوی مصداقی کامل)، باز دو حکم به یک وجود تعلّق می‌گیرد و اجتماع ضدّین لازم می‌آید؛ اگر «عام و خاص مطلق» باشند، در ماده اجتماع، سخن از سرایت حکم خاص به عام یا عکس است؛ و نزاع معروف تنها در «عموم و خصوص من وجه» است که دو عنوان در ماده اجتماع با هم تصادق می‌کنند و در دو ماده افتراق جدا می‌شوند (مانند صلاة و غصب).

افزون بر این، باید «اجتماع امر و نهی» را از «تزامم» جدا کرد: در التزامم، دو حکم فعلی به دو متعلّق مستقلّ تعلّق گرفته و مکلف از جمع میان آن دو عاجز است (مانند ازاله و نجات غریق)؛ اما در اجتماع محلّ نزاع، متعلّق در خارج یکی است و نزاع در اصل امکان اجتماع دو حکم بر همین واحد است. از این‌رو در التزامم، سخن از تقدیم اهمّ است و در اجتماع، سخن از جواز یا امتناع ثبوتی؛ و خلط این دو، از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل مسئله است.

سؤال ۵۷ ادله قائلان به «امتناع اجتماع امر و نهی» را بیان کنید و نقد آن را ذکر نمایید.

پاسخ

قائلان به امتناع (مانند محقق خراسانی در کفایه) بر آن‌اند که اجتماع امر و نهی در وجود واحد محال است. ادله آنان:

- (۱) «لزوم اجتماع ضدّین»: وجوب و حرمت دو حکم متضادّند و در وجود واحد قابل جمع نیستند.
 - (۲) «لزوم اجتماع مفسده و مصلحت و مبعوضیت و محبوبیت در شیء واحد» که به نظر آنان ممکن نیست.
 - (۳) «تکلیف به مالایطاق» در فرضی که فعل واحد هم واجب و هم حرام باشد. نقد وارد بر این ادله (از سوی قائلان به جواز): اولاً اجتماع ضدّین در «مرتبه انشاء» نیست، بلکه در «فعلیت» است و ممکن است یکی از دو حکم فعلی نشود. ثانیاً محبوبیت و مبعوضیت به «عنوانین» است نه به ذات واحد؛ ذات از حیث صلاتیت محبوب و از حیث غصبت مبعوض است و تعدّد حیثیت، مانع تناقض است. ثالثاً تعدّد عنوان، تعدّد متعلّق را نتیجه می‌دهد. در برابر، قائلان به جواز این ادله را ناتمام دانسته‌اند (ادله و نقدهای آنان در پاسخ بعدی می‌آید)؛ برخی نیز مانند مقدّس اردبیلی میان «جواز عقلی» و «امتناع عرفی» تفصیل داده‌اند.
- در تقریر استدلال امتناعی‌ها باید گفت که صاحب کفایه آن را بر چند مقدمه استوار کرده است: نخست آنکه احکام به «طبیعی» (عناوین) تعلّق می‌گیرند، نه به افراد خارجی؛ دوم آنکه حکم متعلّق به طبیعت، به نحو «سرایت» بر افراد موجود خارجی نیز جاری است؛ سوم آنکه در ماده اجتماع (مثل صلاة در دار غصبی)، دو طبیعت بر یک فرد خارجی واحد صادق‌اند؛ و چهارم آنکه طلب فعل و طلب ترک همین وجود واحد، مستلزم اجتماع دو طلب متضاد است و محال می‌باشد. از این چهار مقدمه، نتیجه امتناع گرفته می‌شود.

قائلان به جواز، بیشتر بر مقدمه دوم و سوم خدشه کرده‌اند: گفته‌اند تعلّق حکم به طبیعت، به معنای تعلّق به افراد بما هی افراد نیست تا در فرد واحد، دو حکم با هم تلاقی کنند؛ بلکه متعلّق همان «عنوان صلاة» و «عنوان غصب» است و تعدّد عنوان، تعدّد لحاظ و تعدّد متعلّق را به دنبال دارد. برخی نیز (مانند امام خمینی در تهذیب الاصول) گفته‌اند که اساس قول به امتناع، مقدمه دوم

است و با انکار آن، بنای امتناع فرو می‌ریزد؛ و برخی دیگر از محققان در صد پاسخ به این نقدها برآمده‌اند و بر اعتبار مقدمات آخوند اصرار ورزیده‌اند.

سؤال ۵۸ ادله قائلان به «جواز اجتماع امر و نهی» را بیان کنید و ثمره آن را مشخص سازید.

پاسخ

قائلان به جواز اجتماع – که این دیدگاه در امامیه پیشینه‌ای کهن دارد (چنان‌که از فضل بن شاذان نقل شده) و در دوره معاصر نیز محققانی چون آیت‌الله بروجردی و امام خمینی آن را برگزیده‌اند – چنین استدلال می‌کنند:

(۱) «تعّد عنوان، تعّد معنوی و متعلّق است»: وجوب به عنوان صلاة و حرمت به عنوان غصب تعلّق گرفته و تعّد عنوان، تعّد متعلّق را نتیجه می‌دهد؛ پس اجتماع ضدّین لازم نمی‌آید، چون متعلّق دو حکم، واحد نیست.

(۲) «محبوبیت و مبعوضیت به جهتین»: یک فعل می‌تواند از حیثی محبوب و از حیث دیگر مبعوض باشد، چنان‌که عقل نیز این را می‌پذیرد (مثل کسی که به قصد نجات غریق، وارد ملک غیر می‌شود).

(۳) «تکلیف به مالایطاق لازم نمی‌آید»، چون مکلف قادر است همین فعل واحد را با دو حیثیت انجام دهد. ثمره نزاع در صحت و فساد عمل است: بنابر «جواز اجتماع»، در فرض وجود مندوحه (امکان امتثال مأموریه در غیر مورد اجتماع)، نماز در مکان غصبی صحیح است – مأموریه محقق شده و حرمت غصب به جهت دیگر است – ولی مکلف به جهت غصب، گناهکار و مستحق عقاب است؛ و اگر مأموریه در ضمن منهی‌عنه منحصر باشد، بحث از باب تراحم می‌شود و جانب نهی (غصب) مقدّم می‌گردد. اما بنابر «امتناع»، اجتماع دو حکم در وجود واحد محال است؛ پس در ماده اجتماع، یا جانب نهی مقدّم است و عمل باطل می‌شود، یا جانب امر مقدّم می‌گردد و حرمت از آن مورد برداشته می‌شود. لذا مسئله صلاة در دار غصبی از مصادیق معروف این بحث است.

در تبیین پیشینه و اقوال باید گفت که قول به جواز، در میان امامیه پیشینه کهنی دارد؛ از جمله به «فضل بن شاذان» نسبت داده شده و در دوره‌های بعد، بزرگانی چون محقق اصفهانی (کمپانی)، آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و شهید صدر به آن گراییده‌اند؛ در برابر، مشهور متأخران (آخوند، نائینی، آقا ضیاء و خوبی) قائل به امتناع‌اند. نزاع، صرفاً لفظی یا صغروی نیست، بلکه به مبنای «تعلّق احکام به طبایع یا افراد» و به «حکم سرایت» بازمی‌گردد و از همین‌رو، هر دو طرف برای سخن خود دلیل عقلی می‌آورند.

ثمره عملی نیز تنها در صحت و بطلان نماز در دار غصبی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در موارد فراوان فقهی مانند وضو با آب غصبی، ذبح حیوان مغضوب برای میهمان، نماز با لباس غصبی و استفاده غاصبانه از مکان در عبادات مستحبی و واجب، جاری است. در همه این موارد، بنابر جواز، عبادت صحیح و حرمت تکلیفی در جای خود باقی است؛ و بنابر امتناع، باید به سراغ قواعد باب (تقدیم جانب نهی یا امر به ملاک اقوی) رفت که ثمره‌اش در بطلان عمل یا سقوط حرمت نمایان می‌شود.

سؤال ۵۹ آیا نهی از «عبادت» اقتضای فساد دارد؟ اقوال و ثمره آن را توضیح دهید.

پاسخ

در اینکه آیا نهی متعلّق به عبادت (مثل نهی از نماز حائض، صوم در عید فطر، یا صلاة در ثوب نجس) مقتضی فساد است یا نه، اقوالی است:

(۱) قول به فساد مطلقاً: چون عبادت، صحتش متوقّف بر «قصد قربت» و مقربیت است و نهی، کاشف از مبعوضیت و عدم مقربیت فعل است؛ پس فعل منهی‌عنه، صلاحیت تقرّب را ندارد و باطل است.

(۲) تفصیل میان نهی از «ذات عبادت» (مثل صوم عیدین که ذاتاً منهی است و مفسد است) و نهی از «جزء یا شرط یا وصف

خارجی» (مثل نماز در مکان غصبی که نهی به وصفِ خارجی تعلّق گرفته و ذاتِ صلاة منهی نیست). قول مشهور متأخرین: نهی از ذاتِ عبادت مقتضی فساد است؛ اما در نهی از جزء و شرط، اگر متعلّق نهی، جزء عبادت باشد (مثل نهی از قرائت در نماز)، فساد لازم می‌آید و اگر شرط خارجی باشد، بحث اجتماع امر و نهی جاری می‌شود. ثمره: بطلان یا صحّت عبادات منهیّ عنه در موارد مختلف فقهی.

در مقام تفصیل باید گفت که قائلان به فسادِ مطلق، به دو دلیل تمسک کرده‌اند: نخست آنکه عبادت، بدون قصدِ قربت محقّق نمی‌شود و قصدِ قربت، فرعِ صلاحیتِ فعل برای تقرّب است؛ و فعلِ مبغوضِ شارع، صلاحیتِ تقرّب ندارد. دوم آنکه نهی، کاشف از وجودِ مفسدهٔ ملزمه در متعلّق است و عبادتی که مشتمل بر مفسدهٔ ملزمه باشد، نمی‌تواند دارای مصلحتِ قربتِ کامل باشد. در برابر، برخی از متأخران در نهی متعلّق به «وصفِ خارجی» تردید کرده‌اند و آن را به بحث اجتماع ارجاع داده‌اند.

در فروع فقهی، ثمره این‌گونه ظاهر می‌شود: روزهٔ روزِ عید (نهی از ذاتِ صوم) باطل و حرام است؛ نمازِ حائض (نهی از ذاتِ صلاة برای حائض) باطل است؛ نماز با لباسِ حریر برای مردان که نهی به «شرطِ خارجی» صحّت تعلّق گرفته، بنابر مشهور باطل است و نهی، ارشاد به مانعیت شمرده می‌شود؛ و اما نماز در مکانِ غصبی که نهی به وصفِ خارجی غیردخیل در صحّت تعلّق گرفته، محلّ نزاع اجتماع است که گذشت. در موارد مشکوک نیز اصل، عدم فساد است و فقیه پس از فحص، طبق قاعده، صحّت را امضا می‌کند مگر دلیلی بر مانعیت بیابد.

سؤال ۶۰ «اقتضای نهی از فساد» در نهی از «معاملات» را با ذکر مثال تحلیل کنید.

پاسخ

در معاملات (عقود و ایقاعات)، نهی به چند صورت متصور است:

(۱) نهی از «ذاتِ معامله» یا «سببِ عقد»: مانند نهی از «بیعِ ربا» یا «بیعِ میته»؛ در این صورت، مشهور قائل به فسادند، زیرا نهی کاشف از مبغوضیتِ این سبب و عدم امضای شارع است؛ صحّت معامله، به امضاء و اعتبار شرعی نیاز دارد و معاملهٔ مبغوض، قابل امضاء نیست.

(۲) نهی از «مسبّب» یا «اثرِ معامله»: مانند نهی از «ملکیتِ حاصل از بیعِ غرری»؛ این نیز مقتضی فساد است.

(۳) نهی از «شرط یا وصفِ خارجی»: مانند «نهی از بیع در وقتِ اذان جمعه»؛ در اینجا نهی به ذاتِ معامله و سبب تعلّق نگرفته، لذا فساد لازم نمی‌آید و معامله صحیح است، هرچند مکلف در وقتِ خاص مرتکبِ معصیت شده است. ملاک در اقتضای فساد، آن است که آیا نهی به «رکنِ صحّت» (سبب یا مسبّب) تعلّق گرفته یا به امرِ خارجی؛ در صورتِ اوّل فساد و در صورتِ دوم صحّت ثابت است.

در تحلیلِ دقیق، باید گفت که در معاملات، نهی سه حالت دارد: حالتِ نخست، نهی از «سبب» است مانند «لا تَبِيعُوا الرِّبَا» که سببِ بیعِ ربوی را نامشروع می‌کند و در نتیجه، اثر (ملکیتِ ربا) نیز مترتب نمی‌شود؛ زیرا اسبابِ معاملات نزد شارع، عناوینِ امضایی‌اند و سببِ منهیّ عنه، از شمولِ ادلهٔ امضا خارج است. حالتِ دوم، نهی از «مسبّب» است مانند نهی از «اکلِ مال به باطل» که در حقیقت، نفیِ اثرِ مشروع از معاملهٔ باطل است و آن نیز مقتضی فساد است. حالتِ سوم، نهی از امرِ خارجی همراهِ معامله است مانند نهی از بیع هنگامِ ندای جمعه که به سبب تعلّق ندارد و بطلان لازم نمی‌آید.

بنابراین ملاکِ نهایی در فسادِ معاملات، «تعلّقِ نهی به رکنِ صحّت» است: اگر نهی، سبب یا مسبّب (اثرِ اعتباری) را هدف گرفته باشد، فساد؛ و اگر تنها فعلِ خارجی مکلف را (مانند زمان و مکان و حالت) هدف گرفته باشد، حرمتِ تکلیفی با صحّت وضعی جمع می‌شود. این ملاک، همان است که فقها در ابوابِ بیع و اجاره و نکاح و وکالت به کار می‌گیرند و در موارد شک، به اطلاقِ ادلهٔ امضا و اصلِ صحّت رجوع می‌کنند.

پاسخ

اقسام نهی و اقتضای فساد را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد:

- (۱) نهی از «عبادت»: الف) نهی از ذاتِ عبادت (مثل صوم عید) ⇒ فساد؛ ب) نهی از جزءِ عبادت (مثل نهی از قرائت) ⇒ فساد؛ ج) نهی از شرط یا وصفِ خارجی (مثل صلاة در مکان غصبی) ⇒ محلّ نزاع اجتماع امر و نهی (بنا بر امتناع، فساد و بنا بر جواز، صحت).
 - (۲) نهی از «معامله»: الف) نهی از سبب یا مسبب (مثل بیع ربوی) ⇒ فساد؛ ب) نهی از شرط یا وصفِ خارجی (مثل بیع وقت نداء) ⇒ صحت.
 - (۳) نهی ارشادی (در هر دو باب) ⇒ دلالت بر مانعیت یا شرطیت و فساد، نه حرمت مستقل. نکته محوری: ملاک فساد، تعلّق نهی به «ذات و رکنِ صحت» و کاشفیت نهی از مبعوضیت و عدم امضاء است؛ بنابراین هر جا نهی به رکنِ صحت تعلّق گیرد، فساد؛ و هر جا به امرِ خارجی تعلّق گیرد، صحت ثابت می‌شود، مگر قرینه خاصّ خلاف باشد.
- برای تکمیل این جمع‌بندی، قواعدِ نهایی را می‌توان چنین تنظیم کرد: قاعده یکم – نهی تحریمیِ نفسی از ذاتِ عبادت یا جزء آن، مطلقاً مفسد است، چه در واجب چه در مستحب. قاعده دوم – نهی از وصفِ خارجیِ دخیل در صحتِ عبادت (مانند سائر و مکان به شرطِ دخالت)، اگر ارشاد به مانعیت باشد، مفسد است و اگر تحریمی مستقل باشد، به بحث اجتماع برمی‌گردد. قاعده سوم – نهی از سبب یا مسببِ معامله، مفسد است و نهی از وصفِ خارجیِ آن، غیرمفسد، مگر با قرینه خاص. قاعده چهارم – نهی ارشادی در هر دو باب، تنها دلالت بر مانعیت یا شرطیت و در نتیجه بر فساد دارد و حرمت مستقل نمی‌آورد.
- و نیز در مقام تطبیق دو مبنا: بنابر جواز اجتماع، صلاة در مکانِ غصبی با اجتماع دو حکم، صحیح و حرام است (صحت وضعی و حرمت تکلیفی)؛ و بنابر امتناع، در ماده اجتماع تنها یک حکم جاری است و با فرض ترجیح جانبِ نهی، عمل باطل می‌گردد. نکته پایانی آنکه در همه این اقسام، تشخیصِ مصداقِ «ذات، جزء، شرط و وصفِ خارجی» نیازمندِ دقتِ عرفی است و فقیه باید متعلّق نهی را با ملاحظه ادوات و سیاق به‌دست آورد.

پاسخ

نهی در «عبادات» مقتضای فساد است؛ زیرا صحتِ عبادت متوقف بر قصدِ قربت و مقرب‌بودنِ فعل نزد شارع است، و فعلی که خودِ شارع از آن نهی کرده، نمی‌تواند مبعوض و در عین حال مقرب باشد (اجتماعِ محبوبیت و مبعوضیت محال است)؛ لذا نهی از عبادت، کاشف از عدمِ ملاکِ قربت و در نتیجه بطلانِ عبادت است، مانند روزه عیدِ فطر. اما در «معاملات» (به معنای اعم، شامل عقود و ایقاعات)، نهی به‌خودی‌خود مقتضای فساد نیست، مگر آنکه نهی به «خودِ سبب» (مانند نهی از بیع ربوی) تعلّق گیرد که در آن صورت کاشف از عدمِ امضای شارع و در نتیجه بطلانِ معامله است؛ ولی اگر نهی به «تسبب» یا به امری خارج از ذاتِ معامله (مانند نهی از بیع هنگامِ ندای نماز جمعه) تعلّق گیرد، معامله صحیح ولی فعل حرام است (حرمتِ تکلیفی بدونِ بطلانِ وضعی). این تفاوت، ریشه در تفاوتِ ماهیتِ عبادت (که قوامش به قربت است) با معامله (که قوامش به تحققِ سبب و رضایتِ طرفین است) دارد.

در بیانِ ریشه این تفاوت باید گفت که «عبادت» حقیقتش به قصدِ قربت و به «صلاحیتِ مقربیت» است و مقربیت، با مبعوضیتِ شارع قابلِ جمع نیست؛ از این‌رو نهی تحریمی از عبادت (ذاتاً یا جزئاً) با بطلانِ آن ملازم است. اما «معامله» حقیقتش به «إنشاءِ سببِ عقلاییِ موردِ امضا» است و مبعوضیتِ شارع نسبت به برخی از حالاتِ آن (زمان، مکان و مانند آن) با امضایِ اصلِ سبب قابلِ جمع است؛ پس حرمتِ تکلیفیِ معامله، به خودیِ خود مستلزمِ بطلانِ وضعیِ آن نیست و تنها در صورتِ تعلّق نهی به اصلِ سبب یا

مسبّب، بطلان ثابت می‌شود.

برای روشن‌تر شدن، مثال «بیع سلاح به کفار محارب» را می‌توان یاد کرد که در آن، فعل بیع از جهت تکلیف حرام است، اما بحث فقهی بطلان و صحّت آن، به این بازمی‌گردد که آیا نهی به اصل سبب تعلّق گرفته (که در آن صورت باطل است) یا به جهت خارجی (که صحیح است). همین تفکیک است که قاعده معروف «لا ملازمة بین حرمة المعاملة و فسادها مطلقاً» را تفسیر می‌کند و سبب می‌شود که فقیه در هر معامله منهی‌عنه، نخست متعلّق نهی را دقیقاً معین کند و سپس حکم وضعی را از ادله امضا و شرایط صحّت به دست آورد.

سؤال ۶۳ اجتماع امر و نهی در چه صورتی محل نزاع است؟

پاسخ

محلّ نزاع «اجتماع امر و نهی» جایی است که یک فعل واحد، از دو جهت متعدّد، هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهی؛ یعنی فعل، دارای دو عنوان متعدّد است که یکی مأموریه و دیگری منهی‌عنه است و در خارج بر یک مصداق منطبق می‌شوند، مانند «نماز خواندن» (که مأموریه است) و «غصب» (که منهی‌عنه است) در نماز در مکان غصبی – عنوان «صلاة» و عنوان «غصب» دو عنوان متفاوت‌اند، اما مصداق خارجی‌شان (تصرّف در مکان غصبی همراه با اتیان افعال نماز) یکی است. شرط ورود بحث در محلّ نزاع دو چیز است: یکی «تعدّد عنوان» (که اگر عنوان واحد باشد، اصلاً اجتماع ضدّین است نه محلّ این بحث)، و دیگری «امکان اجتماع دو عنوان در یک مصداق خارجی» (نه از باب کلی و جزئی، بلکه از باب دو عنوان عرضی متصادق). نزاع اصلی این است: آیا تعدّد عنوان برای رفع محذور اجتماع حکمین متضاد کافی است (قول به جواز) یا آنچه واقعاً حکم را متعلّق می‌گیرد، وجود خارجی واحد است نه عنوان ذهنی – چنان‌که مشهور اصولیان و از جمله آخوند خراسانی در کفایه برگزیده‌اند (قول به امتناع)؟ ثمره این نزاع در صحّت یا بطلان نماز در مکان غصبی ظاهر می‌شود.

در تکمیل محلّ نزاع باید گفت که تصویر نزاع، فرع آن است که «مادّه اجتماع» با «مادّه افتراق» همراه باشد؛ یعنی عنوانین «عموم و خصوص من وجه» باشند تا در مادّه اجتماع نزاع معنا داشته باشد و در مادّه افتراق، هر حکم بر عنوان خود باقی بماند. اگر دو عنوان متساوی یا متباین یا عام و خاصّ مطلق باشند، یا اجتماع دو حکم بی‌چون لازم است و یا اصلاً تصادق در کار نیست؛ چنان‌که در کفایه نیز نزاع را به همین صورت تنقیح کرده‌اند.

نکته دیگر آنکه در محلّ نزاع، فرض بر «وجود مندوجه» است؛ یعنی مکلف بتواند مأموریه را در غیر مادّه اجتماع نیز امتثال کند (مثلاً در جای مباح نماز بخواند). اگر مندوجه‌ای نباشد و مکلف ناچار باشد یا مأموریه را در ضمن منهی‌عنه انجام دهد یا آن را ترک کند، مسئله از «اجتماع» خارج و به باب «تراحم» یا «امر بین الامرین» وارد می‌شود؛ هرچند برخی از قائلان به جواز، در صورت عدم مندوجه نیز قائل به صحّت با عقاب جداگانه‌اند. پس ضابطه ورود به محلّ نزاع سه چیز است: وحدت وجود خارجی، تعدّد عنوان، و وجود مندوجه؛ و در خارج از این سه، بحث دیگری جاری است.

سؤال ۶۴ نهی ارشادی و مولوی چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

«نهی مولوی» نهی است که از مقام مولویّت شارع صادر شده و بیانگر حکم شرعی مستقل (حرمت) است، به گونه‌ای که مخالفت آن، استحقاق عقاب مستقل را در پی دارد؛ مانند نهی از شرب خمر. «نهی ارشادی» نهی است که صرفاً برای راهنمایی مکلف به یک واقعیت تکوینی یا شرعی/مانعی صادر شده، بدون آنکه حکم تکلیفی مستقلی جعل کند؛ مانند «لا تُصلّ فیما لا یؤکّل لحمه» که ارشاد به مانعیّت اجزای حیوان حرام‌گوشت برای نماز است، نه نهی تکلیفی مستقل با عقاب جدا. تشخیص این دو از راه قرائن

سیاقیه و ارتکازِ متشرّعه صورت می‌گیرد؛ معیارِ کلیّ این است: اگر نهی در سیاقِ بیانِ شرایط و موانعِ یک عبادت یا معامله واقع شود، ظهور در ارشاد دارد؛ اگر مستقلاً و در سیاقِ الزاماتِ رفتاری وارد شود، ظهور در مولوئیت دارد. ثمرهٔ عملیِ این تفکیک بسیار مهم است: در نهیِ ارشادی، تخلفِ موجبِ فسادِ عمل (بطلانِ نماز) می‌شود ولی گناهِ مستقل ندارد؛ در نهیِ مولوی، افزون بر آثارِ وضعیِ احتمالی، خودِ فعلِ نیز حرام و موجبِ عقاب است.

در مقامِ تشخیص، افزون بر سیاق، می‌توان از «ارتکازِ متشرّعه» و از «لوازمِ فقهی» کمک گرفت: اگر شارع در کنارِ نهی، حکمِ وضعی را مستقل بیان کرده باشد (مانندِ «لا صلاةَ إلا بطهور» که مفهومش اشتراطِ طهارت است)، نهی، ارشاد به شرطیّت است؛ و اگر نهی، مستقلاً و بدونِ ذکرِ اثرِ وضعی آمده باشد (مانندِ «لا تَشْرَبِ الخمر»)، ظهور در مولوئیت و حرمت دارد. در مواردِ شک نیز اصل، «مولوی بودن» نواهی صادرشده در ادله است، مگر آنکه قرینه‌ای بر ارشادیّت بیابیم؛ زیرا حملِ نهی بر ارشاد، خلافِ ظاهر و نیازمندِ دلیل است.

ثمرهٔ عملی را باید در دو محور دید: محورِ تکلیف – در نهیِ مولوی، مخالفت، استحقاقِ عقاب دارد و در نهیِ ارشادی، مخالفت (یعنی انجامِ عمل با وجودِ مانع) عقابِ مستقل ندارد، هرچند عمل باطل است. محورِ وضع – در نهیِ ارشادی، اثرِ وضعی (بطلان یا فساد) از همان نهی فهمیده می‌شود؛ اما در نهیِ مولوی، اثرِ وضعی نیازمندِ دلیلِ جداگانه است و بسا نهیِ تحریمی (مانندِ بیعِ وقتِ ندای جمعه نزد مشهور) با صحّتِ معامله جمع شود.

سؤال ۶۵ نهی از شیء آیا مقتضی فساد در معاملات است؟

پاسخ

در بحثِ «اقتضای فساد از نهی در معاملات»، باید میانِ چند صورت تفکیک کرد. اگر نهی به «خودِ سبب و ماهیّتِ معامله» تعلّق گیرد (مانندِ «لا تَبِيعُوا الرِّبَا»، یا نهی از بیعِ خمر و مردار)، این نهی کاشف از عدمِ امضایِ شارع نسبت به آن سبب است و در نتیجه معامله باطل خواهد بود؛ چون معاملات، اموری امضایی‌اند و صحّتشان متوقّف بر رضایتِ شارع به آن‌ها، و نهی، صریح‌ترین نشانهٔ عدمِ رضاست. اما اگر نهی به امری بیرون از ذاتِ سبب تعلّق گیرد – مانندِ نهی از بیعِ زمانِ ندای نمازِ جمعه، یا نهی از بیعِ گران‌فروشانه بدونِ اِخلال در ارکانِ عقد – معامله همچنان صحیح است، زیرا سببِ آن (ایجاب و قبولِ واجدِ شرایط) کامل بوده و صرفاً فعلِ مکلف از جهتِ همراهی با زمان یا حالتی نامطلوب، حرام شده است؛ در این صورت حرمتِ تکلیفی با صحّتِ وضعی قابلِ جمع است. مشهورِ اصولیان همین تفصیل را می‌پذیرند، برخلافِ قولِ مطلقِ اقتضایِ فساد یا مطلقِ عدمِ اقتضا.

در تکمیلِ باید گفت که در معاملات، «اقتضای فساد» را نباید با «دلالت بر فساد» خلط کرد: مشهور آن است که نهی، به خودیِ خود و به نحوِ اقتضا، مقتضیِ فساد نیست؛ بلکه در مواردی که نهی، کاشف از عدمِ امضایِ شارع باشد (مانندِ نواهی راجع به سبب یا مسبّب)، فساد از «عدمِ امضا» استفاده می‌شود، نه از خودِ نهی. به همین جهت، میانِ معامله‌ای که نهی از اصلِ سببش شده (ربا، غرر، بیعِ میته) و معامله‌ای که نهی از حالتِ خارجی آن شده (بیعِ وقتِ نداء) فرقی اساسی است.

همچنین در تشخیصِ «نهی ناظر به اثر»، باید به متعلّقِ نهی و به ادبیاتِ دلیل توجه کرد: هرگاه نهی در قالبِ نفیِ اثر یا نفیِ اعتبار آمده باشد (مانندِ «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» و «لَيْسَ لِلنَّاهِي أَنْ يَأْخُذَ...» در مواردِ خود)، دلالت بر فساد و عدمِ نفوذ دارد؛ و هرگاه نهی به «فعلِ مکلف» ناظر باشد، تنها تکلیف را هدف گرفته است. در مواردِ شک نیز اصلِ عملی در معاملات، صحّت (اصالة الصّحة یا عمومِ امضا) است و بطلان، نیازمندِ دلیلِ روشن است.

پاسخ

در نهی، غرض عرفی معمولاً این است که مکلف از فعل متعلق نهی خودداری کند و این خودداری تا زمانی که نهی باقی است استمرار داشته باشد. از این جهت، نهی غالباً اقتضای ترک مستمر را دارد؛ زیرا اگر مکلف یک بار ترک کند و سپس فعل را انجام دهد، عرفاً امتثال نهی تحقق نیافته است. در امر، بحث مرّه و تکرار مطرح می‌شود و بسیاری از اصولیان می‌گویند صرف صیغه امر، بدون قرینه، نه بر یک بار و نه بر تکرار دلالت وضعی ندارد. تفاوت مهم از منشأ غرض نیز قابل تحلیل است: در نهی، مطلوب «عدم تحقق طبیعت» است، در حالی که در امر معمولاً «تحقق طبیعت» مطلوب است. البته اگر نهی به یک فرد یا زمان خاص تعلق گرفته باشد، دامنه آن باید از قرائن و متعلق نهی فهمیده شود و نمی‌توان یک قاعده مطلق برای همه موارد ساخت.

در تحلیل دقیق تفاوت باید گفت که متعلّق امر، «وجود طبیعت» است و با تحقّق یک فرد، امتثال حاصل می‌شود؛ اما متعلّق نهی، «عدم طبیعت» است و چون عدم طبیعت، جز با استمرار ترک در تمام زمان تکلیف تحقّق نمی‌یابد، امتثال نهی ذاتاً به «دوام ترک» گره خورده است. از این رو اگر مکلف، فعل را یک بار مرتکب شود، نهی را مخالفت کرده و اگر دوباره مرتکب شود، معصیت دوم نیز محقّق می‌شود؛ و این، نه از باب تکرار مأموریه، بلکه از باب تکرار «ارتکاب منهیّ عنه» در طول زمان است.

اما سخن در این است که آیا صیغه نهی بر همین دوام، «دلالت وضعی» دارد یا آنکه دوام لازمه عقلی ترک طبیعت است؟ مشهور آن است که صیغه نهی، مانند صیغه امر، تنها بر «زجر از طبیعت» دلالت دارد و دوام ترک، از تحلیل متعلّق (عدم طبیعت) به دست می‌آید، نه از وضع صیغه؛ از این رو اگر نهی به فرد خاص یا زمان خاص تعلّق گیرد (مانند «لا تُصمّ یومَ العید»)، دامنه ترک به همان فرد یا زمان محدود می‌شود و قیاس آن به نهی مطلق صحیح نیست. ثمره در تعیین قلمروی نواهی شرعی است: نواهی مطلق، ترک دائمی می‌خواهند و نواهی مقیّد، به قدر قید.

پاسخ

صرف نهی از سبب معامله، به خودی خود ملازم با فساد نیست. باید دید نهی به چه حیثی تعلق گرفته است. اگر شارع انجام یک سبب را به عنوان یک فعل خارجی حرام کند، ممکن است خود سبب حرام باشد ولی اعتبار اثر حقوقی آن همچنان به دلیل دیگری ثابت باشد. برای مثال، ممکن است ایجاد عقد در زمان یا با وصفی خاص ممنوع باشد، ولی از دلیل حرمت نتوان عدم ترتب ملکیت را نتیجه گرفت، مگر اینکه از نهی، ارشاد به عدم اعتبار یا نفی اثر فهمیده شود. معیار اصلی، نوع رابطه نهی با «سبب و اثر» است. اگر نهی مستقیماً متوجه اعتبار یا ترتب اثر باشد، مسئله فساد قوت بیشتری پیدا می‌کند؛ اما اگر صرفاً ناظر به تکلیف فاعل باشد، جمع حرمت تکلیفی با صحت وضعی قابل تصور است. بنابراین باید میان حرمت فعل، فساد اثر و بطلان اعتبار تفکیک کرد.

برای تحلیل، باید رابطه «سبب و مسبّب» در اعتبارات شرعی را دقیق دید: در عقود، «ایجاب و قبول» سبب انشایی ملکیت‌اند و «ملکیت»، مسبّب اعتباری؛ شارع، هم می‌تواند سبب را از قابلیت اثر ببندد (با نهی از آن) و هم می‌تواند سبب را امضا کند ولی مکلف را از ایجاد آن در زمان یا حالتی خاص بازدارد. اگر نهی به «ذات سبب» برگردد (مانند نهی از «بیع ربوی» به عنوان بیع دارای زیاده)، سبب مبغوض است و چون اسباب معاملات در نزد شارع تعبّدی نیستند بلکه امضایی‌اند، با خروج سبب از دایره امضا، اثر نیز مترتب نمی‌شود.

اما اگر نهی تنها به «فعل مکلف» در ایجاد سبب برگردد (مانند بیع در وقت ندای جمعه که سبب، همان بیع کامل عرفی است و تنها زمانش ممنوع است)، خود سبب، قابلیت امضا را دارد و عقد صحیح است؛ هرچند مرتکب، از جهت انجام معامله در آن زمان معصیت کرده است. بنابراین ملاک، «حیث تعلّق نهی» است: نهی متعلّق به سبب یا مسبّب، کاشف از عدم اعتبار است و نهی

متعلّق به فعلِ فاعل، با بقای اعتبار جمع می‌شود. در موارد مشکوک نیز اصل، بقای امضا و صحّت است، مگر آنکه از دلیل، ارشاد به عدم اعتبار فهمیده شود.

تفاوت «نهی نفسی» و «نهی غیری» در مسئله اجتماع امر و نهی چیست؟

سؤال ۶۸

پاسخ

نهی نفسی به خود فعل به عنوان دارای مفسده تعلق می‌گیرد؛ یعنی مفسده در متعلق نهی مفروض است. نهی غیری در جایی است که فعل به سبب مفسده یا مانع دیگری ممنوع می‌شود و نهی نقش مقدمی یا تبعی پیدا می‌کند. در اجتماع امر و نهی، تشخیص این دو نوع اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است در یک فعل، امر به عنوانی و نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد و تحلیل ملاک‌ها بر اساس تعدد عنوان صورت گیرد. اگر نهی صرفاً غیری باشد، برخی اشکالات مربوط به اجتماع دو ملاک مستقل شدت کمتری پیدا می‌کند، هرچند اصل مسئله باید با توجه به مبنای امتناع یا جواز تحلیل شود. بنابراین نمی‌توان صرف وجود امر و نهی را کافی دانست؛ باید متعلق هر کدام، حیثیت تعلق و نفسیت یا غیریّت حکم مشخص شود.

در تکمیل باید گفت که مراد از «نهی غیری» در این بحث، نهی است که فعل را به سبب مقدمیّت برای ترکِ منهیّ عنه یا به سبب تبعیّت از حکمی دیگر ممنوع می‌کند؛ مانند نهی از مقدمه حرام که به تبع حرمت ذی‌المقدمه حرام می‌شود. چنین نهی، ملاک مستقل ندارد و با نهی نفسی تفاوت ماهوی دارد. در مسئله اجتماع، آنچه محلّ نزاع است، تعلق دو حکم «نفسی» دارای ملاک مستقل به دو عنوان متصادق است؛ مانند وجوب صلاة و حرمت غصب که هر یک به ملاک خود (مصلحت صلاة و مفسده غصب) ناظرند.

از این‌رو اگر نهی، «غیری» باشد (مانند نهی از تصرف در مال غیر به عنوان مقدمه ظلم)، بحث به «مقدمه حرام» بازمی‌گردد و در آنجا سخن از تراحم میان وجوب غیری مقدمه و حرمت نفسی است، نه از اجتماع دو ملاک؛ و اگر هر دو حکم، نفسی باشند و ملاکشان در ماده اجتماع جمع شود، محلّ نزاع جواز و امتناع است. همچنین در تحلیل، باید حیثیت تعلق هر حکم را سنجید: اگر نهی به «عنوان عرضی» خارج از ذات مأمور به تعلق گیرد (غصب نسبت به صلاة)، نزاع تمام است؛ و اگر به ذات یا جزء آن برگردد (نهی از قرائت در نماز)، از باب اقتضای فساد در عبادات است نه از باب اجتماع.

اگر نهی پس از امر صادر شود، آیا امر قبلی خودبه‌خود منسوخ می‌شود؟

سؤال ۶۹

پاسخ

صدور نهی پس از امر، به تنهایی برای اثبات نسخ امر کافی نیست. باید بررسی شود که دو دلیل دقیقاً درباره یک متعلق، یک زمان و یک حیث سخن می‌گویند یا نه. اگر نهی متأخر صریحاً بر رفع حکم سابق دلالت کند، می‌توان از نسخ سخن گفت؛ اما اگر نهی در مقام بیان حکم دیگری یا مربوط به حالت و عنوان جدیدی باشد، تعارض یا نسخ لازم نمی‌آید. همچنین ممکن است دلیل دوم مخصص یا مقید دلیل نخست باشد. اصل در مقام جمع ادله، پرهیز از حمل بر نسخ تا وجود قرینه معتبر است؛ زیرا نسخ امر مهمی در تاریخ تشریع است و با مجرد تغییر حکم در ظاهر کلام اثبات نمی‌شود. پس باید زمان صدور، موضوع، متعلق، اطلاق و قرائن هر دو دلیل را جداگانه بررسی کرد.

در تکمیل باید گفت که اصل نخستین در برخورد با دو دلیل به ظاهر متنافی، «جمع عرفی» است؛ اگر ممکن باشد یکی را مخصص یا مقید دیگری قرار داد (مانند امر به اکرام عالم و نهی از اکرام عالم فاسق)، حمل بر تخصیص می‌شود و نوبت به نسخ نمی‌رسد. نسخ تنها در جایی است که دلیل متأخر، صریحاً یا به ظهور قوی، حکم سابق را در همان موضوع سابق و در همان حیث بردارد؛ و در تاریخ تشریع، موارد نسخ محدود و معلوم است، از این‌رو فقیه به سادگی ادعای نسخ نمی‌کند.

در مقام عمل نیز قاعده آن است که با شک در نسخ، حکم سابق باقی است؛ زیرا استصحاب حکم و اصل عدم نسخ جاری می‌شود و دلیل محتمل النسخ، نمی‌تواند حکم یقینی سابق را بردارد. اما اگر دو دلیل، هر دو معتبر باشند و تاریخ صدور نیز روشن باشد که یکی متأخر است و نص در رفع دارد، حکم به نسخ متأخر می‌شود؛ و اگر تاریخ نامعلوم باشد و جمع ممکن نگردد، نوبت به قواعد تعارض و ترجیح (مانند ترجیح موافق کتاب یا مخالف عامه) می‌رسد. این ضابطه‌ها در ابوابی که روایات ناهی و آمر در کنار هم آمده‌اند (مانند نواهی متعارض در معاملات) بسیار کارگشاست.

سؤال ۷۰ آیا نهی از عبادت در صورتی که به عنوانی خارج از ذات عبادت تعلق گرفته باشد، موجب بطلان است؟

پاسخ

اگر نهی به خود ذات عبادت و همان حیثی که عبادت به واسطه آن عبادت است تعلق بگیرد، بحث اقتضای فساد مطرح می‌شود. اما اگر نهی به عنوانی خارج از ذات عبادت تعلق گیرد، مانند اینکه انجام عبادت در مکان غصبی یا زمان دارای عنوان ممنوع صورت گیرد، مسئله وارد بحث اجتماع امر و نهی می‌شود. در اینجا باید دید عنوان عبادت و عنوان منهی‌عنه آیا دو عنوان مستقل‌اند و قابلیت اجتماع دارند یا یک عنوان به نحوی به دیگری بازمی‌گردد. بنابر مبنای جواز اجتماع، ممکن است فعل از حیث عبادت مأمور به و از حیث دیگر منهی‌عنه باشد و صحت عبادت قابل دفاع باشد؛ بنابر امتناع، باید نحوه تعلق امر و نهی و تقدیم یکی بر دیگری بررسی شود. بنابراین صرف وجود نهی در کنار عبادت، بدون تعیین متعلق دقیق، برای حکم به بطلان کافی نیست.

در جمع‌بندی باید گفت که حکم این مسئله به سه صورت متفاوت بازمی‌گردد: صورت نخست – نهی به «ذات عبادت» یا به «جزء مقوم» آن تعلق گیرد که در این صورت، بطلان قطعی است (مانند نهی از صوم عید). صورت دوم – نهی به «شرطی» تعلق گیرد که شرعاً در صحت عبادت دخیل است (مانند نهی از لبس حریر در نماز)؛ در این صورت، نهی هرچند از حیث تکلیف تحریمی یا تنزیهی باشد، از حیث وضع، ارشاد به مانعیت است و نماز با آن شرط، باطل است. صورت سوم – نهی به «وصف خارجی غیردخیل» تعلق گیرد (مانند غصبیت مکان) که در آن صورت، مسئله به اجتماع امر و نهی بازمی‌گردد.

بنابر مبنای امتناع، در صورت سوم باید تعیین کرد که جانب کدام حکم غالب است و در فرض تساوی ملاک، عمل نه صلاة مأمور به است و نه غصب منهی‌عنه به نحو کامل، بلکه موضوع جدیدی است که حکمش به دلیل خارج (مانند حرمت یا صحت به نحو ترخص) روشن می‌شود؛ و بنابر مبنای جواز، عبادت صحیح و فعل حرام است. ثمره نهایی آن است که صرف وجود نهی در کنار یک عبادت، هرگز برای حکم به بطلان کافی نیست؛ بلکه باید متعلق نهی (ذات، جزء، شرط یا وصف خارجی) و نیز مبنای برگزیده در اجتماع را معین کرد.

سؤال ۷۱ فرق «منطوق» و «مفهوم» چیست؟ و تعریف هر یک را بیان کنید.

پاسخ

«منطوق» مدلولی است که از خود لفظ و الفاظ ملفوظ در کلام استفاده می‌شود، یعنی معنایی که کلام در آن لفظ خاص بر آن دلالت دارد؛ مانند دلالت «إِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ» بر وجوبِ اکرام در فرضِ مجيء. «مفهوم» مدلولی است که از کلام استفاده می‌شود، لیکن نه از منطوق و الفاظ آن، بلکه از «خصوصیت ترکیب و قید» در کلام، به نحو دلالت التزامی؛ مانند دلالت همین جمله بر انتفای وجوبِ اکرام در فرضِ عدمِ مجيء. به بیان دیگر، مفهوم، حکمی است که به دلالت التزامی و به واسطه قید مذکور در کلام، بر نفي سنخ حکم در غیر موردِ منطوق دلالت می‌کند. فرق اساس این است که منطوق، دلالت «مطابقی یا تضمینی» لفظ است و مفهوم، دلالت «التزامی» و برخاسته از قرینه خاص (مثل قید شرط، وصف، غایت) می‌باشد. بحث مفاهیم از این جهت مهم است که دایره حجیت کلام را توسعه می‌دهد یا محدود می‌کند.

در تکمیل باید گفت که تقسیم کلام به منطوق و مفهوم، از تقسیمات «دلالت لفظی» است و ملاک آن، نحوه استفاده حکم از کلام است؛ هرگاه حکم مستقیماً از الفاظ ملفوظ و از دلالت مطابقی یا تضمینی استفاده شود، منطوق است و هرگاه از لوازم عرفی قید و ترکیب به دست آید، مفهوم. از این رو مفهوم، همیشه در مرتبه پس از منطوق قرار دارد و با سستی ظهور منطوق، سست می‌شود؛ چنان‌که اگر جمله شرطیه در مقام بیان یک حکم ارشادی یا در مقام توهّم حظر باشد، مفهوم آن نیز تابع همان مقام خواهد بود. همچنین باید دانست که حجیت مفهوم، از سنخ حجیت ظهورات است و به «بنای عقلا» بازمی‌گردد؛ عقلا در محاورات خود، قید شرط و غایت و حصر را دخیل در ثبوت حکم می‌دانند و در مقام فهم مراد، از آن‌ها مفهوم می‌گیرند. از همین رو فقیه در تفسیر آیات الاحکام و روایات، نخست منطوق را معین می‌کند، سپس با ضابطه‌های مفهوم، قلمروی حکم را توسعه یا تضییق می‌نماید و سرانجام با ملاحظه عمومات و اطلاقات، دایره نهایی حکم را به دست می‌آورد.

سؤال ۷۲ اقسام «مفهوم» را نام ببرید و به اختصار تعریف کنید.

پاسخ

مفهوم به دو قسم کلی تقسیم می‌شود:

(۱) «مفهوم موافق (اولویت)»: حکمی که از منطوق، به طریق اولی در غیر مورد ثابت می‌شود، مانند آیه «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ» که دلالت بر حرمت ضرب والدین به طریق اولی دارد؛ چون وقتی اف گفتن حرام باشد، زدن به طریق اولی حرام است. این مفهوم، از باب تنقیح مناط و اولویت قطعی است و حجیت آن مورد اتفاق است.

(۲) «مفهوم مخالف»: حکمی که در خلاف منطوق و در فرض نبود قید ثابت می‌شود، مانند مفهوم شرط و وصف و غایت و حصر و عدد. مفهوم مخالف خود به اقسام: مفهوم شرط (إِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ)، مفهوم وصف (أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ)، مفهوم غایت (صُم حَتَّى اللَّيْلِ)، مفهوم حصر (إِنَّمَا وَلِيَّكُمْ اللَّهُ)، مفهوم عدد (فاجلدوهم ثمانين جلدة)، مفهوم لقب (که حجّت نیست) و مفهوم علت تقسیم

می‌شود. بحثّ اصلی در اصول، در حجّیت یا عدم حجّیت مفهوم مخالف و اقسام آن است.

در تکمیل باید گفت که «مفهوم موافق» را گاه از قبیل «دلالّت لفظی التزامی» نمی‌دانند، بلکه آن را از باب «تنقیح مناط قطعی» می‌شمارند؛ زیرا در آن، عقل اولویّت مورد غیرمذکور را از مورد مذکور درک می‌کند و آن را از لوازم عرفی کلام می‌یابد. به همین جهت، در مفهوم موافق، سخن از «علاقه اولویّت» است و شرط آن، قطع به اشتراک دو مورد در ملاک و شدیدتر بودن ملاک مورد جدید است؛ مانند آیه افّ که حرمت ضرب و شتم والدین را به طریق اولی می‌رساند.

و اما در «مفهوم مخالف»، سخن از دلالّت التزامی قید بر نفی سنخ حکم در غیر مورد منطوق است و به همین دلیل، در حجّیت هر یک از اقسام آن (شرط، وصف، غایت، حصر، عدد، لقب و علّت) بحث مستقل شده است. ضابطه مشهور آن است که مفهوم مخالف، تنها در جایی ثابت است که قید، «احترازی» باشد و ظهور در علیّت منحصره داشته باشد؛ و در مواردی که قید برای فرد غالب یا برای تعیین موضوع صرف ذکر شده باشد، مفهوم مخالف ساقط می‌گردد.

سؤال ۷۳ آیا «مفهوم شرط» حجّت است؟ ادلّه موافقان و مخالفان را بیان کنید.

پاسخ

«مفهوم شرط» یعنی دلالّت جمله شرطیه بر انتفای جزاء عند انتفای شرط؛ مانند «إِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ» که مفهومش «إِنْ لَمْ يَجْنِكْ فَلَا يَجِبُ أَكْرَامُهُ» است. در حجّیت آن دو قول است:

(۱) قائلان به حجّیت (مشهور متأخرین): ادلّه آنان عبارت است از تبادر و فهم عرفی که از جمله شرطیه، علیّت انحصاری شرط برای جزاء را می‌فهمد؛ اطلاق شرط و اینکه اگر شرط، علّت منحصره نباشد، ذکر آن لغو خواهد بود؛ و آیاتی مانند «وَإِنْ خِفْتُمْ... فَاَنْكِحُوا» که عرف از آن انحصار می‌فهمد.

(۲) قائلان به عدم حجّیت (مانند برخی قدماء و اخباریون): ادلّه آنان آن است که جمله شرطیه، صرفاً دلالّت بر «تعلیق جزاء بر شرط» دارد و علیّت منحصره، اثبات نشده است؛ لذا انتفای جزاء عند انتفای شرط لازم نمی‌آید. قول حق و مشهور، حجّیت مفهوم شرط است، زیرا ظهور جمله شرطیه در علیّت منحصره، ظهور عرفی مستقرّ است که حجّت می‌باشد، مگر قرینه بر عدم انحصار باشد (مثل مواردی که شرط، حکمت است نه علّت). ثمره در تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات ظاهر می‌شود.

در مقام استدلال باید گفت که قائلان به حجّیت مفهوم شرط، به ظهور عرفی «تعلیق» تمسک کرده‌اند: عرف از «إِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ» می‌فهمد که مجیء سبب وجوب اکرام است و چون سخن در مقام بیان حکم است، همین سببیت را انحصاری می‌یابد؛ و گرنه ذکر شرط لغو یا تأکید صرف می‌شد. این تقریر را با قاعده «مقدمات حکمت» نیز می‌توان تثبیت کرد: متکلم حکیم در مقام بیان، اگر شرطی را ذکر کند و علّت دیگری برای حکم باشد، باید آن را نیز بیان کند یا دست‌کم قرینه‌ای بر عدم انحصار بگذارد؛ و عدم بیان، کاشف از انحصار است.

و اما مخالفان (از جمله اخباریان و برخی از قدماء) گفته‌اند که جمله شرطیه تنها بر «ترتّب جزا بر شرط» دلالّت دارد و دلالّت آن بر انتفای جزا عند انتفای شرط، نیازمند دلیل است و سکوت کلام نسبت به فرض فقدان شرط، دلیل نفی نیست. پاسخ مشهور آن است که همین «ترتّب جزا بر شرط» در محاورات عرفی، ظهور عرفی انحصار دارد؛ زیرا اگر علّت دیگری برای حکم بود، تعلیق حکم بر شرط خاصّ خلاف ظاهر می‌شد. ثمره عملی در مواردی مانند «إِنْ فَاتَكَ صَلَاةٌ فَصَلِّهَا» یا «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الظُّهْرَ» است که فقها از آن‌ها، انحصار سبب یا عدم آن را به دست می‌آورند.

پاسخ

«مفهوم وصف» یعنی دلالت کلام بر انتفای حکم عند انتفای وصف مذکور؛ مانند «أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ» که آیا مفهومش آن است که اکرامِ رجلِ غیرعالم واجب نیست؟ اقوال در مسئله:

(۱) قول به عدم حجّیت (مشهور): وصف، مفهوم ندارد؛ زیرا وصف در جمله «أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ»، به عنوان قید موضوع یا متعلّق ذکر شده و ذکر آن برای تعیینِ مورد و غلبه نوعی است، نه برای علیّت منحصره وصف در حکم؛ لذا انتفای وصف، انتفای حکم را نتیجه نمی‌دهد.

(۲) قول به حجّیت (برخی قدما): اگر وصف، معتمد بر موصوف باشد (مثل العالم در الرجل العالم) مفهوم دارد، و اگر غیرمعتمد باشد مفهوم ندارد.

(۳) تفصیل محقق خراسانی: وصف در صورتی مفهوم دارد که «علیّت منحصره» از کلام فهمیده شود، والا مفهوم ندارد. قول مشهور و صحیح، عدم ثبوت مفهوم برای وصف مطلقاً است، مگر با قرینه خاص بر علیّت انحصاری. در تحلیل اقوال باید گفت که راز اختلاف در مفهوم وصف، به «نقش وصف در کلام» بازمی‌گردد: وصف گاه برای «تقیید موضوع» ذکر می‌شود (أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ) و گاه برای «تعلیل حکم» (أَكْرَمَ الرَّجُلَ لِأَنَّهُ عَالِمٌ). در صورت دوم، کلام به مفهوم علت نزدیک می‌شود و انتفای وصف انتفای حکم را در پی دارد؛ اما در صورت نخست، صرف تقیید موضوع، بدون قرینه بر انحصار، مفهوم نمی‌سازد؛ زیرا ممکن است موضوع حکم، مطلق رجل باشد و ذکر وصف برای توضیح فرد متعارف یا برای دفع توهم. از این‌روست که محقق خراسانی مفهوم وصف را منوط به احراز علیّت منحصره کرده است.

در مقام عمل، فقیه برای مفهوم‌گرفتن از وصف، سه چیز را بررسی می‌کند: اینکه وصف قید احترازی باشد؛ اینکه از سیاق و مناسبت حکم و موضوع، دخالت وصف در ثبوت حکم فهمیده شود؛ و اینکه قرینه‌ای بر عدم انحصار (مانند وجود دلیل دیگر بر حکم در فاقد وصف) نباشد. با این ضابطه، بسیاری از روایاتی که در آن‌ها حکم بر «عنوان وصفی» بار شده (مانند احکام «الخمّر»، «الغصب» و «الماء جاری») تفسیر می‌شود و از مفهوم آن‌ها تنها در صورت احراز شرایط استفاده می‌گردد.

پاسخ

«مفهوم غایت» یعنی دلالت کلام بر انتفای حکم مغیّا پس از رسیدن به غایت؛ مانند «اتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» که مفهومش جواز افطار در شب است، و «صُمْ حَتَّى اللَّيْلِ». در حجّیت مفهوم غایت، میان اصولیان اختلاف است: مشهور (و از جمله محقق خراسانی) قائل‌اند که غایت، مفهوم دارد؛ یعنی قید غایت، بر انتفای سنخ حکم پس از غایت دلالت می‌کند، و دلیل آن تبادر و فهم عرفی از کلام مشتمل بر غایت است که «إِلَى» و «حَتَّى» ظهور در «انتهاء و نهایت حکم» دارند. اما نکته دقیق آن است که غایت، گاهی غایت برای «حکم» است (مثل صوم الی اللیل که پس از لیل، وجوب صوم منتفی می‌شود) و گاهی غایت برای «موضوع» است (مثل آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... إِلَى الْمِرْفَاقِ» که غایت برای غَسْلِ وجوه و ایدی است، نه حکم وجوب)؛ در صورت دوم، مفهوم نسبت به حکم، ثابت نیست و غایت، فقط محدوده موضوع را مشخص می‌کند. پس تشخیص اینکه غایت، قید حکم است یا قید موضوع، در ثبوت مفهوم مؤثر است.

در مقام تطبیق، مثال روشن مفهوم غایت حکم، آیه «ثُمَّ اتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» است که پس از غایت (دخول شب)، وجوب امساک منتفی است و افطار جایز؛ و مثال غایت موضوع، آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايْدِيَكُمْ إِلَى الْمِرْفَاقِ» است که «إِلَى» نهایت عضو مغسول

را بیان می‌کند، نه نهایت حکم و جواب را. در صورت دوم، اگرچه داخل کردن مرفق در غسل یا عدم آن از خود آیه روشن می‌شود (که آن نیز محل بحث فقهی «دخول غایت در مغیّا»ست)، اما مفهوم مخالف حکمی از آن گرفته نمی‌شود.

نکته دیگر آنکه در مفهوم غایت حکم نیز باید «انحصار» احراز شود؛ یعنی غایت، پایان همان حکم مغیّا باشد، نه پایان یک حالت خاص. همچنین در مواردی که غایت برای «موضوع حکم» است، اگر غایت منتفی شود، موضوع منتفی و حکم نیز به تبع آن منتفی می‌گردد؛ اما این انتفا از باب انتفای موضوع است نه از باب مفهوم مخالف. تمییز این دو، در ابوابی مانند وضو و صوم و عده، آثار مهمی دارد.

سؤال ۷۶ مفهوم «حصر» چیست؟ و ادوات حصر را با مثال بیان کنید.

پاسخ

«مفهوم حصر» یعنی دلالت کلام بر انحصار حکم در مورد مذکور و نفی آن از غیر؛ مانند «إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» که مفهومی ولایت از غیر خدا و رسول است، و «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» که حصر الوهیت در خداوند است. ادوات حصر عبارتند از:

(۱) «إِنَّمَا» که از قوی‌ترین ادوات حصر است و دلالت بر قصر موصوف بر صفت یا صفت بر موصوف دارد.

(۲) «إِلَّا» استثنائیه که پس از نفی یا نهی، دلالت بر حصر می‌کند.

(۳) «بَلَّ» در مقام اضراب.

(۴) تقدیم ما حقّه التأخیر (مثل «إِذَاكَ نَعْبُدُ» که تقدیم مفعول، حصر می‌آورد).

(۵) تعریف مسندّالیه به لام جنس (مثل «الْحَمْدُ لِلَّهِ»).

(۶) ضمیر فصل (مثل «زَيْدٌ هُوَ الْعَالَمُ»). مفهوم حصر نزد اصولیان حجت است و از ظهورات قطعی کلام شمرده می‌شود؛ زیرا ادوات حصر، ظهور در انحصار دارند و عرف، از آن‌ها انحصار حکم را می‌فهمد. ثمره آن در آیات ولایت، توحید و بسیاری از احکام فقهی ظاهر می‌شود.

در مقام تطبیق، ثمره مفهوم حصر را در آیات فراوانی می‌توان دید: آیه «إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» که به وسیله «إِنَّمَا» ولایت را در خدا و رسول و مؤمنان در حال رکوع منحصر می‌کند؛ آیه «إِذَاكَ نَعْبُدُ» که با تقدیم مفعول، عبادت را مختص خداوند می‌سازد؛ و روایاتی که با ادوات حصر، حکمی را از غیر مورد مذکور نفی می‌کنند. در همه این موارد، فقیه از «إِنَّمَا» و امثال آن، نفی حکم از غیر مورد را به عنوان مفهوم مخالف معتبر استفاده می‌کند.

البته باید دانست که دلالت «إِنَّمَا» بر حصر، دارای مراتب است: گاه قصر «موصوف بر صفت» است (إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ: زید جز قائم نیست) و گاه قصر «صفت بر موصوف» (إِنَّمَا قَائِمٌ زَيْدٌ: قائم جز زید نیست)؛ و تشخیص این دو از چینش کلام است. در هر دو صورت، مفهوم حصر معتبر است و سلب حکم از غیر مورد، از آن استفاده می‌شود، مگر آنکه قرینه صارفه‌ای بر خلاف (مانند حمل بر بیان فرد غالب یا بر تأکید) در کار باشد.

سؤال ۷۷ مفهوم «عدد» چیست؟ و آیا عدد، مفهوم دارد؟

پاسخ

«مفهوم عدد» یعنی دلالت ذکر عدد در کلام بر انتفای حکم از بیش یا کم آن عدد؛ مانند «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» که مفهومی نفی وجوب بیش از هشتاد تازیانه است، و «فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ». در حجّیت مفهوم عدد، اختلاف است: قول مشهور

متأخّرین آن است که عدد، مفهوم ندارد؛ زیرا ذکرِ عدد، صرفاً برای تعیین مقدار واجب و بیان موضوع است، نه برای علیّت عدد در حکم؛ پس از انتقای عددِ مذکور، انتقای سنخ حکم لازم نمی‌آید، بلکه چه‌بسا حکم، با عدد کمتر یا بیشتر نیز ثابت باشد. در مقابل، برخی قدما قائل به مفهوم داشتنِ عدد شده‌اند و دلیل آنان تبادر است. قول صحیح، عدم حجّیت مفهوم عدد است، مگر آن‌که از قرائن، علیّت منحصره عدد فهمیده شود. ثمره این بحث در مسائلی مانند حدود و کفّارات ظاهر می‌شود که آیا عددِ مذکور، تعبّدی و منحصر است یا قابل تعدّی است.

در مقام تطبیق، ثمره بحث در فروع حدود و کفّارات نمایان است: آیه «فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» مقدار حدّ زنا را معین کرده و آیه «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» حدّ قذف را. اگر عدد مفهوم داشته باشد، نقصان یا زیاده بر آن بدون دلیل جایز نیست و اگر نداشته باشد، صرف ذکر عدد برای بیان مقدار تعبّدی واجب است و دلالتی بر نفی حکم در غیر آن مقدار ندارد. در عمل، فقها برای تعیین همین اعداد به ادله دیگر (اجماع، سیره و احتیاط در حدود) استناد کرده‌اند، نه به صرف مفهوم عدد. و اما در مواردی مانند «الطَّوَأُفُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ» یا «الرَّكَعَاتُ أَرْبَعٌ» نیز اگرچه عدد صراحتاً بیان شده، تعیین آن از خود دلیل لفظی صریح و از «بیان ماهیت مرکّب تعبّدی» فهمیده می‌شود، نه از مفهوم عدد به معنای اصطلاحی؛ زیرا در مرکّبات عبادی، عدد داخل در ماهیت مأموریه است و کم و زیاد کردن آن، تغییر موضوع است، نه مخالفت با مفهومی که از سلب استفاده شده باشد.

سؤال ۷۸ مفهوم «لقب» چیست؟ و چرا حجّت نیست؟

پاسخ

«مفهوم لقب» یعنی دلالت ذکر لقب یا اسم یا عنوان در کلام بر نفی حکم از غیر آن؛ مانند «أَكْرَمَ زَيْدًا» که آیا مفهومش نفی وجوبِ اکرامِ غیر زید است؟ اصولیان به اتفاق قائل‌اند که «لقب، مفهوم ندارد» و ذکر اسم یا لقب، هیچ دلالتی بر نفی حکم از غیر ندارد؛ زیرا ذکر اسمِ شخص یا عنوان، صرفاً برای اشاره به همان فرد یا مورد است و هیچ گونه علیّت یا انحصاری را نمی‌رساند. به عبارت دیگر، اخذ لقب در کلام، از قبیل اخذ عنوان اشاره‌ای است، نه عنوان علیّت. بنابراین از «أَكْرَمَ زَيْدًا» نمی‌توان نفی وجوبِ اکرامِ عمرو را فهمید؛ سکوت کلام نسبت به غیر، دلیل بر نفی نیست (الساکت فی مقام البیان). این بحث از مصادیق قاعده «مفهوم، فرع علیّت منحصره است» می‌باشد و نشان می‌دهد که هر قیدی، مفهوم‌آور نیست، بلکه تنها قیودی که به نحو علیّت منحصره ذکر شوند، مفهوم دارند. این ضابطه در کفایه و رسائل به عنوان محور اصلی تحلیل مفاهیم مخالف پذیرفته شده است.

در بیان دلیل می‌توان گفت که فرق لقب با شرط و وصف در «مقام ذکر» است: شرط و وصف، دارای مفهوم «معنایی»‌اند که قابل علیّت‌اند و ذکر آن‌ها در کلام حکیم، ظهور در دخالت در ثبوت حکم دارد؛ اما لقب و اسم جامد، صرفاً «علامت موضوع» است و چون علامت، در علیّت نقشی ندارد، ذکر آن ظهور انحصاری نمی‌سازد. به همین جهت، قاعده اصولی «تَعْلَقُ الْحُكْمُ بِالْأَسْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّنْ عَدَا اسْمِهِ» شکل گرفته است.

برای نمونه، از «فِي الْعَنَمِ زَكَاةٌ» نه زکاتِ گاو نفی می‌شود و نه اثبات؛ و از «أَكْرَمَ زَيْدًا» وجوبِ اکرامِ عمرو نفی نمی‌گردد. در فقه نیز اگر موضوع روایتی با اسم ذکر شده باشد (مانند «فِي الْجَنْطَةِ زَكَاةٌ» یا «فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ»)، فقیه برای اثبات حکم در موارد مشابه، به ادله عام یا تنقیح مناط و الغای خصوصیت رجوع می‌کند و هرگز از سکوت دلیل درباره غیر مستمی، نفی حکم را نتیجه نمی‌گیرد. این نکته، از مهم‌ترین ضوابط تفسیر نصوص فقهی است.

سؤال ۷۹ مفهوم «علت» چیست؟ و فرق آن با «تعلیل» را بیان کنید.

پاسخ

«مفهوم علت» یعنی دلالت کلام بر انتقای حکم عند انتقای علتِ مذکور؛ مانند «لَا تَأْكُلِ الرَّمَانَ لِأَنَّهُ حَامِضٌ» که علت نهی، حموضت

است و مفهومش جواز اکلِ رَمَانِ غیرحامض است. مفهوم عِلَّتْ، در واقع همان «تعلیل» و از باب دلالتِ التزامی عِلَّتْ است؛ زیرا عقل حکم می‌کند که حکم، دائر مدارِ عِلَّتْ خود است و با انتفای عِلَّتْ، معلول (حکم) منتفی می‌شود (المعلول یدور مدار عِلَّتْه وجوداً و عدماً). فرق «مفهوم عِلَّتْ» با «تعلیل» در آن است که مفهوم عِلَّتْ، انتفای سنخِ حکم عند انتفای عِلَّتْ است و از باب مفهوم مخالف است؛ اما «تعلیل» گاهی به «تنقیح مناط» و توسعهٔ حکم در مواردِ وجودِ عِلَّتْ نیز می‌انجامد که از باب مفهوم موافق و الغای خصوصیت است. مفهوم عِلَّتْ از حججِ قطعی و مورد قبول است، مشروط بر آن‌که عِلَّتْ مذکور، عِلَّتْ حقیقی و منحصره باشد، نه حکمتِ حکم.

در تکمیل باید گفت که حجیتِ مفهومِ عِلَّتْ از آن روست که عقل و عرف، حکم را «دائر مدارِ عِلَّتْ» آن می‌دانند: اگر شارع بفرماید «لا تَشْرَبِ الخمرَ لآنَّه مُسکِرٌ»، عرفِ علتِ حرمت را اسکار می‌یابد و چون اسکار در سایرِ مسکرات نیز هست، حکم را به آن‌ها سرایت می‌دهد (تنقیحِ مناط) و در عینِ حال، از «انحصار»ی که در تعلیل است، عدمِ حرمتِ غیرمسکر را نیز می‌فهمد. اما باید میان «عِلَّتْ منصوصه» و «حکمت» فرق نهاد: در حکمت، تعلیلِ ارشاد به ملاک است و نه دایرهٔ حکم را توسعه می‌دهد و نه آن را تضییق؛ مانند تعلیل‌های اخلاقی وارد در برخی روایات.

همچنین در تعلیل، گاه علت، «مستنبطه» است و از تحلیلِ مناسبتِ حکم و موضوع به دست می‌آید که حجیتِ آن در تعدیه، محلِّ بحثِ قیاس است و نزد امامیه جز در صورتِ قطع به ملاک پذیرفته نیست؛ و گاه علت «منصوصه» است که در تعدیه و در مفهوم هر دو معتبر است. ثمرهٔ این بحث در قواعدِ فقهی فراوانی مانند «لا ضرر»، «لا حرج» و «حرمتِ اکلِ مال به باطل» آشکار است که تعلیل‌های آن‌ها مبنایِ استنباطِ فروعِ متعدّد شده است.

قاعدهٔ کلی در ثبوت «مفهوم» چیست؟ و ملاک مفهوم داشتنِ قید را بیان کنید.

سؤال ۸۰

پاسخ

ملاکِ کلی در ثبوتِ مفهوم آن است که قیدِ مذکور در کلام، به‌نحو «علیتِ منحصره» برای حکم ذکر شده باشد؛ یعنی از کلام فهمیده شود که قید، علتِ منحصرهٔ ثبوتِ حکم است، به‌گونه‌ای که انتفای قید، مستلزمِ انتفای سنخِ حکم باشد. بنابراین هر قیدی که ظهور در علیتِ منحصره داشته باشد (مانند شرط، غایتِ راجع به حکم، حصر و عِلَّتْ)، مفهوم دارد؛ و هر قیدی که صرفاً برای اشاره و تعیینِ مورد باشد (مانند لقب، عدد و وصفِ غیرمعمد)، مفهوم ندارد. ضابطهٔ تشخیص آن است که آیا قید، به‌نحو «قضیّه شرطیه یا انحصار» ذکر شده یا به‌نحو «وصف و اشاره»؛ در صورتِ اوّل، مفهوم ثابت و در صورتِ دوم، منتفی است. این قاعده در تمام اقسام مفهوم جاری است و نتیجهٔ آن، حجیتِ مفهوم شرط، غایتِ حکم، حصر و عِلَّتْ، و عدمِ حجیتِ مفهوم لقب، عدد و وصف (فی الجملة) است. ثمرهٔ این بحث در استنباطِ احکام از آیات و روایات بسیار وسیع است.

در بیانِ ملاک باید گفت که این ضابطه، در واقع همان «قانونِ مفهوم مخالف» است که در کفایه و رسائلِ تنقیح شده: هر قیدی که در کلام، «ظهور در علیتِ منحصره» داشته باشد، مفهوم دارد و هر قیدی که «ظهور در خصوصیتِ مورد» داشته باشد، مفهوم ندارد. و ظهور در علیتِ منحصره نیز از دو راه حاصل می‌شود: از ساختارِ کلام (مانند شرط و حصر که تعلیق و انحصار را به همراه دارند) و از قرائنِ خارجی دال بر دخالتِ قید در ثبوتِ حکم (مانند تعلیل). در غیر این دو راه، قید «غالبِ افراد» یا «توضیحی» شمرده می‌شود و مفهوم ساقط است.

از همین ضابطه، قواعدِ فرعی زیر به دست می‌آید: مفهوم شرط، در صورتِ نبودِ قرینه معتبر است؛ مفهوم وصف، تنها با احرازِ علیتِ ثابت است؛ مفهوم غایت، در غایتِ حکم معتبر و در غایتِ موضوع غیرمعتبر است؛ مفهوم حصر و علتِ منصوصه معتبرند؛ و مفهوم لقب و عدد، فی‌نفسه معتبر نیستند. فقیه با همین قواعد، در هر نصّی نخست «قید» را شناسایی می‌کند و سپس نقشِ آن را در کلام می‌سنجد تا از مفهوم‌گرفتنِ بی‌ضابطه پرهیز شود؛ چه بسیار فروعِ فقهی که بر اثرِ مفهوم‌گرفتنِ ناروا از یک قید، دچار اشتباه شده‌اند.

پاسخ

«مفهوم لقب» یعنی تعلیق حکم بر یک اسم جامد (نه وصف یا شرط)، مانند «فی الغنم زکاة» که موضوعش «غنم» (اسم) است؛ سؤال این است که آیا از این جمله، نفی حکم از غیر غنم (مانند شتر) نیز فهمیده می‌شود؟ مشهور اصولیان قائل‌اند مفهوم لقب حجت نیست، برخلاف مفهوم وصف و شرط. دلیل این تفاوت آن است که ذکر لقب، صرفاً برای تعیین موضوع حکم است و هیچ‌گونه دلالتی – نه لفظی و نه از راه مناسبت حکم و موضوع – بر انحصار حکم در همان لقب وجود ندارد؛ ذکر اسم، فقط برای تفهیم متعلق سخن است، بی‌آنکه عنایتی به نفی حکم از غیر آن داشته باشد (برخلاف وصف که غالباً برای تعلیل حکم ذکر می‌شود و لذا ظهور در دخالت آن در ثبوت حکم پیدا می‌کند). به همین سبب، از جمله «فی الغنم زکاة» نمی‌توان نفی زکات از شتر یا گاو را استفاده کرد؛ ثبوت حکم زکات برای آن‌ها باید از ادله مستقل دیگر اثبات شود. ثمره این بحث در تفسیر بسیاری از آیات و روایات فقهی که موضوعشان با اسم خاص ذکر شده، به‌روشنی دیده می‌شود.

در تکمیل دلیل باید گفت که میان «لقب» و «وصف» در نزد اصولیان از حیث مفید بودن مفهوم، فرق اساسی است: وصف معنایی دارد که قابل تعلیل و مناسبت است و عرف، ذکر آن را در کنار حکم نشانه دخالتش در ثبوت حکم می‌یابد؛ اما لقب (اسم جامد) فاقد چنین معنایی است و ذکر آن، تنها برای تعیین موضوع است. از این‌رو اگر در کلام، حکمی بر «مفهوم اسمی» بار شده باشد، هیچ ظهوری بر نفی آن از غیر موضوع وجود ندارد و سکوت کلام، دلیل نفی نیست.

افزون بر این، باید توجه داشت که در بسیاری از نصوص فقهی، موضوع حکم با اسم جنس ذکر شده است (مانند «الخمُر حرام»، «المیئة حرام»، «فی الحنطة زکاة») و اگر کسی از این‌ها مفهوم لقب بگیرد، باید از جمله «الخمُر حرام» نیز حرمت سایر مسکرات را نفی کند که باطل است؛ زیرا حکم مسکرات دیگر از تعلیل و از ادله دیگر ثابت شده و ذکر «خمر» در آن روایات، از باب ذکر فرد غالب است نه انحصار. این مثال‌ها نشان می‌دهد که قاعده «عدم حجیت مفهوم لقب» تا چه اندازه در استنباط صحیح مؤثر است.

مفهوم عدد چه حجیتی دارد؟

سؤال ۸۲

پاسخ

«مفهوم عدد» یعنی آیا تصریح شارع به یک عدد خاص در متعلق حکم (مانند «الوَلَدُ للفراس» یا «الحدُّ ثمانون جَلدة») بر نفی حکم از اعداد کمتر یا بیشتر دلالت دارد یا نه. حجیت مفهوم عدد محل اختلاف است. اکثر محققان اصولی معتقدند مفهوم عدد، فی‌نفسه و به‌طور کلی حجت نیست، زیرا ذکر عدد در کلام معمولاً برای بیان مقدار لازم حکم است و هیچ ظهور لفظی یا عرفی بر انحصار حکم در دقیقاً همان عدد (نفی زیاده و نقیصه) وجود ندارد؛ برخلاف مفهوم شرط و وصف که ظهور عرفی در دخالت قید در ثبوت حکم دارند. با این حال، در برخی از عناوین خاص که سیاق کلام قرینه بر حصر است (مانند حدود شرعی که مبتنی بر توقیف‌اند و اصل در آن‌ها احتیاط در نفوس است)، ممکن است از خارج (نه از خود لفظ عدد) بر تعیین همان مقدار استدلال شود. بنابراین در فقه، هر جا زیادتی یا نقصان نسبت به عدد مذکور در متن روایت مطرح شود (مانند افزودن بر تعداد اشواط طواف)، باید به دلیل مستقل رجوع کرد، نه به صرف مفهوم عدد.

در تکمیل تحلیل باید گفت که عدم حجیت مفهوم عدد، از آن روست که عدد در کلام، معمولاً «بیان مقدار واجب» است و بیانیت مقدار، ملازمه‌ای با نفی حکم از غیر آن مقدار ندارد؛ همچنان‌که اگر مولا بگوید «یک ساعت درس بخوان»، از آن نفی استحباب درس دو ساعته فهمیده نمی‌شود. از این‌رو در نصوص شرعی، ذکر اعداد (هفتاد تازیانه، هشتاد تازیانه، بیست دینار در زکات و مانند آن) تنها ناظر به تعیین کم و مقدار است و تعبّدیت همان مقدار از قرائن خارجی و از سیره متشرعه استفاده می‌شود. و اما در مواردی که عدد داخل در «ماهیت مرگب» است (مانند چهار رکعت بودن نماز ظهر، هفت شوط بودن طواف، سه دور بودن

سعی میان صفا و مروه در برخی نقل‌ها)، بحث از سنخ مفهوم عدد بیرون است؛ زیرا آنجا عدد، قید موضوع و داخل در مأموریه است و کم و زیادکردن آن، اتیان غیر مأموریه است. از این‌رو فقیه میان دو کاربرد عدد (تحدید مقدار حکم و تقویم ماهیت مأموریه) فرق می‌گذارد و در هر دو، برای تعیین مقدار، به ادله مستقل رجوع می‌کند.

مفهوم موافقت چیست و چه تفاوتی با مفهوم مخالفت دارد؟

سؤال ۸۳

پاسخ

مفهوم موافقت آن است که از حکم مذکور درباره یک مورد، حکم مورد دیگری که در ملاک قوی‌تر یا مساوی است فهمیده شود؛ به آن «فحو» یا در برخی تقریرها «لحن خطاب» نیز گفته می‌شود. مفهوم مخالفت برعکس، از سکوت یا قید موجود در کلام، نفی حکم از مورد فاقد آن قید را نتیجه می‌گیرد؛ مانند مفهوم شرط یا وصف در صورت پذیرش حجیت آن. در مفهوم موافقت، محور استنباط، فهم ملاک و اولویت عرفی یا مساوات مورد جدید است و معمولاً اگر اولویت قطعی باشد، استناد به آن بسیار قوی است. اما در مفهوم مخالفت، باید ثابت شود که قید در کلام برای دخالت در حکم آمده و سکوت شارع در مورد دیگر ظهور در نفی دارد. بنابراین این دو را نباید از حیث مبنای دلالت یکسان دانست.

در تکمیل باید گفت که مفهوم موافقت را از جهت «قوت دلالت» نیز می‌توان سنجید: هرگاه اولویت قطعی باشد (مانند حرمت ضرب والدین از حرمت اف)، دلالت از قوی‌ترین دلالت‌های لفظی است و در حکم خود منطوق است؛ و هرگاه اولویت ظنی و استحسانی باشد، از دلالت لفظی بیرون و به «قیاس اولویت» یا «تنقیح مناط ظنی» ملحق می‌شود که نزد امامیه حجت نیست. پس در مفهوم موافقت، «قطع به ملاک و اولویت» شرط حجیت است.

و اما در مفهوم مخالف، دلالت به ظهور عرفی قید در انحصار است و نیازمند قطع به ملاک نیست؛ بلکه کافی است ظهور عرفی استوار (مانند ظهور شرط و حصر) احرار شود. همین تفاوت مبنایی سبب می‌شود که موارد سقوط آن دو نیز متفاوت باشد: مفهوم موافقت با فقدان اولویت قطعی ساقط می‌شود و مفهوم مخالف با وجود قرینه بر عدم انحصار. در استنباط نیز فقیه معمولاً نخست به مفهوم موافقت (فحوای خطاب) توجه می‌کند، سپس در صدد مفهوم مخالف برمی‌آید و همواره هر دو را در معرض عمومات و مخصصات قرار می‌دهد.

در قضیه شرطیه مرکب، اگر دو شرط ذکر شود، آیا هر شرط به تنهایی مفهوم دارد؟

سؤال ۸۴

پاسخ

در قضایای شرطیه متعدد، نمی‌توان بدون بررسی نسبت شروط، برای هر شرط مفهوم مستقل ثابت کرد. اگر ساختار کلام عرفاً نشان دهد که هر یک از شروط علت منحصر برای حکم است، ممکن است مفهوم هر کدام پذیرفته شود؛ ولی اگر دو شرط در کنار هم یک موضوع مرکب بسازند، انتقای یکی لزوماً موجب انتقای حکم نیست. همچنین اگر دو دلیل جداگانه هر کدام شرطی را ذکر کنند، باید نسبت دو مفهوم و احتمال جمع یا تعارض آنها بررسی شود. بنابراین اصل در مفهوم شرط، احرار سه امر است: دخالت شرط در ثبوت حکم، انحصار و عدم وجود قرینه‌ای بر اینکه شرط صرفاً برای بیان فرد غالب یا نکته دیگری آمده است. در صورت تعدد شروط، این مراحل برای هر شرط و سپس در نسبت میان دو مفهوم تکرار می‌شود.

در تحلیل این مسئله باید گفت که صورت‌های متعدد شروط، چهار حالت دارد: نخست آنکه دو شرط «سببان مستقل» برای حکم باشند (مانند «إِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمَهُ» و «إِنْ جَاءَ عَمْرُو فَأَكْرِمَهُ») که در این صورت، هر دلیل مفهوم خود را دارد و از تعلیق حکم بر شرط خود، عدم ثبوت حکم در صورت انتقای آن شرط (با وجود شرط دیگر؟) محل دقت است؛ در این‌جا مفاهیم دو دلیل ممکن است با هم متعارض یا قابل جمع باشند که باید با ملاحظه اطلاق هر یک حل شود. حالت دوم آنکه دو شرط برای «تحقق یک حکم مرکب»

اخذ شده باشد (مانند «إِنْ كَانَ زَيْدٌ عَالِمًا وَ عَادِلًا فَأَكْرَمَهُ») که در این صورت، مجموع دو شرط، علت واحدند و انتفای یکی از آن‌ها، انتفای حکم را در پی دارد.

حالت سوم آنکه یکی از دو شرط در کلام، قید «فرد غالب» یا «حکمت» باشد که در آن صورت، مفهوم همان شرط ساقط است و حکم مربوط به شرط دیگر به حال خود باقی است. و حالت چهارم آنکه دو دلیل، در عرض هم برای حکم واحد وارد شده باشند که در آن صورت، تعارض منطوقی یا مفهومی میان آن‌ها با قواعد جمع و ترجیح حل می‌شود. پس قاعده کلی آن است که برای هر شرط، نخست «احترازیّت» و سپس «انحصار» احراز می‌شود و آن‌گاه نسبت میان مفاهیم سنجیده می‌گردد.

تعارض دو مفهوم چگونه رخ می‌دهد و در صورت تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف چه باید کرد؟

سؤال ۸۵

پاسخ

تعارض مفاهیم زمانی رخ می‌دهد که دو دلیل، علاوه بر منطوق‌های خود، مفاهیمی داشته باشند که جمع عرفی آنها ممکن نباشد؛ مثلاً یکی از مفاهیم حکم را در فرضی نفی و دیگری همان حکم را در همان فرض اثبات کند. در چنین مواردی ابتدا باید بررسی شود که آیا هر دو مفهوم واقعاً حجت‌اند یا یکی صرفاً توهم مفهوم است. سپس اطلاق و ظهور هر کدام، قرائن، قوت دلالت و امکان حمل یکی بر دیگری بررسی می‌شود. اگر یکی از دو مفهوم اساساً ظهور معتبر نداشته باشد، تعارضی باقی نمی‌ماند. اگر هر دو حجت باشند و تعارض مستقر ایجاد شود، قواعد باب تعارض و مرجحات مطرح می‌شود. بنابراین پیش از ورود به ترجیح، باید اصل تحقق مفهوم و سپس استقرار تعارض احراز شود.

در مقام عمل، صورت مشهور تعارض مفهومی آن است که مفهوم یک دلیل، حکمی را در موضوعی نفی کند و منطوق دلیل دیگر (یا مفهوم آن) همان حکم را در همان موضوع اثبات نماید؛ مانند تعارض مفهوم شرط با عموم دلیل دیگر یا تعارض مفهوم شرط دو دلیل. در این موارد، نخستین گام آن است که «اصالة الحقيقة» و «اصالة الظهور» در هر دو دلیل جاری شود و سپس با «جمع عرفی» میان منطوق و مفهوم (تخصیص یا تقييد) رفع تعارض گردد؛ زیرا قاعده اولیه، جمع عرفی است نه طرح یکی از دو دلیل. و در تعارض مفهوم شرط با مفهوم وصف (در دو دلیل جدا) نیز باید قوت ظهور هر یک سنجیده شود: ظهور مفهوم شرط قوی‌تر از مفهوم وصف است؛ از این‌رو در صورت تعارض، مفهوم شرط بر مفهوم وصف مقدم می‌شود، مگر آنکه قرینه خاصی ظهور مفهوم شرط را تضعیف کند. و اگر تعارض میان دو مفهوم هم‌رتبه (مانند مفهوم شرط دو دلیل متعارض) استقرار یابد، نوبت به مرجحات باب تعارض (موافقت با کتاب، مخالفت با عامّه و مانند آن) می‌رسد و پس از فقدان مرجح، به قواعد حیرت (تخیر در مقام عمل در برخی مبانی) رجوع می‌شود. نکته کلیدی آن است که پیش از هر ترجیحی، باید ثابت شود هر دو مفهوم واقعاً حجت‌اند و تعارض مستقر است.

آیا مفهوم شرط با وجود قرینه‌ای که شرط را برای بیان فرد غالب آورده است، باقی می‌ماند؟

سؤال ۸۶

پاسخ

خیر، اگر قرینه معتبر نشان دهد شرط برای بیان فرد غالب یا وضعیت متعارف ذکر شده و دخالتی در ثبوت حکم ندارد، ظهور در مفهوم از بین می‌رود. مبنای مفهوم شرط این نیست که هر شرطی ذاتاً مفهوم داشته باشد؛ بلکه شرط باید در مقام بیان به گونه‌ای آمده باشد که عرف از آن انحصار یا دخالت در حکم را بفهمد. اگر مثلاً شارع حکمی را درباره موردی بیان کند که آن مورد معمولاً با وصف یا شرط خاصی همراه است، ذکر آن شرط ممکن است صرفاً ناظر به مصداق متعارف باشد. در این صورت نمی‌توان از نبود شرط، نفی حکم را نتیجه گرفت. پس احراز «احترازیّت قید» و نبود قرینه برخلاف، جزء ارکان استدلال به مفهوم است. در تکمیل باید گفت که موارد «شرط برای فرد غالب» در نصوص کم نیست؛ مانند آنکه شارع حکمی را بر عنوانی مشروط کند که در

متعارف، همراه همان شرط تحقق می‌یابد؛ در این‌گونه موارد، اگر ذکر شرط برای تطبیق حکم بر مصداق متعارف باشد و در صدد بیان انحصار نباشد، مفهوم ساقط است. تشخیص این موارد از دو راه ممکن است: یکی از قرائن متصل (مانند تعلیل یا سیاق) و دیگری از دلیل منفصل (مانند روایت دیگری که حکم را در فرض فقدان شرط اثبات کند).

از همین‌روست که در استنباط، «فحص از مخصّص و مقیّد» پیش از تمسک به مفهوم لازم است: اگر روایت معتبری یافت شود که در فرض نبود شرط نیز حکم را ثابت کرده باشد، روشن می‌شود که شرط در دلیل اول، علت منحصر نبوده و مفهوم ندارد؛ و اگر پس از فحص، دلیلی یافت نشود، ظهور عرفی شرط در انحصار محکم است و مفهوم پذیرفته می‌شود. این ضابطه در ابواب عبادات و معاملات، فقیه را از افتادن در مفهوم‌های سست باز می‌دارد.

سؤال ۸۷ مفهوم وصف و مفهوم شرط از نظر منشأ دلالت چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

در مفهوم شرط، ساختار جمله شرطیه و رابطه‌ای که عرف میان شرط و جزا می‌بیند، منشأ بحث است؛ به همین دلیل ادعای مفهوم در آن معمولاً قوی‌تر از وصف دانسته شده است. در مفهوم وصف، صرف اینکه متکلم موضوع را با وصفی بیان کرده، برای اثبات انتقای حکم از فاقد وصف کافی نیست؛ باید احراز شود که وصف در مقام بیان، قید احترازی و دخیل در حکم بوده است. بنابراین وصف ممکن است برای مدح، توضیح، بیان فرد غالب یا اغراض دیگر ذکر شود. ثمره این تفاوت آن است که در هر مورد باید ظهور عرفی خاص آن ساختار را سنجید و نمی‌توان قواعد مفهوم شرط را بدون تحلیل به وصف سرایت داد.

در تکمیل باید گفت که در مفهوم شرط، «رابطه علیّت» میان شرط و جزا از ساختار جمله شرطیه فهمیده می‌شود؛ یعنی عرف، جزا را بر شرط مترتب می‌بیند و چون متکلم در مقام بیان است، همین ترتب ظهور در انحصار پیدا می‌کند. اما در مفهوم وصف، چنین ساختاری وجود ندارد؛ وصف، تنها قیدی برای موضوع است و ترتب حکم بر آن، به صورت مستقیم درک نمی‌شود؛ از این‌رو برای مفهوم وصف باید از خارج (سیاق، تعلیل، مناسبت) دخالت وصف را احراز کرد.

نتیجه عملی این تفاوت آن است که در مقام تعارض یا در مقام تمسک، مفهوم شرط از قوّت بیشتری برخوردار است؛ چنان‌که اگر میان مفهوم شرط یک دلیل و عدم مفهوم وصف دلیل دیگر نزاعی درگیرد، اصل بر عدم مفهوم وصف است مگر قرینه بیاید. همچنین در تفسیر روایات، اگر حکمی بر «عنوان مشروط» بار شده باشد، به سهولت مفهوم گرفته می‌شود؛ اما اگر بر «موصوف» بار شده باشد، فقیه تنها پس از احراز احترازیّت، به مفهوم اعتماد می‌کند و در غیر آن صورت، حکم را مختص مورد منطوق نمی‌داند و به اطلاقات و عمومات رجوع می‌نماید.

سؤال ۸۸ آیا سکوت متکلم در مقام بیان می‌تواند مفهوم موافقت ایجاد کند؟

پاسخ

مفهوم موافقت اصولاً از سکوت صرف به دست نمی‌آید؛ بلکه از ملاک قطعی یا اولویت عرفی میان مورد مذکور و مورد غیرمذکور کشف می‌شود. مثلاً اگر دلیل نسبت به موردی که مفسده یا حرمت آن روشن است حکم کند، عرف ممکن است مورد شدیدتر را به طریق اولی مشمول بداند. بنابراین سکوت درباره مورد دوم همراه با وجود ملاک اولویت، دلالت ایجاد می‌کند. در مقابل، اگر فقط بگوییم شارع مورد اول را ذکر کرده و درباره مورد دوم سکوت کرده است، بدون احراز اولویت یا مساوات ملاک، مفهوم موافقت ثابت نمی‌شود.

در تکمیل باید گفت که در مفهوم موافقت، آنچه کار می‌کند «فهم عرفی ملاک» است، نه سکوت؛ اگر عرف، میان مورد مذکور و مورد ساکت‌عنه ملازمه و اولویت ببیند، حکم مورد ساکت را به طریق اولی از کلام می‌فهمد، هرچند لفظی درباره آن نیامده باشد؛ و اگر

چنین ملازمه‌ای نباشد، سکوت هیچ دلالتی ندارد. به همین جهت، در مفهوم موافقت، سخن از «دلالت لفظ بر معنای التزامی عرفی» است نه از «مفهوم مخالف» که مبتنی بر قید و احتراز است.

برای نمونه، از حرمت «اف» گفتن به والدین، حرمت ضرب و شتم آنان به طریق اولی فهمیده می‌شود؛ و از وجوب «اکرام عالم» اگر اولویت یا مساوات ملاک در غیر عالم احراز نشود، چیزی بر غیر عالم اثبات نمی‌گردد. در فقه نیز کاربرد مفهوم موافقت بسیار است: از حرمت «قلیل» چیزی، حرمت «کثیر» آن در صورت وحدت علت فهمیده می‌شود (مانند حرمت قلیل و کثیر خمر) و از وجوب امری، وجوب مقدمات ضروری آن به ملاک قطعی به دست می‌آید. اما این‌ها همه مشروط به «قطع به ملاک» است و در صورت شک، اصل عدم تعدیه است.

سؤال ۸۹ آیا مفهوم شرط در قضیه‌ای که شرط علت منحصر نیست، ثابت می‌شود؟

پاسخ

مفهوم شرط بر این پایه استوار است که حکم جزا به نحو خاصی به شرط وابسته باشد و عرف از ساختار جمله، دخالت شرط و انحصار آن را بفهمد. اگر ثابت شود که شرط یکی از چند علت یا طریق برای ثبوت حکم است و منحصر نیست، انتفای شرط لزوماً موجب انتفای حکم نمی‌شود؛ زیرا ممکن است علت دیگری همان حکم را ایجاد کند. بنابراین یکی از مبانی مهم در مفهوم شرط، احراز انحصار است. اگر دلیل یا قرینه‌ای بر تعدد علت وجود داشته باشد، مفهوم مخالف از بین می‌رود. از همین رو نمی‌توان صرف وجود «اگر... آنگاه...» را برای اثبات مفهوم کافی دانست؛ باید ساختار عرفی جمله و قرائن مقامیه بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که این مطلب، همان «مبنای انحصار» در مفهوم شرط است و به دو صورت قابل تصویر است: صورت نخست آنکه دلیل دیگری به صراحت، حکم را در فرض فقدان شرط اثبات کند که در این صورت، مفهوم به کلی ساقط است و شرط، تنها یکی از اسباب است. صورت دوم آنکه دلیل دیگری، حکم را بر سبب دیگری تعلیق کند (مانند وجوب اکرام بر مجیء زید و نیز بر قدوم عمرو)؛ در این صورت، هر شرط سبب مستقل است و مفهوم هر دلیل، ناظر به سبب خود است، اما نزاع در آن است که آیا مفهوم دلیل اول، حکم را در فرض مجیء عمرو نیز نفی می‌کند یا نه.

در این‌جا دو مبناست: بنابر آنکه مفهوم شرط «نفي سنخ حکم» در فرض انتفای شرط است (مفهوم مخالف حقیقی)، دو مفهوم متعارض‌اند و باید به مرجحات رجوع کرد؛ و بنابر آنکه مفهوم تنها «نفي وجوب معلّق بر آن شرط» است، دو دلیل با هم جمع می‌شوند و حکم بر هر دو سبب ثابت است. محققان برای حلّ این نزاع، به اطلاق هر دلیل در مقام بیان رجوع کرده‌اند: اگر دلیل اول در مقام بیان تمام اسباب باشد، مفهوم نافی سببیت غیر است و اگر در مقام بیان حکم یک سبب باشد، تعارضی نیست. بنابراین در هر قضیه شرطیه، پیش از مفهوم‌گرفتن، باید «مقام بیان» و «اطلاق سببیت» ملاحظه شود.

عام و خاص

اقسام عام، ادوات عموم، و تخصیص و سرایت اجمال مخصّص

سؤال ۹۰ تعریف «عام» و «خاص» چیست؟ و اقسام عام را بیان کنید.

پاسخ

«عام» در اصطلاح اصولی، لفظی است که دلالت بر «استیعاب و شمولِ جمیع افرادِ مدخول» خود می‌کند، به نحو وضعی؛ مانند «کلّ» در «أكرم کلّ عالم» که شامل تمام عالمان می‌شود. «خاص» لفظی است که بر «یک فرد» یا «بعض افراد» دلالت دارد، مانند «أكرم زيداً» یا «أكرم العلماء العدول». اقسام عام عبارت‌اند از:

- (۱) «عام استغراقی» که حکم، بر تکتک افراد به‌طور مستقلّ ثابت می‌شود و هر فرد، امتثال و عصیانِ جداگانه دارد (مثل أكرم کلّ عالم)؛
 - (۲) «عام مجموعی» که حکم بر مجموع افراد به‌عنوان یک واحد ثابت می‌شود (مثل جمعُ من العلماء» در برخی خطابات که حکم بر مجموع است)؛
 - (۳) «عام بدلی» که حکم بر «یکی» از افراد به‌نحو تخییر ثابت است (مثل «أكرم أيّ رجلٍ شئت»). هر یک از این اقسام، ثمرات و احکامِ خاصّ خود را در امتثال و عصیان و تخصیص دارد.
- در تکمیل باید گفت که «عام» در اصطلاح، اعم از آن است که شمولش به «وضع لفظ» باشد (مانند «کلّ» و «جمیع») یا به «ظهور عرفی» (مانند جمع محلی به لام)؛ و در هر دو صورت، پس از احراز وضع یا ظهور، شمول آن حجت است و تا دلیل مخصّص نیاید، بر تمام افراد جاری می‌شود. تشخیص عام بودن یک لفظ، خود از مباحث لغوی و عرفی است و فقیه با مراجعه به محاورات عرف و کاربردهای قرآنی و روایی، آن را به دست می‌آورد.
- ثمره تقسیم عام به استغراقی و مجموعی و بدلی نیز در امتثال و عصیان ظاهر می‌شود: در استغراقی، هر فرد تکلیف مستقل دارد و ترک یک فرد، عصیان همان فرد است؛ در مجموعی، تا تمام افراد نیابند، امتثال محقق نمی‌شود (هرچند در احکام شرعی، عام مجموعی نادر است)؛ و در بدلی، امتثال به یک فرد حاصل و از بقیه ساقط می‌گردد. در فقه نیز همین تقسیم، مبنای بسیاری از فروع کفایات و توصیّات است.

سؤال ۹۱ ادوات «عموم» را نام ببرید و دلالت هر یک را با مثال بیان کنید.

پاسخ

ادوات عموم عبارت‌اند از:

- (۱) اسماء شرط: «مَنْ» (برای عاقل)، «ما» (برای غیرعاقل)، «أینما» (مکان)، «متی» (زمان)، «مهما» و «أیّ» که دلالت بر عموم دارند، مانند «مَنْ جاءک فأکرّمه».
- (۲) الفاظ دالّ بر عموم: «کلّ» (مانند «کلّ نفسٍ ذائقة الموت»)، «جمیع»، «أجمعون»، «جمیعاً»، «کافّة» (مثل «و قاتلوا المشرکین

(۳) نکره در سیاق نفی، نهی و استفهام: مانند «لا رجل فی الدار» و «ما جاءنی من أحد» که مفید عموم است.

(۴) جمع محلی به الف و لام: مانند «العلماء» که بر عموم عالمان دلالت دارد.

(۵) مفرد محلی به لام جنس: مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» که بر تمام افراد بیع دلالت می‌کند.

(۶) نکره مفرد در سیاق امر یا نهی مقصود به طبیعت. دلالت این ادوات بر عموم، وضعی و ظهور عرفی است و نزد اصولیان حجّت است.

در تکمیل باید گفت که ادوات عموم از جهت «قوّة دلالت» یکسان نیستند: الفاظ صریح مانند «کلّ» و «جميع» و «أجمعون» دلالت وضعی تمام بر عموم دارند؛ اسماء شرط و موصولات نیز از ادوات قوی‌اند، زیرا تعلیق حکم بر عنوان شرط یا موصول، ظهور عرفی در شمول تمام مصادیق دارد؛ و «نکره در سیاق نفی یا نهی» و «جمع محلی به لام» و «مفرد محلی به لام جنس» از قبیل ظهورات عرفی‌اند که در قوّة، از الفاظ صریح فروترند.

از همین‌رو در مقام استنباط، اگر لفظ عام صریح باشد، خروج افراد نیازمند مخصّص قوی است؛ و اگر ظهور آن عرفی و ضعیف باشد، حتی احتمال قرینه نیز ممکن است ظهور را تضعیف کند. برای نمونه، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» با «لام جنس» دلالت بر عموم اقسام بیع دارد، اما عموم آن با روایات ناهی از بیع غرری و ربوی تخصیص می‌خورد؛ و این، نمونه کاربرد روزمره ادوات عموم در فقه است.

سؤال ۹۲ فرق «عام» و «مطلق» چیست؟ و نسبت آن دو را بیان کنید.

پاسخ

«عام» دلالت بر شمول و استیعاب «افراد» به‌نحو وضعی و لفظی دارد (مانند کلّ عالم)، یعنی شمول آن نسبت به افراد، از مدلول خود لفظ عام فهمیده می‌شود. اما «مطلق» دلالت بر شمول و سریان به‌واسطه «مقدمات حکمت» و اطلاق دارد، نه وضع لفظ؛ مانند «أعتق رقبة» که اطلاقش، شمول جمیع رقاب را با مقدمات حکمت نتیجه می‌دهد. بنابراین فرق اساسی: عموم، شمول «افراد» با دلالت «وضعی» است و اطلاق، سریان «احوال و افراد» با دلالت «اطلاقی و مقدمات حکمت». نسبت میان عام و مطلق، عموم و خصوص من وجه است: ممکن است لفظی هم عام باشد و هم مطلق (مثل أكرم کلّ رجل)، و ممکن است عام غیرمطلق باشد (عام مقید به قیدی مثل کلّ رجل عادل)، و ممکن است مطلق غیرعام باشد (مثل أعتق رقبة که مطلق است ولی عام وضعی نیست). ثمره این تفکیک در بحث تخصیص و تقیید و تقدیم یکی بر دیگری ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که ثمره عمده این تفکیک در دو موضع ظاهر می‌شود: نخست در «مقدار قلمروی شمول» – تخصیص عام، برخی از «افراد» را خارج می‌کند و تقیید مطلق، برخی از «حالات و خصوصیات» را؛ پس اگر دلیلی قیدی آورد که از سنخ فرد است، مخصّص عام می‌شود و اگر از سنخ حال و وصف است، مقید اطلاق. دوم در «ملاک حجّیت» – شمول عام، وضعی است و برای آن، مقدمات حکمت لازم نیست؛ ولی شمول مطلق، با مقدمات حکمت (تمام بودن مولا در مقام بیان و نبود قدر متیقّن و عدم قرینه) ثابت می‌شود و در فقدان هر یک از این مقدمات، اطلاق ساقط می‌گردد.

و نیز اگر عام و مطلق در یک دلیل جمع شوند (مانند «أكرم کلّ رجل») تخصیص و تقیید هر دو ممکن است: مخصّص، افراد را کم می‌کند و مقید، حالات را. در موارد تعارض مخصّص عام و مقید مطلق نیز بحث «تزامم مخصّص و مقید» پیش می‌آید که به نسبت میان آن دو (تباين، تساوی، عموم و خصوص) بازمی‌گردد و با قواعد جمع عرفی حل می‌شود.

پاسخ

«تخصیص» یعنی خارج کردن بعضی افراد از تحت عام و محدود کردن دایره شمول آن؛ به عبارت دیگر، تخصیص، قصر حکم عام بر بعضی از افراد است، مانند تخصیص «أکرم العلماء» به «إلّا الفساق منهم». مخصّص (دلیل مخصّص) بر دو قسم است:

(۱) «مخصّص متّصل»: آنچه به عام، در همان کلام و بدون فاصله متّصل است، مانند استثناء (أکرم العلماء إلّا الفساق)، شرط (أکرم العلماء إن كانوا عدولاً)، صفت (أکرم العلماء العدول) و غایت (أکرم العلماء حتی یفسقوا). مخصّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور عام در عموم از همان ابتدا می‌شود.

(۲) «مخصّص منفصل»: دلیل مستقّلی که در کلام دیگر ذکر شده و ظهور عام، ابتدا منعقد می‌شود و سپس با دلیل منفصل تخصیص می‌خورد، مانند تخصیص عمومات قرآن به اخبار آحاد. در مخصّص منفصل، بحث «سرایت اجمال مخصّص» مطرح است. در تکمیل باید گفت که تخصیص، در واقع «تضییق دایره حکم عام» است و نه «نفی حکم از افراد» به نحو استقلالی؛ زیرا پس از تخصیص، افراد خارج شده از ابتدا مورد حکم نبوده‌اند و افراد باقی، مشمول همان عام نخستین‌اند. به همین جهت، در مخصّص منفصل، حکم عام در باقی‌ماندگان به همان دلیل عام ثابت است و نیاز به دلیل جدید ندارد؛ و این، از ثمرات مهم بحث است. و اما تفاوت مخصّص متّصل و منفصل را باید در «نحوه تأثیر» دید: متّصل، از ابتدا با ظهور عام می‌سازد و ظهور نهایی کلام از همان اول، ظهور در خصوص باقی‌ماندگان است؛ منفصل، ظهور ابتدایی عام را در عموم کاملاً منعقد می‌کند و سپس آن را از بیرون محدود می‌سازد. از همین‌روست که در «مخصّص منفصل»، تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصّص ممنوع است و در «مخصّص متّصل مجمل»، اصل ظهور منعقد نیست؛ و در هر دو، فقیه باید مرز میان «مفهوم مخصّص» و «مصادق آن» را دقیق نگه دارد.

آیا تخصیص عام به مخصّص «منفصل مجمل» جایز است؟ و حکم آن چیست؟

سؤال ۹۴

پاسخ

تخصیص عام به مخصّص منفصل، جایز و از شایع‌ترین روش‌های استنباط است؛ یعنی عامی که ظهور در عموم دارد، با دلیل خاص منفصل، تخصیص می‌خورد و در غیر مورد مخصّص، به ظهور عموم باقی می‌ماند. اما اگر مخصّص منفصل، «مجمّل» باشد (یعنی دلالتش مردّد میان اقلّ و اکثر باشد، مانند «أکرم العلماء إلّا بعضهم» که معلوم نیست کدام بعض است)، بحث «سرایت اجمال مخصّص به عام» مطرح می‌شود: قول مشهور و صحیح آن است که اجمال مخصّص منفصل، به عام سرایت نمی‌کند؛ یعنی عام، پس از تخصیص به مخصّص مجمل، نسبت به «قدر متیقّن خروج»، حجت است و در غیر آن، به ظهور عموم باقی می‌ماند و به آن تمسک می‌شود. دلیل آن است که ظهور عام، حجت است و اجمال مخصّص، تنها در مقدار خارج شده اثر دارد؛ در مقدار مشکوک، اصل عموم و اصاله العموم جاری است. بنابراین سرایت اجمال، وجهی ندارد و عام در مابقی حجت می‌ماند.

در تکمیل باید گفت که مبنای عدم سرایت، «استصحاب ظهور عام» است: ظهور عام در عموم، پیش از ورود مخصّص به‌طور کامل منعقد و حجت بوده است؛ پس از ورود مخصّص مجمل نیز تنها به مقدار قدر متیقّن خروج، از حجّیت آن کاسته می‌شود و در مقدار مشکوک، همان ظهور سابق محکوم به بقاست. این تقریر، در کلمات آخوند و محققان پس از او با عنوان «أصاله الظهور فیما عدا القدر المتیقّن» آمده است.

در مقام عمل، فقیه با روایت مخصّص مجمل منفصل چنین رفتار می‌کند: نخست قدر متیقّن خروج را (فرد یا عنوانی که یقیناً خارج است) معین می‌کند، آن را از عام بیرون می‌برد، و در بقیه به عام تمسک می‌نماید؛ سپس در صورت شک در فرد خاص، اگر شک

مصادقی باشد به اصول عملیه و اگر شک مفهومی باشد، بنابر همین قاعده، عام حجت است و فرد مشکوک داخل عام باقی می‌ماند. این ضابطه، یکی از پرکاربردترین قواعد در جمع میان عمومات قرآن و روایات مبهم مخصّص است.

سؤال ۹۵ آیا تخصیص عام به «مخصّص مجمل متّصل» جایز است؟ و حکم آن را بیان کنید.

پاسخ

اگر مخصّص متّصل (مثل استثنای متّصل) مجمل باشد، مانند «أكرم العلماء إلا بعضهم»، در این صورت اجمال مخصّص، به عام سرایت می‌کند و کلام، از حیث مقدار افراد باقی‌مانده، مجمل می‌شود؛ زیرا مخصّص متّصل، قرینه‌ای است که از ابتدا با عام ترکیب شده و ظهور عام در عموم را از اصل منعقد نمی‌کند، لذا کلام به‌عنوان یک کلام واحد، در مقدار افراد مجمل می‌گردد. فرق این صورت با مخصّص منفصل در آن است که در منفصل، ظهور عام ابتدا منعقد می‌شود و سپس تخصیص می‌خورد، لذا اجمال مخصّص به عام سرایت نمی‌کند؛ ولی در متّصل، ظهور عام هرگز در عموم منعقد نمی‌شود و اجمال، از همان ابتدا در کلام راه دارد. ثمره این بحث در تمسک به عام در شبهات مصداقیّه و مفهومیّه ظاهر می‌شود: در متّصل مجمل، نمی‌توان به عموم تمسک کرد و باید به اصول عملیه رجوع نمود.

در تکمیل باید گفت که در مخصّص متّصل مجمل، کلام مانند جمله‌ای است که از ابتدا با قید مبهم تشکیل شده؛ عرف چنین جمله‌ای را برای هیچ‌یک از احتمالات ظهور نمی‌یابد، زیرا متکلم با آوردن استثنای مبهم، نشان داده که مراد او دایره مبهمی است و سخن، در تعیین دایره ناتمام است. از این‌رو نه می‌توان به عموم عام تمسک کرد و نه به مفهوم استثنا؛ بلکه باید به اصول عملیه (برائت یا احتیاط بنا به مورد) رجوع نمود.

و اما فرق میان «اجمال مفهومی» و «اجمال مصداقی» در همین‌جا نیز اثر دارد: اگر استثنای متّصل، مفهومی روشن ولی مصداقش در فردی مشکوک باشد (مانند «أكرم العلماء إلا الفساق» و شک در فسق زید)، در این‌جا برخی گفته‌اند که اجمال مصداقی به عام سرایت نمی‌کند و عام در غیر فساق معلوم حجت است؛ اما مشهور، در شبهات مصداقی مخصّص (اعم از متّصل و منفصل) تمسک به عام را جایز نمی‌دانند و به اصول عملیه رجوع می‌کنند. این تفصیلات نشان می‌دهد که بحث اجمال، بسیار دقیق و مورد ابتلا فراوان در استنباط است.

سؤال ۹۶ آیا تمسک به «عام» در شبهه «مصداقیه» جایز است؟ و فرق آن با شبهه «مفهومیه» چیست؟

پاسخ

مسئله مهم در باب عام و خاص، تمسک به عام در شبهات است. «شبهه مفهومیه» آن است که در مفهوم مخصّص، تردید باشد (مثل تردید در اینکه «فاسق» شامل مرتکب صغیره هم می‌شود یا نه)؛ در اینجا بحث سرایت اجمال مطرح است که در مخصّص منفصل، اجمال سرایت نمی‌کند و می‌توان به عام تمسک کرد. اما «شبهه مصداقیه» آن است که مفهوم مخصّص روشن است، ولی در اینکه این فرد خاص، مصداق مخصّص است یا نه، تردید داریم (مثل تردید در فسق زید معین)؛ در این صورت، قول مشهور و صحیح آن است که تمسک به عام جایز نیست؛ زیرا عام پس از تخصیص، نسبت به افراد مخصّص، حجت نیست و اصالة العموم نمی‌تواند مصداق فرد مشکوک را تعیین کند؛ چراکه شک در مصداق، به شک در شمول عام باز می‌گردد و در آن، به اصل موضوع (اصالة عدم التخصیص) یا اصل عملی (برائت) رجوع می‌شود. بنابراین در شبهه مصداقیه، نه به عام می‌توان تمسک کرد و نه به مخصّص، بلکه به اصول عملیه رجوع می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در شبهه مفهومیه، نزاع در «مفهوم مخصّص» است (مثلاً آیا «فاسق» شامل مرتکب گناه صغیره نیز می‌شود یا نه) و در شبهه مصداقیه، نزاع در «انطباق مفهوم روشن مخصّص بر فرد خارجی» است (آیا زید معین فاسق است یا نه). در شبهه

مفهومی، اگر مخصّص منفصل باشد، به مقتضای عدم سرایت اجمال، در موارد مشکوک به عام تمسک می‌شود؛ اما در شبهه مصداقیه، تمسک به عام در فرد مشکوک جایز نیست، زیرا دلیل عام، تنها «عنوان» را موضوع قرار داده و تشخیص مصداق مخصّص، از شئون خود مخصّص است و عام نمی‌تواند آن را تعیین کند.

و اگر در شبهه مصداقیه به اصول عملیه رجوع شود، باید نوع اصل را با ملاحظه اثر (تکلیفی یا وضعی) و با ملاحظه جاری بودن استصحاب عدم ازل یا برائت معین کرد؛ برای نمونه، در شک در فسق زید و شک در وجوب اکرام او، بنابر قاعده، برائت از وجوب جاری می‌شود، مگر آنکه استصحاب عدالت یا فسق موضوع را روشن کند. این ضابطه‌ها در ابواب قضاوت، زکات، خمس و مانند آن بسیار مورد ابتلاست.

سؤال ۹۷ «عموم و خصوص مطلق» و «عموم و خصوص من وجه» را تعریف کنید و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

نسبت میان دو دلیل (عامین یا دلیلین) بر چهار قسم است: تباین، تساوی، عموم و خصوص مطلق، و عموم و خصوص من وجه. «عموم و خصوص مطلق» آن است که یکی از دو دلیل، اعمّ مطلق از دیگری باشد و تمام افراد دلیل خاص را در بر بگیرد، مانند نسبت «عالم» و «عادل» که هر عادل عالم نیست ولی دایره عالم وسیع‌تر است؛ در این صورت، دلیل خاص (أخصّ) بر دلیل عام مقدّم می‌شود و آن را تخصیص می‌زند (مثل تقدیم «أكرم العلماء العدول» بر «أكرم العلماء»). «عموم و خصوص من وجه» آن است که هر دو دلیل در «ماده اجتماع» با هم جمع می‌شوند و هر یک در «ماده افتراق» دیگری را در بر نمی‌گیرد، مانند نسبت «عالم» و «عادل» نیست بلکه مثل «عالم» و «شاعر» که ماده اجتماع (عالم شاعر) و دو ماده افتراق (عالم غیرشاعر و شاعر غیرعالم) دارند؛ در این صورت، تعارض دو دلیل در ماده اجتماع، محلّ بحث است و بر اساس قواعد تعادل و ترجیح، یا جمع عرفی و یا تقدیم یکی، حل می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «عموم و خصوص مطلق»، تقدیم خاص بر عام از باب «جمع عرفی» است و عرف هیچ تعارضی میان دو دلیل نمی‌بیند؛ بلکه خاص را قرینه بر مراد جدی از عام می‌شمارد و عام را بر معنای مخصّص حمل می‌کند. به همین جهت، این تقدیم، نیازمند مرجّح خارجی نیست و در هر دو صورتی که خاص، متّصل یا منفصل باشد، جاری است؛ تفاوت تنها در بحث سرایت اجمال است.

و اما در «عموم و خصوص من وجه»، در ماده اجتماع، دو دلیل با هم تعارض واقعی دارند و باید دید آیا جمع عرفی ممکن است (مانند حمل یکی بر فرد غالب) یا نه؛ اگر ممکن نبود، به مرجّحات باب تعارض رجوع می‌شود و اگر مرجّحی نبود، بنابر مبنای مشهور در تعارض دو دلیل متکافئ، تساقط و رجوع به اصول عملیه در ماده اجتماع صورت می‌گیرد. مثال معروف آن، تعارض «أكرم العلماء» با «لا تُکرِمِ الفسّاق» در عالم فاسق است که بسته به مرجّحات و قرائن، حل می‌شود.

سؤال ۹۸ آیا «عام» پس از تخصیص، در باقی افراد حجّت است؟ و آیا استعمال عام در باقی، مجاز است؟

پاسخ

پس از تخصیص عام، عام نسبت به باقی افراد، حجّت و ظهور آن در عموم باقی‌مانده معتبر است؛ یعنی تخصیص، دایره عام را محدود می‌کند ولی ظهور عام را در مابقی از بین نمی‌برد. بحث ثانوی آن است که آیا استعمال عام در باقی افراد (پس از تخصیص)، استعمال مجازی است یا حقیقی؟ اقوال:

۱) قول مشهور (و از جمله صاحب کفایه): استعمال عام در باقی، «حقیقی» است و مجاز نیست؛ زیرا تخصیص، از قبیل «استعمال

لفظ در غیر معنای موضوع له» نیست، بلکه «اراده بعض افراد با دلالت عام» است؛ لفظ عام، در تمام افراد موضوع له استعمال شده و خروج بعض افراد به قرینه، موجب مجازیت نمی‌شود.

۲) قول مقابل: استعمال عام در باقی مجاز است، چون عام برای تمام افراد وضع شده و اراده بعض، اراده غیرموضوع له است. قول صحیح، حقیقی بودن است، و ثمره آن در اصالة الحقیقة و عدم نیاز به قرینه مجاز در تمسک به عام مخصّص ظاهر می‌شود. در تکمیل باید گفت که ثمره نزاع در حقیقی یا مجازی بودن استعمال عام مخصّص، در «اصالة الحقیقة» ظاهر می‌شود؛ بنابر قول مشهور که استعمال را حقیقی می‌داند، پس از تخصیص نیز برای تمسک به عام در باقی، نیازی به قرینه مجاز نیست و ظهور عام در مابقی، ظهور حقیقی و معتبر است؛ و بنابر قول به مجازیت، هر تمسکی نیازمند احراز قرینه است که خلاف سیره فقهاست. دلیل دقیق حقیقی بودن آن است که لفظ عام، برای «مفهوم عام» (مانند مفهوم «عالم») وضع شده و اراده بعض افراد از آن، اراده خود مفهوم با تضییق ناشی از قرینه است؛ همان‌گونه که در «اکرم زیداً» اگر قرینه‌ای برخی از حالات را خارج کند، استعمال مجاز نمی‌شود. آخوند در کفایه با همین بیان، استعمال عام در باقی را حقیقی شمرده و تخصیص را «تضییق دایره اراده» دانسته است، نه «تصرف در معنای موضوع له»؛ و این مبنا محکمی است که فقها بر آن تکیه کرده‌اند.

سؤال ۹۹ اگر «عام و خاص» تعارض کنند و تقدّم و تأخّرشان مجهول باشد، حکم چیست؟

پاسخ

هرگاه دو دلیل، یکی عام و دیگری خاص باشند و معلوم نباشد که کدام مخصّص دیگری است (یعنی ندانیم عام، مخصّص خاص است یا خاص، مخصّص عام، و یا تقدّم و تأخّر صدورشان مجهول باشد)، قاعده کلی آن است که «خاص، مقدّم بر عام» است و عام، حمل بر خاص می‌شود؛ این تقدیم از باب «جمع عرفی» و «حکومت» است، زیرا نسبت خاص به عام، نسبت قرینه به ذی‌القرینه است و عرف، عام را با خاص تخصیص می‌زند. دلیل آن، سیره عقلا و شارع بر تخصیص عمومات به مخصّصات است و نیز ظهور خاص در موردش اقوی از ظهور عام در عموم است. اما اگر نسبت عام و خاص به نحو عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و بنابر قواعد تعادل و تراجیح، یا یکی با مرجّح مقدّم می‌شود و یا تساقط و رجوع به اصول عملیه صورت می‌گیرد. پس تقدیم خاص بر عام، مختصّ به مورد عموم و خصوص مطلق است.

در تکمیل باید گفت که تقدیم خاص بر عام در صورت جهل به تاریخ و نسبت، از باب «قرینه‌بودن خاص» است نه از باب نسخ؛ چه آنکه اگر خاص متأخّر باشد، نسخ عام پیشین است و اگر متقدّم یا هم‌زمان باشد، مبین مراد از عام خواهد بود؛ در هر دو صورت، نتیجه یکی است: حکم عام در مورد خاص جاری نیست. از همین‌رو فقیه در مواجهه با عام و خاص، بدون نیاز به تاریخ، خاص را بر عام مقدم می‌دارد و عام را بر غیر مورد خاص حمل می‌کند؛ و این، سیره مستمر اصحاب از عصر ائمه بوده است. و اما در «عموم و خصوص من وجه»، این تقدیم جاری نیست؛ زیرا هیچ‌یک از دو دلیل، قرینه دیگری نیست و در ماده اجتماع تعارض مستقر است. در آنجا نخست باید از «جمع عرفی» (مانند حمل یکی بر کراهت یا بر فرد غالب) استفاده شود و اگر ممکن نشد، به مرجّحات (موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، موافقت با قاعده و مانند آن) رجوع گردد؛ و در صورت فقدان مرجّح، بنابر مبانی، تساقط یا تخییر یا احتیاط مطرح می‌شود.

سؤال ۱۰۰ سرایت اجمال مخصّص به عام چگونه است؟

پاسخ

وقتی خاص مخصّص، مجمل (مردّد میان افراد متعدّد) باشد، سرایت این اجمال به عام، بستگی به «متصل» یا «منفصل» بودن

مخصّص دارد. اگر مخصّص مجمل، «متصل» به کلام عام باشد (مانند استثنایی که در دل همان جمله آمده)، اجمال آن به عام نیز سرایت می‌کند؛ زیرا کلام متصل، مانع از انعقاد اصل ظهور عام است – یعنی از ابتدا، عام به همراه قیدش شکل گرفته و اگر قید مبهم باشد، کلّ جمله (شامل عام) مجمل خواهد شد و نمی‌توان به عموم آن در هیچ فردی (حتی افراد مشکوک) تمسک کرد. اما اگر مخصّص «منفصل» باشد (کلامی جداگانه که بعداً وارد شده)، اجمالش به عام سرایت نمی‌کند؛ زیرا ظهور عام از پیش، به طور کامل و مستقل منعقد شده و مخصّص منفصل تنها به اندازه مقدار متیقّنش از آن ظهور می‌کاهد (تخصیص می‌زند)، و در مقدار مشکوک، عموم عام کماکان حجّت باقی می‌ماند و می‌توان به آن تمسک کرد. این قاعده یکی از پرکاربردترین اصول عملی استنباط در برخورد فقیه با روایات مخصّص مجمل است.

در تکمیل باید گفت که این قاعده را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق «اصالهُ العموم بعد الفحص» نیز تبیین کرد: در مخصّص منفصل مجمل، اصل اولی آن است که ظهور عام محفوظ است و مخصّص، تنها در قدر متیقّن اثر می‌گذارد؛ زیرا دلیل مخصّص، هرچند حجّت است، اما در مقدار مبهم خود، حجّت بر خروج ندارد و قدر متیقّن، تنها موردی است که حجّت خاص آن را شامل می‌شود. بنابراین «اجمال مخصّص»، به معنای فقدان حجّت در مقدار زائد است و ظهور عام، به عنوان حجّت سابق، در آن مقدار باقی است.

برای نمونه، اگر روایتی بگوید «لا تکرّم بعض العلماء» و مقصود از «بعض» روشن نباشد، فقیه تنها از خروج آن مقدار متیقّن (مثلاً عالم فاسق معروف) صرف نظر می‌کند و در بقیه، به عموم «اکرم العلماء» تمسک می‌نماید. این روش، در موارد فراوانی که روایات ناهی از معنای کلی مبهم دارند، راهگشاست و از «توقّف بی دلیل» جلوگیری می‌کند.

سؤال ۱۰۱ تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است؟

پاسخ

تخصیص کتاب (قرآن) به خبر واحد از مسائل اختلافی مهم است. سه دیدگاه در اینجا مطرح است: برخی مطلقاً منع کرده‌اند، به این استدلال که قرآن، قطعی سند است و تخصیص آن با دلیل ظنی (خبر واحد که ظنی‌السند است) موجب ترجیح مرجوح بر راجح می‌شود. مشهور اصولیان متأخر (از جمله آخوند) قائل به جوازند، به این بیان که مسئله تخصیص، تعارض در «سند» نیست بلکه تعارض در «ظهور» است؛ خبر واحد معتبر، هرچند در سند ظنی است، ولی پس از احراز حجّت آن (از راه ادله حجّت خبر واحد که خود قطعی است)، در مقام دلالت با عام قرآنی معارضه می‌کند، و چون خاص اظهر (روشن‌تر در دلالت بر مدلول خاص) از عام است، بر آن مقدم می‌شود؛ این همان قاعده کلی «تقدّم خاص بر عام» است که اختصاصی به قرآن ندارد. دیدگاه سوم، تفصیل میان خبر واحد قطعی‌الصدور و ظنی‌الصدور است. نتیجه عملی قول مشهور در بسیاری از احکام فقهی که با روایات، عمومات قرآنی را تخصیص می‌زنند (مانند تخصیص آیات ارث با روایات خاص) کاربرد دارد.

در تکمیل باید گفت که دلیل قول مشهور را می‌توان چنین تقریر کرد: تخصیص، از باب «تعارض سند» نیست تا بحث قطعی و ظنی پیش آید؛ بلکه از باب «تعارض ظهور» است و در تعارض دو ظهور، ظهور اقوی (خاص) بر ظهور اضعف (عام) مقدم می‌شود، خواه عام در قرآن باشد و خواه در خبر واحد. حجّت خبر واحد نیز با ادله قطعی (آیه نبأ، سیره عقلا، روایات عرض) ثابت شده و پس از ثبوت حجّت، خبر واحد در مقام دلالت با دیگر ادله یکسان است؛ و از همین رو، روایات فراوان مخصّص آیات ارث، قصاص، زکات و مانند آن در فقه امامیه پذیرفته شده است.

البته باید دانست که تخصیص کتاب به خبر واحد، فرع وجود «ظهور عام» در آیه و نیز فرع «حجّت خاص» است؛ پس اگر آیه، مجمل باشد یا خبر، معارض قوی‌تر داشته باشد یا مخالف کتاب باشد، نوبت به این قاعده نمی‌رسد. و اما در مواردی که خبر واحد مخالف صریح قرآن باشد، به دلیل روایات عرض (که مخالف کتاب را زخرف و باطل می‌شمارند) کنار گذاشته می‌شود؛ این تفاوت میان «مخالفت خبر با عموم کتاب» (تخصیص، جایز) و «مخالفت خبر با صریح کتاب» (طرح، لازم) از نکات دقیق بحث است.

پاسخ

اگر مخصّصِ متّصل مجمل باشد (چه اجمالِ مفهومی و چه مصداقی)، اجمال به عام سرایت می‌کند و اصلاً ظهوری در عموم برای عام منعقد نمی‌شود، چون کلامِ متّصل، جزء لاینفکِ همان جمله است و پیش از تمام‌شدنِ کلام، ظهوری شکل نمی‌گیرد تا محفوظ بماند. اما اگر مخصّصِ منفصل مجمل باشد، تنها به اندازه قدرِ متیقّنِ خودش از عمومِ عام می‌کاهد؛ چون ظهورِ عام پیش از ورودِ مخصّص به‌طور کامل منعقد شده بوده است، و اجمالِ مخصّصِ منفصل، فقط در همان مقداری که یقیناً مشمولِ خاص است، تخصیص می‌زند و در بقیه افراد (مقدارِ مشکوک)، عمومِ عام کماکان حجّت است. تفاوتِ کلیدی در این است که اجمالِ متّصل مانع از اصلِ انعقادِ ظهور می‌شود، درحالی‌که اجمالِ منفصل تنها در حجّیتِ آن ظهور از پیش منعقدشده، در حدودِ قدرِ متیقّن اثر می‌گذارد؛ به‌همین سبب فقها در برخورد با روایاتِ مخصّصِ منفصلِ مجمل، همواره به قدرِ متیقّن اکتفا کرده و در باقی، به عمومِ عام (مانند آیات یا روایاتِ عامِ دیگر) تمسک می‌کنند.

در تکمیل باید گفت که مبناي این تفاوت را می‌توان در «زمانِ انعقادِ ظهور» جست: ظهورِ کلام، پس از تمام‌شدنِ کلام و با ملاحظه قرائنِ متّصلِ آن شکل می‌گیرد؛ استثنایِ متّصل، از اجزایِ همان کلام است و پیش از تمام‌شدنِ جمله، حضور دارد، پس ظهورِ نهایی از ابتدا مقید و در صورتِ اجمال، منعقد نمی‌شود. اما مخصّصِ منفصل، کلامِ مستقلی است که پس از انعقادِ کاملِ ظهورِ عام وارد می‌شود و از همین‌رو، ظهورِ عامِ پیش از ورودِ آن، حجّتِ بالفعل بوده است. از همین مبناست که در مخصّصِ منفصلِ مجمل، برای تمسک به عام در مقدارِ مشکوک، به «بقایِ ظهورِ سابق» استناد می‌شود و نیازی به دلیلِ جدید نیست؛ و در مخصّصِ متّصلِ مجمل، چون ظهورِ سابق در کار نیست، نه عام حجّت است و نه خاص، و باید به اصلِ عملی رجوع کرد. فقیهان در عمل، با روایاتِ مخصّصِ مجملِ منفصل، به قدرِ متیقّن اکتفا می‌کنند و با استثنایِ مجملِ متّصل در متنِ آیه یا روایت، کلام را مجمل می‌شمارند و از تمسک به آن پرهیز می‌کنند.

سؤال ۱۰۳ عام استغراقی، مجموعی و بدلی چیست و ثمره فقهی تفاوت آنها کدام است؟

پاسخ

عام استغراقی یعنی حکم به تک‌تک افراد عام به صورت مستقل تعلق گرفته است؛ مانند اینکه هر فردی از مؤمنان موضوع یک حکم جداگانه باشد. در عامِ مجموعی، مجموع افراد یک موضوع واحد برای حکم‌اند و امثال یا عصیان با ملاحظه کل مجموعه سنجیده می‌شود. در عامِ بدلی، طبیعت عام در ضمن یکی از افراد مطلوب است و مکلف با انتخاب یک فرد می‌تواند امثال کند. این تقسیم در تعیین کیفیت امثال و عصیان بسیار مهم است. مثلاً در واجب کفایی، گاهی ساختار حکم به گونه‌ای است که با تحقق فعل از سوی برخی، غرض از دیگران ساقط می‌شود؛ اما در عام استغراقی، امثال یک فرد موجب سقوط حکم از فرد دیگر نیست. بنابراین هنگام مواجهه با عام، تنها تشخیص شمول لفظ کافی نیست و باید کیفیت تعلق حکم به افراد نیز بررسی شود. در تکمیل باید گفت که ثمراتِ این تقسیم را در چند محور می‌توان دید: در محور «امثال» – در عام استغراقی، مکلف باید هر فرد را اتیان کند و اتیانِ یک فرد، ساقط‌کننده دیگر نیست؛ در مجموعی، تا مجموع حاصل نشود امثال نیست؛ و در بدلی، یک فرد کافی است. در محور «عصیان» – در استغراقی، ترکِ هر فرد معصیتِ مستقل است و تکرارِ عذاب به تکرار ترک ممکن است؛ در مجموعی، عصیان واحد است؛ و در بدلی، عصیان با ترکِ جمیع است نه با ترکِ یک فرد معین. در محور «تخصیص» – خروج یک فرد در استغراقی، تنها به همان فرد سرایت می‌کند و در مجموعی، به کلّ مجموعه اثر می‌گذارد.

و در فقه، مصداقِ روشنِ عام استغراقی، وجوبِ تعظیمِ مؤمن یا وجوبِ وفای به عهده‌است که هر فرد موضوع مستقل دارد؛ مصداقِ مجموعی، نادر است و بیشتر در امور اعتباری مانند «مجموع سهامِ ارث» یافت می‌شود؛ و مصداقِ بدلی، وجوبِ کفاره

تخییری است که مکلف میان اطراف مختیر است. در همه این موارد، تشخیص نوع عام، بر «کیفیت تعلّق حکم به افراد» استوار است و از لفظ عام به تنهایی به دست نمی‌آید.

سؤال ۱۰۴ مخصّص لّبی چیست و آیا در آن می‌توان مانند مخصّص لفظی به عام تمسک کرد؟

پاسخ

مخصّص لّبی مخصّصی است که لفظ مستقّلی در کنار عام ندارد و از عقل قطعی، اجماع محصل یا قرینه‌ای خارج از لفظ، خروج برخی افراد از حکم عام فهمیده می‌شود. تفاوت مهم آن با مخصّص لفظی این است که در مخصّص لّبی، کیفیت کشف مراد عرفی و میزان وضوح مورد خروج اهمیت بیشتری دارد. اگر مخصّص لّبی قطعی باشد، فردی که قطعاً خارج است از تحت عام کنار می‌رود. اما در موارد شک در مصداق و به ویژه اگر تردید باشد که مورد مشمول مخصّص است یا نه، تمسک به عام نیازمند بررسی دقیق است و در بسیاری از تقریرها میان شبهه مفهومی و مصداقیه تفصیل داده می‌شود. بنابراین «لّبی بودن» به معنای بی‌اعتباری نیست؛ بلکه نوع قرینه و حدود دلالت آن متفاوت است.

در تکمیل باید گفت که مخصّص لّبی دو قسم اصلی دارد: گاه «لّبی قطعی» است (مانند حکم قطعی عقل به خروج فردی از عموم، یا اجماع محصل کاشف از رای معصوم) و گاه «لّبی ظنی» (مانند اجماع منقول یا فهم ظنی از مناسبت). در قسم اول، مخصّص حجت است و عام را در مورد آن محدود می‌کند؛ و در قسم دوم، تخصیص عام به آن، در موارد شبهه، محلّ اشکال است؛ زیرا ظهور عام حجت بالفعل است و با ظنّ غیرمعتبر خارج نمی‌شود.

و اما در تمسک به عام در موارد شک با وجود مخصّص لّبی، ضابطه همان ضابطه مخصّص لفظی است با یک تفاوت: در مخصّص لّبی، معمولاً «دایره خروج» به قدر متیقّن منحصر می‌شود و شک در توسعه، با اصل عدم توسعه حل می‌گردد؛ چنان‌که در خروج «عنوان مغضوب» از عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» به حکم عقل و اجماع، در موارد مشکوک (مانند بیع فضولی) به عموم آیه تمسک می‌شود و تنها قدر متیقّن (بیع مال غیر بدون اجازه به نحو معامله‌ای که عقل قاطع به عدم امضاست) خارج است. پس مخصّص لّبی، نه بی‌اعتبار است و نه مانند مخصّص لفظی، قلمروی روشن دارد؛ و فقیه در هر دو، با ضابطه «قدر متیقّن» پیش می‌رود.

سؤال ۱۰۵ دوران امر بین «تخصیص» و «تخصّص» چیست و چگونه باید تشخیص داد؟

پاسخ

«تخصّص» یعنی مورد از ابتدا موضوع عام نباشد؛ مثلاً عام درباره انسان‌ها باشد و مورد بحث اساساً انسان نباشد. «تخصیص» یعنی مورد ذاتاً داخل موضوع عام است، ولی دلیل خاص آن را از حکم خارج کرده است. در مواردی که تردید داریم فردی موضوع عام هست یا نه، باید نخست مفهوم موضوع عام و خصوصیات آن را روشن کنیم. اگر با بررسی مفهومی معلوم شد مورد داخل موضوع نیست، تخصّص است و نیازی به مخصّص نداریم. اگر داخل موضوع است ولی دلیل دیگری حکم را از آن برداشته، تخصیص است. این تفکیک از نظر استنباط مهم است، زیرا در تخصّص، عام بدون هیچ عملیات تخصیصی نسبت به مورد بیگانه است؛ اما در تخصیص باید نسبت عام و خاص و آثار آن بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که ثمره این تفکیک در دو موضع ظاهر می‌شود: نخست در «نیاز به دلیل» – در تخصیص، خروج فرد نیازمند مخصّص است و بدون آن، عموم شامل فرد می‌شود؛ اما در تخصّص، فرد از ابتدا داخل موضوع نیست و عام هیچ تعرّضی به او ندارد. دوم در «قواعد جاری» – در تخصیص، بحث از سرایت اجمال مخصّص و شبهات مصداقی آن است و در تخصّص، سخن از تشخیص مفهوم موضوع عام است که از ادبیات و لغت به دست می‌آید.

در مقام شک نیز اگر مردّد باشیم که فردی (مانند «بیع معاطات») از مصادیق «بیع» است یا نه، نخست باید مفهوم «بیع» از عرف

گرفته شود؛ اگر معاطات بیع عرفی باشد، داخل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است (مگر مخصّصی بیاید) و اگر از نظر عرف بیع نباشد، تخصّص است و عام شاملش نیست. این مثال نشان می‌دهد که در بسیاری از نزاع‌های فقهی، حقیقت اختلاف به «مفهوم موضوع عام» بازمی‌گردد و پیش از بحث تخصیص باید آن را حل کرد.

سؤال ۱۰۶ آیا مخصص عقلی قطعی می‌تواند عموم دلیل لفظی را محدود کند؟

پاسخ

بله، اگر عقل قطعی به گونه‌ای حکم کند که اجتماع آن با عموم دلیل محال یا خلاف قطعی مراد شارع باشد، دلیل عقلی می‌تواند دایره شمول ظاهری عام را محدود کند. نمونه روشن، خروج مواردی است که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم محال عقلی یا تناقض با ضروریات قطعی باشد. البته باید میان «عقل قطعی» و حدس یا استحسان عقلی فرق گذاشت. هر احتمال عقلایی یا مصلحت حدسی نمی‌تواند عام شرعی را تخصیص دهد. همچنین اگر عقل صرفاً ملاک احتمالی ارائه کند، ظهور لفظی همچنان باقی است. بنابراین معیار، قطع به عدم امکان یا عدم اراده شمول است، نه صرف اینکه عقل مصلحت دیگری را ترجیح دهد.

در تکمیل باید گفت که نمونه‌های تخصیص عام به عقل قطعی در فقه کم نیست: خروج «تکلیف به محال» و «تکلیف مالایطاق» از عمومات اوامر، خروج «تصرف در مال غیر بدون اذن» از عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» (به حکم عقل مستقل) و خروج «اجتماع دو ضد» از اطلاقات ادله، از این قبیل‌اند. در همه این موارد، عقل کاشف از آن است که شارع حکیم نمی‌تواند چنین شمولی را اراده کرده باشد و عموم لفظ، مقید به عدم محذور عقلی است.

و اما باید میان «عقل قطعی مستقل» و «ملاکات ظنی» فرق گذاشت: عقل قطعی، اگر بر استحاله یا بر قبح قطعی شمول حکم کند، عام را تخصیص می‌زند و ظهور لفظی در برابر آن تاب نمی‌آورد؛ اما اگر عقل تنها احتمال ملاک دیگر بدهد یا مصلحت احتمالی را ترجیح دهد، نمی‌تواند ظهور لفظی را کنار بزند. همچنین اگر عقل در ملاک حکم، به‌طور ظنی نظری دهد (قیاس و استحسان)، نزد امامیه هیچ اعتباری ندارد و تخصیص عام با آن جایز نیست؛ چه آنکه ادله لفظی، پس از احراز ظهور، تنها با حجت معتبر محدود می‌شوند.

سؤال ۱۰۷ استثناء متصل چه اثری بر ظهور عام دارد و چرا با مخصص منفصل متفاوت است؟

پاسخ

استثناء متصل از اجزای همان کلام است و عرف از ابتدا جمله را با در نظر گرفتن استثناء می‌فهمد؛ بنابراین از آغاز، ظهور نهایی کلام در عموم مطلق شکل نمی‌گیرد. در مخصص منفصل، کلام اول به صورت مستقل صادر شده و ظهور ابتدایی عام در شمول همه افراد پدید می‌آید، سپس دلیل دوم دامنه آن را محدود می‌کند. این تفاوت در اجمال نیز اثر دارد: اگر استثناء متصل مجمل باشد، اجمال آن می‌تواند به ظهور نهایی عام سرایت کند، زیرا هر دو در یک ساختار کلامی‌اند. اما در مخصص منفصل، اصل ظهور عام منعقد شده و بحث سرایت اجمال با تفصیل بیشتری بررسی می‌شود.

در تکمیل باید گفت که اثر استثنای متصل بر ظهور عام، از «قواعد محاوره» سرچشمه می‌گیرد: عرف، جمله مشتمل بر استثنا را یک واحد معنایی می‌داند و مراد متکلم را پس از ملاحظه تمام اجزای جمله به دست می‌آورد؛ از این‌رو استثناء، از ابتدا دایره اراده را معین می‌کند و ظهور عام در تمام افراد هرگز شکل نمی‌گیرد. در مخصص منفصل اما، کلام اول در زمان خود کامل بوده و ظهور مستقل داشته است و دلیل دوم، به‌عنوان مبین مراد جدی، بعداً آن را محدود می‌سازد.

همین تفاوت، در «شبهات مصداقیه» نیز اثر دارد: در استثنای متصل روشن (مانند «إِلَّا الْفَسَاقَ» با مفهوم روشن)، اگر در فردی شک کنیم که فاسق است یا نه، مشهور تمسک به عام را جایز نمی‌دانند و به اصول عملیه رجوع می‌کنند؛ و در مخصص منفصل نیز

همین حکم جاری است. پس تفاوت اصلی دو مخصّص، نه در شبهاتِ مصداقیه بلکه در «اجمالِ مفهومی مخصّص» است؛ در متّصل، اجمالِ مفهوم به عام سرایت می‌کند و در منفصل، سرایت نمی‌کند.

سؤال ۱۰۸ آیا عام می‌تواند با دلیل متواتر یا قطعی تخصیص بخورد و آیا قطعی بودن عام مانع تخصیص است؟

پاسخ

قطعی بودن سند عام به معنای قطعی بودن شمول آن نسبت به همه افراد پس از ملاحظه همه ادله نیست. اگر دلیل قطعی دیگری به صورت خاص بر خروج برخی افراد دلالت کند، دو دلیل در سطح صدور متعارض نیستند؛ بلکه دلیل خاص دامنه حکم عام را محدود می‌کند. حتی اگر عام از نظر صدور قطعی باشد، ظهور آن در شمول همه افراد می‌تواند به وسیله مخصّص معتبر محدود شود. بنابراین باید میان «قطع به صدور» و «قطع به مدلول نهایی» فرق گذاشت. در مقام استنباط، مجموعه ادله و نسبت آنها با یکدیگر ملاک کشف حکم نهایی است.

در تکمیل باید گفت که در این مسئله باید میان «قطعیت صدور» و «قطعیت دلالت» و نیز میان «قطعیت مراد جدی» تفکیک کرد: عام قرآنی، قطعاً الصدور است و دلالتش بر عموم ظهور قوی دارد؛ اما مراد جدی شارع، همان‌گونه که از قرائن متّصل و منفصل به دست می‌آید، ممکن است از دایره ظاهری لفظ کمتر باشد. مخصّص، خواه متواتر و قطعی و خواه خیر واحد معتبر، بیانگر همین مراد جدی است؛ از این‌رو تخصیص، «تصرّف در صدور عام» نیست تا با قطعیت سند ناسازگار باشد، بلکه «تصرّف در دایره مراد» است.

بنابراین آنچه مانع تخصیص می‌شود، «قطعیت مراد نهایی» است نه «قطعیت صدور»؛ و چون مراد نهایی همواره با ملاحظه مجموعه ادله به دست می‌آید، در مقام استنباط باید تمام ادله (عام و خاص) را در کنار هم دید و حکم نهایی را از مجموع آنها استخراج کرد. برای نمونه، عموم «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» با روایات ناهی از بیع غرر و ربوی تخصیص خورده و این هرگز به معنای ناسازگاری قرآن با سنت نیست؛ بلکه سنت، مبین مراد قرآن است.

سؤال ۱۰۹ آیا عام واردشده پس از تخصیص می‌تواند نسبت به فردی که در دخولش شک داریم، حجت باشد؟

پاسخ

پس از تخصیص، عام نسبت به باقی افراد در محدوده ظهور خود همچنان حجت است؛ اما اگر شک مربوط به این باشد که فرد خارجی واقعاً مصداق عنوان مخصّص است یا نه، تمسک به عام نیازمند تفکیک میان شبهه مفهومی و مصداقیه است. اگر مفهوم مخصّص روشن باشد ولی مصداق خارجی مشکوک باشد، در بسیاری از تقریرهای اصولی نمی‌توان صرفاً با عام، خروج آن فرد را نفی و شمول عام را اثبات کرد؛ زیرا دلیل عام موضوع را ثابت کرده ولی تشخیص خروج به دلیل خاص وابسته است. اما اگر اجمال ناشی از مفهوم مخصّص باشد، بسته به متصل یا منفصل بودن مخصّص و مقدار اجمال، حکم متفاوت خواهد بود. بنابراین بعد از تخصیص نیز باید سه مرحله را جدا کرد: مفهوم عام، مفهوم مخصّص و تشخیص مصداق خارجی.

در تکمیل باید گفت که پس از تخصیص، ساختار استدلال سه مرحله دارد: مرحله نخست – تشخیص مفهوم عام و شمول ظاهری آن؛ مرحله دوم – تشخیص مفهوم مخصّص و محدوده آن؛ و مرحله سوم – تطبیق عناوین بر مصداق خارجی. در مرحله سوم است که بحث شبهاتِ مصداقیه رخ می‌دهد: اگر مفهوم مخصّص روشن باشد و تنها در مصداق فردی شک کنیم، دلیل عام نمی‌تواند شمول خود را بر فرد مشکوک اثبات کند؛ زیرا شمول عام پس از تخصیص، تنها شامل افراد غیرمخصّص است و تشخیص فرد مشکوک، نیازمند تعیین مصداق مخصّص است که از خود مخصّص یا از اصول عملیه به دست می‌آید.

و اما اگر شک در «مفهوم» مخصّص باشد (شبهه مفهومی) و مخصّص منفصل باشد، اجمال به عام سرایت نمی‌کند و در موارد

مشکوک به عام تمسک می‌شود؛ و اگر مَخْصَصٌ متّصل باشد، کلامٌ مجمل می‌گردد. این ضابطه‌ها، فقیه را در مواردی که پس از تخصیصِ عموماتِ قرآن به روایات، با فردِ مشکوک روبه‌رو می‌شود (مانند شک در مصداقِ «مسافر» در تخصیصِ آیاتِ صوم) راهنمایی می‌کند و از تمسکِ بی‌ضابطه به عام یا خاص باز می‌دارد.

مطلق و مقید

اطلاق و تقييد، مقدمات حکمت، و حمل مطلق بر مقید

تعريف «مطلق» و «مقید» چیست؟ و فرق اطلاق با عموم را بيان کنید.

سؤال ۱۱۰

پاسخ

«مطلق» لفظی است که بر «ماهیتِ بلا قید» و طبیعتِ ساری دلالت می‌کند، بدون آن‌که قیدی در آن اخذ شده باشد، مانند «رقبة» در «أعتق رقبة»؛ به عبارت دیگر، مطلق آن است که دلالت بر ذاتِ ماهیتِ به‌نحو سریان و شمولِ تمام افراد و حالات دارد، ولی این شمول از وضعِ لفظ نیست بلکه از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می‌شود. «مقید» لفظی است که در آن، قید و خصوصیتی اخذ شده است، مانند «رقبة مؤمنة». فرق اطلاق با عموم: عموم، شمولِ افراد با دلالتِ وضعی و لفظی ادواتِ عموم (مانند کلّ) است، اما اطلاق، سریانِ افراد و احوال با دلالتِ عقلی و مقدمات حکمت است؛ از این‌رو عموم، نیاز به وضع و ادات دارد ولی اطلاق، با سکوتِ متکلم و عدم ذکرِ قید ثابت می‌شود. ثمره: در تمسک به مطلق، باید مقدمات حکمت احراز شود، ولی در عام، خودِ لفظ دلالت دارد. در تکمیل باید گفت که ثمره این تفکیک در مقامِ «تمسک» ظاهر می‌شود: در عام، پس از احرازِ ظهورِ وضعی لفظ در عموم، تمسک به آن نیازمندِ مقدمات حکمت نیست و تنها «فحص از مخصّص» لازم است؛ اما در مطلق، پیش از تمسک باید «مقدمات حکمت» (مقام بیان، عدم قرینه، عدم قدرِ متیقّن و امکانِ تقييد) احراز شود و در فقدانِ هر یک، اطلاق منعقد نمی‌گردد. از این‌روست که بسیاری از نزاع‌های فقهی در جریانِ «اصالة الاطلاق» به مقدمات حکمت بازمی‌گردد، نه به خودِ لفظ. همچنین باید دانست که اطلاق، امری «عقلی و عقلایی» است نه وضعی: عقلای عالم، سکوتِ متکلم در مقام بیان را دلیل بر عدم قید می‌دانند و این سیره، نزد شارع نیز امضا شده است. برای نمونه، از «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که در مقام بیانِ اصلِ تکلیف‌اند، اطلاقِ وجوب استفاده می‌شود و قیود احتمالی (مانند تعبدیت یا شرایط خاص) نیازمندِ دلیلِ جداگانه‌اند؛ و این، مبنای بسیار مهمی در استنباط است.

اقسام «اطلاق» را بیان کنید (شمولی، بدلی و اطلاق ذاتی).

سؤال ۱۱۱

پاسخ

اطلاق بر سه قسم است:

- (۱) «اطلاق شمولی»: آن است که حکم، بر تمام افرادِ طبیعت به‌نحو استيعاب ثابت شود، مانند وجوبِ اکرامِ مطلقِ عالم که شامل تمام عالمان است؛ امثال در آن، با اتیان تمام افراد حاصل می‌شود و عصیان با ترک بعض نیز متصور است.
- (۲) «اطلاق بدلی»: آن است که حکم بر طبیعت به‌نحو صرف‌الوجود و بدلیت ثابت شود، مانند «أعتق رقبة» که امتثالش با عتق یک رقبة حاصل می‌شود و هر فردی مصداقِ آن است؛ در این قسم، با اتیانِ یک فرد، طبیعت محقق و تکلیف ساقط می‌شود.
- (۳) «اطلاق ذاتی» (اطلاق لحاظی): اشاره به نفسِ عدم تقييد و لحاظِ طبیعت بلا قید است. تفکیک این اقسام در بحثِ امثال، عصیان و اجزاء ثمره دارد: در اطلاق شمولی، شگ در بعض افراد، شگ در تکلیف زائد است و برائت جاری می‌شود؛ در اطلاق بدلی، شگ در تعیین فرد، به تخییر و احتیاط می‌انجامد.

در تکمیل باید گفت که میان «اطلاق شمولی» و «اطلاق بدلی»، تفاوت در «کیفیت تعلّق حکم به افراد» است: در شمولی، حکم همه افراد را با وصف استیعاب می‌گیرد (مانند «أَكْرَمُ كُلِّ عَالَمٍ» که از سنخ عام است) و در بدلی، حکم به «صرف وجود طبیعت» تعلّق دارد (مانند «أَعْتَقَ رَقَبَةً») و با تحقّق هر فرد، امتثال حاصل است. تشخیص این دو از قرائن لفظی و از نوع حکم به دست می‌آید: در واجبات توصّلی ساده، اطلاق بدلی است و در تکالیفی که هر فرد، موضوع مستقل دارد، اطلاق شمولی. ثمره عملی در «شک در فرد» ظاهر می‌شود: در اطلاق بدلی، اگر فرد معینی مشکوک باشد (مثلاً شک کنیم عتق رقبه کافره کافی است یا نه)، مقتضای اطلاق کفایت است و نیازی به احراز فرد خاص نیست؛ و در اطلاق شمولی، اگر حکم شامل فرد مشکوک باشد، همان حکم در او جاری می‌شود. این تفکیک، در ابوابی مانند کفّارات، اطعام، عتق و قضا، بسیار کارگشاست.

سؤال ۱۱۲ «مطلق و مقید» در صورت «تنافی» چگونه جمع می‌شوند؟ اقسام تنافی را بیان کنید.

پاسخ

هرگاه مطلق و مقیدی با هم تنافی داشته باشند، باید بر اساس قواعد جمع شوند. تنافی مطلق و مقید چند صورت دارد:

(۱) «تنافی به نحو اقلّ و اکثر» (مثل «أَعْتَقَ رَقَبَةً» و «أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمَنَةً») که در آن، مقید، قید زائد بر مطلق دارد؛ در این صورت، مطلق بر مقید حمل می‌شود و مقید، مبین مراد از مطلق است، به شرط «اتحاد حکم» (مثل اینکه هر دو وجوب عتق باشند) و «اتحاد موضوع».

(۲) «تنافی به نحو تباین و تضادّ» (مثل اینکه مطلق، وجوب و مقید، استحباب یا حرمت را برساند) که در آن، حمل مطلق بر مقید ممکن نیست و باید طبق قواعد تعارض عمل شود.

(۳) «تنافی در اطلاق شمولی و بدلی» که احکام آن متفاوت است. شرط حمل مطلق بر مقید، «اتحاد در حکم ایجابی یا سلبی» است؛ اگر یکی ایجابی و دیگری سلبی باشد (مثل «أَعْتَقَ رَقَبَةً» و «لَا تَعْتَقَ رَقَبَةً كَافِرَةً»)، حمل صحیح نیست و تعارض مستقرّ است. در تکمیل باید گفت که در «تنافی اقلّ و اکثر»، حمل مطلق بر مقید از باب «قرینه‌بودن مقید» است؛ یعنی چون هر دو دلیل در حکم و موضوع یکی‌اند و تنها یکی قید زائدی دارد، عرف مقید را مبین مراد جدی از مطلق می‌یابد و مطلق را بر همان قید حمل می‌کند. این حمل، نیازمند آن است که مقید، ظهور معتبری در قید زائد داشته باشد و احتمال حمل آن بر «فرد کامل یا مستحب» منتفی گردد؛ از همین‌رو در مواردی که مقید احتمال استحباب یا افضلیّت می‌رود، حمل الزامی جاری نیست. و اما در «تنافی تباینی» (مانند وجوب در مطلق و حرمت در مقید)، هیچ جمع عرفی ممکن نیست و دو دلیل در ماده اجتماع تعارض می‌کنند؛ در آنجا باید به مرجّحات (مانند موافقت با کتاب و قاعده یا اظهر بودن) رجوع کرد و در صورت تکافؤ، قواعد تعارض جاری می‌شود. نکته دیگر آنکه اگر مطلق ایجابی و مقید سلبی باشد، در حقیقت میان «وجوب طبیعت» و «نفي حکم از فرد» تعارض نیست؛ زیرا سلبی مقید نافی شمول ایجاب نسبت به همان فرد است و می‌تواند مخصّص مطلق قرار گیرد، هرچند برخی در این صورت نیز تفصیل داده‌اند.

سؤال ۱۱۳ در چه صورتی «مطلق بر مقید» حمل می‌شود؟ و شرایط حمل را بیان کنید.

پاسخ

حمل مطلق بر مقید، در صورتی صحیح است که شرایط زیر احراز شود:

(۱) «تنافی میان مطلق و مقید»: یعنی مطلق و مقید به‌گونه‌ای باشند که نتوان به هر دو عمل کرد و جمع عرفی اقتضای حمل داشته باشد.

(۲) «اتحاد در حکم»: هر دو، حکم واحدی (مثل وجوب یا حرمت) را بیان کنند؛ اگر حکم‌ها مختلف باشند (یکی وجوب و دیگری استحباب)، حمل صحیح نیست.

(۳) «اتحاد در جهت ایجاب و سلب»: هر دو یا ایجابی باشند یا سلبی؛ اگر یکی ایجابی (أعتق رقبة) و دیگری سلبی (لا تعتق رقبة کافرة) باشد، چون سلبی، اقتضای وجوب قید مقابل را ندارد، حمل مطلق بر مقید صحیح نیست و در ماده اجتماع، تعارض جاری می‌شود.

(۴) در صورت «منفصل بودن مقید»، چون ظهور مطلق ابتدا منعقد شده، حمل مطلق بر مقید از باب تقدیم قرینه و جمع عرفی است. با وجود این شرایط، مقید به عنوان مبین مراد جدی از مطلق، آن را قید می‌زند و مطلق در غیر مقید، باقی بر اطلاق می‌ماند. در تکمیل باید گفت که شرط دیگر حمل، «وحدت سبب» یا دست‌کم «وحدت متعلق» در نظر عرف است؛ چنان‌که اگر دو دلیل، دو تکلیف مستقل را بیان کنند (مانند عتق رقبة در کفارة ظهار و عتق رقبة در کفارة قتل خطایی)، حمل مطلق یکی بر مقید دیگری صحیح نیست، مگر آنکه قرینه‌ای بر اتحاد در کار باشد. همچنین باید «مجال تقييد» در کلام مطلق محفوظ باشد؛ یعنی مطلق، از الفاظی نباشد که ذاتاً مقید به حالتی است (مانند ضمیر و اشاره) که در آن صورت، تقييد ممکن نیست. در مقام عمل، فقیه در برخورد با مطلق و مقید، نخست وحدت حکم و موضوع و سبب را می‌سنجد، سپس احتمال حمل مقید بر فرد اکمل را دفع می‌کند و آن‌گاه مطلق را بر مقید حمل می‌نماید. اگر یکی از این شروط منتفی بود، حمل صورت نمی‌گیرد و هر دلیل بر ظهور خود باقی می‌ماند؛ و این ضابطه، از پرکاربردترین قواعد جمع عرفی در فقه است.

سؤال ۱۱۴ آیا «حمل مطلق بر مقید» در واجب و مستحب و نیز در امر و نهی تفاوت دارد؟

پاسخ

در کیفیت حمل مطلق بر مقید، بین موارد تفاوت است:

(۱) اگر هر دو «ایجابی و مثبت وجوب» باشند (مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة)، مطلق بر مقید حمل می‌شود و مقید، قید مطلق است.

(۲) اگر مطلق، واجب و مقید، مستحب باشد (مثل أعتق رقبة و يستحب عتق الرقبة المؤمنة)، حمل مطلق بر مقید صحیح نیست؛ بلکه مطلق بر اطلاق خود باقی است و مقید، حمل بر افضل‌الافراد می‌شود.

(۳) اگر هر دو «سلبی» باشند (مثل لا تعتق رقبة کافرة و لا تعتق رقبة ناصبية)، مطلق سلبی بر مقید حمل نمی‌شود، بلکه هر دو در مورد خود عمل می‌شوند.

(۴) اگر یکی ایجابی و دیگری سلبی باشد (أعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة)، بنابر قول مشهور، در ماده اجتماع (رقبة کافرة) تعارض و بنابر قواعد تعارض، یا تساقط یا تقدیم یکی صورت می‌گیرد؛ برخی در این فرض قائل به تخصیص ایجاب به غیر کافره شده‌اند. پس حکم حمل، تابع اتحاد و اختلاف جهت دو دلیل است.

در تکمیل باید گفت که راز تفاوت در این است که حمل مطلق بر مقید، فرع «تنافی» است و تنافی تنها در جایی است که دو دلیل، دو حکم قابل جمع نباشند؛ اما وجوب و استحباب، دو مرتبه از طلباند و قابل جمع‌اند (فعل، هم واجب باشد و هم دارای فرد مستحبی)؛ از این‌رو در «مطلق واجب و مقید مستحب»، عرف مقید را بر «بیان فرد افضل» حمل می‌کند، نه بر تقييد مطلق. این مبناي مشهور، در مواردی مانند «أعتق رقبة» و روایت «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤْمَنَةً» جاری است.

و اما در «ایجابی و سلبی»، اگرچه ظاهر دو دلیل در ماده اجتماع تعارض می‌نماید، بسیاری از محققان به «جمع عرفی» قائل‌اند: نهی از عتق رقبة کافره، ناظر به فرد کافره است و ایجاب مطلق عتق، شامل همان فرد نیز می‌شد؛ پس نهی، مخصّص دایره مطلق است و

نتیجه، وجوبِ عتقِ رقبه غیرکافره. برخی دیگر این را حمل بر کراهت کرده‌اند و در موارد شک، به مرجحات و اصول رجوع می‌کنند؛ اما قاعدهٔ مسلم آن است که پیش از تعارض، باید امکان جمع عرفی بررسی شود.

سؤال ۱۱۵ آیا «اطلاق» در عبادات و معاملات جاری است؟ و ثمرهٔ آن را بیان کنید.

پاسخ

اطلاق در هر دو باب جاری است، لیکن با تفاوت: در «عبادات»، اطلاق دلیل (مثل «أَقِمْوا الصَّلَاةَ») دلالت بر وجوبِ طبیعتِ صلاة به‌نحو مطلق دارد و قیودِ زائد (مثل قصد قربت یا شرایطِ دیگر) باید با دلیل خاص اثبات شود؛ لذا در شک در جزئیت و شرطیت، اصل، عدمِ جزئیت و شرطیت است و به اطلاق تمسک می‌شود. در «معاملات»، اطلاق دلیل (مثل «أَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ») دلالت بر صحت و نفوذِ مطلقِ بیع و عقد دارد و قیود و شرایط، نیازمند دلیل خاص است؛ لذا در شک در شرطیت چیزی در عقد، اصل، عدمِ شرطیت و صحت عقد است. ثمرهٔ اطلاق در هر دو باب، رجوع به «اصالة الاطلاق» هنگام شک در قید زائد است که نتیجه‌اش نفی قید و اکتفا به قدر متیقن است. این بحث، اساس بسیاری از احکام فقهی در عبادات و معاملات را تشکیل می‌دهد. در تکمیل باید گفت که در عبادات، اطلاق در دو محور جاری است: محور «اصل تکلیف» — از «أَقِمْوا الصَّلَاةَ» وجوبِ صلاة استفاده می‌شود و اطلاق آن، هم وجوبِ نفسی و عینی و تعیینی را می‌رساند و هم عدمِ تقییدِ صلاة به حالت یا فردی خاص را؛ و محور «اجزا و شرایط» — اگر شک کنیم جزئی (مانندِ سوره) جزءِ صلاة هست یا نه، به اطلاق دلیلِ صلاة تمسک می‌شود و جزئیت مشکوک نفی می‌گردد. در معاملات نیز اطلاق «أَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ» صحتِ هر بیعی را که دارای شرایطِ عقلایی معامله باشد می‌رساند و شک در شرطِ زائد (مانندِ عربیت یا لفظ خاص) با اطلاق حل می‌شود.

البته باید توجه داشت که اطلاق در عبادات و معاملات، هر دو مبتنی بر مقدمات حکمت است و در مواردی که دلیل در مقام بیان تمام مراد نباشد (مانندِ روایاتِ ناظر به فرد خاص) یا قرینهٔ انصراف داشته باشد، اطلاق جاری نیست. ثمرهٔ اصلی همین است که فقیه در شک در قید زائد، به اصالة الاطلاق رجوع می‌کند و قید را نفی می‌نماید، مگر آنکه دلیلی بر اعتبار آن بیابد.

سؤال ۱۱۶ «اطلاق مقامی» چیست؟ و با مثال توضیح دهید.

پاسخ

«اطلاق مقامی» آن است که از «سکوتِ متکلم و عدم بیانِ قید» در مقامی که باید بیان کند، اطلاق و عدمِ قید استفاده می‌شود؛ یعنی هرگاه متکلم در مقام بیان حکم باشد و با وجود احتمالِ قید، آن را ذکر نکند، سکوتش کاشف از عدمِ آن قید است. مثال: اگر شارع در مقام بیانِ شرایطِ نماز باشد و قیدِ «قصد قربت» را ذکر نکند، از اطلاقِ مقامی فهمیده می‌شود که قصد قربت شرط نیست (یا آنکه به دلیلِ دیگر ثابت می‌شود). مثالِ دیگر: اگر مولی در مقام بیانِ واجباتِ حجّ باشد و چیزی را ذکر نکند، اطلاقِ مقامی دلالت بر عدمِ وجوبِ آن دارد. اطلاقِ مقامی، از اقسامِ اطلاق و مبتنی بر مقدمات حکمت (به‌ویژه مقام بیان بودن) است و در استنباطِ عدمِ اشتراط و عدمِ جزئیت و عدمِ مانعیت، کاربرد فراوان دارد؛ مانند استفادهٔ عدمِ اشتراطِ عربیت در معاملات از سکوت شارع. در تکمیل باید گفت که اطلاقِ مقامی را می‌توان «سیرهٔ عقلا در محاوراتِ ناظر به مقام» دانست: هرگاه متکلم در مقام بیانِ شرایطِ یک مرگب باشد و شرطی را ذکر نکند، عقلای عالم می‌فهمند که آن شرط معتبر نیست؛ زیرا اگر معتبر بود، بیانش در این مقام لازم می‌آمد و ترکِ بیان، نقضِ غرض بود. از این‌رو اطلاقِ مقامی، در مواردِ «در مقام بیان بودن» از اطلاقِ لفظی نیز قوی‌تر است و نیازی به بررسیِ قابلیتِ لفظ برای تقیید ندارد.

در فقه، کاربردهای فراوان دارد: از اینکه شارع در مقام بیانِ اجزای نماز، قیدِ «طمأنینه» را در برخی روایات ذکر نکرده، نمی‌توان عدمِ اعتبارش را نتیجه گرفت، مگر آنکه روایت در مقام بیانِ تمام اجزا باشد؛ و از سکوتِ شارع در مقام بیانِ شرایطِ بیع نسبت به

«عربیت»، عدم اشتراط آن فهمیده می‌شود. اما باید دقت کرد که احراز «مقام بیان بودن» نسبت به همان حیث مورد نظر، شرط اساسی است و سکوت در مقام غیربیان، هیچ دلالتی ندارد.

سؤال ۱۱۷ نسبت «عام و مطلق» با یکدیگر و قاعده تقدیم هر یک را بیان کنید.

پاسخ

نسبت عام و مطلق، عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع (جایی که هم عام شامل و هم اطلاق سریان دارد)، تعامل آنها بر اساس قواعد است:

- (۱) هرگاه دلیل عام و دلیل مطلق، در ماده اجتماع تعارض کنند، باید دید کدام ظهور اقوی است؛ معمولاً ظهور عام در عموم، از ظهور مطلق در اطلاق، اقوی نیست و هر دو ظهور ظنی‌اند.
 - (۲) اگر یکی عام و دیگری مطلق در همان جهت باشد، جمع عرفی به این نحو است که عام، مطلق را تخصیص یا تقيید می‌زند، بسته به اینکه جهت شمول کدام باشد.
 - (۳) در موارد شگ، تقدیم بر اساس مرجحات باب تعارض صورت می‌گیرد؛ ولی قاعده مشهور آن است که اگر عام و مطلق هر دو از سنخ دلالت لفظی باشند، تعارضشان بر اساس قواعد تعادل و ترجیح حل می‌شود و در صورت تساقت، به اصول عملیه رجوع می‌گردد. ثمره: شناخت دقیق نسبت عام و مطلق، در استنباط احکام و حل تعارض ادله ضروری است.
- در تکمیل باید گفت که نسبت عام و مطلق اگرچه در تحلیل، «عموم و خصوص من وجه» است، اما در مقام تعارض، حکم واحد ندارد: هرگاه عام و مطلق در یک «مقام بیان» و درباره یک «حکم» وارد شوند و ماده اجتماع داشته باشند (مانند «أَكْرَمُ كُلِّ عَالَمٍ» و «أَعْتَقَ رَقَبَةً» که در فرد عالم رقبه‌دار اجتماع دارند)، تعارضشان در همان ماده است و باید به قواعد جمع و ترجیح رجوع کرد؛ و اگر یکی از آن دو، ظهور اقوایی داشته باشد (مانند صراحت «كُلِّ» در برابر اطلاق مقدمات حکمتی)، ظهور اقوی مقدم می‌شود.
- نکته دیگر آنکه در برخی موارد، عام مفسر مراد از مطلق است و مطلق مفسر مراد از عام؛ مثلاً «أَخْلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» (عام) و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مطلق) در دایره معاملات، یکدیگر را تفسیر می‌کنند و هر کدام، محدوده دیگری را روشن می‌سازد. از این رو فقیه هنگام مواجهه با عام و مطلق، نخست «جهت شمول» هر یک را معین می‌کند (شمول افراد یا سریان احوال) و سپس در ماده اجتماع، با ملاحظه قوت ظهور و قرائن، حکم نهایی را به دست می‌آورد.

سؤال ۱۱۸ جمع‌بندی: مراحل استفاده از اطلاق و مطلق در مقام استنباط را بیان کنید.

پاسخ

مراحل استفاده از اطلاق به این ترتیب است:

- (۱) «تشخیص مطلق بودن لفظ»: باید معلوم شود لفظ، ماهیت بلا قید را می‌رساند (مثل رقبه).
- (۲) «احراز مقدمات حکمت»: یعنی متکلم در مقام بیان است، قرینه‌ای بر تقيید نیست و تقيید ممکن است.
- (۳) «انعقاد ظهور اطلاق»: با احراز مقدمات، لفظ ظهور در سریان و شمول پیدا می‌کند.
- (۴) «ملاحظه مقیدات»: بررسی می‌شود که آیا مقید منفصل یا متصلی وجود دارد که اطلاق را قید بزند یا نه.
- (۵) «حمل مطلق بر مقید»: در صورت تنافی و شرایط حمل.
- (۶) «تمسک به اطلاق در موارد شگ»: در شگ در قید زائد، به اصالة الاطلاق تمسک و قید نفی می‌شود. این مراحل، روش مجتهد

را در استنباط احکام از ادله مطلقه نشان می‌دهد و ثمره آن، تعیین حدود و قیود احکام در عبادات و معاملات است. در تکمیل باید گفت که در مرحله «تشخیص مطلق»، باید میان لفظ مطلق حقیقی (که قابلیت اطلاق دارد) و لفظ مبهم و مهمل (که ذاتاً مردّد است) فرق گذاشت؛ الفاظ مبهم مانند «شیء» و «بعض» قابل اطلاق نیستند و با آنها نمی‌توان به سریان حکم کرد. همچنین در مرحله «احراز مقدمات حکمت»، باید از «مقام بیان» بودن دلیل نسبت به همان حیث مورد نظر اطمینان حاصل کرد و قرائن صارفه (مانند انصراف عرفی) را نیز نفی نمود.

در مرحله «ملاحظه مقیدات»، فقیه باید فحص کامل کند: اگر مقید منفصل یافت شود، بنا بر شرایط حمل، مطلق بر مقید حمل می‌شود و اگر مقید مجمل باشد، در قدر متیقّن از آن صرف‌نظر و در بقیه به اطلاق تمسک می‌گردد. و در مرحله پایانی، اگر پس از همه این مراحل، در قید زائدی شک ماند، اصالة الاطلاق قید را نفی می‌کند و حکم بر همان طبیعت مطلقه بار می‌شود؛ و این، همان مسیری است که مجتهد در استنباط احکام از مطلقات کتاب و سنت هر روز طی می‌کند.

سؤال ۱۱۹ مقدمات حکمت کدام‌اند؟

پاسخ

«مقدمات حکمت» شرایطی است که با تحقق آنها، لفظ مطلق (مانند «رقبة» در «أعتق رقبة») بر عموم افراد و اطلاق ذاتی حمل می‌شود، بدون آنکه لفظ، وضعاً برای عموم وضع شده باشد. این مقدمات چهار مورد است:

(۱) متکلم در مقام «بیان تمام مراد خود» باشد نه در مقام اجمال یا تشریع اصل حکم؛

(۲) هیچ قرینه‌ای — نه متصل و نه منفصل — بر تقیید لفظ وجود نداشته باشد؛

(۳) قدر متیقّنی در مقام مخاطب که مانع انعقاد اطلاق شود، وجود نداشته باشد؛

(۴) لفظ، قابلیت اطلاق و تقیید را داشته باشد (یعنی از الفاظ مبهم که ذاتاً قابل تقیید نیستند نباشد). با اجتماع این شرایط، عقلاً حکم می‌کنند که سکوت متکلم از ذکر قید، کاشف از عدم دخالت آن قید در حکم است؛ و این، اساس کاربرد مطلقات کتاب و سنت در استنباط احکام فقهی است.

در تکمیل باید گفت که این چهار مقدمه را در کلمات محققان، گاه به «سه مقدمه» یا «پنج مقدمه» نیز تحویل می‌کنند؛ حاصل همه یک چیز است: مولا در مقام بیان تمام مراد است؛ قید محتمل، اگر در مراد بود باید بیان می‌شد (و بیان نکرده)؛ و تقیید ممکن و لفظ قابل آن است. با اجتماع این‌ها، عقلاً نتیجه می‌گیرند که قید در مراد جدی نیست و اطلاق منعقد می‌شود. برخی از متأخران، مقدمه «قدر متیقّن در مقام مخاطب» را از مقدمات حکمت ندانسته و آن را مانع انعقاد اطلاق در موارد خاص شمرده‌اند، نه شرط عمومی.

و نیز باید دانست که اگر یکی از مقدمات مفقود باشد، اطلاق ساقط است؛ مانند مواردی که دلیل در مقام بیان اصل حکم است نه تمام قیود (اطلاق مقامی ناقص)، یا موردی که لفظ انصراف عرفی به فردی دارد (که قدر متیقّن خارجی مانع است)، یا جایی که دلیل مجمل است (مانند «أعتق رقبة من المؤمنین» که مردّد میان دو معنای کمی است). در همه این موارد، نوبت به اصول عملیه می‌رسد و تمسک به اطلاق جایز نیست.

سؤال ۱۲۰ حمل مطلق بر مقید در صور مختلف را توضیح دهید.

پاسخ

حمل مطلق بر مقید، بسته به نوع نسبت دو دلیل، چند صورت دارد:

- (۱) اگر مطلق و مقید در حکم الزامی واحد (مانند دو وجوب) وارد شوند و متعلقشان یکی باشد، مطلق حتماً به مقید حمل می‌شود (مانند اطلاق «رقبه» که با روایت «رقبه مؤمنه» مقید می‌شود).
- (۲) اگر یکی وجوب و دیگری استحباب باشد، مطلق بر خود اطلاق باقی می‌ماند و مقید بر افضل افراد حمل می‌شود (نه رافع اصل اطلاق)، زیرا الزام و استحباب دو مرتبه حکمی متفاوت‌اند و تنافی حقیقی ندارند.
- (۳) اگر دو دلیل، دو موضوع متفاوت داشته باشند (مانند کفارۀ دو گناه متفاوت)، هرکدام بر جای خود باقی می‌مانند و اصلاً حملی صورت نمی‌گیرد.
- (۴) اگر مطلق و مقید در سبب واحد ولی جهت متفاوت باشند، باید به قرائن خاص رجوع کرد. تشخیص صورت درست، از مهم‌ترین مهارت‌های فقیه در جمع عرفی میان ادله ظاهراً متعارض است.
- در تکمیل باید گفت که در صورت نخست (دو وجوب)، حمل مطلق بر مقید از قوی‌ترین جمع‌های عرفی است و دلیل آن، ظهور مقید در «احترازیّت قید» است؛ برای نمونه، از روایت «أعتق رقبۀ مؤمنۀ» در کفارۀ افطار ماه رمضان، روشن می‌شود که مراد از مطلق «رقبه» در ادله دیگر همان کفارۀ، رقبۀ مؤمنه است و عتق کافره کافی نیست. در صورت دوم (وجوب و استحباب)، جمع به «حمل بر فرد افضل» است و مطلق بر اطلاق باقی می‌ماند؛ زیرا استحباب فرد خاص، منافاتی با وجوب طبیعت ندارد.
- و اما در صورت سوم (دو موضوع)، هیچ حملی رخ نمی‌دهد، زیرا هر دلیل، تکلیف مستقلی را بیان می‌کند و تقیید یکی به قید دیگری، بدون قرینه، خلاف ظاهر است؛ مانند مطلق عتق در کفارۀ قتل خطایی و مقید عتق در کفارۀ ظهار که هر کدام بر جای خود باقی‌اند، مگر آنکه اتحاد سبب احراز شود. در موارد مشکوک نیز اصل، عدم حمل است و هر دلیل بر ظهور خود باقی می‌ماند؛ و این ضابطه‌ها، فقیه را از حمل‌های بی‌ضابطه باز می‌دارد.

سؤال ۱۲۱ اطلاق احوالی چیست و چه تفاوتی با اطلاق افرادی دارد؟

پاسخ

اطلاق افرادی ناظر به شمول حکم نسبت به افراد مختلف یک طبیعت است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «اکرم العالم» و قرینه‌ای بر اختصاص وجود ندارد، ممکن است حکم همه افراد عالم را شامل شود. اطلاق احوالی ناظر به حالات و شرایط گوناگون همان فرد یا موضوع است؛ یعنی حکم در حالت‌های مختلف، مانند سفر و حضر یا زمان‌های متفاوت، ثابت دانسته شود. هر دو نوع اطلاق نیازمند تحقق شرایط دلالت و نبود قرینه بر تقیید است. اهمیت این تفکیک در فقه آن است که ممکن است یک دلیل نسبت به افراد مطلق باشد ولی از حیث حالات مقید باشد، یا برعکس. بنابراین در استنباط نباید «اطلاق» را صرفاً به معنای شمول افراد دانست؛ بلکه باید جهتی را که متکلم در مقام بیان آن است دقیقاً تعیین کرد.

در تکمیل باید گفت که «اطلاق احوالی» بیشتر در مواردی کاربرد دارد که حکم، همراه با حالت یا زمان خاصی در ذهن متبادر است؛ مانند وجوب نماز که آیا شامل حالت سفر و مرض نیز می‌شود یا نه، یا وجوب روزه که در سفر ساقط می‌شود. در این‌گونه موارد، اطلاق دلیل نسبت به «احوال» تنها در صورتی ثابت است که متکلم در مقام بیان حکم همه حالات باشد و قرینه‌ای بر اختصاص وجود نداشته باشد؛ و گرنه، حکم به حالت متعارف (حضر و صحت) منصرف می‌شود.

برای نمونه، از اطلاق «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» نمی‌توان وجوب روزه در سفر را نتیجه گرفت، زیرا ادله خاص (آیه «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ» حالت سفر و مرض را از موضوع خارج کرده است؛ و از اطلاق وجوب نماز، وجوب آن در هر حالت (حتی در حال خوف و سفر با قصر) به قرائن دیگر فهمیده می‌شود. پس فقیه باید برای هر حکم، هم «شمول افرادی» و هم «شمول احوالی» دلیل را جداگانه بررسی کند.

پاسخ

انصراف زمانی در اطلاق اثر می‌گذارد که عرف از لفظ، با توجه به کثرت استعمال، مناسبت حکم و موضوع یا قرینه حالیه، معنایی محدودتر از طبیعت مطلق بفهمد. انصراف باید به حد ظهور عرفی برسد؛ صرف اینکه یک فرد بیشتر به ذهن خطور کند، برای تقیید اطلاق کافی نیست. همچنین انصراف گاهی بدوی است و با تأمل زائل می‌شود، و چنین انصرافی حجت نیست. اگر لفظ در عرف بالفعل در یک فرد یا صنف ظهور پیدا کرده باشد، متکلم دیگر در مقام بیان تمام افراد نیست و مقدمات حکمت برای اطلاق کامل نمی‌شود. بنابراین در هر مورد باید بررسی کرد آیا انصراف مستقر و عرفی است یا صرف تداعی ذهنی.

در تکمیل باید گفت که انصراف دو قسم است: «انصراف بدوی» که صرفاً به سبب کثرت استعمال یا مناسبت، ابتدا فردی به ذهن می‌آید ولی با تأمل زایل می‌شود؛ و «انصراف مستقر» که ظهور عرفی لفظ را در همان فرد یا صنف تشکیل می‌دهد. تنها قسم دوم، مانع اطلاق است؛ زیرا اطلاق، متوقف بر عدم قرینه است و انصراف مستقر، خود قرینه صارفه محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که متکلم در مقام بیان تمام افراد نبوده است.

برای نمونه، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» گرچه مطلق است، اما نزد عرف متشرعه به بیع متعارف (بیع عین حاضر با ثمن معلوم) انصراف دارد؛ از این رو شمول آن نسبت به معاملات غیرمتعارف (مانند بیع کلی فی الذمه به نحو سلم که دلیل خاص دارد) به‌تنهایی از اطلاق استفاده نمی‌شود. اما باید دقت کرد که انصراف بدوی و ذهنی، حجت نیست و نمی‌تواند اطلاق را تقیید بزند؛ چه آنکه ملاک، ظهور عرفی مستقر است، نه تداعی صرف.

اگر متکلم در یک کلام در مقام بیان یک جهت باشد، آیا می‌توان از سکوت او اطلاق نسبت به جهات دیگر را نتیجه گرفت؟

پاسخ

خیر، اطلاق فقط در جهتی شکل می‌گیرد که متکلم در مقام بیان آن باشد. یکی از مقدمات حکمت همین است که مولا نسبت به همان حیثی که می‌خواهیم اطلاق را از آن استفاده کنیم، مقام بیان داشته باشد. اگر متکلم درباره اصل وجوب سخن می‌گوید ولی در مقام بیان شرایط صحت نیست، نمی‌توان از سکوت او اطلاق نسبت به شرایط صحت نتیجه گرفت. این نکته از مهم‌ترین موارد خطای استنباط است: سکوت مطلقاً دلیل اطلاق نیست. باید موضوع مقام بیان را شناسایی کرد. بنابراین پیش از تمسک به اطلاق، باید موضوع، متعلق، حیث حکم و غرض عرفی از کلام معلوم شود و سپس فقدان قرینه بر تقیید سنجیده گردد.

در تکمیل باید گفت که این نکته، همان «قید جهت اطلاق» است و از مهم‌ترین مبانی دقت اصولی به شمار می‌رود: مقام بیان باید نسبت به «همان جهتی» احرار شود که می‌خواهیم از آن اطلاق بگیریم. برای نمونه، اگر روایتی بگوید «صَلِّ الظُّهْرَ» و در مقام بیان اصل وجوب باشد، از سکوت آن نسبت به «شرایط صحت» (طهارت، استقبال و مانند آن) اطلاق گرفته نمی‌شود؛ زیرا شرایط صحت، در مقام دیگری (روایات شرایط) بیان شده‌اند و سکوت این دلیل، قرینه‌ای بر عدم آن‌ها نیست.

از همین رو، خطای رایج در استنباط آن است که از «اطلاق دلیل تکلیف»، عدم قیود وضعی را نتیجه بگیرند؛ در حالی که هر دلیل، تنها در «جهت مورد ابتلای خود» ظهور دارد. بنابراین فقیه پیش از تمسک به اطلاق، باید پرسش کند: آیا این دلیل در مقام بیان همین حیث (مثلاً شرطیت، جزئیت، مانعیت یا حالت) هست یا خیر؟ و تنها در صورت مثبت بودن پاسخ، سکوت دلالت بر اطلاق دارد.

پاسخ

در تعدد قیود باید نخست وحدت حکم و موضوع و سپس نسبت دو دلیل بررسی شود. اگر یک دلیل مطلق و دلیل دیگر مقید باشد و شرایط حمل مطلق بر مقید وجود داشته باشد، مقید می‌تواند دامنه اطلاق را محدود کند. اما اگر دو قید مربوط به دو ملاک یا دو حکم متفاوت باشند، نمی‌توان آنها را به سادگی به یکدیگر سرایت داد. همچنین باید روشن شود که قید در دلیل دوم قید احترازی است یا صرفاً ناظر به مورد خاص. در صورت تعدد قیود، ممکن است هر دو دلیل درباره دو فرد یا دو حالت متفاوت باشند و جمع آنها با حفظ هر دو ممکن شود. بنابراین «وجود قید» به تنهایی مساوی با «تقیید مطلق» نیست؛ وحدت موضوع، حکم، جهت بیان و امکان جمع عرفی معیار است.

در تکمیل باید گفت که ملاک اصلی در «تقیید مطلق به مقید»، «اتحاد نظر» است: دو دلیل باید ناظر به یک حکم و یک موضوع باشند تا مقید بتواند مبین مراد از مطلق گردد. اگر دو قید، مربوط به دو ملاک یا دو حکم متفاوت باشند (مانند قید «مؤمنه» در عتق کفاره ظهار و قید «سالمة» در عتق کفاره قتل)، هیچ‌یک دیگری را تقیید نمی‌زند، مگر با قرینه اتحاد. و اگر دو قید در دو دلیل واحد الحکم باشند (مانند «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب»)، مجموع قیود، دایره مطلق را محدود می‌کند. و اما اگر دو دلیل، هر دو مقید باشند ولی قیودشان مختلف باشد (رقبة مؤمنة در یکی و رقبة سالمة در دیگری)، در صورت اتحاد حکم، نزاع در آن است که آیا هر دو قید در یک جا جمع می‌شوند (رقبة مؤمنة سالمة) یا هر دلیل به حال خود باقی است؛ مشهور، در صورت امکان جمع و با ملاحظه ظهور هر دلیل، هر دو قید را معتبر می‌دانند و در صورت تعارض واقعی (مانند تنافی دو قید)، به قواعد تعارض رجوع می‌کنند. در همه موارد، «امکان جمع عرفی» مقدم بر تعارض است.

پاسخ

در اطلاق شمولی، حکم به همه افراد طبیعت سرایت می‌کند؛ پس مکلف برای امتثال باید حکم را نسبت به همه افراد لازم رعایت کند. در اطلاق بدلی، طبیعت در ضمن یکی از افراد مورد نظر است و انتخاب هر فرد صالح برای امتثال کافی است. تفاوت این دو در این است که در شمولی، تعدد افراد موجب تعدد متعلق حکم یا شمول آن می‌شود، ولی در بدلی، یک فرد به صورت انتخابی جایگزین فرد دیگر می‌شود. تشخیص این مسئله از سیاق، نوع حکم و قرائن عرفی فهمیده می‌شود. اشتباه میان این دو می‌تواند نتیجه فقهی را کاملاً تغییر دهد؛ زیرا در شمولی ترک یک فرد می‌تواند عصیان مستقل باشد، ولی در بدلی انتخاب یک فرد صحیح معمولاً موجب سقوط تکلیف از انتخاب‌های دیگر است.

در تکمیل باید گفت که برای تشخیص شمولی یا بدلی بودن اطلاق، دو قرینه مهم است: نخست، «نوع حکم» – در تکالیف عبادی مرگب (مانند نماز) و در واجباتی که موضوعشان کل افراد است، اطلاق شمولی است؛ و در واجباتی که بر «طبیعت صرف» تعلق گرفته (مانند عتق و اطعام)، اطلاق بدلی است. دوم، «ادوات و ساختار کلام» – هرگاه حکم بر «ماهیت مهمله» بار شود (أعتق رقبة)، بدلی است و هرگاه بر «کل» و «جميع» یا بر جمع محلی به لام بار شود، شمولی.

و ثمره فقهی در مواردی مانند «اطعام شصت مسکین» در کفاره ظهار می‌شود: اطلاق آن بدلی نیست، بلکه شمولی نسبت به مساکین است (هر مسکین، موضوع مستقل) و از این رو نمی‌توان به یک نفر شصت بار اطعام کرد؛ در برابر، در «أعتق رقبة»، اطلاق بدلی است و هر رقبه‌ای کافی است. اشتباه در این دو، از رایج‌ترین اشتباهات در تطبیق قواعد بر فروع فقهی است.

پاسخ

بله، از نظر تحلیلی ممکن است یک دلیل نسبت به جهات مختلف، از راه‌های متفاوت دلالت کند. اطلاق لفظی از خود ساختار لفظ و مقدمات حکمت در همان عبارت به دست می‌آید؛ یعنی متکلم در مقام بیان بوده و بدون ذکر قید، طبیعت را مطرح کرده است. اطلاق مقامی زمانی است که متکلم در مقام بیان یک مجموعه شرایط یا اجزای مؤثر باشد و با وجود آن مقام، سکوت او نسبت به امر خاصی عرفاً کاشف از عدم دخالت آن امر باشد. در اطلاق مقامی، عنصر «مقام بیان» اهمیت بیشتری دارد و باید احراز شود که اگر آن قید واقعاً دخیل بود، متکلم عرفاً می‌بایست آن را ذکر می‌کرد. بنابراین این دو نوع اطلاق را نباید با یکدیگر خلط کرد. در تکمیل باید گفت که برای مثال، اگر دلیلی بگوید «أَقِمْوُا الصَّلَاةَ»، اطلاق لفظی آن، اصلِ وجوب را در تمام افراد و حالات می‌رساند و مقدمات حکمت در همان لفظ احراز می‌شود؛ اما نسبت به «اجزای صلاة»، اگر روایت در مقام بیان اجزا باشد و قیدی را نیارد، از «اطلاق مقامی» عدم جزئیت قید مذکور فهمیده می‌شود. پس یک دلیل می‌تواند از یک جهت، اطلاق لفظی داشته باشد و از جهت دیگر، تنها اطلاق مقامی یا بالعکس.

ثمره این تفکیک در جایی ظاهر می‌شود که مقدمات حکمت لفظی ناقص باشد (مثلاً قرینه‌ای بر خلاف در کار باشد) ولی مقام بیان کامل باشد؛ در آن صورت، اطلاق مقامی می‌تواند عدم اعتبار قید را ثابت کند. و نیز در جایی که مقام بیان ناقص باشد ولی لفظ مطلق باشد، اطلاق لفظی در همان جهت کلام جاری است. بنابراین فقیه نباید این دو سنخ اطلاق را یکی بگیرد و باید برای هر حیث، از راه مناسب آن (لفظ یا مقام) استفاده کند.

سؤال ۱۲۷ تعریف «مُجْمَل» و «مُبَيَّن» چیست؟ و سبب اجمال را بیان کنید.

پاسخ

«مُجْمَل» لفظی است که دلالت آن بر معنای مراد، روشن و واضح نیست و شنونده در فهم مراد، تحیر دارد؛ به عبارت دیگر، مجمل کلامی است که معنای آن، میان دو یا چند احتمال مردّد است و بدون قرینه، قابل تعیین نیست. «مُبَيَّن» لفظی است که دلالتش بر مراد، واضح و آشکار است و تحیری در فهم آن نیست. سبب اجمال چند چیز است:

- (۱) «اشتراک لفظی» (مثل لفظ «عین» مشترک میان چشم و چشمه و طلا)،
- (۲) «اشتراک معنوی با مصادیق مبهم» (مثل لفظ عامی که دایره افرادش روشن نیست)،
- (۳) «حذف متعلّق» (مثل «واسأل القرية» که متعلّق محذوف است)،
- (۴) «غیرمعلوم بودن واضح و کیفیت وضع»،
- (۵) «وجود قرینه صارفه‌ای که مراد را مردّد کند»،
- (۶) «سوء ترکیب کلام» و امثال آن. مجمل و مبین، از اوصاف دلالت‌اند، نه ذات لفظ؛ یعنی یک لفظ در یک مقام مجمل و در مقام دیگر مبین است.

در تکمیل باید گفت که اجمال و بیان، وصف «دلالت لفظ در مقام استعمال» هستند، نه وصف «ذات لفظ»؛ از این رو یک لفظ واحد ممکن است در یک جمله مجمل باشد و در جمله دیگر با قرینه، مبین گردد. برای نمونه، لفظ «قُرء» در آیه عده به خودی خود میان طهر و حیض مردّد است (مجمل)، اما با روایات تفسیری وارد از ائمه علیهم‌السلام مبین می‌شود. همین نکته نشان می‌دهد که اجمال امری نسبی است و به «نزد مخاطب عرفی» سنجیده می‌شود.

و نیز باید میان «اجمال لفظی» (که ناشی از وضع یا ساختار لفظ است) و «اجمال واقعی کلام» (که ناشی از نبود قرینه یا تعارض قرائن است) تفکیک کرد؛ چه آنکه حکم هر دو، عدم امکان تمسک است، اما راه رفع آن‌ها متفاوت است: اولی با مراجعه به لغت و قرائن لفظی و دومی با ملاحظه تمام قرائن متصل و منفصل برطرف می‌شود. در هر صورت، تا وقتی اجمال باقی است، کلام «لا ظهور له» بوده و نمی‌تواند مبنای استنباط قرار گیرد.

سؤال ۱۲۸ آیا تمسک به «مجمّل» در مقام عمل جایز است؟ و وظیفه مکلف در برابر مجمل چیست؟

پاسخ

تمسک به مجمل، به‌خودی‌خود جایز نیست؛ زیرا مجمل، ظهور قابل اعتمادی ندارد و حجّت نیست، مگر آن‌که به وسیله قرینه یا مبینی، اجمال آن رفع شود. وظیفه مکلف و مجتهد در برابر مجمل چند صورت دارد:

- (۱) «طلب مبین»: باید به دنبال مبین و قرینه رافع اجمال (مثل آیات و روایات دیگر، سیره، اجماع و غیره) گشت؛ اگر مبین یافت

شد، به آن عمل می‌شود.

(۲) «حمل بر معنای متیقّن»: اگر اجمال، از نوع اقلّ و اکثر باشد (یعنی قدر متیقّنی وجود دارد)، به قدر متیقّن اکتفا و نسبت به زائد، براءت جاری می‌شود.

(۳) «رجوع به اصول عملیه»: اگر مبین یافت نشد و اجمال باقی ماند، به اصول عملیه (براءت، احتیاط یا تخییر) رجوع می‌شود. بنابراین مجمل، فی‌نفسه حجت نیست و مکلف، با رفع اجمال یا رجوع به اصول، وظیفه خود را تعیین می‌کند. در تکمیل باید گفت که مراد از «تمسک به مجمل جایز نیست»، نفی مطلق امکان استفاده از آن نیست؛ بلکه مقصود آن است که مجمل، «ظهور قابل اعتماد» ندارد تا بتوان حکمی را بر آن بار کرد. اما اگر اجمال از نوع «اقل و اکثر ارتباطی» باشد، مکلف نسبت به قدر متیقّن (اقل) وظیفه دارد و نسبت به زائد، براءت جاری می‌شود؛ مانند کسی که مأمور به «صلاة» شده و نمی‌داند آیا سوره جزء آن است یا نه – در این‌جا اصل نماز (اقل) بر او واجب و وجوب سوره (اکثر) به براءت منتفی است. و اگر اجمال از نوع «متباین» باشد (مانند امر مردّد میان دو چیز متباین)، هیچ قدر متیقّنی در کار نیست و مکلف باید به اصول عملیه رجوع کند؛ در شبهات حکمیه، براءت و در شبهات وجوبیه دائر میان محذورین، تخییر (یا احتیاط بنابر مبانی) جاری است. نکته مهم آنکه در هر دو صورت، پیش از رجوع به اصول، «فحص از مبین» لازم است و فقیه پس از یأس از دلیل، به اصل رجوع می‌کند.

سؤال ۱۲۹ اگر «مجمّل» به وسیله «مبین» رفع اجمال شود، حکم چیست؟ و اقسام مبین را بیان کنید.

پاسخ

هرگاه اجمال لفظی به وسیله مبین (قرینه یا دلیل دیگر) رفع شود، لفظ مجمل به منزله مبین شده و به ظهور حاصل از آن عمل می‌شود. مبین بر چند قسم است:

(۱) «مبین متصل»: قرینه‌ای که در خود کلام، متصل به مجمل ذکر شده و اجمال را از اصل رفع می‌کند، مانند ذکر متعلّق محذوف در همان جمله.

(۲) «مبین منفصل»: دلیل مستقلّی که در کلام دیگر آمده و اجمال را رفع می‌کند، مانند آیات و روایاتی که لفظ مشترک را تفسیر می‌کنند (مثل تفسیر «صلاة» به عبادت مخصوص در روایات).

(۳) «مبین لفظی و عملی»: گاهی مبین، قول معصوم است و گاهی فعل و تقریر او. رفع اجمال به مبین منفصل، از باب جمع عرفی و تقدیم قرینه است؛ لذا اجمال بدوی، مانع از تمسک پس از رفع اجمال نیست. ثمره آن، اعتبار بسیاری از ادله‌ای است که ابتدا مجمل‌اند ولی با مبینات، ظهور می‌یابند.

در تکمیل باید گفت که «مبین منفصل» در حقیقت، کاشف از آن است که کلام از ابتدا ظهور واقعی داشته و اجمال ظاهری بوده است؛ از این‌رو رفع اجمال به وسیله مبین، از قبیل «کشف مراد از اول» است نه «تغییر حکم». به همین جهت، در اجمال رفع شده با مبین منفصل، اثر حکم از زمان خطاب محفوظ است و سخن «بیان بعد از خطاب» در کار نیست؛ و این، از نکات دقیقی است که در بحث تأخیر بیان نیز مؤثر است.

و اما مبین «عملی» (فعل معصوم) در مواردی کارایی دارد که فعل، در مقام بیان باشد (مانند فعلی که امام علیه‌السلام در برابر اصحاب انجام داده تا کیفیت وضو یا نماز را بیاموزاند)؛ و «تقریر» نیز مبین جواز و امضا است. در مقام استنباط، فقیه نخست مبین متصل را می‌جوید، سپس منفصل (روایات، سیره، اجماع) را، و در صورت یافت هر یک، اجمال رفع و کلام بر همان معنا حمل می‌شود.

پاسخ

در اینکه آیا قرآن کریم مشتمل بر لفظ مجمل هست یا نه، اختلاف است: قول مشهور (و حق) آن است که قرآن، فی الجمله مشتمل بر مجمل است؛ یعنی برخی الفاظ قرآن، دلالت روشنی بر مراد ندارند و نیازمند مبین (از سنت یا قرائن) هستند، مانند «الصلاة» و «الزكاة» و «الحج» که تفصیل آن‌ها در سنت آمده، و الفاظ مشترک یا عامی که حدودش روشن نیست. دلیل آن، وجود الفاظ مشترک و آیات متشابه و حذف متعلق در قرآن است که بدون مبین، فهم مراد ممکن نیست. در مقابل، برخی (مانند برخی اخباری‌ها) قائل به عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن بدون مبین شده‌اند، ولی نظر صحیح آن است که ظواهر قرآن حجت است و اجمال، تنها در مواردی است که واقعاً مجمل باشد؛ و رفع اجمال قرآن به سنت، از مصادیق تبیین شارع است (و أنزلنا إلیک الذکر لتبیین للناس ما نزل إلیهم). بنابراین وجود مجمل در قرآن، منافاتی با حجیت ظواهر آن ندارد.

در تکمیل باید گفت که اجمال برخی از آیات، از نوع «اجمال در کیفیت» است نه در اصل حکم؛ مانند «أَقِمْوا الصَّلَاةَ» که اصل وجوب نماز روشن است، اما کیفیت و اجزا و شرایط آن در سنت بیان شده است. این نوع از اجمال، نه تنها منافاتی با هدایتگری قرآن ندارد، بلکه فلسفه «سنت مبینه» را روشن می‌سازد و آیه «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذَّکَرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» بر همین نکته دلالت دارد. و اما در برابر قول کسانی که تمسک به ظواهر قرآن را بدون مبین جایز نمی‌دانند، باید گفت که این قول نه تنها خلاف سیره اصحاب و فقهاست، بلکه مستلزم تعطیل بسیاری از احکام است؛ زیرا عمده آیات الاحکام دارای ظهورند و اجمال، تنها در موارد معدود و معین است. بنابر این، قاعده صحیح آن است: ظواهر قرآن حجت‌اند و در موارد اجمال واقعی، به سنت مبینه رجوع می‌شود؛ و این، جمع میان حجیت ظواهر و وجود مجملات در قرآن است.

سؤال ۱۳۱ فرق «مجمل» با «متشابه» و «مشترک» را بیان کنید.

پاسخ

این سه مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند:

(۱) «مجمل» لفظی است که دلالتش بر مراد روشن نیست و در فهم مراد، تحیر است، مانند لفظ مشترک بدون قرینه؛ مجمل، وصف دلالت لفظ در مقام استعمال است.

(۲) «متشابه» در اصطلاح قرآنی، آیاتی است که معنای ظاهری آن‌ها موهم خطاست و یا معنایش بر مردم روشن نیست، مانند آیات صفات و حروف مقطعه؛ متشابه، اصطلاحی قرآنی و در مقابل «محکم» است و رابطه آن با مجمل، عموم و خصوص است؛ هر متشابهی ممکن است مجمل باشد ولی هر مجملی متشابه نیست.

(۳) «مشترک» لفظی است که برای دو یا چند معنا وضع شده است (مثل عین)، و مشترک، یکی از اسباب اجمال است نه عین آن؛ مشترک بدون قرینه، مجمل می‌شود. بنابراین مشترک، سبب اجمال و مجمل، وصف دلالت و متشابه، اصطلاح قرآنی است که در برخی موارد با اجمال تلاقی دارد.

در تکمیل باید گفت که «محکم و متشابه» در اصطلاح قرآنی، به اعتبار «وضوح دلالت» است: محکم، آیاتی است که دلالتش روشن است و متشابه، آیاتی است که احتمال معنای خلاف ظاهر یا ابهام در آن‌ها هست؛ و در آیه «مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أَخَرٌ مُّتَشَابِهَاتٌ» به همین تقسیم اشاره شده است. رجوع به متشابهات، تنها از راه محکمت و با ارجاع متشابه به محکم صورت می‌گیرد (الراسخون فی العلم) و از این‌رو متشابه، در عرض مجمل و مشترک نیست، بلکه اصطلاحی مستقل در علوم قرآنی است. و اما «مشترک» با «مجمل» نیز ملازمه کامل ندارد: لفظ مشترک همراه قرینه، مبین است و لفظ مشترک بی‌قرینه، مجمل؛ پس

اشتراک، تنها «سبب اجمال» در فرض نبود قرینه است. نیز مجمل می‌تواند از غیر اشتراک پدید آید (حذف متعلق، ابهام مرجع ضمیر و مانند آن). از این‌رو در مقام تفسیر، نخست باید نوع ابهام (لفظی، معنایی، قرآنی) تشخیص داده شود و سپس راه رفع آن (قرینه، روایت مبینه، ارجاع متشابه به محکم) به کار گرفته شود.

سؤال ۱۳۲ حکم «مشترک» در صورت امکان اراده همه معانی چیست؟ و استعمال آن چگونه است؟

پاسخ

لفظ مشترک، لفظی است که برای چند معنا وضع شده است. حکم استعمال آن:

- (۱) اگر قرینه بر یکی از معانی باشد، حمل بر همان معنا می‌شود.
 - (۲) اگر بدون قرینه استعمال شود، مجمل است و نمی‌توان به یکی از معانی تعیین کرد.
 - (۳) بحث «استعمال مشترک در اکثر از معنا»: برخی (مثل آخوند) امتناع و برخی جواز آن را قائل‌اند؛ بنابر جواز، می‌توان یک لفظ مشترک را در چند معنا به‌طور هم‌زمان استعمال کرد، ولی بنابر امتناع، خیر.
 - (۴) در مقام استنباط، اگر لفظ مشترکی در آیه یا روایت بدون قرینه به کار رود، ابتدا به دنبال قرینه و مبین می‌گردیم؛ اگر یافت نشد، به اصول عملیه رجوع می‌کنیم. ثمره این بحث در تفسیر آیات و روایات مشتمل بر الفاظ مشترک (مثل «قرء» در آیه عده که مشترک میان طهر و حیض است) ظاهر می‌شود که فقها در تعیین مراد، به قرائن و روایات استناد می‌کنند.
- در تکمیل باید گفت که ثمره اصلی بحث مشترک در «مقام استنباط» ظاهر می‌شود: اگر لفظ مشترکی در دلیل شرعی به کار رود و قرینه‌ای بر تعیین یکی از معانی نباشد، کلام مجمل است و نمی‌توان به یکی از معانی حمل کرد؛ مگر آنکه یکی از معانی، «معنای متعین عرفی» شده باشد (مانند «صلاة» که اگرچه در لغت برای دعا نیز به کار رفته، در عرف متشرعه متعین در عبادت مخصوص است) که در آن صورت، همان معنا اراده می‌شود.
- و اما در مواردی که یکی از معانی مشترک، راجح و دیگری مرجوح باشد (مانند استعمال بیشتر لفظ در یکی از آن‌ها)، مشهور بر آن‌اند که رجحان استعمالی، ظهور نمی‌سازد و لفظ همچنان مجمل است، مگر آنکه رجحان به حدّ «تعین» برسد. در فقه نیز موارد مشترک (مانند «قرء»، «عین»، «مولی» و «ید») کم نیست و فقیه در هر مورد، نخست قرائن لفظی و حالی را می‌جوید و در فقدان آن، به روایات مبینه و در نهایت به اصول عملیه رجوع می‌کند.

سؤال ۱۳۳ آیا «امر» و «نهی» به مجمل، ممکن است؟ و احکام آن چیست؟

پاسخ

تعلق امر و نهی به مجمل، ممکن است و احکام خاص خود را دارد:

- (۱) «امر به مجمل»: اگر متعلق امر، مجمل باشد (مثل «صلّ» که کیفیتش مجمل است)، اصل وجوب، از امر فهمیده می‌شود ولی کیفیت و حدود متعلق، مجمل است؛ لذا باید به مبین رجوع کرد و در صورت عدم مبین، در اقل و اکثر، نسبت به اکثر برائت و نسبت به اقل، اتیان لازم است.
- (۲) «نهی از مجمل»: اگر متعلق نهی مجمل باشد، در اقل و اکثر، احتیاط نسبت به اکثر جاری می‌شود، چون شگ در حرمت فرد مشکوک، شگ در تکلیف است و مقتضای احتیاط، ترک آن است (در برخی موارد برائت).
- (۳) در صورت «اجمال مخصص»: اگر مخصص عام مجمل باشد، در متصل، اجمال به عام سرایت می‌کند و در منفصل، سرایت

نمی‌کند. بنابراین احکام مجمل در باب اوامر و نواهی، تابع قواعد اقل و اکثر و برائت و احتیاط است.

در تکمیل باید گفت که در «امر به مجمل»، اصل تکلیف از صیغه استفاده می‌شود و اجمال تنها در «متعلق» است؛ از این رو اگر متعلق مردد میان اقل و اکثر باشد (مانند «صلّ» که مردد میان نماز بدون سوره و با سوره است)، در صحت اقل و سقوط تکلیف با آن، شک نیست و در وجوب اکثر، برائت جاری می‌شود؛ و اگر مردد میان متباینین باشد (مانند «صلّ» مردد میان نماز ظهر و عصر با اشتباه)، اصل اشتغال ذمه با اتیان هر دو یا احتیاط ممکن حل می‌شود.

و اما در «نهی از مجمل»، چون متعلق نهی، مبعوض است و اجمال در دایره آن، شک در حرمت فرد مشکوک است؛ بنابر قاعده «دفع ضرر محتمل»، در شبهات وجوبیه تحریمیه، احتیاط به ترک جمیع احتمالات است و در شبهات بدویّه حکمیه، برائت جاری می‌شود. این تفصیل میان امر و نهی، ریشه در تفاوت ملاک (وجودی و عدمی) دارد و در ابواب عبادات مشکوک و محرمات مشکوک، کاربرد فراوان دارد.

سؤال ۱۳۴ قاعده کلی در تعامل با «مجمّل» در مقام استنباط چیست؟ و مراحل آن را بیان کنید.

پاسخ

قاعده کلی در تعامل با مجمل: «المجمل لیس بحجّة حتی یتبین». مراحل تعامل با مجمل در مقام استنباط عبارت‌اند از:

(۱) «تشخیص اجمال»: ابتدا باید معلوم شود که آیا لفظ واقعاً مجمل است یا ظهور دارد؛ زیرا برخی الفاظ که تصوّر می‌شود مجمل‌اند، در واقع ظهور دارند.

(۲) «طلب مبّین»: در صورت اجمال، به دنبال قرینه متّصل یا منفصل رافع اجمال گشتن.

(۳) «تفکیک اقل و اکثر از متباینین»: اگر اجمال از نوع اقل و اکثر باشد (قدر متیقّن وجود دارد)، به قدر متیقّن اکتفا و در زائد، اصل جاری می‌شود؛ اگر از نوع متباینین باشد (هیچ قدر متیقّنی نیست)، به اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر) رجوع می‌شود.

(۴) «رجوع به اصول عملیه»: در صورت عدم رفع اجمال. این مراحل، روش دقیق مجتهد را در برخورد با ادلّه مجمله نشان می‌دهد و از این رو مجمل، در صورت عدم مبّین، هرگز منشأ استنباط حکم قطعی نمی‌شود.

در تکمیل باید گفت که در مرحله «تشخیص اجمال»، فقیه نباید هر تردیدی را اجمال بشمارد؛ چه آنکه بسیاری از کلمات، ظهور عرفی قابل اعتماد دارند و احتمال خلاف ضعیف، به ظهور آسیب نمی‌زند. اجمال تنها در جایی است که عرف هیچ معنایی را بر دیگری ترجیح ندهد و کلام در حدّ تحیر باشد. از این‌روست که اصولیان گفته‌اند: «لا اجمال مع الظهور» و «لا ظهور مع الإجمال»؛ و تشخیص این دو، نیازمند ذوق سلیم و آشنایی با محاورات عرف است.

و اما در مرحله «طلب مبّین»، فحص باید کامل باشد؛ مبّین، گاه در خود آیات دیگر قرآن است، گاه در روایات تفسیری، گاه در سیره متشرعه و گاه در اجماع. اگر مبّین یافت شد، اجمال رفع و کلام حجت می‌شود؛ و اگر پس از فحص کامل یافت نشد، کلام «مجمّل لا حجّة فیه» است و وظیفه با اصول عملیه معین می‌گردد. پس قاعده نهایی همان است که در عبارت مشهور آمده: «المجمل لیس بحجّة حتی یتبین».

سؤال ۱۳۵ تعریف «مجمّل» و «مبّین» چیست و اقسام اجمال را بیان کنید.

پاسخ

«مجمّل» لفظی است که دلالتش بر معنا واضح نیست و مقصود از آن بدون قرینه معلوم نمی‌شود؛ مانند لفظ مشترک بدون قرینه. «مبّین» لفظی است که دلالتش واضح و روشن است. اقسام اجمال:

(۱) اجمال در لفظ (مثل مشترک لفظی).

(۲) اجمال در معنا (ابهام مفهومی).

(۳) اجمال ناشی از تعارض قرائن. حکم مجمل آن است که تا تبیین نشود، نمی‌توان به آن عمل کرد و در صورت شک، به اصول عملیه رجوع می‌شود.

در تکمیل باید گفت که اجمال را از جهت «منشأ» نیز می‌توان تقسیم کرد: گاه منشأ، «وضع لفظ» است (مانند مشترک و مهمل)؛ گاه «ترکیب جمله» (مانند حذف متعلق، ابهام مرجع ضمیر، تقدیم و تأخیر)؛ و گاه «عروض قرینه صارفه نامعین» (مانند تعارض دو قرینه که هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد). در همه این اقسام، نتیجه یکی است: عدم امکان تعیین مراد از خود کلام؛ اما راه رفع در هر یک متفاوت است: در قسم اول با لغت و قرائن، در قسم دوم با تحلیل نحوی و سیاق، و در قسم سوم با ملاحظه مرجحات خارجی. و نیز باید میان «اجمال در مقام ثبوت» (که در واقع مراد متکلم ابهام هست) و «اجمال در مقام اثبات» (که مراد روشن است اما دلیل آن را نمی‌رساند) تفکیک کرد؛ شارع در مقام ثبوت، همواره مراد معینی دارد و اجمال اثباتی، به ناتوانی دلیل در رساندن آن بازمی‌گردد. فقیه تنها با مقام اثبات سروکار دارد و در آن، تا قرینه نیاید، هیچ‌یک از احتمالات را نمی‌توان به شارع نسبت داد.

تکمیل تخصصی

مجمّل لفظ یا کلامی است که مراد متکلم از آن، بدون قرینه یا بیان دیگر به‌طور قابل اعتماد مشخص نمی‌شود؛ در مقابل، مبین کلامی است که مراد آن برای عرف مخاطب روشن است. اجمال گاهی از اشتراک لفظی، گاهی از ابهام در مرجع ضمیر، ساختار جمله، تقیید و تخصیص نامعلوم، یا وجود اجمال در متعلق حکم پدید می‌آید. باید میان اجمال در مقام ثبوت و اجمال در مقام اثبات نیز دقت کرد. در صورت اجمال دلیل، تا وقتی مراد از راه قرینه معتبر روشن نشود، نمی‌توان به‌صورت دلخواه یکی از احتمالات را به شارع نسبت داد؛ بلکه باید بر اساس سایر ادله و اصول عملیه، وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین کرد.

سؤال ۱۳۶ آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

پاسخ

تأخیر بیان از وقت حاجت – یعنی به تعویق انداختن توضیح حکم واقعی تا پس از زمانی که مکلف به آن نیاز عملی دارد – از سوی اکثر اصولیان قبیح و ممتنع شمرده شده است؛ زیرا لازمه‌اش تکلیف مکلف به عملی است که هیچ راهی برای شناخت کیفیت صحیح آن ندارد، و این، ظلم و تکلیف مالایطاق است. اما میان «تأخیر بیان از وقت حاجت» و «تأخیر بیان از وقت خطاب» باید تفکیک کرد: تأخیر دوم – یعنی مجمل‌گویی یا اجمال موقت حکم در زمان نزول و بیان تفصیل آن در زمانی بعدتر، اما پیش از فرارسیدن وقت عمل – جایز و بلکه در قرآن و سنت متداول است (بسیاری از احکام مجمل در قرآن، بعداً با روایات پیامبر (ص) و ائمه (ع) تفصیل داده شده‌اند). ثمره این بحث در فهم «نسخ» نیز اثر دارد: مواردی که ظاهراً نسخ به‌نظر می‌رسند، گاه در حقیقت از قبیل بیان تأخیری حکم مجمل اولیه‌اند، نه نسخ واقعی؛ و همچنین در مسئله غیبت امام زمان (عج) و مرجعیت نایب عام (فقیه جامع‌الشرایط) نیز از این قاعده برای اثبات کفایت بیان تدریجی بهره گرفته شده است.

در تکمیل باید گفت که دلیل قبح «تأخیر بیان از وقت حاجت» را چنین تقریر کرده‌اند: غرض مولا از تکلیف، امتثال مکلف است و امتثال حکم نامعلوم ممکن نیست؛ پس اگر مولا حکمی را انشا کند و بیانش را تا وقت عمل به تأخیر اندازد، یا مکلف را به محال تکلیف کرده (که قبیح است) و یا غرضش را نقض نموده (که لغو است)؛ در هر دو صورت، تأخیر قبیح است. اما اگر بیان پیش از وقت عمل برسد (تأخیر از وقت خطاب نه از وقت حاجت)، نه تکلیف به محال است و نه نقض غرض؛ از این‌رو جایز و واقع است.

در قرآن و سنت نیز نمونه‌های فراوانی از بیان تدریجی وجود دارد: احکام خمر و ربا و جهاد به‌تدریج و در مقاطع مختلف نازل شده‌اند و بسیاری از اجمالات قرآن با روایات پیامبر و ائمه علیهم‌السلام تفسیر گردیده‌اند. ثمره این بحث در «نسخ» آن است که نباید هر

تغییر حکمی در طول زمان را نسخ پنداشت؛ چه بسا از ابتدا حکم نهایی مدّ نظر بوده و بیانِ تدریجی صورت گرفته است. و نیز در «غیبت» از همین قاعده استفاده شده که بیان احکام به وسیله نایبانِ عام، ادامه همان بیانِ تدریجی شرع است.

سؤال ۱۳۷

فرق اجمال با تخصیص و تقیید چیست؟

پاسخ

«اجمال» یعنی کلامی که به خودی خود، بدون وجود قرینه منفصل، مراد متکلم از آن قابل فهم نیست (مانند لفظ مشترک بدون قرینه). این با «تخصیص» و «تقیید» متفاوت است، چراکه در تخصیص و تقیید، عام یا مطلق، ظهور روشنی در سعه مدلول خود دارد و بعداً دلیل خارجی (خاص یا مقید) بخشی از آن سعه را محدود می‌کند، بدون آنکه در اصل ظهور عام یا مطلق خدش‌های وارد شود. در اجمال، اساساً از ابتدا هیچ ظهور روشنی برای کلام منعقد نمی‌شود تا بخواهد محدود شود. ثمره عملی این تفاوت این است: در تخصیص و تقیید، عام یا مطلق در غیر مورد تخصیص/تقیید همچنان حجت و قابل تمسک است؛ اما در اجمال، اصلاً هیچ ظهوری برای تمسک وجود ندارد و باید به اصول عملیه (برائت، احتیاط) یا ادله دیگر رجوع کرد. همچنین اجمال مخصّص متصل، اجمال را به خود عام سرایت می‌دهد، درحالی‌که تخصیص منفصل غیر مجمل، تنها در حدود خودش عمل می‌کند.

در تکمیل باید گفت که در تخصیص و تقیید، لفظ عام یا مطلق دارای «ظهور سعه» است و خاص و مقید، ظهور اقوایی دارند که مراد جدی را روشن می‌سازند؛ از این رو پس از تخصیص و تقیید، در بقیه افراد و حالات، همان ظهور نخستین محفوظ و حجت است. اما در اجمال، از ابتدا «ظهوری» منعقد نشده تا در بخشی از آن تمسک شود؛ زیرا اجمال، به فقدان مرجح در اصل دلالت بازمی‌گردد و کلام در تمام دایره خود بی‌ظهور است. به همین جهت، قاعده «أصالة العموم» در عام مخصّص جاری می‌شود، ولی در مجمل هیچ اصلی از اصول لفظیه جاری نیست.

و نیز میان «اجمال ناشی از قرینه متصل» و «تخصیص ناشی از قرینه منفصل» باید فرق گذاشت: در اولی، کلام از ابتدا با قید ساخته شده و در صورت ابهام قید، همه جمله مجمل است؛ در دومی، ظهور عام منعقد شده و خاص مجمل تنها در قدر متیقن اثر می‌گذارد. همین تفاوت است که سبب می‌شود در «مجمّل» به اصول عملیه رجوع شود، اما در «عام مخصّص» به خاص مجمل منفصل، به خود عام در بقیه تمسک گردد.

سؤال ۱۳۸

تفاوت «نص»، «ظاهر» و «مجمّل» چیست و هر کدام چه نقشی در استنباط دارند؟

پاسخ

نص کلامی است که عرف از آن معنای معین و غیرقابل اعتنایی برای خلاف را می‌فهمد یا ظهور بسیار قوی در یک معنا دارد؛ ظاهر کلام معنایی است که در میان احتمالات مختلف، یک معنا در آن بر دیگر معانی برتری عرفی دارد، ولی احتمال خلاف به طور مطلق منتفی نیست. مجمل کلامی است که از آن معنای معین قابل تشخیص نیست و عرف نمی‌تواند مراد را تعیین کند. نص و ظاهر هر دو می‌توانند در مقام استنباط مورد استناد قرار گیرند، با این تفاوت که در تعارض، نص معمولاً بر ظاهر مقدم می‌شود. در مجمل، تا زمانی که مبین یا قرینه‌ای پیدا نشود، نمی‌توان از خود کلام حکم معین استخراج کرد. بنابراین تشخیص درجه دلالت، مقدمه مهم حل تعارض و جمع ادله است.

در تکمیل باید گفت که درجات دلالت را در یک طیف می‌توان دید: در یک سر طیف، «نص» قرار دارد که احتمال خلاف در آن یا منتفی است یا نزد عرف معتنا به نیست (مانند «لا صلاة إلا بطهور» در دلالت بر اشتراط طهارت نزد قائلان به مفهوم غایت و مانند آن)؛ در میانه، «ظاهر» است که یک معنا بر سایر احتمالات برتری عرفی دارد (مانند ظهور امر در وجوب)؛ و در سر دیگر، «مجمّل» است که هیچ معنایی بر دیگری ترجیح ندارد. در مقام تعارض، نص بر ظاهر و ظاهر اقوی بر ظاهر اضعف مقدم می‌شود و مجمل، در هیچ

تعارضی وارد نمی‌شود، زیرا اصلاً حجت نیست.

نقش این سه در استنباط نیز متفاوت است: نص و ظاهر، هر دو از حجج شرعی‌اند و مبنای فتوا قرار می‌گیرند؛ اما مجمل، تنها پس از تبیین حجت می‌شود. از همین‌رو فقیه در برخورد با هر دلیل، نخست درجه دلالت آن را معین می‌کند (نص، ظاهر، مجمل) و سپس بر اساس آن، به تمسک یا طلب مبین یا رجوع به اصول اقدام می‌نماید؛ و این، از اولین گام‌های روش صحیح اجتهاد است.

پاسخ

سؤال ۱۳۹ اگر یک دلیل در اصل معنای خود ظاهر باشد ولی در اثر قرینه‌ای خارجی مجمل شود، چه حکمی دارد؟

ظهور یک وصف ذاتی و غیرقابل تغییر نیست؛ ممکن است کلام به خودی خود ظاهر باشد، اما قرینه متصل یا منفصل معتبر آن ظهور را محدود یا متزلزل کند. اگر قرینه به اندازه‌ای باشد که عرف نتواند یک معنا را ترجیح دهد، دلیل مجمل می‌شود. اگر قرینه فقط ظهور را از معنای نخست به معنای دیگری منتقل کند، کلام مجمل نیست بلکه ظهور جدید پیدا کرده است. بنابراین باید میان «زوال ظهور»، «تغییر ظهور» و «اجمال» تفکیک کرد. در استنباط نیز تا زمانی که عرف پس از ملاحظه همه قرائن بتواند یک معنا را ترجیح دهد، عنوان مجمل صادق نیست.

در تکمیل باید گفت که ظهور، «نتیجه قرائن و قرینه‌ها»ست و با تغییر قرائن، تغییر می‌کند؛ از این‌رو اگر قرینه معتبری بیاید که معنای نخستین را تضعیف کند ولی معنای دیگری را نیز به حدّ ظهور نرساند، کلام مجمل می‌شود و هیچ‌یک از معانی قابل اسناد به متکلم نیست. و اگر قرینه، معنای دوم را چنان تقویت کند که عرف آن را بر معنای نخست ترجیح دهد، ظهور از معنای اول به معنای دوم «انتقال» یافته و کلام، ظهور جدید دارد (مانند انتقال ظهور «صلاة» از دعا به عبادت مخصوص در عرف متشرعه).

در مقام استنباط، این نکته اهمیت دارد که فقیه نباید ظهور «بدوی» را با ظهور «نهایی» خلط کند؛ بسیاری از نصوص، در بدو امر ظاهر در معنایی‌اند، اما پس از ملاحظه قرائن منفصل (مخصّص، مقید، صارفه)، ظهور نهایی‌شان چیز دیگری است. بنابر این، حکم به اجمال یا به ظهور جدید، همواره پس از «جمع تمام قرائن» صورت می‌گیرد و تا آن زمان، تمسک به ظهور بدوی، تمسک به حجت ناتمام است.

پاسخ

سؤال ۱۴۰ تأخیر بیان از وقت حاجت چه حکمی دارد و چرا با تأخیر بیان از وقت خطاب متفاوت است؟

اصل بحث این است که آیا متکلم می‌تواند در زمانی که مکلف برای امتثال نیازمند دانستن حکم است، بیان لازم را به تأخیر اندازد. بسیاری از اصولیان تأخیر بیان از وقت حاجت را به دلیل لزوم نقض غرض و اختلال در امتثال جایز نمی‌دانند، مگر در مواردی که دلیل خاص یا مصلحت معتبر وجود داشته باشد. اما تأخیر بیان از وقت خطاب، یعنی اینکه هنگام صدور اصل کلام هنوز زمان عمل نرسیده و بیان جزئیات بعداً انجام شود، ممکن است اشکال نداشته باشد. تفاوت در این است که در اولی، مکلف در زمان امتثال محتاج بیان است و عدم بیان می‌تواند موجب عجز یا تکلیف غیرقابل امتثال شود؛ در دومی، هنوز وقت حاجت فرا نرسیده است.

در تکمیل باید گفت که در مسئله تأخیر بیان، چند قول است: قول مشهور، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت به‌طور مطلق است؛ برخی میان «خطاب مبتدی» و «خطاب مقید به شرط» تفصیل داده‌اند و برخی تأخیر را در «احکام امتنانی» یا «در صورت وجود مصلحت» جایز شمرده‌اند؛ اما در هر صورت، تأخیر بیان از «وقت خطاب» (نه از وقت حاجت) را همگان جایز دانسته‌اند، زیرا در آن فرض، مکلف هنوز نیازمند بیان نیست.

در فقه نیز ثمره این بحث در «مجملات قرآن» و در «احکام تدریجی» ظاهر است: بسیاری از احکام در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به تدریج بیان شده‌اند و این، نه از باب تأخیر بیان از وقت حاجت بوده و نه از باب نسخ، بلکه از باب تشریح تدریجی و بیان در

ظرف مناسب است. و نیز در عصر غیبت، بیان احکام به وسیله فقهای جامع الشرایط، از مصادیق «بیان در وقت حاجت» است که شرع آن را امضا کرده و امت را به آن ارجاع داده است.

سؤال ۱۴۱ آیا اجمال یک بخش از کلام، به تمام دلیل سرایت می‌کند؟

پاسخ

خیر، اجمال به مقدار و جهتی سرایت می‌کند که در فهم حکم مؤثر باشد. اگر بخشی از کلام مجمل باشد ولی حکم مورد نظر از بخش روشن آن به طور مستقل فهمیده شود، نمی‌توان تمام دلیل را مجمل دانست. همچنین باید میان اجمال موضوع، متعلق و قید تفکیک کرد. اگر اجمال در قیدی باشد که تعیین دامنه حکم به آن وابسته است، ممکن است نسبت به همان مقدار، دلیل از حجیت بیفتد؛ ولی بخش‌های مستقل کلام همچنان قابل استفاده‌اند. بنابراین «سرایت اجمال» تابع ارتباط منطقی و عرفی اجزای کلام با یکدیگر است و نمی‌توان آن را به صورت مطلق پذیرفت.

در تکمیل باید گفت که ملاک سرایت اجمال، «ارتباط عرفی اجزای کلام» است: اگر حکم مورد استناد، از بخش روشن کلام به‌طور مستقل استفاده شود و بخش مجمل، در آن دخالت نداشته باشد، سرایت لازم نیست؛ و اگر بخش مجمل، قید همان حکم یا جزء همان موضوع باشد، اجمال به همان اندازه به دایره حکم سرایت می‌کند. برای نمونه، در «أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمَنَةً» اگر مفهوم «مؤمنه» مجمل باشد، اجمال به اصل وجوب عتق سرایت نمی‌کند، اما دایره تعیین فرد را مبهم می‌سازد. و نیز در «عام مخصّص به خاص مجمل»، تفصیل معروف جاری است: اگر خاص منفصل باشد، اجمالش به عام سرایت نمی‌کند و عام در بقیه حجت است؛ و اگر متصل باشد، اجمال به عام سرایت کرده و اصل ظهور منعقد نمی‌شود. بنابراین قاعده کلی آن است که «اجمال، به قدر ارتباط و تأثیر سرایت می‌کند» و حکم واحد برای همه موارد نمی‌توان داد؛ و فقیه در هر دلیل، نخست باید «بخش مستقل» و «بخش مرتبط» را از هم باز شناسد.

سؤال ۱۴۲ اگر دو بیان از شارع درباره یک مجمل وجود داشته باشد و یکی از آنها روشن‌تر باشد، چگونه جمع می‌شوند؟

پاسخ

بیان روشن‌تر می‌تواند مبین بیان مجمل قرار گیرد، مشروط به اینکه وحدت موضوع و حکم و امکان عرفی تبیین احراز شود. در این صورت دلیل دوم الزاماً دلیل مستقلی در برابر اول نیست، بلکه نقش توضیح‌دهنده مراد از دلیل نخست را ایفا می‌کند. باید توجه کرد که اگر بیان دوم مربوط به زمان یا موضوع دیگری باشد، نمی‌توان آن را مبین همان مجمل دانست. همچنین اگر دلیل دوم تنها یکی از احتمالات را اثبات کند ولی قرینه‌ای بر اراده آن احتمال از دلیل اول وجود نداشته باشد، باید نسبت دو دلیل جداگانه بررسی شود. معیار اصلی، فهم عرفی از مجموعه بیانات شارع است.

در تکمیل باید گفت که در جمع دو بیان شارع درباره یک مجمل، نخستین گام، «تشخیص وحدت موضوع و حکم» است: اگر هر دو بیان درباره یک حکم و یک موضوع باشند و یکی روشن‌تر، دیگری را تفسیر کند، بیان روشن «مبیین» قرار می‌گیرد و مجمل بر آن حمل می‌شود (مانند تفسیر اجمال «أَقِمْوْا الصَّلَاةَ» با بیان کیفیت نماز در روایات). و اگر دو بیان در موضوع یا زمان متفاوت باشند، هیچ‌یک مبین دیگری نیست و هر دو بر ظهور خود باقی‌اند.

و اگر بیان دوم، تنها یکی از احتمالات مجمل را در موضوعی دیگر اثبات کند، نمی‌توان آن را قرینه بر اراده همان احتمال در مجمل دانست؛ مگر آنکه از مناسبت حکم و موضوع یا از سیره و ارتکاز، اتحاد مراد فهمیده شود. در هر صورت، ملاک نهایی «فهم عرفی از

مجموعهٔ بیاناتِ شارع» است؛ عرف، بیاناتِ شارع را در کنار هم می‌گذارد و اگر یک واحدِ معنایی روشن به دست آید، همان مراد است و اگر نه، کلام در حدّ احتمال باقی می‌ماند و به اصولِ عملیه رجوع می‌شود.

سؤال ۱۴۳ تعریف «مشتق» و فرق آن با «مبدأ» و «ذات» را بیان کنید.

پاسخ

«مشتق» در اصطلاح اصولی، لفظی است که بر «ذاتِ متّصف به مبدأ» دلالت می‌کند و از مادهٔ مشترکی با مبدأ ساخته شده است، مانند اسم فاعل (ضارب)، اسم مفعول (مضروب)، صفت مشبّهه (عالِم)، اسم زمان و مکان و آلت. «مبدأ» همان معنای حدّی و مصدری است که مشتق، دلالت بر ذاتِ متّصف به آن دارد، مانند «ضرب» و «علم»؛ مبدأ، معنایی مستقل و قابل حمل نیست بلکه حدّی است که بر ذات عارض می‌شود. «ذات» نیز همان موصوف و محکوم‌علیه است که مبدأ بر آن حمل می‌شود، مانند «زید» در «زید ضارب». پس مشتق، مرگّب از دو جهت است: جهتِ ذات (موضوع) و جهتِ مبدأ (محمول)؛ و دلالتِ مشتق بر ذات، از راه هیئت و بر مبدأ، از راه ماده است. این تفکیک، مبنای بحثِ «مشتق حقیقت در متلبس است یا اعمّ» را فراهم می‌کند.

در تکمیل باید گفت که مشتق در لغت و در اصطلاح اصولی تفاوت دارد: در لغت، هر لفظی که از مادهٔ واحدی گرفته شود مشتق است (مانند «ضارب» و «مضروب» از «ضرب»)، اما در اصطلاح محلّ نزاع، مشتق به «هیئت‌هایی» گفته می‌شود که بر «ذاتِ متّصف به مبدأ» دلالت می‌کنند؛ از این‌رو جامدات و مصادر و افعال از این بحث بیرون‌اند. صاحبِ کفایه نیز همین ضابطه را برگزیده و نزاع را به «ما یجری علی الذات» محدود کرده است.

و نیز باید دانست که میان «مبدأ» و «ذات»، نسبتِ «عروض و معروض» است: مبدأ، عرض و حدث است و ذات، معروض؛ مشتق، مفهومِ سومی است که از این عروض انتزاع می‌شود. به همین جهت، در هر مشتق سه لحاظ نهفته است: لحاظِ ذات (که از هیئت استفاده می‌شود)، لحاظِ مبدأ (که از ماده استفاده می‌شود) و لحاظِ نسبتِ تلّبس؛ و تشخیصِ این سه، در حلّ بسیاری از مباحثِ مشتق (بساطت و ترکیب، تلّبس و انقضا) نقشِ اساسی دارد.

سؤال ۱۴۴ آیا مشتق، «بسیط» است یا «مرگّب»؟ اقوال و ثمرهٔ آن را بیان کنید.

پاسخ

در اینکه مفهوم مشتق، بسیط است یا مرگّب، دو قول است:

- (۱) قول به «بساطت» (قول مشهور متأخّرین، از جمله صاحب کفایه): مفهوم مشتق، «بسیط» است؛ یعنی مشتق دلالت بر «ذاتِ ثبت له المبدأ» دارد و مفهوم آن، «شیء له الضرب» نیست که مرگّب از شیء و مبدأ باشد، بلکه مفهومی است بسیط و انتزاعی که عقل از تلّبسِ ذات به مبدأ انتزاع می‌کند؛ زیرا اگر مشتق مرگّب از «شیء + مبدأ» باشد، در «ضارب»، شیء و ضرب هر دو در مفهوم داخل‌اند و این مستلزم تکرار در حمل (مثل «زید شیء له الضرب») است.
- (۲) قول به «ترکیب» (قول برخی قدمات): مشتق، مرگّب از ذات و مبدأ است. ثمرهٔ این بحث در «حمل مشتق بر ذات» و در بحث «بساطت مشتق و جواز حمل» و در «صحّت حملِ ذاتی و عرضی» ظاهر می‌شود؛ بنابر بساطت، حملِ مشتق بر ذات، حملِ مواطاة است و مشکلی پیش نمی‌آید.

در تکمیل باید گفت که ثمره دیگر نزاع بساطت و ترکیب، در «بحث اشتقاق مفهوم از وجود ربطی» و در «حملِ اولی و شایع» ظاهر می‌شود: بنابر قول به بساطت، «زید ضارب» حملِ موافات است و مفهوم ضارب، عین مفهوم زید متّصف به ضرب است؛ اما بنابر قول به ترکیب، محمول مشتعل بر «شیء» نیز هست و لازمه‌اش آن است که حمل، از قبیل حملِ «ذات بر ذات با واسطه وصف» باشد که در تحلیل، به تکرار و به محذور «اخذ مفهوم شیء در مشتق» می‌انجامد.

و نیز این نزاع در «باب نواهی و اوامر» و در «اطلاق و تقييد متعلّق» اثر می‌گذارد: اگر مشتق مرگب باشد، تقييد مبدأ ممکن می‌نماید (مانند «ضارب فی الدار» که قید به ظرف فعل است) و اگر بسیط باشد، تقييد باید به نحو دیگر تحلیل شود؛ هرچند مشهور، تقييد مشتق به ظرف یا حال را به «تقييد نسبت تلّبس» باز می‌گردانند، نه به ترکیب مفهوم. از این رو قول بساطت که مختار کفایه است، هم از حیث تحلیل مفهومی و هم از حیث فروع لفظی، استوارتر است.

سؤال ۱۴۵ مسئله «مشتق» و بحث «متلبس و منقضي» را توضیح دهید و اقوال را بیان کنید.

پاسخ

مسئله مشهور در باب مشتق آن است که آیا مشتق، «حقیقت در متلبس بالمبدأ فی الحال» است (یعنی تنها بر کسی که الآن متّصف به مبدأ است صدق می‌کند) یا «اعم از متلبس و منقضي عنه المبدأ» (یعنی بر کسی که قبلاً متّصف بوده و اکنون زائل شده نیز صدق می‌کند)؟ اقوال:

(۱) قول مشهور محققین (و صاحب کفایه): مشتق حقیقت در «متلبس فی الحال» است و اطلاق آن بر منقضي، مجاز است؛ دلیل آن است که مفهوم مشتق، انتزاعی از ذات متّصف است و اتصاف، قید صدق است، لذا بدون اتصاف فعلی، صدق حقیقی ندارد.

(۲) قول مقابل (برخی قدماء): مشتق حقیقت در اعم است و بر منقضي نیز حقیقتاً صدق می‌کند، به دلیل صحت اطلاق «ضارب» بر کسی که دیروز زده. ثمره این بحث در آیاتی مانند «الزانية والزانی فاجلدوا» و «السارق والسارقة» و در احکام مبتنی بر عناوین مشتق (مثل عادل، فاسق، مؤمن) ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که محلّ نزاع را باید دقیق ترسیم کرد: نزاع در جایی است که ذات، زمانی متّصف به مبدأ بوده و اکنون اتصاف زایل شده باشد (مانند کسی که دیروز ضارب بود و امروز نیست)؛ اما اگر اتصاف ذاتی و دائمی باشد (مانند «إنسان» نسبت به «ناطق») یا مبدأ از اموری باشد که با ذات باقی است (مانند «جسم» نسبت به «متحرّک»)، نزاع معنا ندارد. نیز اگر خود ذات باقی نباشد (مانند ضرب که با زوال ضارب زایل می‌شود)، باز سخن از انقضا نیست.

و نیز میان «تلّبس به مبدأ» و «صدق مشتق» در دو زمان باید فرق گذاشت: آنچه محلّ نزاع است، صدق مشتق در «زمان حال» بر کسی است که تلّبسش در «زمان گذشته» بوده است؛ نه آنکه مشتق در زمان تلّبس صادق باشد که مورد اتفاق است. از همین رو مثالی مانند «کان زید ضارباً» (که مشتق در زمان ماضی و مقارن تلّبس استعمال شده) از محلّ نزاع بیرون است و تنها «هو ضارب» با فرض انقضای ضرب، محلّ نزاع می‌باشد.

سؤال ۱۴۶ ادله قائلان به «حقیقت بودن مشتق در متلبس» را بیان کنید.

پاسخ

ادله قائلان به اینکه مشتق حقیقت در «متلبس بالمبدأ فی الحال» است عبارت‌اند از:

(۱) «تبادر»: از لفظ «ضارب» و «عالم»، بدون قرینه، تلّبس فعلی به مبدأ به ذهن تبادر می‌کند، نه من انقضی عنه؛ و تبادر، علامت حقیقت است.

- (۲) «صَحَّتْ سَلْب»: سَلْبِ «ضارب» از کسی که دیروز زده و امروز نمی‌زند، صحیح است؛ صَحَّتْ سَلْب، علامت مجازیتِ اطلاق بر منقضی است.
- (۳) «صحت اطلاق نقیض»: به کسی که انقضی عنه الضرب، می‌توان «لیس بضارب الآن» گفت؛ صَحَّتْ نقیض، کاشف از عدم صدق حقیقی است.
- (۴) «عدم صَحَّتْ حمل»: حملِ مشتق بر ذاتِ منقضی، بدون قرینه صحیح نیست.
- (۵) «بساطت مفهوم مشتق»: چون مفهوم مشتق، انتزاعی از تَلَبُّس است، با زوالِ تَلَبُّس، صدق منتفی می‌شود. این ادله، قول مشهور را تقویت می‌کند و ثمره آن، عدم شمولِ آیاتِ حدود (مثل آیه زانی و سارق) نسبت به منقضی عنه المبدأ است، مگر با دلیل خاص.
- در تکمیل باید گفت که قائلان به متلبس، افزون بر تبادر و صَحَّتْ سَلْب، به «سیره عرف» و «استعمالات قرآنی» نیز استشهاد کرده‌اند: در محاورات عرف، اگر کسی بگوید «زید عالم» و زید علم را از دست داده باشد، شنونده سخن را خلاف واقع می‌یابد مگر با قرینه؛ و در قرآن نیز عناوینی مانند «الظالمون» و «المؤمنون» در ظرفِ اتصاف به کار رفته‌اند. این استشهادها نشان می‌دهد که ارتکاز عرفی بر همان تَلَبُّسِ فعلی است.
- و اما در برابر قول اعم، مشهور به چند نکته تمسک کرده‌اند: نخست آنکه موارد استعمالِ مشتق در منقضی (مانند «ضارب» بر کسی که دیروز زده) غالباً از بابِ «عنایت و مجاز» یا از بابِ «بقای اثر و حکم» است، نه از بابِ حقیقت؛ دوم آنکه اگر مشتق برای اعم وضع شده بود، تقيید آن به «فی الحال» یا «سابقاً» لغو می‌شد؛ و سوم آنکه لازمه قول اعم، صدقِ «عالم» بر کسی است که هرگز علم نداشته و تنها در تقدیر خدا عالم بوده که خلاف وجدان است. بنابر این، ادله قول مشهور (تَلَبُّسِ فعلی) از اتقانِ بیشتری برخوردار است.

سؤال ۱۴۷ ادله قائلان به «اعم بودن مشتق» را بیان کنید و نقد آن را ذکر نمایید.

پاسخ

ادله قائلان به اعم بودن مشتق (صدق بر منقضی):

- (۱) «تبادر اعم»: آنان ادعا می‌کنند از «ضارب»، مطلق کسی که ضرب از او صادر شده (ولو سابقاً) به ذهن می‌آید.
 - (۲) «عدم صَحَّتْ سَلْب»: سَلْبِ «ضارب» از کسی که سابقاً زده، صحیح نیست.
 - (۳) «استدلال به آیات»: مانند آیه «لا ینال عهدی الظالمین» که بر امامتِ ابراهیم (ع) در حالی که ظلم، سابقاً از او صادر نشده بود، و یا آیاتِ حدود که ادعا می‌شود شامل منقضی هم هست. نقد این ادله از سوی مشهور: اولاً تبادرِ متلبس، وجدانی است و ادعای تبادر اعم، خلاف وجدان. ثانیاً صَحَّتْ سَلْب از منقضی، وجدانی است. ثالثاً آیات مذکور، در مقام بیانِ «فعلیتِ اتصاف» یا با قرینه‌اند و نمی‌توانند دلیل اعم بودن باشند؛ مثلاً «الظالمین» در آیه، به جهت نکته خاص یا فعلیتِ اتصاف است. بنابراین قول اعم، ضعیف و قول متلبس، متین و مشهور است.
- در تکمیل باید گفت که استدلال قائلان اعم به آیات، از دقیق‌ترین مواضع نزاع است: آنان به آیه «لا ینال عهدی الظالمین» تمسک کرده‌اند که اگر مشتق در متلبس بالفعل باشد، نفی عهد از ابراهیم خلیل که هرگز ظلم نکرده بود، لغو می‌نماید و اگر اعم باشد، معنایش نفی عهد از هر کسی است که در گذشته ظلم کرده؛ پس شامل ابراهیم نمی‌شود و اعطای امامت به او صحیح می‌گردد. مشهور در پاسخ گفته‌اند که آیه در صدد بیانِ «عدم شایستگی شأنِ ظلم» است و نفی عهد از ظالم بالفعل و بالقوه (با تنزیل منزله) هر دو را ممکن است برساند و دلالتش بر اعم بودن وضع مشتق تمام نیست.
- و نیز تمسک آنان به آیاتِ حدود (زانی و سارق) نیز ناتمام است؛ زیرا در آیاتِ حدود، سخن از «عنوان فعلی» در مقام اثبات حکم است

و اجرای حدّ بر کسی که قبلاً زنا کرده، از بابِ بقایِ عنوان نیست، بلکه از بابِ ثبوتِ حدّ بر فعلی واقع شده است که پس از اثبات نزد حاکم جاری می‌شود. پس آیات، نمی‌توانند وضع اعم را ثابت کنند و تنها با دلیل خاص (مانند روایاتِ بابِ حدود و توبه) می‌توان حکم منقضی را روشن ساخت.

سؤال ۱۴۸ ثمرات بحث «مشتق» را در فقه بیان کنید.

پاسخ

ثمرات بحث مشتق در فقه بسیار است:

- (۱) در «حدود»: آیه «الزانیة والزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدة» – بنابر قولِ متلبّس، کسی که سابقاً زنا کرده و توبه نموده و دیگر زنا نمی‌کند، عنوانِ «زانی» بر او صدق نمی‌کند و حد بر او جاری نمی‌شود؛ بنابر قولِ اعمّ، حد شامل او می‌شود.
 - (۲) در «شهادت»: عدالت، از اوصاف مشتق است؛ بنابر متلبّس، کسی که الآن عادل است، شهادتش مقبول و کسی که سابقاً عادل بوده و الآن فاسق شده، مقبول نیست.
 - (۳) در «امامت جماعت»: اقتدا به امام عادل، مشروط به عدالتِ فعلی است.
 - (۴) در «وقف و نذر»: اگر واقف، «الفقراء» یا «العلماء» را موضوع قرار دهد، بنابر متلبّس، فعلیّتِ اتصاف شرط است.
 - (۵) در «ارث و وصیت» و «عناوین عرفی» نیز ثمرات متعدّد دارد. بنابراین بحث مشتق، از مباحث پرثمره در احکام مبتنی بر عناوین اشتقاقی است.
- در تکمیل باید گفت که در کاربرد فقهی این بحث، باید میان «صدق عنوان» و «ثبوت حکم» تفکیک کرد: چه بسا عنوانی بر شخص صادق نباشد، اما حکم به دلیلِ دیگر (مانند روایتِ خاص، قاعده یا استصحابِ حکم) بر او بار شود؛ و چه بسا عنوان صادق باشد اما حکم به سببِ عارضی (مانند توبه یا عفو) ساقط گردد. از این‌رو ثمره مشتق، تنها در مواردی تمام است که حکم مستقیماً بر «عنوان مشتق» بار شده و دلیلی در عرضِ آن نباشد.
- برای نمونه، در «حدّ کذف» و «حدّ زنا»، بنابر قولِ متلبّس، پس از توبه نصوح و اصلاح، اجرای حدّ ساقط است (به مقتضای آیاتِ توبه و روایات)، هرچند این سقوط از بابِ عدمِ صدقِ عنوان نیست، بلکه از بابِ عفو و توبه است؛ و در «شهادت»، عدالت شرطِ فعلی است و زوالِ عدالت، موجبِ سقوطِ شهادت می‌شود مگر با توبه و ثبوتِ عدالتِ جدید. در «وقف بر فقراء» نیز معیار، فقرِ فعلی افراد در هر زمان است و تغییرِ حال، اثرِ خود را دارد؛ و این‌ها همه نشانه کاربردی بودنِ دقیقِ این بحث در فقه است.

سؤال ۱۴۹ آیا «مصادر» و «افعال» نیز از بحث مشتق داخل‌اند؟ و فرق مشتق با مصدر را بیان کنید.

پاسخ

بحثِ مشتق، اختصاص به «هیئتهای اشتقاقی دالّ بر ذات» دارد، مانند اسم فاعل و مفعول و صفت مشبّهه؛ اما «مصدر» (مانند ضرب و علم) و «فعل» (مانند صَرَبَ) داخل در بحث مشتق (به معنای مورد نزاع) نیستند؛ زیرا نزاع در جایی است که لفظ بر «ذاتِ متّصف» دلالت کند، در حالی‌که مصدر بر «حدث» و «مبدأ» دلالت دارد، نه ذات، و فعل نیز بر «نسبتِ حدث به فاعل در زمان خاص» دلالت می‌کند. فرق مشتق با مصدر: مصدر، اصل و مبدأ اشتقاق است و معنای حدثی صرف دارد؛ مشتق، بر ذاتِ متّصف به حدث دلالت می‌کند. بنابراین احکامِ بحثِ متلبّس و منقضی، در مصدر و فعل جاری نیست، هرچند برخی تنقیح کرده‌اند که هیئت فعل نیز از حیث دلالت بر نسبت، از معانی حرفیه است و بحث جداگانه دارد. این تفکیک، محدوده دقیقِ بحث مشتق را مشخص می‌کند.

در تکمیل باید گفت که ملاکِ خروجِ مصدر و فعل از محلّ نزاع، «دلالت بر ذات» است: نزاعِ مشتق در جایی است که لفظ بتواند بر

«ذاتِ متّصف» حمل شود و در مورد انقضای اتصاف، سخن از صدق و عدم صدق باشد؛ اما مصدر، معنای حدّی صرف است و هیچ‌گاه بر ذات حمل نمی‌شود (نمونه: نمی‌توان گفت «زیدٌ ضاربٌ» به معنای حملِ مصدر)، و فعل نیز نسبتِ حدّی زمانی است که با فاعلِ لحاظ می‌شود و محلّ نزاع «متلبّس و منقضی» در آن به همان شکل جاری نیست.

و اما نزاعِ مشهور «دلالّت فعلِ ماضی بر حدوث یا استمرار» (که در کلماتِ اصولیان متأخر نیز آمده) اگرچه از نظرِ شکلی به بحثِ مشتقِ نزدیک است، در واقع نزاعی در «نسبتِ زمانی فعل» است نه در «صدقِ وصف بر ذات»؛ از این‌رو آن را از مباحثِ مشتق به معنای اصطلاحی نشمرده‌اند. ثمره این تفکیک در آن است که قواعدِ بابِ مشتق (تبادر، صحّت سلب و مانند آن) به مصادر و افعال سرایت داده نشود و هر بحثی در جایگاه خود تحلیل گردد.

سؤال ۱۵۰ مفهوم «مشتق» بنابر قول به بساطت، چگونه تحلیل می‌شود؟ و اشکالِ ترکیب را حل کنید.

پاسخ

بنابر قول به بساطت، مفهوم مشتق، «بسیط» و عبارت از «ذاتِ ثبت له المبدأ» به نحو انتزاعی است، نه مرگّب از «شیء + مبدأ». تحلیلِ آن: مشتق مانند «ضارب»، مفهومی است که عقل از «تلبّسِ ذات به مبدأ ضرب» انتزاع می‌کند و این مفهوم، «بسیط» است؛ یعنی در تحلیل، به دو جزء «شیء» و «ضرب» منحل نمی‌شود، بلکه یک معنای واحدِ انتزاعی است. اشکالِ ترکیب و حلّ آن: اگر مشتق مرگّب از «شیء + مبدأ» باشد، در قضیه «زیدٌ ضاربٌ»، محمولِ «ضارب» به معنای «شیءٌ له الضرب» است و چون «زید» هم شیء است، لازم می‌آید «زید، شیءٌ له الضرب» و این، تکرار و اخذِ معنا در معناست (لزوم اخذِ مفهوم شیء در مشتق و حمل بر شیء، مستلزم دور یا تکرار)؛ بساطت، این اشکال را دفع می‌کند، زیرا مشتق، مفهوم شیء را در خود ندارد و حملش بر ذات، حملِ مواطاة صحیح است.

در تکمیل باید گفت که قول به بساطت را می‌توان با تحلیل «حمل» نیز توضیح داد: در قضیه «زیدٌ ضاربٌ»، اگر ضاربٌ مرگّب از «ذات + ضرب» باشد، محمولِ مشتق بر ذاتی است که مصداقش همان زید است و حمل از قبیلِ حملِ «شیء بر شیء» با واسطه می‌شود که در تحلیلِ نهایی به تکرار می‌انجامد؛ اما بنابر بساطت، «ضارب» مفهومِ واحدی است که عقل آن را از «ذاتِ متّصف» انتزاع کرده و حملش بر زید، حملِ مواطاة حقیقی است. آخوند برای تثبیتِ بساطت، به «صحّت سلبِ مفهوم شیء از مشتق» نیز اشاره کرده است: هرچند هر ضاربٌ شیء است، اما «شیء» در مفهومِ ضاربٌ اخذ نشده تا سلبش محال باشد.

و نیز بساطت، با «اتحادِ حمل» سازگار است: در «الإنسان حیوانٌ ناطقٌ»، مشتقاتی که در تعریف می‌آیند باید مفاهیم بسیط داشته باشند تا تعریف حدّ حقیقی باشد؛ و اگر مشتق مرگّب می‌بود، تعاریفِ مشتق بر اجزای زائد می‌شدند. از همین‌رو، قول به بساطت در میانِ منطقیان و اصولیان متأخر به قولِ مشهور و محکم تبدیل شده است.

سؤال ۱۵۱ آیا اسم زمان و مکان و آلت از اقسام مشتق اصولی‌اند؟

پاسخ

در بحثِ مشتق، نزاع اصلی درباره «حقیقت در متلبّس یا اعم» مربوط به مشتقاتِ جاری بر ذات است، مانند اسمِ فاعل و صفتِ مشبّهه. اما درباره اسمِ زمان (مانند «مقتل» به معنای زمانِ کشته‌شدن)، اسمِ مکان (مانند «مسجد») و اسمِ آلت (مانند «مفتاح»)، مشهورِ محققانِ اصولی معتقدند این‌ها از محلّ نزاعِ اصولی مشتق خارج‌اند؛ زیرا این عناوین، بر خلاف اسمِ فاعل، بر «ذاتی که متّصف به مبدأ می‌شود» دلالت نمی‌کنند، بلکه بر «ظرف زمان یا مکان خاص» یا «آلت خاصِ انجامِ فعل» دلالت دارند که خودشان وضعاً برای یک مصداقِ معینِ خارجی (مثلاً همان مکانِ خاصِ عبادت) تعین یافته‌اند، نه برای عنوانِ کلیِ منتزع از مبدأ که قابلیتِ صدق بر افرادِ متلبّس و منقضی داشته باشد. برخی محققان (مانند نائینی) در برخی از این عناوین (مثل اسمِ زمان) به‌گونه‌ای دیگر

مناقشه کرده و آن را ملحق به مشتق اصطلاحی دانسته‌اند، اما نظر غالب، خروج این سه از محلّ نزاع اصلی مشتق است. در تکمیل باید گفت که ملاک خروج اسم زمان و مکان و آلت، «نحوه دلالت» آن‌هاست: اسم مکان مانند «مسجد»، نه بر ذاتی که سجده می‌کند دلالت دارد و نه بر ذاتی که سجده بر او واقع می‌شود؛ بلکه بر «محلّ سجده» دلالت دارد که خود موضوعی مستقل است و صدقش بر محل، به تلبّس محل به سجده یا انقضای آن بستگی ندارد. از این‌رو اگر مکانی سابقاً مسجد بوده و اکنون ویران شده، در صدق عنوان «مسجد» بر آن، بحث متلبّس و منقضی به همان شکل جاری نیست؛ بلکه سخن در بقای احکام مسجد بر زمین ویران است که از ادله دیگر استفاده می‌شود.

البته نائینی و برخی دیگر، در اسم زمان به این تحلیل اشکال کرده‌اند که «زمان ضرب» نیز نوعی ذات متّصف است و می‌توان نزاع را در آن تصویر کرد؛ اما نظر غالب اصولیان آن است که این عناوین، برای «ظرف» وضع شده‌اند و نه برای ذات متّصف، و از همین‌رو ثمرات بحث مشتق (مانند جریان در آیات حدود و عناوین احکام) بر آن‌ها بار نمی‌شود.

سؤال ۱۵۲ ثمره بحث مشتق در فقه چیست؟ چند مثال بزنید.

پاسخ

بحث مشتق (حقیقت‌بودن آن در متلبّس بالفعل یا اعم از منقضی‌عن‌المبدأ) ثمرات فقهی فراوانی دارد. از مهم‌ترین آن‌ها:

(۱) آیه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا» – آیا کسی که در گذشته زنا کرده و اکنون از آن دست کشیده (منقضی‌عن) نیز مشمول حدّ است؟ بنابر قول «متلبّس بالفعل»، تنها کسی که در همان حال زناکاری‌ست عنوان «زانی» بر او صادق است، اما اجرای حدّ معمولاً پس از انقضاست، پس باید از راه ادله دیگر (نه صرف صدق عنوان) حکم را اثبات کرد.

(۲) در باب طهارت: آیا آب «مطلق» که پیش‌تر «متغیّر» بوده و اکنون تغییرش زایل شده، مشمول حکم «آب متغیّر» است؟

(۳) در فقه معاملات: صدق «بایع» و «مشتري» پس از اتمام معامله.

(۴) در ارث و وصیت: صدق عنوان «وارث» یا «موصی‌له» در بازه‌های زمانی مختلف. در همه این موارد، مبنای اصولی مشتق (متلبّس یا اعم) نقش مستقیم در تعیین حکم فقهی فرد دارد.

در تکمیل باید گفت که برای تطبیق دقیق، چند مثال دیگر نیز سودمند است: در «قصاص»، عنوان «قاتل» بر کسی صادق است که در حال صدق، قتل مستند به او باشد؛ اگر قاتل پس از قتل، دیوانه شود یا بمیرد، عنوان باقی است اما حکم (قصاص) به سبب عوارض ساقط می‌شود – در این‌جا بحث از «بقای اثر» است نه از صدق عنوان. در «ضمان»، عنوان «غاصب» پس از زوال ید غاصبانه نیز بر شخص صادق است، اما نه از باب اعم بودن مشتق، بلکه از باب آنکه «غصب» عنوانی استمراری (قبیح مستمر) یا از باب بقای اثر وضعی (ضمان) است.

و در «عدالت»، اگر عادل فاسق شود، عنوان «عادل» از او سلب می‌گردد و اگر توبه کند و عدالت بازگردد، عنوان دوباره بر او صادق می‌شود؛ پس در عناوینی که مبدأشان قابل زوال و عود است، مبنای متلبّس کاملاً کارآمد است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که فقیه، پیش از تطبیق قاعده مشتق، باید «سنخ مبدأ» (فعل خارجی، وصف نفسانی، عنوان اعتباری و مانند آن) و «دلیل خاص هر باب» را نیز ملاحظه کند.

سؤال ۱۵۳ نظر مرحوم آخوند و محقق نائینی در مشتق چیست؟

پاسخ

محقق خراسانی در کفایه، به تفصیل استدلال کرده که مشتق حقیقت در خصوص «متلبّس بالمبدأ فی الحال» است و اطلاقش بر

«منقضی‌عنہ‌المبدأ» مجاز است؛ ادله او عبارت‌اند از تبادر متلبس به ذهن، و صحّت سلب عنوان از کسی که دیگر متلبس نیست (مثلاً می‌گویند «او دیگر عالم نیست» که صحّت این سلب، نشانه عدم حقیقت‌بودن اطلاق «عالم» بر کسی است که علمش را از دست داده). میرزای نائینی در برخی تقریرات (به‌ویژه اجودالتقریرات)، با تحلیل دقیق‌تری از «نسبت حدوث و بقا»، بحث را کمی متفاوت پی گرفته و در پاره‌ای عبارات به قول اعم نزدیک‌تر شده است، به‌ویژه در مشتقاتی که پس از تلبس، وصفی پایدار و ثابت برای ذات محسوب می‌شوند (مانند «مجتهد» که پس از حصول ملکه، حتی در حال خواب نیز مجتهد نامیده می‌شود). محقق عراقی نیز با تحلیل فلسفی رابطه عرض و معروض، به تفصیل میان اعراض ثابت و متغیّر روی آورده است. در مجموع، اکثر محققان متأخر، همان مبناي آخوند (متلبس بالفعل) را با برخی تنقیحات فنی پذیرفته‌اند.

در تکمیل باید گفت که نائینی در تحلیل خود، میان «حقیقت مشتق» و «صدق عرفی آن» تفکیک کرده و بر آن شده که در مبادي «قاره و ثابته» (مانند علم حصولی که ملکه است)، صدق مشتق حتی پس از زوال تلبس بالفعل (مانند خواب و غفلت) در عرف صحیح است، نه از باب مجاز؛ زیرا ملکه، به‌گونه‌ای در ذات رسوخ دارد که عرف آن را از ذات جدا نمی‌داند. از این‌رو، در «مجتهد» و «عالم» که مبدأشان ملکه نفسانی است، سخن او به قول اعم نزدیک می‌شود، اما در مبادي «حادثه و غیرقاره» (مانند ضرب) به همان قول مشهور بازمی‌گردد.

و اما آخوند در کفایه، برای همه مبادی یک حکم (متلبس بالفعل) ارائه داده و موارد استعمال عرفی مشتق در منقضی را از باب «مجاز مشهور» یا «بقای آثار» توجیه کرده است؛ و محقق عراقی با تحلیل فلسفی «عرض» و تفکیک عرض ثابت (که قوامش به بقای معروض است) از عرض متغیّر، به تفصیلی نزدیک به نائینی رسیده است. در مجموع، مبناي آخوند با تنقیحات یادشده، همچنان مبناي رایج درس‌های خارج است و ثمرات فقهی نیز بر همان استوار شده است.

سؤال ۱۵۴ آیا فعل و مصدر داخل در نزاع مشتق‌اند؟

پاسخ

فعل (مانند «ضرب»، «یضرب») و مصدر (مانند «ضرب») از محلّ نزاع اصولی مشتق خارج‌اند؛ زیرا نزاع مشتق مخصوص اوصافی است که بر «ذات متّصف به مبدأ» دلالت دارند (مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه)، درحالی‌که فعل، بر «نسبت صدور حدث به فاعل، همراه با زمان» دلالت دارد نه بر خود ذات؛ و مصدر نیز اساساً بر «حدث» به‌تنهایی (بدون نسبت به هیچ ذاتی) دلالت می‌کند، پس اصلاً موضوعی برای بحث «تلبس ذات به مبدأ» در آن قابل تصوّر نیست. با این حال، برخی اصولیان درباره فعل ماضی بحث مشابهی را مطرح کرده‌اند: آیا فعل ماضی، تنها بر حدوث حدث در گذشته دلالت دارد یا بر استمرار نسبت تا زمان حال نیز، که این نزاع شباهت نسبی به بحث مشتق (تلبس/انقضا) دارد، اما اصولیان آن را نزاعی مستقل و متفاوت از بحث اصطلاحی مشتق (که در اسماء جاری است) می‌دانند و در محلّ نزاع رسمی داخل نمی‌کنند.

در تکمیل باید گفت که برخی از متأخران، نزاع مشتق را به «افعال ناقصه» و «افعال متعدیه» نیز سرایت داده‌اند و پرسیده‌اند که آیا صدق فعل بر فاعل، پس از انقضای نسبت زمانی نیز باقی است یا نه؛ اما این بحث در حقیقت به «دلالت فعل بر نسبت زمانی» بازمی‌گردد و با بحث «وضع هیئت فعل» پیوند دارد، نه با بحث «صدق وصف بر ذات متّصف»؛ از این‌رو در کتب اصولی معتبر، آن را در شمار مباحث مشتق نیاورده‌اند، هرچند در کلمات برخی (مانند محقق عراقی در مقالات) اشاره‌ای به آن شده است.

و اما ثمره خروج فعل و مصدر از محلّ نزاع، در «عدم سرایت ادله باب مشتق» به آن‌هاست: اگر کسی در صدق «صلی» بر شخصی پس از انقضای زمان صلاة شک کند، نمی‌تواند به ادله مشتق (تبادر و صحّت سلب) رجوع کند، بلکه باید از وضع هیئت ماضی و قرائن، دلالت آن را به دست آورد؛ و در «مصادر» نیز به همین ترتیب، بحث «متلبس و منقضی» اصلاً راه ندارد، زیرا مصدر، لاجز ذات نیست. این دقت، از تمیز دقیق «حدود مسئله» در علم اصول است.

پاسخ

در نزاع مشتق، «مبدأ» عنوانی است که مشتق از آن ساخته شده است؛ مانند علم در عالم و قیام در قائم. لازم نیست هر مبدأ در همه موارد یک فعل خارجی مستقل باشد. آنچه اهمیت دارد این است که میان ذات و مبدأ نسبتی قابل تصور باشد و مشتق بر ذات متلبس به آن مبدأ یا اعم از متلبس و منقضى صدق کند. از همین جا بحث اختلاف مبادی و تفاوت آنها در قابلیت بقا و زوال مطرح می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت هر جا مبدأ حالت یا فعل خارجی نیست، مشتق از محل نزاع خارج است. معیار باید با تعریف اصولی مشتق و نوع نسبت مبدأ با ذات سنجیده شود.

در تکمیل باید گفت که مبادی مشتقات را از حیث «بقا و زوال» می‌توان به چند قسم تقسیم کرد: مبادی «حادث قابل زوال» (مانند ضرب و قیام)، مبادی «ملکه‌ای قار» (مانند علم و عدالت) و مبادی «اعتباری محض» (مانند زوجیت و ملکیت). در قسم اول، نزاع تلبس و انقضا تمام است و قول مشهور (متلبس بالفعل) جریان کامل دارد؛ در قسم دوم، صدق عرفی پس از زوال تلبس ظاهری (مانند نائم عالم) باقی است و برخی آن را شاهد قول اعم گرفته‌اند؛ و در قسم سوم، سخن از بقای اعتبار و اثر است نه از بقای وصف حقیقی.

از همین رو، ملاک نهایی را نباید «فعل خارجی بودن مبدأ» دانست؛ بلکه باید دید آیا میان ذات و مبدأ، نسبتی قابل تصور است که صدق و سلب وصف بر ذات معنا داشته باشد یا نه. در هر جا این نسبت هست (چه مبدأ، فعل باشد و چه ملکه و چه اعتبار محض)، بحث مشتق به تناسب همان مبدأ قابل طرح است و در هر جا نیست (مانند جامدات محض)، از محل نزاع بیرون است.

سؤال ۱۵۶ آیا در عناوینی مانند «زوج» و «مالک» نزاع مشتق همانند «ضارب» جاری است؟

پاسخ

در برخی عناوین اعتباری مانند زوج و مالک، بحث مشتق با دشواری بیشتری روبه‌روست؛ زیرا مبدأ آنها یک وصف اعتباری و رابطه حقوقی است، نه لزوماً یک فعل خارجی مانند ضرب. اگر عنوان مشتق بر ذات به اعتبار تلبس به مبدأ اطلاق شود، می‌توان نزاع را مطرح کرد؛ ولی کیفیت مبدأ و بقای آن باید جداگانه تحلیل شود. همچنین ممکن است صدق عنوان در عرف به بقای اثر اعتبار وابسته باشد. بنابراین نمی‌توان نتیجه بحث «ضارب» را بدون بررسی به همه عناوین اعتباری سرایت داد. این مسئله در فقه ثمره دارد؛ زیرا بسیاری از موضوعات احکام شرعی با عناوین اعتباری مانند زوج، مالک، غاصب و ضامن بیان می‌شوند.

در تکمیل باید گفت که عناوین اعتباری مانند «زوج»، «مالک»، «غاصب» و «ضامن»، از این جهت با «ضارب» تفاوت دارند که مبدأ در آنها یک «اعتبار شرعی یا عقلایی» است که با بقای سبب و عدم رافع، استمرار دارد؛ از این رو صدق «زوج» بر کسی که عقدش باقی است، تابع بقای اعتبار است نه تابع تلبس فعلی به یک فعل؛ و پس از طلاق، عنوان زوج از او سلب می‌شود، نه از باب انقضای مبدأ، بلکه از باب زوال خود اعتبار. در این‌گونه عناوین، نزاع مشتق به شکل اصطلاحی آن جریان چندانی ندارد.

و اما در عناوینی مانند «غاصب» و «ضامن» که مبدأشان فعل یا سبب حقوقی است، سخن از بقای اثر (ضمان و مسئولیت) است که از ادله وضعی به دست می‌آید؛ پس اگر غاصب مال را برگرداند، عنوان «غاصب بالفعل» از او سلب می‌شود ولی ضمان باقی است و اگر حکمی بر «الغاصب» بار شده باشد، باید دید آیا ناظر به غصب بالفعل است یا به ضمان ناشی از آن. فقیه در هر مورد، با ملاحظه «مناسبت حکم و موضوع» و «دلیل خاص»، دایره عنوان را معین می‌کند و قواعد مشتق را با احتیاط بر عناوین اعتباری تطبیق می‌دهد.

پاسخ

خیر. اختلاف در زمان صدق مشتق می‌تواند ناشی از اختلاف در «معنای موضوع له» باشد، اما لزوماً چنین نیست. اگر دو گروه بر یک معنای واحد توافق داشته باشند ولی درباره اینکه آیا عرف آن معنا را پس از زوال مبدأ نیز صادق می‌داند اختلاف کنند، اختلاف در تطبیق و عرف صدق است. اما اگر یکی بگوید خود موضوع له مشتق «ذات متلبس» است و دیگری «ذات اعم از متلبس و منقضى»، اختلاف مستقیماً به معنای موضوع له بازمی‌گردد. این تفکیک در تحلیل ادله مشتق بسیار مهم است؛ زیرا گاهی نزاع اصولی با بحث لغوی خلط می‌شود.

در تکمیل باید گفت که این تفکیک، در حقیقت همان «فرق میان نزاع در وضع لفظ» و «نزاع در تطبیق و صدق عرفی» است: نزاع لغوی مشتق آن است که آیا واضح، لفظ را برای «خصوص متلبس» وضع کرده یا برای «اعم»؛ و این نزاع با تبادل و صحت سلب حل می‌شود. اما نزاع تطبیقی آن است که هر دو طرف، معنای واحد (مثلاً متلبس) را بپذیرند، ولی در این اختلاف کنند که آیا در مورد خاص (مانند عالم نائم) عرف متلبس را باقی می‌داند یا نه؛ در این صورت، سخن از «تشخیص مصداق متلبس» است نه از معنای موضوع له.

این تفکیک در داوری میان ادله دو طرف بسیار مهم است: بسیاری از موارد استشهادی قائلان اعم (مانند صدق «مجتهد» بر نائم یا «عالم» بر کسی که علمش را حفظ کرده) در واقع از سنخ نزاع دوم است و با قول مشهور نیز سازگار است؛ زیرا عرف در مبادی ملکه‌ای، متلبس را امری استمراری می‌داند. پس پیش از ورود به نزاع، باید مشخص شود که اختلاف در «وضع» است یا در «تطبیق»، تا ادله هر طرف در جایگاه خود سنجیده شود.

پاسخ

ثمره زمانی پدیدار می‌شود که موضوع حکم شرعی با عنوان مشتق بیان شده و مبدأ آن زائل شده باشد. اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشد، پس از زوال مبدأ، عنوان از موضوع حکم خارج می‌شود؛ اما اگر اعم باشد، حکم ممکن است همچنان باقی بماند. برای نمونه، اگر حکمی بر «السارق» یا «الغاصب» مترتب شده باشد، باید دید عنوان در زمان پس از پایان فعل سرقت یا غصب چگونه بر شخص صدق می‌کند. البته در هر مثال باید به دلیل خاص و قرائن باب نیز توجه کرد و نمی‌توان تمام ثمرات فقهی را صرفاً با یک قاعده لغوی حل کرد.

در تکمیل باید گفت که برای پدیدار شدن ثمره، دو شرط لازم است: نخست آنکه موضوع حکم، با «عنوان مشتق» بیان شده باشد (مانند «السارق و السارقة»، «الزانی»، «العدل»، «الفقراء») و دوم آنکه در مورد خاص، مبدأ زایل شده و شک کنیم که آیا حکم باقی است یا نه. در چنین فرضی، بنابر قول به متلبس، با زوال مبدأ، عنوان سلب و حکم منتفی می‌شود، مگر آنکه دلیل دیگری (عموم، اطلاق یا استصحاب) بقای حکم را ثابت کند؛ و بنابر قول به اعم، عنوان باقی و حکم بر آن بار می‌شود.

اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد فقهی، دلیل خاص یا «ارتکاز متشرعه» تعیین‌کننده است و بحث مشتق تنها یکی از قرائن است؛ برای نمونه، در «وقف بر اولاد»، عنوان «ولد» از محل نزاع مشتق بیرون است و بقای حکم، تابع ادله وقف است، و در «عدالت امام جماعت»، عرف متشرعه متلبس فعلی را معتبر می‌شمارد. پس قاعده لغوی مشتق، در جایی اعمال می‌شود که دلیل شرعی، موضوع را به حال خود واگذاشته باشد؛ و فقیه، همواره پس از ملاحظه مجموع ادله، حکم نهایی را صادر می‌کند.

سؤال ۱۵۹ تعریف «قطع» چیست؟ و اقسام آن را بیان کنید.

پاسخ

«قطع» در اصطلاح اصولی به معنای «علم وجدانی و یقین جازم» است که هیچ احتمال خلافی در آن راه ندارد؛ یعنی اعتقادِ راسخ و مطابق با واقع که احتمال نقیض در آن داده نمی‌شود. قطع، در مقابل «ظن» (گمان) و «شک» قرار دارد. اقسام قطع از جهات مختلف عبارت‌اند از:

- ۱) از جهت منشأ: «قطع موضوعی» (که خود قطع موضوع حکم قرار می‌گیرد، مانند قطع به خمر بودن مایع در حرمت) و «قطع طریقی» (که طریق به واقع است و کاشف از حکم واقعی).
 - ۲) از جهت مطابقت با واقع: «قطع مطابق با واقع» و «قطع مخالف با واقع» (جهل مرکّب).
 - ۳) از جهت منشأ حصول: قطع حاصل از حسّ، عقل، یا نقل. نکته مهم: قطع طریقی، ذاتاً حجّت است و حجّیت آن قابل جعل و سلب از سوی شارع نیست؛ زیرا قطع، کاشف تام از واقع است و شارع نمی‌تواند کشف را از آن بگیرد. ثمره این اقسام در بحث تجرّی، انقیاد، و حجّیت قطع ظاهر می‌شود.
- در تکمیل باید گفت که در تعریف قطع، دو عنصر اخذ شده است: «جزم و عدم احتمال خلاف» و «مطابقت با واقع»؛ و میان اصولیان بحث است که آیا مطابقت با واقع، در مفهوم قطع داخل است یا نه. تحقیق آن است که قطع، به معنای «کشف تام» است و از همین رو اعتقادِ جازمِ مخالفِ واقع (جهل مرکب) هرگز «قطع» نامیده نمی‌شود؛ جهل مرکب، فقط صورت قطع است و واقعیت آن نیست. از این رو در تقسیم «قطعی که مخطئ باشد»، سخن در حقیقت از «اعتقادِ جازمِ مخطئ» است، نه از قطع واقعی.
- و نیز باید میان قطع و دیگر راه‌های علمی تفکیک کرد: بدهت و حس و حدس و تجربه، همه از اسباب حصول قطع‌اند نه خود قطع؛ و همین‌جا است که بحث «حجّیت قطع حاصل از اسباب غیرمتعارف» (مانند قطع حاصل از نجوم یا رمل) پدید می‌آید. از این رو فقیه میان «قطع وجدانی» (که در آن هیچ شک و ریبی نیست) و «اطمینان نوعی» که در عرف جایگزین قطع می‌شود، فرق می‌گذارد و در موارد دلیل شرعی «لابد من العلم»، تنها قطع واقعی را معتبر می‌شمارد.

سؤال ۱۶۰ آیا «قطع» حجّت است؟ و حجّیت آن ذاتی است یا جعلی؟

پاسخ

قطع، حجّت است و حجّیت آن «ذاتی» است، نه جعلی و قراردادی؛ یعنی قطع، به‌خودی‌خود و بدون نیاز به جعل شارع، حجّت و منجز و معذّر است. دلیل آن: حجّیت قطع، از امور ارتکازی عقلی و فطری است؛ انسان، به‌محض قطع به تکلیف، خود را موظّف به امتثال می‌داند و در صورت مخالفت، مستحقّ عقاب می‌شود، و این بدون جعل شارع است. به عبارت دیگر، «منجزیّت» (لزوم امتثال و صحت عقاب بر مخالفت) و «معذّریت» (معذور بودن در صورت عمل مطابق قطع مخطئ) از لوازم ذات قطع است و جعل شارع در آن دخیل نیست؛ حتی اگر شارع بخواهد از حجّیت قطع نهی کند، نهی او (چون خودش قطع‌آور است) تحصیل حاصل و یا مستلزم

تناقض است. بنابراین حجیت قطع، ذاتی و غیرقابل سلب است و بحث «امکان جعل حجیت برای قطع» در اصول مطرح شده و پاسخ آن، عدم امکان سلب است.

در تکمیل باید گفت که حجیت ذاتی قطع، به این معناست که شارع در مقام جعل، دو کار نمی‌تواند بکند: نه می‌تواند برای غیر قطع (مانند ظن) حجیت واقعی همانند قطع جعل کند و نه می‌تواند از قطع، کاشفیت و حجیت را سلب نماید. سلب حجیت از قطع محال است، زیرا معنایش آن است که «با وجود علم به تکلیف، علم منجز نباشد» که تناقض است؛ و جعل حجیت برای قطع، تحصیل حاصل است. البته شارع می‌تواند برای «ظن خاص» جعل حجیت کند و آن را «تعبداً» به منزله علم قرار دهد (مانند خبر واحد معتبر)؛ اما این، جعلی طریقت برای ظن است، نه جعلی واقعیت علم.

و نیز باید دانست که مراد از ذاتی بودن حجیت، آن است که عقل عملی، استحقاق عقاب بر مخالفت قطع و استحقاق مدح بر موافقت آن را «بدون واسطه جعل» درک می‌کند؛ از این‌رو اگر کسی به حرمت فعلی قطع یابد و مرتکب شود، عقل او را مستحق مذمت می‌داند، و اگر مطابق قطع خود عمل کند و خطا کرده باشد، عقل او را معذور می‌شمارد. و همین ارتکاز عقلی است که در باب «تجری و انقیاد» و در مباحث قطع، محور استدلال قرار گرفته است.

سؤال ۱۶۱ فرق «منجزیت» و «معدریت» قطع را بیان کنید.

پاسخ

«منجزیت» به معنای آن است که قطع، تکلیف را بر ذمه مکلف ثابت و منجز می‌کند و در صورت مخالفت، مکلف مستحق عقاب می‌شود؛ یعنی قطع، رافع عذر است و احتمال خلاف را از بین می‌برد. «معدریت» به معنای آن است که قطع، در صورت مخالفت با واقع، مکلف را معذور می‌سازد و عقاب را از او رفع می‌کند؛ یعنی اگر مکلف به قطع خود عمل کند و بعداً خلاف واقع درآید، معذور است. بنابراین قطع مطابق با واقع هم منجز است و هم معدر، و قطع مخالف با واقع (جهل مرکب) فقط معدر است (نه منجز). این دو ویژگی از لوازم ذاتی قطع‌اند و قابل جعل و سلب نیستند. ثمره این بحث در تجری ظاهر می‌شود: متجری (کسی که قطع به حرمت دارد ولی مخالفت می‌کند و بعداً معلوم می‌شود حلال بوده) مستحق عقاب است یا نه؟ بنابر قول مشهور (آخوند و متأخرین)، تجری قبیح است ولی عقاب شرعی ندارد، زیرا تکلیف واقعی نبوده است.

در تکمیل باید گفت که منجزیت و معدریت، دو حیث از حیثیت‌های حجیت قطع‌اند: منجزیت، ناظر به «مخالفت» است (تکلیف معلوم را بر ذمه منجز می‌کند و مخالفت موجب استحقاق عقاب است) و معدریت، ناظر به «موافقت» است (عمل مطابق قطع، هرچند مخالف واقع باشد، عذر مکلف است). و میان این دو، ملازمه عقلی برقرار است: هرچه منجز است، معدر نیز هست و هرچه معدر است، منجز نیز هست؛ زیرا هر دو به «کاشفیت تام» بازمی‌گردند. از همین‌رو در «امارات ظنیة معتبره»، چون کاشفیت تعبیدی دارند، منجزیت و معدریت هر دو جعل می‌شود و در «اصول عملیه غیرکاشفه» (مانند برائت)، تنها معدریت (در مؤمن‌ها) یا تنها منجزیت (در محرزات مانند استصحاب) لحاظ می‌گردد.

و اما در قطع مخطئ (جهل مرکب)، اگر مکلف مطابق اعتقاد جازم خود عمل کند، معذور است و اگر مخالفت کند (تجری)، استحقاق عقاب شرعی ندارد، هرچند مستحق مذمت است؛ و در اعتقاد جازم مصیب، هم موافقت موجب ثواب و هم مخالفت موجب عقاب است. این تفکیک، مبنای بسیاری از فروع فقهی در باب «جاهل مقصر و قاصر» و «متجری و منقاد» است.

سؤال ۱۶۲ اقسام «قطع طریقی و موضوعی» را بیان کنید و فرق آن دو را توضیح دهید.

پاسخ

قطع، از حیث نحوه اخذ در دلیل، بر دو قسم است:

۱) «قطع طریقی»: قطعی که صرفاً «طریق و مرآت» به واقع و وسیله کشف حکم است و در موضوع حکم، اخذ نشده است؛ یعنی شارع، قطع را به عنوان کاشف از واقع حجت قرار داده و هیچ اثری غیر از کشف ندارد؛ مانند قطعی که مکلف به وجوب نماز دارد، که صرفاً طریق به وجوب واقعی است.

۲) «قطع موضوعی»: قطعی که در «موضوع حکم» اخذ شده است و خودش موضوع حکم شرعی است؛ یعنی حکم، مترتب بر وجود قطع شده است، مانند وجوب اطاعت از کسی که انسان به او قطع دارد یا حرمت افطار با قطع به دخول شب. قطع موضوعی خود بر دو قسم است: «قطع موضوعی طریقی» (که اخذ شده به عنوان طریق، مثل موارد علم به نجاست) و «قطع موضوعی صفتی» (که به عنوان صفت نفسانی اخذ شده، مثل وجوب نماز در صورت علم خاص). ثمره این تفکیک در امکان جعل حجیت و قیام اماره مقام قطع است.

در تکمیل باید گفت که ملاک تقسیم قطع به طریقی و موضوعی، «نحوه اخذ قطع در دلیل» است: اگر دلیل شرعی، حکم را بر «واقع» بار کرده و قطع تنها راه رسیدن به آن است (مانند «حرمت خمر» که مکلف با قطع به خمریت مایع، حرمت را کشف می‌کند)، قطع طریقی محض است؛ و اگر دلیل، حکم را بر خود «علم» بار کرده باشد (مانند «إِذَا عَلِمْتَ بِنَجَاسَةِ شَيْءٍ فَلَا تَصَلِّ فِيهِ» یا «مَنْ عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مِيتَةً فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا»)، قطع موضوعی است.

ثمره مهم این تقسیم در دو موضع است: نخست در «قیام امارات» – اماره می‌تواند در قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی جانشین قطع شود، ولی در قطع موضوعی صفتی جایگزینی اماره ممکن نیست، زیرا موضوع «صفت نفسانی یقین» است و اماره، آن صفت را نمی‌آورد؛ و دوم در «تعبد به اماره» – اگر شارع در موردی بگوید «لَا تَتَّقِ الْيَقِينَ بِالْشَكِّ»، این خطاب ناظر به قطع موضوعی طریقی (یقین سابق) است، نه قطع صفتی. پس تشخیص نوع قطع، پیش از تطبیق هر قاعده، ضروری است.

سؤال ۱۶۳ آیا «اماره» می‌تواند قائم مقام «قطع» شود؟ و در کدام قسم قطع؟

پاسخ

قیام اماره (مثل خبر واحد و ظن معتبر) مقام قطع، در «قطع طریقی» ممکن و در «قطع موضوعی صفتی» ممتنع است:

۱) در «قطع طریقی»: چون قطع، صرفاً طریق و کاشف است و در موضوع اخذ نشده، شارع می‌تواند اماره و ظن معتبر را قائم مقام آن قرار دهد و بگوید «به ظن معتبر نیز عمل کن»؛ لذا خبر واحد، قائم مقام علم طریقی می‌شود و احکام علم بر آن مترتب می‌گردد.

۲) در «قطع موضوعی»: اگر قطع، به عنوان «طریق» اخذ شده باشد (قطع موضوعی طریقی)، اماره می‌تواند قائم مقام آن شود؛ اما اگر به عنوان «وصف و صفت نفسانی» اخذ شده باشد (قطع موضوعی صفتی)، اماره نمی‌تواند قائم مقام آن شود، زیرا موضوع، خود صفت قطع است و اماره، قطع نیست. ثمره این بحث، تعیین حدود حجیت امارات و امکان جانشینی ظن معتبر به جای علم در موارد مختلف است.

در تکمیل باید گفت که در «قطع طریقی»، اماره معتبره با جعل شارع «علم تعبدی» می‌شود و آثار علمی طریقی (منجزیت و معذرت) بر آن بار می‌گردد؛ چنان‌که خبر واحد عادل پس از احرار شرایط، در طریق حکم جانشین علم می‌شود و مکلف باید موافق آن رفتار کند. اما در «قطع موضوعی طریقی» (مانند «الْعِلْمُ بِالنَّجَاسَةِ مَانِعٌ عَنِ الصَّلَاةِ»)، اگر شارع اماره را بر علم بدل کند، باید دلیل «تنزیل» وجود داشته باشد که مفادش آن است که «اماره، به منزله علم طریقی موضوعی است».

و اما در «قطع موضوعی صفتی»، قیام اماره ممکن نیست؛ زیرا موضوع، حالت نفسانی مخصوصی است (یقین جازم) که اماره آن را ایجاد نمی‌کند. برای نمونه، در «وجوب اطمینان به عدالت شهود» (اگر دلیل صفت وثوق را شرط کرده باشد)، خبر واحد نمی‌تواند جانشین آن صفت شود؛ هرچند در مواردی شارع به «تنزیل خاص» (مانند تنزیل قول ثقه منزله علم) چنین جایگزینی را امضا کرده است. پس قاعده کلی آن است: قیام اماره مقام قطع، در طریقی‌ها ممکن و در صفتی‌ها متوقف بر دلیل است.

پاسخ

«تجری» عبارت است از مخالفتِ عملیِ مکلف با قطعِ خود به تکلیف، در حالی که در واقع، تکلیفی وجود ندارد (یعنی قطعِ مخطئ به تکلیف و سپس مخالفت با آن)؛ مانند کسی که قطع دارد این مایع، خمر است و با این حال می‌نوشد، ولی در واقع آب بوده است. بحث در آن است که آیا متجری (کسی که تجری کرده) مستحقّ عقاب است یا نه؟ اقوال:

(۱) قول مشهور متأخرین و صاحب کفایه: متجری، مستحقّ عقاب نیست، زیرا قبحِ فاعلیِ تجری (سوء نیت و جرأت بر مولا) ثابت است ولی استحقاقِ عقاب، منوط به معصیتِ واقعی است که در تجری منتفی است؛ تجری، قبحِ فاعلی دارد نه قبحِ فعلی. این تقریر دقیقاً مبنای آخوند در کفایه است.

(۲) قول مقابل (برخی قدمات): متجری، مستحقّ عقاب است، چون هتکِ حرمتِ مولا و جرأت بر معصیت، خودش قبیح و مستوجب عقاب است. ثمره بحث، در تعیین حکم عقل و شرع نسبت به جرأت بر معصیت و نیتِ گناه است. در تکمیل باید گفت که تقریرِ دقیقِ قول مشهور در تجری چنین است: عقاب، تابع «معصیت» است و معصیت، مخالفتِ «تکلیفِ واقعی واصل» است؛ در تجری، چون تکلیفِ واقعی وجود ندارد، معصیتِ واقعی محقق نشده و عقابِ شرعی منتفی است. اما قبحِ فاعلی و جرأت بر مولا، امری عقلی است و از آنجا که حسن و قبحِ عقلی فاعلی، مستلزمِ عقابِ شرعی نیست، متجری تنها مستحقّ مذمتِ عقلایی و بلکه استحقاقِ عقوبتِ تأدیبی در برخی موارد است (مانند کسی که به قصدِ نوشیدنِ خمر، شربت می‌نوشد). در برابر، قائلان به عقابِ متجری به «قبحِ ذاتیِ جرأت بر مولا» تمسک کرده و آن را از مصادیقِ ظلم و هتکِ شمرده‌اند که عقلِ مستقلاً قبحش را درک می‌کند و شارع نیز آن را تأیید کرده است (روایاتِ دالّ بر عظمتِ جرأت بر گناه در حضورِ امام). اما مشهور پاسخ داده‌اند که این ادله، یا ناظر به «نیتِ معصیت» و «توطئه نفس» است که عقابش در عالمِ آخرت به عدلِ الهی محول است و یا ناظر به «معصیتِ واقعی» است؛ و از این رو قاعده‌نهایی در کفایه: تجری قبیح است و مستحقّ عقابِ شرعی نیست.

حکم «انقیاد» چیست؟ و فرق آن با «اطاعت» و «تجری» را بیان کنید.

سؤال ۱۶۵

پاسخ

«انقیاد» عبارت است از موافقتِ عملیِ مکلف با قطعِ خود به تکلیف، در حالی که در واقع تکلیفی نیست (قطعِ مخطئ به وجوب و سپس انجامِ عمل)؛ مانند کسی که قطع دارد این مایع خمر است و با این حال آن را ترک می‌کند، ولی در واقع آب است. انقیاد، در مقابل «تجری» است. فرق آن با «اطاعت»: اطاعت، موافقت با تکلیفِ واقعی ثابت است، در حالی که انقیاد، موافقت با قطعِ مخطئ است که تکلیفِ واقعی ندارد. حکم انقیاد: مشهور آن است که منقاد، مستحقّ ثواب نیست (چون معصیت و امتثالِ واقعی در کار نیست)، ولی عمل او حسنِ فاعلی دارد و ممدوح است؛ برخی قائل به استحقاقِ ثواب نیز شده‌اند. پس انقیاد، در مقابل تجری، قبحِ فاعلی ندارد و عمل منقاد، به جهت حسنِ نیت، نیکو شمرده می‌شود، هرچند ثوابِ امتثالِ واقعی بر آن مترتب نیست. در تکمیل باید گفت که در اطاعت، هر سه حیث جمع است: «حسنِ فاعلی» (قصدِ امتثال)، «مطابقتِ واقعی» و «استحقاقِ ثواب»؛ و در انقیاد، حسنِ فاعلی هست ولی مطابقتِ واقعی نیست، از این رو منقاد مستحقّ ثوابِ اطاعت نیست، هرچند عملش از حیثِ فاعلی نیکو و از حیثِ عقلی مستحقّ مدح است. و در تجری، هیچ‌یک از حسنِ فاعلی و مطابقت نیست، بلکه قبحِ فاعلی (جرأت) هست؛ بنابراین متجری، مستحقّ مذمت است نه عقابِ شرعی.

و ثمره فقهی این مباحث در «نیت و خلوص» و در «مستحبّاتِ اتیان‌شده به نیت واجب» ظاهر می‌شود: اگر کسی نماز واجب را به نیت واجب بخواند و سپس معلوم شود آن نماز در واقع مستحب بوده (مانند قضای نماز پدر در صورتِ عدمِ وجوب)، عمل صحیح و

دارای ثواب استحبایی است (از باب انقیاد و احرارِ قربت)؛ و اگر کسی مرتکب فعلی حلالی شود که آن را حرام می‌پنداشت، بنابر مشهور استحقاقِ عقابِ اخروی ندارد و لیکن به جهتِ تجزّی، نزد عقلا مذموم است. این فروعاً، کاربردِ مستقیمِ بحث در فقه است.

سؤال ۱۶۶ آیا قطع حاصل از «مقدمات عقلی و قیاس» حجت است؟ نظر شیعه و اهل سنت را بیان کنید.

پاسخ

اصل مهم در باب قطع این است که اگر برای مکلف قطع واقعی به حکم حاصل شود، خود قطع از حیث کاشفیت برای او حجت است و نمی‌توان صرفاً به این دلیل که منشأ آن «قیاس» یا مقدمه‌ای غیرمعتبر بوده، به صورت کلی گفت قطع هیچ اثری ندارد. بحث «قطع قطاع» و قطع حاصل از مبادی غیرمعارف، بحث دیگری است و در آن، میزان اعتنا به قطع شخص و امکان ترتیب آثار بر آن بررسی می‌شود. همچنین در مذهب امامیه، قیاس فقهی به عنوان یک طریق ظنی غیرمعتبر پذیرفته نیست؛ اما این با بحث حجیت نفس قطع تفاوت دارد. بنابراین باید میان «عدم حجیت قیاس به عنوان طریق استنباط برای کسی که قطع ندارد» و «حجیت قطع حاصل‌شده برای شخص» تفکیک کرد. در نتیجه، نسبت‌دادن عدم حجیت هر قطعی که منشأ آن قیاس باشد به صورت مطلق، تعبیر دقیقی نیست و باید مبنای بحث قطع قطاع و کیفیت حصول قطع بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که میان «قطع وجدانی مستقیم» (که از حس یا عقل بدیهی یا وجدان نفس حاصل می‌شود) و «قطعی که از طریق قیاس و استدلال ظنی به دست آمده»، تفاوت است: در قسم اول، قطع به سبب کاشفیت ذاتی، حجت است و سخن از منشأ رفع نمی‌شود؛ اما در قسم دوم، اگر منشأ قیاس باطل باشد، اصل «قطعی بودن» نزد خود شخص محل تأمل است، زیرا قیاس باطل معمولاً ظن ایجاد می‌کند نه قطع واقعی. و اگر در موردی واقعاً قطع پیدا شد، حجیتش ذاتی است و شارع آن را سلب نمی‌کند؛ لیکن فقیه امامیه، به سبب ادله منع قیاس، نباید در طریق استنباط به قیاس تکیه کند و اگر به ظن ناشی از آن برسد، نمی‌تواند بر اساس آن فتوا دهد.

و اما در میان اهل سنت، قیاس به عنوان طریق معتبر استنباط پذیرفته شده و ظن حاصل از آن را حجت می‌دانند (با تفصیل در میان مذاهب)؛ و این، ریشه بسیاری از اختلافات فقهی میان شیعه و سنی در فروع است. نزد ما، ردع شارع از عمل به قیاس، از راه روایات منع (مانند «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ») ثابت است، اما این ردع، به «طریق استنباط» بازمی‌گردد نه به «حجیت قطع شخصی حاصل‌شده»، که تفکیک آن در متن اشاره شد.

سؤال ۱۶۷ بحث «علم اجمالی» چیست؟ و حکم آن در اطراف شبهه را بیان کنید.

پاسخ

«علم اجمالی» علمی است که به «وجود تکلیف در یکی از دو یا چند طرف» تعلّق گرفته، بدون تعیین؛ مانند علم به نجاست یکی از دو ظرف که نمی‌داند کدام است. علم اجمالی، در منجزّیت، مانند علم تفصیلی است، زیرا علم به تکلیف، منجزّ است ولو متعلّق مردّد باشد؛ بنابراین احتیاط در اطراف علم اجمالی (در شبهه محصوره) واجب است، چون مخالفت قطعی (ترک همه اطراف یا ارتکاب همه اطراف) جایز نیست. احکام علم اجمالی:

(۱) در «شبهه محصوره»، اجتناب از تمام اطراف لازم است.

(۲) در «شبهه غیرمحصوره»، اجتناب لازم نیست، چون تکلیف در آن، عسر و حرج دارد و منجزّ نیست.

(۳) اگر علم اجمالی میان واجب و حرام باشد، تخیر (یا احتیاط در صورت امکان) جاری است.

(۴) علم اجمالی، مانند علم تفصیلی، منجزّ است مگر در مواردی که شارع آن را غیرمنجزّ کرده باشد (مثل اطراف غیرمحصوره و

موارد حرج). این بحث، مبنای احکام شبهاتِ مقرون به علم اجمالی است.

در تکمیل باید گفت که مبنای تنجیز علم اجمالی، «علم به تکلیفِ مردّد» است: مکلف می‌داند که یا این ظرف نجس است یا آن، و در هر حال تکلیف واقعی (اجتناب از نجس) متوجه اوست؛ پس عقل می‌گوید نمی‌توانی چنان رفتار کنی که در هر دو تقدیر مخالفت کنی (مخالفتِ قطعیه عملیه) و نیز در موارد علم به جامع حرام، نمی‌توانی به گونه‌ای رفتار کنی که در هر دو تقدیر مرتکب حرام شوی. از همین‌رو در شبهه محصوره، موافقتِ قطعیه (اجتناب از همه اطراف) واجب و مخالفتِ قطعیه حرام است. و اما شروط تنجیز: اطراف باید «قابل ابتلا» باشند، علم اجمالی نباید «منحل» شده باشد (به علم تفصیلی یا اماره در یک طرف)، و اثر تکلیف در هر طرف باید قابل ترتب باشد. در «شبهه غیرمحصوره» (مانند نجاست یکی از هزاران ظرف)، بنابر مشهور، عقلاء علم اجمالی را منجز نمی‌دانند و احتیاط لازم نیست، بلکه به اصله الحل یا طهارت رجوع می‌شود. و اگر یک طرف از محل ابتلا خارج باشد، علم اجمالی به طرف مبتلا منحل می‌گردد و حکم طرف مبتلا، شک بدوی است. این قواعد، اساس باب شبهات در فقه است.

سؤال ۱۶۸ آیا «قطع» قابل جعل و سلب از سوی شارع است؟ و بحث «امتناع ردع از قطع» را بیان کنید.

پاسخ

آیا «قطع» قابل جعل و سلب از سوی شارع است؟ و بحث «اقتضاء» را بیان کنید. قطعِ طریقی، ذاتاً حجّت است و شارع نمی‌تواند حجّت آن را جعل یا سلب کند؛ زیرا قطع، کشف تام از واقع است و جعلِ حجّت برای آن، تحصیل حاصل و سلب آن، تناقض است. این مطلب از مسلمات اصولی است و آخوند خراسانی نیز بر آن تأکید دارد. اما در «قطع موضوعی»، چون قطع خود موضوع حکم است، شارع می‌تواند آن را موضوع قرار دهد یا ندهد. بحث «اقتضاء»: برخی گفته‌اند قطع، اقتضای حجّت دارد (نه علیّت تامه)، ولی قول صحیح آن است که حجّت قطع، ذاتی و غیرقابل تخلف است و شارع نمی‌تواند در آن تصرف کند. ثمره: در موارد قطع به حکم، مکلف باید بر طبق قطع خود عمل کند و نمی‌تواند به اصول عملیه رجوع نماید.

در تکمیل باید گفت که مراد از «امتناع ردع از قطع»، آن است که شارع نمی‌تواند بگوید «با وجود قطع به حرمت، مخالفت کن» یا «قطع تو اعتبار ندارد»؛ زیرا این خطاب، یا خودش ایجادِ قطع به خلاف می‌کند (که تحصیل حاصل و لغو است) و یا در فرض عدم ایجادِ قطع، مکلف به قطع خود باقی است و خطاب نمی‌تواند کاشفیتِ قطع را از بین ببرد (زیرا کاشفیت، از لوازم ذات علم است). این مطلب در کلماتِ محققان به «امتناع جعلِ حجیت و لا حجیت برای قطعِ طریقی» تعبیر شده است.

و اما در «قطع موضوعی»، سخن از جعلِ موضوعیت است نه از جعلِ حجیت؛ شارع می‌تواند هر امری را که بخواهد (حتی علم و جهل و ظن) موضوع حکم قرار دهد، چنان‌که در برخی احکام، «علم» و در برخی «ظن» و در برخی «شک» موضوع قرار گرفته است. و بحث «اقتضاء» که در کلماتِ آخوند آمده، ناظر به این است که آیا قطعِ اقتضای حجیت دارد یا علتِ تامه آن است؟ تحقیق آن است که حجیت، از ذات قطع لازم می‌آید و اقتضای آن، اقتضای علیّ تام است؛ و ثمره در موارد تعارض قطع با اماره است که در آن، قطع مقدم است، مگر آنکه شارع برای اماره، طریقتِ تعبدی جعل کرده باشد.

سؤال ۱۶۹ انقیاد چیست و چه حکمی دارد؟

پاسخ

«انقیاد» نقطه مقابلِ تجرّی است: یعنی اقدامِ مکلف بر فعلی که آن را واجب یا مطلوب می‌پندارد (به قصد اطاعت انجام می‌دهد)، درحالی‌که در واقع آن فعل واجب یا مطلوب نبوده است؛ مانند کسی که نمازی را به گمان واجب بودن، با قصد قربت به جا می‌آورد، درحالی‌که در واقع آن نماز مستحب یا حتی مباح بوده است. اصولیان معتقدند چنین شخصی، به همان استدلال متقابل تجرّی، مستحقّ ثواب است؛ زیرا حسنِ فاعلی و اطاعتِ باطنی او (تسلیم بودن در برابر آنچه گمان می‌کرده تکلیف مولاست) محقق شده،

هرچند مطابقت واقعی با تکلیف نبوده است. انقیاد از نظر عقلی، در مقابل تجرّی، مؤید همان قاعده‌ای است که می‌گوید: «حسن و قبح افعال، گاه ناظر به نفس عمل است (حسن یا قبح فعلی) و گاه ناظر به انگیزه و قصدِ فاعل (حسن یا قبح فاعلی)»؛ در تجرّی و انقیاد، آنچه مؤثر است همان بُعد فاعلی است، نه واقعیت فعل.

در تکمیل باید گفت که در تحلیل انقیاد، دو بحث باید از هم جدا شود: یکی «حسن فاعلی» و استحقاقِ ثوابِ اخروی – در این‌جا مشهور میان «انقیاد در واجبات واقعی» و «انقیاد در غیر واجبات» تفصیل داده‌اند و ثواب مستقل برای خود انقیاد را (در صورت خلوص نیت) نفی نکرده‌اند، هرچند آن را در عرضِ ثوابِ امتثالِ واقعی نمی‌دانند؛ و دیگری «اجزاء و صحت» – عمل منقاد، اگر به قصد قربت انجام شده و بعد معلوم شود واجب نبوده، در صورتی صحیح است که در ضمن خودش قربت داشته باشد (مانند نماز مستحب که به نیت واجب خوانده شده) و گرنه عمل فاقد قصد عنوان صحیح است.

و نیز باید دانست که انقیاد با «تقیه» و با «ریا» تفاوت دارد: در انقیاد، انگیزه، تسلیم در برابر مولا است و در ریا، انگیزه، خودنمایی؛ از این‌رو منقاد ممدوح و مرئی مذموم است. ثمره فقهی در مواردی مانند «اتیان نماز جمعه به گمان وجوب عینی» و «ترک شبهه به گمان حرمت» ظاهر می‌شود: در همه، قصد قربت و تسلیم، ملاک حسن فاعلی است و آثار وضعی، تابع ادله خاص هر باب می‌باشد.

سؤال ۱۷۰ قطع قطاع چه حکمی دارد؟

پاسخ

«قطاع» کسی است که به سبب ضعف تشخیص، سوء ظن، یا عادت به شتاب‌زدگی در حکم‌کردن، مکرراً قطع‌های بی‌پایه پیدا می‌کند و قطعش عمدتاً با واقع مطابقت ندارد؛ برخلاف فرد متعارف که قطعش معمولاً از راه اسباب عادی و معتبر حاصل می‌شود. درباره حجّیت قطع قطاع دو نکته مطرح است: از یک‌سو، «حجّیت قطع» یک حکم عقلی ذاتی است (قطع، به‌ماهو قطع، طریق ذاتی به واقع است و هیچ‌کس – حتی شارع – نمی‌تواند آن را از حجّیت ببندازد یا برای آن جعل حجّیت کند، چون این از قبیل تحصیل حاصل یا سلب ذاتی از ذات‌دار است)؛ پس از این حیث، قطع قطاع نیز مانند قطع سایر مردم حجّت است. از سوی دیگر، عقلاً و شرعاً، فرد قطاع مؤاخذه می‌شود به اینکه چرا اسباب حصول قطعش را (که غالباً ناشی از سهل‌انگاری در تحقیق و مقدمات نظر است) اصلاح نکرده؛ یعنی گرچه خود قطع حجّت است، ولی چون منشأ آن، تقصیر در تحصیل مقدمات بوده، شخص قطاع در معرض مذمت و گاه ضمان ناشی از تسرع قرار می‌گیرد.

در تکمیل باید گفت که در «قطاع»، چند تصویر باید از هم جدا شود: نخست، کسی که به سبب بیماری یا عادت، زود قطع پیدا می‌کند ولی مقدمات تحقیق را نیز رعایت می‌کند – قطع او هرچند غیرمتعارف است، اما اگر واقعاً قطع (جزم مطابق واقع) باشد، بنابر قاعده، منجز و معذور است؛ دوم، کسی که بی‌مبالا است و بدون تحقیق و با شتاب قطع می‌کند – او در حقیقت «جاهل مقصر» است و عقلاً بر ترک تحقیق مؤاخذه می‌شود، هرچند پس از حصول جزم، عملش بر اساس همان جزم سنجیده می‌شود. و اما آنچه در کلمات محققان آمده که «قطع قطاع حجت نیست»، ناظر به دو مطلب است: یا ناظر به آن است که چنین شخصی به سبب فسادِ روش، از حجّیت عملی قطعش در مقام قضا و فتوا ساقط است (چون مقدماتش نامتعارف است) و یا ناظر به آن است که شارع در برخی ابواب (مانند تقلید و قضاوت) «علم متعارف» را معتبر دانسته و جزم نامتعارف را از موضوع خارج کرده است. پس قاعده کلی: ذات قطع حجت است، اما «قطع قطاع» به لحاظ تقصیر در مقدمات یا خروج موضوع، می‌تواند فاقد اثر عملی باشد.

سؤال ۱۷۱ قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی چیست و تفاوت آن با قطع طریقی محض کدام است؟

پاسخ

قطع طریقی محض در موضوع حکم دخالتی ندارد و صرفاً راه کشف واقع است؛ یعنی اگر مکلف به واقع قطع پیدا کند، آثار قطع از

جهت تنجیز و تعذیر بر آن مترتب می‌شود. در قطع موضوعی، خودِ قطع موضوع حکم قرار گرفته است. اگر شارع بگوید «هرگاه قطع به عدالت پیدا کردی، فلان اثر را مترتب کن»، قطع جزء موضوع حکم است. در برخی تقسیمات، قطع موضوعی به طریقی و صفتی تقسیم می‌شود: در نوع طریقی، قطع به عنوان کاشف و طریق خاص موضوع قرار گرفته و در نوع صفتی، نفس حالت یقین و جزم موضوعیت دارد، نه صرف کشف واقع. این تفکیک در بحث قیام امارات مقام قطع اهمیت فراوان دارد؛ زیرا اماره ممکن است قائم مقام قطع طریقی شود، ولی در قطع موضوعی صفتی چنین جانشینی بدون دلیل امکان‌پذیر نیست.

در تکمیل باید گفت که در «قطع موضوعی طریقی»، شارع علم را به اعتبار «کاشفیت» موضوع قرار داده است (مانند «العلم بنجاسة الثوب مانع من الصلاة فيه») و در این قسم، هر چیزی که جانشین کاشفیت شود (اماره معتبره) می‌تواند به تنزیل، همان اثر را داشته باشد؛ و در «قطع موضوعی صفتی»، علم به اعتبار «صفت نفسانی جزم» موضوع است (مانند مواردی که دلیل، شرط «یقین وجدانی» کرده باشد) و در این قسم، اماره نمی‌تواند جانشین شود، مگر با تنزیل خاص.

فرق این دو با «قطع طریقی محض» نیز در این است که در طریقی محض، قطع هیچ دخل موضوعی ندارد و شارع می‌تواند به جای آن اماره بگذارد (زیرا طریقی قابل جعل است و او برای اماره طریقی جعل می‌کند) و آثارش همان آثار علمی تکلیف است؛ اما در موضوعی، خود علم در موضوع اثر دارد و جعل بدل، نیازمند دلیل تنزیل است. و ثمره در «استصحاب» و «اصالة التطبيق» و در موارد «قیام بینه مقام علم» (مانند قضا) کاملاً ظاهر است.

سؤال ۱۷۲ آیا علم اجمالی از حیث منجزیت همانند علم تفصیلی است؟

پاسخ

علم اجمالی در اصل کشف از وجود تکلیف، با علم تفصیلی یکسان نیست؛ زیرا متعلق تکلیف به طور دقیق مشخص نیست. با این حال اگر شرایط تنجیز علم اجمالی فراهم باشد، عقل مکلف را از مخالفت قطعی با معلوم اجمالی منع می‌کند و احتیاط در اطراف لازم می‌شود. شرط مهم آن است که علم اجمالی منحل نشده باشد و اطراف آن قابل ابتلاء و واجد شرایط تنجیز باشند. اگر یک طرف با علم تفصیلی یا اماره معتبر تعیین شود و علم اجمالی عملاً از بین برود، اثر پیشین تغییر می‌کند. بنابراین علم اجمالی نه صرفاً مانند شک است و نه در همه آثار عین علم تفصیلی؛ بلکه احکام ویژه خود را دارد.

در تکمیل باید گفت که برای تنجیز علم اجمالی، شرایطی معتبر است که اگر یکی از آن‌ها مفقود باشد، علم اجمالی اثر خود را از دست می‌دهد: اول، «احراز وجود تکلیف فعلی» در یکی از اطراف (و لو به نحو مردد)؛ دوم، «ابتلا به جمیع اطراف» (اگر طرفی خارج از محل ابتلا باشد، علم اجمالی به آن منحل یا ساقط می‌شود)؛ سوم، «امکان احتیاط» بدون عسر و حرج؛ و چهارم، عدم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی یا اماره معتبره در یکی از اطراف.

و اما تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی: در تفصیلی، متعلق معین است و عقل، موافقت تفصیلی را لازم می‌داند؛ در اجمالی، متعلق مردد است و عقل، موافقت احتمالی را در جمیع اطراف لازم می‌داند (احتیاط) و مخالفت قطعی را حرام می‌شمارد. و در مواردی که اثر در بعضی اطراف قابل ترتب نباشد (مانند شبهه بدوی در یک طرف)، قاعده «انحلال» جاری است. بنابراین حکم واحد برای علم اجمالی در همه موارد نیست و شرایط تنجیز باید در هر مورد احراز شود.

سؤال ۱۷۳ تجری با معصیت واقعی چه تفاوتی دارد و محل نزاع در حرمت تجری چیست؟

پاسخ

معصیت واقعی آن است که مکلف با علم یا حجت معتبر، مخالفت با حکم واقعی کند. تجری در فرضی است که مکلف قصد مخالفت با حکم را دارد و بر اساس اعتقاد خود وارد عمل می‌شود، ولی در واقع متعلق حکم یا حرمت آن‌گونه که تصور کرده وجود

ندارد. محل نزاع این است که آیا نفس جرأت و قصد مخالفت با مولا و فعل متجری به عنوان یک عنوان مستقل، حرمت شرعی دارد یا نه. قائلان به حرمت تجری بر قبح عقلی هتک و جرأت بر مولا و امکان تعلق حکم به این عنوان تکیه می‌کنند؛ مخالفان میان سوء نیت و حرمت فعل خارجی تفکیک می‌نمایند. بنابراین باید میان استحقاق مذمت، حرمت شرعی، و ترتب آثار وضعی تفکیک کرد. در تکمیل باید گفت که محلّ نزاع در تجرّی، سه حیث دارد که باید جدا شود: حیث «قبح فاعلی» – در آن نزاعی نیست و همه قبول دارند که قصد مخالفت و جرأت بر مولا قبیح و مذموم است؛ حیث «حرمت شرعی فعلی» – نزاع در آن است که آیا فعل متجری به (که در واقع مباح است) به سبب قصد فاعل، حرام شرعی می‌شود یا نه؛ و حیث «استحقاق عقاب» – که ثمره همان دو حیث است. مشهور متأخرین و صاحب کفایه، حرمت فعلی و عقاب شرعی را نفی کرده‌اند و قبح را به فاعل بازگردانده‌اند. و اما قائلان به حرمت تجرّی، دو مبنای متفاوت دارند: برخی آن را از باب «قبح ذاتی ظلم و هتک» حرام عقلی صرف می‌دانند (که عقابش تابع عدل الهی است) و برخی از باب «شمول ادله حرمت معصیت» بر قصد مخالفت، حرام شرعی می‌شمارند. پاسخ مشهور به هر دو این است: ادله شرعی، ناظر به مخالفت «تکلیف واقعی واصل» است و قصد تنها، بدون مخالفت واقعی، موضوع آنها نیست؛ و حسن و قبح فاعلی نیز مستلزم استحقاق عقاب شرعی نیست. بنابراین باید میان مذمت عقلی، حرمت شرعی و عقاب اخروی تفکیک کرد.

سؤال ۱۷۴ قطع قطاع چیست و آیا کثرت قطع‌های شخص در اعتبار قطع او اثر می‌گذارد؟

پاسخ

«قطع قطاع» به شخصی گفته می‌شود که به سبب ویژگی روانی یا عادت خاص، بسیار و به دفعات قطع پیدا می‌کند؛ به گونه‌ای که قطع او غالباً برخلاف مسیر متعارف شکل می‌گیرد. اصل اولیه این است که قطع، از آن جهت که قطع است، منجز و معدّر است؛ اما اگر شارع یا عرف در موضوع خاصی برای چنین شخصی اعتبار ویژه‌ای را نفی کرده باشد، باید به همان دلیل ملتزم شد. بنابراین کثرت قطع به خودی خود حقیقت قطع را از بین نمی‌برد. محل بحث بیشتر در مواردی است که شخص به سبب وضعیت غیرمتعارف، قطع‌هایی پیدا می‌کند که عقلاء آنها را طریق متعارف کشف نمی‌دانند یا شارع در خصوص آنها نهی یا عدم اعتبار را بیان کرده است. پس باید میان «حجیت ذاتی قطع» و «محدودیت‌های موضوعی یا تشریعی خاص» تفکیک کرد. در تکمیل باید گفت که پاسخ مسئله به دو حیث بازمی‌گردد: حیث «تکوینی» – کثرت قطع‌ها، حقیقت نفسانی قطع را تغییر نمی‌دهد و جزم او، جزم است و از حیث کاشفیت ذاتی، حجت است؛ و حیث «تشریعی» – شارع و عقلا در اعتبار «علم متعارف» برای عناوینی مانند شهادت و قضا و فتوا، بنایشان بر طرق متعارف است، و قطع ناشی از طرق نامتعارف (مثل نجوم و رمل یا وسواس شدید) را طریق نمی‌دانند و در نتیجه، اثری بر آن نمی‌بارند. و اما سخن معروف که «قطع قطاع حجت نیست» را باید بر همین حمل کرد: نه از آن رو که قطع از حجیت ذاتی ساقط است (که محال است)، بلکه از آن رو که در مقام عمل، عقلا قطع او را «طریق متعارف کشف» نمی‌شمارند و یا شارع در برخی ابواب «علم نوعی» و «طریق عقلایی» را موضوع قرار داده است. از این رو در مقام استنباط، فقیه قطاع باید روش خود را اصلاح کند و در مقام قضاوت و شهادت، قطع او اعتبار عقلایی ندارد؛ اما اگر در مسئله شخصی خودش واقعاً قطع یافت، نمی‌توان گفت شارع او را به خلاف قطعش مکلف می‌کند.

ظن و انسداد

اقسام ظن، حجّیت ظن، و دلیل انسداد

سؤال ۱۷۵ اقسام «ظن» را بیان کنید و جایگاه هر یک را در حجّیت مشخص سازید.

پاسخ

«ظن» عبارت است از اعتقادِ راجحِ غیرجَازم (گمان) که احتمال خلاف در آن وجود دارد، در مقابل قطع (یقین) و شک و وهم. اقسام ظن از حیث حجّیت:

(۱) «ظن معتبر (حجّت)»: ظنّی که شارع یا عقل، حجّیت آن را جعل کرده است، مانند ظن حاصل از خبر واحد، ظواهر کتاب و سنت، و اجماع منقول.

(۲) «ظن غیرمعتبر»: ظنّی که دلیل بر حجّیت آن نیست، مانند ظن حاصل از قیاس، استحسان، خواب، فال، شهرت فتوائیه (به نحو مطلق) و امثال آن. قاعده کلی آن است که «اصل در ظن، عدم حجّیت» است؛ یعنی هر ظنّی حجّت نیست مگر آن که دلیل خاص بر حجّیتش قائم باشد. این قاعده از باب «قبح عمل به غیرعلم» و آیاتی مانند «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» استفاده می‌شود. بنابراین در مقام استنباط، تنها ظنون معتبر قابل اعتمادند و ظنون غیرمعتبر، ملحق به شک و داخل در اصول عملیه می‌شوند. در تکمیل باید گفت که تقسیم دیگر ظن، از حیث «متعلق» است: ظن به «حکم شرعی کلی» (مانند ظن به وجوب نماز جمعه) و ظن به «موضوع خارجی» (مانند ظن به عدالتِ راوی یا طهارتِ آب). در ظن حکمی، بحث از حجّیت اماراتِ لفظی و عقلی است و در ظن موضوعی، اصل عدم اعتبار است، مگر در موارد خاص (بیّنه، ید، اقرار و مانند آن) که شارع یا بنای عقلا اعتبارش را امضا کرده باشد. و نیز باید «ظن نوعی» را از «ظن شخصی» جدا کرد: بسیاری از حجج شرعی (مانند خبر واحد ثقه) نزد نوع مردم مفید ظن هستند و حجّیت آن‌ها به «نوعیت» است، نه به اینکه هر شخصی در هر موردی ظن شخصی بیابد؛ از این رو اگر در موردی، خبر ثقه برای شخصی ظن نیاورد (یا حتی اطمینان خلاف آورد)، باز بنابر مبنایِ طریقیّت، حجت است، مگر آنکه به حدّ مخالفت با قطع برسد. و در مقابل، برخی حجج نزد عقلا مبتنی بر ظن شخصی‌اند. شناخت این دو، در تعیین قلمرو حجّیت امارات اهمیت دارد.

سؤال ۱۷۶ دلیل «حجّیت ظن مطلق» چیست؟ و چرا اصل، عدم حجّیت ظن است؟

پاسخ

اصل اولی در ظن، «عدم حجّیت» است؛ به این معنا که عمل به ظن، به خودی خود جایز نیست و حجّیت هر ظنّی نیازمند دلیل است. ادله عدم حجّیت ظن مطلق:

(۱) «آیات ناهی از عمل به ظن»: مانند «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» و «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» که عمل به ظن را مذموم و غیرمغنی از حق می‌دانند.

(۲) «حکم عقل»: عقل، عمل به ظن را در مواردی که تحصیل علم ممکن است، قبیح می‌داند و حجّیت را مخصوص علم و امارات معتبر می‌شمارد.

«اجماع» بر عدم جواز عمل به ظن فی الجمله. بنابراین حجّیت ظن، خلاف اصل است و باید با دلیل خاص اثبات شود؛ از این رو در اصول، برای حجّیت خبر واحد و ظواهر، به آیات و روایات و سیره عقلا استدلال می‌شود. نتیجه: اصل عدم حجّیت ظن، مبنای تفکیک امارات معتبر از غیرمعتبر است.

در تکمیل باید گفت که ادله نفی حجّیت ظن مطلق، در سه محور تنظیم می‌شود: محور «کتاب» – آیاتی که عمل به غیر علم را نفی یا مذمت می‌کنند («لا تَقْفُ ما لیس لک به علم»، «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شِیْئاً») که سیره عقلا را بر عدم اعتماد به صرف گمان در امور مهم نشان می‌دهد؛ محور «سنت» – روایات فراوانی نهی از «عمل به رأی و قیاس» و نیز روایاتی که «الظَّنُّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شِیْئاً» را تفسیر کرده‌اند؛ و محور «عقل» – قبح عقلی اخذ به ظن در حال امکان علم یا وجود راه معتبر. و باید توجه داشت که مراد از اصل عدم حجّیت ظن، اصل «عملی» نیست که در مقام شک جاری شود؛ بلکه مراد، عدم «جعل و اعتبار» برای ظن است مادام که دلیلی بر اعتبارش نرسیده است. از این رو در مقام استنباط، فقیه ابتدا از وجود دلیل خاص بر اعتبار هر ظنی پرسش می‌کند؛ اگر یافت، به آن عمل می‌کند و اگر نیافت، نه به «اصل عدم حجّیت» به معنای حکم ظاهری، بلکه به اصول عملیه دیگر در مورد شک رجوع می‌نماید.

سؤال ۱۷۷

آیا «ظن» می‌تواند مانند قطع منجز و معذر باشد؟ و بحث قیام ظن مقام قطع را بیان کنید.

پاسخ

ظن، به‌خودی‌خود، نه منجز است و نه معذر؛ زیرا منجزیّت و معذریّت، از آثار قطع و علم است. اما اگر شارع، حجّیت ظنی را جعل کند (مانند خبر واحد و ظواهر)، آن ظن، به منزله علم قرار می‌گیرد و احکام علم (منجزیّت و معذریّت) بر آن مترتب می‌شود؛ این همان بحث «قیام ظن مقام قطع» و «تنزیل ظن منزله علم» است. به عبارت دیگر، شارع می‌تواند ظن معتبر را «طریق الی الواقع» و قائم مقام علم طریقی قرار دهد، چنان‌که در حجّیت خبر واحد و ظواهر چنین کرده است. اما ظن غیرمعتبر، هرگز قائم مقام علم نمی‌شود و اثر علم را ندارد. ثمره این بحث: هرگاه ظن معتبری بر حکمی قائم شد، عمل به آن واجب و مخالفتش، معصیت است و عذر را رفع می‌کند؛ و هرگاه ظن معتبری بر عدم تکلیف قائم شد، معذر است. بنابراین قیام ظن مقام قطع، مخصوص ظنون معتبر است.

در تکمیل باید گفت که در باب «قیام ظن مقام قطع»، باید میان دو حیث تفکیک کرد: حیث «طریقیت» – شارع می‌تواند برای ظن خاص، طریقیت تبعیدی جعل کند و آن را در طریق حکم، به منزله علم قرار دهد (مانند جعل حجّیت برای خبر واحد و ظواهر)؛ در این صورت، ظن معتبر، هم منجز است (مخالفت با آن، مخالفت با حجت است و استحقاق عقاب دارد) و هم معذر (موافقت با آن در صورت خطا، عذر است). و حیث «صفتی» – اگر شارع، خود «صفت یقین» را در موضوع حکمی اخذ کرده باشد، ظن معتبر نیز نمی‌تواند جانشین آن صفت شود، مگر با تنزیل خاص.

و اما در ظن غیرمعتبر، هیچ‌یک از این آثار نیست؛ نه منجز است و نه معذر، و مکلف در صورت مخالفت با آن، عقاب نمی‌شود (اگر مطابق واقع بوده باشد، از باب واقع محفوظ است) و در صورت موافقت نیز عذرش تمام نیست، مگر آنکه مؤمن دیگری (مانند برائت) در کار باشد. از این رو، ثمره اصلی بحث «قیام ظن مقام قطع»، تشخیص موارد تنزیل و تعیین آثار عملی امارات معتبر است.

سؤال ۱۷۸

مبحث «انسداد» چیست؟ و مقدمات دلیل انسداد را بیان کنید.

پاسخ

«انسداد» به معنای بسته شدن باب علم و علم تفصیلی به احکام است؛ یعنی فرضی آنکه باب علم و علمی به احکام شرعی، منسد

(بسته) است و مجتهد، از راه‌های قطعی و معتبر، به بسیاری از احکام دسترسی ندارد. مبحث انسداد در اصول، بررسی این است که در فرض انسداد باب علم، آیا عمل به «ظن مطلق» واجب می‌شود یا نه؟ مقدمات دلیل انسداد (که بر وجوب عمل به ظن در فرض انسداد اقامه شده) عبارت‌اند از:

- (۱) «انسداد باب علم و علمی»: باب علم به احکام، یا بالفعل بسته است و یا امارات معتبر، وافی به تمام احکام نیستند.
 - (۲) «عدم جواز اهمال و خروج از دین»: نمی‌توان احکام را رها کرد و از دین خارج شد.
 - (۳) «عدم جواز احتیاط مطلق»: احتیاط در تمام موارد، مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام است.
 - (۴) «عدم جواز رجوع به اصل برائت در همه موارد»: و یا عدم کفایت اصول عملیه. نتیجه: پس از این مقدمات، باید به ظن عمل کرد و چون ظن مطلق در این فرض، اقرب به واقع است، عمل به آن واجب می‌شود.
- در تکمیل باید گفت که دلیل انسداد، از حیث ساختار، یک «دلیل ترکیبی» است که مقدماتش به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش «صغروی» (انسداد باب علم و علمی و عدم کفایت امارات خاص) و بخش «کبروی» (لزوم خروج از عهده تکالیف معلوم بالاجمال و امکان احتیاط و برائت و...). در بخش کبروی نیز میان دو رویکرد تفاوت است: رویکرد مبتنی بر «لزوم دفع ضرر محتمل عقاب» و رویکرد مبتنی بر «قبح عقاب بلا بیان». مبنای هر یک از این دو، در نتایج نهایی انسداد اثر می‌گذارد.
- و نیز باید دانست که مقدمه «عدم جواز احتیاط تام» در دلیل انسداد، گاه به «عسر و حرج» و گاه به «اختلال نظام» و گاه به «لزوم عجز از معیشت» تقریب شده است؛ و مقدمه «عدم جواز رجوع به اصول» نیز مبتنی بر جریان علم اجمالی در اطراف شبهات است که احتیاط یا برائت را بی‌اثر می‌کند. مجموع این مقدمات، در صورتی که همگی پذیرفته شوند، نتیجه حجیت ظن مطلق را در پی دارد و اگر یکی از آن‌ها (مانند صغرای انسداد) نفی شود، نتیجه ساقط می‌گردد.

سؤال ۱۷۹ نتیجه «دلیل انسداد» چیست؟ و آیا نتیجه آن «حجیت ظن مطلق» است یا چیز دیگر؟

پاسخ

دلیل انسداد، نتیجه‌اش دو چیز می‌تواند باشد که مورد اختلاف است:

- (۱) «نتیجه کشف»: برخی (مانند میرزای قمی) قائل‌اند که نتیجه دلیل انسداد، «کشف» از جعل حجیت ظن مطلق از سوی شارع است؛ یعنی عقل، از انسداد باب علم، کشف می‌کند که شارع، در فرض انسداد، ظن مطلق را حجت قرار داده است (بنابر کاشفیت عقل از جعل).
 - (۲) «نتیجه حکومت عقل»: برخی دیگر (و قول مشهور متأخرین) قائل‌اند که نتیجه دلیل انسداد، صرفاً «حکم عقل» به لزوم عمل به ظن به‌عنوان طریق عقلایی برای رفع تحبیر است، نه کشف از جعل شرعی؛ یعنی عقل، در فرض انسداد، عمل به ظن را به‌عنوان وظیفه عقلایی تعیین می‌کند. اما در عصر ما که باب علم و علمی به احکام (از طریق امارات معتبر و خبر واحد) مفتوح است، دلیل انسداد صغریاً جاری نیست و حجیت، مختص امارات معتبر است، نه ظن مطلق. بنابراین نتیجه انسداد در زمان انسداد، عمل به ظن است و در زمان انفتاح، عمل به امارات معتبر.
- در تکمیل باید گفت که در نزاع «کشف و حکومت»، ثمرات مهمی نهفته است: بنابر «نتیجه کشف»، ظن مطلق در زمان انسداد، حجت «شرعی» است و کاشف از آن است که شارع در این فرض، ظن را طریق قرار داده است؛ از این‌رو در مواردی که ظن مطلق با اصل عملی یا با اماره دیگر تعارض کند، قواعد تعارض امارات بر آن بار می‌شود. و بنابر «نتیجه حکومت عقل»، ظن مطلق وظیفه عقلایی مکلف است، نه حجت شرعی جعل‌شده؛ و در موارد شک، همین حکم عقل، خود ملاک عمل است.
- و اما بحث «صغروی انسداد» در عصر ما، از دو حیث محل نزاع است: از حیث «وجود امارات معتبر» (که با وجود کتب روایی و قواعد رجالی، باب علمی مفتوح است) و از حیث «کفایت آن امارات برای جمیع فروع» (که مشهور، آن را کافی می‌دانند هرچند در برخی

فروغ شک بماند که وظیفه با اصول عملیه معین می‌شود). از این‌رو دلیل انسداد، هم در صغرا و هم در کبرا نزد مشهور ناتمام است و حجیت ظن مطلق اثبات نمی‌شود.

سؤال ۱۸۰: فرق «انفتاح» و «انسداد» چیست؟ و نظر مشهور در زمان ما کدام است؟

پاسخ

«انفتاح» یعنی گشوده بودن باب علم و علمی به احکام؛ یعنی مجتهد، از طریق امارات معتبر (خبر واحد، ظواهر، اجماع) و اصول عملیه، می‌تواند به احکام شرعی دست یابد و باب اجتهاد باز است. «انسداد» یعنی بسته‌بودن باب علم و علمی، به نحوی که مجتهد از راه‌های معتبر به بسیاری از احکام نمی‌رسد. نظر مشهور اصولیان (به‌ویژه متأخرین) آن است که باب علم و علمی، «مفتوح» است؛ زیرا اولاً خبر واحد و ظواهر، با ادله حجیت، معتبرند و کفایت استنباط غالب احکام را می‌کنند؛ ثانیاً اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب)، وظیفه عملی را در موارد شک معین می‌کنند؛ ثالثاً احتیاط مطلق، مستلزم عسر و حرج نیست چون ادله معتبر، غالب احکام را پوشش می‌دهند. بنابراین صغرای دلیل انسداد (انسداد باب علم و عدم کفایت امارات) در زمان ما تمام نیست و در نتیجه، حجیت ظن مطلق، ثابت نمی‌شود و باید به امارات معتبر عمل کرد.

در تکمیل باید گفت که مراد از «باب علمی»، تنها «علم تفصیلی» نیست؛ بلکه شامل «امارات معتبر شرعی» (خبر واحد ثقه، ظواهر کتاب و سنت و اجماع محصل) و «اصول عملیه محرز» (مانند استصحاب) نیز می‌شود. از این‌رو در اصطلاح، «انفتاح» به معنای دسترسی مجتهد به «حجت» در غالب مسائل است، نه به معنای علم وجدانی به همه احکام؛ و این نکته، بسیاری از اشکالات وارد بر قول مشهور را پاسخ می‌گوید.

و نیز باید دانست که میان «انفتاح بالفعل» و «انفتاح به حسب نوع» تفاوت است: ممکن است برای مجتهدی در برخی موارد، هیچ اماره‌ای نیابد و شک بدوی داشته باشد؛ این با انفتاح منافات ندارد، زیرا در آن موارد، اصول عملیه وظیفه را معین می‌کند. از این‌رو مشهور، انفتاح را در برابر انسداد «کلی» می‌دانند و شک‌های جزئی را با اصول عملیه حل می‌کنند؛ و این، مبنای روشن نظام استنباط در فقه امامیه است.

سؤال ۱۸۱: ثمره بحث «انسداد و انفتاح» در حجیت ظن را بیان کنید.

پاسخ

ثمره بحث انسداد و انفتاح، در تعیین مرجع مجتهد هنگام عدم دسترسی به دلیل قطعی است:

(۱) بنابر «انفتاح»: چون باب علم و علمی باز است، مجتهد باید به امارات معتبر (خبر واحد، ظواهر، اجماع) رجوع کند و در موارد شک بدون اماره، به اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) عمل نماید؛ و عمل به ظن مطلق (قیاس، استحسان و...) جایز نیست.

(۲) بنابر «انسداد»: مجتهد باید به ظن مطلق عمل کند و ظن، حجت می‌شود (بنابر نتیجه کشف یا حکومت عقل). بنابراین ثمره عملی، جواز یا عدم جواز عمل به ظن مطلق و تعیین مرجع در مقام شک است. نتیجه قول مشهور (انفتاح) آن است که در عصر حاضر، ظنون غیرمعتبر (مانند قیاس) حجت نیستند و مجتهد، ملزم به امارات معتبر و اصول عملیه است.

در تکمیل باید گفت که ثمره عملی بحث، افزون بر تعیین مرجع در مقام شک، در چند موضع دیگر نیز ظاهر می‌شود: در «تشخیص امارات از اصول» – بنابر انفتاح، هر ظنی که دلیل خاص نداشته باشد، اماره نیست و در مقام تعارض و در مقام رجوع، حکم اصول را دارد؛ و بنابر انسداد، صرف «ظن بودن» کافی است. در «ملاک جبران ضعف سند» – بنابر انفتاح، جبران ضعف سند با شهرت یا عمل

اصحاب، نیازمند دلیل است و بنابر انسداد، خود ظنّ حاصل از مجموع، کافی است.

و نیز در «اجتهاد و تقلید» اثر دارد: بنابر انفتاح، مجتهد در فروع فاقد نص، به اصول عملیه رجوع می‌کند و مقلد از او تقلید می‌کند؛ و بنابر انسداد، مجتهد به هر ظنی که یافت عمل می‌کند. مشهور امامیه از دیرباز بر انفتاح بوده‌اند و اخباریان که قائل به نوعی انسداد در تعبدیات بودند، در عمل نیز ناچار از احتیاط یا رجوع به ظنون خاص شده‌اند.

سؤال ۱۸۲ آیا «ظن قیاسی» در مذهب شیعه حجّت است؟ و دلیل عدم حجّت آن را بیان کنید.

پاسخ

قیاس فقهی ظنی، یعنی سرایت دادن حکم یک اصل به فرع به صرف ظن به اشتراک در علت، در مذهب امامیه حجت نیست و در ادله روایی نیز از عمل به قیاس نهی شده است. مستند اصلی، روایات فراوان باب نهی از قیاس و نیز مبنای عدم حجیت ظن بدون دلیل معتبر است. اما باید میان «قیاس ممنوع» و مواردی که عنوان قیاس اصطلاحی بر آن‌ها صدق نمی‌کند تفکیک کرد؛ مانند دلالت اولویت عرفی، مفهوم موافق، یا موردی که خود شارع علت را تصریح کرده و از راه نص، حکم فرع به دست می‌آید. در این موارد، حجیت از دلیل معتبر و دلالت عرفی یا نص ناشی می‌شود، نه از قیاس ظنی ممنوع. بنابراین بهتر است گفته شود «قیاس مستنبط‌العله و ظنی غیرمستند به دلیل معتبر حجت نیست» و مواردی مانند منصوص‌العله را به دلیل خاص خود بررسی کرد. در تکمیل باید گفت که روایات نهی از قیاس، در کتب روایی امامیه بسیار و از طرق متعدد وارد شده است؛ مانند روایت «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ وَ لَا بِالرَأْيِ» و روایاتی که قیاس‌کنندگان را به «شیاطین» تشبیه کرده و عمل به قیاس را «عبادة الأوثان» شمرده‌اند. این روایات، ناظر به «قیاس مستنبط‌العله» است که در آن، مجتهد با حدس شخصی، علت را از اصل به فرع سرایت می‌دهد و این، نوعی «تشریع» و «تحکم» بر دین است.

و اما موارد مشتبه به قیاس که حجت‌اند، عبارت‌اند از: «منصوص‌العله» (که علت در نص آمده و سرایت، پیروی از خود نص است)، «دلالت اولویت» (مانند «لَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ» که اولویت عرفی نفی ضرب را می‌رساند) و «مفهوم موافق» (که موافقت حکم مسکوت با منطوق است). در همه این‌ها، دلالت، عرفی و لفظی است و به حدس شخصی علت باز نمی‌گردد؛ از این‌رو داخل در قیاس ممنوع نیستند. این تفکیک، در مقام استنباط بسیار کارگشاست و مرز میان «پیروی از دلیل» و «تحکم بر دلیل» را روشن می‌کند.

سؤال ۱۸۳ اقسام «ظن» از حیث منشأ و اعتبار را با ذکر مثال جمع‌بندی کنید.

پاسخ

ظن را می‌توان از جهات مختلف تقسیم کرد:

- ۱) از حیث «متعلق»: ظن به حکم شرعی (مثل ظن به وجوب) و ظن به موضوع (مثل ظن به عدالت راوی).
- ۲) از حیث «منشأ»: ظن حاصل از «الفاظ» (ظواهر، خبر واحد)، ظن حاصل از «اجماع منقول»، ظن حاصل از «سیره عقلا»، ظن حاصل از «شهرت»، ظن حاصل از «قیاس»، ظن حاصل از «استحسان» و امثال آن.
- ۳) از حیث «اعتبار»: ظن «معتبر» (خبر واحد ثقه، ظواهر، اجماع منقول به خبر ثقه، و برخی شهرات در موارد خاص) و ظن «غیرمعتبر» (قیاس، استحسان، خواب، فال، اولویت ظنی، شهرت فتوایی مطلق). جمع‌بندی: ملاک اعتبار ظن، «قیام دلیل بر حجیت» آن است؛ هر ظنی که دلیل معتبر (آیه، روایت، سیره عقلا، اجماع) بر حجیتش قائم باشد، حجّت است و الا ملحق به عدم حجّت و داخل در اصل اولی است. این جمع‌بندی، ضابطه دقیق تشخیص ظنون معتبر از غیرمعتبر را به دست می‌دهد. در تکمیل باید گفت که در تقسیم ظن از حیث منشأ، باید میان «منشأ عقلی» و «منشأ لفظی» و «منشأ عملی» نیز تفصیل داد: ظنّ

حاصل از «مقدمات عقلی قطعی» در حقیقت داخل در علم است؛ ظنّ حاصل از «ظواهر الفاظ» و «خبر واحد» از سنخ ظنون لفظی است که حجیتش یا با سیره عقل و یا با ادله خاص ثابت می‌شود؛ و ظنّ حاصل از «شهرت عملی» و «سیره متشرعه» از سنخ ظنون عملی است که در صورت کاشفیت از سنت، معتبر می‌گردد.

و اما ملاک نهایی اعتبار، نه «قوت ظن» است و نه «کثرت موجبات»؛ بلکه «قیام دلیل خاص بر اعتبار» است. از این‌رو ممکن است ظنی بسیار قوی (مانند ظنّ ناشی از قیاس نزدیک به قطع) حجت نباشد و ظنی متوسط (مانند ظنّ ناشی از خبر ثقة واحد) حجت باشد؛ و این، همان «تعبدی بودن» حجیت ظنون خاص در فقه امامیه است. بنابر این، ضابطه فقیه در هر باب، مراجعه به ادله اعتبار است، نه سنجش صرف قوت گمان.

سؤال ۱۸۴ رابطه اصل عدم حجیت ظن با «حجیت امارات معتبر» را تبیین کنید.

پاسخ

میان «اصل عدم حجیت ظن» و «حجیت امارات معتبر» رابطه‌ای سازگار و طولی برقرار است: اصل اولی، «عدم حجیت ظن» است و مقتضی آن است که هیچ ظنی بدون دلیل، حجت نیست؛ اما این اصل، به معنای نفی مطلق حجیت ظن نیست، بلکه قابل تخصیص است. بنابراین هرگاه دلیل معتبری (آیه، روایت، سیره عقل، اجماع) بر حجیت ظنی خاص (مثل خبر واحد ثقة یا ظواهر) قائم شود، آن ظن از تحت اصل عدم حجیت خارج و «اماره معتبر» می‌شود. به عبارت دیگر، اصل عدم حجیت ظن، قاعده اولی است و حجیت امارات، استثنای آن با دلیل خاص است. نتیجه عملی: مجتهد، ابتدا باید حجیت هر اماره را با دلیل اثبات کند و در صورت عدم دلیل، به اصل عدم حجیت و سپس به اصول عملیه رجوع نماید. این رابطه، نظم منطقی مباحث حجت را در اصول فقه شکل می‌دهد.

در تکمیل باید گفت که نسبت اصل عدم حجیت ظن با حجیت امارات، از قبیل «عام و خاص» یا «مطلق و مقید» نیست تا بحث تخصیص و تقیید پیش آید؛ بلکه از قبیل «حکم اولی و دلیل خاص» است: اصل، عدم اعتبار ظن است و امارات معتبر، به سبب ادله خاص (آیه نبأ، سیره عقل، روایات عرض و...) از این اصل خارج‌اند. و این خروج، به معنای آن نیست که امارات «ظن» نیستند؛ بلکه معنایش آن است که شارع برای این قسم از ظن، «طریقیت» جعل کرده و آن را حجت شرعی قرار داده است.

و نیز باید دانست که برخی از حجج (مانند اجماع محصل و سیره قطعی) اصلاً از سنخ ظن نیستند و داخل در «علم»‌اند؛ و برخی دیگر (مانند خبر واحد) از سنخ ظن خاص معتبر. از این‌رو در نظام اصولی، ترتیب رجوع مجتهد چنین است: نخست به علم و قطع، سپس به امارات معتبر (ظنون خاص)، و در فقدان هر دو، به اصول عملیه؛ و اصل عدم حجیت ظن، ضامن آن است که گمان صرف، هرگز در ردیف حجج قرار نگیرد.

سؤال ۱۸۵ دلیل انسداد چیست و چرا مشهور آن را نپذیرفته‌اند؟

پاسخ

«دلیل انسداد» استدلالی است که برخی اصولیان (مانند برخی اخباریان‌گونه یا قائلین به حجیت مطلق ظن) برای اثبات حجیت «ظنّ مطلق» (ظنی که دلیل خاصی بر اعتبارش نداریم) اقامه کرده‌اند؛ خلاصه آن این است: باب علم و علمی تفصیلی به احکام شرعی در بسیاری از مسائل بسته (منسَد) است؛ در عین حال، علم اجمالی به وجود تکالیف فراوان داریم؛ احتیاط تام در همه موارد ممکن نیست یا حرجی است؛ رجوع به برائت محض نیز باطل است (چون علم اجمالی مانع است)؛ پس تنها راه باقی‌مانده، عمل به ظنّ مطلق است. مشهور اصولیان (قائلین به انسداد باب اما با نتیجه حکومت نه کشف، یا اساساً منکر اصل انسداد) این دلیل را نپذیرفته‌اند، به این دلیل که اصل مقدمه اول (انسداد باب علم) را قبول ندارند؛ چراکه با وجود ادله معتبر خاص (خبر واحد ثقة، ظواهر کتاب و سنت، اجماع، حکم عقل) باب علمی (طریق معتبر شرعی) کاملاً باز است، و نیازی به توسل به ظنّ مطلق نیست؛ این

همان قولِ راجح «انفتاح» است که مبنایِ غالبِ اصولیانِ امامیه در دورانِ متأخر است.

در تکمیل باید گفت که دلیلِ انسداد را از حیثِ «ثمره» نیز باید سنجید: حتی اگر کسی مقدماتِ آن را بپذیرد و به حجیتِ ظنِّ مطلق ملتزم شود، ثمرهٔ عملیِ آن در عصرِ ما بسیار محدود است؛ زیرا در غالبِ مسائل، یا نصِّ معتبر هست و یا اصولِ عملیه و وظیفه را معین می‌کنند و تنها در مواردِ معدودی (مانندِ تعارضِ دو روایت بدونِ مرجح و فقدانِ اصل) ممکن است نوبت به ظنِّ مطلق برسد. از این‌رو نزاعِ انسداد و انفتاح، بیش از آنکه ثمرهٔ فقهی گسترده داشته باشد، نزاعی در «مبنایِ حجیت» و «نظامِ استدلال» است. و اما چرا مشهور آن را نپذیرفته‌اند: علاوه بر نفیِ صغرا (انفتاحِ بابِ علمی)، به کبرا نیز اشکال کرده‌اند که از «لزومِ خروج از عهدهٔ تکالیف» تنها «وجوبِ فحص و احتیاطِ ممکن» لازم می‌آید، نه «حجیتِ ظنِّ مطلق»؛ و نیز «قبحِ عقابِ بلا بیان» اقتضایِ برائت دارد، نه حجیتِ ظن. از این‌رو دلیلِ انسداد، در هر دو بخشِ ناتمام است و حجیت، همچنان مختصّ اماراتِ معتبر و اصولِ عملیه می‌باشد.

سؤال ۱۸۶ ظن خاص و ظن مطلق چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

«ظنِّ خاص» ظنی است که دلیلِ معتبرِ شرعی یا عقلیِ خاصی بر حجیتِ آن اقامه شده است، مانندِ ظنِّ حاصل از خبرِ واحدِ ثقه، یا ظهورِ الفاظِ کتاب و سنت؛ در این نوع، شارع (یا عقلِ مستقل) به‌طورِ خاص همان طریقِ مشخص را معتبر شمرده، و اعتبار، محدود به همان قسم است. «ظنِّ مطلق» ظنی است که دلیلِ خاصی بر حجیتش نداریم، بلکه صرفاً به این استدلال که «راهِ دیگری نیست» (دلیلِ انسداد)، خواسته‌اند برایِ آن حجیتِ عام و فراگیر (بر هر منشأیی که ظن از آن حاصل شود) اثبات کنند. تفاوتِ عملیِ مهم این است که در ظنِّ خاص، فقط همان طریقِ معین (مثلاً خبرِ ثقه) حجت است و سایرِ گمان‌ها هرچند قوی، فاقدِ اعتبارند؛ ولی در فرضِ پذیرشِ ظنِّ مطلق (که مشهور آن را نپذیرفته)، هر ظنی – از هر منشأیی – به‌طورِ یکسان معتبر خواهد بود. مشهورِ اصولیانِ امامیه قائل به «انفتاحِ بابِ علمی» و اکتفا به ظنونِ خاصِ معتبرند و نیازی به ظنِّ مطلق نمی‌بینند.

در تکمیل باید گفت که فرقِ دیگرِ ظنِّ خاص و ظنِّ مطلق، در «ملاکِ حجیت» است: در ظنِّ خاص، ملاک «جعلِ خاص» است (شارع این طریق را حجت کرده) و در ظنِّ مطلق، ملاک «انسداد و نبودِ راهِ دیگر» است. از همین‌رو در ظنِّ خاص، اگر در موردی ظنِّ شخصی حاصل نشود، باز حجت است (زیرا اعتبارش نوعی است) و اگر ظنِّ شخصی قوی از راهِ غیرمعتبر حاصل شود، حجت نیست؛ اما در ظنِّ مطلق، ملاکِ خودِ ظنِّ شخصی است و هر جا ظن هست، عمل واجب است.

و نیز در «تعارض» تفاوت دارند: تعارضِ دو ظنِّ خاص، به قواعدِ تعادل و تراجیح حل می‌شود؛ اما در فرضِ حجیتِ ظنِّ مطلق، تعارضِ دو ظن به مرجّحاتِ عمومی و در نبودِ آن به تخییر یا تساقط می‌انجامد (بنا به مبانی). مشهورِ امامیه، همان‌گونه که اشاره شد، تنها ظنونِ خاص دارایِ دلیل را معتبر می‌دانند و از این‌روست که در فقه، «شهرت» و «قیاس» و «استحسان» به‌راحتی حجت نمی‌شوند و هر کدام نیازمندِ دلیلِ خاص‌اند.

سؤال ۱۸۷ ظن در موضوعات چه حجّیتی دارد؟

پاسخ

حجّیتِ ظن در «موضوعات» (یعنی امورِ خارجیِ موضوعِ حکم، مانندِ نجس‌بودنِ آب یا رسیدنِ وقتِ نماز)، برخلافِ ظن در احکام، اصلِ اوّلی، عدمِ حجّیت است؛ زیرا ادلّهٔ خاصّ حجّیتِ ظنون (مانندِ آیهٔ نأ برایِ خبرِ واحد) عمدتاً ناظر به احکامِ کلیّ شرعی‌اند، و در موضوعاتِ خارجیِ صرف، اصل، عدمِ اعتبارِ گمان و لزومِ عملِ بر طبقِ یقین یا اماراتِ خاصِ همان باب (مانندِ بیّنه یا اقرار یا ید) است. با این حال، در برخی موضوعاتِ خاص، به‌سببِ نصِّ خاص یا سیرهٔ عقلاییِ امضا شده، ظنِّ ناشی از اسبابِ معین معتبر

شمرده شده است؛ مانند حجّیت «قول ذی‌الید» در ملکیت، ظنّ حاصل از قواعد عمومی فقهی مانند «ید» و «سوق مسلمین»، و ظنّ حاصل از قیله‌شناسی اجتهادی. بنابراین قاعده کلی این است: «ظنّ مطلق در موضوعات معتبر نیست»، مگر جایی که دلیل خاص شرعی یا سیره عقلایی ثابت‌شده، اعتبار آن را افاده کند.

در تکمیل باید گفت که در موضوعات، دو حیث باید از هم جدا شود: حیث «موضوع خارجی صرف» (مانند نجاست این آب خاص یا عدالت این راوی خاص) که در آن، اصل، عدم اعتبار ظن است و راه، علم یا امارات خاص باب (بینه، ید، اقرار، خبر ثقه در موارد تنزیل) است؛ و حیث «موضوع مستنبط» (عنوانی که شارع در دلیل اخذ کرده و تشخیص مصداقش نیازمند اجتهاد است، مانند «صدق» در «أحلّ الله البيع» و «تلف» در ضمان) که در آن، تشخیص مصداق به «عرف» و گاه به «اجتهاد» سپرده شده و ظنّ ناشی از فهم عرفی، معتبر است.

و نیز در موضوعات شرعی صرف (مانند دخول وقت نماز و استقبال قبله)، شارع در مواردی امارات خاص قرار داده است: برای قبله، اجتهاد و ظنّ اجتهادی معتبر است و برای وقت، ظنّ مکلف پس از فحص کافی دانسته شده است؛ و در شهادت و قضا، «علم» یا «بینه» معتبر است. از این‌رو قاعده کلی: در موضوعات، نه ظنّ مطلق حجت است و نه صرف گمان؛ بلکه باید به امارات خاص هر باب (که گاه به حدّ علم و گاه به حدّ ظنّ معتبر است) رجوع کرد.

سؤال ۱۸۸ چرا قیاس منصوص العله با قیاس مستنبط العله از نظر اصولی متفاوت است؟

پاسخ

در قیاس منصوص العله، شارع علت حکم را صریحاً یا به نحوی که عرفاً در حکم تصریح است بیان کرده است؛ بنابراین اگر علت در مورد جدید نیز احراز شود، استناد به همان علت در حقیقت توسعه حکم بر اساس بیان خود شارع است، نه صرف حدس شخصی. در قیاس مستنبط العله، مجتهد با حدس و تحلیل خود علت حکم را از مورد نخست استخراج می‌کند و سپس آن را به مورد دیگر سرایت می‌دهد. در فقه امامیه، قیاس مستنبط العله به عنوان دلیل مستقل پذیرفته نیست، زیرا احتمال دارد علت واقعی حکم چیز دیگری باشد. اما در مورد منصوص العله، بحث از پیروی از نص و دلالت آن مطرح می‌شود و باید حدود علت منصوص و عدم دخالت خصوصیت مورد بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که در «قیاس منصوص العله»، شارع با تصریح به علت (مانند «لعلّ کذا» یا تعلیل منصوص در روایت)، خود ملاک حکم را بیان کرده است؛ از این‌رو تعدیه حکم به موارد دیگر، در حقیقت «تطبیق نص بر مصداق» است، نه «قیاس» به معنای اصطلاحی. و اما باید دانست که در خود منصوص العله نیز دو بحث است: یکی «حجّیت علت منصوص» (که قطعی است) و دیگری «تشخیص حدود علت» – آیا علت، مطلق عنوان منصوص است یا مقید به خصوصیات مورد نص؟ که در صورت شک، به اطلاق تعلیل تمسک می‌شود و خصوصیات غیر دخیل، ملغی می‌گردند.

و در «قیاس مستنبط العله»، مجتهد با «حدس و تخریج» علت را به دست می‌آورد و این، نزد امامیه حجت نیست؛ زیرا ادله شرع، توقیفی است و کشف علی واقعی احکام، از توان ظنون بشری خارج است (مگر در ملاکات قطعی عقلایی که از سنخ حکم عقل است). از این‌رو در فقه امامیه، «تعدیه حکم» تنها از راه نص، عموم، اطلاق، اولویت عرفی یا تنقیح مناط قطعی صورت می‌گیرد و نه از راه قیاس ظنی؛ و این، از امتیازات مکتب اهل بیت علیهم‌السلام است.

سؤال ۱۸۹ اصل عدم حجّیت ظن چه نسبتی با امارات معتبر دارد؟

پاسخ

اصل اولیه در مقام شک این است که صرف ظن و گمان، دلیل شرعی محسوب نمی‌شود؛ زیرا حجّیت نیازمند جعل یا بنای معتبر

است. امارات معتبر استثنای همین اصل‌اند: خبر ثقه، ظهور معتبر یا سایر طرقی که دلیل حجیت دارند، از جهت «ظن بودن» حجت نشده‌اند، بلکه به دلیل اعتبار شرعی یا عقلایی حجت‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت پذیرش خبر واحد با اصل عدم حجیت ظن تناقض دارد؛ زیرا دلیل خاص، حجیت آن ظن را اثبات کرده است. در نتیجه، ابتدا باید نوع طریق را شناخت، سپس دلیل اعتبار آن را بررسی کرد و تنها در نبود اعتبار، اصل عدم حجیت جاری می‌شود.

در تکمیل باید گفت که این پرسش در حقیقت به «نظام طولی حجج» بازمی‌گردد: اصل اولی، عدم اعتبار گمان است و دلیل خاص، حجیتِ طریقِ معین را اثبات می‌کند؛ بنابراین میان این دو، «تعارض» نیست، بلکه «تخصیص» در دائره حجج است. اماره معتبر، از آن جهت که ظن است، حجت نشده؛ بلکه از آن جهت که شارع آن را «طریق» قرار داده، حجت شده است؛ و از همین‌رو، اماره در مواردی که ظن شخصی نیز ندهد، معتبر است و در مواردی که مفید اطمینان خلاف باشد (بدون قطع)، بنابر مشهور همچنان معتبر است، مگر آنکه دلیل خاص، اعتبارش را مشروط به عدم ظن خلاف کرده باشد.

و اما در مقام عمل، ترتیب رجوع چنین است: نخست فحص از دلیل خاص اعتبار طریق؛ سپس در صورت وجود، عمل به اماره؛ و در صورت فقدان، جریان اصل عدم حجیت و رجوع به اصول عملیه متناسب با مورد (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب). این نظم، هم «قبح عمل به ظن صرف» را حفظ می‌کند و هم «کارایی نظام استنباط» را؛ و اساس روش فقیه در هر مسئله فقهی است.

امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع)

حجّیت خبر واحد، ظواهر کتاب و سنّت، و اقسام اجماع

سؤال ۱۹۰

تعریف «اماره» چیست؟ و فرق آن با «اصل عملی» را به اختصار بیان کنید.

پاسخ

«اماره» (دلیل اجتهادی) آن چیزی است که به واسطه آن، «کشف نوعی» از واقع و حکم شرعی حاصل می‌شود و «طریق الی الواقع» است؛ مانند خبر واحد، ظواهر کتاب و سنّت، و اجماع منقول. اماره، دارای «کاشفیّت» و «نظارت به واقع» است و اگرچه احتمال خلاف در آن هست، شارع آن را معتبر و طریق قرار داده است. فرق آن با «اصل عملی»: اصل عملی (مانند برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) در مقام «شک و تحیر» و نبود دلیل جاری می‌شود و هیچ کشفی از واقع ندارد، بلکه صرفاً «وظیفه عملی» مکلف را معین می‌کند و «ناظر به واقع» نیست. بنابراین اماره، جنبه کاشفیّت و طریقیت دارد و اصل عملی، جنبه وظیفه عملی؛ و ترتیب عمل در مقام استنباط آن است که ابتدا امارات بررسی می‌شوند و در صورت فقدان، نوبت به اصول عملیه می‌رسد. ثمره این تفکیک در تعیین مرجع مجتهد و کیفیت تعامل با شک ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که اماره هرچند «ظن آور» است، اما حجیتش به «ظن آوری» نیست؛ بلکه به «جعل شارع» است که آن را طریق الی الواقع قرار داده است. از همین رو در جایی که اماره معتبری با قطع مخالفت کند، اماره ساقط است (زیرا طریقیت تعبدي نمی‌تواند با کاشفیّت ذاتی قطع معارضه کند) و در جایی که اماره برای شخصی ظن نیاورد، بنابر مبنای طریقیت محض همچنان حجت است. و نیز اماره قابل «تعبد» است: شارع می‌تواند در مواردی بگوید «به خبر ثقه عمل کن و آن را بپذیر» و از این طریق، آن را منجز و معذر گرداند.

و اما اصل عملی، نه کاشف از واقع است و نه قابل تعبد به طریقیت؛ بلکه تنها «وظیفه عند الشک» را معین می‌کند. از همین رو بین اماره و اصل، تفاوت‌های مهمی است: اماره بر اصل مقدم می‌شود و با وجود اماره، نوبت به اصل نمی‌رسد؛ اماره منجز و معذر است اما برخی اصول (مانند برائت) تنها معذّرند؛ و اماره در تعارض با اماره دیگر، به مرجحات و قواعد تعارض حل می‌شود، ولی اصل در تعارض با اصل، به قاعده «تساقط و رجوع به مخالف» یا ترتیب خاص خود مبتلاست. شناخت این تفاوتها، پایه نظام اجتهاد است.

سؤال ۱۹۱

تعریف «خبر واحد» چیست؟ و فرق آن با خبر متواتر را بیان کنید.

پاسخ

«خبر واحد» در اصطلاح اصولی، خبری است که به حدّ تواتر نرسیده باشد؛ بنابراین ممکن است یک راوی یا چند راوی آن را نقل کرده باشند. خبر متواتر خبری است که کثرت ناقلان در طبقات مختلف، با شرایط خاص، موجب حصول علم عادی به صدور آن شود. پس معیار اصلی در تواتر، صرف زیاده بودن عدد راویان نیست، بلکه حصول علم از کثرت و کیفیت نقل است. خبر واحد نیز لزوماً ظنی و غیرعلم‌آور نیست؛ ممکن است یک خبر واحد به کمک قرائن قطعی مفید علم شود، که در آن صورت حجیت آن از جهت علم خواهد بود. در بحث اصولی، محل نزاع اصلی، خبر غیرمتواتری است که مفید علم قطعی نیست و آیا شارع آن را به عنوان طریق معتبر پذیرفته است یا نه. تقسیماتی مانند مستفیض و عزیز و غریب نیز اصطلاحات مربوط به کیفیت و تعداد طرق نقل‌اند و نباید آن‌ها را

در تکمیل باید گفت که تواتر، نه عدد معین دارد و نه در همه موارد یکسان است؛ بلکه ملاک، «حصول علم عادی» از کثرت ناقلان در تمام طبقات است، به گونه‌ای که تبانی آنان بر کذب، عادتاً محال باشد. از این رو تواتر، امری «نوعی» است و ممکن است خبری با ده ناقل متواتر باشد و خبری دیگر با صد ناقل متواتر نباشد (به سبب اختلاف شرایط). و نیز تواتر به «لفظی» و «معنوی» تقسیم می‌شود: در لفظی، خود لفظ نقل می‌شود (مانند «مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مَعْمَدًا...») و در معنوی، معنای مشترک میان نقل‌ها (مانند تواتر معنوی وجوب نماز و حج).

و اما خبر واحد، اگرچه در اصطلاح مقابل متواتر است، اما ممکن است با «قرائن مفید اطمینان» همراه شود و از ظن صرف خارج گردد (مانند خبری که موافق کتاب یا مشهور فتوایی باشد یا از طرق متعدد نقل شود)؛ در این صورت، حجیتش از سنخ حجیت اطمینان و بلکه از سنخ علم عادی است. پس تقسیم خبر به متواتر و واحد، تقسیم به اعتبار «عدد و کیفیت نقل» است و با تقسیم به «مفید علم و ظن» ملازمه کامل ندارد.

سؤال ۱۹۲ آیا «خبر واحد» حجت است؟ ادله حجیت آن را به تفصیل بیان کنید.

پاسخ

مشهور اصولیان امامیه (و از جمله صاحب کفایه) قائل به «حجیت خبر واحد ثقه» هستند. ادله حجیت:

(۱) «سیره عقلا»: بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه در امور مهم زندگی و عدم ردّ خبر موثق است؛ و شارع، این سیره را ردع نکرده، بلکه تقریر فرموده است.

(۲) «آیات»: مانند آیه «نَبَأُ» (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) که با مفهوم شرط، حجیت خبر عادل (غیرفاسق) را نتیجه می‌دهد؛ آیه «نفر» (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ... لَيَتَفَقَّهُوا... وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) که وجوب تحذّر عند انذار منذر را دلالت می‌کند؛ آیه «کتمان» (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ...) و آیه «سؤال» (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...).

(۳) «روایات»: مانند مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، روایات «عَمَّنْ حَدَّثَ» و روایاتی که به اصحاب فرموده‌اند احادیث ما را بنویسید و نقل کنید.

(۴) «اجماع» عملی اصحاب بر عمل به خبر واحد. این ادله، حجیت خبر واحد ثقه را اثبات می‌کند.

در تکمیل باید گفت که در تقریر «سیره عقلا»، چند نکته دقیق است: نخست آنکه بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه، بنایی «ارتکازی و مستمر» است که در همه امور مهم (پزشکی، قضاوت، تجارت و...) جریان دارد؛ دوم آنکه شارع مقدس در مقام بیان احکام، با این سیره مواجه بود و در هیچ آیه و روایتی به طور کلی از عمل به خبر ثقه منع نکرد؛ و سوم آنکه روایات فراوانی که مردم را به راویان و فقیهان ارجاع می‌دهد (مانند «أَمَّا الْوَادُثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةٍ حَدِيثِهَا»)، خود امضای همین سیره است. از این رو سیره عقلا، با تأیید شرع، دلیل مستقل و محکمی بر حجیت خبر واحد ثقه است.

و اما از آیات، افزون بر آیات نبأ و نفر و سؤال و کتمان، به آیه «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ...» و به آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ...» استدلال شده است؛ و در روایات نیز مقبوله عمر بن حنظله از دقیق‌ترین مستندات است که در آن، امام علیه‌السلام برای فصل خصومت، به «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّمن قَدْ رَوَىٰ حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامِنَا» ارجاع داده و او را «حاکم» قرار داده است. مجموع این ادله، حجیت خبر ثقه را در فروع به اثبات می‌رساند.

پاسخ

آیه نبأ: «یا ایّها الذین آمنوا إنّ جاءکم فاسقٌ بنیاً فتبیینوا أنّ تصیبوا قوماً بجهالة...». تقریب استدلال به آیه بر حجّیت خبر واحد عادل: آیه، تعلیل وجوب تبیین در خبر فاسق را «اصابة قوم به جهالة» قرار داده است؛ مفهوم وصف یا مفهوم شرط اقتضا می‌کند که خبر «عادل» (غیرفاسق)، وجوب تبیین ندارد، زیرا عادل، مورد تعلیل (اصابة به جهالت) نیست. بنابراین از آیه استفاده می‌شود که خبر عادل، حجّت و قابل عمل است، بدون وجوب تبیین. اشکالات وارد بر استدلال:

(۱) مفهوم وصف، حجّت نیست (بنابر قول عدم حجّیت مفهوم وصف)؛ جواب: در اینجا تعلیل، مفهوم را تقویت می‌کند و «مفهوم لقب» نیز به ضمیمه تعلیل کار می‌آید.

(۲) آیه در مقام بیان حکم «فاسق» است و ساکت از عادل است (مفهوم ندارد)؛ جواب: تعلیل (اصابة به جهالة) که در فاسق، مناط تبیین قرار گرفته، در عادل منتفی است و انتفای علت، انتفای معلول را می‌رساند. بنابراین آیه، دلالت بر حجّیت خبر عادل دارد. در تکمیل باید گفت که تقریب استدلال به آیه نبأ را می‌توان در سه گام سامان داد: گام نخست – آیه، «وجوب تبیین» را بر خبر فاسق مترتب کرده است؛ گام دوم – تعلیل «أن تصیبوا قوماً بجهالة»، مناط وجوب تبیین را «جهالت ناشی از خبر غیرمعتبر» معرفی می‌کند؛ و گام سوم – از انتفای مناط در خبر عادل (زیرا خبر عادل، مفید اطمینان و غیرمؤدی به جهالت است)، انتفای وجوب تبیین لازم می‌آید و نتیجه، حجیت و جواز عمل به خبر عادل است. این تقریر، با ملاحظه «تعلیل» از اشکال عدم حجّیت مفهوم وصف نیز می‌رهد.

و اما باید دانست که استدلال به آیه، دو شرط دارد: یکی آنکه «عدالت» به معنای وثاقت و ضبط عقلایی تفسیر شود (چنانکه در عرف متشرعه و در کلمات فقها مراد است) و دیگری آنکه تعلیل، به «عدم اصابة بجهالة» در خبر عادل منحصر باشد. اگر کسی بگوید عادل نیز ممکن است اشتباه کند و جهالت بیاورد، پاسخ داده می‌شود که مراد از جهالت در آیه، «جهالت ناشی از عدم اعتبار» است، نه خطای نادر افراد ثقه؛ چه آنکه بنای عقلا بر اعتماد به خبر ثقه، با امکان خطای نادر سازگار است.

پاسخ

آیه نفر: «وما کان المؤمنون لینفروا کافّة، فلولاً نفرّاً من کلّ فرقة منهم طائفة لیفتقّوها فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون». تقریب استدلال: آیه، وجوب نفر طائفه‌ای برای تفقه و سپس انذار قوم را دلالت می‌کند؛ و «لعلّهم یحذرون» وجوب تحذّر (پذیرش انذار و عمل به آن) را نتیجه می‌دهد. بنابراین انذار منذر (که غالباً خبر واحد است) واجب‌القبول و حجّت است. به عبارت دیگر، آیه دلالت دارد که قول منذر راجع به قوم، حجّت و موجب تحذّر است، و چون انذار، از راه خبر واحد صورت می‌گیرد، حجّیت خبر واحد ثابت می‌شود. اشکالات:

(۱) «لعلّ» دلالت بر وجوب ندارد (ترجّی است)؛ جواب: «لعلّ» در کلام حکیم برای غایت مطلوب است و وجوب تحذّر از آن استفاده می‌شود.

(۲) وجوب تحذّر، مختصّ مورد حصول علم است؛ جواب: آیه، تحذّر را بر انذار مترتب کرده بدون قید علم، و اطلاق آن، خبر واحد را شامل می‌شود. بنابراین آیه از ادله مهم حجّیت خبر واحد است.

در تکمیل باید گفت که در آیه نفر، سه تکلیف در طول هم قرار گرفته است: «نفر طایفه» برای تفقه، «انذار» پس از بازگشت به قوم، و «تحذّر» قوم در برابر انذار. استدلال بر حجّیت خبر واحد در گام سوم است: «لعلّهم یحذرون» – هرچند «لعلّ» در لغت برای ترجی

است، اما در کلام حکیم و در مقام تشریح، غایتِ مطلوبِ شارع را می‌رساند و وجوبِ تحذّر از آن استفاده می‌شود؛ چه آنکه اگر انداز واجب باشد و تحذّر واجب نباشد، غرض از نفر و انذار (هدایت و تذکیر) لغو می‌شود. و اما این که گفته شود «وجوبِ تحذّر، اختصاص به موردِ حصولِ علم دارد»، با اطلاقِ آیه ناسازگار است؛ زیرا آیه، تحذّر را بر «انذار» مترتب کرده بدونِ قیدِ علم، و انذارِ مندرِ مَفْهُ (که عادل و امین است) در عرف، از سنخِ خبرِ واحد است. از این رو آیه نفر، از ادله محکمِ حجّیتِ خبرِ واحد شمرده می‌شود و در کلماتِ فقها نیز برای اثباتِ حجّیتِ فتوا و نقلِ احکام به آن استناد شده است.

سؤال ۱۹۵ ادله قائلان به «عدم حجّیت خبر واحد» را بیان کنید و پاسخ دهید.

پاسخ

برخی (مانند سید مرتضی و برخی اخباری‌ها) قائل به عدم حجّیت خبر واحد شده‌اند. ادله آنان:

(۱) «آیاتِ ناهی از عمل به ظن»: مانند «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» و «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»؛ این آیات، عمل به خبر واحد (که مفید ظن است) را نفی می‌کنند. جواب: این آیات، ناظر به «ظن غیرمعتبر» و اصول دین و امور اعتقادی‌اند، نه ظنونی که شارع حجّیتشان را جعل کرده؛ و ادله حجّیت خبر واحد، این عمومات را تخصیص می‌زند.

(۲) «لزوم عمل به خبر واحد، مستلزم عمل به ظن است که قبیح است»؛ جواب: عمل به ظنی که شارع آن را طریق قرار داده، قبیح نیست.

(۳) «عدم افاده علم»؛ جواب: حجّیت، منحصر به علم نیست و شارع می‌تواند ظن معتبر را حجّت کند.

(۴) «روایاتی که خبر واحد را باطل دانسته‌اند»؛ جواب: مراد، خبر غیرثقه و یا اخبار مخالف کتاب است. بنابراین ادله منکران، قابل ردّ و قول به حجّیت خبر واحد ثقه، محکم است.

در تکمیل باید گفت که سید مرتضی و پیروانش، هرچند حجّیت خبر واحد را در فروع نپذیرفتند، اما در عمل، بسیاری از احکام را از راه اجماع و قرائن به دست می‌آوردند؛ از این رو نزاع تاریخی در حجّیت خبر واحد، بیش از آنکه ثمره عملی گسترده داشته باشد، نزاعی در «مبنای» بود. پاسخ محققان به ادله منکران نیز در چند محور است: آیاتِ ناهی از ظن، ناظر به «ظنون غیرمعتبر» و «اصول اعتقادی» است و تخصیص آن به ادله حجّیت خبر، بی‌اشکال است؛ قبح عقلی عمل به ظن نیز در جایی است که راه علم یا اماره نباشد، و شارع با جعل حجّیت، ظنّ خاص را از دائرة قبح خارج کرده است.

و اما روایاتی که منکران به «بطلان خبر واحد» استشهاد کرده‌اند (مانند «لا تقبلوا علینا حدیثاً إلّا ما وافق کتاب الله»)، ناظر به «اخبار مخالف کتاب» یا «اخبار ضعفا و غیرثقات» است، نه نفی مطلق خبر واحد؛ و اخبارِ علاجیه و روایاتِ ارجاع به راویان، خود بر حجّیت خبر ثقه گواهی می‌دهند. از این رو قول مشهور (حجّیت خبر واحد ثقه) در برابر ادله منکران، استوار و متین است.

سؤال ۱۹۶ شرایط «حجّیت خبر واحد» چیست؟ و به‌طور خلاصه بیان کنید.

پاسخ

حجّیت خبر واحد، مشروط به شرایطی است:

(۱) «وثاقتِ راوی»: راوی باید ثقه (عادل و ضابط) باشد؛ بنابر قول مشهور، وثاقتِ راوی برای حجّیت کافی است و عدالت به معنای ملکه تقوا.

(۲) «اتصال سند»: سند خبر باید متصل باشد و ارسال و انقطاع، موجب عدم حجّیت می‌شود (مگر در مواردی که مرسلات مثل ابن

(۳) «عدم مخالفت با کتاب»: خبر مخالف با کتاب، حجّت نیست (بنابر روایات «ما خالف کتاب الله فاضربوه علی الجدار»).

(۴) «عدم معارض اقوی»: خبر باید با خبر دیگر معارض نباشد؛ و در تعارض، به مرجّحات رجوع می‌شود.

(۵) «امامی بودن راوی» (بنابر قول مشهور) و یا کافی بودن وثاقت ولو غیرامامی (بنابر برخی).

(۶) «عدم شذوذ و مخالفت با قطع». با احراز این شرایط، خبر واحد حجّت و قابل عمل است و کاشف از حکم شرعی می‌باشد.

در تکمیل باید گفت که شرایط حجّیت خبر را باید از «شرایط قبول روایت» و از «مرجّحات باب تعارض» جدا کرد: شرایط حجّیت (وثاقت، ضبط، اتصال معتبر و عدم مخالفت با کتاب و سنت قطعی)، ناظر به اصل اعتبار خبر است؛ شرایط قبول (مانند عدالت در شهادت یا بلوغ و عقل) ناظر به مورد خاص است؛ و مرجّحات (موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، موافقت با قاعده و...) پس از تعارض دو خبر معتبر مطرح می‌شود. خلط این سه، از رایج‌ترین خطاهای روشی در استنباط است.

و اما در شرط «عدم مخالفت با کتاب»، باید میان «مخالفت با صریح کتاب» (که خبر را ساقط می‌کند) و «مخالفت با عموم کتاب» (که خبر، مخصّص آن می‌شود) تفکیک کرد؛ و در شرط «وثاقت»، میان «عدالت فاعلی» (اجتناب از کبائر و اصرار بر صغائر) و «وثاقت نقلی» (صدق و ضبط در نقل) فرق گذاشت. معیار نهایی در مبنای مشهور متأخر، «وثوق عقلایی به صدور» است که از مجموع قرائن (توثیق رجالی، عمل اصحاب، موافقت با کتاب و...) حاصل می‌شود.

سؤال ۱۹۷ تعریف «ظهور» چیست؟ و حجّیت «ظواهر» را با ادله بیان کنید.

پاسخ

«ظهور» یعنی دلالت لفظ بر معنا به نحو راجح، به گونه‌ای که معنا از لفظ فهمیده می‌شود، هرچند احتمال خلاف باشد؛ و «ظواهر» جمع ظهور، به معنای معانی‌ای است که از الفاظ کتاب و سنت، ظهور و انسباق دارند. حجّیت ظواهر: ظواهر کتاب و سنت، نزد اصولیان امامیه حجّت است و ادله آن:

(۱) «سیره عقل»: بنای عقلا بر عمل به ظواهر کلام و تمسک به ظهورات است و شارع، این سیره را ردع نکرده، بلکه تأیید نموده است.

(۲) «غرض شارع»: اگر ظواهر کتاب حجّت نباشند، غرض شارع از انزال قرآن (هدایت مردم) نقض می‌شود.

(۳) «آیات»: مانند «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» و «لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ» که دلالت بر حجّیت ظواهر قرآن دارد.

(۴) «روایات»: امر به تمسک به ثقلین (کتاب و عترت) و عرضه اخبار بر کتاب. بنابراین ظواهر کتاب، حجّت است و بحث «عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن» که برخی اخباری‌ها قائل‌اند، مردود است.

در تکمیل باید گفت که حجّیت ظواهر، مبتنی بر «اصالة الظهور» است که از ارتکازات عقلایی محاوره است: عقلا هیچ سخنی را بدون معنا نمی‌دانند و معنای سخن را از «ظهور عرفی آن» می‌فهمند؛ و شارع که با همین زبان با بندگان سخن گفته (قرآن عربی مبین)، بر اساس همین ظهورات قابل فهم است. از این رو سیره عقل بر تمسک به ظهورات، با سکوت شارع، امضا شده و حجّیت ظواهر کتاب و سنت را اثبات می‌کند. و نیز روایات فراوانی که ائمه علیهم‌السلام در مقام احتجاج با مخالفان به ظواهر قرآن تمسک می‌کردند، خود گواه حجّیت ظواهر نزد آنان است.

و اما در مقام عمل، فقیه پیش از تمسک به ظهور، باید از «قرائن متصله» (سیاق، تقیدات کلام) و «قرائن منفصله» (مخصصات، مقیدات، ناسخات) فحص کند؛ و پس از فحص، اگر ظهور مستقر بود، به آن عمل می‌شود. و در مواردی که نصّ خاص، ظهور را

تخصیص زده یا تقیید کرده باشد، ظهور نهایی مراد است. از این رو حجیتِ ظواهر، نه به معنای بی‌نیازی از فحص است و نه به معنای جوازِ تفسیر به رأی؛ بلکه به معنای اعتبارِ فهمِ عرفی پس از فحص است.

سؤال ۱۹۸ آیا تمسک به «ظواهر قرآن» بدون مراجعه به سنت جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

پاسخ

آیا تمسک به «ظواهر قرآن» بدون مراجعه به سنت جایز است؟ قول صحیح و مشهور اصولیان شیعه آن است که ظواهر قرآن حجت است و تمسک به آن جایز می‌باشد، مشروط به آن‌که قرینه‌ای بر خلاف ظاهر (از خود قرآن یا سنت) یافت نشود. دلیل: ظواهر، از باب ظنّ خاصّ حجت‌اند و سیره عقل بر عمل به ظواهر است و شارع آن را ردع نکرده است. اخباری‌ها قائل به عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن بدون مراجعه به تفسیر اهل بیت (ع) بودند، به دلیل روایاتی که از تفسیر به رأی نهی می‌کند و نیز احتمال تخصیص و تقیید در روایات. ولی اصولیان پاسخ داده‌اند که روایات نهی از تفسیر به رأی، ناظر به تفسیر بدون ضابطه و بر خلاف قواعد ادبی و ظهورات است، نه تمسک به ظهورات عرفی. همچنین بسیاری از روایات خود به ظواهر قرآن استناد کرده‌اند. بنابراین پس از فحص از مخصّصات و مقیّدات در سنت، تمسک به ظاهر قرآن جایز و حجت است.

در تکمیل باید گفت که نزاع اصولیان و اخباریان در تمسک به ظواهر قرآن، در حقیقت نزاع در «کفایتِ مقدماتِ فهم» است: اخباریان می‌گفتند برای فهمِ مرادِ قرآن، تنها مقدماتِ ادبی کافی نیست و باید روایتِ مفسر بیاید؛ و اصولیان پاسخ می‌دادند که اگر قرار باشد هر آیه بدون روایت قابل فهم نباشد، بسیاری از آیات الاحکام (مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ») بی‌استفاده می‌ماند و نقضِ غرضِ انزالِ قرآن لازم می‌آید. و نیز سیره اصحاب و ائمه بر تمسک به ظهوراتِ قرآن (همانند استدلالِ امامان به آیه نبأ و آیه اولی الامر در مقام احتجاج) خود گواهِ صحتِ قولِ اصولیان است.

و اما روایاتِ «نهی از تفسیر به رأی» را باید بر «تفسیر بدون ضابطه و بر خلافِ ظواهر» حمل کرد، نه بر «تمسکِ عرفی پس از فحص»؛ زیرا خودِ ائمه علیهم‌السلام تفسیرِ قرآن را با قواعدِ عربیت و ظهوراتِ آموزش می‌دادند و منع مطلق از فهمِ قرآن، مستلزم تعطیلِ کتابِ خدا و مخالفِ امرِ «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» است. بنابر این، قولِ صحیح آن است که ظواهرِ قرآن، پس از فحص از قرائن و مخصّصات، حجت و قابلِ تمسک‌اند و «وقف» بر روایتِ خاص در همه موارد، نه دلیل شرعی دارد و نه سیره معصومان.

سؤال ۱۹۹ تعریف «اجماع» چیست؟ و اقسام آن را بیان کنید.

پاسخ

«اجماع» در لغت به معنای عزم و اتفاق است و در اصطلاح، «اتّفاقِ امت یا اهل حلّ و عقد (فقها) بر یک حکم شرعی» است؛ به عبارت دیگر، اتّفاقِ جمیع علمای عصر واحد بر امری دینی. اقسام اجماع:

(۱) از حیث «منشأ»: اجماع «محصل» (که فقیه خودش اقوال فقها را تفحص کرده و به اتفاق رسیده) و اجماع «منقول» (که فقیه دیگر، اجماع را نقل کرده است).

(۲) از حیث «کاشفیت»: اجماع «محصل قطعی» و اجماع «منقول به خبر واحد».

(۳) از حیث «مدرک»: اجماع «مدرکی» (که مستند به دلیل معلوم است، مثل اجماع بر وجوب نماز که مستند به کتاب است) و اجماع «تعبدی» (که مدرک معلوم ندارد).

(۴) از حیث «سبب کشف از رأی معصوم»: اجماع «لطفی» (بنابر قاعده لطف)، اجماع «حسی» و اجماع «حدسی». نزد امامیه، اجماع فی‌نفسه حجت مستقلّ نیست، بلکه از جهت کاشفیت از رأی معصوم (ع) حجت است.

در تکمیل باید گفت که تقسیمات اجماع، از حیث «مدرک» اهمیت فراوانی در فقه دارد: «اجماع مدرکی» (که فقها بر حکمی اتفاق کرده‌اند و مستندشان دلیل معلومی مانند آیه یا روایت است) کاشفیتش از سنت ضعیف است و صرفاً تأکیدی بر آن دلیل است؛ و «اجماع تعبیدی» (که مدرک آن روشن نیست و احتمال می‌رود اتفاق، از راه حس یا حدس به رأی معصوم باشد) در مبنای امامیه، حجیتش از باب کشف از قول معصوم است. از این رو فقیه هنگام استناد به اجماع، نخست باید «مدرکی یا تعبیدی» بودن آن را تشخیص دهد.

و نیز باید دانست که نقل اجماع در کتب فقهی متقدم، غالباً به صورت «اجماع منقول» است و ارزش آن، تابع حجیت خبر واحد ناقل و قرائن همراه (مانند شهرت محقق و عدم مخالف) است؛ و در اعصار متأخر که دسترسی به جمیع اقوال ممکن نیست، «تحصیل اجماع» به معنای اصطلاحی آن دشوار است و فقها بیشتر به «شهرت فتوایی» یا «عدم وجدان مخالف» اکتفا کرده‌اند. این دقت‌ها، کاربرد اجماع را در استنباط دقیق و بی‌افراط می‌سازد.

سؤال ۲۰۰ مبنای «حجیت اجماع» نزد امامیه چیست؟ و چرا اجماع فی‌نفسه دلیل مستقل نیست؟

پاسخ

نزد امامیه، اجماع، «فی‌نفسه» دلیل و حجّت مستقلّ نیست، بلکه از آن جهت حجّت است که «کاشف از رأی معصوم (ع)» است؛ زیرا دلیل حجّیت، تنها قول معصوم است و اجماع، چون شامل قول امام معصوم است (یا به جهت قاعده لطف، کاشف از آن است)، حجّت می‌شود. مبنای کشف از رأی معصوم:

(۱) «قاعده لطف» (مبنای شیخ طوسی و سید مرتضی): لطف الهی اقتضا می‌کند که اگر امت بر خطا اتفاق کنند، امام (ع) آنان را ارشاد کند؛ پس اتفاق امت، کاشف از صحّت و مطابقت با رأی معصوم است.

(۲) «مبنای حسّ» (قول متأخرین): اتفاق فقها، از راه حسّ، کاشف از وجود دلیل معتبر (قول یا تقریر معصوم) در میان آنان است.

(۳) «مبنای حدس»: حدس به وجود رأی معصوم. بنابراین اجماع، طریق به سنت است، نه دلیل مستقلّ؛ و ثمره آن، عدم حجّیت اجماعی است که کاشف از رأی معصوم نباشد.

در تکمیل باید گفت که مبنای «لطف» در حجّیت اجماع، مبتنی بر یک اصل کلامی است: از آنجا که امام معصوم علیه‌السلام حجّت خدا بر خلق و نگهبان دین است، لطف الهی اقتضا می‌کند که اگر همه امت بر خطایی اتفاق کنند، امام آنان را آگاه سازد؛ پس اتفاق امت (با فرض شمول امام در آن) بدون ردع، کاشف از عدم خطا و موافقت امام است. اما متأخران این مبنا را ناتمام دانسته‌اند (زیرا وجوب لطف بر امام، اثبات وقوع آن نمی‌کند و امکان دارد امام برای مصلحتی سکوت کرده باشد) و به «مبنای حسّ» روی آورده‌اند: اتفاق فقها بر حکمی، به طور حسی نشان می‌دهد که در میان آنان دلیلی (قول یا تقریر معصوم) وجود داشته که همگان بر اساس آن فتوا داده‌اند.

و اما در «مبنای حدس»، فقیه از اتفاق فقها حدس می‌زند که رأی معصوم همان است؛ و این حدس، هرچه مستند به قرائن قوی‌تر (مانند اتفاق متقدمان نزدیک به عصر حضور و عدم مخالف) باشد، به حس نزدیک‌تر و معتبرتر است. از این رو اجماع محصل متقدمان، در فقه امامیه از قوی‌ترین حجج است و اجماع منقول متأخر، تنها در حدّ مؤید یا به شرط احراز کاشفیت، مورد اعتماد است.

پاسخ

«اجماع محصل» آن است که مجتهد با بررسی اقوال و شرایط لازم، خود به اتفاقی دست یابد که بر اساس مبنای امامیه بتواند کاشف از رأی معصوم (ع) باشد. بنابراین حجیت اجماع محصل در امامیه به صرف اجتماع فقها نیست، بلکه به «کاشفیت از قول یا رضای معصوم» مربوط است. «اجماع منقول» آن است که شخص دیگری ادعای اجماع را نقل کند. اگر این نقل برای ما علم یا اطمینان معتبر ایجاد کند، از همان جهت قابل استناد است؛ و اگر صرفاً خبر واحدی از یک ادعای حدسی باشد، حجیت آن محل بحث است و نمی‌توان آن را خودبه‌خود مانند خبر حسی مستقیم دانست. به همین دلیل، بسیاری از اصولیان در اجماع منقول تفصیل داده‌اند و میزان حجیت را به کیفیت نقل، مبنای ناقل، مقدار کاشفیت و حجیت خبر واحد بازگردانده‌اند. بنابراین تعبیر «هر اجماع منقول با خبر ثقه حجت است» بیش از حد مطلق است.

در تکمیل باید گفت که میان اجماع محصل و منقول، افزون بر تفاوت در «تحصیل»، تفاوت در «ملاک اعتبار» نیز هست: در محصل، فقیه خودش وثوق می‌یابد که اتفاق، شامل رأی معصوم است یا کاشف از آن؛ و در منقول، این وثوق باید از راه نقل ناقل ثقه به دست آید. از این رو اجماع منقول، در تحلیل نهایی به دو واسطه برمی‌گردد: وثاقت ناقل و کاشفیت منقول عنه؛ و اگر ناقل، خودش از اهل خبره نباشد یا در نقل، حدس را با حس خلط کند، نقلش اعتبار ندارد.

و اما در فقه، بسیاری از اجماع‌هایی که در کتب متقدم نقل شده (مانند ادعای اجماع بر حرمت غناء یا بر اعتبار شرایط در عقد)، از نوع «اجماع منقول» است که فقیه متأخر باید با ملاحظه «مستند ناقل»، «شهرت همراه» و «عدم مخالف معاصر»، درجه کاشفیت آن را بسنجد؛ و اگر احتمالی مدرکی بودن قوی باشد، اجماع مؤید دلیل دیگر است، نه دلیل مستقل. این تحلیل، استفاده صحیح از اجماع را در عصر غیبت ممکن می‌سازد.

سؤال ۲۰۲ جمع‌بندی: جایگاه امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع) در استنباط احکام را بیان کنید.

پاسخ

امارات سه‌گانه مهم در استنباط عبارت‌اند از خبر واحد، ظواهر و اجماع:

(۱) «خبر واحد ثقه»: بخش عظیم احکام فقهی از سنت، از راه خبر واحد به ما رسیده و با حجیت آن، استنباط از سنت ممکن می‌شود؛ ادله حجیت آن، سیره عقلا، آیات (نبا، نفر، سؤال، کتمان) و روایات و اجماع عملی است.

(۲) «ظواهر کتاب و سنت»: ظواهر، ظهورات لفظی‌اند که با حجیت آن‌ها، استنباط از کتاب و سنت ممکن می‌شود؛ ادله حجیت، سیره عقلا و آیات و روایات است و شرط عمل، فحص از مخصص و مبین است.

(۳) «اجماع»: کاشف از رأی معصوم است و در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت نیست، طریق به سنت است. ترتیب عمل در استنباط: ابتدا کتاب، سپس سنت (از راه خبر واحد و ظواهر)، سپس اجماع (به عنوان کاشف از سنت) و در نهایت عقل و اصول عملیه. این امارات، منابع و طرق اصلی استنباط احکام شرعی را تشکیل می‌دهند.

در تکمیل باید گفت که در ترتیب استنباط، «کتاب» اصل نخستین است و «سنت» مبین آن؛ و امارات سه‌گانه هر یک در جایگاه خود قرار می‌گیرند: ظواهر کتاب و سنت، طریق فهم مدلول ادله لفظی‌اند؛ خبر واحد، طریق احراز صدور سنت است؛ و اجماع، طریق کشف سنت در مواردی است که نص معینی در دست نیست. در طول این‌ها، «عقل» (در مستقلات و در ملازمات عقلیه) و پس از همه، «اصول عملیه» برای مقام شک قرار دارند. از این رو هیچ اماره‌ای در عرض دلیل دیگر قرار نمی‌گیرد، بلکه هر یک در طول دیگری است.

و اما در مقام تعارض، اگر دو اماره (مانند دو خبر یا خبر و اجماع) با هم معارض شوند، به مرجحات منصوصه و سپس به مرجحات عقلایی رجوع می‌شود و در نبود مرجح، بنابر مبانی، تساقط یا تخییر جاری است؛ و اگر اماره با اصل عملی معارض شود، اماره همواره مقدم است (زیرا اصل در مرتبه بعد از فحوص از دلیل است). این نظام طولی، نظم منطقی استنباط را تضمین می‌کند و مجتهد را از خلط میان منابع و طرق بازمی‌دارد.

سؤال ۲۰۳ سیره عقلا و سیره متشرعه چه تفاوتی دارند و حجّیتشان چگونه است؟

پاسخ

«سیره عقلا» رفتار عمومی خردمندان (فارغ از دین و مذهب) در برخورد با امور زندگی است، مانند عمل به خبر ثقه یا اعتبار ظواهر الفاظ در محاورات؛ حجّیت آن مبتنی بر «امضای شارع» است، یعنی چون شارع در چنین سیره‌هایی ردعی نکرده و می‌دانسته که این سیره در میان مسلمانان نیز جاری بوده، سکوتش کاشف از امضاست (قاعده «عدم ردع کاشف از امضاست»). «سیره متشرعه» رفتار خاص مسلمانان (به عنوان پیروان شریعت) است که ریشه در تدین دارد، مانند سیره آنان بر خواندن اذان پیش از نماز یا کیفیت خاص عزاداری؛ حجّیت این سیره منوط به آن است که به گونه‌ای متصل به عصر معصوم (ع) باشد که کاشف از تقریر ایشان باشد، نه سیره‌ای که بعداً و بدون ریشه در عصر حضور پدید آمده است. تفاوت اصلی: سیره عقلا اختصاص به مسلمانان ندارد و منشأش عقلانیت عمومی است، اما سیره متشرعه ویژه اهل شرع است و اعتبارش وابسته به کاشفیت از تقریر معصوم می‌باشد. در تکمیل باید گفت که مبناي حجّیت «سیره عقلا» را می‌توان به دو صورت تقریر کرد: تقریر مبتنی بر «امضا» – شارع در برابر سیره رایج عقلا (مانند عمل به خبر ثقه و اصالة الظهور) سکوت کرده و این سکوت، کاشف از رضایت و امضای اوست؛ و تقریر مبتنی بر «ارتکاز» – این رفتارها از لوازم عقلانیت عملی است و شارع حکیم نمی‌تواند بندگان را از آن منع کند، پس منع احتمالی، نیازمند دلیل است و در فقدان دلیل، سیره بر اصل خود باقی است. مشهور، تقریر اول را برگزیده و در آن، شرط «احراز امتداد سیره تا عصر معصوم» را معتبر دانسته‌اند.

و اما «سیره متشرعه» از آنجا که رفتار دینی امت است، نزدیک‌ترین کاشف از «روش شرع» است؛ لیکن باید احراز شود که این رفتار، به عصر حضور معصوم متصل است و در آن عصر نیز با علم و تقریر امام ادامه داشته است. برای نمونه، سیره متشرعه بر «دو رکعتی خواندن نماز مسافر» و «خواندن اذان و اقامه» و «تکفیر نکردن در نماز»، از مستندات فقه است. و در مواردی که سیره متشرعه با سیره عقلا تلاقی کند (مانند مراجعه به خبر ثقه در امور دینی)، هر دو دلیل، حجّیت را تأیید می‌کنند.

سؤال ۲۰۴ شرایط حجّیت خبر واحد را بیان کنید.

پاسخ

در مذهب امامیه، محور اصلی بحث خبر واحد، حجّیت خبر ثقه یا خبری است که وثوق عقلایی به صدور آن حاصل شود. لازم نیست همه اخبار غیرمتواتر را به یک معیار واحد بسنجیم. وثاقت راویان، کیفیت سند، قرائن صدور، مضمون روایت، معارض نداشتن یا امکان جمع عرفی با معارض و سایر قرائن در ارزیابی خبر دخالت دارند. «اتصال سند» در بسیاری از مباحث رجالی اهمیت دارد، اما نمی‌توان آن را شرط مطلق حجّیت هر خبر دانست؛ زیرا درباره مراسیل و برخی طرق خاص، مباحث جداگانه‌ای وجود دارد. همچنین اعراض مشهور یا موافقت و مخالفت شهرت، در میان اصولیان و فقها آثار یکسانی ندارد و نباید آن را شرط قطعی و همگانی دانست. دلیل مهم حجّیت خبر ثقه، سیره عقلاء و امضای شارع است و روایات ارجاع ائمه (ع) به راویان و اصحاب نیز در تقریر حجّیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بنابراین باید میان «شرایط حجّیت خبر»، «مرجحات باب تعارض» و «قرائن تقویت یا تضعیف صدور» تفکیک کرد.

در تکمیل باید گفت که در مبنای مشهور متأخر (مبنای وثوق)، ملاک حجیت خبر، «وثوق عقلایی به صدور» است که از مجموع قرائن به دست می‌آید: توثیقات رجالی، کثرت طرق، عمل اصحاب، موافقت با کتاب و سنت، عدم معارض و مانند آن. از این رو خبر «موثوق الصدور» (هرچند راویانش در کتب رجال توثیق صریح نداشته باشند) می‌تواند معتبر باشد و خبر «غیرموثوق» (هرچند سندش ظاهراً صحیح باشد) ممکن است کنار گذاشته شود؛ و این، همان تحولی است که در مدرسه نجف (از وحید بهبهانی تا محققان معاصر) در علم رجال و حدیث رخ داده است.

و اما در برابر، مبنای «تعدیل و توثیق خاص» (که در مدرسه مرحوم خویی دنبال شده) بر آن است که اعتبار، تابع وثاقت تک تک رجال سند است و قرائن خارجی (مانند عمل مشهور) نمی‌تواند سند ضعیف را جبران کند، مگر آنکه به «وثوق نوعی» منجر شود. این دو مبنا در موارد بسیاری (مانند مراسیل ابن ابی عمیر و روایات مجاهیل معمول بها) ثمرات متفاوتی دارند و فقیه باید بر اساس مبنای خود، در هر خبر داوری کند؛ و این، از مهم‌ترین مباحث روش‌شناختی فقه امامیه است.

سؤال ۲۰۵ اجماع لطفی و اجماع دخولی و حسی چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

«اجماع حسی» آن است که فقیه، اتفاق فتوای عالمان عصر را با حس و مراجعه مستقیم به آرای آن‌ها احراز کند؛ این نوع اجماع، تنها در اعصار نزدیک و با علمای محدود، قابل تحصیل است. «اجماع دخولی» (اصطلاح خاص اصول امامیه) آن است که در میان اجماع‌کنندگان، امام معصوم (ع) نیز به‌طور ناشناس داخل باشد و به آن رأی، رأی خود را نیز ابراز کرده باشد؛ حجیت حقیقی این اجماع، در واقع به سبب کشف از رأی امام (ع) است نه از خود اتفاق آرا. «اجماع لطفی» بر مبنای قاعده لطف بنا شده؛ اگر عالمان امت بر خطا اتفاق کنند، بر امام (ع) واجب است (از باب لطف الهی) که آن‌ها را ارشاد و از خطا بازدارد؛ پس اتفاق بدون ردع امام، کاشف از موافقت اوست. تفاوت کلیدی: اجماع دخولی، کشف حضوری و مستقیم از رأی امام است، درحالی‌که اجماع لطفی، کشف غیرمستقیم از راه استدلال کلامی (وجوب لطف بر امام) است؛ اکثر محققان متأخر، اجماع دخولی حسی را غیرقابل تحصیل در اعصار متأخر می‌دانند و به «اجماع کاشف از قول معصوم به قرینه سیاق» بسنده می‌کنند.

در تکمیل باید گفت که در اجماع «حسی»، فقیه باید به آرای همه فقهای عصر (با ملاحظه مذاهب و آرای منفرد) دست یابد و اتفاق آنان را بر حکمی احراز کند؛ و چون در اعصار متأخر، فقها در اقطار مختلف پراکنده‌اند و آرایشان در کتب و رسائل ثبت است، احراز حسی اتفاق همگان دشوار و بلکه متعذر است. از این رو فقها در عمل، به «عدم وجدان مخالف» یا «شهرت قدما» اکتفا می‌کنند که هر دو، قرینه نوعی بر کشف رأی معصوم‌اند، نه اجماع حسی اصطلاحی.

و اما در «اجماع لطفی» (مبنای متقدمان)، چند اشکال گرفته شده است: اولاً وجوب لطف بر امام، به معنای وجوب تکوینی رفع خطا از امت نیست تا در صورت خطا، امام حتماً ردع کند؛ ثانیاً سکوت امام در موارد تقیه و مصلحت، قابل حمل بر رضایت نیست؛ و ثالثاً شمول امام در میان مجمعان (که شرط مبنای دخول است) در عصر غیبت قابل احراز نیست. از این رو محققان متأخر، حجیت اجماع را به «کاشفیت از قول معصوم به قرائن خارجی» (مانند تعبیر «فیه خلاف» نداشتن و استناد قدما) بازگردانده‌اند و اجماع را طریق، نه منبع مستقل، می‌دانند.

سؤال ۲۰۶ شهرت فتوایی چه حجیتی دارد؟

پاسخ

«شهرت فتوایی» یعنی اشتها یک فتوا میان اکثر فقها، بدون آنکه به حد اجماع کامل برسد. در حجیت آن اختلاف است. مشهور محققان متأخر معتقدند شهرت فتوایی به‌تنهایی و فارغ از استناد آن به دلیل شرعی معین، حجّت مستقل نیست؛ زیرا نه دلیل خاص

نقلی بر حجّیت آن داریم و نه سیره عقلایی امضاشده‌ای بر اعتبار صرف کثرت رأی (فتوای فقیه، اجتهاد اوست و اجتهاد دیگری، حجّت شرعی فردی نیست، هرچند کثیر باشند). با این حال، شهرت فتوایی می‌تواند نقش «مؤید» یا «جابر ضعف سند» ایفا کند: اگر روایتی ضعیف‌السند باشد ولی مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده باشند، این شهرت می‌تواند اطمینان‌بخش صدور آن روایت از معصوم (ع) باشد (به‌عنوان قرینه خارجی، نه به‌عنوان دلیل مستقل)؛ برعکس، «اعراض مشهور» از روایتی معتبر نیز می‌تواند کاسر ظنّ به صدور آن باشد. بنابراین شهرت، در کنار سایر قرائن، نقش اطمینان‌بخشی دارد نه حجّیت مستقل و بالذات.

در تکمیل باید گفت که در تحلیل شهرت فتوایی، باید میان سه نقش، تفکیک کرد: نقش «دلیل مستقل» – که مشهور آن را نفی می‌کند، زیرا حجّیت شرعی نیازمند جعل است و کثرت فتوا، جعل نیست؛ نقش «جابر ضعف سند» – که در آن، عمل مشهور به روایت ضعیف، قرینه خارجی بر صدور آن می‌شود (بنابر مبنای وثوق) و حدیث قوت استناد می‌یابد؛ و نقش «کاشف از وجود دلیل» – گاه شهرت قدما (به ویژه فقهای نزدیک به عصر نص) کاشف از آن است که در میان آنان دلیلی بر حکم بوده که به ما نرسیده است.

و اما شهرت فتوایی «متأخر» که نه به روایت خاصی مستند است و نه به عصر نص متصل، هیچ‌یک از این نقش‌ها را تمام‌عیار ندارد و تنها به عنوان «مؤید» در ترجیح اقوال و در احتیاط فتوایی به کار می‌آید. از این رو در استنباط، قاعده آن است: شهرت نه حجّت مستقل است و نه به تنهایی رافع ضعف سند در مبنای تشکیک؛ اما می‌تواند در کنار قرائن دیگر (موافقت با کتاب، عمل متقدمان، عدم معارض) وثوق به صدور را ایجاد کند. و این، دقیقاً همان جایگاه معتدل شهرت در فقه امامیه است.

ظواهر کتاب و سنت چرا حجّت‌اند؟

سؤال ۲۰۷

پاسخ

ظواهر کتاب و سنت به‌خاطر استقرار سیره عقلا بر عمل به ظواهر کلام و عدم ردع شارع از این سیره، حجّت‌اند. ظهور، ظن خاص معتبر است و پس از فحص از قرائن متصله و منفصله، حجّیت دارد. اخباری‌ها در ظواهر قرآن احتیاط می‌کردند و عمل را منوط به وجود روایت مفسّر می‌دانستند، ولی اصولیان پس از فحص، ظواهر را مطلقاً حجّت می‌دانند. این حجّیت مبنای بسیاری از استنباط‌های فقهی از آیات و روایات است.

در تکمیل باید گفت که مستند حجّیت ظواهر را می‌توان در سه اصل ریشه‌یابی کرد: اصل «محاورة عقلایی» – زبان، برای تفهیم وضع شده و تفهیم جز از راه ظهورات ممکن نیست؛ اصل «هدایت‌گری شرع» – قرآن و سنت برای هدایت بندگان نازل و صادر شده‌اند و اگر ظواهرشان حجت نباشد، هدایت محال می‌شود (نقض غرض)؛ و اصل «سیره معصومان» – ائمه علیهم‌السلام در مقام تعلیم و احتجاج، بر اساس ظهورات عرفی سخن می‌گفتند و اصحاب نیز چنین می‌فهمیدند.

و اما در مقام تطبیق، فقیه باید از «قرائن متصله لفظیه» (سیاق، استثنا، غایت و...) و «قرائن حالیه» (شأن صدور و مقام خطاب) آغاز کند و سپس به «قرائن منفصله» (آیات دیگر، روایات مفسره، مخصصات و مقیدات) برسد و پس از فحص کامل، ظهور نهایی را معیار قرار دهد. در این مسیر، هرگونه «برداشت ذوقی» یا «تفسیر به رأی» (که مستند به ظهور نباشد) از دائره حجّیت خارج است؛ و این، حدّ فاصل میان «اجتهاد صحیح» و «تحکم» است.

تکمیل تخصصی

حجّیت ظواهر کتاب و سنت در بنای اصولی امامیه عمدتاً بر بنای عقلاء استوار است؛ یعنی عرف عقلا در فهم مقصود متکلم، به ظهور کلام اعتماد می‌کند و شارع نیز ردع معتبر و عامی از این روش ارائه نکرده است. البته حجّیت ظهور مطلق و بدون بررسی نیست: باید قرائن متصل، فضای کلام، مخصص‌ها و مقیده‌های منفصل، ناسخ و منسوخ، و سایر قرائن معتبر مورد فحص قرار گیرد. پس از تمام شدن فحص و احراز ظهور عرفی، ظهور می‌تواند در مقام استنباط مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه، حجّیت ظواهر با «تفسیر به رأی» تفاوت دارد؛ ظهور عرفی حجت است، اما برداشت ذوقی و بی‌قرینه حجت شرعی محسوب نمی‌شود.

پاسخ

حجّیت سیره عقلا (مانندِ عمل به خبرِ ثقه یا اصالة الظهور) مشروط به چند شرط است:

- (۱) «امتدادِ سیره تا عصرِ معصوم(ع)»؛ یعنی احراز شود که این رفتار در همان زمانِ حضورِ ائمه(ع) نیز میانِ عقلا (و از جمله مسلمانان) رایج بوده، نه سیره‌ای متأخّر و نوپدید؛
 - (۲) «عدمِ ردّ شارع»؛ یعنی هیچ دلیلِ خاصِ نافی و منعی از سوی شارع نسبت به آن سیره نرسیده باشد؛ چون سکوتِ شارع در برابرِ سیره‌ای که با آن آشنا بوده، کاشف از امضای اوست، اما در صورتِ وجودِ ردّ، این کاشفیت از میان می‌رود؛
 - (۳) اطمینان به اینکه انگیزه عقلا در آن رفتار، اموری عقلایی و متعارف بوده، نه ناشی از غفلت یا تسامح محض. با تحقّق این شروط، سیره عقلا از منابع معتبرِ استنباط به‌شمار می‌رود و بسیاری از قواعدِ اصولی (مانندِ اصالة الحقيقة، اصالة الظهور، حجّیت خبرِ ثقه) در نهایت مبتنی بر همین سیره‌اند.
- در تکمیل باید گفت که در شرطِ «امتدادِ سیره تا عصرِ معصوم»، بحثِ دقیقی است: گاه سیره عقلا (مانندِ عمل به خبرِ ثقه) چنان عام و ریشه‌دار است که اصلِ اولی بر استمرارِ آن در اعصار است و نیاز به اثباتِ خصوصِ عصرِ حضور نیست (زیرا سیره عقلا، تابعِ دین نیست که با ظهور اسلام تغییر کند)؛ و گاه سیره (مانندِ شیوه‌های خاصِ تجارت یا معامله) ممکن است حادث باشد که در آن صورت، امتداد تا عصرِ نص باید احراز شود. و در شرطِ «عدمِ ردّ»، باید فحص کرد که آیا در روایات، نهی یا منعی از آن رفتار رسیده است یا نه؛ ردّ خاص (در موردی معین) به سیره آسیب نمی‌زند، اما ردّ عام، آن را از حجّیت می‌اندازد.
- و اما شرطِ سوم (عقلایی بودنِ انگیزه) نیز مهم است: اگر رفتاری میانِ مردم رایج باشد ولی ریشه در عادت، تقلیدِ کور یا تسامح داشته باشد (نه در عقلانیت)، سیره عقلایی نامیده نمی‌شود و کاشف از بنای عقلا نیست. از این رو در تطبیق، فقیه باید «سیره مستقرِ عقلایی» را از «رفتارِ اجتماعیِ اتفاقی» باز شناسد؛ و این، نیازمندِ آگاهی از تاریخِ فقه و عرف است.

سؤال ۲۰۹ آیا شهرت عملی جبرکننده ضعف سند است؟

پاسخ

«شهرتِ عملی» یعنی اینکه فقها، مضمونِ یک روایت را – حتی اگر سندش ضعیف باشد – عملاً به‌کار بسته و بر طبقِ آن فتوا داده‌اند. مسئله «جابریتِ شهرتِ عملی برای ضعفِ سند» یکی از مباحثِ پرکاربردِ فقهی است. اکثرِ فقها (به‌ویژه در فقه استدلالی) معتقدند شهرتِ عملیِ فقهاء نسبت به یک روایتِ ضعیف‌السند، می‌تواند اطمینانِ لازم به صدورِ آن روایت از معصوم(ع) را ایجاد کند، از این باب که فقهایِ متقدّم، به منابع و طرقِ دیگری از صحّتِ روایت دسترسی داشته‌اند که اکنون در دستِ ما نیست (اتّصالِ آن‌ها به منابعِ اصلیِ نزدیک‌تر بوده)؛ پس عملِ مشهور، شاهی بر «قرینه خارجی» برای اثباتِ صدور است، نه اینکه شهرتِ خودش دلیلِ مستقل باشد. البته برخی محققان (مانندِ آیت‌الله خویی و پیروانِ ایشان) در این جابریتِ مناقشه کرده و معتقدند اعتبارِ حدیث، تابعِ وثاقتِ راوی است و صرفِ عملِ مشهور، سند را تقویت نمی‌کند مگر آنکه کشف از قرینه اطمینان‌بخش دیگری باشد.

در تکمیل باید گفت که در مسئله «جابریتِ شهرت»، دو مبنا در برابر هم است: مبنای «وثوق» – بر اساسِ آن، حجّیتِ خبرِ تابعِ وثوقِ عقلایی به صدور است و عملِ مشهورِ قدما بر روایتِ ضعیف، قرینه قوی بر صدورِ آن است؛ زیرا فقهایِ متقدم به منابعِ اصلی (کتبِ اصحاب) دسترسیِ مستقیم داشته‌اند و بعید است بر روایتی که از نظرشان ساختگی یا مجعول بوده، فتوا دهند و آن را در کتبِ خود بیاورند. و مبنای «تخصّصِ رجالی» – بر اساسِ آن، حجّیتِ تابعِ وثاقتِ سند است و عملِ مشهور، تنها در صورتِ کشفِ «قرینه خاص» (مانندِ وجودِ طریقِ معتبرِ دیگر یا تصحیحِ خاص) می‌تواند سند را جبران کند.

و اما در مقام عمل، بسیاری از فقها در مواردی که شهرتِ عملیِ قداماً با سندِ ضعیف همراه است، احتیاط کرده‌اند: اگر مضمون مخالفِ قاعده نباشد و شهرتِ قدامی باشد، به آن عمل کرده‌اند (از بابِ انجبار) و اگر شهرت متأخر یا مخالفِ قاعده باشد، آن را کنار گذاشته‌اند. از این رو «شهرتِ عملی» نه قاعده کلی جابر است و نه بی‌اثر؛ بلکه قرینه‌ای است که در کنار سایرِ قرائن، وثوق به صدور را ایجاد یا از بین می‌برد.

سؤال ۲۱۰ آیا اولویت قطعیّه حجت است؟

پاسخ

«اولویّت قطعیّه» (که به آن «مفهومِ موافقت» یا «قیاسِ اولویّت» نیز گفته می‌شود) یعنی استفادهٔ حکمِ یک مورد از حکمِ موردِ منصوصِ دیگر، به‌گونه‌ای که عقل یا عرف، به‌طورِ قطعی درمی‌یابد آن موردِ غیرمنصوص، به‌طریقِ اولی مشمولِ همان حکم است؛ مانند استفادهٔ حرمتِ کتک‌زدنِ والدین از آیه «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ» (چون اگر گفتنِ کلمهٔ «اف» حرام باشد، ضرب و شتم به‌طریقِ اولی حرام است). این نوع اولویّت – برخلافِ قیاسِ ظنیِ رایج در فقه اهل سنت که نزد امامیه مردود است – از منظرِ اصولی نه «قیاس» به‌معنای اصطلاحیِ باطل، بلکه در حقیقت از قبیلِ «دلالتِ لفظیِ تنقیحِ مناطِ قطعی» یا «مفهومِ موافقتِ عرفی» است؛ یعنی خودِ همان لفظ، به کمکِ فهمِ عرفیِ قطعی (نه ظن و استحسان)، بر حکمِ موردِ اولی نیز دلالت می‌کند. به همین دلیل، اکثرِ اصولیان امامیه اولویّتِ قطعیّه را حجت می‌دانند، برخلافِ قیاسِ مستنبط‌العلةٔ ظنی که به‌کلی مردود است.

در تکمیل باید گفت که در تحلیلِ اولویّتِ قطعیّه، دو گام است: گامِ نخست، «احرازِ مناط» – عقل یا عرف، به‌طورِ قطعی درمی‌یابد که ملاکِ حکمِ منصوص (مانند حرمتِ آزارِ والدین در «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ») در موردِ دیگر (ضرب) به‌طریقِ اولی وجود دارد؛ و گامِ دوم، «تعدیهٔ حکم» – از آنجا که ملاک احراز شده، حکم به موردِ اولی سرایت می‌کند. تفاوتِ این دو گام با قیاسِ مستنبطِ العلة در آن است که در قیاس، ملاک با «حدسِ ظنی» به دست می‌آید و احتمالِ دخالتِ خصوصیات در کار است؛ اما در اولویّتِ قطعیّه، عقل یا عرف وجودِ ملاک را در موردِ اولی «قطعی» می‌داند و تعدیه، از قبیلِ «دلالتِ لفظیِ عرفی» است.

و اما برخی از محققان، اولویّتِ قطعیّه را به «مفهومِ موافق» (فحواى خطاب) ارجاع داده‌اند که از دلالت‌های لفظیِ مشهور است و برخی آن را از «ملازماتِ عقلیهٔ قطعیّه» شمرده‌اند که در دائرهٔ حکمِ عقل می‌گنجد؛ در هر دو صورت، از قیاسِ ممنوع خارج است. ثمرهٔ عملی در فروعِ فراوانی ظاهر می‌شود: حرمتِ ضربِ والدین، لزومِ حفظِ جانِ مؤمن از آیه «لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ»، و حرمتِ تصرف در مالِ یتیم از آیه «لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ» و مانند آن.

سؤال ۲۱۱ وثاقتِ راوی چه تفاوتی با عدالتِ راوی دارد و آیا برای حجیت خبر، یکی از این دو کافی است؟

پاسخ

عدالت معمولاً به یک وصف اخلاقی و دینی ناظر است که در ابواب مختلف فقه آثار خاص دارد، در حالی که وثاقت در باب خبر بیشتر به اعتمادپذیری شخص در نقل و عدم تعمد یا غفلت مؤثر در کذب و خطا مربوط می‌شود. از نظر اصولی، معیار حجیت خبر واحد باید بر اساس دلیل حجیت مشخص شود. اگر دلیل، خبر ثقه را معتبر بداند، عدالت به معنای خاص شرط مستقل نخواهد بود مگر اینکه دلیل دیگری آن را ثابت کند. همچنین صرف حسن ظاهر یا شهرت اجتماعی بدون احراز وثاقت در مقام نقل کافی نیست. بنابراین باید میان «عدالت»، «وثاقت» و «ضبط» تفکیک کرد و سپس دید دلیل حجیت خبر کدام وصف را موضوع قرار داده است. در تکمیل باید گفت که در مبنای مشهور متأخر، آنچه در حجیتِ خبر معتبر است، «وثاقت» است نه «عدالت» به معنای فقهی آن؛ زیرا دلیلِ حجیت (سیرهٔ عقلا و روایاتِ ارجاع) بر اعتماد به «ثقه» است و ثقه، کسی است که عادتاً کذب نمی‌گوید و در نقل بی‌دقت نیست، خواه عادلِ فقهی باشد یا خیر. از این رو اخبارِ «ثقاتِ غیرامامی» (مانند برخی راویان عامی موردِ اعتماد) در فقه امامیه

پذیرفته شده و در کتب رجال، روایات آنان مورد استناد قرار گرفته است، هرچند در شهادت و قضا، عدالتِ فقهی شرط است. و اما عدالت و وثاقت، در برخی موارد به هم می‌رسند: عادلِ عادتاً صادق، ثقة است و ثقة متدین، عادل؛ لیکن این تلاقی، وحدتِ مفهوم نیست. در مقامِ عمل، فقیه برای هر راوی باید دو چیز را جداگانه بررسی کند: «صدق و ضبطِ نقلی» (که ملاکِ قبولِ روایت است) و «عدالتِ فقهی» (که ملاکِ قبولِ شهادت و امامتِ جماعت است)؛ و نباید توثیقِ رجالی را با تعدیلِ فقهی یکی بگیرد، چنانکه نباید فسقِ عملیِ راوی (در غیرِ کذب) را به ضعفِ روایت او سرایت دهد.

سؤال ۲۱۲ اصالة الظهور چیست و چه تفاوتی با اصالة الحقيقة دارد؟

پاسخ

اصالة الظهور یعنی اصل عقلایی بر این است که متکلم همان معنایی را اراده کرده که کلامش در عرفِ ظهور دارد، مگر قرینه‌ای بر خلاف باشد. اصالة الحقيقة یکی از تطبیقات مهم این قاعده است و در جایی به کار می‌رود که لفظ میان معنای حقیقی و مجازی مردد باشد و قرینه‌ای بر مجاز وجود نداشته باشد. بنابراین اصالة الظهور گسترده‌تر است و شامل ظهورهای ناشی از حقیقت، اطلاق، عموم، سیاق و ساختار جمله می‌شود. در استنباط، ابتدا باید ظهور عرفی کلام را تعیین کرد و سپس اصل عقلایی حفظِ ظهور را به کار برد. این اصول نیز مشروط به نبود قرینه معتبر و احراز مقام بیان‌اند.

در تکمیل باید گفت که اصالة الظهور، اصلی «عقلایی» است نه شرعی محض: عقلا در محاورات، کلام را بر معنای ظاهریاش حمل می‌کنند مگر قرینه‌ای بر خلاف باشد؛ و شارع نیز با امضای این روش، آن را حجت شرعی گردانیده است. از این رو اصالة الظهور در تمام ادله لفظی (کتاب، سنت، روایات) جاری است و مختص به باب خاصی نیست. و اصالة الحقيقة، تطبیقی از آن در مورد «تردید میان معنای حقیقی و مجازی» است؛ و اصالة العموم و اصالة الاطلاق نیز تطبیقات دیگر همین اصل در موارد تردید در عموم و شمول‌اند.

و اما در مقامِ استنباط، ترتیب چنین است: نخست با ملاحظه قرائن، ظهور کلام معین می‌شود؛ سپس اصالة الظهور، آن ظهور را از تزلزل حفظ می‌کند؛ و پس از آن، در صورت تردید میان معنای حقیقی و مجازی، اصالة الحقيقة به کار می‌رود و در صورت تردید در قلمرو (عموم، اطلاق)، اصول لفظی متناسب جاری می‌شود. و همه این اصول، در طول هم و در عرض قرائن نیستند: هر قرینه معتبری، اصل لفظی را کنار می‌زند و پس از فحص از قرائن است که نوبت به اصول لفظیه می‌رسد.

سؤال ۲۱۳ سیره متشرعه چگونه احراز می‌شود و چه تفاوتی با سیره عقلاء دارد؟

پاسخ

سیره عقلاء رفتار مستمر خردمندان در امور زندگی و روابط اجتماعی است؛ مانند اعتماد به خبر شخص موثق. برای حجیت آن در فقه، باید استمرار سیره تا زمان معصوم و عدم ردع شارع احراز شود. سیره متشرعه رفتار مستمر دینداران در مقام التزام به شریعت است و ارزش آن از این جهت است که ممکن است کاشف از تلقی و روش اصحاب معصوم باشد. احراز سیره متشرعه معمولاً نیازمند شواهد تاریخی و روایی است. در هر دو مورد، صرف وجود یک رفتار اجتماعی امروز کافی نیست؛ باید منشأ و استمرار و ارتباط آن با عصر تشریع بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که در احراز «سیره متشرعه»، مهم‌ترین راه، مراجعه به «کتب فقهی متقدم» و «روایات ناظر به رفتار اصحاب» است: هرگاه در لابه‌لای روایات یا کلمات فقهای قدیم (مانند شیخ طوسی در مبسوط و خلاف) رفتاری به عنوان «طریقه المسلمین» یا «سیره المؤمنین» ذکر شده باشد و به عصر حضور متصل باشد، سیره متشرعه احراز می‌گردد. و نیز «اجماع عملی اصحاب» بر رفتاری (مانند عمل به اذان مؤذن یا وثوق به یدِ مسلمان) می‌تواند کاشف از امضای شارع باشد.

و اما تفاوتِ سیرهٔ متشرعه با سیرهٔ عقلا در «منشأ» است: سیرهٔ عقلا از عقلانیتِ عمومی نشأت می‌گیرد و امضایِ شارع، آن را حجت می‌کند؛ سیرهٔ متشرعه از التزامِ دینی نشأت می‌گیرد و ارزشِ آن، به «کشفِ سنت» است. از این رو در سیرهٔ متشرعه، شرطِ «اتصال به عصرِ نص» و «عدمِ احتمالِ حادث بودن» جدی‌تر است و در سیرهٔ عقلا، شرطِ «عدمِ ردع» برجسته‌تر؛ و در مواردی که هر دو اجتماع کنند (مانندِ اعتماد بر خبرِ ثقه در امورِ دینی و دنیوی)، حجیت از هر دو جهت تقویت می‌شود.

عقل و ملازمات عقلیه

حکم عقل، مستقلات و غیرمستقلات عقلیه، و قاعده ملازمه

سؤال ۲۱۴ جایگاه «عقل» در استنباط احکام چیست؟ و اقسام احکام عقلی را بیان کنید.

پاسخ

عقل، یکی از ادله اربعه و منبع چهارم استنباط است. نقش عقل در استنباط، به دو قسم کلی است:

(۱) «مستقلات عقلیه»: احکامی که عقل، به طور مستقل و بدون کمک شرع، آن‌ها را درک می‌کند، مانند حسن عدل و قبح ظلم و وجوب شکر منعم؛ در این قسم، عقل، منبع مستقل حکم است و قاعده «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» (ملازمه) جاری است.

(۲) «غیرمستقلات عقلیه»: احکامی که عقل، به کمک شرع و پس از حکم شرعی درک می‌کند، مانند وجوب مقدمه از وجوب ذی‌المقدمه، وجوب طاعت، حرمت ضدّ و امثال آن؛ در این قسم، عقل، منبع مستقل نیست بلکه از حکم شرعی، لازمه عقلی را استنباط می‌کند. اقسام حکم عقل: حکم به «حسن و قبح»، حکم به «وجوب و حرمت»، حکم به «ملازمات» و حکم به «اشتغال و برائت». عقل، هم منبع استنباط است و هم ابزار فهم و تطبیق سایر ادله.

در تکمیل باید گفت که در میان ادله اربعه، عقل جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا هم «منبع حکم» است و هم «ابزار فهم»: از یک سو در مستقلات عقلیه، خود حکم را درک می‌کند و از راه ملازمه، به شرع نسبت می‌دهد؛ و از سوی دیگر، فهم کتاب و سنت (ظواهر، مخصصات، مقیدات، جمع عرفی) و حتی اثبات حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر، همه متوقف بر مقدمات عقلی است. از این رو هیچ اجتهادی بدون کاربست عقل (دست‌کم در حدّ مقدمات) ممکن نیست و منازعه اخباریان با اصولیان، نه در اصل کاربست عقل، بلکه در قلمرو «استقلال» عقل است.

و اما حکم عقل را باید از «حکم عقلایی» و «حکم عرفی» جدا کرد: حکم عقل، ادراک یقینی عقل نظری یا عملی است (مانند قبح ظلم و استحاله اجتماع نقیضین)؛ حکم عقلایی، بنای خردمندان بر روشی است (مانند اعتماد به خبر ثقه) که حجیتش از راه سیره و امضا ثابت می‌شود؛ و حکم عرفی، فهم عرف از الفاظ و موضوعات است که طریق تفسیر ادله است. خلط این سه، از رایج‌ترین مناشی خطا در استدلال فقهی است.

سؤال ۲۱۵ قاعده «ملازمه حکم عقل و شرع» را بیان کنید و حدود آن را مشخص سازید.

پاسخ

قاعده ملازمه عبارت است از: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع، وکلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل»؛ یعنی هر حکمی که عقل به آن حکم کند، شرع نیز همان را حکم می‌کند و هر حکمی که شرع بکند، عقل نیز آن را درک می‌کند. این ملازمه، در «مستقلات عقلیه» جاری است؛ یعنی هر جا عقل، حسن یا قبح ذاتی فعلی را درک کند (مثل حسن عدل و قبح ظلم)، شرع نیز مطابق آن حکم می‌کند، زیرا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و عقل، کاشف از آن‌هاست. حدود قاعده:

(۱) ملازمه، تنها در «مستقلات عقلیه» و اموری است که عقل به طور قطعی درک می‌کند، نه در امور ظنی و قیاس.

(۲) ملازمه، در احکام «کلی» جاری است، نه در مصادیق و موضوعات.

(۳) درک عقل باید «قطع به ملازمه» باشد، نه ظن. بنابراین قاعده ملازمه، مبنای حجّیت مستقلّات عقلیّه و راه اثبات احکامی است که شرع، در آن‌ها ساکت است ولی عقل، حکم قطعی دارد.

در تکمیل باید گفت که قاعده ملازمه، تنها در یک جهت (عقل به شرع) مسلّم نیست؛ بلکه در جهت دوم (شرع به عقل) نیز به دو معنا قابل تصور است: معنای نخست آنکه هر حکم شرعی، دارای مصلحت و مفسده واقعی است که عقل کامل می‌تواند آن را درک کند (که مورد اختلاف است و عقل بشر به بسیاری از ملاکات راه ندارد)؛ و معنای دوم آنکه پس از صدور حکم شرعی، عقل «لزوم امتثال» و «قبح مخالفت» را درک می‌کند که این معنای مورد اتفاق است. از این رو قاعده مشهور، بیشتر بر معنای اول (کشف حکم شرعی از حکم عقل) استوار است.

و اما حدود قاعده را باید دقیق نگه داشت: قاعده، در «مستقلّات قطعیّه» جاری است و شامل «ظنون عقلی» و «حدس و استحسان» نمی‌شود؛ و نیز شامل مواردی که عقل تنها به «ملاک حکم» پی برده ولی «نحو جعل» و «خصوصیات حکم شرعی» (مانند کمیت و کیفیت و شرایط) را نمی‌داند، نمی‌گردد. در این موارد، عقل اصل حکم را کشف می‌کند و تفصیل از ادله لفظی به دست می‌آید؛ و این، دقیقاً مرز «عقل مستقل» و «نصوص» است.

سؤال ۲۱۶ بحث «حسن و قبح عقلی» چیست؟ و ادله عدلیّه بر آن را بیان کنید.

پاسخ

«حسن و قبح عقلی» به معنای آن است که افعال، ذاتاً دارای حسن یا قبح واقعی‌اند و عقل، به‌طور مستقل، حسن برخی افعال (مثل عدل، صدق، احسان) و قبح برخی دیگر (مثل ظلم، کذب، عدوان) را درک می‌کند، به‌گونه‌ای که این حسن و قبح، «ذاتی» و «مدرک عقل» است و منشأ احکام شرعی می‌باشد. عدلیّه (امامیه و معتزله) قائل به حسن و قبح عقلی‌اند و ادله آنان:

(۱) «بدهت و وجدان»: هر عاقلی حسن عدل و قبح ظلم را بالضرورة درک می‌کند، حتی اگر شرع نباشد.

(۲) «لزوم نفی دور»: اگر حسن و قبح، شرعی محض باشد، شناخت خدا و وجوب شکر منعم (که مقدم بر شرع است) ممکن نمی‌شود و دور لازم می‌آید.

(۳) «لزوم قباحت تکلیف به مالایطاق و ظلم»: عدل الهی، مبتنی بر حسن و قبح عقلی است.

(۴) «آیات»: مانند «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» و «قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ». در مقابل، اشاعره قائل به حسن و قبح شرعی‌اند و حسن و قبح را تابع امر و نهی شارع می‌دانند، که عدلیّه آن را مستلزم محالات (دور و نفی عدل الهی) می‌دانند. در تکمیل باید گفت که نزاع حسن و قبح عقلی با حسن و قبح شرعی، از نزاع‌های بنیادین کلامی است که در اصول، ثمرات فراوان دارد: بر مبنای عدلیّه، عقل می‌تواند پیش از شرع، حسن و قبح را درک کند و از این راه، «وجوب معرفت خدا»، «حسن بعثت انبیا» و «قبح تکلیف به مالایطاق» ثابت می‌شود؛ و بر مبنای اشاعره، حسن و قبح تابع شرع است و عقل پیش از شرع، هیچ الزامی درک نمی‌کند که مستلزم نفی حسن فاعلی مستقل و بازگشت همه ارزش‌ها به امر الهی است.

و اما ادله عدلیّه در چند محور است: «ضرورت وجدانی» – هر عاقلی بدون توجه به شرع، ظلم را قبیح می‌داند؛ «استحاله دور» – اگر حسن و قبح شرعی باشد، شناخت خود شرع (که متوقف بر تصدیق نبی و امام است) ممکن نیست؛ «عدل الهی» – وعده ثواب و عقاب و تکلیف، بدون حسن و قبح ذاتی، ظلم یا لغو می‌شود؛ و «آیات مدح عدل و ذم ظلم» که پیش از بیان تفصیل شرعی، عقل را بر آن حاکم کرده‌اند. اشاعره نیز به «تبعیت احکام از مشیت مطلق» تمسک کرده‌اند که در مباحث کلامی پاسخ داده شده است.

پاسخ

«مستقلّات عقلیه» احکامی‌اند که عقل، بدون کمک شرع، آن‌ها را درک می‌کند و از راه قاعده ملازمه، حکم شرعی از آن‌ها استنباط می‌شود. ثمرات و مصادیق آن در فقه:

- (۱) «وجوب شکر منعم»: عقل، شکر منعم را واجب می‌داند و از آن، وجوب معرفت و اطاعت خدا استنباط می‌شود.
 - (۲) «قبح ظلم»: عقل، ظلم را قبیح می‌داند و از آن، حرمت ظلم در تمام موارد (حتی در موارد سکوت شرع) استنباط می‌شود؛ مانند حرمت ظلم به دیگران و حرمت تصرف در مال غیر.
 - (۳) «وجوب مقدّمه واجب» و «حرمت ضدّ»: از غیرمستقلّات عقلیه است.
 - (۴) «وجوب تعلّم مسائل مورد ابتلا» و «وجوب دفع ضرر محتمل».
 - (۵) «حرمت اضرار به نفس» (قاعده لاضرر در جهت عقلی). بنابراین مستقلّات عقلیه، در مواردی که نصّ خاصی نیست، منبع استنباط‌اند و احکام آن‌ها، از راه ملازمه، به شرع نسبت داده می‌شود.
- در تکمیل باید گفت که در تطبیق مستقلّات عقلیه بر فقه، چند قاعده معروف وجود دارد که ریشه در همین مبحث دارد: قاعده «لاضرر و لاضرار» – هرچند نصّ خاص دارد، اما عقل نیز ضرر ظلمی را قبیح می‌داند و حکم شرعی نفی ضرر با آن هماهنگ است؛ قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» – که در شبهات حکمیه و در باب احتیاط کاربرد دارد و عقل، آن را درک می‌کند؛ و قاعده «لزوم توقف عند الشبهة» و «حرمت اکل مال غیر بدون رضایت» که عقل مستقلاً قبح آن را می‌فهمد.
- و نیز در عبادات، «وجوب قصد قربت» را برخی از راه حکم عقل (لزوم اطاعت مولی در عبادت) و برخی از راه امر شرعی استفاده کرده‌اند؛ و در معاملات، «لزوم وفای به عقد» و «حرمت غرر» به ملاکات عقلایی نزدیک به مستقلّات بازمی‌گردد. البته در همه این موارد، فقیه باید میان «ادراک قطعی عقل» (که ملازمه دارد) و «فهم عقلایی» (که نیازمند امضا و دلیل است) فرق بگذارد تا عقل را نه بیش از حد به کار گیرد و نه کمتر از حد.

غیرمستقلّات عقلیه را تعریف کنید و اقسام آن را با مثال بیان کنید.

سؤال ۲۱۸

پاسخ

«غیرمستقلّات عقلیه» احکامی‌اند که عقل، آن‌ها را به کمک شرع و پس از حکم شرعی درک می‌کند؛ یعنی عقل، در این قسم، حکم شرعی را می‌گیرد و لازمه عقلی آن را استنباط می‌کند، بدون آن‌که خودش منبع مستقلّ حکم باشد. اقسام و مصادیق:

- (۱) «وجوب مقدّمه واجب»: وقتی شرع، نماز را واجب کرد، عقل درک می‌کند که مقدّمات آن (وضو) نیز باید اتیان شود.
 - (۲) «حرمت ضدّ»: وقتی شرع، ازاله نجاست از مسجد را واجب کرد، عقل درک می‌کند که ضدّ مزاحم (نماز در آن حال) ترک شود.
 - (۳) «وجوب طاعت و حرمت معصیت»: عقل، طاعت مولی را واجب و معصیت را قبیح می‌داند، پس از آن‌که شرع، تکلیفی جعل کرد.
 - (۴) «استحاله اجتماع امر و نهی» و «امتناع تکلیف به مالایطاق».
 - (۵) «بطلان عبادت منهی عنه». در غیرمستقلّات، قاعده ملازمه نیز جاری است، ولی عقل، حکم شرعی را اصل قرار داده و لازمه آن را استنباط می‌کند.
- در تکمیل باید گفت که در غیرمستقلّات عقلیه، عقل «صغری» را از شرع می‌گیرد و «کبری» ملازمه را خودش اقامه می‌کند؛ برای

نمونه، در وجوب مقدمه، صغری (وجوب نماز) از شرع است و کبری (لزوم عقلی تحصیل مقدمه برای امتثال) از عقل. از این رو ثمره تقسیم مستقل و غیرمستقل، در «ملاک ملازمه» ظاهر می‌شود: در مستقلات، ملاک خود حکم عقل است (کشف ملاک واقعی حکم شرعی) و در غیرمستقلات، ملاک «لزوم عقلی امتثال» است (تحصیل شرط عقلی اجرای حکم شرعی). و نیز باید دانست که در غیرمستقلات، عقل گاه «مقدمه حکم شرعی» را کشف می‌کند (وجوب وضو برای نماز) و گاه «مانع» را (حرمت فعل مزاحم) و گاه «شرط صحت یا قبول» را (نیت، در عبادات). در همه این موارد، اگر شرع قید یا مانع یا شرط دیگری معین کرده باشد، همان معتبر است و عقل تنها در محدوده «لزوم عقلی» حکم می‌کند؛ از این رو در تعارض ظاهری حکم عقلی غیرمستقل با نص خاص، نص مقدم است، مگر آنکه ملازمه عقلیه قطعی (مانند استحاله جمع امر و نهی) در کار باشد.

سؤال ۲۱۹ آیا «ملازمه عقلیه» در «غیرمستقلات» نیز جاری است؟ و تفاوت آن با مستقلات را بیان کنید.

پاسخ

بله، قاعده ملازمه در غیرمستقلات عقلیه نیز جاری است، لیکن با تفاوت در جهت استنباط: در «مستقلات عقلیه»، عقل ابتدا حکم می‌کند (مثل حسن عدل) و سپس از راه ملازمه («کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»)، حکم شرعی کشف می‌شود؛ یعنی جهت استنباط از «عقل به شرع» است. اما در «غیرمستقلات عقلیه»، ابتدا شرع حکم می‌کند (مثل وجوب نماز) و سپس عقل، لازمه آن (وجوب وضو) را درک می‌کند؛ یعنی جهت استنباط از «شرع به عقل» است، هرچند نتیجه (وجوب وضو) باز هم حکم شرعی است و عقل، کاشف از آن. به عبارت دیگر، در هر دو قسم، ملازمه بین حکم عقل و شرع برقرار است، ولی مبدأ استنباط در مستقلات، عقل و در غیرمستقلات، شرع است. ثمره این تفکیک، تعیین جایگاه عقل به عنوان منبع مستقل (در مستقلات) یا ابزار استنباط (در غیرمستقلات) است.

در تکمیل باید گفت که در مستقلات، عقل به عنوان «منبع مستقل» وارد می‌شود و حکم شرعی کشف شده، در طول حکم عقل است؛ به همین جهت، اگر در موردی نص ظنی (خبر واحد) مخالف حکم قطعی عقل باشد، نص کنار گذاشته می‌شود یا تأویل می‌گردد (زیرا حکم قطعی عقل، کاشف از عدم امکان صدور مخالف از شارع حکیم است). و در غیرمستقلات، عقل در طول شرع است و اگر نص معتبری بر خلاف لازمه عقلی بیاید، نص معتبر (هرچند ظنی) می‌تواند مورد حکم قرار گیرد و ملازمه ظنی ساقط می‌شود.

و ثمره دیگر در «تقدیم دلیل» است: در مستقلات، حکم عقل در عرض ادله قطعی شرعی است و با آن‌ها تعارض واقعی ندارد (زیرا هر دو کاشف یک واقع‌اند)؛ و در غیرمستقلات، حکم عقل در طول ادله است و تا مقدمه شرعی ثابت نشود، لازمه عقلی نیز ثابت نمی‌گردد. از این رو در نظام استنباط، عقل هم در آغاز (اثبات اصل تکلیف و حجیت) و هم در انجام (اجرای احکام و تعیین وظیفه) حضور دارد، اما در هر مقام به اندازه خودش.

سؤال ۲۲۰ نظر «اخباریون» درباره حجیت عقل چیست؟ و پاسخ اصولیان را بیان کنید.

پاسخ

اخباریون (به‌طور کلی) در حجیت عقل تشکیک کرده و دایره آن را محدود ساخته‌اند؛ برخی از آنان، عقل را در استنباط احکام شرعی حجت نمی‌دانند و تنها کتاب و سنت (و احياناً اجماع کاشف از سنت) را منبع می‌شمارند؛ به اعتقاد آنان، احکام شرعی، توقیفی و منحصر به نصوص‌اند و عقل، صلاحیت درک مصالح و مفاسد و تشریع را ندارد. پاسخ اصولیان:

(۱) عقل، خودش حجت باطنی و منبع مستقل در مستقلات عقلیه است و انکار آن، مستلزم انکار بدیهیات و سفسطه است.

(۲) احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند و عقل، در مستقلّات، کاشف از آن‌هاست.

(۳) خود حجّت کتاب و سنّت، مبتنی بر حکم عقل (و جوب شکر منعم و عصمت پیامبر و امام) است؛ پس انکار عقل، نفی کتاب و سنّت را نیز در پی دارد و دور لازم می‌آید.

(۴) ادله نقلی فراوانی بر حجّت عقل دلالت دارد (مانند «إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةَ ظَاهِرَةٍ وَحُجَّةَ بَاطِنَةٍ»). بنابراین قول اصولیان در حجّت عقل در مستقلّات، متین است.

در تکمیل باید گفت که نزاع اخباریان و اصولیان در حجّت عقل، در واقع به دو پرسش بازمی‌گردد: پرسش نخست – آیا عقل «مستقلاً» حسن و قبح و الزام را درک می‌کند؟ (که اصولیان عدلیه پاسخ مثبت و اخباریان متعصب پاسخ منفی می‌دهند)؛ و پرسش دوم – آیا درک عقلی ظنی (حدس ملاک) می‌تواند مبنای استنباط باشد؟ (که همه محققان پاسخ منفی می‌دهند). از این رو بسیاری از منازعات اخباریان با اصولیان، ناشی از خلط این دو پرسش بوده است.

و اما پاسخ اصولیان به ادله اخباریان، در چند محور است: روایاتی که ظنّ عقلی و قیاس را نهی کرده‌اند، ناظر به «رأی و استحسان» است نه حکم قطعی عقل؛ اخباریان بزرگ (مانند محدث استرآبادی) خود در اثبات مذهبشان از مقدمات عقلی استفاده کرده‌اند؛ و بالاخره حجّت خود سنت، بدون عقل (تصدیق نبی و عصمت او) قابل اثبات نیست. از این رو قول صحیح آن است که عقل قطعی، حجت باطنی خداست (چنانکه در حدیث «حجتان» آمده) و تنها ظنون عقلی غیرقطعی از دائره حجت خارج‌اند.

سؤال ۲۲۱ «اجزاء» در رابطه با احکام عقلی و امارات را بررسی کنید.

پاسخ

در بحث اجزاء باید میان چند مقام تفکیک کرد. اول، امتثال امر واقعی اولی که با تحقق صحیح مأموریه، اصل تکلیف را ساقط می‌کند. دوم، امر اضطراری؛ در اینجا باید از دلیل شرعی فهمید که عمل اضطراری چه نسبتی با مصلحت امر اختیاری دارد و آیا پس از رفع اضطرار اعاده یا قضا لازم است یا نه. سوم، امر ظاهری؛ در اینجا نیز صرف عمل بر اساس اماره یا اصل، به تنهایی اجزاء را ثابت نمی‌کند و باید دلیل حجیت و لوازم آن بررسی شود. در امارات، بنابر مبنای تخطئه، مؤدای اماره حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد و در صورت کشف خلاف، اصل بر عدم اجزاء است مگر دلیل خاص. در اصول عملی نیز نمی‌توان یک حکم واحد برای همه اصول داد؛ نوع اصل، مفاد دلیل و آثار شرعی آن باید بررسی شود. احکام عقلی مستقل مانند حسن عدل نیز در اصل بحث اجزاء، محل همان تقسیم امارات و اصول نیستند؛ زیرا موضوع بحث اجزاء، معمولاً امتثال امر مولوی و نسبت آن با تکلیف واقعی یا ظاهری است.

در تکمیل باید گفت که در مقام «امر اضطراری»، ملاک اجزاء، «دلالت دلیل اضطراری بر اکتفا»ست: اگر دلیل اضطراری (مانند روایات تیمم) بر آن دلالت کند که نفس عمل اضطراری، تمام وظیفه فعلی است و مصلحت واقعی در حد امکان استیفا شده، با زوال عذر، اعاده و قضا لازم نیست (اجزاء در وقت) مگر آنکه دلیل خاص، اعاده یا قضا را واجب کند (مانند برخی موارد که نص، قضا را خواسته است). و در «امر ظاهری» نیز سخن از نسبت حکم ظاهری با واقع است: بنابر تخطئه (مذهب امامیه)، حکم ظاهری، واقع را تغییر نمی‌دهد و با کشف خلاف، اگر عمل مطابق واقع نبوده، اصل بر عدم اجزاء است، مگر دلیل خاص یا امضای شارع.

و اما در اصول عملیه، تفصیل معروف است: در «امارات معتبره»، کشف خلاف نادر است و شارع برای عمل به اماره، آثار واقع را مترتب کرده و بنابر مبنای مشهور، عمل مطابق اماره معتبره، در صورت کشف خلاف، اجزاء از واقع نمی‌کند مگر به دلیل (مانند روایات «اجزاء» در موارد خاص)؛ در «اصول محرزه» (مانند استصحاب) نیز حکم نزدیک به امارات است؛ و در «اصول غیرمحرزه» (برائت و احتیاط)، عمل در ظرف خودش وظیفه بوده و پس از کشف خلاف، تابع ادله اعاده و قضاست. پس نمی‌توان برای همه مقامات حکم واحد داد و تفکیک مقامات (واقعی، اضطراری، ظاهری) نخستین گام بحث اجزاء است.

پاسخ

«تصویب» و «تخطئه» در رابطه با حکم ظاهری و واقعی مطرح است: «تصویب» به معنای آن است که حکم واقعی، تابع رأی مجتهد و همان حکمی است که مجتهد به آن رسیده است؛ یعنی اگر مجتهدی به حلیت رسید، همان حلیت، حکم واقعی است و خطا راه ندارد (قول اهل سنت در تصویب، به این معنا که هر مجتهدی مصیب است). «تخطئه» به معنای آن است که حکم واقعی، امر ثابت و معینی است و مجتهد، گاهی به آن می‌رسد (مصیب) و گاهی خطا می‌کند (مخطئ)؛ یعنی حکم واقعی، تابع رأی مجتهد نیست. نظر امامیه: «تخطئه»؛ یعنی حکم واقعی، نزد خداوند ثابت و معین است و رأی مجتهد، کاشف ظنی از آن است؛ اگر مطابق واقع باشد مصیب و الاً مخطئ است، ولی مخطئ نیز در صورت عمل به اماره معتبر، معذور است. ثمره بحث: بنابر تخطئه، عمل مطابق اماره، با کشف خلاف، مجزی نیست (مگر دلیل خاص) و بنابر تصویب، مجزی است.

در تکمیل باید گفت که نزاع تصویب و تخطئه، افزون بر بُعد کلامی، ثمرات اصولی فراوانی دارد: بنابر تصویب (به معنای «تصویب اشعری» که هر مجتهدی در اجتهادش مصیب است)، برای هر واقعه حکم واقعی معینی نیست و حکم تابع اجتهاد می‌شود؛ و بنابر «تصویب معتزلی» (خطا در اجتهاد ممکن است اما حکم واقعی مجهول نداریم و خطای مجتهد از دایره تکلیف او خارج است) و بنابر تخطئه (مذهب امامیه)، حکم واقعی معین است و مجتهد، گاه مصیب و گاه مخطئ است. در مذهب امامیه، تخطئه با «اجتهاد معتبر» سازگار است: مخطئ در صورتی که از حجت معتبر پیروی کرده، در مقام عمل معذور و عملش در ظرف حکم ظاهری مجزی است.

و اما ثمره اصلی در «مسئله خطای مجتهد» ظاهر می‌شود: بنابر تخطئه، اگر مجتهدی حکم کرد و سپس معلوم شد واقع خلاف آن بوده، حکم او در حق خودش و مقلدانش (در موارد ترتب آثار) تابع کشف جدید می‌شود و برای ماضی، قاعده «اجزاء» با تفصیل جاری است؛ و نیز «تخطئه مجتهد در اجتهاد ثانوی» ممکن است، اما «خطا در تطبیق حجت» با معذرت همراه است. از این رو تخطئه، هم عدل الهی را حفظ می‌کند (وجود حکم واقعی و عدم تکلیف به محال) و هم نظام عمل (حجیت ظاهری امارات و معذرت مخطئ) را.

پاسخ

رابطه عقل و شرع، رابطه تطابق و ملازمه است:

(۱) «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»: یعنی هر جا عقل، حکم قطعی داشته باشد (در مستقلّات)، شرع نیز همان حکم را دارد، چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند و عقل، کاشف از آنهاست.

(۲) «کلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل»: یعنی هر حکم شرعی‌ای، عقل، حسن و لزوم امتثال آن را درک می‌کند؛ به این معنا که پس از حکم شرع، عقل، طاعت و امتثال آن را لازم می‌شمارد و مخالفت را قبیح می‌داند. بنابراین عقل و شرع، دو حجت متلازم‌اند و هیچ‌گاه در مستقلّات، حکم عقل با حکم قطعی شرع مخالفت نمی‌کند؛ و اگر ظاهراً تعارضی دیدیم، یا حکم شرعی قطعی نیست و یا درک عقل، خطاست. این قاعده، مبنای هماهنگی عقل و نقل و راه حلّ تعارض بدوی آن دوست و ثمره آن، اعتبار احکام عقلی در استنباط فقهی است.

در تکمیل باید گفت که قاعده دوم («کلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل») را نباید به معنای آن گرفت که عقل به «ملاکات تمام احکام شرعی» پی می‌برد؛ چه آنکه بسیاری از احکام تعبدی (مانند عدد رکعات و برخی شرایط عبادات) توقیفی‌اند و عقل تنها «لزوم

امتثال» و «قبیح مخالفت» آن‌ها را درک می‌کند. از این رو در تعبیر دقیق، این جهت قاعده به «ادراک لزوم اطاعت مولى» و «قبیح معصیت» بازمی‌گردد، نه به «کشف ملاکات»؛ و تعارض بدوی میان عقل و نقل نیز با توجه به همین، حل می‌شود: هیچ حکم قطعی شرعی با حکم قطعی عقل نمی‌سازد و اگر تعارضی دیده شد، باید در «قطعی بودن» یکی از دو طرف تردید کرد. و اما در مقام تطبیق، اگر حکم شرعی ظنی (خبر واحد) با حکم قطعی عقل (مانند قبیح ظلم) معارض شود، خبر ساقط یا مؤول می‌گردد؛ و اگر حکم شرعی قطعی (آیه صریح) با ادراک عقلی ظنی معارض شود، ادراک عقلی کنار می‌رود. این مرزبندی، هماهنگی عقل و نقل را در نظام امامیه نشان می‌دهد: عقل و شرع، هر دو حجت‌اند، اما حجیت هر یک در دائره خودش (قطعیت) و در طول دیگری.

سؤال ۲۲۴ مستقلات عقلیه و غیرمستقلات چه فرقی دارند؟

پاسخ

مستقلات عقلیه احکامی هستند که عقل مستقل از شرع درک می‌کند (مثل حسن عدل و قبیح ظلم). غیرمستقلات احکامی هستند که عقل پس از حکم شرع ملازمه را درک می‌کند (مثل ملازمه وجوب شیء با وجوب مقدمه). قاعده ملازمه ناظر به مستقلات است. این تفکیک در فهم رابطه عقل و شرع اهمیت دارد.

در تکمیل باید گفت که در مستقلات عقلیه، عقل بدون واسطه هیچ حکم شرعی، حسن و قبیح را درک می‌کند (مانند قبیح ظلم و کذب و حسن عدل و احسان) و این ادراک، از «بدیهیات عقل عملی» است؛ و در غیرمستقلات، عقل از کنار هم چیدن یک حکم شرعی و یک ملازمه عقلی، حکم سومی به دست می‌آورد (مانند وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه). تفاوت مهم دیگر در «ملاک صدق» است: در مستقلات، ملاک «نفس فعل» است (حسن و قبیح ذاتی) و در غیرمستقلات، ملاک «نسبت میان دو حکم» است (ملازمه عقلی).

و ثمره این تفکیک در «تشخیص موارد نزاع» نیز هست: نزاع اخباریان در مستقلات است (که آیا عقل مستقلاً الزام درک می‌کند؟) و در غیرمستقلات، تقریباً همه قبول دارند که عقل ملازمات را درک می‌کند (مانند لزوم تحصیل مقدمه واجب مقدور)؛ از این رو بسیاری از منازعات لفظی، با تعیین این که مسئله از کدام قسم است، حل می‌شود.

تکمیل تخصصی

مستقلات عقلیه قضایایی‌اند که عقل، با ملاحظه موضوع و بدون نیاز به جعل حکم شرعی برای اصل ادراک، حسن یا قبیح آنها را درک می‌کند؛ مانند حسن عدل و قبیح ظلم. غیرمستقلات عقلیه قضایایی‌اند که عقل در آنها برای ادراک ملازمه، نیازمند ضمیمه شدن یک حکم شرعی یا مقدمه دیگر است؛ مانند اینکه پس از احراز وجوب چیزی، عقل ملازمه میان وجوب آن و وجوب مقدمه لازم آن را بررسی کند. ثمره این تقسیم در بحث ملازمات عقلیه و امکان استنباط حکم شرعی از ادراک عقل است. البته باید توجه داشت که صرف پسند یا ناپسند شخصی، «حکم عقل» اصولی نیست؛ ملاک، ادراک معتبر و قابل اتکای عقلی است.

سؤال ۲۲۵ قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل...) را توضیح دهید.

پاسخ

مفاد قاعده ملازمه این است که هر چه عقل مستقل به آن حکم کند، شرع نیز همان را حکم می‌کند («کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»). این قاعده در مستقلات عقلیه (مثل حسن عدل و قبیح ظلم) جاری است. عکس آن نیز بنابر بعضی اقوال پذیرفته شده است. این قاعده مبنای بسیاری از احکام عقلی در فقه است.

در تکمیل باید گفت که قاعده ملازمه، در کلمات محققان به دو بیان آمده است: بیان «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» که ناظر به کشف حکم شرعی ملازم از حکم عقل است؛ و بیان «کلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل» که در معنای مورد قبول (لزوم امتثال) از لوازم عبودیت است. و باید دانست که قاعده، در «حکم قطعی عقلی عملی» جاری است و شامل درک‌های ظنی و حدسی نمی‌شود؛ چه آنکه حجیت قاعده، به «کاشفیت قطعی» است و ظنّ عقلی، کاشفیت قطعی ندارد و داخل در دائره قیاس و استحسان (که مردود است) می‌گردد.

و نیز باید دانست که قاعده ملازمه، به معنای بی‌نیازی از نصوص نیست؛ بلکه در مواردی که نصّ خاصی در مسئله نیست و عقل حکم قطعی دارد، فقیه از راه ملازمه، حکم شرعی را کشف می‌کند؛ و در مواردی که نص هست، نص کاشف تفصیلی همان واقع است و با عقل تعارض ندارد. از این رو قاعده ملازمه، «روش کشف» را توضیح می‌دهد و نه «منبعی در عرض کتاب و سنت» را؛ و این، نگاه دقیق امامیه به عقل در استنباط است.

تکمیل تخصصی

قاعده ملازمه در تقریر مشهور چنین بیان می‌شود: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ مقصود، ادراک قطعی عقل در موضوعی است که عقل به‌طور مستقل حسن یا قبیح و استحقاق مدح یا ذم آن را درک می‌کند، نه هر حدس و مصلحت‌اندیشی شخصی. بنابراین اگر عقل به‌صورت قطعی حسن یا قبیحی را احراز کند، بحث از ملازمه به این معناست که آیا شارع نیز با آن حکم موافق است یا نه. در علم اصول، این قاعده در چارچوب مستقلات عقلیه بررسی می‌شود و باید میان «حکم قطعی عقل» و «مصلحت ظنی» تفکیک کرد. همچنین این قاعده به معنای بی‌نیازی از همه ادله شرعی نیست، بلکه نحوه کشف حکم شرعی از ملازمه عقلی را توضیح می‌دهد.

سؤال ۲۲۶ آیا حسن و قبح عقلی مبنای حکم شرعی است؟

پاسخ

بنابر قول عدلیه (شیعه و معتزله)، حسن و قبح ذاتی و عقلی است و عقل می‌تواند آن را درک کند. قاعده ملازمه می‌گوید آنچه عقل مستقل حکم کند شرع نیز حکم می‌کند. اشاعره حسن و قبح را شرعی می‌دانند. این مبنا در مستقلات عقلیه و بسیاری از احکام اثر دارد.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: مقصود از حسن و قبح عقلی، امکان ادراک برخی ارزش‌های افعال به‌وسیله عقل است؛ مانند حسن

عدل و قبح ظلم. در مکتب عدلیه، این ادراک عقلی می‌تواند منشأ کشف حکم شرعی در مواردی شود که عقل، موضوع و ملازمه را به‌صورت مستقل درک کرده باشد. با این حال، هر داور عرفی یا پسند شخصی «حکم مستقل عقل» محسوب نمی‌شود. بنابراین در استنباط باید میان مستقلات عقلیه، ملازمات عقلیه و صرف مصالح یا استحسان‌های شخصی تفکیک کرد.

در تکمیل باید گفت که بر مبنای عدلیه، حسن و قبح عقلی «ذاتی افعال» است و عقل آن را با «ادراک عقلی بدیهی» درک می‌کند؛ از این رو حکم شرعی در این موارد، ارشاد به حکم عقل است (مانند «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» که تأکید حکم عقل است) و اگر در مواردی شرع خلاف ادراک قطعی عقل بیاورد، باید در صدور یا دلالت آن تردید کرد. و بر مبنای اشاعره، حسن و قبح تابع امر و نهی شرع است و عقل پیش از شرع، الزامی درک نمی‌کند؛ این مبنا، هرچند در برخی از لوازم (مانند حسن فاعلی مستقل) تالی‌های فاسدی دارد، اما در فقه، ثمرات آن محدود است، زیرا فقیه در محدوده شرع سخن می‌گوید.

و اما در فقه امامیه، کاربرد اصلی حسن و قبح عقلی در چند موضع است: اثبات «حسن تکلیف و بعثت» (در کلام)؛ اثبات «حرمت ظلم» و «حرمت اکل به باطل» در موارد فقدان نص؛ اثبات «وجوب دفع ضرر محتمل» در شبهات (مبنای احتیاط نزد اخباریان)؛ و

اثبات «قبح عقابِ بلا بیان» (مبنای برائت نزد اصولیان). در همه این‌ها، قاعده ملازمه، پلی میان ادراک عقلی و حکم شرعی است و فقیه باید «قطعیت» ادراک را احراز کند.

سؤال ۲۲۷ ملازمه میان حکم عقل و شرع در مستقلات عقلیه چگونه تقریر می‌شود؟

پاسخ

در مستقلات عقلیه، عقل بدون نیاز به مقدمه شرعی می‌تواند حسن یا قبح یک فعل را درک کند؛ مانند درک قبح ظلم و حسن عدل در تقریر مشهور عدلیه. قاعده ملازمه می‌گوید اگر عقل به نحو قطعی حکم الزامی داشته باشد، از آن می‌توان حکم شرعی ملازم را کشف کرد؛ زیرا فرض اختلاف میان حکم قطعی عقل و حکم شارع با حکمت و علم شارع سازگار نیست. البته این قاعده درباره ادراکات قطعی عقل است، نه هر مصلحت‌اندیشی یا استحسان شخصی. همچنین باید موضوع حکم عقلی دقیقاً با موضوع حکم شرعی متحد باشد. پس در استدلال عقلی، «قطع به حسن یا قبح» و «اتحاد موضوع» دو امر اساسی‌اند.

در تکمیل باید گفت که در تقریر ملازمه، سه شرط اساسی است: شرط «قطعیت» - حکم عقل باید یقینی باشد (نه ظنّ عقلی و نه حدس ملاک)؛ شرط «اتحاد موضوع» - موضوعی که عقل درباره آن حکم می‌کند باید با موضوع حکم شرعی یکی باشد (نه این که عقل حسن عملی را درک کند و شرع درباره فرد دیگر آن سخن گوید)؛ و شرط «ارتباط با تشریع» - حکم عقل باید به «فعلی در دائره اختیار مکلف» تعلق گیرد که بتواند موضوع حکم شرعی واقع شود. در فقدان هر یک از این شروط، قاعده جاری نیست.

و اما در تطبیق، اگر عقل قبح ظلم را درک کند، شرع نیز حرمت ظلم را در همه موارد مصداق آن جعل کرده است؛ و اگر عقل استحاله اجتماع امر و نهی را درک کند، شرع نیز در موارد تراحم، ترتیب خاص (تقدیم اهم) را مقرر داشته است. در این موارد، فقیه با عقل «ملاک» را کشف می‌کند و با نصوص «نحو جعل» را؛ و اگر نصّ ظنی بر خلاف ملاک قطعی بیاید، نص تأویل یا کنار گذاشته می‌شود. این است مرز دقیق کاربست قاعده در استنباط.

سؤال ۲۲۸ تفاوت ملازمات عقلیه با مستقلات عقلیه چیست؟

پاسخ

مستقلات عقلیه احکامی‌اند که عقل بدون نیاز به ضمیمه کردن حکم شرعی دیگری، حسن یا قبح فعل را درک می‌کند؛ مانند قبح ظلم. در غیرمستقلات عقلیه، عقل به تنهایی تمام مقدمات حکم را ندارد و با ضمیمه کردن یک حکم شرعی یا یک قضیه دیگر، ملازمه‌ای را کشف می‌کند؛ مانند برخی تقریرهای بحث وجوب مقدمه واجب. بنابراین «مستقل» بودن به استقلال عقل در تشخیص ملاک حکم بازمی‌گردد، نه به استقلال حکم شرعی از عقل. ثمره این تفکیک آن است که در غیرمستقلات باید دقیقاً نشان داد چگونه از حکم شرعی اول به نتیجه دوم می‌رسیم و آیا ملازمه واقعاً قطعی است یا صرفاً احتمالی.

در تکمیل باید گفت که در «ملازمات عقلیه»، عقل یک «مقدمه شرعی» یا «قضیه شرعی» را با یک «کبری عقلی» ترکیب می‌کند و نتیجه شرعی می‌گیرد؛ برای نمونه، در «وجوب مقدمه»، صغری (وجوب ذی المقدمه) از شرع و کبری (لزوم عقلی مقدمه برای امتثال) از عقل است و نتیجه (وجوب مقدمه) حکم شرعی کشف‌شده به واسطه عقل است. و در «مستقلات»، عقل بدون هیچ مقدمه شرعی، حکم می‌کند (مانند قبح ظلم) و شرع همان را امضا یا ارشاد می‌کند.

و ثمره این تفکیک در «میزان استقلال عقل» است: در مستقلات، عقل در عرض شرع منبع است و در غیرمستقلات، عقل در طول شرع طریق؛ از این رو در مستقلات، اگر نصّ ظنی مخالف حکم عقل بیاید، نص ساقط است و در غیرمستقلات، اگر نصّ معتبری

ملازمه ظنی را نفی کند، ملازمه ساقط است (مگر قطعی باشد). و در هر دو قسم، «تشخیص قطعی» و «اتحاد موضوع» ملاک نهایی است و هر جا این دو نباشد، سخن از ملازمه، بی‌ضابطه است.

سؤال ۲۲۹ تخطئه در اجتهاد چه معنایی دارد و چگونه با عدم امکان علم قطعی به همه احکام جمع می‌شود؟

پاسخ

تخطئه یعنی اعتقاد به اینکه برای هر واقعه، حکم واقعی ثابتی نزد خداوند وجود دارد و مجتهد ممکن است با تلاش اجتهادی خود آن را کشف کند یا در تشخیص آن خطا کند. خطای مجتهد به معنای بی‌ارزش بودن اجتهاد نیست؛ اگر مجتهد بر اساس حجت معتبر عمل کند، در مقام عمل معذور است، هرچند ممکن است حکم واقعی چیز دیگری باشد. این مبنا با پذیرش وجود احکام واقعی و در عین حال حجیت امارات جمع می‌شود؛ زیرا حجیت اماره برای تنظیم وظیفه ظاهری مکلف است، نه لزوماً تبدیل واقع به همان مؤدای اماره. بنابراین تخطئه با حجیت ظاهری ادله منافاتی ندارد.

در تکمیل باید گفت که تخطئه، با «عدم امکان علم تفصیلی به همه احکام» به خوبی جمع می‌شود، زیرا تخطئه تنها بر «وجود حکم واقعی معین» تکیه دارد، نه بر «وصول تفصیلی آن»؛ مکلف و مجتهد در ظرف جهل، به حکم ظاهری (اماره یا اصل) عمل می‌کنند و این حکم ظاهری، وظیفه فعلی را معین می‌کند، بی‌آنکه واقع را تغییر دهد. از این رو «حجیت امارات» و «تخطئه» نه تنها ناسازگار نیستند، بلکه لازم و ملزوم‌اند: حجیت اماره برای تعیین وظیفه ظاهری است و تخطئه، حکم واقعی را برای روز کشف و برای نظام ثواب و عقاب محفوظ می‌دارد.

و اما در مقام عمل، ثمرات تخطئه چنین است: مجتهدی که بر اساس حجت فتوا داده و بعداً خطایش کشف شود، در احکام ظاهری گذشته معذور است و در احکام آینده باید بر اساس حکم جدید فتوا دهد؛ مقلدانی که بر اساس فتوای او عمل کرده‌اند، در موارد «اجزاء» (که دلیل دارد) مجزی‌اند و در مواردی که عمل مخالف واقع درآمده و قابل تدارک است (مانند اعاده نماز در وقت)، تابع ادله اعاده و قضایند. پس تخطئه، نه موجب هرج و مرج است و نه نافی حجیت؛ بلکه «واقع را ثابت» و «ظاهر را حجت» می‌داند و نظام اجتهاد بر همین دو ستون استوار است.

سؤال ۲۳۰ آیا حکم عقل عملی همیشه به حکم شرعی می‌انجامد؟

پاسخ

خیر؛ این ادعا نیازمند احراز موضوع و قطعیت حکم عقلی است. حکم عقل عملی اگر قطعی و مربوط به یک ملاک واقعی و مرتبط با تشریع باشد، می‌تواند در قالب قاعده ملازمه منشأ کشف حکم شرعی شود. اما بسیاری از داوری‌های عقل عملی، مانند تشخیص مصلحت‌های جزئی یا اولویت‌های اجتماعی، ممکن است ظنی و قابل تغییر باشند و چنین داوری‌هایی به خودی خود حکم شرعی قطعی نمی‌سازند. همچنین باید توجه داشت که گاهی عقل فقط ضرورت اطاعت از حکم معلوم شرعی را درک می‌کند؛ این با کشف حکم شرعی جدید متفاوت است. پس قلمرو عقل در اصول، گسترده ولی ضابطه‌مند است.

در تکمیل باید گفت که در پاسخ باید میان چند سنخ از حکم عقل عملی تفکیک کرد: سنخ نخست – «ادراکات قطعی عقل عملی در دائره مستقلات» (قبیح ظلم، حسن عدل) که بنابر قاعده ملازمه، کشف حکم شرعی ملازم می‌کنند؛ سنخ دوم – «ادراکات قطعی ملازمات عقلیه» (لزوم امتثال، استحالة تکلیف به محال) که پس از فرض حکم شرعی، وظیفه عقلی را معین می‌کنند؛ و سنخ سوم – «داوری‌های ظنی و عقلایی» (تشخیص مصالح جزئی، ترجیح برخی منافع) که از دائره ملازمه خارج‌اند و نه حکم شرعی می‌سازند و نه می‌توانند با ادله شرعی معارضه کنند.

و نیز باید دانست که برخی از اموری که عقل آنها را «لازم عقلی تکلیف» می‌داند (مانند امکان خطاب، قدرت مکلف، علم اجمالی به

تکلیف)، از قبیل «شرایط عقلی تکلیف» است، نه «حکم شرعی مستقل»؛ و در این موارد، عقل تعیین موضوع می‌کند و شرع جعل حکم. پس قلمرو عقل در اصول، گسترده اما ضابطه‌مند است: عقل قطعی، کاشف و مبین است و عقل ظنی، در دائره ظنون غیرمعتبر قرار می‌گیرد و حجت نیست؛ و فقیه، همواره این مرز را در استنباط حفظ می‌کند.

تعادل و تراجیح

تعارض ادله، جمع عرفی، و مرجّحات

سؤال ۲۳۱ تعریف «تعارض» چیست؟ و فرق آن با «تزامم» را بیان کنید.

پاسخ

«تعارض» در اصطلاح اصولی، عبارت است از «تنافی میان مدلول دو دلیل» در مقام دلالت و اثبات، به گونه‌ای که اجتماع آن دو در مقام جعل، ممکن نباشد؛ یعنی دو دلیل، دو حکم متضادّ را بر یک موضوع ثابت کنند (مانند «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة»). تعارض، در «مقام جعل و تشريع» است و مربوط به تنافی خود دو دلیل می‌باشد. اما «تزامم» عبارت است از تنافی دو حکم در «مقام امتثال»، به سبب عجز مکلف از امتثال هر دو در آن واحد؛ یعنی دو حکم، فی‌نفسه تنافی ندارند، ولی مکلف نمی‌تواند هر دو را امتثال کند (مانند التزام وجوب انقاذ غریق با وجوب صلاة در آخر وقت). فرق اساسی: تعارض، در مقام جعل و دلالت است و رفعش با مرجّحات و جمع عرفی و تساقط؛ اما التزام، در مقام امتثال است و رفعش با مرجّحات باب التزام (اهمیت، تقدیم مضیق بر موسّع و...) و در صورت تساوی، با تخییر است.

در تکمیل باید گفت که در تحلیل تعارض، سه مرحله باید از هم باز شناخته شود: مرحله «صدور» – دو دلیل باید هر دو حجت معتبر باشند تا تعارض معنادار باشد (خبر ضعیف با خبر معتبر تعارض نمی‌کند، بلکه طرح می‌شود)؛ مرحله «دلالت» – باید مدلول دو دلیل به نحوی باشد که جمع عرفی ممکن نباشد؛ و مرحله «جهت» – باید احتمال تقیه یا تقیه‌ای نبودن هر یک ملاحظه شود تا تعارض مستقر گردد. بسیاری از «تعارض‌های» نقل‌شده در کتب فقهی، با ملاحظه همین سه مرحله، به جمع یا طرح می‌انجامند و تعارض واقعی بسیار کمتر از تعارض ظاهری است.

و اما در «تزامم»، نکته مهم آن است که هر دو حکم، در عالم جعل ثابت‌اند و سقوط یکی در مقام امتثال، به «عجز مکلف» بازمی‌گردد نه به «خطای دلیل»؛ از این رو در التزام، ملاک حقیقی هر دو محفوظ است و مکلف باید «اهم» را بر «مهم» مقدم دارد و در صورت تساوی، مخیر است (بنابر مشهور). و نیز در التزام، اگر عجز زایل شود (مثلاً وقت وسعت یابد)، تکلیف مهم باقی است و باید امتثال شود؛ برخلاف تعارض که با ترجیح یکی، دلیل مرجوح از حجیت می‌افتد و برای همیشه کنار گذاشته می‌شود.

سؤال ۲۳۲ اقسام «تعارض» را بیان کنید و حکم هر یک را مشخص سازید.

پاسخ

تعارض بر چند قسم است:

(۱) «تعارض بدوی و غیرمستقرّ»: تعارضی که با «جمع عرفی» (تقدیم خاص بر عام، مطلق و مقید، قرینه و ذی‌القرینه) رفع می‌شود و در واقع تعارض نیست؛ مانند تعارض عام و خاص که خاص، مخصّص عام است. این قسم، تعارض مستقرّ نیست و حکم آن، جمع عرفی است.

(۲) «تعارض مستقرّ»: تعارضی که قابل جمع عرفی نیست و دو دلیل، واقعاً متعارض‌اند؛ مانند تعارض دو روایت بر وجوب و حرمت یک فعل. حکم آن، یا تقدیم یکی به مرجّح (ترجیح) و یا تساقط و رجوع به اصول عملیه است.

۳) از جهت دیگر: تعارض «تباینی» (کامل) و تعارض «عموم و خصوص من وجه» (در ماده اجتماع).

۴) تعارض «دو دلیل قطعی» (محال) و تعارض «دو دلیل ظنی» (ممکن و محل بحث). بنابراین تعارض بدوی با جمع عرفی و تعارض مستقر با ترجیح یا تساقط حل می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «تعارض بدوی»، دو دلیل در حقیقت هر دو حجت‌اند و با جمع عرفی، هر دو معمولاً بها می‌شوند؛ مانند عام و خاص که خاص، مبین مراد از عام است و پس از تخصیص، عام در بقیه حجت است و خاص در مورد خودش. از این رو حکم تعارض بدوی را نمی‌توان «ترجیح» نامید، زیرا ترجیح، فرع تعارض مستقر است و در آن، یک دلیل ساقط می‌شود؛ بلکه جمع عرفی، «رفع تعارض» است نه «حل تعارض مستقر».

و اما در «تعارض مستقر»، پس از احراز عدم امکان جمع، نوبت به مرجحات می‌رسد و در فقدان مرجح، بنابر قول مشهور، «تخیر» (در مقام عمل) و بنابر قول صاحب کفایه در برخی تقریرات، «تساقط و رجوع به اصول عملیه» جاری است؛ و بنابر روایات، مکلف در صورت تساوی، «فی سعة» است. و در تعارض «عموم و خصوص من وجه»، تنها در ماده اجتماع تعارض است و در دو ماده افتراق، هر دلیل بر ظهور خود باقی است؛ و این، از نکات دقیقی است که در تطبیق قواعد تعارض باید مراعات شود.

سؤال ۲۳۳ قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» چیست؟ و حدود آن را بیان کنید.

پاسخ

قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» به این معناست که هرگاه جمع میان دو دلیل، ممکن باشد، جمع آن‌ها بر طرح (کنار گذاشتن) یکی مقدم است؛ یعنی تا جایی که بتوان بین دو دلیل به نحو عرفی جمع کرد و هر دو را معمولاً به قرار داد، نباید یکی را طرح کرد. این قاعده، در «جمع عرفی» جاری است و مصادیق آن: تقدیم خاص بر عام (تخصیص)، تقدیم مقید بر مطلق (تقیید)، تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه، تقدیم حاکم بر محکوم (حکومت)، و تقدیم وارد بر مورد (ورود). حدود قاعده: این قاعده، تنها در جایی جاری است که «جمع عرفی» و مقبول عقلاء ممکن باشد؛ اگر جمع، تبرعی و تکلف‌آمیز باشد (جمعی که عرف آن را نمی‌پذیرد)، قاعده جاری نیست و باید به مرجحات یا تساقط رجوع کرد. به عبارت دیگر، «امکان» در قاعده، امکان عرفی است نه عقلی صرف؛ بنابراین جمع تبرعی، اولی از طرح نیست.

در تکمیل باید گفت که مستند قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»، سیره عقلاست: خردمندان در مواجهه با دو کلام ظاهراً متنافی، تا ممکن باشد هر دو را به گونه‌ای معنا می‌کنند که سازگار گردند (با حمل یکی بر قید، شرط، فرد یا بیان دیگر) و تنها در صورت تعذر جمع، یکی را کنار می‌گذارند. و در روایات باب علاجیه نیز همین روش امضا شده است: امام علیه‌السلام در مقبوله و در روایات دیگر، نخست به «نگاه به آنچه موافق کتاب و مخالف عامه است» و سپس به «مجمع علیه عند اصحاب» ارجاع می‌دهند که همه از مصادیق جمع و ترجیح پیش از طرح است.

و اما «امکان» در قاعده، امکان «عرفی» است نه «عقلی صرف»: اگر دو دلیل را تنها با تکلف و تبرع بتوان جمع کرد (مانند حمل «ثمن العذرة سحت» بر کراهت با فرض ظهور صریح در حرمت)، عرف آن را جمع نمی‌داند و قاعده جاری نیست. و نیز جمع، باید «مقبول عرف» باشد و هر دو دلیل را در موارد خودشان معنا کند، نه آنکه یکی را بی‌اثر سازد (که در حقیقت طرح است نه جمع). از این رو فقیه باید «جمع عرفی» را از «جمع تبرعی» باز شناسد و تنها در صورت اول، تعارض را بدوی بشمارد.

پاسخ

«حکومت» آن است که یکی از دو دلیل، «ناظر» به دلیل دیگر باشد و در موضوع یا محمول آن تصرف کند؛ یعنی دلیل حاکم، یا موضوع دلیل محکوم را توسعه یا تضییق می‌دهد (مثل «لا شک لکثیر الشک» که حاکم بر ادله احکام شک است و موضوع شک را در کثیرالشک نفی می‌کند)، یا مفاد و مدلول آن را تفسیر می‌کند (مثل «الطواف بالبيت صلاة» که طواف را در حکم صلاة قرار می‌دهد). در حکومت، دلیل حاکم، خودش بدون نیاز به دلیل دیگر، بر دلیل محکوم تقدّم دارد. «ورود» آن است که یکی از دو دلیل، موضوع دلیل دیگر را «بالوجدان و تکویناً» رفع کند؛ یعنی دلیل وارد، موضوع دلیل مورد را از بین می‌برد (مثل ورود اماره بر اصل: اماره، موضوع «شک» را که موضوع اصل است، وجداناً رفع می‌کند؛ یا ورود قطع بر اصل). فرق اساسی: در حکومت، تصرف حاکم در محکوم، «تعبدی و ادعایی» است، ولی در ورود، رفع موضوع، «وجدانی و تکوینی» است. ثمره: در حکومت و ورود، تعارض بدوی است و جمع عرفی (تقدیم حاکم و وارد) جاری است، بدون نیاز به مرجّحات.

در تکمیل باید گفت که در «حکومت»، دلیل حاکم به دلیل محکوم «نظر» دارد و مفادش، تفسیر یا تحدید موضوع یا محمول محکوم است؛ مانند «لا شک لکثیر الشک» که ناظر به ادله احکام شک است و موضوع شک را در حق کثیرالشک توسعه یا تضییق می‌کند، و مانند «لا صلاة إلا بطهور» که ناظر به ادله صلاة است و شرطیت طهارت را تفسیر می‌کند. در حکومت، حاکم دلیل مستقل در عرض محکوم نیست، بلکه «مفسر» و «مبین» است و از همین رو بر محکوم مقدم می‌شود، بی‌آنکه نیاز به مرجّحات باشد. و اما در «ورود»، دلیل وارد، موضوع دلیل مورد را «وجداناً» رفع می‌کند: اماره معتبره موضوع اصل عملی (شک) را برمی‌دارد و قطع نیز موضوع هر اصل و اماره‌ای را؛ و در این صورت، مورد اصلاً به مرحله فعلیت نمی‌رسد تا تعارضی رخ دهد. ثمره تفکیک حکومت و ورود از تخصیص نیز در همین است: در تخصیص، عام بر عمومش باقی است و خاص، تنها دایره افراد را کم می‌کند؛ اما در حکومت و ورود، دلیل دوم موضوع یا مفاد دلیل اول را چنان تفسیر یا رفع می‌کند که تعارض، از اساس منتفی می‌گردد.

پاسخ

مرجّحات (موجبات ترجیح) بر دو قسم کلی‌اند:

(۱) «مرجّحات سندی»: مرجّحاتی که به سند و صدور دلیل برمی‌گردد، مانند: «موافقت با کتاب» (ما وافق کتاب الله فخذوه)، «مخالفت با عامه (اهل سنت)» (ما خالف العامة فیه الرشاد)، «شهرت روایی» (مشهور بودن یک روایت میان اصحاب)، «اوثقیت و عدلیت راوی»، «افقهیت راوی»، «تعدّد راویان»، و «موافقت با سنت قطعی».

(۲) «مرجّحات مضمونی و جهتی»: مانند «موافقت با واقع و احتیاط»، «اطلاق و عموم»، «اصالة الحقيقة»، و مرجّحات مربوط به جهت صدور (تقیّه و عدم تقیّه). ترتیب مرجّحات بر اساس مقبوله عمر بن حنظله: ابتدا موافقت با کتاب، سپس مخالفت با عامه، سپس شهرت، سپس صفات راوی (اوثقیت، عدالت و...) و... در صورت وجود مرجّح، خبر راجح مقدّم و خبر مرجوح طرح می‌شود؛ و در صورت فقدان مرجّح، به قواعد تساقط و تخییر یا احتیاط رجوع می‌گردد.

در تکمیل باید گفت که در ترتیب اعمال مرجّحات، میان اصولیان بحث است: بنابر ظاهر مقبوله، نخست «موافقت با کتاب» است، سپس «مخالفت با عامه»، سپس «شهرت روایی» و آنگاه «صفات راوی» (عدلیت و افقهیت و اصدقیت)؛ اما برخی از متأخران میان مرجّحات، ترتیب طولی قائل نشده‌اند و در هر مورد، مجموع قرائن را می‌سنجند (ملاک اقوائیت). و نیز باید دانست که برخی از مرجّحات یادشده (مانند «شهرت روایی») را می‌توان در زمره «قرائن صدور» دانست که پیش از تعارض، در حجیت خبر دخالت

می‌کنند، نه پس از تعارض.

و اما در مرجحات «مضمونی»، باید میان «موافقت با کتاب» (که از مرجحات منصوصه است) و «موافقت با قاعده و سنت قطعی» (که از مرجحات عقلایی است) فرق گذاشت؛ و در مرجحات «جهتی»، «عدم تقیه» از مهم‌ترین مرجحات است، زیرا روایت صادرشده در حال تقیه، ظهور در حکم واقعی ندارد و به همین جهت، موافقت با عامه، علامت تقیه و مخالفت با آنان، قرینه واقعیت است. در مجموع، اعمال مرجحات پس از احراز تعارض مستقر صورت می‌گیرد و پیش از آن، هیچ مرجحی نوبت ندارد.

سؤال ۲۳۶ بررسی «مقبوله عمر بن حنظله» را در باب تعارض بیان کنید.

پاسخ

مقبوله عمر بن حنظله، از مهم‌ترین روایات باب تعارض است. امام صادق (ع) در این روایت، در پاسخ به سؤال از اختلاف دو راوی، فرمودند: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عتاً في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكما ويترك الشاذ...» و سپس ادامه دادند: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما...». تقریب استدلال: روایت، مرجحات را به ترتیب بیان می‌کند:

(۱) شهرت روایی (مجمع علیه عند اصحاب)،

(۲) صفات راوی (اعدل، افقه، اصدق، اورع)،

(۳) شهرت فتوایی،

(۴) موافقت با کتاب،

(۵) مخالفت با عامه، و در نهایت فرمودند: «إذا فارجئه حتى تلقى إمامك» یا «إذا فأت في سعة» (تخیر). بنابراین مقبوله، هم اصل وجوب ترجیح و هم مرجحات و هم حکم فقدان مرجح (تخیر یا توقف) را بیان می‌کند و از ادله اصلی باب تعارض است. در تکمیل باید گفت که مقبوله عمر بن حنظله، از جهت «سند»، هرچند به «مقبوله» شهرت یافته (یعنی مورد قبول اصحاب است)، اما سندش به دلیل وجود عمر بن حنظله (که توثیق صریح ندارد) در کتب رجال مورد بحث است؛ با این حال، فقها به سبب عمل اصحاب و شهرت روایت، آن را پذیرفته‌اند و در باب تعارض، از مهم‌ترین مستندات است. و از جهت «دلاله»، روایت در مقام بیان وظیفه قاضی و حاکم در تعارض دو حکم یا دو روایت است و مرجحات را با ترتیب خاص ذکر کرده است.

و نکته مهم آنکه در پایان روایت، امام علیه‌السلام وظیفه شخص را در صورت فقدان مرجح، «تخیر» یا «ارجا» قرار داده است (بنابر نقل‌ها) که هر دو، نافی «تساقط مطلق» است؛ از این رو مقبوله، از ادله قول مشهور (تخیر در فقدان مرجح) شمرده می‌شود. و نیز از مقبوله استفاده می‌شود که باب تعارض، از باب «قضاوت» جدا نیست و قواعد آن، هم در فتوای مجتهد و هم در حکم قاضی جاری است؛ و این، پیوند عمیق مباحث اصولی با فقه قضا را نشان می‌دهد.

سؤال ۲۳۷ در صورت «فقدان مرجح» در دو خبر متعارض، حکم چیست؟ اقوال را بیان کنید.

پاسخ

هرگاه دو خبر متعارض، هیچ‌یک بر دیگری مرجحی نداشته باشند، اقوال عبارت‌اند از:

(۱) «تخیر»: قول مشهور (و مستند به مقبوله عمر بن حنظله و روایات «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك») آن است که مکلف، در عمل به یکی از دو خبر مخیر است؛ یعنی تخیر در مقام عمل.

(۲) «تساقط و رجوع به اصول عملیه»: قول برخی (مانند صاحب کفایه در برخی تقریرات) آن است که دو خبر، چون حجّیتشان متعارض و قابل جمع نیست، هر دو ساقط می‌شوند و باید به اصول عملیه (برائت یا احتیاط) رجوع کرد.

(۳) «احتیاط»: برخی قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.

(۴) «توقّف»: برخی قائل به توقّف تا زمان ظهور امام (ع) شده‌اند. قول مشهور، «تخیر» است، لیکن برخی تفصیل داده‌اند: در تعارض در «حکم الزامی»، احتیاط و در غیرالزامی، تخیر. ثمره این بحث، تعیین وظیفه مکلف در موارد تعارض بدون مرجّح است. در تکمیل باید گفت که در نزاع «تخیر و تساقط»، چند ثمره است: بنابر «تخیر»، مکلف در هر واقعه‌ای می‌تواند به یکی از دو خبر عمل کند و عملش مجزی است؛ بنابر «تساقط»، هر دو خبر از حجیت می‌افتند و وظیفه با اصول عملیه معین می‌شود (که در شبهات حکمیّه بدویه، برائت و در موارد علم اجمالی، احتیاط است)؛ و بنابر «توقّف»، مکلف باید تا زمان دستیابی به دلیل یا ظهور امام، احتیاط کند. مشهور متأخران، «تخیر» را برگزیده‌اند و به مقبوله و روایات «بأیّهما أخذت... وسعک» استناد کرده‌اند. و اما صاحب کفایه و برخی از محققان، به «تساقط» گراییده‌اند، با این تقریر که دو خبر متعارض بدون مرجّح، هر دو از حجیت فعلی ساقط می‌شوند، زیرا حجیت هر یک مشروط به عدم معارض است و با وجود معارض متکافئ، حجیت هیچ‌یک تمام نیست؛ و در نتیجه، وظیفه، رجوع به اصول عملیه است. در مقام عمل، تفاوت این دو مبنا در مواردی است که اصل عملی (مانند برائت) با احتیاط تفاوت داشته باشد؛ و فقیه باید بر اساس مبناي خود، در هر واقعه‌ای وظیفه را معین کند.

سؤال ۲۳۸ فرق «تعارض مستقرّ» و «تعارض بدوی» را با مثال بیان کنید.

پاسخ

«تعارض بدوی» تعارضی است که در ابتدا به نظر می‌رسد بین دو دلیل تنافی است، ولی با دقّت و جمع عرفی، تنافی رفع می‌شود؛ مانند تعارض «أکرم العلماء» (عام) با «لا تکرّم الفسّاق من العلماء» (خاص) که در بدو امر متنافی‌اند، ولی با تخصیص عام به خاص، جمع می‌شوند و تعارض رفع می‌گردد؛ همچنین تعارض مطلق و مقیّد و حاکم و محکوم و وارد و مورد، همه از تعارض بدوی‌اند. «تعارض مستقرّ» تعارضی است که قابل جمع عرفی نیست و دو دلیل، واقعاً و بدون امکان جمع، متنافی‌اند؛ مانند «ثمّن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» که یکی حرمت و دیگری جواز بیع عذره را می‌گوید و قابل جمع نیستند. حکم تعارض بدوی، جمع عرفی و عمل به هر دو دلیل است؛ و حکم تعارض مستقرّ، ترجیح با مرجّحات و در صورت فقدان، تخیر یا تساقط است. تشخیص این دو، از وظایف دقیق مجتهد در مقام استنباط است.

در تکمیل باید گفت که در مثال «أکرم العلماء» و «لا تکرّم الفسّاق من العلماء»، جمع عرفی (تخصیص) پیش از هر چیز جاری است و هیچ‌یک از دو دلیل ساقط نمی‌شود: عام، در غیر فساق حجت است و خاص، در مورد فساق. و این، نشانه تعارض بدوی است که پس از جمع، اثر تعارض به کلی از میان می‌رود. و اما در مثال «ثمّن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة»، هیچ جمع عرفی ممکن نیست (مگر با حملی یکی بر کراهت که در صورت ظهور صریح، تبرعی است) و تعارض مستقر می‌شود و نوبت به مرجّحات می‌رسد. و نکته روشی آن است که تشخیص بدوی یا مستقر بودن، نیازمند «تحلیل دقیق مدلول» است: گاه دو دلیل با یک تحلیل، قابل جمع‌اند (یکی ناظر به حکم تکلیفی و دیگری ناظر به حکم وضعی، یا یکی در مقام بیان فردی و دیگری در مقام بیان حکم کلی) و با تحلیل دیگر، متعارض‌اند. از این رو فقیه باید پیش از فتوا به تعارض، تمام وجوه جمع (تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، حمل بر استحباب و کراهت و...) را بررسی کند و تنها پس از یأس از جمع، تعارض را مستقر بشمارد.

پاسخ

تعارض میان دو دلیل قطعی (مثل دو آیه قطعی الدلالة یا دو خبر متواتر قطعی)، «محال» است؛ زیرا دلیل قطعی، مفید علم و مطابق با واقع است و دو واقع متضاد نمی‌توانند هر دو صحیح باشند؛ علم به وجوب و علم به حرمت یک فعل واحد، جمعشان مستلزم اجتماع نقیضین و محال است. بنابراین تعارض، تنها میان «دلایل ظنی» (مثل دو خبر واحد) ممکن است؛ زیرا خبر واحد، مفید ظن است و احتمال خلاف در آن راه دارد و دو ظن متعارض، هر دو ممکن‌اند که یکی خطا باشد. به عبارت دیگر، تعارض، از آثار «ظنی بودن» دلیل است؛ دلیل قطعی، چون خطا در آن راه ندارد، تعارض در آن راه ندارد. نتیجه: در تعارض دو خبر واحد، به مرجحات رجوع می‌شود؛ و اگر تعارض میان یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی باشد، دلیل قطعی مقدم و دلیل ظنی طرح می‌شود، چون ظنی، توان معارضه با قطعی را ندارد.

در تکمیل باید گفت که امتناع تعارض دو دلیل قطعی، از «اتحاد متعلق» ناشی می‌شود: اگر دو دلیل قطعی بر دو حکم متناقض (وجوب و حرمت یک فعل در یک زمان) دلالت کنند، لازمه‌اش اجتماع نقیضین در عالم واقع است که محال است؛ و اگر متعلقشان مختلف باشد (وجوب نماز و حرمت غصب)، تعارضی نیست، هرچند در مقام امتثال، تزامم ممکن است. از این رو در تعارض بدوی دو دلیل قطعی، باید در «دلالت» یکی یا در «جهت» آن تردید کرد: چه بسا یکی ناسخ دیگری باشد (که در حقیقت، دلیل دوم، مبین مراد از اول است) و چه بسا یکی در مقام بیان حکمی دیگر باشد.

و اما در تعارض دو دلیل ظنی، چون احتمال خطا در هر دو راه دارد، تعارض ممکن و واقع است و عقل و شرع برای آن، راه «جمع، ترجیح، تخییر یا تساقط» قرار داده‌اند. و اگر یکی از دو دلیل قطعی باشد (مانند آیه محکم) و دیگری ظنی (خبر واحد)، تعارضی در کار نیست: قطعی بر ظنی مقدم است و ظنی یا تأویل می‌شود و یا طرح می‌گردد، زیرا حجت ظنی نمی‌تواند با علم معارضه کند.

سؤال ۲۴۰ جایگاه «شهرت» در باب تعارض چیست؟ و اقسام شهرت را بیان کنید.

پاسخ

«شهرت» بر سه قسم است:

(۱) «شهرت روایی»: مشهور بودن یک روایت میان اصحاب (کثرت نقل و عمل به آن)؛ این شهرت، از مرجحات باب تعارض است و در مقبوله عمر بن حنظله به آن اشاره شده (المجمع علیه عند أصحابک).

(۲) «شهرت فتوایی»: مشهور بودن یک فتوا میان فقها بدون استناد به روایت خاص؛ این شهرت، نزد مشهور، فی‌نفسه حجت نیست و جابر ضعف سند نمی‌باشد (بنابر قول مشهور)، ولی به عنوان مرجح در تعارض، مورد اختلاف است؛ برخی آن را مرجح دانسته‌اند.

(۳) «شهرت عملی»: عمل اصحاب به یک روایت. کاربرد در تعارض: شهرت روایی، از مرجحات مهم است و خبر مشهور بر خبر شاذ مقدم می‌شود؛ اما شهرت فتوایی، بنابر قول مشهور، حجیت مستقل ندارد و جابر ضعف سند نیست (برخلاف برخی که آن را جابر دانسته‌اند). ثمره این بحث، در تقدیم روایات مشهور بر غیرمشهور در موارد تعارض ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «شهرت روایی»، دو کاربرد باید از هم جدا شود: کاربرد «پیش از تعارض» – اگر روایتی در میان اصحاب مشهور باشد (کثرت نقل یا عمل)، خود قرینه قوی بر صدور آن است و در ارزیابی اولیه خبر (وثوق به صدور) مؤثر است؛ و کاربرد «پس از تعارض» – در تعارض دو خبر، خبر مشهور (مجمع علیه عند اصحاب) بر خبر شاذ مقدم می‌شود، چنانکه در مقبوله آمده است. برخی از محققان، کاربرد دوم را به همان کاربرد اول بازگردانده‌اند (شهرت، قرینه صدور است و خبر مشهور، موثق الصدورتر).

و اما در «شهرت فتوایی»، باید میان «شهرت قدما» (فقهایی نزدیک به عصر نص) و «شهرت متأخران» تفصیل داد: شهرت قدما، به دلیل قرب به منابع و احاطه بر اقوال، قرینه قوی‌تری است و در تعارض و در جبران ضعف سند اثر دارد؛ و شهرت متأخری که مستندش روشن نیست، تنها مؤید است. و در هر حال، شهرت، چه روایی و چه فتوایی، در عرض ادله دیگر، حجت مستقل نیست؛ بلکه در طول آن‌ها و به عنوان قرینه صدور یا مرجح، به کار می‌آید.

سؤال ۲۴۱ قاعده کلی در حل تعارض ادله را به صورت مراحل بیان کنید.

پاسخ

مراحل حل تعارض ادله به این ترتیب است:

- (۱) «تشخیص نوع تنافی»: ابتدا باید معلوم شود تنافی، در مقام دلالت (تعارض) است یا در مقام امتثال (تزاحم).
 - (۲) «تلاش برای جمع عرفی»: اگر جمع عرفی (تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه) ممکن بود، تعارض بدوی است و با جمع، رفع می‌شود.
 - (۳) «تشخیص تعارض مستقر»: اگر جمع عرفی ممکن نبود، تعارض مستقر است.
 - (۴) «رجوع به مرجحات»: در تعارض مستقر، به مرجحات سندی (موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت، صفات راوی) و سپس مرجحات دیگر رجوع می‌شود و راجح مقدم می‌گردد.
 - (۵) «حکم فقدان مرجح»: در صورت فقدان مرجح، به تخییر (قول مشهور) یا تساقط و رجوع به اصول عملیه عمل می‌شود.
 - (۶) «رجوع به اصول عملیه»: در صورت تساقط، وظیفه عملی با اصول (برائت، احتیاط، تخییر) معین می‌شود. این مراحل، روش دقیق مجتهد در حل تعارض است.
- در تکمیل باید گفت که در مرحله نخست (تشخیص نوع تنافی)، باید میان «تعارض دو دلیل» و «تزاحم دو حکم» و «تعارض دلیل با اصل» و «تعارض دو اصل» تفکیک کرد، زیرا هر یک قواعد خاص دارد: در تعارض دلیل با اصل، دلیل (اماره) همواره بر اصل مقدم است؛ در تعارض دو اصل، بنابر قاعده، هر دو تساقط می‌کنند (یا به مرجحات داخلی اصول رجوع می‌شود)؛ و در تزاحم دو حکم، قاعده اهم و مهم جاری است. خلط این موارد، از رایج‌ترین خطاهای روشی در استنباط است.
- و در مرحله جمع عرفی، نکته مهم آن است که «جمع» نباید به «طرح» بینجامد: اگر راهی که برای جمع برگزیده می‌شود، یکی از دو دلیل را بی‌اثر کند (مانند حمل همیشگی یکی بر استحباب بدون قرینه)، در حقیقت طرح است نه جمع. و در مرحله مرجحات، باید ترتیب منصوص (کتاب، عامه، شهرت، صفات) و سپس مرجحات عقلایی (موافقت با سنت قطعی، اقواییت دلالت و...) رعایت شود؛ و در نهایت، در فقدان مرجح، به تخییر یا تساقط (بنابر مبنا) رسید و وظیفه عملی را با اصول معین کرد.

سؤال ۲۴۲ ثمرات باب «تعادل و ترجیح» در فقه را با ذکر مثال بیان کنید.

پاسخ

ثمرات باب تعادل و ترجیح در فقه بسیار است:

- (۱) در «تعارض دو روایت در طهارت و نجاست»: اگر یک روایت، چیزی را پاک و دیگری نجس دانست، با مرجحات (مثل موافقت با کتاب یا مخالفت عامه) حکم تعیین می‌شود.
- (۲) در «تعارض روایات در مقدار کفاره و حدود»: با ترجیح خبر مشهور یا عدل، حکم مشخص می‌شود.

(۳) در «تعارض روایات در ابواب معاملات (ربا، بیع)»: با جمع عرفی (تخصیص عام) یا ترجیح، حکم استنباط می‌شود.

(۴) در «تعارض ادله وجوب و حرمت در یک فعل» (مثل تثن/تنباکو): با مرجحات، یا حکم به حرمت و یا به حلیت می‌شود.

(۵) در «تعارض اخبار علاجیه»: مقبوله عمر بن حنظله و روایات علاجیه، قواعد ترجیح را بیان می‌کنند. این ثمرات نشان می‌دهد که باب تعادل و ترجیح، از کاربردی‌ترین مباحث اصولی در استنباط احکام است.

در تکمیل باید گفت که از پرثمرترین موارد کاربرد این باب، «تعارض روایات در ابواب عبادات» است: در کیفیت وضو و نماز و در اجزای مشکوک، اگر دو روایت با هم تعارض کنند و جمع عرفی ممکن نباشد، فقیه به مرجحات رجوع می‌کند و اگر مرجحی نیافت، بنابر قول مشهور تخییر و بنابر قول به تساقط، اصل عملی (برائت از جزئیت مشکوک یا احتیاط) جاری می‌شود. و در «ابواب معاملات»، تعارض روایات صحت و بطلان معامله‌ای واحد (مانند بیع غرری یا معاطات) نیز با همین قواعد حل می‌شود.

و نیز در «ابواب حدود و دیات»، تعارض روایات مقادیر، از مهم‌ترین موارد ابتلاست که فقها با ترجیح خبر مشهور یا موافق قاعده، حکم را معین کرده‌اند. و در «مسائل مستحدثه» (مانند معاملات بانکی و احکام پزشکی)، تعارض اطلاقات و عمومات با روایات خاص، با قواعد جمع عرفی حل می‌شود. از این رو باب تعادل و ترجیح، نه یک بحث نظری محض، بلکه «فقه الخلاف» و «آیین حل تعارض» در سراسر فقه است.

سؤال ۲۴۳ فرق تعارض و تزامم چیست؟

پاسخ

تعارض: تنافی دو دلیل در مقام جعل و تشریع (مثل دو خبر متناقض). تزامم: تنافی دو حکم در مقام امتثال به خاطر عدم قدرت مکلف بر جمع (مثل ازاله و صلاة در یک وقت). در تعارض نوبت به مرجحات باب تعارض یا تساقط می‌رسد. در تزامم مرجحات باب تزامم (اهم و مهم) جاری است و ترتب مطرح می‌شود.

نکته تکمیلی – نکته روشی این است که پیش از ترجیح یا تساقط، باید صدور، دلالت، جهت صدور و امکان جمع عرفی بررسی شود. هر دو دلیل متعارض ظاهری، الزاماً تعارض مستقر ندارند.

در تکمیل باید گفت که در تعارض، مشکل از «دلیل» است و به همین جهت، با ترجیح یا تساقط، یکی از دو دلیل از حجیت می‌افتد و حکم بر اساس دلیل راجح یا اصل عملی معین می‌شود؛ و در تزامم، مشکل از «مکلف و قدرت او» است و به همین جهت، هر دو حکم بر جای خود باقی‌اند و تنها «امتثال» نوبت‌بندی می‌شود: مکلف «اهم» را اتیان می‌کند و در صورت امکان، «مهم» را نیز (مانند انقاذ غریق اول و سپس دوم، یا نماز در اول وقت و ازاله نجاست در بقیه وقت). و ثمره عملی در «قضا و اعاده» ظاهر می‌شود: در تزامم، اگر مکلف مهم را در وقتش اتیان کند و سپس قدرت بر مهم بیابد، آن را نیز انجام می‌دهد؛ و در تعارض، دلیل مرجوح دیگر اعاده نمی‌شود.

و نیز در تزامم، «ترتیب» به عنوان راه حل مطرح است: مکلف می‌تواند فعل مهم را انجام دهد و در ضمن یا پس از آن، در صورت بقای قدرت و امکان، مهم را نیز امتثال کند؛ و اگر قدرت بر جمع نبود، عقل و شرع به تقدیم اهم حکم می‌کنند و اگر تساوی باشد، تخییر است. این قواعد، در فروع فراوانی (ازاله و صلاة، نجات غریقین، ادای دین و انفاق واجب و...) کاربرد دارد.

تکمیل تخصصی

تعارض و تزامم هر دو در ظاهر به ناسازگاری دو حکم یا دلیل مربوط‌اند، اما محل آنها متفاوت است. تعارض در مقام جعل و دلالت ادله است؛ یعنی دو دلیل معتبر به‌گونه‌ای باشند که عرف نتواند هر دو را با هم جمع کند و هر کدام مفاد دیگری را نفی کند. تزامم در مقام امتثال است؛ یعنی هر دو حکم فی‌نفسه ثابت‌اند، اما مکلف در خارج به دلیل ناتوانی از جمع، نمی‌تواند هر دو را هم‌زمان

امثال کند؛ مانند تراحم نجات دو غریق در فرض ناتوانی از نجات هر دو. در تعارض، بحث از جمع عرفی، تخصیص، حکومت و در صورت باقی ماندن تعارض از مرجحات است؛ در تراحم، معیارهایی مانند اهم و مهم و قدرت مکلف مطرح می‌شود.

سؤال ۲۴۴ مرجحات باب تراحم کدام‌اند؟

پاسخ

مهم‌ترین مرجحات باب تراحم:

- (۱) اهمیت یکی از دو حکم (اهم و مهم).
 - (۲) سبقت زمانی.
 - (۳) تعیین در مقابل تخییر.
 - (۴) حق الناس در مقابل حق الله در بعضی موارد. تشخیص اهم گاهی با نص و گاهی با اولویت قطعی یا ظنی معتبر است. در تراحم، برخلاف تعارض، هر دو حکم باقی‌اند و فقط امثال یکی مقدّم می‌شود.
- در تکمیل باید گفت که در تراحم، مرجحات را نباید با مرجحات تعارض خلط کرد: در تعارض، مرجح، «کاشف» است (کدام دلیل با واقع موافق‌تر است) و در تراحم، مرجح، «ملاکی» است (کدام تکلیف نزد شارع مهم‌تر است)؛ و از همین رو در تراحم، تشخیص «اهم»، گاه از تصریح شارع (مانند تقدیم دماء بر اموال) و گاه از اولویت قطعی و گاه از ترتیب منصوص (حقوق مردم بر حقوق خدا در مواردی) به دست می‌آید. و در مواردی که هیچ‌یک از دو طرف بر دیگری اهمیت ندارد، قاعده «تخییر» (در واجبات موسع) و یا «احتیاط ممکن» جاری است.
- و اما در «سبق زمانی» باید دقت کرد که اگر هر دو تکلیف موسع باشند و مزاحمتی جز در مقام فعل نباشد، مکلف می‌تواند به هر ترتیبی که بخواهد امثال کند و سبق اثر ندارد؛ و اگر یکی مضیق و دیگری موسع باشد، مضیق مقدم می‌شود (مانند نماز در وقت تنگ و ازاله نجاست که در صورت تعذر جمع، نماز مضیق مقدم است). پس قاعده کلی در تراحم: تقدیم اهم بر مهم، و در تساوی، تخییر، و در تفاوت وقت، تقدیم مضیق بر موسع.

تکمیل تخصصی

در باب تراحم، نخستین معیار مهم، ترجیح «اهم» بر «مهم» است؛ یعنی اگر یکی از دو ملاک یا حکم از نظر شارع اهمیت بیشتری داشته باشد، امثال آن مقدم می‌شود. از دیگر ملاک‌های مطرح در تقریرات اصولی، تقدیم واجب مضیق بر واجب موسع در موارد خاص، تقدیم واجب مطلق بر مشروط در برخی فروض، و مواردی است که یکی از دو طرف بدل یا جانشین دارد و دیگری ندارد. «سبق زمانی» نیز در مواردی که ملاک آن تمام باشد می‌تواند اثر داشته باشد، ولی یک مرجح مطلق و مستقل در همه موارد نیست. بنابراین تشخیص مرجح تراحم نیازمند بررسی نوع تکلیف، ملاک، قدرت مکلف و ادله خاص مسئله است و نمی‌توان هر اولویتی عرفی را مرجح شرعی دانست.

سؤال ۲۴۵ جمع عرفی چیست و چه اقسامی دارد؟

پاسخ

جمع عرفی حمل دو دلیل به گونه‌ای است که عرف تنافی را برطرف می‌کند. اقسام مهم: حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید، ظاهری بر اظهر، و نیز حکومت و ورود. تا جمع عرفی ممکن باشد نوبت به تعارض مستقر و ترجیح یا تساقط نمی‌رسد. تشخیص جمع عرفی از مهم‌ترین مهارت‌های استنباط است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: جمع عرفی در جایی است که دو دلیل در نگاه ابتدایی متنافی به نظر می‌رسند، ولی عرف با توجه به

ظهور قوی‌تر یکی را بر دیگری مقدم می‌کند. تخصیص عام به خاص، تقیید مطلق به مقید و حمل ظاهر بر اظهر نمونه‌های روشن‌اند. حکومت نیز در مواردی با توسعه یا تضییق موضوع دلیل دیگر از راه تعبّد یا بیان خاص تحقق می‌یابد. اصل مهم این است که تا وقتی تنافی قابل حل عرفی است، عنوان تعارض مستقر و آثار باب ترجیح جاری نمی‌شود.

در تکمیل باید گفت که جمع عرفی، در حقیقت «بازگشت به ظهور عرفی مجموع ادله» است: عرف دو کلام شارع را مانند دو کلام یک متکلم حکیم می‌بیند و آن‌ها را چنان معنا می‌کند که با هم سازگار باشند؛ و از همین رو، جمع عرفی، پیش از هر مرجحی، طریق نخستین حلّ تعارض است. و مصادیق آن را می‌توان چنین برشمرد: حمل عام بر خاص (تخصیص)، حمل مطلق بر مقید (تقیید)، حمل ظاهر بر اظهر، حمل دلیل بر فرد غالب، حمل یکی بر کراهت (در تعارض ظاهری وجوب و حرمت با قرینه) و حکومت و ورود. و اما معیار «عرفی بودن» جمع آن است که جمع، «بلا تکلف» حاصل شود و با ظهور هر دو دلیل سازگار باشد؛ اگر برای جمع، نیاز به خلاف ظاهر یا توجیهات بعید باشد، جمع تبرعی است و اعتبار ندارد. و نیز باید دانست که تشخیص جمع عرفی، نیازمند «ذوق سلیم عرفی» و آشنایی با «سبک خطابات شرعی» است و از همین روست که در کلمات فقها، بسیاری از موارد اختلاف، به «امکان یا عدم امکان جمع عرفی» بازمی‌گردد.

سؤال ۲۴۶ ورود و حکومت چه فرقی با تخصیص دارند؟

پاسخ

تخصیص تقیید موضوع دلیل عام است. حکومت آن است که دلیلی بر دیگری نظارت کند و موضوع یا محمول آن را توسعه یا تضییق دهد (مثل لاضرر بر ادله اولیه). ورود آن است که دلیلی موضوع دلیل دیگر را حقیقه از بین ببرد. تشخیص این‌ها در تقدم ادله بسیار مهم است و با تخصیص فرق دقیق دارد.

در تکمیل باید گفت که در «تخصیص»، نسبت دو دلیل، «عام و خاص» است و خاص در طول عام وارد می‌شود و دایره افراد آن را کم می‌کند، بی‌آنکه در «مفهوم» عام تصرفی کند؛ در «حکومت»، نسبت «حاکم و محکوم» است و حاکم ناظر به دلیل محکوم است و موضوع یا محمول آن را تفسیر، توسعه یا تضییق می‌کند (مانند «لا صلاة إلا بطهور» نسبت به ادله صلاة و «لا شک لکثیر الشک» نسبت به ادله شک)؛ و در «ورود»، دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را «وجداناً» رفع می‌کند (مانند اماره نسبت به اصل عملی و قطع نسبت به اماره).

و ثمره این تفکیک در دو موضع است: نخست در «کیفیت رفع تعارض» – در تخصیص، عام پس از تخصیص در بقیه حجت است؛ در حکومت، محکوم در غیر مورد حکومت بر اطلاق خود باقی است؛ و در ورود، مورود از اساس جاری نمی‌شود. دوم در «جریان قواعد» – شک در شمول خاص مخصّص، به قواعد عام و خاص برمی‌گردد و شک در قلمرو حاکم یا وارد، به ظهور خود آن دلیل. از این رو تشخیص دقیق این نسبت‌ها، پیش از اعمال هر قاعده‌ای ضروری است.

تکمیل تخصصی

تخصیص، حکومت و ورود سه شیوه متفاوت در نسبت میان ادله‌اند. در تخصیص، دلیل خاص بخشی از افراد عام را از تحت حکم عام خارج می‌کند، بدون اینکه لزوماً در موضوع عام تصرف تفسیری کند؛ مانند «اکرم العلماء» و «لا تکرّم الفساق منهم». حکومت آن است که دلیل حاکم به‌گونه‌ای ناظر به دلیل محکوم باشد و موضوع، متعلق یا محمول آن را در نظر عرف توسعه یا تضییق کند؛ مانند نقش قاعده لاضرر نسبت به بسیاری از ادله اولیه. ورود، در تقریر مشهور، رفع حقیقی موضوع دلیل دیگر به‌وسیله دلیل وارد است؛ مانند اینکه با قیام اماره معتبر، موضوع «شک» در برخی تقریرات از بین می‌رود. بنابراین ورود و حکومت از نظر نحوه اثرگذاری با تخصیص یکسان نیستند.

پاسخ

مرجّحات منصوصه در روایات علاجیه:

- (۱) موافقت با کتاب.
- (۲) مخالفت با عامه.
- (۳) احديث (تأخّر زمانی).
- (۴) صفات راوی (اعدلیت، افقهیت، صدقیت). پس از مرجّحات منصوصه نوبت به مرجّحات غیرمنصوصه و در نهایت تخییر یا تساقط می‌رسد. ترتیب مرجّحات مورد بحث است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: مرجّح در باب تعارض زمانی مطرح می‌شود که دو دلیل واقعاً متعارض و جمع عرفی میان آن‌ها

ممکن نباشد. در روایات علاجیه، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه و برخی صفات راوی و نیز احديث در شمار مرجّحات مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ درباره ترتیب، گستره و نسبت برخی مرجّحات میان اصولیان تفصیل وجود دارد. بنابراین نمی‌توان هر اختلاف ظاهری را فوراً وارد باب ترجیح کرد؛ ابتدا باید صدور، جهت صدور و امکان جمع عرفی بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که در روایات علاجیه، مرجّحات به ترتیب ذکر شده‌اند، اما در اینکه آیا این ترتیب «لزومی» است یا «استحبابی» یا صرفاً «بیان امثله»، میان اصولیان اختلاف است: مشهور، ترتیب را معتبر دانسته‌اند (نخست موافقت با کتاب، سپس مخالفت با عامه و...) و برخی (مانند صاحب کفایه) ترتیب را الزامی ندانسته و ملاک را «اقوائیت» شمرده‌اند. و نیز در اینکه آیا مرجّحات منصوصه قابل «تعديه» به غیر خبرین (مانند تعارض خبر با اجماع منقول یا ظاهر با ظاهر) هستند یا نه، بحث است.

و نکته دیگر آنکه برخی از مرجّحات منصوصه (مانند «موافقت با کتاب» و «مخالفت با عامه»)، در حقیقت به «جهت صدور» بازمی‌گردند: روایتی که موافق کتاب یا مخالف عامه است، احتمال تقیه در آن کمتر است و به حکم واقعی نزدیک‌تر؛ و روایتی که موافق عامه است، محتمل تقیه است. از این رو مرجّحات جهتی (مانند احتمال تقیه) را برخی از دقیق‌ترین مرجّحات دانسته‌اند و در مقام تعارض، به قرائن حالیه و مقاله (مانند راویان واقع در محیط تقیه) توجه می‌دهند.

سؤال ۲۴۸ **فرق حکومت و ورود را با مثال فقهی بیان کنید.**

پاسخ

حکومت: نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر و توسعه یا تضییق موضوع یا محمول آن (مثل حکومت لاضرر بر ادله اولیه). ورود: از بین بردن حقیقی موضوع دلیل دیگر (مثل ورود اماره بر اصل عملی؛ با وجود اماره موضوع اصل که شک است حقیقتاً منتفی می‌شود). تشخیص این دو در تقدم ادله بسیار مهم است.

در تکمیل باید گفت که در مثال «لاضرر»، نسبت قاعده با ادله اولیه (مانند وجوب وضو و وجوب وفای به عقد) از نوع «حکومت» است: قاعده، ناظر به ادله احکام است و مفادش آن است که احکام اولیه در موارد ضرر، جعل یا امضا نشده‌اند (یا توسعه و تضییق موضوع)؛ از این رو لاضرر، بر ادله اولیه مقدم است و ادله مذکور در موارد ضرر قابل اسناد، بی‌اثر می‌شوند. و اما در مثال «اماره بر اصل»، نسبت از نوع «ورود» است: اماره معتبره، موضوع اصل (شک) را وجداناً رفع می‌کند، زیرا پس از قیام اماره، دیگر شک سابق معتبر نیست و اصل جاری نمی‌شود.

و ثمره این تفکیک در موارد شک ظاهر می‌شود: اگر کسی در «حکومت» بودن دلیلی تردید کند، اصل، عدم حکومت است و دلیل، در عرض دلیل دیگر قرار می‌گیرد و قواعد تعارض جاری می‌شود؛ و اگر در «ورود» بودن اماره‌ای نسبت به اصلی تردید کند، اصل، عدم

ورود است و در نتیجه، اصل در موارد شک جاری می‌گردد. از این رو فقیه باید نسبت هر دلیل را با دلیل دیگر به دقت تعیین کند تا قواعد صحیح را به کار بندد.

تکمیل تخصصی

حکومت یعنی دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد و موضوع یا حکم آن را برای مقام استنباط تفسیر یا تضییق و توسعه دهد؛ نمونه مشهور، «لا ضرر» نسبت به ادله‌ای است که در صورت اجرای اطلاقشان ضرر لازم می‌آید. اما ورود، رفع حقیقی موضوع دلیل دیگر است، نه صرف تفسیر آن. برای نمونه، اگر دلیل معتبر اماره، در فرض اعتبار، حالت شک موضوع اصل عملی را برطرف کند، گفته می‌شود اماره وارد بر اصل است؛ زیرا موضوع اصل، یعنی شک، با فرض احراز مؤدای اماره باقی نمی‌ماند. در حکومت، دلیل محکوم همچنان در نظام تشریع وجود دارد، ولی دامنه موضوع یا حکم آن با بیان دلیل حاکم تعیین می‌شود؛ در ورود، موضوع دلیل دوم حقیقتاً منتفی می‌گردد.

سؤال ۲۴۹ اگر دو دلیل در ظاهر متعارض باشند ولی یکی عام و دیگری خاص باشد، چرا تعارض مستقر نیست؟

پاسخ

عام و خاص در حقیقت غالباً دو بیان متعارض نیستند؛ زیرا خاص از ابتدا نشان می‌دهد که حکم عام نسبت به افراد خاص چگونه محدود می‌شود. عرف در چنین موردی یکی را مخصص دیگری می‌فهمد و جمع عرفی شکل می‌گیرد. تعارض مستقر زمانی است که دو دلیل در مدلول نهایی به گونه‌ای با هم ناسازگار باشند که عرف نتواند یکی را مفسر یا مخصص دیگری بداند. بنابراین در نسبت عام و خاص، ابتدا باید تخصیص را به عنوان جمع عرفی بررسی کرد و تنها در صورت نبود شرایط آن به تعارض رسید. این نکته از قواعد اساسی باب تعادل و ترجیح است و مانع می‌شود هر اختلاف ظاهری را فوراً تعارض بنامیم.

در تکمیل باید گفت که در نسبت عام و خاص، عرف خاص را از همان آغاز «قرینه متصل حکمی منفصل» بر مراد از عام می‌بیند، نه یک دلیل معارض؛ زیرا خاص شأنش بیان مراد جدی از عام است و عموم عام، ظهور بدوی است که با آمدن خاص، ظهور نهایی محدود می‌گردد. از این روست که در تمام ابواب فقه، فقیه با دیدن روایت خاص در کنار آیه عام، هرگز به فکر تعارض نمی‌افتد، بلکه بی‌درنگ خاص را مخصص عام می‌شمرد و عام را در بقیه جاری می‌داند.

و اما اگر شرایط تخصیص تمام نباشد (مانند آنکه خاص، مخالف صریح کتاب باشد یا از حجیت ساقط باشد)، دیگر جمع عرفی ممکن نیست و تعارض مستقر می‌گردد؛ و نیز اگر دو دلیل، هر دو خاص یا هر دو عام باشند و هیچ‌یک ناظر به دیگری نباشد، نوبت به قواعد تعارض می‌رسد. پس قاعده روشی آن است: در هر تعارض ظاهری، نخست «نسبت» دو دلیل (عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود) را بررسی کن و تنها در فقدان هر نسبت جمع‌پذیری، تعارض را مستقر بشمار.

سؤال ۲۵۰ تخصیص، حکومت و ورود از نظر کیفیت رفع تعارض چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

در تخصیص، دلیل خاص برخی افراد موضوع دلیل عام را از حکم خارج می‌کند، بدون اینکه لزوماً در موضوع عام تصرف مفهومی کند. در حکومت، دلیل حاکم با توسعه یا تضییق موضوع دلیل محکوم، ناظر به آن دلیل است؛ مانند دلیلی که موضوع «ضرر» را نسبت به حکم اولیه توضیح می‌دهد. در ورود، یکی از دو دلیل به گونه‌ای موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین می‌برد؛ مثلاً با تحقق علم، موضوع اصل شک از بین می‌رود. تفاوت مهم این است که حکومت غالباً نوعی تفسیر و نظر ناظر دارد، در حالی که ورود به رفع واقعی موضوع مربوط است. تشخیص صحیح این نسبت‌ها قبل از اعمال مرجحات تعارض ضروری است.

در تکمیل باید گفت که در هر سه (تخصیص، حکومت، ورود)، یک وجه مشترک است: هیچ‌یک از دو دلیل، در عرض هم «معارض» نیستند و تعارض، تنها «بدوی» است و با تشخیص نسبت، از میان می‌رود. لیکن کیفیت رفع متفاوت است: در تخصیص، «دایره افراد» کم می‌شود و عام بر معنای خود باقی است؛ در حکومت، «مفهوم موضوع یا محمول» تفسیر یا توسعه و تضییق می‌گردد؛ و در ورود، «تحقق موضوع» در خارج نفی می‌شود. برای نمونه، در «أكرم العلماء» و «لا تکرّم الفساق» تخصیص است؛ در «لا صلاة الا بطهور» نسبت به ادله صلاة، حکومت است (تفسیر شرط)؛ و در قیام اماره نسبت به اصل شک، ورود است (رفع موضوع). و ثمره عملی در موارد «شک در نسبت» است: اگر شک کنیم دلیلی مخصّص است یا حاکم، باید به ظهور خود دلیل رجوع کرد؛ و اگر ظهور نبود، اصل، عدم حکومت و عدم ورود و عدم تخصیص زائد است و دلیل در عرض دیگری قرار می‌گیرد. از این رو فقیه، پیش از اعمال مرجحات تعارض، باید از «نسبت» ادله آگاه باشد و آن را با دقت عرفی معین کند.

سؤال ۲۵۱ مرجح سندی، جهتی و مضمونی چیست؟

پاسخ

مرجح سندی مربوط به ویژگی‌های راویان و سند است؛ مانند وثاقت بیشتر یا برتری برخی جهات اعتبار سند. مرجح جهتی به جهت صدور روایت مربوط است؛ مثلاً احتمال تقیه یا بیان حکم واقعی می‌تواند در ترجیح مؤثر باشد. مرجح مضمونی به خود محتوای روایت و سازگاری آن با کتاب، سنت قطعی یا قواعد مسلم مربوط می‌شود. این تقسیم کمک می‌کند در تعارض اخبار، همه عوامل را یکسان نپنداریم. البته اینکه کدام مرجح مقدم است و آیا مرجحات منصوص قابل تعدی‌اند، تابع مبنای اصولی و روایات باب تعارض است. در هر حال ابتدا باید تعارض مستقر احراز شود و سپس مرجحات در چارچوب دلیل معتبر اعمال گردند.

در تکمیل باید گفت که در مرجح «سندی»، ملاک، «قوت سند و راوی» است: مانند ادلیت، اوثقیت، افقهیت، اصدقیت و کثرت طرق؛ و این مرجحات، در روایات علاجیه ذکر شده‌اند و از سنخ «قرائن صدور» هستند (خبر با سند قوی‌تر، موثوق الصدورتر است). در مرجح «جهتی»، ملاک، «جهت صدور» است: مانند صدور در حال تقیه یا بیان حکم واقعی، و صدور در مقام بیان حکم اولی یا ثانوی؛ و مرجح جهتی در مواردی که دو خبر از نظر سند و دلالت متکافی‌اند، نقش تعیین‌کننده دارد.

و در مرجح «مضمونی»، ملاک، «سازگاری مضمون با سایر ادله» است: مانند موافقت با کتاب، موافقت با سنت قطعی، موافقت با قاعده و اجماع، و موافقت با احتیاط. از این رو در تعارض دو خبر، اگر یکی موافق کتاب و دیگری مخالف آن باشد، خبر موافق مقدم است (مرجح منصوص) و اگر یکی موافق قاعده و دیگری مخالف، خبر موافق قاعده مقدم می‌شود (مرجح عقلایی). و در هر حال، اعمال مرجحات پس از احراز تعارض مستقر است و ترتیب و تعدیه آن‌ها، تابع مبنای اصولی است.

سؤال ۲۵۲ تعارض میان دو اماره با تزامم میان دو واجب از نظر موضوع چه تفاوتی دارد؟

پاسخ

تعارض در جایی است که دو دلیل در مقام کشف و بیان حکم، مدلول‌هایی ناسازگار ارائه کنند؛ مثلاً یک روایت وجوب را اثبات و روایت دیگر همان حکم را نفی کند. تزامم در جایی است که هر دو حکم در عالم جعل و ثبوت وجود دارند، اما مکلف در مقام امتثال به دلیل ناتوانی نمی‌تواند هر دو را هم‌زمان انجام دهد؛ مانند دو واجب فوری که جمع آنها ممکن نیست. در تعارض، مشکل در طریق اثبات و دلالت ادله است؛ در تزامم، مشکل در قدرت و مقام امتثال است. از این رو راه‌حل تعارض مرجحات باب ادله است، ولی در تزامم قواعدی مانند اهمیت، اهم و مهم، حق تقدم و قدرت مطرح می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در تعارض، هر دو دلیل «دال» بر حکم‌اند و یکی باید بر دیگری مقدم یا ساقط شود، زیرا هر دو نمی‌توانند کاشف واقع باشند؛ و در تزامم، هر دو دلیل بر دو حکم «واقعی ثابت» دلالت دارند و هیچ‌یک ساقط نمی‌شود، بلکه مکلف به سبب

عجز، میان دو امثال جمع نمی‌کند. از همین رو در تعارض، سخن از «حجیت» است (کدام دلیل حجت است؟) و در تزامم، سخن از «اهمیت» است (کدام ملاک اقوی است؟)؛ و این، تفاوت بنیادین دو باب است.

و ثمره عملی در موارد اجتماع: اگر دو دلیل متعارض باشند، حکم، یکی است (بر اساس راجح یا اصل) و دلیل مرجوح برای همیشه از کار می‌افتد؛ و اگر دو حکم متزاحم باشند، مکلف در هر وقت، وظیفه فعلی را با قاعده اهم و مهم انجام می‌دهد و در صورت رفع عجز، تکلیف فوت شده (در صورت امکان) تدارک می‌شود. و نیز در تزامم، «امثال اجمالی» و «ترتب» راه دارد، اما در تعارض، نه؛ زیرا تعارض، مربوط به «مقام جعل» است و تزامم، مربوط به «مقام فعل».

سؤال ۲۵۳ اگر یکی از دو روایت متعارض موافق کتاب و دیگری مخالف ظاهر کتاب باشد، ترجیح چگونه تحلیل می‌شود؟

پاسخ

در روایات باب تعارض، موافقت با کتاب و مخالفت با آن از جمله جهاتی است که در روایات برای ترجیح یا رد برخی اخبار مطرح شده است. با این حال ابتدا باید روشن شود که مراد از «موافقت با کتاب» صرف نبودن مخالفت است یا داشتن شاهد و مضمون تأییدکننده در قرآن؛ و نیز اینکه مخالفت با کتاب مخالفت قطعی است یا صرف ناسازگاری با یک ظهور قابل تخصیص. اگر روایت با نص یا محکمت قطعی قرآن ناسازگار باشد، این مخالفت اهمیت ویژه دارد؛ اما مخالفت با یک اطلاق یا عموم قابل جمع، لزوماً رد روایت نیست. پس ترجیح مضمونی نیازمند بررسی دقیق درجه دلالت کتاب و امکان جمع عرفی است.

در تکمیل باید گفت که در این فرض، نخست باید درجه «مخالفت با کتاب» سنجیده شود: اگر روایت با «نص صریح قرآن» یا با «محکمت قطعی» ناسازگار باشد، مخالفت قطعی است و روایت به مقتضای روایات علاجیه («ما خالف کتاب الله فاضربوه علی الجدار») از حجیت ساقط می‌شود، خواه معارض موافق کتاب داشته باشد یا نه؛ و اگر مخالفت با «عموم یا اطلاق قابل تخصیص و تقیید» باشد، نه تنها مضر نیست، بلکه روایت خاص می‌تواند مخصّص یا مقید آن قرار گیرد و «موافقت با کتاب» در مقابل، معنایی ندارد.

و اما در تعارض دو خبر، اگر یکی «موافق کتاب» (به معنای دارای شاهد قرآنی یا هماهنگ با ظهور آن) و دیگری «مخالف ظاهر کتاب» (نه مخالف نص) باشد، خبر موافق به مقتضای مرجح منصوص مقدم می‌شود؛ و اگر خبر مخالف ظاهر، با دلیل خاص دیگر (مانند روایت صریح دیگر یا شهرت) تقویت شده باشد، امکان جمع عرفی (حمل مخالف ظاهر بر تقیه یا بر فرد خاص) بررسی می‌شود. پس قاعده نهایی: مخالفت با نص و محکمت، موجب طرح است و مخالفت با ظهور قابل جمع، موجب ترجیح موافق است و در هر دو، «درجه دلالت کتاب» باید دقیق سنجیده شود.

اصالة البرائة

مجرای برائت، ادله آن، و اقسام شک

سؤال ۲۵۴ تعریف «اصالة البرائة» چیست؟ و مجرای آن را بیان کنید.

پاسخ

«اصالة البرائة» (اصل برائت) اصلی عملی است که در موارد «شک در تکلیف» جاری می‌شود و مقتضای آن، «نفی تکلیف» و رفع الزام است؛ یعنی هرگاه مکلف در وجوب یا حرمت فعلی شک کند و دلیلی بر تکلیف نیابد، اصل برائت، او را از تکلیف مبرا می‌کند و حکم به عدم وجوب و عدم حرمت می‌شود. مجرای برائت:

(۱) «شبهة حکمیة وجوبیه»: شک در وجوب چیزی بدون علم (مثل شک در وجوب دعا عند رؤیت هلال).

(۲) «شبهة حکمیة تحریمیة»: شک در حرمت چیزی (مثل شک در حرمت شرب تتن).

(۳) «شبهة موضوعیة وجوبیه و تحریمیة»: شک در موضوع (مثل شک در اینکه این مایع خمر است یا خل). بنابراین برائت، در «شبهة بدویة» (قبل از فحص) و در «شک در اصل تکلیف» جاری است، نه در شک در مکلفه پس از علم اجمالی (که مجرای احتیاط یا تخییر است). برائت، از اصول غیرمحرز و وظیفه عملی است و کاشف از واقع نیست.

در تکمیل باید گفت که برائت، از «اصول غیرمحرزه» است و میان آن با امارات، تفاوت بنیادین است: اماره (مانند خبر ثقه) «کاشف نوعی» از واقع است و در موارد شک، جاری نمی‌شود، بلکه شک را برمی‌دارد و مکلف را به واقع نزدیک می‌کند؛ اما برائت، «وظیفه عملی عند الشک» است و هیچ کشفی از واقع ندارد و تنها بیان می‌کند که در ظرف شک و پس از فحص، مکلف بر ترک یا فعل، مؤاخذه نمی‌شود. از همین رو اماره بر برائت مقدم است و تا اماره معتبری بر تکلیف نباشد، نوبت به برائت نمی‌رسد.

و نیز باید دانست که برائت، «حکم ظاهری» مکلف را معین می‌کند نه «حکم واقعی» را؛ یعنی اگر در واقع، تکلیفی باشد و مکلف به آن نرسد، عمل او بر اساس برائت، معذور است نه مصیب. و از همین جهت، برائت در «شبهات بدویة» (جایی که هیچ علم اجمالی منجزی در کار نیست) جاری می‌شود؛ و در شبهات مقرون به علم اجمالی، برائت در اطراف با منجزیت علم اجمالی معارضه می‌کند و جاری نمی‌شود. پس نخستین گام فقیه در هر شبهه، تشخیص «بدوی یا مقرون به علم اجمالی» بودن آن است.

سؤال ۲۵۵ ادله «حجیت برائت» را بیان کنید (آیات، روایات، عقل و اجماع).

پاسخ

ادله برائت عبارت‌اند از:

(۱) «کتاب (آیات)»: مانند آیه «لا یكلف الله نفساً إلاّ وسعها» (تکلیف زائد بر وسع نفی شده)، آیه «وما کتا معذبین حتی نبعث رسولاً» (نفی عقاب قبل از بیان)، آیه «ما علی المحسنین من سبیل»، و آیه «لیس علی الأعمی حرج».

(۲) «سنت (روایات)»: مانند حدیث رفع: «رفع عن أمتی تسعة: الخطأ والنسیان وما استکرهاوا علیه وما لا یعلمون وما لا یطیقون وما اضطروا إلیه والحسد والطیرة والوسوسة...» که «ما لا یعلمون» را رفع کرده است؛ حدیث حجب: «ما حجب الله علمه عن العباد

فهو موضوع عنهم؛ و حدیث حلّ: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهی» و «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام».

(۳) «عقل»: قاعده «قبح عقاب بلا بیان» که عقل، عقاب بدون بیان و اتمام حجّت را قبیح می‌داند.

(۴) «اجماع»: اجماع فقها بر جریان برائت در شبهات بدویه. این ادله، حجّیت برائت را در موارد شگّ در تکلیف اثبات می‌کند. در تکمیل باید گفت که ادله برائت را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ادله «مثبت رفع الزام» – مانند حدیث رفع («ما لا يعلمون») و حدیث حجب که مفادشان رفع تکلیف مجهول از امت است؛ و ادله «نافی عقاب» – مانند آیه «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» که مفادشان نفی استحقاق عقاب در فرض فقدان بیان است. و از کنار هم قرار گرفتن این دو دسته، هم «حکم ظاهری» (عدم الزام) و هم «امنیّت از عقاب» برای مکلف ثابت می‌شود. و نیز در استدلال به آیات باید دقت کرد که برخی از آیات مورد استناد (مانند «لا یكلف الله نفساً الاّ وسعها») ناظر به «تکلیف به مالایطاق» است و برخی (مانند «ما علی المحسنین من سبیل») ناظر به مورد خاص؛ از این رو آیه اصلی مورد استناد در برائت، «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» است که با ضمیمه «بیان» شرعی، قاعده کلی نفی عقاب قبل از بیان را می‌رساند. و در روایات نیز حدیث «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهی» (تحف العقول) و حدیث «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» (از طرق معتبر) از مهم‌ترین مستندات برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه‌اند.

سؤال ۲۵۶ بررسی دلالت «حدیث رفع» بر برائت را بیان کنید.

پاسخ

حدیث رفع، از روایات مشهور و معتبر است: «رفع عن أمتی ما لا یعلمون» (و نیز ما خطئوا و نسیوا و استکرها...). تقریب استدلال به حدیث بر برائت: فقره «ما لا یعلمون»، دلالت دارد بر اینکه حکم و مؤاخذه‌ای که امت به آن علم ندارند، از آنان «رفع» شده است؛ بنابراین اگر مکلف، حکم فعلی را نمی‌داند (شبهه حکمیه یا موضوعیه)، حکم و آثار آن (از جمله عقاب) از او برداشته شده و او مبرا است. بحث در آن است که مراد از «رفع»، رفع «حکم واقعی» است یا رفع «مؤاخذه و عقاب» یا رفع «آثار و الزام»؟ قول مشهور: مراد، رفع «مؤاخذه» و «الزام فعلی» و حکم ظاهری وجوب احتیاط است؛ یعنی با حدیث رفع، در موارد جهل، وجوب احتیاط و عقاب رفع می‌شود و مکلف، برائت دارد. برخی (مانند شیخ انصاری) بحث رفع «ما لا یعلمون» را نسبت به حکم، رفع مؤاخذه و نسبت به موضوع، رفع حکم دانسته‌اند. در هر حال، حدیث رفع، از ادله اصلی برائت در شبهات بدویه است.

در تکمیل باید گفت که در مفاد حدیث رفع، چند احتمال است که هر یک ثمره خاص دارد: احتمال نخست – رفع «حکم واقعی مجهول» است (که لازمه‌اش تصویب و نفی احکام واقعی است و باطل است)؛ احتمال دوم – رفع «مؤاخذه و عقاب» است (که با قاعده قبح عقاب بلا بیان سازگار است)؛ و احتمال سوم – رفع «الزام ظاهری احتیاط» و جعل «حکم ظاهری ترخیص» است (که مبنای مشهور است). شیخ انصاری میان فقرات حدیث تفصیل داده: در «ما لا یعلمون»، رفع نسبت به «حکم» به معنای رفع مؤاخذه و نسبت به «موضوع» (مانند «ما اضطرّوا» و «ما استکرها») به معنای رفع خود حکم واقعی است.

و از همین‌رو، حدیث رفع در شبهات حکمیه، وظیفه ظاهری را (برائت) معین می‌کند و در شبهات موضوعیه، حکم واقعی متعلق به عناوین ثانوی (اضطرار، اکراه و...) را رفع می‌نماید. و نکته مهم دیگر آنکه «رفع» در حدیث، «رفع امتنانی» است و در مواردی که جریان برائت به ضرر مکلف یا به خلاف غرض شارع باشد (مانند موارد احتیاط واجب در شبهات مقرون به علم اجمالی)، رفع جاری نیست. از این رو برائت مستند به حدیث رفع، در شبهات بدویه و پس از فحص جاری است.

پاسخ

در شبهه حکمیة تحریمیه (شگ در حرمت فعلی مثل شرب تنن)، اقوال است:

(۱) قول به «برائت» (قول مشهور اصولیان و اخباری‌های معتدل): برائت جاری است و حکم به حلیت ظاهری می‌شود؛ ادله: آیات (وما کنا معذبین...)، حدیث رفع (ما لا یعلمون)، حدیث حلّ (کلّ شیء لک حلال...) و قاعده قبح عقاب بلا بیان.

(۲) قول به «احتیاط» (قول اخباری‌های افراطی): در شبهه تحریمیه، باید احتیاط کرد و فعل را ترک نمود؛ ادله آنان: آیات و روایات امر به توقّف در شبهات (مانند «قف عند الشبهة» و «من ارتکب الشبهات هلك») و روایات «کلّ شیء فیہ حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» را حمل بر موارد خاص کرده‌اند. قول مشهور و صحیح، «برائت» است؛ زیرا ادله برائت (حدیث رفع و حلّ) صریح در رفع تکلیف مشکوک‌اند و روایات احتیاط، محمول بر شبهات مقرون به علم اجمالی یا استحباب احتیاط هستند.

در تکمیل باید گفت که نزاع برائت و احتیاط در شبهات تحریمیه، از نزاع‌های تاریخی اصولیان و اخباریان است: اصولیان به اطلاق حدیث رفع و حل تمسک کرده‌اند که «ما لا یعلمون» و «کلّ شیء لک حلال» شامل مشکوک الحرمه نیز می‌شود؛ و اخباریان به روایات «قف عند الشبهة» و «من ارتکب الشبهات هلك» و «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» تمسک کرده‌اند که ظهور در لزوم اجتناب از شبهات دارد. پاسخ اصولیان به این روایات در چند محور است: این روایات یا ناظر به «شبهات مقرون به علم اجمالی» اند (که در آن‌ها احتیاط واجب است) و یا ناظر به «شبهات موضوعیة محصوره همراه با فساق» و یا حمل بر «استحباب احتیاط» و «ورع» شده‌اند.

و نیز باید دانست که در میان خود اخباریان نیز قول به تفصیل هست (برائت در شبهات وجوبیه و احتیاط در شبهات تحریمیه) که برخی از فقهای متقدم امامیه (مانند شیخ طوسی در برخی عبارات) بدان گراییده‌اند؛ اما مشهور متأخران با استناد به عموم ادله برائت و عدم فرق بین شبهات وجوبیه و تحریمیه، برائت را در هر دو جاری دانسته‌اند و روایات احتیاط را بر خلاف قاعده مسلم «قبح عقاب بلا بیان» نپذیرفته‌اند. و در مقام عمل، این نزاع در تعیین وظیفه مکلف نسبت به محرّمات مشکوک فراوان عصر (مانند دخیانیت و معاملات ربوی مشکوک) اثر مستقیم دارد.

پاسخ

«شبهه حکمیة» شبهه‌ای است که در «حکم شرعی» است و منشأ آن، فقدان نصّ، اجمال نصّ، یا تعارض نصوص است؛ مانند شگ در وجوب دعا عند رؤیت هلال یا شگ در حرمت شرب تنن. «شبهه موضوعیة» شبهه‌ای است که در «موضوع» و مصداق خارجی است و حکمش روشن است، ولی مکلف نمی‌داند این مورد خارجی، مصداق آن موضوع هست یا نه؛ مانند علم به حرمت خمر و شگ در اینکه این مایع، خمر است یا خل. حکم برائت در هر یک: در شبهه حکمیة (وجوبیه و تحریمیه) پس از فحص، برائت جاری است؛ در شبهه موضوعیة وجوبیه (شگ در وجوب فرد مثل شگ در وجوب اکرام زید عالم) برائت جاری است؛ و در شبهه موضوعیة تحریمیه (شگ در خمر بودن مایع) نیز بنابر قول مشهور، برائت جاری است. اما در شبهه مقرون به علم اجمالی (شگ در یکی از دو ظرف که یکی نجس است)، برائت جاری نیست و احتیاط لازم است.

در تکمیل باید گفت که در «شبهه حکمیة»، منشأ شک، یا «فقدان نص» است، یا «اجمال نص» (مانند اجمال لفظ «قُرء» در عده) و یا «تعارض نصوص» (مانند تعارض دو روایت در حرمت و اباحه)؛ و در هر سه صورت، پس از فحص و عدم حصول دلیل، نوبت به اصل عملی می‌رسد و در شبهات حکمیة بدویه، برائت جاری است. و اما در «شبهه موضوعیة»، حکم کلی روشن است و شک در

«انطباق عنوان بر مصداق» است؛ در این جا اگر شک در وجود شرط تکلیف یا وجود مانع باشد و اماره یا اصلی (مانند ید و اصاله الطهارة) موضوع را معین نکند، نوبت به برائت یا اصول موضوعی دیگر می‌رسد.

و نکته دقیق آن است که در شبهات موضوعیه، میان «شک در اصل وجود موضوع» (آیا این مایع خمر است؟) و «شک در وجود شرط یا مانع حکم» (آیا نمازگزار طاهر است؟) تفصیل است: در قسم اول، اگر اصلی موضوعی (اصاله الحل یا طهارت) جاری باشد، به آن عمل می‌شود و در قسم دوم، قاعده «اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی» اقتضای احتیاط دارد، مگر آنکه اصلی محرز (مانند استصحاب طهارت) جاری گردد. و در هر حال، پیش از اصل، فحص از امارات خاص هر باب لازم است.

سؤال ۲۵۹ قاعده «قبح عقاب بلا بیان» را توضیح دهید و رابطه آن با برائت را بیان کنید.

پاسخ

«قبح عقاب بلا بیان» قاعده‌ای عقلی است که مفاد آن، قبح عقاب مکلفی است که «بیان» و اتمام حجّتی بر تکلیف برای او نرسیده است؛ یعنی عقل، حکم می‌کند که اگر شارع، تکلیفی را بیان نکرده و مکلف، به آن دسترسی ندارد، عقاب او بر مخالفت با آن تکلیف، قبیح و ظلم است. این قاعده، یکی از ادله عقلی برائت است؛ زیرا برائت، همان نفی تکلیف مشکوک است و مبنای عقلی آن، قبح عقاب بلا بیان است. رابطه: برائت، اصل عملی شرعی است که مفادش (نفی الزام) با مفاد قاعده عقلی (قبح عقاب بلا بیان) مطابقت دارد؛ یعنی عقل می‌گوید عقاب بدون بیان قبیح است و شرع نیز با جعل برائت، مکلف را مبرا می‌کند. نکته: برخی قائل‌اند قبح عقاب بلا بیان، در شبهات حکمیه (بعد از فحص) و در شبهات موضوعیه جاری است؛ و این قاعده، مبنای مستقلّ عقلی برائت در کنار ادله نقلی است.

در تکمیل باید گفت که قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، از قضایای «عقل عملی» است و مبنایش «عدل و حکمت مولا»ست: مولی حکیم هرگز بنده‌ای را بر مخالفت تکلیفی که به او نرسانده (و راهی برای شناختش نداده) عقاب نمی‌کند؛ چه آنکه عقاب بدون بیان، ظلم است و ظلم از مولی حکیم محال. و «بیان» در این قاعده، اعم از بیان واقعی (نص) و بیان طریقی (اماره معتبر) است؛ از این رو اگر اماره معتبری بر تکلیف قائم شده باشد، بیان تمام است و قاعده جاری نیست، و اگر هیچ بیانی نرسیده، عقاب قبیح است. و رابطه این قاعده با برائت، رابطه «علت و معلول حکمی» است: عقل حکم می‌کند که در فرض فقدان بیان، عقاب قبیح است و شرع با ادله نقلی (حدیث رفع) همان را به زبان «رفع» و «حلیت» بیان کرده است. از این رو برائت عقلی و برائت شرعی در نتیجه (نفی الزام ظاهری) متحدند و در مدرک مختلف؛ و در مواردی که سند حدیث رفع محلّ تردید باشد یا جریان برائت شرعی متعذر گردد، برائت عقلی به عنوان ملاک، باقی است و مکلف را از عقاب امان می‌دهد.

سؤال ۲۶۰ آیا برائت، در «شبهات قبل از فحص» جاری است؟ و معنای فحص چیست؟

پاسخ

برائت در شبهات حکمیه، تنها «بعد از فحص» جاری است، نه قبل از آن؛ «فحص» به معنای جست‌وجو و تفحص در ادله شرعی (کتاب، سنت، اجماع) برای یافتن دلیل حکم است. دلیل لزوم فحص:

۱) ادله برائت (حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان)، در موردی جاری است که مکلف، «بیان» را دریافت نکرده باشد؛ و با وجود احتمال دلیل در منابع، مکلف نمی‌تواند بدون فحص، ادعای عدم بیان کند؛ زیرا ادله احکام، در کتاب و سنت پراکنده است و با فحص بدست می‌آید.

۲) سیره عقلا و اجماع بر لزوم فحص در احکام.

(۳) اگر فحص لازم نباشد، اکثر احکام، مجهول می‌ماند و انفتاح باب علم، لغو می‌شود. بنابراین در شبهه حکمیه، مکلف باید ابتدا در ادله فحص کند؛ اگر دلیل یافت، عمل کند و الا برائت جاری می‌شود. اما در شبهات موضوعیه، فحص از حکم لازم نیست (چون حکم روشن است) و تنها بررسی موضوع لازم است.

در تکمیل باید گفت که مراد از «فحص» در شبهات حکمیه، «فحص متعارف مجتهدانه» است: مراجعه به آیات الاحکام، کتب روایی، اقوال فقها و قواعد اصولی تا از وجود دلیل بر حکم اطمینان حاصل شود؛ و ملاک، نه فحص بی‌نهایت است و نه اکتفا به قدر معدود، بلکه فحصی است که عرف مجتهدان آن را برای احراز «عدم دلیل» کافی می‌داند (فحص الی الی‌اس). و دلیل لزوم فحص آن است که ادله برائت، در فرض «عدم وصول بیان» جاری است و پیش از فحص، نمی‌دانیم بیانی هست یا نه؛ پس با احتمال وجود دلیل، صدق «ما لا یعلمون» و «بلا بیان» محرز نیست.

و اما در شبهات موضوعیه، فحص از «حکم» لازم نیست (زیرا حکم معلوم است) و آنچه لازم است، بررسی «موضوع» به وسیله امارات و اصول موضوعی است؛ و اگر موضوع، از اموری باشد که احرازش متوقف بر علم خاص است (مانند دخول وقت) و راه متعارفی داشته باشد (نگاه به آسمان یا اعتماد به ظن متعارف)، همان راه کافی است. و در هر دو نوع شبهه، پس از فحص لازم و یأس از دلیل، برائت جاری می‌شود و قبل از فحص، جریان برائت، «برائت قبل از فحص» است که نزد همه باطل است.

سؤال ۲۶۱ آیا برائت، در «شبهه وجوبیه» جاری است؟ و دلیل آن را بیان کنید.

پاسخ

بله، برائت در «شبهه حکمیه وجوبیه» (شک در وجوب فعلی، مثل شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت) جاری است و حکم به عدم وجوب می‌شود. ادله:

(۱) «حدیث رفع»: «ما لا یعلمون» شامل شک در وجوب نیز می‌شود و وجوب مشکوک، رفع شده است.

(۲) «قبح عقاب بلا بیان»: عقاب بر ترک فعلی که وجوبش بیان نشده، قبیح است.

(۳) «آیات»: «لا یكلف الله نفساً الاّ وسعها» و «وما کتا معذبین حتی نبعث رسولا».

(۴) «اجماع» بر جریان برائت در شبهات وجوبیه بعد از فحص. نکته: برائت در شبهه وجوبیه، پس از فحص جاری است و در موردی که علم اجمالی به وجود واجب (در اطراف) باشد، برائت جاری نمی‌شود و احتیاط یا تخییر لازم است. بنابراین برائت، هم در شبهات وجوبیه و هم تحریمیه، پس از فحص، جاری است و مجرای آن، «شک بدوی در اصل تکلیف» است.

در تکمیل باید گفت که در شبهه وجوبیه، سخن از «شک در اصل وجوب» است (آیا این فعل واجب است یا نه) و مقتضای برائت، عدم وجوب و عدم لزوم اتیان است؛ و این، در عبادات مشکوک (مانند وجوب نماز جمعه در عصر غیبت بنابر قول به برائت) و در واجبات مشکوک فراوان، ثمره عملی دارد. و اما باید توجه داشت که برائت در شبهات وجوبیه، تنها «وجوب ظاهری» را نفی می‌کند و اگر فعل دارای مصلحت واقعی باشد (مستحب واقعی)، برائت آن را از بین نمی‌برد؛ چه آنکه برائت، نافی الزام است نه نافی ملاک.

و نیز اگر شک در وجوب، از «شک در شرط وجوب» ناشی باشد (مانند شک در استطاعت برای حج) یا از «شک در محقق موضوع» (آیا ماه رمضان داخل شده که روزه واجب شود)، جریان برائت در هر یک شرایط خاص دارد: در شرط وجوب، اصل عدم شرط و در نتیجه عدم وجوب جاری است (مانند استصحاب عدم استطاعت) و در محقق موضوع، استصحاب عدم محقق (عدم دخول ماه) جاری می‌شود. پس در شبهات وجوبیه نیز باید «منشأ شک» را دقیق تعیین کرد تا اصل صحیح به کار رود.

برائت بر دو قسم است:

(۱) «برائت شرعی»: اصلی که از ادله شرعی (آیات و روایات، مثل حدیث رفع و حل) استفاده می‌شود و مفاد آن، «رفع حکم و الزام شرعی در مقام شک» است؛ یعنی شارع، به وسیله ادله، حکم ظاهری برائت را جعل کرده است. برائت شرعی، هم در شبهات حکمیه و هم موضوعیه جاری است.

(۲) «برائت عقلی»: اصلی که مبنای آن، قاعده عقلی «قیح عقاب بلا بیان» است و مفاد آن، «قیح عقاب در صورت عدم بیان» است؛ یعنی عقل، عقاب بدون بیان را قبیح می‌داند و مکلف، از حیث عقلی مبرا است. برائت عقلی، به طور مستقل، عقاب را نفی می‌کند ولی حکم شرعی ظاهری جعل نمی‌کند. رابطه آن دو: هر دو در نتیجه (نفی تکلیف و رفع عقاب در شک بدوی) مشترک‌اند، ولی منشأ یکی شرع و دیگری عقل است؛ و در مواردی که برائت شرعی جاری است، برائت عقلی نیز به عنوان مؤید جاری است. ثمره: در موارد شک در جریان برائت شرعی، به برائت عقلی تمسک می‌شود.

در تکمیل باید گفت که ثمره تفکیک برائت شرعی و عقلی در چند موضع ظاهر می‌شود: نخست در «سعه و ضیق» - برائت شرعی (حدیث رفع و حل) هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری است، اما برائت عقلی در شبهات موضوعیه با مناقشه روبه‌روست (زیرا در موضوع، بیان همان حکم معلوم است و شک در مصداق است و عقل در آن، قاعده قیح عقاب را به طور مستقیم جاری نمی‌داند)؛ دوم در «مدرک» - برائت شرعی، تعبدی است و در موارد شک در عموم دلیل شرعی، به اطلاق یا عموم آن تمسک می‌شود و برائت عقلی، مستقل است و تنها در دائره حکم عقل اثر دارد.

و سوم در «تعارض با ادله احتیاط» - اگر روایاتی بر احتیاط دلالت کنند، برائت شرعی با آن‌ها تعارض ظاهری دارد و به جمع (حمل بر استحباب) حل می‌شود، اما برائت عقلی در برابر دلیل ظنی احتیاط، حکم قطعی عقل است و دلیل ظنی نمی‌تواند آن را رفع کند مگر آنکه به حد بیان برسد. از این رو فقیه در هر شبهه، نخست جریان برائت شرعی را می‌سنجد و در فقدان آن، به برائت عقلی و سپس به دیگر اصول رجوع می‌کند.

سؤال ۲۶۳ آیا «برائت» در «اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی» جاری است؟ تفاوت را بیان کنید.

این بحث در «اقل و اکثر» مطرح است:

(۱) «اقل و اکثر استقلالی»: جایی که اقل و اکثر، دو تکلیف مستقل‌اند، مثل شک در اینکه آیا علاوه بر وجوب نماز، وجوب دعای هنگام رؤیت هلال هم هست (اکثر مستقل)؛ در اینجا، نسبت به اکثر (وجوب زائد)، برائت جاری است و اقل (نماز) انجام می‌شود؛ چون شک در تکلیف زائد مستقل، مجرای برائت است.

(۲) «اقل و اکثر ارتباطی»: جایی که اقل و اکثر، اجزای یک تکلیف واحد مرتبط‌اند، مثل شک در اینکه جزء یا شرطی (مثل سوره) جزء نماز هست یا نه؛ در اینجا، نسبت به اکثر (جزء زائد مثل سوره)، برائت جاری است؛ یعنی اصل، عدم جزئیت و شرطیت است و برائت از وجوب جزء مشکوک جاری می‌شود. قول مشهور، جریان برائت در اقل و اکثر (اعم از استقلالی و ارتباطی) است، برخلاف قول برخی (مانند محقق نائینی در برخی موارد) که احتیاط را در ارتباطی لازم دانسته‌اند. ثمره این بحث، در شک در اجزاء و شرایط عبادات ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «اقل و اکثر استقلالی»، دو تکلیف، مستقل از یکدیگرند و شک در تکلیف دوم (اکثر)، شک بدوی در اصل

تکلیف است، از این رو برائت جاری است (مگر آنکه علم اجمالی منجزی در کار باشد)؛ و در «اقل و اکثر ارتباطی»، شک در «جزء یا شرط» بودن زائد برای یک مرکب واحد است و مشهور، با تحلیل «انحلال علم اجمالی»، برائت را در جزء زائد جاری می‌دانند: علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر.

و اما قائلان به احتیاط در ارتباطی (مانند نائینی در برخی تقریرات) بر آن‌اند که در مرکبات عبادی، شک در جزء، شک در «تحقیق مأموریه» است و اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد؛ پاسخ مشهور آن است که مأموریه، خود طبیعت نماز است و نماز بدون سوره، فرد قطعی طبیعت است و نماز با سوره، فرد مشکوک اکمل؛ پس شک در وجوب فرد زائد، شک در تکلیف زائد است و برائت جاری می‌شود. این نزاع، در فروع فراوانی (جزئیات سوره، قنوت، تشهد و مانند آن) اثر دارد.

سؤال ۲۶۴ بحث «اقل و اکثر ارتباطی» و ادله جریان برائت در آن را بیان کنید.

پاسخ

در «اقل و اکثر ارتباطی» (شک در جزء یا شرط واجب، مثل شک در جزئیات سوره برای نماز)، قول مشهور، جریان برائت است. تقریب بحث: نماز، در اقل (بدون سوره) قطعاً واجب است و در اکثر (با سوره)، مشکوک الوجوب؛ شک در وجوب زائد (اکثر)، شک در تکلیف است و برائت جاری می‌شود؛ پس وجوب اکثر نفی و به اقل اکتفا می‌شود. ادله جریان برائت:

(۱) «حدیث رفع»: وجوب اکثر (سوره)، چیزی است که مکلف به آن علم ندارد و «ما لا یعلمون» آن را رفع می‌کند.

(۲) «قبح عقاب بلا بیان»: عقاب بر ترک سوره‌ای که وجوبش بیان نشده، قبیح است.

(۳) «اصل عدم جزئیات و شرطیّت». اشکال: برخی گفته‌اند در ارتباطی، علم اجمالی به وجود تکلیف داریم و اقل و اکثر، علم اجمالی است که منجز است؛ جواب: علم اجمالی در اقل و اکثر، به تکلیف مردد بین اقل و اکثر است و انحلال پیدا می‌کند (به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر)، لذا برائت در اکثر جاری است. این بحث، از مباحث مهم برائت است.

در تکمیل باید گفت که در تحلیل دقیق اقل و اکثر ارتباطی، سه گام است: گام نخست – احراز «وحدت تکلیف» و اینکه نماز، یک مرکب واحد است که اجزایش در یک حقیقت عرفی جمع می‌شوند؛ گام دوم – تشخیص «معلوم بالاجمال»: مکلف می‌داند نمازی بر عهده اوست واجب، ولی نمی‌داند آیا سوره در آن داخل است یا نه؛ و گام سوم – تحلیل انحلال: علم اجمالی به وجوب نماز مردد بین اقل و اکثر، به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب زائد منحل می‌شود و در نتیجه، برائت در زائد جاری است. و اما در برابر، برخی گفته‌اند که در عبادات، «جزء مشکوک» اگر چه وجوبش مشکوک است، اما احتمال دخالت آن در «غرض» نماز (امتنال امر واقعی) باقی است و احتیاط (اتیان سوره) مقتضای اشتغال است؛ پاسخ داده شده که این سخن، میان «وجوب نفسی جزء» و «ملاک» خلط است: وجوب جزء، یا وجوب نفسی مستقل است (که برائت در آن جاری است) و یا وجوب غیری (مقدمیت برای امتثال) که آن نیز در ظرف شک، به برائت یا قاعده احتیاط در اجزای عبادات (بنابر مبنای احتیاط در عبادات مشکوک) بازمی‌گردد. از این رو نزاع، در حقیقت به «مبنای اصولی» (برائت یا اشتغال در اجزای عبادات) بازمی‌گردد و مشهور اصولیان، برائت را برگزیده‌اند.

سؤال ۲۶۵ آیا «برائت» در «شبهه محصوره و غیرمحصوره» جاری است؟

پاسخ

در شبهات مقرون به علم اجمالی، تفاوت است:

(۱) «شبهه محصوره»: اگر مکلف، علم اجمالی دارد که یکی از اطراف محدود (مثل یکی از دو ظرف) نجس است، علم اجمالی منجز است و برائت در تمام اطراف جاری نمی‌شود؛ بلکه احتیاط (اجتناب از تمام اطراف) لازم است؛ زیرا برائت در هر طرف، با علم اجمالی

به نجاست یکی از آن‌ها معارضه می‌کند و مخالفت قطعی (ارتکاب همه) جایز نیست. بنابراین برائت در شبهه محصوره جاری نیست.

(۲) «شبهه غیرمحصوره»: اگر اطراف شبهه، غیرمحصور و فراوان باشد (مثل شگ در نجاست یکی از هزاران ظرف)، علم اجمالی منجز نیست و اجتناب از همه، عسر و حرج دارد؛ لذا در اینجا، اجتناب لازم نیست و می‌توان برائت را در ارتکاب برخی اطراف جاری کرد (بنابر قول مشهور، هر چند برخی تفصیل داده‌اند). بنابراین برائت، در شبهه بدویه جاری است، ولی در شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی جاری نیست.

در تکمیل باید گفت که ملاک «محصوره و غیرمحصوره» بودن شبهه، «کثرت اطراف» نیست، بلکه «خروج شبهه از دائرة ابتلا و محاسبه عقلایی» است: در شبهه محصوره، اطراف، قابل شمارش و اجتناب است و علم اجمالی، منجز است و برائت در اطراف جاری نیست؛ و در شبهه غیرمحصوره، اطراف چنان گسترده است که اجتناب از همه، مستلزم عسر و حرج یا خارج از روش عقلایی است (مانند نجاست یکی از هزاران ظرف شهر) و عقلاء، چنین علمی را منجز نمی‌دانند. و در شبهه غیرمحصوره، هر طرف، در حکم شک بدوی است و اصل طهارت و حلیت جاری می‌شود.

و نیز باید دانست که میان اصولیان در ضابطه غیرمحصوره اختلاف است: برخی ملاک را «کثرت به حد عدم امکان اجتناب» و برخی «خروج بعضی اطراف از محل ابتلا» و برخی «عدم صدق علم عرفی بر تکلیف» دانسته‌اند. و در هر حال، اگر علم اجمالی منجز باشد، برائت در اطراف جاری نیست و وظیفه، احتیاط ممکن است (و در صورت تعذر جمع، تخییر در برخی فروض)؛ و اگر منجز نباشد، هر طرف شک بدوی است و اصول ترخیصیه جاری‌اند. این ضابطه، در شبهات محصوره فراوان عصر (مانند شبهه در لباس نجس بین چند لباس) کاربرد دارد.

سؤال ۲۶۶ جمع‌بندی: اقسام شگ و اصل جاری در هر یک را بیان کنید.

پاسخ

شگ در تکلیف و مکلفه، اقسام و اصول جاری در هر قسم به این شرح است:

- (۱) «شگ در اصل تکلیف (شبهه بدویه)»: در وجوبیه و تحریمیه و حکمیه و موضوعیه، پس از فحص، «برائت» جاری است.
 - (۲) «شگ در مکلفه با علم اجمالی»: در شبهه محصوره (تردید بین دو یا چند طرف محصور)، «احتیاط» (اجتناب یا اتیان تمام اطراف) لازم است؛ و در شبهه غیرمحصوره، احتیاط لازم نیست.
 - (۳) «شگ در مکلفه با تردید بین متباینین» (مثل تردید بین وجوب نماز قصر و اتمام): «احتیاط» (جمع بین هر دو) و در صورت تعذر، «تخییر».
 - (۴) «شگ در بقاء حکم سابق» (شگ در رافع): «استصحاب» جاری است.
 - (۵) «شگ بین اقل و اکثر (استقلالی و ارتباطی)»: نسبت به اکثر، «برائت» جاری است.
 - (۶) «شگ در تعیین و تخییر»: «تخییر». بنابراین اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب)، هر یک مجرای خاص خود را دارند و برائت، مجرایش شگ بدوی در اصل تکلیف است.
- در تکمیل باید گفت که در تقسیم اقسام شک، دو محور باید از هم جدا شود: محور «شک در اصل تکلیف» (که مجرای برائت پس از فحص است) و محور «شک در مکلفه با فرض وجود تکلیف» (که مجرای احتیاط، تخییر و استصحاب است). در محور دوم نیز باید میان سه صورت تفصیل داد: «شک در مکلفه با علم اجمالی به تکلیف مردد» (شبهه محصوره ← احتیاط)؛ «شک در مکلفه بدون علم اجمالی» (مانند تردید در اتیان نماز ظهر بعد از علم به وجوب آن ← قاعده اشتغال و لزوم فراغ یقینی، که در شک بعد از دخول وقت و قبل از عمل، به احتیاط می‌انجامد)؛ و «شک در رافع و مقتضی» (که مجرای استصحاب است).
- و نیز باید میان «شک در اصل حکم» و «شک در بقای حکم سابق» و «شک در موضوع حکم سابق» تفکیک کرد: در اولی برائت، در

دومی استصحاب حکمی و در سومی استصحاب موضوعی (یا اصل موضوعی دیگر) جاری است. و در «شک در تعیین و تخییر» نیز اگر اصل تکلیف محرز باشد و مردد بین دو فرد متباین (با تعذر جمع)، تخییر جاری است و اگر جمع ممکن باشد، احتیاط. پس قاعده کلی: هر اصلی در مجرای خودش جاری است و تقدیم اصول بر یکدیگر، بر اساس قواعد حکومت و ورود و ترتیب (اماره ← استصحاب ← برائت و...) صورت می‌گیرد.

سؤال ۲۶۷ قاعده قبح عقاب بلا بیان را توضیح دهید.

پاسخ

قاعده عقلی است: تا وقتی بیان و اتمام حجت از سوی مولی نرسیده، عقاب قبیح است. این از ادله مهم برائت عقلی است. فرق آن با برائت شرعی (حدیث رفع) در مدرک و بعض آثار است. مشهور اصولیان هر دو را قبول دارند و در شبهات بدویه به آن تمسک می‌کنند. این قاعده مبنای بسیاری از احکام برائت است.

در تکمیل باید گفت که در تقریر قاعده، دو نکته باید دقت شود: نکته نخست – «بیان»، اعم از بیان «واقعی» (نص کتاب و سنت قطعی) و بیان «طریقی» (اماره معتبر) است، و شامل «علم اجمالی منجز» نیز می‌شود؛ چه آنکه علم اجمالی به تکلیف در اطراف محصوره، خود نوعی بیان و اتمام حجت است و در آن، قاعده جاری نیست. نکته دوم – موضوع قاعده، «بیان واصل» است نه «بیان موجود در منابع»: اگر تکلیفی در منابع باشد اما به مکلف نرسد و او پس از فحص متعارف نیابد، از نظر عقل، «بلا بیان» است و عقاب قبیح.

و اما رابطه قاعده با «اصل عدم تکلیف» آن است که قاعده، مبنای عقلی برائت است و اصل عدم تکلیف، صورت عملی آن: عقل می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح است، و برائت، مفاد این قبح را در قالب «حکم ظاهری عدم الزام» پیاده می‌کند. و در مواردی که شک در «جریان اصل مثبت» یا در «شبهه مصداقیه بیان» باشد، قاعده به عنوان ملاک نهایی، وظیفه را معین می‌کند: هر جا بیان واصل نیست، مؤاخذه قبیح است. از این رو این قاعده، در فلسفه اصول و در توجیه نظام اصول عملیه، نقش بنیادین دارد.

تکمیل تخصصی

قاعده «قبح عقاب بلا بیان» از مباحث مهم برائت عقلی است. مفاد آن این است که اگر تکلیفی واقعاً متوجه مکلف باشد ولی شارع هیچ بیان و طریق معتبر و قابل دسترسی برای تنبه به آن ارائه نکرده باشد، عقاب مکلف بر مخالفت با آن، از نظر عقل قبیح است. موضوع قاعده، جایی است که فحص متعارف انجام شده و بیان معتبر به دست نیامده باشد؛ بنابراین نمی‌توان با ترک جست‌وجوی ادله، عنوان «بلا بیان» را اثبات کرد. این قاعده با اصل عدم تکلیف نیز ارتباط دارد، ولی دقیقاً مترادف آن نیست. ثمره آن در شبهات حکمیه بدویه، پس از فحص و عدم یافتن دلیل معتبر، در تعیین وظیفه عملی مکلف آشکار می‌شود.

سؤال ۲۶۸ برائت در اقل و اکثر ارتباطی چگونه جاری می‌شود؟

پاسخ

در اقل و اکثر ارتباطی (شک در جزئیت یا شرطیت)، مشهور قائل به برائت از اکثرند؛ چون علم اجمالی به انحلال می‌رسد: علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر. حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان نیز شامل است. قول مقابل (اشتغال) نیز طرفدارانی دارد، ولی قول اقوی جریان برائت است و مکلف می‌تواند به اقل اکتفا کند.

در تکمیل باید گفت که در «اقل و اکثر ارتباطی»، مبنای جریان برائت، «انحلال علم اجمالی» است و این انحلال، دو صورت دارد: انحلال «حقیقی» – جایی که معلوم بالاجمال، خودش به معلوم تفصیلی و مشکوک بدوی بازگردد (که در آن، برائت در مشکوک

قطعاً جاری است؛ و انحلال «حکمی» – جایی که علم اجمالی به «وجوب متعلق مردد» تعلق گیرد و دلیل شرعی، برخی از افراد را از دائره وجوب خارج کند. در هر دو صورت، در زائد، شک بدوی است و برائت جاری می‌شود.

و اما قول مقابل (اشتغال) در چند تقریر آمده: برخی از آن رو که در عبادات، «قصد امتثال امر واقعی» را شرط می‌دانند و با ترک جزء مشکوک، احتمال عدم تحقق مأموریه باقی است، احتیاط را لازم شمرده‌اند؛ و برخی از آن رو که علم اجمالی به «وجوب نماز جامع» را منحل نمی‌دانند. پاسخ مشهور به هر دو آن است که وجوب نماز، به طبیعت نماز متعارف تعلق گرفته و فرد اقل، مصداق قطعی آن است و شک در فرد زائد، شک در «زائد بر طبیعت» است که مجرای برائت است. و بنابر همین مبنا، در شک در شرط (مانند طمأنینه یا استقبال) نیز پس از احراز شرایط اساسی، برائت از شرطیت مشکوک جاری می‌شود.

تکمیل تخصصی

در اقل و اکثر ارتباطی، مانند شک در اینکه یک جزء یا شرط به واجب مرکب افزوده شده یا نه، مشهور اصولیان در بسیاری از تقریرات قائل به برائت از اکثرند؛ یعنی پس از احراز وجوب اصل اقل، نسبت به جزء یا شرط زائد شک بدوی وجود دارد. بر این اساس، اگر دلیل معتبر بر الزام زائد پیدا نشود و سایر شرایط جریان برائت فراهم باشد، مکلف به مقدار معلوم الوجوب عمل می‌کند. البته این مسئله با بحث علم اجمالی و امکان انحلال آن پیوند دارد و باید توجه کرد که در برخی تقریرات، اختلاف در مبنای انحلال و کیفیت تنجیز علم اجمالی سبب اختلاف نظر شده است. بنابراین حکم، تابع مبنای اصولی و شرایط دقیق مسئله است.

سؤال ۲۶۹ برائت شرعی و عقلی چه رابطه‌ای دارند؟

پاسخ

برائت شرعی مستند به حدیث رفع و حل و مشابه آن‌هاست. برائت عقلی مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان است. هر دو در شبهه بدویه حکمیه و موضوعیه جاری‌اند و مؤید یکدیگرند. در موارد شک در جریان برائت شرعی، برائت عقلی مستند قرار می‌گیرد. مشهور اصولیان هر دو را قبول دارند.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: برائت عقلی در جایی است که بیان معتبر بر تکلیف وجود ندارد و عقل، مؤاخذه بدون بیان را قبیح

می‌داند. برائت شرعی با جعل شارع، وظیفه ظاهری مکلف را در موارد شک مقرر می‌کند؛ مانند مفاد حدیث رفع در حدود شرایط آن. بنابراین این دو از حیث منشأ متفاوت‌اند، هرچند ممکن است در نتیجه عملی هم‌جهت شوند. وجود دلیل معتبر، علم اجمالی منجز یا تحقق شرایط احتیاط می‌تواند مانع جریان برائت شود.

در تکمیل باید گفت که در موارد اجتماع برائت شرعی و عقلی، هر دو در یک جهت‌اند و مؤید یکدیگرند و در موارد افتراق، باید به شرایط هر یک رجوع کرد: برائت شرعی، مشروط به «شمول دلیل شرعی» است (مثلاً حدیث رفع، در جایی که موضوع، «جهل» است) و برائت عقلی، مشروط به «عدم بیان واصل» است؛ و در مواردی که جریان برائت شرعی متعذر باشد (مانند شک در شمول دلیل شرعی نسبت به موردی خاص یا تعارض ادله برائت با ادله دیگر)، برائت عقلی می‌تواند ملاک نهایی قرار گیرد.

و اما موانع مشترک هر دو، سه چیز است: وجود «اماره معتبر» بر تکلیف (که بیان است و اصل را کنار می‌زند)؛ وجود «علم اجمالی منجز» در اطراف (که اصل ترخیصی را در اطراف بی‌اثر می‌کند)؛ و فقدان شرط فحص (در شبهات حکمیه). و در هر موردی که یکی از این موانع باشد، نه برائت شرعی جاری است و نه عقلی و وظیفه با دلیل دیگر معین می‌شود. از این رو در مقام عمل، فقیه باید نخست موانع را نفی و سپس اصل را جاری کند.

پاسخ

در اقل و اکثر استقلالی (مثل شک در وجوب نماز و روزه به طور مستقل)، علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کرد و هر دو را انجام داد؛ چون هر کدام تکلیف مستقل اند. برخلاف اقل و اکثر ارتباطی که مشهور برائت از اکثر را جاری می‌دانند. این تفکیک از دقیق‌ترین مباحث برائت و اشتغال است.

در تکمیل باید گفت که در «اقل و اکثر استقلالی»، دو صورت است: صورت نخست – شک در «اصل تکلیف دوم» بدون هیچ علمی (مانند شک در وجوب روزه مستقل در روزی معین) که شک بدوی است و برائت جاری است؛ و صورت دوم – علم اجمالی به «یکی از دو تکلیف مستقل» (مانند علم به اینکه یا نماز جمعه بر من واجب است یا روزه عرفه، و نمی‌دانم کدام) که در آن، علم اجمالی منجز است و باید به احتیاط (اتیان هر دو یا تحقیق) پرداخت. پس سخن «در استقلالی احتیاط واجب است» مربوط به صورت دوم است، نه صورت نخست.

و باید توجه داشت که در استقلالی، هر تکلیف، ملاک مستقل دارد و ترک یکی، عصیان مستقل است و اتیان یکی، ساقطکننده دیگری نیست؛ از این رو اگر مکلف به دلیل عجز نتواند هر دو را بیاورد (تزام)، قاعده اهم و مهم جاری است و در صورت تساوی، تخییر. و در ارتباطی، چون غرض واحد است و اجزا در طول هم‌اند، تحلیل متفاوت است و شک در جزء، با انحلال علم اجمالی، به شک بدوی در زائد بازمی‌گردد. از این رو تفکیک «استقلالی و ارتباطی» از مهم‌ترین تمایزات باب اقل و اکثر است و در اجزای عبادات و کفارات، کاربرد مستقیم دارد.

تکمیل تخصصی

در اقل و اکثر استقلالی، تکالیف نسبت به یکدیگر استقلال دارند؛ مانند اینکه اصل وجوب نماز معلوم است و درباره وجوب تکلیف مستقل دیگری مانند روزه شک شود. در اینجا علم اجمالی به دو تکلیف مستقل، اگر منجز باشد، می‌تواند موجب لزوم موافقت قطعی شود و مکلف باید هر دو طرف را رعایت کند. این وضعیت با اقل و اکثر ارتباطی متفاوت است؛ زیرا در ارتباطی، اجزاء یک مرکب واحدند و شک در جزء زائد، در ساختار تکلیف واحد تحلیل می‌شود. بنابراین نمی‌توان حکم این دو قسم را صرفاً با عنوان مشترک «اقل و اکثر» یکی دانست؛ نوع ارتباط تکالیف در تعیین مجرای اصل عملی نقش اساسی دارد.

سؤال ۲۷۱ برائت در شبهات موضوعیه چه شرایطی دارد؟

پاسخ

برائت در شبهات موضوعیه پس از فحص از امارات و اصول احراز موضوع جاری می‌شود. اگر موضوع با اماره (مثل ید یا بینه) یا اصل دیگری احراز شود نوبت به برائت نمی‌رسد. حدیث رفع شامل شبهات موضوعیه نیز هست. ثمره در شک در تحقق موضوع احکام تکلیفی ظاهر می‌شود.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: در شبهه موضوعیه، حکم کلی شرعی معلوم است ولی تطبیق آن بر مصداق خارجی مشکوک است؛

مانند شک در اینکه مایع خارجی خمر است یا نه. اگر اماره یا اصل معتبر دیگری موضوع را تعیین کند، نوبت به برائت نمی‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در برخی موضوعات، شارع وضعیت خاصی مقرر کرده است؛ بنابراین پیش از اجرای برائت، موضوع، دلیل اجتهادی، امارات و اصول حاکم یا وارد باید بررسی شوند. در صورت فقدان دلیل معتبر و تحقق شرایط، برائت وظیفه ظاهری مکلف را تعیین می‌کند.

در تکمیل باید گفت که در شبهات موضوعیه، نخست باید نوع حکم (تکلیفی یا وضعی) و نوع شک (شک در محقق موضوع، شرط،

مانع یا رافع) معین شود: اگر شک در «اصل تحقق موضوع حکم تکلیفی» باشد (آیا این مایع خمر است؟)، و اماره خاصی (بینه، ید) یا اصل موضوعی (اصالة الطهارة و اصالة الحل) نباشد، نوبت به برائت (در تکلیفیات) یا به قاعده «حلیت» می‌رسد؛ و اگر شک در «شرط یا مانع تکلیف معلوم» باشد (آیا وقت داخل شده؟ آیا استطاعت دارم؟)، قاعده اشتغال و لزوم احراز شرط مطرح است و اصول موضوعی متناسب (استصحاب عدم دخول وقت و مانند آن) جاری می‌شود.

و نیز باید دانست که در شبهات موضوعیه، امارات خاص باب، مقدم بر برائت‌اند: «ید» اماره ملکیت است، «بینه» اماره موضوع در قضا و شهادت است، «سوق مسلمین» اماره تذکیه است و «اصالة الصحة» در فعل مسلمان و «قاعده فراغ و تجاوز» در عمل خود مکلف. پس فقیه و مکلف، پیش از تمسک به برائت، باید از این امارات و اصول محرز (استصحاب) فحص کند و تنها پس از فقدان همه، برائت (یا دیگر اصول ترخیصی) وظیفه را معین می‌کند.

سؤال ۲۷۲ آیا برائت با وجود اماره‌ای که دلالت آن مشکوک است جاری می‌شود؟

پاسخ

اگر اماره از جهت اصل حجیت و سند معتبر باشد ولی در دلالت آن شک کنیم، ابتدا باید ظهور و مدلول اماره را تعیین کنیم. اگر پس از بررسی عرفی، اماره در حکم مورد نظر ظهور معتبر داشته باشد، نوبت به برائت نمی‌رسد؛ زیرا اماره بر اصل عملی مقدم است. اما اگر دلیل از اساس فاقد ظهور معتبر باشد یا اجمال آن مانع استناد شود و دلیل دیگری نیز وجود نداشته باشد، در صورت تحقق شرایط می‌توان به اصل عملی مناسب رجوع کرد. بنابراین «وجود یک روایت» به تنهایی مانع برائت نیست؛ آنچه مقدم است، اماره معتبر و دارای دلالت قابل استناد است.

در تکمیل باید گفت که در این مسئله، دو حیث باید جدا شود: حیث «اصل حجیت» – اگر اماره (خبر واحد) از حیث سند معتبر باشد (راوی ثقة و شرایط محفوظ)، اصل حجیتش ثابت است و نمی‌توان به صرف وجود ابهام در دلالت، آن را کنار گذاشت؛ و حیث «دلالت» – اگر اماره در حکم مورد نظر ظهور معتبر داشته باشد، اماره، حاکم بر اصل است و برائت جاری نیست و اگر فاقد ظهور یا مجمل باشد، از حیث فعلی در آن مورد ساقط است و نوبت به اصل عملی می‌رسد. پس ملاک، «دلالت قابل استناد» است، نه صرف «وجود روایت».

و نیز باید دانست که در موارد شک در دلالت، مقدمات فهم (ظهورشناسی، جمع عرفی، ملاحظه تخصصات و مقیدات) باید به کار گرفته شود و پیش از آن، نمی‌توان حکم به اجمال اماره کرد؛ و اگر پس از همه این‌ها، اماره در محدوده خاصی ظهور داشت، در همان محدوده حجت است و در خارج از آن، اصل جاری می‌شود. برای نمونه، اگر روایتی بر وجوب چیزی در فردی خاص ظهور داشته باشد و در فرد دیگر مجمل باشد، در فرد ظهور، اماره حاکم است و در فرد مشکوک، برائت یا اصل دیگر جاری است. و این، از نکات دقیق «تحدید حجیت اماره به مقدار دلالت» است.

سؤال ۲۷۳ در شبهه موضوعیه، فحص از واقع تا چه حد شرط جریان برائت است؟

پاسخ

در شبهه موضوعیه، وضعیت با شبهه حکمیه متفاوت است. اگر حکم شرعی روشن باشد ولی مکلف درباره تحقق موضوع خارجی شک کند، اصل برائت یا اصول موضوعی مناسب ممکن است بدون فحص گسترده جاری شود؛ زیرا وظیفه مکلف الزاماً تحقیق از همه احتمالات خارجی نیست. با این حال اگر موضوع از مواردی باشد که عرفاً احراز آن مقدمه امتثال محسوب شود یا دلیل خاصی بر لزوم تحقیق وجود داشته باشد، فحص لازم می‌شود. بنابراین نمی‌توان یک حکم یکسان برای همه شبهات موضوعیه ارائه کرد. باید دید شک در کدام موضوع است، دسترسی به واقع چگونه است و آیا عدم تحقیق موجب ترک تکلیف معلوم می‌شود یا نه.

در تکمیل باید گفت که در شبهات موضوعیه، اصل اولی آن است که «فحص وسیع» لازم نیست؛ زیرا حکم کلی معلوم است و شک در مصداق، با امارات عادی (حس، خبر مورد اعتماد، ید و...) یا با اصول موضوعی (طهارت، حلیت، استصحاب) حل می‌شود و مکلف وظیفه ندارد برای هر فعلش، تحقیق گسترده کند (زیرا مستلزم عسر و حرج است و با سیره مسلمین منافات دارد). و اما در مواردی که «احراز موضوع» مقدمه امتثال تکلیف معلوم است (مانند احراز دخول وقت برای نماز یا احراز استقبال قبله)، فحص متعارف همان باب لازم است و عرف، حد آن را معین می‌کند (نگاه به افق، محاسبه وقت و...).

و نیز باید میان «شبهات موضوعیه بدوی» و «شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی» فرق گذاشت: در قسم دوم (مانند علم به نجاست یکی از دو ظرف)، نه تنها برائت در اطراف جاری نیست، بلکه احتیاط لازم است و فحص هم در آن نقشی ندارد؛ و در قسم اول، هر طرف، اصل خودش را دارد. از این رو پاسخ کلی آن است که «حد فحص» در شبهات موضوعیه، به «نوع موضوع» و «راه متعارف احراز آن» وابسته است و نمی‌توان برای همه موارد، حکم واحد داد.

سؤال ۲۷۴ فرق «برائت» با «استصحاب عدم تکلیف» چیست و در کدام مورد نوبت به هر یک می‌رسد؟

پاسخ

برائت و استصحاب عدم تکلیف هر دو ممکن است در موارد شک به نتیجه عملی مشابه برسند، ولی مبنای آنها متفاوت است. در استصحاب، یقین سابق به عدم تکلیف و شک لاحق لازم است و حکم استمرار حالت سابق داده می‌شود. در برائت، چنین یقین سابقی لازم نیست؛ اگر اصل تکلیف مشکوک باشد و شرایط اصل برائت فراهم باشد، شارع یا عقل وظیفه عدم مؤاخذه را مقرر می‌کند. بنابراین اگر حالت سابق یقینی وجود داشته باشد، استصحاب می‌تواند مطرح شود؛ اگر چنین یقینی وجود نداشته باشد، برائت ممکن است مرجع باشد. همچنین رابطه این دو تابع قواعد تقدیم اصول است و نباید صرف تشابه نتیجه را ملازم با وحدت دلیل دانست.

در تکمیل باید گفت که میان برائت و استصحاب عدم تکلیف، تفاوت‌های مبنایی است: استصحاب، متکی بر «یقین سابق» است و مفادش «بقای حالت سابقه» (عدم جعل یا عدم فعلیت) است و از این رو، از «اصول محرزه» شمرده می‌شود که به نحوی به واقع نظر دارد (بقای همان امر سابق)؛ اما برائت، متکی بر «عدم بیان» و «قبح عقاب بلا بیان» است و از اصول «غیرمحرز» است که هیچ نظری به واقع ندارد. از همین رو در مواردی که یقین سابق به عدم تکلیف هست (مانند شک در وجوب امر مستحدث)، استصحاب عدم جعل یا عدم تکلیف جاری است و نتیجه آن با برائت یکی است، ولی طریق متفاوت است.

و ثمره این تفاوت در چند موضع ظاهر می‌شود: در «تقدیم بر اصول دیگر» – استصحاب (اصل محرز) بر برائت و دیگر اصول غیرمحرز مقدم است؛ در «نقض و نقض» – اگر حالت سابقه، وجود تکلیف باشد، استصحاب، بقای تکلیف را اثبات می‌کند و برائت جاری نیست، در حالی که بدون حالت سابقه، برائت جاری بود؛ و در «موارد شک در مقتضی و رافع» – استصحاب با تفصیل معروف جاری است، اما برائت هیچ نقشی در بقا ندارد. پس در هر شبهه، نخست باید پرسید: آیا یقین سابقی در کار است؟ اگر آری، استصحاب؛ و اگر نه، برائت (پس از فحص و نفی موانع).

سؤال ۲۷۵ اگر اصل برائت و استصحاب در یک مسئله هر دو قابل تصور باشند، کدام اصل مقدم است؟

پاسخ

اگر در موردی هم یقین سابق به عدم تکلیف وجود داشته باشد و هم شک در اصل تکلیف مطرح باشد، استصحاب عدم و برائت از حیث نتیجه ممکن است هر دو عدم الزام را نشان دهند، ولی از نظر مبنا یکسان نیستند. اگر ارکان استصحاب کامل باشد، استصحاب به عنوان اصل ناظر به حالت سابق قابل طرح است و باید نسبت آن با برائت بر اساس مبنای اصولی و ادله هر دو بررسی

شود. در بسیاری از تقریرها، اصل محرز یا اصل ناظر بر حالت سابق جایگاه متفاوتی از برائت دارد. بنابراین نمی‌توان صرفاً با گفتن «هر دو اصل نتیجه یکسان دارند» آنها را هم‌رتبه دانست؛ باید ابتدا موضوع هر اصل و سپس قواعد تقدیم و حکومت میان اصول را بررسی کرد.

در تکمیل باید گفت که در مقام تعیین اصل مقدم، قاعده کلی آن است که میان اصول، نخست «اصول محرز» (استصحاب و مانند آن) بر «اصول غیرمحرز» (برائت، احتیاط، تخییر) مقدم می‌شوند، چه آنکه اصل محرز، به واقع نظر دارد و اصل غیرمحرز، صرف وظیفه عملی است؛ و در میان اصول غیرمحرز نیز اگر یکی از آنها «حاکم» بر دیگری باشد (مانند قاعده تجاوز و فراغ نسبت به اشتغال) یا موضوع دیگری را رفع کند، همان مقدم است. از این رو اگر در موردی هم یقین سابق به عدم تکلیف باشد و هم شک بدوی در اصل تکلیف، استصحاب عدم (به عنوان اصل محرز ناظر به حالت سابق) مقدم بر برائت است و نتیجه، همان عدم الزام است، اما از راه بقای حالت سابق.

و اما در مواردی که استصحاب جاری نباشد (فقدان یقین سابق یا شک در رافع و مانند آن) یا معارض داشته باشد، نوبت به برائت می‌رسد و در شبهات بدویه حکمیه، برائت وظیفه را معین می‌کند. و در شبهات موضوعیه نیز میان استصحاب موضوعی (مانند استصحاب طهارت) و اصول ترخیصی دیگر، همین ترتیب است. از این رو پاسخ مسئله آن است که «استصحاب عدم» با تحقق ارکانش بر برائت مقدم است و اگر ارکانش ناقص بود، برائت (پس از شرایطش) جاری می‌شود؛ و این، مصداق روشن قاعده کلی «تقدیم اصل محرز بر اصل غیرمحرز» است.

اصالة الاحتياط

مجارى احتياط، ادله آن، و رابطه با براءت

سؤال ۲۷۶ تعريف «احتياط» چیست؟ و مجرای آن را بیان کنید.

پاسخ

«احتياط» در اصطلاح اصولی، عبارت است از عمل به گونه‌ای که مکلف، یقین به فراغ ذمه و امتثال تکلیف پیدا کند؛ یعنی در موارد شک و احتمال تکلیف، تمام محتملات را انجام دهد (در واجبات) یا ترک کند (در محرمات) تا علم به براءت ذمه حاصل شود. مجرای احتياط:

- (۱) «شبهات مقرون به علم اجمالی» (در اطراف محصوره): مانند علم به نجاست یکی از دو ظرف که باید از هر دو اجتناب کرد.
 - (۲) «شبهات قبل از فحص»: در برخی موارد، قبل از فحص، احتياط لازم است.
 - (۳) «موارد تردید بین متباینین»: مثل تردید بین قصر و اتمام که باید هر دو را انجام داد.
 - (۴) «مواردی که شارع، احتياط را واجب کرده» (مثل احتياط در دماء و فروج). احتياط، هم «احتياط شرعی» (که به امر شارع واجب است) و هم «احتياط عقلی» (که از باب دفع ضرر محتمل و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی) دارد؛ و ثمره آن، رفع تنجیز و براءت یقینی ذمه است.
- در تکمیل باید گفت که احتياط را می‌توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: «احتياط وجوبی» که در مجاری خاص (علم اجمالی منجز، تردید بین متباینین، شک در امتثال تکلیف معلوم و موارد منصوص مانند دماء و فروج) بر مکلف لازم است؛ و «احتياط استحبابی» که در شبهات بدویه (پس از جریان براءت) انجام آن مستحب است و ثواب دارد، هرچند واجب نیست. فقیه و مقلد باید این دو را از هم باز شناسند، زیرا خلط آن‌ها یا موجب عسر (در صورت التزام به احتياط مطلق) و یا موجب تفريط (در صورت ترک احتياط واجب) می‌شود.
- و نیز باید دانست که احتياط، در هر دو قسم، منوط به دو شرط است: «امکان احتياط» (یعنی ندانستن وجهی که احتياط با آن ممتنع یا حرجی شود) و «عدم ابتلا به تکرار یا تشریع» (در عبادات، احتياط نباید به قصد جزء یا شرط بودن چیزی که دلیل بر آن نیست بینجامد). و در مواردی که احتياط مستلزم تکرار مکرر یا عسر باشد، یا وظیفه با براءت معین می‌شود و یا با قاعده لاجرح، از احتياط رفع می‌گردد؛ پس احتياط، اگرچه «حسن» است، اما در دائره «قدرت و حرج» محدود می‌شود.

سؤال ۲۷۷ ادله «وجوب احتياط» در موارد خود را بیان کنید.

پاسخ

ادله وجوب احتياط در مجاری آن:

- (۱) «حکم عقل»: قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغاً یقیناً»؛ یعنی هرگاه ذمه مکلف، به تکلیفی یقیناً مشغول شد، فراغ یقینی لازم است و با احتمال بقاء تکلیف، احتياط واجب است.

۲ «قاعده دفع ضرر محتمل»: عقل، دفع ضرر محتمل (عقاب اخروی) را لازم می‌داند و در موارد احتمال عقاب، احتیاط مقتضی دفع است.

۳ «آیات»: مانند «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» و «خُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ» و «وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» که در موارد علم اجمالی، مقتضی احتیاط‌اند.

۴ «روایات»: مانند «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» و «من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» و روایات «احتط لدينك».

۵ «اجماع» در موارد خاص (دما و فروج و اموال). این ادله، وجوب احتیاط را در شبهات مقرون به علم اجمالی و موارد خاص ثابت می‌کنند.

در تکمیل باید گفت که در دلیل عقلی «دفع ضرر محتمل»، دو تقریر است: تقریر مبتنی بر «وجوب دفع ضرر محتمل عقاب» – که در شبهات وجوبیه و تحریمیّه مقرون به علم اجمالی، احتیاط را لازم می‌داند؛ و تقریر مبتنی بر «قبح عقاب بلا بیان» – که در شبهات بدویه، براءت را اقتضا می‌کند. از این رو عقل در هر دو میدان، حکم دارد: در فرض وصول اجمالی تکلیف، «وجوب احتیاط» و در فرض فقدان بیان، «قبح مؤاخذه»؛ و جمع میان این دو حکم عقلی، همان نظام اصول عملیه است (احتیاط در علم اجمالی و براءت در شبهه بدویه).

و اما در آیات، افزون بر آیات یادشده، به «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» و «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» نیز برای لزوم اهتمام به تکالیف معلوم استدلال شده است؛ و در روایات، «قف عند الشبهة» و روایت «من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات» هرچند ظهور در لزوم اجتناب دارد، اما مشهور آن‌ها را بر «شبهات مقرون به علم اجمالی» و یا بر «احتیاط استحبابی» و یا بر موارد دما و فروج حمل کرده‌اند؛ و در شبهات بدویه، ادله براءت مقدم است. از این رو باید در استدلال به این روایات، «مورد روایت» و «مناسبت حکم و موضوع» ملاحظه شود.

سؤال ۲۷۸ رابطه «احتیاط» و «براءت» را بیان کنید و موارد تقدّم هر یک را مشخص سازید.

پاسخ

احتیاط و براءت، دو اصل عملی متقابل‌اند که هر یک مجرای خاص خود را دارند: براءت، در «شک بدوی در اصل تکلیف» (شبهه حکمیه و موضوعیه وجوبیه و تحریمیّه، پس از فحص) جاری است و مقتضی نفی تکلیف و جواز ترک (در وجوبیه) و جواز فعل (در تحریمیّه) است. اما احتیاط، در «شک مقرون به علم اجمالی» و «تردید بین متباینین» و «موارد علم به اشتغال ذمه» جاری است و مقتضی انجام تمام احتمالات است. تقدّم هر یک: در شبهات بدویه، براءت مقدّم است و احتیاط (وجوبی) جاری نیست؛ در شبهات مقرون به علم اجمالی (محصوره)، احتیاط مقدّم و براءت ساقط است؛ و در اقل و اکثر، براءت نسبت به اکثر جاری است. بنابراین مجرای هر دو متفاوت است و تعارضی بین آن دو (در مجرای واحد) نیست؛ مگر در مواردی که اختلاف نظر است (مثل شبهه تحریمیّه که اخباری‌ها احتیاط و اصولیان براءت را قائل‌اند).

در تکمیل باید گفت که میان براءت و احتیاط، نسبت «تضاد مجاری» است نه «تعارض ادله»: هر یک در مجرای خودش جاری است و در مجرای واحد، اجتماع ندارند. براءت در «شک در اصل تکلیف بدوی» است و احتیاط در «شک در مکلفه با فرض ثبوت اصل تکلیف (علم اجمالی یا علم تفصیلی)». از این رو اگر شبهه، بدوی باشد، اصل، براءت است و احتیاط وجوبی معنا ندارد؛ و اگر مقرون به علم اجمالی منجز باشد، احتیاط واجب است و براءت در اطراف جاری نیست؛ و اگر مردد بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، براءت در اکثر و اتیان اقل (که قدر متیقّن است) هر دو با هم جمع می‌شوند.

و اما مورد نزاع تاریخی (شبهه تحریمیّه بدویه) نیز با تعیین مجرا حل می‌شود: اخباریان، روایات احتیاط را بر شبهات تحریمیّه حمل می‌کردند و اصولیان با ادله براءت، شبهه بدویه را از مجرای احتیاط خارج می‌دانستند. پس تقدیم هر یک، تابع «تشخیص مجرا» است

و فقیه نخست باید نوع شبهه (بدوی یا مقرون به علم اجمالی) و نوع شک (در اصل تکلیف یا در مکلفه) را معین کند و سپس اصل متناسب را جاری سازد.

سؤال ۲۷۹ قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغاً یقیناً» را توضیح دهید و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

قاعده «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی» (اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌طلبد) قاعده‌ای عقلی است: هرگاه مکلف، یقین به اشتغال ذمه خود به تکلیفی داشته باشد (مثل علم به وجوب نماز یا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف)، عقل حکم می‌کند که فراغ ذمه از آن تکلیف، جز با اتیان یقینی و قطعی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین تا یقین به امتثال و فراغ حاصل نشود، ذمه مشغول است و مکلف باید احتیاط کند. ثمره قاعده:

(۱) در «اقل و اکثر»، اگر شک در جزء و شرط واجب باشد، چون اشتغال به اقل یقینی است، باید قدر متیقن (اقل) اتیان شود و نسبت به اکثر، برائت جاری است؛

(۲) در «متباینین» (قصر و اتمام)، اشتغال یقینی به صلا، فراغ یقینی می‌طلبد و باید هر دو اتیان شود؛

(۳) در «شبهه محصوره»، اشتغال یقینی (نجاست یکی از دو ظرف) فراغ یقینی (اجتناب از هر دو) می‌طلبد. بنابراین این قاعده، مبنای عقلی احتیاط در موارد اشتغال یقینی است.

در تکمیل باید گفت که قاعده «اشتغال یقینی»، از قضایای «عقل عملی» است و مفادش آن است که «فراغ ذمه» امری تکوینی و واقعی است و با «احتمال بقای تکلیف»، نمی‌توان به فراغ حکم کرد؛ و از این رو در هر موردی که ذمه به تکلیفی یقیناً مشغول شده باشد (خواه به علم تفصیلی و خواه به علم اجمالی منجز)، وظیفه، احراز فراغ است یا به «امتنال یقینی» (اتیان جمیع احتمالات) و یا به «امتنال معتبر» (عمل به اماره معتبره یا اصل محرزی که شارع آن را طریق فراغ قرار داده است، مانند قاعده فراغ و تجاوز بعد از عمل).

و اما این قاعده، در مواردی که «اصل تکلیف» مشکوک است جاری نیست (زیرا اشتغالی احراز نشده) و در آنجا نوبت به برائت است؛ و در مواردی که شارع برای فراغ، طریق خاصی معین کرده (مانند «لا تعداد» در نماز و «قاعده التجاوز» در اجزای گذشته)، همان طریق، بر قاعده عقلی مقدم است و مکلف با تحقق شرایط آن، فراغ تعبیدی می‌یابد. پس قاعده اشتغال، در طول ادله شرعی و در عرض سایر اصول نیست؛ بلکه پس از فحص از دلیل، در موارد شک در امتثال، جاری می‌شود.

سؤال ۲۸۰ آیا «احتیاط» در «شبهه بدویه» واجب است؟ و اقوال را بیان کنید.

پاسخ

در شبهه بدویه (شک در اصل تکلیف بدون علم اجمالی)، آیا احتیاط واجب است یا برائت جاری است؟ اقوال:

(۱) قول اصولیان (مشهور): در شبهه بدویه، برائت جاری است و احتیاط واجب نیست؛ زیرا ادله برائت (حدیث رفع، حدیث حل، قبح عقاب بلا بیان) صریح در رفع تکلیف مشکوک‌اند و وجوب احتیاط، مستلزم تکلیف بدون بیان است که قبیح است.

(۲) قول اخباری‌ها (افراطی): در شبهه بدویه تحریمیه، احتیاط واجب است؛ ادله آنان آیات و روایات امر به توقف و احتیاط در شبهات است.

(۳) تفصیل: برخی احتیاط را در شبهه تحریمیه و برائت را در وجوبیه لازم دانسته‌اند. قول صحیح و مشهور، جریان برائت در شبهه

بدویه و عدم وجوب احتیاط است؛ زیرا ادله احتیاط (مثل «قف عند الشبهة»)، ارشاد به احتیاط استحبابی یا مختص به شبهات مقرون به علم اجمالی و موارد خاص است، و ادله براءت، اطلاق و ظهور در رفع تکلیف مشکوک دارند.

در تکمیل باید گفت که در نزاع شبهه بدویه، سه قول تاریخی است: قول اصولیان (براءت در هر دو شبهه وجوبیه و تحریمیه)، قول اخباریان افراتی (احتیاط در شبهه تحریمیه) و قول به تفصیل (براءت در وجوبیه و احتیاط در تحریمیه) که به برخی از متقدمان نسبت داده شده است. دلیل قائلان به تفصیل آن بود که در شبهات تحریمیه، احتمال ضرر (ارتکاب حرام) وجود دارد و دفع ضرر محتمل لازم است؛ و در شبهات وجوبیه، ترک واجب محتمل، ضرری در پی ندارد و اصل براءت جاری است.

اما پاسخ مشهور به این تفصیل آن است که در هر دو شبهه، «بیان» نرسیده و قاعده قبح عقاب بلا بیان، هم عقاب بر فعل (در تحریمیه) و هم عقاب بر ترک (در وجوبیه) را نفی می‌کند؛ و روایات حل و رفع نیز هر دو را شامل می‌شود. از این رو قول مشهور متأخران، جریان براءت در هر دو شبهه بدویه است و احتیاط، تنها در موارد خاص (علم اجمالی و منصوصات) واجب است؛ و این، مبنایی است که فقها در رساله‌های عملیه بر آن فتوا داده‌اند.

سؤال ۲۸۱ احتیاط در «دماء، فروج و اموال» چه حکمی دارد؟ و دلیل آن را بیان کنید.

پاسخ

در موارد «دماء» (خون‌ها و قصاص و حدود)، «فروج» (نکاح و ازدواج) و «اموال» (مصادیق مالی)، فقها احتیاط را لازم شمرده‌اند و قاعده «الاحتیاط فی الدماء والفروج والأموال» مشهور است؛ یعنی در شبهات مربوط به این امور، احتیاط واجب است و نباید به آسانی به براءت تمسک کرد. دلیل آن:

- (۱) «اهمیت این امور نزد شارع» و وجود روایات خاص بر احتیاط در آن‌ها (مانند احتیاط در دماء مسلمین و فروج).
 - (۲) «بنای عقلا و سیره متشرعه» بر احتیاط در این امور، به جهت شدت مفسده خطا در آن‌ها.
 - (۳) در دماء، اصل «حرمت دم مسلم» و در فروج، اصل «عدم حلیت بضع» و در اموال، اصل «حرمت مال غیر» اقتضای احتیاط دارد. بنابراین در این موارد، با شک، احتیاط (ترک یا انجام) لازم است، مگر دلیل معتبر بر جواز باشد. ثمره این قاعده، در مسائل قصاص، حدود، نکاح و معاملات مالی ظاهر می‌شود.
- در تکمیل باید گفت که قاعده «الاحتیاط فی الدماء والفروج والأموال» از قواعد مشهور فقهی است و مبنای آن، اهمیت فوق‌العاده این سه نزد شارع و شدت مفسده خطا در آن‌هاست: در دماء، اصل «حقن دم مسلم» و حرمت هتک آن، اقتضای توقف دارد؛ در فروج، اصل «عدم حلیت بضع» و لزوم احتیاط در نکاح و طلاق (که با شبهه در شرایط، احتیاط لازم است)؛ و در اموال، اصل «حرمت مال غیر» و «عدم جواز تصرف بدون رضایت» اقتضای احتیاط در تصرفات مالی مشکوک را دارد.
- و اما باید دانست که این قاعده، به معنای «سلب براءت به طور مطلق در این سه باب» نیست؛ بلکه مراد آن است که در مواردی که احتمال معتبر ضرر یا علم اجمالی در کار است (مانند شبهه در حلیت بضع یا در مالکیت مالی)، احتیاط لازم است و به صرف شبهات ضعیف یا احتمالات موهوم، نمی‌توان به ترخیص رسید. و در شبهات بدویه حقیقی در این ابواب نیز، ادله عام براءت جاری است، مگر آنکه دلیل خاص، احتیاط را لازم کند (مانند موارد تزاحم با حق غیر). پس قاعده، «شدت اهتمام» را می‌رساند، نه «تعطیل اصول» را.

پاسخ

احتیاط در عبادات و معاملات، تفاوت‌هایی دارد:

(۱) «احتیاط در عبادات»: چون عبادت، مشروط به قصد قربت و توقیفی است، احتیاط در آن، از راه تکرار عمل یا اتیان تمام محتملات است، مثل خواندن نماز به دو صورت (قصر و اتمام) در تردید، یا خواندن نماز با تمام اجزای محتمل؛ اما احتیاط در عبادت، در صورتی صحیح است که مستلزم تشریع و بدعت نباشد؛ یعنی اگر احتیاط، به اتیان چیزی بینجامد که جزء عبادت نیست ولی به قصد جزء بودن آورده شود، تشریع و حرام است.

(۲) «احتیاط در معاملات»: احتیاط، از راه ترک معامله مشکوک یا انجام به نحو صحیح است؛ در معاملات، اصل، صحت و حلیت است و احتیاط، بیشتر در اموال و موارد شک در فساد جاری است. بنابراین احتیاط در عبادات، با رعایت قصد قربت و پرهیز از تشریع، و در معاملات، با رعایت اصل صحت و پرهیز از ضرر به غیر، انجام می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در عبادات، احتیاط از دو راه ممکن است: راه نخست – «تکرار» (خواندن نماز به دو صورت قصر و اتمام) که در آن، هر یک از دو عمل با قصد خودش انجام می‌شود و تشریعی در کار نیست؛ و راه دوم – «اتیان جامع محتمل» اگر جامعی قابل تصویر باشد. و اما اگر احتیاط به «قصد جزئی چیزی که دلیل بر جزئیتش نیست» بینجامد (مانند آوردن سوره با قصد اینکه جزء نماز است در حالی که در جزئیتش شک داریم)، این از قبیل «تشریع» و حرام است؛ از این رو فقها فرموده‌اند در شک در جزئیت، اگر برائت جاری باشد (مبنای مشهور)، آوردن جزء به قصد «احتیاط رجایی» یا به قصد «قربة الی الله» بدون قصد جزئیت، مانعی ندارد. و اما در معاملات، احتیاط معمولاً از راه «ترک معامله مشکوک» یا «انشای معامله به نحو صحیح متیقن» است و با اصل صحت و حلیت سازگار است؛ و در مواردی که احتیاط در معامله ممکن نیست (مانند معاملات ضروری روزمره در شبهات حکمیة معاملاتی)، برائت و اصول ترخیصی جاری می‌شود تا نظام معیشت مختل نگردد. پس در هر دو باب، احتیاط راه دارد، اما با ضوابط خاص خودش.

سؤال ۲۸۳ آیا «احتیاط» مستلزم «اخلال به نظام» و «عسر و حرج» می‌شود؟ و حکم آن چیست؟

پاسخ

احتیاط مطلق (در تمام موارد)، مستلزم «عسر و حرج» و اختلال نظام زندگی است؛ زیرا اگر مکلف در تمام شبهات، احتیاط کند، زندگی عادی او مختل می‌شود و این، از دید شرع مطلوب نیست. حکم:

(۱) احتیاط واجب، مختص مواردی است که دلیل خاص دارد (شبهات مقرون به علم اجمالی محصوره و موارد خاص مثل دماء و فروج)؛ و در این موارد، چون اطراف محصور است، عسر و حرج لازم نمی‌آید.

(۲) احتیاط در شبهه غیرمحصوره، مستلزم عسر و حرج است و واجب نیست.

(۳) اگر احتیاط، مستلزم عسر و حرج یا اختلال نظام باشد، به قاعده «لا حرج» و «لا ضرر» رفع می‌شود و تخیر یا برائت جاری می‌گردد. بنابراین شارع، احتیاط مطلق را نخواست و ادله لاجرج و لاضرر، موارد حرجی را استثنا می‌کند. ثمره این بحث، در تعیین حدود احتیاط واجب و رفع حرج از مکلفین ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که دلیل نفی احتیاط مطلق، چند چیز است: نخست «قاعده لاجرج» – احتیاط در تمام شبهات، مستلزم عسر و حرج نوعی است و شارع، حرج را از امت برداشته است؛ دوم «نقض غرض» – احتیاط مطلق در معاملات و عبادات روزمره، نظام زندگی و معیشت را مختل می‌کند و شارع حکیم چنین چیزی را نمی‌خواهد؛ و سوم «سیره مسلمین» – مسلمانان در طول تاریخ، در

شبهات بدویه به براءت و حلیت عمل می‌کرده‌اند و هرگز احتیاط مطلق را پیشه نکرده‌اند.

و اما در شبهات محصوره مقرون به علم اجمالی، چون اطراف محدود است، احتیاط نه تنها حرجی نیست، بلکه تنها راه خروج از عهده تکلیف معلوم است؛ از این رو در آنجا احتیاط واجب است. و اگر در همین شبهات محصوره، اطراف چندان زیاد شود که اجتناب از همه، حرجی گردد (مانند شبهات بسیار گسترده)، بحث از «خروج از محصوره» و جریان اصول ترخیصی پیش می‌آید. پس ملاک نهایی در احتیاط، «امکان عرفی» و «عدم حرج» است و هر جا احتیاط حرجی شود، با ادله نفی حرج، وظیفه تعدیل می‌گردد.

سؤال ۲۸۴ احتیاط «قبل از فحص» و «بعد از فحص» چه تفاوتی دارد؟

پاسخ

احتیاط از حیث فحص، دو حالت دارد:

(۱) «قبل از فحص»: قبل از جست‌وجو در ادله، مکلف در معرض احتمال وجود دلیل است؛ در این مرحله، اصل وجوب فحص جاری است و نمی‌توان به براءت تمسک کرد؛ در برخی موارد، قبل از فحص، احتیاط لازم است تا اینکه فحص انجام شود و تکلیف روشن گردد.

(۲) «بعد از فحص»: پس از جست‌وجوی کامل در ادله، اگر دلیلی یافت نشد، شبهه بدویه محقق می‌شود و براءت جاری است (نه احتیاط وجوبی)؛ و اگر علم اجمالی به وجود دلیل مردّد پیدا شد، احتیاط جاری است. بنابراین تفاوت در این است که قبل از فحص، مجرای احتیاط یا وجوب فحص است و براءت جاری نیست؛ ولی بعد از فحص، در شبهه بدویه، براءت جاری و احتیاط وجوبی منتفی است. این تفاوت، نظم منطقی رجوع به اصول را نشان می‌دهد: اول فحص، سپس تعیین مجرای اصل.

در تکمیل باید گفت که در مرحله «قبل از فحص»، دو وظیفه است: نخست «وجوب فحص» در شبهات حکمیه (زیرا تا فحص نشود، عدم دلیل محرز نیست) و دوم «احتیاط موقت» در مواردی که احتمال دلیل الزامی قوی است و عمل به براءت قبل از فحص، ممکن است مخالفت عملی با تکلیف واقعی باشد؛ و از این روست که فقها، احتیاط قبل از فحص را در موارد ابتلا (مانند شبهات حکمیه معاملات روزمره) لازم دانسته‌اند تا زمانی که دلیل پیدا شود. و اما پس از فحص، اگر دلیل نیامد، شبهه بدویه محقق است و براءت جاری می‌شود و احتیاط، تنها استحبایی است.

و باید دانست که «فحص» در شبهات موضوعیه معنا ندارد (زیرا حکم معلوم است) و در آنجا تنها «بررسی موضوع» با امارات و اصول موضوعی است؛ و نیز در مواردی که احتمال دلیل ضعیف و موهوم باشد، وجوب فحص وسیع ساقط است و فحص متعارف عرفی کافی است. پس ترتیب صحیح در هر شبهه حکمیه: فحص ← یأس از دلیل ← جریان اصل متناسب با نوع شک (براءت در بدوی، احتیاط در مقرون به علم اجمالی و استصحاب در شک در بقا).

سؤال ۲۸۵ آیا احتیاط در «شبهه وجوبیه» معنا دارد؟ و فرق آن با شبهه تحریمیه را بیان کنید.

پاسخ

بله، احتیاط در شبهه وجوبیه معنا دارد و به معنای «انجام فعل مشکوک الوجوب» است، چنان‌که احتیاط در شبهه تحریمیه، به معنای «ترک فعل مشکوک الحرمة» است. فرق: در شبهه وجوبیه، اگر مکلف بخواهد احتیاط کند، فعل را انجام می‌دهد (مثل خواندن نماز جمعه‌ای که وجوبش مشکوک است)؛ و در شبهه تحریمیه، اگر بخواهد احتیاط کند، فعل را ترک می‌کند (مثل ترک شرب تنین مشکوک الحرمة). نکته: در شبهه وجوبیه بدویه، براءت جاری است و انجام فعل، مستحب (احتیاط مستحب) است نه واجب؛ و در شبهه تحریمیه بدویه نیز براءت جاری است و ترک، مستحب است. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط (انجام در

وجوبیه و ترک در تحریمیه) واجب است. بنابراین احتیاط در هر دو شبهه معنا دارد، ولی وجوبش مختص موارد علم اجمالی و موارد خاص است.

در تکمیل باید گفت که در شبهه وجوبیه، احتیاط به معنای «اتیان فعل» است و در صورت وجوب واقعی، امتثال حاصل و در صورت عدم وجوب، عمل لغو نیست (بلکه می‌تواند مستحب یا دارای ثواب رجاء باشد)؛ و در شبهه تحریمیه، احتیاط به معنای «ترک فعل» است و در صورت حرمت واقعی، از معصیت جلوگیری شده و در صورت حلیت، ترک زیانی ندارد. از این رو احتیاط در هر دو قسم، «نافع» است و هیچ ضرری بر آن مترتب نیست، مگر آنکه مستلزم عسر یا فوت مصلحت ملزمه دیگر باشد (تزامم) که در آن صورت، قواعد التزام جاری می‌شود.

و اما فرق دقیق میان شبهه وجوبیه و تحریمیه در مقام «اصل عملی» آن است که در شبهات بدویه، هر دو به برائت می‌انجامند (جواز ترک در وجوبیه و جواز فعل در تحریمیه) و در شبهات مقرون به علم اجمالی، هر دو به احتیاط (اتیان در وجوبیه و ترک در تحریمیه)؛ و در هر حال، جهت احتیاط تابع «جهت تکلیف محتمل» است. از این رو اگر مکلف در موردی مردد بین وجوب و حرمت باشد (شبهه بین محذورین) و علم اجمالی به یکی از آن دو داشته باشد، در صورت امکان جمع (مثل تردید بین وجوب فعل و حرمت ترک که در حقیقت یک حکم است) تخییر یا احتیاط ممکن جاری می‌شود.

سؤال ۲۸۶ رابطه احتیاط با «اصالة الاشتغال» چیست؟

پاسخ

«اصالة الاشتغال» (اصل اشتغال) همان قاعده عقلی «اشتغال یقینی یستدعی فراغاً یقیناً» است و «احتیاط»، نتیجه عملی و مقتضای این اصل است؛ به این معنا که هرگاه ذمه مکلف به تکلیفی یقیناً مشغول باشد، اصل اشتغال، بقاء تکلیف و لزوم فراغ یقینی را نتیجه می‌دهد و مکلف باید احتیاط کند تا یقین به فراغ حاصل شود. بنابراین احتیاط، مقتضای اصل اشتغال است و رابطه آن دو، رابطه قاعده مبنایی (اصل اشتغال) و نتیجه عملی (احتیاط) است. موارد جریان اصل اشتغال:

- (۱) علم اجمالی به تکلیف در اطراف محصوره؛
 - (۲) تردید بین متباینین (قصر و اتمام)؛
 - (۳) شک در امتثال پس از اشتغال ذمه (مثل شک در انجام نماز پس از وجوب آن)؛
 - (۴) شک در شرایط و موانع پس از احراز مقتضی. در این موارد، اصل اشتغال و در نتیجه احتیاط جاری است. ثمره این بحث، در موارد شک در امتثال و تعیین وظیفه عملی ظاهر می‌شود.
- در تکمیل باید گفت که «اصالة الاشتغال» نام اصل عملی حاکم در موارد «شک در امتثال تکلیف معلوم» است و «قاعده اشتغال یقینی» بیان مبنای عقلی آن؛ از این رو در اصطلاح، میان اصل اشتغال و قاعده عقلی، تفاوت «اصل و مبنا» هست. و مجاری اصل اشتغال را می‌توان در چهار محور جمع کرد: شک در اصل امتثال (آیا نماز ظهر را خواندم؟) پس از یقین به وجوب – که در آن، اصل اشتغال، لزوم اتیان را اقتضا می‌کند، مگر آنکه قاعده فراغ و تجاوز (در عبادات) جاری شود؛ شک در محصل امتثال (آیا این فرد، مصداق مأموّره است؟)؛ شک در شرط و مانع تکلیف معلوم (پس از احراز مقتضی)؛ و علم اجمالی به تکلیف مردد در اطراف محصوره.
- و در هر یک از این مجاری، اگر دلیل شرعی (مانند قاعده فراغ یا استصحاب) طریق فراغ را معین کند، همان مقدم است و اگر نه، عقل به احتیاط حکم می‌کند. و ثمره عملی این بحث در موارد فراوان «شک بعد از عمل» (قاعده تجاوز)، «شک در اثنای عمل» (قاعده عدم اعتنا در موارد) و «شک در محصل» (مانند شک در اینکه این مایع، آب مطلق بود یا مضاف) ظاهر می‌شود؛ و فقیه باید در هر مورد، نخست دلیل خاص را بجوید و سپس به اصل رجوع کند.

پاسخ

مجاری احتیاط را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد:

- (۱) «شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی»: احتیاط واجب است (اجتناب از تمام اطراف در تحریمیه و اتیان تمام در وجوبیه).
 - (۲) «تردید بین متباینین» (مثل قصر و اتمام): احتیاط (جمع) واجب است، مگر تعدّر که تخییر جاری می‌شود.
 - (۳) «شک در امتثال پس از اشتغال ذمه»: احتیاط (اتمام عمل) واجب است.
 - (۴) «موارد خاص (دما، فروج، اموال)»: احتیاط واجب است.
 - (۵) «شبهه بدویه (وجوبیه و تحریمیه)»: برائت جاری و احتیاط، مستحب است.
 - (۶) «شبهه غیرمحصوره»: احتیاط واجب نیست (عسر و حرج).
 - (۷) «اقل و اکثر»: نسبت به اکثر، برائت و نسبت به اقل، اتیان واجب است. وجوه احتیاط: احتیاط عقلی (از باب اشتغال و دفع ضرر) و احتیاط شرعی (به امر شارع در موارد خاص). این نمودار، مجاری دقیق احتیاط را مشخص می‌کند.
- در تکمیل باید گفت که در جمع‌بندی مجاری، نکته کلیدی آن است که «محور تقسیم»، «نوع شک» است نه «نوع حکم»: هر جا شک در «اصل تکلیف» است (بدون علم اجمالی)، برائت است؛ هر جا شک در «مکلفه» با علم اجمالی منجز است، احتیاط است؛ هر جا شک در «بقای حکم یا موضوع» است، استصحاب است؛ و هر جا شک در «امثال تکلیف معلوم» است، اشتغال (با احراز عدم جریان قواعد فراغ و تجاوز) است. و این محورها، به «تکلیف الزامی» اختصاص ندارد و در احکام وضعی نیز (با تفصیلات خود) جاری است.
- و نیز باید دانست که احتیاط، هم «مستقلاً» (از باب حکم عقل در موارد اشتغال) و هم «غیرمستقلاً» (از باب امر شرعی در موارد منصوص مانند دماء و فروج) واجب است؛ و در موارد استحبایی، «احتیاط رجایی» بهترین راه جمع میان برائت و عمل به احتمال تکلیف است (مکلف بر اساس برائت، آزاد است و از باب رجاء، عملی محتمل الوجوب را نیز انجام می‌دهد). پس نظام اصول عملیه، نظامی است کامل که برای هر حالت شک، اصلی معین کرده است و فقیه با تشخیص درست حالت، اصل درست را به کار می‌گیرد.

علم اجمالی چه آثاری دارد؟

سؤال ۲۸۸

پاسخ

علم اجمالی منجز است و موجب احتیاط در اطراف محصوره می‌شود. آثار مهم:

- (۱) حرمت مخالفت قطعیه.
 - (۲) وجوب موافقت قطعیه (بنابر مشهور).
 - (۳) عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی. در شبهه غیرمحصوره معمولاً تنجیز کامل ندارد یا ضعیف است. این بحث از دقیق‌ترین مباحث اصول عملیه است.
- در تکمیل باید گفت که در علم اجمالی، دو اثر به طور مسلم است: «حرمت مخالفت قطعیه عملیه» – مکلف نباید چنان رفتار کند که در همه تقدیرها با تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت کرده باشد (مثل ارتکاب هر دو ظرف مشکوک)؛ و «سقوط اصول مرخصه در اطراف» – نمی‌توان در هر طرف، برائت یا طهارت جاری کرد، زیرا جریان آن‌ها در جمیع اطراف، مستلزم مخالفت قطعیه یا تناقض با علم است. و اما در «وجوب موافقت قطعیه» (اتیان یا اجتناب از جمیع اطراف)، میان اصولیان بحث است: مشهور، در شبهات

محصوره تحریمیه، موافقت قطعی را لازم می‌دانند و در شبهات وجوبیه، تفصیل می‌دهند (در تعیین، احتیاط به جمع و در تخیر، تخیر).

و نیز باید دانست که علم اجمالی، با جریان «اصل محرز» در یک طرف (مانند استصحاب طهارت در یک ظرف با یقین سابق) منحل می‌شود و در طرف دیگر، شک بدوی باقی می‌ماند که اصل ترخیصی خودش را دارد؛ و این «انحلال»، از دقیق‌ترین مباحث باب است و در بسیاری از فروع (شبهات نجاست، شبهات حرمت، اطراف علم اجمالی در اموال) نقش تعیین‌کننده دارد.

تکمیل تخصصی

علم اجمالی، برخلاف شک بدوی، علم به ثبوت تکلیف در میان چند طرف معین است. اگر شرایط تنجیز آن وجود داشته باشد، مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال جایز نیست و در مواردی که موافقت قطعی ممکن و لازم باشد، احتیاط اقتضا می‌کند همه اطراف رعایت شوند. از آثار مهم آن، حرمت مخالفت قطعی و در تقریرات مشهور، لزوم موافقت قطعی در فرض تمام بودن منجزیت است. با این حال، جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی مطلقاً یکسان نیست و به نسبت اصول، علم به کذب برخی اصول و امکان ترخیص در برخی اطراف بستگی دارد. بنابراین باید بین اصل تنجیز علم اجمالی و موارد سقوط یا عدم فعلیت تنجیز تفکیک کرد.

سؤال ۲۸۹ شبهه محصوره و غیرمحصوره چه فرقی در احتیاط دارند؟

پاسخ

در شبهه محصوره، علم اجمالی منجز است و احتیاط (اجتناب یا اتیان تمام اطراف) واجب است. در شبهه غیرمحصوره معمولاً به خاطر عسر و حرج یا عدم اهتمام عرفی، تنجیز کامل ندارد و اجتناب از همه لازم نیست. این تفکیک از قواعد مهم باب احتیاط و علم اجمالی است و در فقه معاملات و طهارت بسیار پرکاربرد است.

در تکمیل باید گفت که ملاک «محصوره و غیرمحصوره» را برخی «کثرت اطراف» و برخی «عدم امکان اجتناب عرفی» و برخی «خروج بعضی اطراف از محل ابتلا» دانسته‌اند؛ و در هر صورت، سخن بر سر «منجزیت علم اجمالی» است: در محصوره، علم اجمالی منجز است و مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی (در صورت امکان) لازم است؛ و در غیرمحصوره، علم اجمالی نزد عقلاء منجز نیست (زیرا اجتناب از همه اطراف خارج از روش عقلایی و مستلزم حرج است) و هر طرف، در حکم شک بدوی است و اصل طهارت یا حلیت در آن جاری می‌شود.

و اما باید توجه داشت که در موارد «شبهات غیرمحصوره حکمیه» (مانند احتمال حرمت در بسیاری از معاملات متعارف)، فقها با جریان برائت، جواز عمل را اثبات کرده‌اند و سیره مسلمین نیز بر همین است؛ و در «شبهات غیرمحصوره موضوعیه» (مانند نجاست یکی از ظروف بسیار)، اصالة الطهارة در هر طرف جاری است. و در هر دو، اگر احتمال خاص معتبری (اماره) در طرفی وجود داشته باشد، همان طرف از دائرة ترخیص خارج می‌شود. پس قاعده کلی: تنجیز علم اجمالی، منوط به «ابتلائی عرفی جمیع اطراف» و «امکان احتیاط» است.

تکمیل تخصصی

شبهه محصوره آن است که اطراف علم اجمالی محدود و قابل شمارش و ابتلا باشد، به گونه‌ای که عرفاً تکلیف به اجتناب یا رعایت همه اطراف معنا داشته باشد. در این صورت، اگر سایر شرایط تنجیز موجود باشد، علم اجمالی معمولاً منجز است و مخالفت قطعی جایز نیست. در شبهه غیرمحصوره، تعداد یا وضعیت اطراف به گونه‌ای است که عرفاً ابتلاء و جمع میان همه اطراف موضوعیت عملی ندارد؛ از این رو در بسیاری از تقریرات، علم اجمالی به همان کیفیت شبهه محصوره منجز دانسته نمی‌شود. با این حال، «غیرمحصوره» صرفاً مساوی با عدد بسیار بزرگ نیست و معیارهای عرفی ابتلاء، اهتمام شارع و امکان مخالفت قطعی نیز باید ملاحظه شود.

پاسخ

قاعده اشتغال (اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است) در موارد علم اجمالی به تکلیف و شک در امتثال جاری است. مجاری آن: علم اجمالی در شبهات محصوره، شک در اتیان واجب پس از وقت، و موارد وجوب موافقت قطعی. این قاعده مبنای بسیاری از احتیاط‌های فقهی است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: قاعده اشتغال بر این مبناست که اگر اصل تکلیف به نحو یقینی ثابت شد، خروج از عهده آن نیز باید به‌گونه‌ای باشد که امتثال یقینی یا حجت معتبر بر کفایت آن وجود داشته باشد. نمونه روشن، علم اجمالی به وجوب یکی از دو طرف در فرض تنجز علم اجمالی است. در مقابل، اگر اصل تکلیف مشکوک و شک بدوی باشد و شرایط برائت وجود داشته باشد، مجرای اشتغال نیست. پس در هر مسئله باید نخست وضعیت علم به اصل تکلیف و سپس وضعیت شک در امتثال بررسی شود. در تکمیل باید گفت که قاعده اشتغال را نباید با «برائت» در یک مجرا دانست: برائت، در «شک در اصل تکلیف بدوی» جاری است و قاعده اشتغال، در «شک در امتثال تکلیف ثابت یا در مکلفیه با علم اجمالی». و نیز نباید قاعده اشتغال را با «استصحاب اشتغال» خلط کرد: استصحاب اشتغال، در موارد «یقین سابق به تکلیف و شک در امتثال» (مانند شک در خواندن نماز بعد از یقین به وجوبش) جاری است و با قاعده عقلی اشتغال هماهنگ است، اما مدرکش استصحاب است؛ و در مواردی که یقین سابق نیست (مانند علم اجمالی ابتدایی در شبهات محصوره)، مدرک، خود قاعده عقلی اشتغال و لزوم موافقت قطعی است. و در هر حال، قاعده اشتغال، در «شبهات حکمی بدویه» جاری نیست و آن‌جا برائت است؛ و در «شبهات موضوعیه بدویه» نیز با امارات و اصول موضوعی (طهارت و حلیت) حل می‌شود. از این رو مجرای قاعده اشتغال، منحصر در موارد «ثبوت اصل تکلیف و شک در فراغ» است و فقیه در هر مسئله، نخست باید «اصل تکلیف» را احراز کند (به علم یا اماره) و سپس نوبت به قاعده اشتغال می‌رسد.

سؤال ۲۹۱ قاعده اشتغال در جایی که مکلف یقین به اصل تکلیف دارد ولی در کیفیت امتثال شک دارد چگونه عمل می‌کند؟

پاسخ

قاعده اشتغال بر این مبناست که اگر ذمه مکلف به تکلیفی یقینی مشغول شده باشد، برای احراز فراغ ذمه باید شرایطی را رعایت کند که امتثال یقینی یا معتبر حاصل شود. در شک در کیفیت امتثال، اگر یک طرف قطعاً ذمه را بری می‌کند و طرف دیگر مشکوک است، اصل اشتغال می‌تواند مکلف را به احتیاط سوق دهد. البته این قاعده مطلق نیست؛ اگر دلیل شرعی یا اصل معتبر، طریق خاصی برای احراز فراغ قرار داده باشد، همان دلیل مقدم است. همچنین باید میان شک در اصل تکلیف و شک در امتثال تکلیف معلوم فرق گذاشت؛ در اولی ممکن است برائت جاری شود، اما در دومی اصل اشتغال اقتضای احتیاط دارد.

در تکمیل باید گفت که در «شک در کیفیت امتثال»، چند صورت است: صورت نخست – شک در «محصل امتثال» (آیا این فرد خارجی، مصداق طبیعت مأموریه است یا نه؟ مانند شک در اینکه این آب، مطلق است تا وضو با آن صحیح باشد) که در آن، قاعده اشتغال اقتضای احتیاط (تحصیل محصل متیقن) دارد، مگر آنکه اصل موضوعی (مانند استصحاب یا اطلاق) محصل را ثابت کند؛ صورت دوم – شک در «جزء یا شرط» پس از احراز اصل مرکب (که مبنای مشهور، برائت در زائد است)؛ و صورت سوم – شک در «مانع» (وجود چیزی که با مأموریه منافات دارد) که در آن، با احراز مقتضی و شک در مانع، قاعده اشتغال اقتضای احتیاط دارد، مگر اصل عدم مانع جاری شود.

و در هر سه صورت، اگر دلیل شرعی طریق خاصی برای فراغ معین کرده باشد (مانند قاعده فراغ و تجاوز و قاعده لا تعداد در نماز)، همان دلیل مقدم است و قاعده عقلی اشتغال، در طول آن قرار می‌گیرد. و نیز میان «شک در کیفیت امتثال در اثنای عمل» (که قواعد تجاوز و فراغ و عدم اعتنا در آن جاری است) و «شک پس از عمل» تفصیل است؛ و فقیه باید در هر مورد، دلیل خاص باب را پیش از قاعده عام اشتغال ملاحظه کند.

سوال ۲۹۲ علم اجمالی چه زمانی با براءت در همه اطراف خود منافات دارد؟

پاسخ

اگر علم اجمالی به وجود یک تکلیف الزامی میان چند طرف تعلق گرفته و شرایط تنجیز آن موجود باشد، اجرای براءت در همه اطراف به مخالفت قطعی یا ترک موافقت لازم می‌انجامد؛ بنابراین براءت در همه اطراف قابل جمع نیست. اما اگر علم اجمالی منحل شود، مثلاً یک طرف با علم تفصیلی یا اماره معتبر تعیین شود، اثر تنجیزی نسبت به باقی اطراف تغییر می‌کند. همچنین اگر بعضی اطراف خارج از محل ابتلاء باشند یا تکلیف نسبت به آنها قابل امتثال نباشد، بحث تنجیز به شکل دیگری مطرح می‌شود. بنابراین «وجود علم اجمالی» کافی نیست؛ باید ارکان و شرایط بقای اثر آن بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که «منافات براءت با علم اجمالی» از آنجا ناشی می‌شود که براءت در هر طرف، مفادش «عدم تکلیف فعلی منجز» است و جریان آن در جمیع اطراف، لازمه‌اش «عدم اهتمام به تکلیف معلوم بالاجمال» و در نتیجه «مخالفت قطعی عملیه» (در صورت ارتکاب همه) یا «ترک موافقت قطعی ممکنه» است که هر دو با منجزیت علم اجمالی ناسازگار است. از این رو در شبهات محصوره، اصول مرخصه در اطراف جاری نمی‌شوند و وظیفه، احتیاط است.

و اما اگر علم اجمالی منحل شود (با علم تفصیلی یا اماره در یک طرف)، نسبت به طرف باقی‌مانده، شک بدوی است و براءت یا اصل دیگر جاری می‌شود؛ و اگر بعضی اطراف از محل ابتلا خارج باشند، علم اجمالی به مقدار مبتلا منحل یا ساقط می‌گردد. و در شبهات غیرمحصوره نیز علم اجمالی یا منجز نیست و یا تنجیزش محدود است و اصول ترخیصیه راه می‌یابند. پس قاعده نهایی: وجود علم اجمالی به تنهایی مانع براءت نیست؛ مانع، «منجزیت فعلی آن» است که با شرایط ابتلا و امکان احتیاط و عدم انحلال معین می‌شود.

سوال ۲۹۳ احتیاط در عبادت بدون علم به جزئیت یا شرطیت یک جزء چگونه ممکن است؟

پاسخ

احتیاط در عبادت زمانی مشکل پیدا می‌کند که عبادیت فعل یا قصد قربت آن نیازمند قصد امر باشد و مکلف نمی‌داند آیا جزء مشکوک واقعاً مأمور به است یا نه. اگر بتوان فعل را به قصد رجاء یا به عنوان احتیاط انجام داد، در بسیاری از تقریرها راهی برای امتثال احتیاطی وجود دارد؛ اما اگر انجام جزء مشکوک موجب تشریع یا قصد امر جزئی بدون دلیل شود، احتیاط مشکل پیدا می‌کند. بنابراین احتیاط عبادات با احتیاط در امور توصلی یکسان نیست. باید میان «انجام فعل به امید مطلوب بودن» و «انجام آن به قصد اینکه قطعاً جزء مأمور به است» فرق گذاشت.

در تکمیل باید گفت که در عبادات، احتیاط در شک در جزء یا شرط، دو راه دارد: راه نخست – عمل به «قدر متیقن» (اقل) و ترک جزء مشکوک، بنابر مبناي براءت در اجزای عبادات (که مشهور اصولیان است و در آن، مکلف با اتیان اقل، فراغ تعبدی می‌یابد)؛ و راه دوم – عمل به «احتیاط کامل» (اتیان جزء مشکوک به قصد رجاء یا به قصد مطلق قربت، بدون قصد جزئیت) که برای کسانی است که به احتیاط عمل می‌کنند یا در موارد اشتغال (مانند علم اجمالی). و در راه دوم، نکته ظریف آن است که جزء مشکوک نباید «به قصد جزئیت» آورده شود (زیرا تشریع است)، بلکه باید به «قصد رجاء مطلوبیت» یا «قصد قربت مطلق» اتیان گردد.

و اما در مواردی که احتیاط به «تکرارِ عمل» است (مانندِ تردید بینِ قصر و اتمام)، هر یک از دو نماز با نیتِ خودش خوانده می‌شود و اشکالی در کار نیست؛ و در مواردی که عملِ مشکوکٌ ضدّ عملِ دیگر است (مانندِ تردید در وجوبِ فعلی و ترکِ آن)، احتیاط ممکن نیست مگر با تکرار در زمان‌های مختلف. از این رو احتیاط در عبادات، برخلافِ توصیلات، نیازمندِ رعایتِ «نیت» و «پرهیز از تشریع» است و از همین جهت، در برخی موارد، احتیاطِ کامل متعذر می‌شود و به برائت یا به قاعدهٔ «اشتغالِ یقینی» (با اکتفا به قدرِ متیقن) رجوع می‌گردد.

سؤال ۲۹۴ اصالة الاشتغال چه تفاوتی با قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» دارد؟

پاسخ

اصالة الاشتغال یک اصل عملی است که در موارد شک پس از ثبوت اشتغال ذمه به کار می‌رود و نتیجه آن لزوم احتیاط است. جمله «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» بیان قاعده عقلی و عقلایی پشت این اصل است. بنابراین این دو اصطلاح کاملاً مترادف نیستند: قاعده، مبنای کلی را بیان می‌کند و اصل اشتغال صورت کاربردی آن در مقام تعیین وظیفه عملی است. اگر شارع طریق خاصی برای فراغ ذمه قرار داده باشد، مکلف باید از همان طریق پیروی کند؛ در غیر این صورت، عقل در تکلیف یقینی و شک در امتثال، احتیاط را اقتضا می‌کند.

در تکمیل باید گفت که اصالة الاشتغال و قاعدهٔ «اشتغال یقینی یستدعی فراغاً یقیناً» در نسبتِ «اصل و مبنا» هستند: قاعده، بیان حکمِ کلی عقل است (هر اشتغالِ یقینی، فراغِ یقینی می‌خواهد) و اصالة الاشتغال، اصلِ عملیِ رایج در موارد شک در امتثال و در مجاری یادشده است که بر اساسِ همان قاعده بنا شده است. و از همین رو در کلماتِ فقها، هر دو اصطلاح گاه مترادف به کار می‌رود، اما در تحلیل، باید میانِ «مبنای عقلی» و «اصلِ عملی» فرق گذاشت.

و اما در مقامِ عمل، اگر شارع برای فراغ، طریقِ خاصی معین کرده باشد (مانندِ قاعدهٔ فراغ و تجاوز، قاعدهٔ لا تعاد، اصالة الصحة در فعلِ دیگران و...)، آن طریق بر اصالة الاشتغال مقدم است و مکلف با تحققِ شرایطِ آن، فراغِ تعبدی دارد؛ و اگر چنین طریقی نباشد، عقل به احتیاط حکم می‌کند و مکلف باید به قدرِ یقینی فراغ اکتفا نکند، بلکه احتمالات را (در حدِّ ممکن) رعایت نماید. از این رو اصالة الاشتغال، «آخرین» اصول در ترتیب است و پس از فحص از ادلهٔ اجتهادی و اصولِ محرزه و قواعدِ خاص، در موارد شک در امتثال جاری می‌شود.

اصالة التخيير

مجرای تخيیر، اقسام آن، و ادلة حجّیت

سؤال ۲۹۵ تعریف «تخيیر» چیست؟ و مجرای آن را بیان کنید.

پاسخ

«تخيیر» در اصطلاح اصولی، اصلی عملی است که در موارد «دوران امر بین دو یا چند چیز» که هیچ مرجّحی برای تعیین یکی نیست، جاری می‌شود و مقتضای آن، اختیار مکلف در انجام یکی از اطراف است؛ یعنی مکلف، در امتثال تکلیف، مخیر است هر یک از احتمالات را انجام دهد. مجرای تخيیر:

(۱) «تردید بین متباینین با تعدّر احتیاط»: مثل تردید بین قصر و اتمام در حالی که جمع بین هر دو (احتیاط) ممکن نباشد، که مکلف بین آن دو مخیر است.

(۲) «دوران امر بین محذورین»: مثل تردید بین وجوب و حرمت یک فعل (که مکلف نمی‌داند فعلی واجب است یا حرام)، که بنابر قول مشهور، تخيیر جاری است.

(۳) «تعارض دو خبر بدون مرجّح»: بنابر قول مشهور (تخيیر).

(۴) «تردید در واجب تخيیری» و موارد دوران بین تعیین و تخيیر. بنابراین تخيیر، در مواردی جاری است که نه برائت (به جهت علم به تکلیف) و نه احتیاط (به جهت تعدّر یا عدم لزوم) جاری باشد.

در تکمیل باید گفت که تخيیر، از اصول عملیه «مقرّر» است نه «محرز»؛ یعنی هیچ کشفی از واقع نمی‌کند و تنها برای رفع تحیر مکلف در مقام عمل، او را در انتخاب یکی از اطراف آزاد می‌گذارد. از همین رو در مواردی که دلیل اجتهادی یا اصل محرز (مانند استصحاب) هست، نوبت به تخيیر نمی‌رسد؛ و تخيیر، پس از یأس از دلیل و تعدّر احتیاط، به عنوان آخرین راه، جاری می‌شود. و نیز باید میان «تخيیر در مقام فتوا» (مجتهد در تعارض دو دلیل متکافئ، مخیر است یکی را مبنای فتوا قرار دهد) و «تخيیر در مقام عمل مکلف» (که در دوران بین محذورین یا تعارض خبرین، در عمل مخیر است) تفکیک کرد؛ چه آنکه در اولی، تخيیر مربوط به «استنباط» است و در دومی، مربوط به «امتثال». و در هر دو، ملاک، «عدم مرجّح معتبر» و «تعدّر جمع» است و با پیدایش مرجّح یا امکان احتیاط، تخيیر از بین می‌رود.

سؤال ۲۹۶ اقسام «تخيیر» را بیان کنید (عقلی، شرعی، و تخيیر در حکم و موضوع).

پاسخ

تخيیر بر اقسامی است:

(۱) «تخيیر عقلی»: تخيیری که از حکم عقل ناشی می‌شود، مثل تخيیر در دوران امر بین محذورین (وجوب و حرمت) که عقل، چون جمع ممکن نیست و ترجیحی هم نیست، حکم به تخيیر می‌کند.

(۲) «تخيیر شرعی»: تخيیری که شارع آن را جعل کرده است، مثل تخيیر در کفّاره روزه (اطعام، صیام، عتق) و تخيیر در تعارض دو

(۳) «تخیر در حکم»: تخیر در انتخابِ خودِ حکم (مثل تخیر بین وجوب و حرمت در دوران محذورین).

(۴) «تخیر در موضوع»: تخیر در تعیین موضوع و مصداق (مثل تخیر در اینکه کدام ظرف را اجتناب کند).

(۵) از جهت دیگر: «تخیر بدوی» (ابتدائاً مختار است) و «تخیر استمراری» (در هر مرتبه مخیر است). ثمره این اقسام، در تعیین حدود و احکام تخیر در موارد مختلف ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که تخیر «عقلی» در جایی است که عقل به استقلال حکم می‌کند (دوران بین محذورین بدون مرجح) و از قبیل «حکم عقل عملی» است که در دایره خودش (تعیین وظیفه در برابر تحیر) معتبر است؛ و تخیر «شرعی» در جایی است که شارع، خودش به جعل، مکلف را مخیر کرده است (مانند خصال کفاره و تخیر در تعارض خبرین بنابر روایات). و در هر دو، نتیجه یکی است (جواز اکتفا به یکی از اطراف) اما منشأ متفاوت است و از همین رو، در تخیر شرعی، «استمرار» تا وقتی است که جعل باقی است و در تخیر عقلی، با زوال موضوع (پیدایش مرجح) تخیر زایل می‌شود.

و اما در «تخیر در حکم و موضوع»، نکته آن است که گاه تخیر، در خود حکم است (فعل یا ترک) و گاه در مصداق موضوع (کدام ظرف اجتناب شود) و گاه در «فرد واجب» (کدام خصلت کفاره انجام شود)؛ و حکم هر یک، در «کیفیت قصد» و «ملاک امتثال» متفاوت است: در تخیر موضوعی، انتخاب هر طرف، به عنوان «مصداق مشکوک» صورت می‌گیرد و در تخیر شرعی واجب، انتخاب به عنوان «فرد مأمور به». از این رو فقیه باید نوع تخیر را در هر مسئله معین کند تا احکامش را درست تطبیق دهد.

سؤال ۲۹۷ ادله حجّیت تخیر را بیان کنید.

پاسخ

ادله حجّیت تخیر:

(۱) «حکم عقل»: در موارد دوران امر بین دو طرف که جمع ممکن نیست و ترجیحی هم نیست (مثل دوران بین محذورین)، عقل حکم به تخیر می‌کند؛ زیرا تعیین یکی بدون مرجح، ترجیح بلامرجح و قبیح است و امتثال، با انجام یکی از دو طرف حاصل می‌شود.

(۲) «آیات»: در موارد واجب تخیری، آیاتی که تخیر را جعل کرده‌اند (مثل «فکفّارته إطعام عشرة مساکین... أو کسوتهم أو تحریر رقبة» و آیه کفّاره صید «أو عدل ذلک صیاماً»).

(۳) «روایات»: مانند روایات باب تعارض: «إذن فأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک» و «أنت فی سعة ما لم تعلم» و مقبوله عمر بن حنظله (در موارد فقدان مرجح).

(۴) «اجماع»: در موارد واجب تخیری و تعارض بدون مرجح. بنابراین تخیر، هم دلیل عقلی و هم دلیل شرعی دارد و از اصول عملیه معتبر است.

در تکمیل باید گفت که دلیل عقلی تخیر در دوران بین محذورین را چنین تقریر کرده‌اند: مکلف علم اجمالی به تکلیف الزامی دارد (یا وجوب و یا حرمت) و نمی‌تواند مخالفت قطعی کند (نه ترک مطلق و نه فعل مطلق هر دو ممکن است مخالفت باشد) و احتیاط (جمع بین فعل و ترک) محال است و ترجیح یکی بدون مرجح، قبیح؛ پس عقل به «تخیر» حکم می‌کند: مکلف هر طرف را که برگزیند (فعل یا ترک)، یا موافقت احتمالی کرده و یا دست کم مرتکب مخالفت قطعی نشده است و در هر حال، عقاب ندارد.

و اما در موارد «واجب تخیری شرعی»، تخیر مستند به آیات و روایات است (مانند آیه کفّاره افطار: «فکفّارته إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة») و در این موارد، مأمور به، «جامع میان خصال» است و مکلف با انتخاب هر یک، امتثال واقعی کرده است؛ و در «تعارض خبرین»، بنابر قول مشهور، تخیر به روایات «بأیّهما أخذت وسعک» و «أنت فی سعة» مستند است و از سنخ «حکم

ظاهری» است. از این رو تخییر، هم پشتمانه عقلی دارد (در محذورین) و هم پشتوانه نقلی (در کفارات و تعارض اخبار) و در هر دو، اجماع فقها بر اعتبارش هست.

سؤال ۲۹۸ مسئله «دوران امر بین محذورین» را توضیح دهید و حکم آن را بیان کنید.

پاسخ

«دوران امر بین محذورین» یعنی تردید مکلف بین اینکه فعلی واجب است یا حرام، بدون امکان تعیین یکی؛ مانند شگ در اینکه شرب مایعی، واجب است (به جهت نذر) یا حرام (به جهت خمر بودن). در این صورت، مکلف نه می‌تواند فعل را ترک کند (چون شاید واجب باشد) و نه انجام دهد (چون شاید حرام باشد)، و جمع نیز ممکن نیست. اقوال در حکم:

(۱) قول مشهور: «تخییر»؛ یعنی مکلف مخیر است انجام دهد یا ترک کند، و در هر حال معذور است؛ دلیل آن، حکم عقل به تخییر و عدم امکان تعیین و ترجیح بلامرجح.

(۲) قول به «احتیاط»: برخی قائل به وجوب احتیاط شده‌اند، ولی احتیاط در محذورین ممکن نیست (چون جمع بین فعل و ترک محال است).

(۳) قول به «برائت در طرف تحریم و اشتغال در طرف وجوب» (تفصیل). قول مشهور، تخییر است و ثمره آن، رفع الزام در هر دو طرف و جواز فعل و ترک است.

در تکمیل باید گفت که در «دوران بین محذورین»، نخست باید صدق عنوان دقیق شود: محذورین، جایی است که مکلف بداند فعلی یا واجب است یا حرام (علم اجمالی به اصل الزام) و هیچ‌یک از دو طرف بر دیگری رجحان معتبر ندارد و احتیاط (جمع) محال است. و در این فرض، اقوال سه‌گانه مطرح است: قول مشهور (تخییر)، قول به احتیاط (که در حقیقت به «تکرار» در موارد ممکن یا به «ترک مطلق» در موارد تعذر بازمی‌گردد و مشهور آن را ممکن نمی‌دانند) و قول به تفصیل (برائت از طرف حرمت و احتیاط نسبت به طرف وجوب) که برخی به آن گراییده‌اند.

و اما در تحلیل قول مشهور، دو نکته است: نخست آنکه تخییر در محذورین، از قبیل «تخییر عقلی» است و عقل آن را برای رفع تحیر عملی جعل می‌کند، نه از قبیل «تخییر شرعی واقعی»؛ و دوم آنکه مکلف در هر صورت (فعل یا ترک) یا مصیب است و یا مخطی معذور، و در هیچ صورت مستحق عقاب نیست (زیرا بیان ناقص است و عقاب بر مخالفت احتمالی، عقاب بلا بیان است). و ثمره عملی در مواردی مانند شک در وجوب عملی و حرمت آن (که نذر و خمر در یک مایع جمع شده باشد) ظاهر می‌شود.

سؤال ۲۹۹ فرق «تخییر» با «برائت» و «احتیاط» را بیان کنید.

پاسخ

تخییر، برائت و احتیاط، سه اصل عملی‌اند که مجاری و مقتضای متفاوت دارند: «برائت» در «شگ بدوی در اصل تکلیف» جاری است و مقتضای نفی تکلیف است (نه وجوب فعل و نه وجوب ترک)؛ یعنی مکلف از هر دو طرف (وجوب و حرمت) مبرا است و می‌تواند فعل را ترک یا انجام دهد بدون الزام. «احتیاط» در «شگ مقرون به علم اجمالی و اشتغال یقینی» جاری است و مقتضای انجام تمام احتمالات است (وجوب فعل در وجوبیه و ترک در تحریمیه)؛ یعنی مکلف باید هر دو طرف را رعایت کند تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود. «تخییر» در «دوران امر بین دو طرف که جمع ممکن نیست و ترجیحی نیست» (مثل دوران بین محذورین یا تعارض بدون مرجح) جاری است و مقتضای اختیار یکی از دو طرف است؛ یعنی مکلف، نه مبرا است (مثل برائت) و نه ملزم به جمع (مثل احتیاط)، بلکه مخیر است. بنابراین فرق اساسی در «مجرأ» و «مقتضا» است: برائت نفی تکلیف، احتیاط جمع بین احتمالات، و تخییر اختیار

یکی از دو طرف بدون الزام به جمع.

در تکمیل باید گفت که در مقام مقایسه، باید به «ملاک تمایز» توجه کرد: برائت، پاسخ به «شک در اصل تکلیف» است و مفادش «ترخیص مطلق» است (نه وجوب فعل و نه وجوب ترک)؛ احتیاط، پاسخ به «علم به اصل تکلیف با شک در مکلفه» است و مفادش «رعایت جمیع احتمالات» است؛ و تخییر، پاسخ به «علم اجمالی به تکلیف با تعذر احتیاط و فقدان مرجح» است و مفادش «اختیار یکی از احتمالات». از این رو در «شبهه بدویه»، برائت است و سخن از تخییر نیست؛ در «شبهه محصوره»، احتیاط است؛ و در «دوران بین محذورین» (که نه برائت ممکن است، چون اصل الزام معلوم است، و نه احتیاط، چون جمع محال است)، تخییر است. و از همین رو، این سه اصل، در مجاری مختلف و به صورت طولی قرار دارند: پس از فحص از دلیل، اگر شک در اصل تکلیف بود، برائت؛ اگر علم به اصل تکلیف و شک در مکلفه بود، احتیاط (در صورت امکان) و در صورت تعذر، تخییر. و این نظم، نشان می‌دهد که اصول عملیه، نه در عرض همانند که هر یک در «رتبه» خودش جاری می‌شود و فقیه با تشخیص رتبه، اصل صحیح را به کار می‌گیرد.

سؤال ۳۰۰ جمع‌بندی: مجاری تخییر و حکم هر یک را بیان کنید.

پاسخ

مجاری تخییر و احکام آن:

- (۱) «دوران امر بین محذورین (وجوب و حرمت)»: تخییر (فعل یا ترک).
 - (۲) «تردید بین متباینین با تعذر احتیاط» (مثل قصر و اتمام در فرض عدم امکان جمع): تخییر بین دو طرف.
 - (۳) «تعارض دو خبر بدون مرجح»: تخییر (بنابر قول مشهور).
 - (۴) «واجب تخییری» (مثل خصال کفاره): تخییر شرعی بین خصال.
 - (۵) «تردید در تعیین و تخییر» (شک در اینکه واجب، تعیینی است یا تخییری): در این موارد، برخی قائل به احتیاط و برخی به برائت از تعیین شده‌اند.
 - (۶) «شبهه غیرمحصوره» (در برخی اقوال): نوعی تخییر. نتیجه: تخییر، اصلی عملی است که در موارد دوران بین امور بدون مرجح و بدون امکان جمع جاری می‌شود و مقتضای آن، اختیار مکلف است؛ و ادله آن، حکم عقل (ترجیح بلامرجح قبیح) و روایات (بأیهما أخذت وسعک) و آیات واجب تخییری است.
- در تکمیل باید گفت که در «تردید بین متباینین» (مانند تردید در وجوب قصر یا اتمام)، صورت‌های متعدد است: اگر مکلف بداند نمایی بر او واجب است و نداند قصر است یا اتمام و وقت وسعت داشته باشد، احتیاط (خواندن هر دو) ممکن و واجب است؛ و اگر وقت تنگ باشد یا احتیاط موجب فوت مصلحت یا عسر شود، در این‌که وظیفه تخییر است یا «اکتفا به یک فرد» با رجاء، بحث است و مشهور در صورت تعذر جمع، به تخییر (یا به اتیان یک فرد به قصد مطلق امر) حکم کرده‌اند. و در «واجب تخییری»، تخییر شرعی و واقعی است و در «تعارض دو خبر بدون مرجح»، بنابر قول مشهور، تخییر ظاهری جاری است.
- و در «شبهات غیرمحصوره»، اگرچه در بسیاری از موارد، اصول ترخیصیه (طهارت و حلیت) جاری است، اما در مواردی که ترخیص در همه اطراف ممکن نباشد و احتیاط حرجی باشد، فقها به نوعی تخییر یا به «تنزیل بعضی اطراف منزله غیر مبتلا» قائل شده‌اند. از این رو تخییر، در موارد متعدد و با مبانی متفاوت جاری است و در هر مورد، باید «منشأ تحیر» و «امکان احتیاط» و «وجود مرجح» سنجیده شود.

پاسخ

اگر شک کنیم واجب تعیینی است یا تخییری (مثلاً آیا خصوص نماز ظهر واجب است یا مخیر بین ظهر و جمعه)، بنابر قول مشهور اصل برائت از تعیین جاری می‌شود و تخییر ثابت می‌گردد؛ چون تعیین تکلیف زائد است و دلیل ندارد. برخی قائل به احتیاط (اتیان تعیینی) شده‌اند. قول اقوی جریان برائت از تعیین است.

در تکمیل باید گفت که در «دوران بین تعیین و تخییر»، مکلف می‌داند تکلیفی بر عهده اوست (مثلاً نماز ظهر یا احد الظهرین) اما نمی‌داند آیا واجب تعیینی است (خصوص ظهر) یا تخییری (ظهر یا جمعه)؛ و مشهور، با تحلیل «شک در خصوصیت تعیین» (که زائد بر اصل تکلیف است)، برائت از تعیین جاری کرده و نتیجه می‌گیرند که مکلف میان دو فرد مخیر است. و دلیل این تحلیل آن است که اگر تعیین واقعیت داشت، بر شارع بیانش لازم بود و با فقدان بیان، «قبح عقاب بلا بیان» اقتضای عدم تعیین را دارد.

و اما قائلان به احتیاط (اتیان فرد تعیینی محتمل) بر آن‌اند که فرد تعیینی، «قدر متیقن» است و اتیان آن، در هر دو تقدیر (تعیین و تخییر) امتثال است و ترکش ممکن است مخالف تکلیف تعیینی باشد؛ پاسخ مشهور آن است که در واجب تخییری، مأمور به «جامع» است و فرد تعیینی محتمل، خصوصیتی زائد است که اصل، عدم وجوب آن است. و در مواردی که علم اجمالی، به نحو دیگری تعلق گیرد (مانند علم به وجوب یکی از دو فرد متباین به طور معین و تخییر)، تحلیل متفاوت می‌شود و هر مورد باید با ملاک خودش حل شود.

تکمیل تخصصی

در دوران بین تعیین و تخییر، مکلف می‌داند اصل تکلیف ثابت است اما نمی‌داند آیا یک فرد معین به‌طور خاص واجب شده یا شارع میان چند فرد تخییر قرار داده است. بنابر مبنای مشهور در مواردی که شرایط برائت فراهم باشد، نسبت به خصوصیت تعیین شک بدوی شکل می‌گیرد و برائت از تعیین می‌تواند نتیجه تخییر را بدهد؛ یعنی انجام یکی از افراد کافی باشد. البته این نتیجه مطلق نیست و اگر دلیل معتبر بر تعیین وجود داشته باشد یا علم اجمالی به‌گونه‌ای باشد که تنجیز را اقتضا کند، نمی‌توان صرفاً به برائت تمسک کرد. تشخیص نوع دوران و کیفیت تعلق تکلیف، مقدمه ضروری این حکم است.

پاسخ

خیر. تخییر در جایی جاری است که احتیاط ممکن نباشد یا لازم نباشد. اگر احتیاط ممکن باشد (مثل جمع بین قصر و اتمام در حال اختیار)، احتیاط مقدم است و نوبت به تخییر نمی‌رسد. تخییر، اصل عملی ثانوی در فرض تعذر یا عدم لزوم احتیاط است و با امکان موافقت قطعی، جایگاهی ندارد.

در تکمیل باید گفت که در نظام اصول عملیه، تخییر در «رتبه متأخر» است: نخست، دلیل اجتهادی جسته می‌شود؛ سپس اصل محرز (استصحاب)؛ آنگاه در شک در اصل تکلیف، برائت و در علم به تکلیف با شک در مکلفه، احتیاط؛ و تنها در جایی که احتیاط ممکن نیست (تعذر جمع) یا لازم نیست (عدم لزوم موافقت قطعی) و هیچ مرجحی نیست، تخییر جاری می‌شود. از این رو تخییر، هرگز در فرض امکان احتیاط واجب جاری نیست و اگر در موردی، هم تخییر و هم احتیاط قابل تصور باشد، احتیاط مقدم است (زیرا با احتیاط، موافقت قطعی حاصل می‌شود و تخییر، تنها موافقت احتمالی است).

و اما در «تعارض اخبار»، تخییر بنابر روایات، از سنخ «تخییر تعبدی خاص» است و در آن، هرچند احتیاط (عمل به هر دو) در موارد تضاد ممکن نیست، اما اگر جمع عرفی ممکن بود، پیش از تخییر، جمع جاری است؛ و در مواردی که احتیاط در عمل ممکن باشد

(مانند تعارض خبر وجوب و خبر حرمت در یک فعل، که احتیاط ترک است)، بنابر برخی مبانی، احتیاط بر تخییر مقدم می‌شود (قول به احتیاط در شبهات تحریمی ناشی از تعارض) و بنابر قول مشهور، در تعارض خبرین، تخییر است. پس در هر باب، باید به ادله همان باب رجوع کرد.

تکمیل تخصصی

تخییر اصولی زمانی مطرح می‌شود که مکلف در مقام عمل میان چند احتمال متعارض یا چند طرفی که احتیاط در آنها ممکن یا لازم نیست، سرگردان باشد و دلیل خاصی وظیفه را تعیین نکرده باشد. اگر احتیاط به‌طور واقعی و بدون عسر و محذور ممکن باشد و علم به تکلیف اقتضای موافقت قطعی کند، صرف وجود امکان انتخاب به معنای جریان اصل تخییر نیست. بنابراین باید ابتدا مجرای احتیاط، براءت و استصحاب بررسی شود و تنها در صورت باقی ماندن تحیر، نوبت به تخییر برسد. در موارد تعارض اخبار نیز تخییر ممکن است بر اساس ادله خاص باب تعارض معنا پیدا کند و نباید آن را با هر نوع تخییر عملی یکسان دانست.

سؤال ۳۰۳ فرق تخییر اصولی با تخییر شرعی (واجب تخییری) چیست؟

پاسخ

تخییر اصولی اصلی عملی در مقام شک و تحیر است و از ادله فقهی نشأت می‌گیرد. تخییر شرعی (مثل خصال کفاره) حکمی اولی است که شارع از ابتدا جعل کرده و مکلف از اول مخیر است. در تخییر شرعی هر کدام را اختیار کند امثال حاصل است؛ در تخییر اصولی صرفاً رفع الزام از یک طرف خاص است.

در تکمیل باید گفت که تفاوت بنیادین تخییر اصولی و شرعی در «رتبه حکم» است: در تخییر شرعی (واجب تخییری)، حکم واقعی از ابتدا به «جامع افراد» تعلق گرفته و مکلف با انتخاب هر فرد، امثال واقعی و یقینی کرده است؛ و در تخییر اصولی، حکم واقعی، تعیینی (یا به نحو معین) فرض می‌شود و تخییر، تنها «وظیفه ظاهری» در مقام شک است که برای رفع تحیر جعل شده است. از همین رو در تخییر شرعی، ملاک امثال (مثلاً در کفاره) واحد است و انتخاب هر خصلت، غرض را حاصل می‌کند؛ و در تخییر اصولی، احتمال خطا باقی است و مکلف، تنها در ظرف جهل معذور است.

و ثمرات این تفاوت در چند موضع ظاهر می‌شود: در «اجزاء» — عمل در تخییر شرعی، مجزی از واقع است و در تخییر اصولی، مجزی از «وظیفه ظاهری» است و در صورت کشف خلاف، تابع ادله اعاده و قضااست؛ در «قصد» — در تخییر شرعی، قصد فرد خاص (به عنوان مأموّبه) لازم است و در تخییر اصولی، قصد جامع یا قصد مطلق امثال کافی است؛ و در «دوام» — تخییر شرعی تا بقای جعل باقی است و تخییر اصولی با زوال شک و پیدایش مرجح از بین می‌رود.

تکمیل تخصصی

تخییر اصولی یک حکم ظاهری در مقام تحیر و فقدان راه ترجیح یا وظیفه قطعی است؛ یعنی شارع یا عقل برای رفع سرگردانی مکلف، در چارچوب دلیل معتبر، یکی از طرفین را قابل انتخاب می‌داند. اما تخییر شرعی یا واجب تخییری، حکمی واقعی است که شارع از ابتدا به نحو تخییر جعل کرده است؛ مانند مواردی که در کفاره، انجام یکی از چند خصال به‌عنوان امثال تعیین شده است. در تخییر شرعی، اصل تکلیف از آغاز بر «جامع افراد مخیر» تعلق گرفته و مکلف با انتخاب یکی امثال می‌کند؛ در تخییر اصولی، منشأ تخییر شک و تحیر در مقام عمل است. تفاوت این دو در منشأ، رتبه حکم و آثار فقهی اهمیت دارد.

پاسخ

دوران امر بین محذورین زمانی است که مکلف می‌داند یکی از دو فعل الزاماً مطلوب یا ممنوع است، ولی نمی‌تواند تعیین کند کدام یک. اگر واقعاً هر دو طرف در عرض یکدیگر باشند و ترجیحی وجود نداشته باشد، عقل در شرایط خاص حکم به تخییر می‌کند؛ زیرا الزام به یکی بدون مرجح ممکن نیست و جمع میان دو طرف نیز ممکن نیست. اما اگر یکی از دو طرف از حیث ملاک یا اهمیت بر دیگری ترجیح قطعی داشته باشد، دیگر موضوع تخییر مساوی نیست و باید جانب اهم رعایت شود. بنابراین تخییر نتیجه نبودن مرجح معتبر است، نه یک حکم ثابت در هر موردی که دو محذور وجود دارد.

در تکمیل باید گفت که در دوران بین محذورین، اگر یکی از دو طرف، دارای «اهمیت قطعی» باشد (مثلاً دلیل خاص یا ملاک عقلی قطعی، اهمیت طرف وجوب یا حرمت را ثابت کند)، دیگر تخییر در کار نیست و باید جانب اهم را گرفت؛ اما باید توجه داشت که در فرض «دوران» (که هیچ دلیلی بر تعیین نیست)، اثبات اهمیت یکی از دو طرف، خود نیازمند دلیل است و اگر دلیل بر اهمیت نباشد، نمی‌توان به صرف حدس، یکی را بر دیگری ترجیح داد (زیرا ترجیح بلامرجح قبیح است).

و اگر دلیل ظنی معتبری بر اهمیت یکی از دو طرف باشد (مانند روایت معتبر یا اولویت قطعی)، آن دلیل، «مرجح» می‌شود و طرف دارای اهمیت مقدم می‌گردد و در نتیجه، شک از «دوران مساوی» خارج و به «تعیین» یا به «وجوب احتیاط نسبت به طرف مرجح» تبدیل می‌شود. و در مواردی که اهمیت از ناحیه «علم اجمالی» باشد (مکلف بداند یکی از دو طرف، دارای عقاب بیشتر است)، باز باید به ملاک اقوی عمل کرد. پس قاعده کلی: تخییر، فرع «تساوی طرفین» است و با وجود مرجح معتبر، موضوعاً منتفی می‌شود.

پاسخ

در تخییر عقلی، عقل از وضعیت تراحم یا دوران میان دو طرف غیرقابل جمع نتیجه می‌گیرد که در فرض فقدان مرجح، الزام به یکی معین بدون دلیل معقول نیست؛ بنابراین مکلف در محدوده‌ای که عقل اجازه می‌دهد مخیر می‌شود. در تخییر شرعی، خود شارع در دلیل خاص، یکی از چند راه را به عنوان وظیفه مکلف قرار داده است؛ مانند برخی تقریرهای تخییر در اخبار متعارض. بنابراین منشأ تخییر متفاوت است. همچنین در تعارض اخبار باید ابتدا احراز شود که هر دو خبر واجد شرایط حجیت‌اند و تعارض مستقر و فاقد مرجح معتبر است.

در تکمیل باید گفت که در تخییر عقلی (محذورین)، عقل در مقام «تعیین وظیفه عند التحیر» حکم می‌کند و این حکم، از سنخ «حکم عقل عملی ارشادی» است که برای رفع سرگردانی مکلف است، نه برای کشف واقع؛ و از همین رو، این تخییر در طول فقدان دلیل و مرجح است و با پیدایش هر یک، ساقط می‌شود. و در تخییر شرعی (تعارض اخبار)، شارع با روایات علاجیه، خودش «تخییر تعبدی» را جعل کرده و مکلف را در مقام تعارض دو خبر متکافئ مخیر دانسته است.

و باید توجه داشت که در تعارض اخبار، پیش از تخییر، باید «تعارض مستقر» و «فقدان مرجح» احراز شود و نیز هر دو خبر، واجد شرایط حجیت باشند؛ و در صورت امکان جمع عرفی، تخییر جاری نیست. و ثمره تفاوت این دو تخییر در «مدرک» (عقل یا نقل) و در «وسعت» است: تخییر شرعی در تعارض اخبار، به ادله خاص باب مقید است و شامل سایر موارد تحیر (مانند محذورین) نمی‌شود؛ و در محذورین نیز، حکم از مدرک عقلی است و شامل تعارض اخبار نمی‌گردد، مگر به دلیل.

پاسخ

دوران بین تعیین و تخییر یعنی مکلف می‌داند یکی از دو وظیفه بر عهده اوست، اما نمی‌داند آیا یک طرف به طور معین واجب است یا اختیار میان چند طرف وجود دارد. از نظر اصولی، اگر اصل تکلیف به یک عنوان معین یقینی باشد و تخییر مشکوک باشد، اصل اشتغال می‌تواند احتیاط و انتخاب طرف معین را اقتضا کند؛ زیرا با انجام طرف معین، در فرض تعیین نیز امتثال حاصل می‌شود. اما اگر دلیل خاصی بر تخییر وجود داشته باشد، همان دلیل مقدم است. بنابراین بحث به تحلیل علم مکلف و نوع شک بازمی‌گردد و صرف ادعای «قدر متیقن» همیشه نتیجه یکسانی ندارد.

در تکمیل باید گفت که در «دوران بین تعیین و تخییر»، اگر یکی از دو طرف «قدر متیقن» تکلیف باشد (مثلاً علم داریم که اتیان ظهر، در هر تقدیر امتثال است و جمعه، تنها بنابر تقدیر تخییر امتثال است)، دو مبنا در برابر است: بنابر مبنای «اشتغال»، مکلف باید فرد متیقن را اتیان کند (زیرا در تقدیر تعیین، تنها با آن امتثال حاصل می‌شود و در تقدیر تخییر نیز آن فرد یکی از افراد واجب تخییری است) و این، «احتیاط ممکن» است؛ و بنابر مبنای مشهور اصولیان، چون اصل تکلیف ثابت است و شک، تنها در «خصوصیت تعیین» است، برائت از تعیین جاری می‌شود و فرد دیگر نیز کافی است.

و اما در مقام عمل، فقها در موارد دوران بین تعیین و تخییر (مانند شک در تعیینی یا تخییری بودن قضای نماز یا شک در وجوب تعیینی نماز جمعه)، غالباً به «برائت از تعیین» فتوا داده‌اند، مگر آنکه احتیاط (اتیان فرد متیقن) به جهت اهمیت عبادت، بهتر باشد. از این رو پاسخ نهایی، تابع تحلیل «نوع علم» و «نحوه تعلق تکلیف» است: اگر شک در اصل تکلیف زائد (تعیین) باشد، برائت است و اگر علم به لزوم خصوص فرد باشد و تنها در سقوط با فرد دیگر شک کنیم، اشتغال است.

پاسخ

اگر تخییر به دلیل شرعی ثابت شده باشد، تبدیل آن به تعیین نیازمند دلیل جدید است؛ زیرا اصل، استمرار همان وظیفه تا زمانی است که موضوع یا دلیل تغییر نکرده باشد. اما اگر تخییر ناشی از وضعیت خاصی مانند دوران امر بین دو طرف و عدم مرجح باشد، با پیدایش مرجح یا تغییر شرایط، ممکن است موضوع تخییر از بین برود. بنابراین باید میان «تخییر ثابت در جعل شرعی» و «تخییر عقلی ناشی از فقدان مرجح» فرق گذاشت. در نوع دوم، هرگاه مرجح معتبر پدید آید، عقل دیگر تخییر مساوی را اقتضا نمی‌کند. در تکمیل باید گفت که در «تخییر شرعی محض» (مانند خصال کفاره)، حکم، استمراری است تا وقتی که جعل شارع باقی است و موضوع (کفاره) بر جای خود است؛ و تبدیل آن به تعیین، نیازمند دلیل ناسخ یا دلیل مقید است. و در «تخییر عقلی» (محذورین) و «تخییر اصولی» (تعارض اخبار بدون مرجح بنابر مبنا)، تخییر معلق بر «بقای تحیر» و «فقدان مرجح» است؛ از این رو اگر بعداً مرجحی پدید آید (مثلاً روایت جدیدی یا قرینه‌ای بر تعیین یکی از دو طرف یافت شود)، تخییر منتفی و وظیفه، عمل به مرجح است. و اما در «تخییر استمراری» مکلف (مانند تخییر بین قصر و اتمام در سفر بنابر برخی مبانی یا تخییر در لباس مشکوک)، مکلف در هر مورد جدید، مخیر است و انتخاب سابق، او را در موارد بعد مقید نمی‌کند (مگر در موارد «تخییر ابتدایی» که با انتخاب اول، تعیین صورت می‌گیرد، مانند انتخاب یکی از دو مرجع یا یکی از دو طریق در برخی فروض). از این رو در هر مسئله، باید «نوع تخییر» (ابتدایی یا استمراری، شرعی یا اصولی) معین شود و سپس حکم تبدیل و بقا بر آن بار گردد.

برائت معمولاً برای شک در اصل تکلیف به کار می‌رود، در حالی که دوران امر بین محذورین فرضی است که اصل الزام معلوم است، ولی جهت الزام مشخص نیست. اگر مکلف بداند یکی از دو طرف الزاماً متعلق حکم است، نمی‌توان صرفاً به برائت از هر دو طرف تمسک کرد؛ زیرا برائت از هر دو با علم اجمالی به وجود تکلیف ناسازگار است. در چنین وضعی، اگر احتیاط ممکن نباشد و مرجحی وجود نداشته باشد، تخییر مطرح می‌شود. بنابراین اصل تخییر در این مسئله جایگزین برائت نیست، بلکه پاسخی به ساختار خاص علم اجمالی و عدم امکان جمع میان دو محذور است.

در تکمیل باید گفت که در «دوران بین محذورین»، برائت از هر دو طرف ممکن نیست، زیرا برائت از طرف وجوب مستلزم جواز ترک و برائت از طرف حرمت مستلزم جواز فعل است و اجتماع آن دو، مخالفت قطعی عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال است (چه مکلف هر دو را مرتکب شده باشد و چه هیچ‌یک را)؛ از این رو در محذورین، سخن از «تخییر» است، نه از «برائت»، و تخییر تنها راه ممکن است: مکلف با انتخاب یکی از دو طرف (فعل یا ترک)، از مخالفت قطعی پرهیز کرده و موافقت احتمالی را تحصیل نموده است. و اما اگر در محذورین، یکی از دو طرف «مرجح معتبر» داشته باشد (نزدیک‌تر به واقع یا دارای اهمیت)، همان طرف مقدم می‌شود و در نتیجه، یا وظیفه تعیین می‌گردد و یا در موارد علم به اهمیت هر دو، قواعد تراحم جاری می‌شود. و اگر مکلف پس از انتخاب یک طرف، یقین یا اطمینان به خلاف پیدا کند، باید بر اساس علم جدید عمل کند. پس رابطه تخییر و برائت در محذورین، رابطه «بدل و مبدل» نیست؛ بلکه تخییر، «راه سوم» در فرضی است که نه برائت (به سبب علم اجمالی) و نه احتیاط (به سبب تعذر) ممکن است.

استصحاب

تعریف، ارکان، ادله حجّیت، و اقسام و تنبیهات استصحاب

سؤال ۳۰۹ تعریف «استصحاب» چیست؟ و ارکان آن را بیان کنید.

پاسخ

«استصحاب» در لغت به معنای همراه داشتن و مصاحبت است و در اصطلاح اصولی، «حکم به بقاء ما کان» یا «إبقاء ما کان» است؛ یعنی حکم به استمرار حکم یا موضوعی که در زمان سابق یقیناً ثابت بوده، در زمان لاحق که در بقای آن شک داریم. مثال: یقین به طهارت و شک در بقای آن که استصحاب حکم به طهارت می‌کند. ارکان استصحاب:

- (۱) «یقین به حدوث (یقین سابق)»: باید به ثبوت شیء در زمان سابق یقین داشته باشیم.
 - (۲) «شک در بقاء (شک لاحق)»: در بقاء همان شیء در زمان لاحق شک داشته باشیم.
 - (۳) «اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه»: موضوع و محمول زمان سابق و لاحق باید متحد باشند.
 - (۴) «فعلیت شک و بقاء». با تحقق این ارکان، استصحاب جاری می‌شود و حکم به بقاء می‌کند. استصحاب، از اصول محرر (تنزیلی) است و بر خلاف برائت، ناظر به واقع و جنبه کاشفیت نوعی دارد. نکته: استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری است و از پرکاربردترین اصول در فقه به‌شمار می‌رود.
- در تکمیل باید گفت که استصحاب را «اصل تنزیلی» نامیده‌اند، زیرا شارع با «لا تنقض الیقین بالشک»، حالت سابقه را در ظرف شک «به منزله باقی» قرار می‌دهد و مکلف را به ترتیب آثار آن ملزم می‌کند؛ و از همین رو استصحاب، نه از سنخ امارات است (که کاشف نوعی از واقع‌اند) و نه از سنخ اصول صرف (که هیچ نظری به واقع ندارند)، بلکه در میان این دو قرار دارد و به «اصول محرره» معروف است. و این جایگاه، در تعیین نسبت استصحاب با امارات و با دیگر اصول (تقدیم اماره بر آن و تقدیم آن بر برائت و...) نقش اساسی دارد.
- و نیز در ارکان استصحاب، دو شرط دیگر را برخی افزوده‌اند: «بقای موضوع» به نحوی که عرفاً اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه صدق کند و «عدم جریان دلیل خاص ناقض» در مورد (مانند قواعد فراغ و تجاوز که بر استصحاب مقدم‌اند). و باید دانست که یقین و شک در استصحاب، هر دو «وجدانی» است و تعبدی نیست؛ یعنی اگر یقین سابق یا شک لاحق تعبدی باشد (از راه اماره یا اصل)، در جریان استصحاب، مبانی متفاوت است (استصحاب در مؤدای امارات و اصول) که از تنبیهات دقیق باب است.

سؤال ۳۱۰ اقسام «استصحاب» را از جهات مختلف بیان کنید.

پاسخ

استصحاب از جهات مختلف تقسیم می‌شود:

- (۱) از جهت «مستصحب»: استصحاب «حکم شرعی» (مثل استصحاب وجوب) و استصحاب «موضوع» (مثل استصحاب حیات زید)؛ استصحاب موضوع، گاهی با ترتب حکم شرعی (استصحاب موضوعی) و گاهی به‌تنهایی (استصحاب موضوعی صرف) است.

(۲) از جهت «دلیل»: استصحاب «وجود» (بقاء وجود شیء) و استصحاب «عدم» (استصحاب عدم تکلیف یا عدم حدوث)؛ استصحاب عدم، خود به «عدم ازلی» (عدم شیء قبل از وجود، مثل عدم قرشیت زن) و «عدم نعتی» (عدم به نحو نعت) تقسیم می‌شود.

(۳) از جهت «مستصحب حکم»: استصحاب «وجوب»، «حرمت»، «طهارت»، «نجاست» و...

(۴) از جهت «شک»: استصحاب در «شک در مقتضی» و «شک در رافع».

(۵) از جهت «قضیه»: استصحاب «کلی قسم اول و دوم و سوم» (استصحاب کلی). این تقسیمات، در بحث حجّیت و تطبیق استصحاب اثر دارند.

در تکمیل باید گفت که در تقسیم استصحاب از جهت «مستصحب»، نکته ظریفی است: استصحاب «حکمی» (مانند وجوب و حرمت) و استصحاب «موضوعی» (مانند حیات و عدالت) و استصحاب «موضوع ذی حکم» (مانند استصحاب طهارت آب که اثرش جواز وضو با آن است) و استصحاب «حکمی موضوعی» (مانند استصحاب عدالت که اثرش جواز اقتدا و قبول شهادت است)؛ و در هر یک، «اثر مستقیم شرعی» باید بر خود مستصحب مترتب باشد تا اصل مثبت پیش نیاید.

و از جهت «شک»، تقسیم به «شک در مقتضی» و «شک در رافع» از مهم‌ترین تقسیمات است و نزاع معروف شیخ و آخوند در آن است؛ و از جهت «قضیه»، استصحاب «کلی» (اقسام سه‌گانه) و استصحاب «شخصی» و «تعاقب حالتین» و «شک ساری» هر یک احکام خاص دارند. تسلط بر این تقسیمات، شرط به کارگیری صحیح استصحاب در ابواب مختلف فقه است و فقیه در هر مسئله باید «نوع مستصحب» و «نوع شک» را معین کند.

سؤال ۳۱۱ ادله حجّیت استصحاب را بیان کنید.

پاسخ

مهم‌ترین دلیل حجّیت استصحاب در اصول امامیه، روایات باب استصحاب، به‌ویژه صحیح زراره و تعبیری مانند «لا تنقض الیقین بالشک» است. تقریب استدلال آن است که شارع مکلف را از نقض یقین سابق به صرف شک لاحق نهی کرده و این نهی، بر استمرار عملی حالت متیقن دلالت دارد. در کنار روایات، بنای عقلاء نیز مطرح شده است، هرچند کیفیت استناد به آن و مقدار دلالتش بر استصحاب شرعی نیازمند بررسی است. ادعای اجماع، دلیل مستقلى نیست که بدون بررسی کاشفیت آن بتوان بر آن تکیه کرد؛ زیرا در مسئله استصحاب، اقوال و مبانی متفاوتی وجود داشته است. حکم عقل به «بقاء ما کان» نیز به عنوان دلیل مستقل، مورد مناقشه قرار گرفته است. بنابراین در یک تقریر دقیق، «روایات» دلیل اصلی و روشن‌تر حجّیت استصحاب‌اند و سایر ادله باید با احتیاط و ذکر مبانی اصولی مطرح شوند.

در تکمیل باید گفت که در استدلال به «بنای عقلاء»، تقریر دقیق آن است که عقلا در امور زندگی، تا دلیل معتبری بر تغییر حالت سابقه نیابند، بر بقای آن بناء می‌گذارند (مانند اعتماد به بقای ملکیت و دین و عدالت کسی که بر آن اطلاع داشته‌اند) و این بناء، به حدّی است که در نظامات اجتماعی (قضا، معاملات، امانات) بدون آن، اختلال لازم می‌آید؛ و شارع با عدم ردع و بلکه با تأیید روایی («لا تنقض الیقین بالشک»)، آن را امضا کرده است. البته در اینکه آیا سیره عقلا «دلیل مستقل» است یا تنها «مؤید» روایات، بحث است.

و اما ادعای «اجماع» بر حجّیت استصحاب، اگرچه در کلمات برخی آمده، اما از آنجا که در اصل مسئله (اختصاص به شک در رافع یا شمول شک در مقتضی، و جریان در حکمیات یا اختصاص به موضوعات) اختلاف شدید است، اجماع تعبیدی کاشف از رأی معصوم قابل تحصیل نیست؛ و «حکم عقل» به بقای ما کان نیز، در موارد شک در مقتضی و در شبهات حکمیه، قطعی نیست. از این رو

روایات (صحیحۀ زراره، موثقۀ عمار و...)، عمدۀ مستند حجّیت استصحاب است و دیگر ادله، در طول آن و به عنوان قرائن تقویت‌کننده به کار می‌آیند.

سؤال ۳۱۲ بررسی «صحیحۀ زراره» در حجّیت استصحاب را بیان کنید.

پاسخ

صحیحۀ زراره از مهم‌ترین ادله باب استصحاب است. در روایت، شخصی درباره وضو و شک در خواب سؤال می‌کند و امام(ع) با توجه به یقین سابق به وضو، او را به نقض یقین به صرف شگ نهی می‌کند و می‌فرماید: «ولا ینقض الیقین بالشک». تقریب استدلال این است که اگر یقین سابق و شک لاحق موضوعیت نداشت، تعلیل به این تعبیر عام معنا نداشت؛ از این رو روایت ظهور در یک قاعدۀ عام دارد، هرچند مورد سؤال در باب طهارت و وضوست. همچنین تعبیر «ولکن ینقضه بیقین آخر» نشان می‌دهد که رفع اثر حالت سابقه با حصول یقین معتبر ممکن است. بنابراین روایت، از مهم‌ترین مستندات استصحاب است؛ اما برای تعیین دقیق قلمرو آن، باید میان شک در مقتضی، شک در رافع، شبهه موضوعیه و حکمیه و نیز انواع استصحاب تفکیک کرد.

در تکمیل باید گفت که در صحیحۀ زراره، امام علیه‌السلام در پاسخ به سؤال از کسی که در خواب بودن خود شک دارد (و وضویش را فراموش کرده)، می‌فرماید: «فإنّما نقضه الیقین بالیقین، و لا ینقض الیقین بالشک» - و این تعلیل عام، دلالت بر قاعدۀ کلی دارد: یقین، تنها با یقین دیگر نقض می‌شود نه با شک؛ و از این رو در هر موردی که یقین سابق به حالت یا حکمی هست و شک لاحق در بقای آن (با اتحاد قضیه)، استصحاب جاری است، خواه در ابواب طهارت باشد و خواه در سایر ابواب. و در ذیل روایت نیز فرموده که اگر یقین دیگری حاصل شود، به آن یقین جدید عمل می‌شود و حالت سابقه منقوض می‌گردد.

و اما در تعیین قلمروی روایت، باید میان «شک در رافع» و «شک در مقتضی» تفصیل داد: ظهور اولیۀ «لا تنقض الیقین بالشک» همه را شامل است، اما برخی (مانند شیخ در فرائد) با تحلیل «مورد روایت» (که ناقض مفروض الوجود داشته و در تحققش شک است) و با ملاحظۀ اینکه در شک در مقتضی، «بقای» متیقن معنا ندارد، استصحاب را به شک در رافع محدود کرده‌اند؛ و آخوند در کفایه با ردّ این تفصیل، اطلاق روایت را برای هر دو جاری دانسته است. و نیز باید دانست که در «شبهات حکمیه»، استصحاب تنها پس از فحص از دلیل و در صورت عدم وجود دلیل ناسخ یا مقید جاری است.

سؤال ۳۱۳ فرق «استصحاب» با «قاعدۀ یقین» و «قاعدۀ مقتضی و مانع» را بیان کنید.

پاسخ

این سه قاعده با هم تفاوت دارند:

(۱) «استصحاب»: در جایی است که «یقین سابق» و «شک لاحق» در بقاء همان شیء است؛ یعنی متیقن، باقی است و شگ در بقاء آن است (یقین به طهارت و شگ در بقاء طهارت)؛ مفادش «لا تنقض الیقین بالشک» است.

(۲) «قاعدۀ یقین»: در جایی است که در «همان زمان متیقن»، شگ حاصل می‌شود؛ یعنی یقین داشتیم و الآن در «اصل آن یقین سابق» (نه بقاء) شگ می‌کنیم، مثل یقین به عدالت زید دیروز و الآن شگ در اینکه دیروز عادل بوده یا نه؛ قاعدۀ یقین، حکم به عدم اعتناء به شگ می‌کند (مضی الامر بما وقع).

(۳) «قاعدۀ مقتضی و مانع»: در جایی است که مقتضی (علّت) احراز شده و شگ در مانع است؛ برخی حکم به وجود معلول (بقاء) می‌کنند، ولی این قاعده، نزد مشهور، دلیل معتبر ندارد و با استصحاب متفاوت است. ثمرۀ این تفکیک، در تعیین اصل جاری در هر مورد ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «قاعده یقین» (نقض یقین به شک ساری)، شک به «اصل تحقق» متعلق یقین سابق بازمی‌گردد (مانند شک در اینکه وضوی دیروز من واقعاً صحیح بوده یا نه، به سبب جهل به شرطی) و در این‌جا، نه یقین سابق سالمی برای استصحاب می‌ماند و نه شک در بقا؛ از این رو قاعده «الیقین لا ینقض بالشک» به معنای دیگر (عدم اعتنا به شک ساری پس از عمل) جاری است و به «مضی الامر بما وقع» و قاعده فراغ و تجاوز بازمی‌گردد. و در «قاعده مقتضی و مانع» (که برخی از متکلمان بدان قائل‌اند)، با احراز مقتضی، وجود معلول تا زمان شک در مانع حکم می‌شود (مانند حکم به بقای نور با بقای شرط) که نزد اصولیان، دلیل معتبر ندارد و تنها در مواردی که «مقتضی» به معنای «علت تامه مستمر» احراز شود، ممکن است.

و ثمره این تفکیک در فروع فراوان است: در شک در صحت وضوی سابق (قاعده یقین و فراغ)، در شک در بقای طهارت متیقن (استصحاب) و در شک در بقای نجاست با وجود مقتضی (که قاعده مقتضی و مانع، جاری نیست و باید به استصحاب نجاست یا طهارت به حسب مورد رجوع کرد). و فقیه باید در هر مورد، «نوع شک» را تشخیص دهد تا قاعده صحیح را به کار بندد.

اسقام «استصحاب کلی» را بیان کنید و حکم هر یک را مشخص سازید.

سؤال ۳۱۴

پاسخ

استصحاب کلی معمولاً به سه قسم تقسیم می‌شود: **قسم اول** آن است که کلی در ضمن فرد معین محقق بوده و شک در بقای همان فرد وجود دارد؛ مانند یقین به وجود انسان در ضمن زید و شک در بقای زید. در این صورت، با تحقق سایر ارکان، استصحاب کلی جاری است. **قسم دوم** آن است که کلی در ضمن یکی از دو فرد متفاوت از حیث مدت بقاء محقق بوده، ولی فرد کوتاه‌مدت قطعاً زائل شده و احتمال می‌دهیم فرد بلندمدت از ابتدا همراه آن بوده باشد؛ مثال معروف، علم به تحقق حدث مرد بین اصغر و اکبر و سپس وضو گرفتن است. اگر حدث اصغر بوده، زائل شده و اگر اکبر بوده، باقی است؛ استصحاب جامع حدث در اینجا محل بحث است و مشهور عدم جریان آن را پذیرفته‌اند. **قسم سوم** آن است که کلی در ضمن فردی محقق بوده و پس از زوال آن فرد، احتمال حدوث فرد دیگری از همان کلی داده می‌شود؛ مانند احتمال حضور عمرو پس از خروج زید. در این قسم، جریان استصحاب کلی محل بحث و تفصیل است و نباید با قسم دوم خلط شود. معیار اصلی در هر سه قسم، نحوه تحقق یقین سابق و امکان صدق بقای همان کلی در زمان شک است.

در تکمیل باید گفت که در «قسم اول استصحاب کلی» (کلی در ضمن فرد معین متیقن و شک در بقای همان فرد)، اشکالی در جریان نیست و آن، در حقیقت «استصحاب شخصی» است که به صورت کلی (مانند «انسان» موجود در ضمن زید) تعبیر شده است. و در «قسم دوم» (مانند حدث مرد بین اصغر و اکبر که پس از وضو، در بقای جامع حدث شک می‌کنیم)، محل نزاع معروف است: مشهور (و از جمله آخوند) جریان استصحاب کلی را نپذیرفته‌اند، زیرا یقین سابق به «جامع» بوده و پس از علم به زوال فرد قصیر (اصغر)، شک در حدوث فرد طویل (اکبر) از ابتدا ست نه در بقای همان جامع؛ پس قضیه مشکوک (بقای جامع در ضمن اکبر از ابتدا) غیر از قضیه متیقنه است و اصل مثبت پیش می‌آید.

و در «قسم سوم» (مانند خروج زید و احتمال دخول عمرو)، محل بحث دیگری است: برخی از محققان (مانند نائینی) جریان را پذیرفته‌اند (زیرا کلی انسان، به نحو صرف الوجود در ضمن یکی از دو فرد، قابلیت بقای عرفی دارد و شک، در بقای همان وجود سابق است که اگر عمرو داخل شده باشد، همان وجود باقی است) و برخی دیگر منع کرده‌اند. ثمره این بحث در موارد فراوان (مانند علم به دخول حدث مرد و احتمال بقا) ظاهر است و فقیه باید مبنای خود را در هر قسم معین کند.

پاسخ

در «شک در رافع» یقین داریم حالت سابقه دارای مقتضی بقاء بوده و فقط در تحقق امر رافع شک داریم؛ مانند یقین به طهارت و شک در تحقق ناقض. در «شک در مقتضی»، اصل قابلیت و اقتضای بقاء حالت سابقه محل تردید است. در اینکه استصحاب به شک در رافع اختصاص دارد یا شک در مقتضی را نیز شامل می‌شود، میان اصولیان بحث شده است. مرحوم شیخ انصاری در تحلیل ادله استصحاب گرایش به اختصاص آن به موارد شک در رافع دارد و برای این مدعا ادله‌ای اقامه می‌کند؛ در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی اطلاق دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» را برای شمول شک در مقتضی نیز کافی می‌داند. بنابراین نسبت دادن قول جریان در هر دو به شیخ انصاری دقیق نیست. این اختلاف یکی از مباحث مهم در تحلیل قلمرو استصحاب است.

در تکمیل باید گفت که نزاع «شک در مقتضی و شک در رافع» از مهم‌ترین مباحث قلمروی استصحاب است: مرحوم شیخ در فرائد پس از تحلیل ادله، استصحاب را به «شک در رافع» اختصاص داده و برای آن به دو مطلب تمسک کرده است: نخست آنکه در شک در مقتضی، «بقا» برای متیقن سابق معنا ندارد (زیرا مقتضی بقا احراز نشده) و دوم آنکه ظهور روایات استصحاب در مواردی است که «ناقض» یا «رافع» متصور باشد و تنها در تحققش شک شده باشد. و آخوند در کفایه در پاسخ گفته است که «لا تنقض الیقین بالشک» اطلاق دارد و نقض یقین، هم با رفع تعبدی و هم با عدم ترتیب اثر محقق می‌شود و در شک در مقتضی نیز، مکلف شک دارد که آیا حالت باقی است یا نه و همین برای جریان استصحاب کافی است.

و در مقام عمل، فقها در موارد «شک در مقتضی» (مانند شک در بقای وجوب پس از زوال شرط وجوب بنابر مبنا و شک در بقای حرمت غصبی با زوال عارض) بر اساس مبناي خود رفتار می‌کنند؛ اما در موارد «شک در رافع» (مانند شک در ناقضیت خواب برای وضو یا شک در رافعیّت حدث برای طهارت)، همه اتفاق بر جریان استصحاب دارند. و ثمره نزاع، در بسیاری از فروغ طهارت و صلات و معاملات ظاهر می‌شود.

پاسخ

در اصطلاح اصولی متأخر، استصحاب در شمار اصول عملیه و به تعبیر دقیق‌تر از اصول تنزیلی یا محرر قرار می‌گیرد، نه اماره به معنای اصطلاحی طریق کاشف از واقع. دلیل آن این است که شارع در ظرف شک، مکلف را به ترتیب آثار حالت سابقه ملزم می‌کند؛ نه اینکه با جعل استصحاب، کشف نوعی مستقلی از واقع ایجاد کرده باشد. برخی مبانی قدیمی‌تر یا تحلیل‌های متفاوت ممکن است برای استصحاب حیث کاشفیت قائل شوند، اما در دستگاه اصولی شیخ و آخوند، استصحاب اصل عملی است. ثمره مهم این تفکیک، نسبت آن با امارات است: اماره به دلیل کاشفیت و حجیت خاص خود بر اصل عملی مقدم می‌شود و استصحاب در جایی مطرح است که موضوع آن، یعنی شک با وجود یقین سابق، باقی باشد.

در تکمیل باید گفت که در دستگاه اصولی متأخر (شیخ و آخوند)، استصحاب را «اصل عملی تنزیلی» می‌دانند: شارع در ظرف شک، مستصحب را «باقی» فرض کرده و آثار شرعی آن را جاری می‌سازد، بی‌آنکه کشف جدیدی از واقع صورت گیرد. و از همین رو در نسبت استصحاب با «اماره»، سخن از «ورود» است: اماره معتبره (مانند خبر ثقه بر خلاف حالت سابقه) موضوع استصحاب (شک) را وجداناً رفع می‌کند و در نتیجه، استصحاب جاری نمی‌شود؛ و این، با «حکومت» (مانند نسبت قاعده فراغ با استصحاب) تفاوت دارد که در آن، دلیل حاکم، موضوع یا مفاد دلیل محکوم را تعبداً تفسیر می‌کند.

و ثمره این بحث در مواردی است که اماره یا قاعده خاص با استصحاب معارض شود: اگر نسبت ورود باشد، اماره بی‌هیچ تعارضی بر استصحاب مقدم است و اگر نسبت تعارض عرضی باشد (مانند تعارض استصحاب با استصحاب دیگر یا با اصل دیگر در موارد

خاص)، قواعدِ تعارضِ اصول جاری می‌شود. و نیز اگر برای استصحاب، حیث کاشفیت (مانندِ مبناي برخی از متقدمان که آن را از اماراتِ شرعی شمرده‌اند) قائل شویم، در نسبت با دیگر امارات، قواعدِ تعارضِ امارات جاری می‌گردد؛ از این رو تعیین «ماهیت» استصحاب، در بسیاری از فروع، نقشِ کلیدی دارد.

مسئله «اصل مثبت» در استصحاب را توضیح دهید و حکم آن را بیان کنید.

سؤال ۳۱۷

پاسخ

اصل مثبت یعنی ترتب اثر شرعی بر لازمهٔ عقلی یا عادیِ مستصحاب، نه بر خود مستصحاب یا اثر شرعی مستقیم آن. مشهور اصولیان، از جمله شیخ انصاری و آخوند، اصل مثبت را حجت نمی‌دانند؛ زیرا دلیل استصحاب فقط بقاء و آثار شرعی خودِ مستصحاب را در ظرف شک تعبّد می‌کند و لوازم عقلی و عادی آن به تبع، موضوع تعبّد قرار نگرفته‌اند. مثلاً اگر حیات زید را استصحاب کنیم، آثار شرعی مستقیم حیات او قابل ترتیب است؛ اما اگر اثر شرعی مورد نظر متوقف بر یک لازمهٔ عقلی یا عادی واسطه‌دار باشد، صرف استصحاب حیات برای اثبات آن کافی نیست. در برخی موارد، اگر واسطه عرفاً خفی باشد یا اثر شرعی مستقیماً بر مستصحاب مترتب باشد، عنوان اصل مثبت صدق نمی‌کند؛ بنابراین تشخیص اصل مثبت نیازمند بررسی رابطهٔ دقیق میان مستصحاب و اثر است. در تکمیل باید گفت که ملاک تشخیص «اصل مثبت»، ملاحظهٔ «نسبت اثر با مستصحاب» است: اگر اثر، «اثر شرعی مستقیم خودِ مستصحاب» باشد (مانندِ جواز وضو با آب طاهرِ مستصحَب الطهاره)، استصحاب جاری و اثر مترتب است؛ و اگر اثر، بر «لازمهٔ عقلیِ مستصحاب» مترتب باشد (مانندِ اثبات وجود زید در خانه از استصحابِ حیات او، برای ترتیب اثرِ غصب بر زید حاضر)، ترتیب آن اثر، از باب «اصل مثبت» است و جاری نیست؛ و اگر واسطه، «عادی» باشد (مانندِ حرکت زید از استصحابِ حیات او)، بنابر مشهور نیز جاری نیست و تنها در واسطه‌های «عرفی خفی» (که عرفاً از خودِ مستصحاب جدا نمی‌شود) برخی از محققان ترتیب اثر را جایز شمرده‌اند. و باید دانست که فرق «اصل مثبت» میانِ اصولِ محرز (استصحاب) و امارات نیز ثمره دارد: در امارات، مؤدای اماره (خبر ثقه) به منزلهٔ «علم تعبّدی» است و لوازمش نیز (به تبع علم) ترتیب اثر می‌شود (زیرا علم، لوازمش را نیز کشف می‌کند)؛ اما در استصحاب که «تنزیل شک منزلهٔ یقین» است نه «جعل علم»، تنها آثارِ مستقیم خودِ مستصحاب جاری است و لوازم، مثبت نیستند. از این رو در مقام عمل، فقیه باید میان «اثر مستقیم» و «اثر لازم» تفکیک کند تا به اصل مثبت مبتلا نشود.

تعارض «استصحاب» با «اماره» و با «اصل» دیگر را بیان کنید.

سؤال ۳۱۸

پاسخ

اگر اماره معتبر با استصحاب مخالفت کند، معمولاً سخن از «تعارض مستقر» میان دو دلیل نیست؛ زیرا اماره معتبر در بسیاری از تقریرات، موضوع یا مجرای اصل عملی را برمی‌دارد و نوبت به استصحاب نمی‌رسد. به همین جهت از ورود یا حکومت و تقدّم اماره بر اصل سخن گفته می‌شود، نه صرفاً تعارض. در برابر اصول عملی دیگر نیز باید نسبت دقیق بررسی شود؛ برای مثال، اگر استصحاب موضوعی یا حکمی جاری باشد، ممکن است مجرای برائت از بین برود، زیرا شک بدوی مورد نیاز برای برائت دیگر وجود ندارد یا وظیفه با استصحاب تعیین شده است. بنابراین نمی‌توان یک قاعده کلی «هرگاه استصحاب با هر اصلی برخورد کرد حتماً مقدم است» بیان کرد؛ بلکه باید نوع اصل، موضوع آن و نسبت دلیل‌ها مشخص شود.

در تکمیل باید گفت که در نسبتِ استصحاب با «اماره»، سه صورت است: صورتِ نخست – اماره بر «خلاف» حالتِ سابقه قائم شود (خبرِ ثقه بر حدّث بعد از وضو)؛ در این صورت، اماره موضوعِ استصحاب (شک) را رفع می‌کند (ورود) و استصحاب جاری نیست؛ صورتِ دوم – اماره بر «بقای» حالتِ سابقه قائم شود (خبر بر بقای طهارت)؛ در این صورت، دیگر شکی نیست و اماره، حاکم است؛ و صورتِ سوم – اماره بر «اصل حدوْث» چیزی قائم شود که با حالتِ سابقه ناسازگار است ولی در آن، شکی نیست که بر اساس اماره

عمل می‌شود. و در هیچ‌یک از این صور، «تعارض مستقر» میان اماره و استصحاب نیست و اماره همواره مقدم است. و اما در نسبت استصحاب با «اصول دیگر»، باید نوع اصل را ملاحظه کرد: استصحاب (اصل محرز) بر اصول غیرمحرز (برائت و تخیر) مقدم است، زیرا جریان برائت متوقف بر «شک بدوی» است و با جریان استصحاب (که شک را با تعبد بقا پر می‌کند)، شک بدوی باقی نیست؛ و نسبت استصحاب با «استصحاب دیگر» (در تعارض) و با «قواعد خاص» (مانند قاعده فراغ و ید و تجاوز) نیز به ترتیب خاص خودش است: قاعده ید (اماره) و قاعده فراغ و تجاوز (که ناظر به شک بعد از عمل‌اند) بر استصحاب مقدم‌اند. پس نمی‌توان برای همه موارد، حکم واحد داد و در هر مورد، «نسبت» دو دلیل باید دقیق سنجیده شود.

سؤال ۳۱۹ تنبیهات مهم استصحاب را به اختصار بیان کنید.

پاسخ

تنبیهات استصحاب (مباحث تکمیلی) عبارت‌اند از:

- (۱) «استصحاب در امور قارّ و غیرقارّ»: استصحاب در امور قارّ (مثل طهارت) بی‌اشکال است و در امور تدریجی و غیرقارّ (مثل زمان و امور تدریجی‌الوجود) محلّ بحث است.
 - (۲) «استصحاب در احکام کلی الهی»: استصحاب حکم کلی (مثل استصحاب وجوب نماز جمعه) در برابر نسخ، بحث دارد.
 - (۳) «استصحاب موضوعات و احکام»: استصحاب موضوعی (مثل حیات) و حکمی (مثل وجوب).
 - (۴) «اصل مثبت»: که شرح آن گذشت.
 - (۵) «استصحاب عدم ازلی»: استصحاب عدم وصف (مثل عدم قرشیت زن) برای اثبات موضوع حکم.
 - (۶) «تعارض استصحاب با اماره و اصل».
 - (۷) «شک ساری و قاعده یقین».
 - (۸) «استصحاب در مؤدای اماره و اصول». این تنبیهات، از مباحث دقیق و پربثمره استصحاب است که در کتب اصولی (فرائد الاصول و کفایه) به تفصیل آمده است.
- در تکمیل باید گفت که از تنبیهات مهم دیگر استصحاب، چند مورد است: «استصحاب در امور تدریجی» (که با حفظ وحدت عرفی موضوع جاری است)؛ «استصحاب حکم کلی در برابر احتمال نسخ» (که مشهور متأخر با اطلاق ادله، جاری می‌دانند و منکران (مانند برخی از متقدمان) نسخ محتمل را مانع جریان می‌شمردند)؛ «استصحاب عدم ازلی» (که در اثبات عدم قیود و عناوین به کار می‌رود و مشهور با تفصیل، جاری می‌دانند)؛ و «شک ساری» و «قاعده یقین» که در آنها، رکن یقین سابق مخدوش است و استصحاب جاری نیست.
- و از دیگر تنبیهات: «استصحاب در شبهات حکمیه» (با تفصیل در شک در مقتضی و رافع)؛ «استصحاب در اجزای مرکبات» (مانند شک در جزئیت سوره پس از علم به جزئیتش در نماز سابق)؛ «جریان استصحاب در موارد شک در محصل»؛ و «تعارض استصحاب با اصول دیگر و با یکدیگر». و نیز «استصحاب کلی قسم دوم و سوم» و «تعاقب حالتین» که از دقیق‌ترین مباحث باب است. و فقیه برای هر مسئله فقهی مشکوک، باید نخست تنبیهات مربوط را مرور کند و سپس اصل را جاری سازد.

پاسخ

«استصحاب عدم ازلی» یعنی استصحاب عدم وصف یا قیدی که قبل از وجود ذات، ثابت بوده است؛ به این نحو که اگر شگ کنیم موضوعی، متّصف به وصفی (مثل قرشیت) هست یا نه، عدم آن وصف را در ازل (قبل از وجود ذات) استصحاب می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که آن وصف، موجود نیست. مثال معروف: در باب حیض، حکم این است که زن قرشیّه، یائسه نمی‌شود و خون می‌بیند؛ حال اگر زنی در سنّ یأس شگ در قرشیت او باشد، استصحاب عدم قرشیت (که در ازل، قرشیت نبوده) جاری و نتیجه، عدم قرشیت و جریان حکم یأس است. بحث در آن است که آیا استصحاب عدم ازلی، معتبر است یا نه؛ مشهور قائل به اعتبار آن هستند (با شرایطی)، و برخی (مثل محقق نائینی) آن را در برخی موارد جاری نمی‌دانند، چون «عدم نعتی» قابل استصحاب نیست. ثمره آن، در اثبات موضوعات احکام با عدم ازلی ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در تحلیل «استصحاب عدم ازلی»، دو تقریر است: تقریر مشهور – عدم وصف (مانند قرشیت) در «ازل» (قبل از خلقت ذات) محقق بوده و پس از خلقت ذات، در بقای همان عدم یا حدوث وصف شک می‌کنیم و استصحاب عدم جاری است (و عدم ازلی، همان عدم سابق بر وجود ذات است که با حدوث ذات، اگر وصفی حادث نشده باشد، باقی است)؛ و تقریر منکران (مانند نائینی) – آنچه در ازل بوده «عدم صرف» است و عدم صرف، امری است که با حدوث ذات، موضوعش تغییر می‌کند (عدم نعتی قرشیت برای زیده خاص، پیش از وجود او معنا ندارد) و از این رو، استصحاب آن، از قبیل استصحاب در «شک در مقتضی» و یا از قبیل اصل مثبت است.

و ثمره عملی در ابواب فراوان است: در «قرشیت» و «یائسگی» زن، در «عدم تذکیه» برای ترتیب آثار میتة بر حیوان مشکوک، در «عدم بلوغ» و «عدم رشد» برای اثبات عدم تکلیف یا عدم جواز تصرف، و در «عدم ملکیت غاصب» برای اثبات ضمان. و در هر یک، اگر مبنای مشهور را بپذیریم، با استصحاب عدم ازلی، عدم وصف ثابت و آثارش بار می‌شود و اگر مبنای نائینی را بپذیریم، باید به اصل دیگر (مانند برائت یا اصالة العدم شرعی در موارد) رجوع کرد. از این رو تعیین مبنای استصحاب عدم ازلی، در بسیاری از فروع فقهی اثر مستقیم دارد.

پاسخ

استصحاب، از اصول عملیه چهارگانه (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) و از نوع «اصل محرز (تنزیلی)» است؛ یعنی استصحاب، مستصحب را «به منزله باقی» قرار می‌دهد و نوعی جنبه کاشفیت (تنزیلی) دارد، برخلاف برائت و احتیاط و تخییر که محض وظیفه عملی‌اند. جایگاه آن: استصحاب، در «شگ در بقاء حکم یا موضوع سابق» جاری می‌شود و در ترتیب اصول، پس از امارات و مقدّم بر اصول غیرمحرز است؛ یعنی ابتدا امارات (خبر واحد و ظواهر)، سپس استصحاب، و در نهایت برائت، احتیاط و تخییر جاری می‌شوند. دلیل حجّیت آن، روایات («لا تنقض الیقین بالشک») و سیره عقلا و اجماع است. استصحاب، از پرکاربردترین اصول در فقه است و در اکثر ابواب (طهارت، صلاة، معاملات و...) جاری می‌شود. تسلّط بر استصحاب و تنبیهات آن، از لوازم اجتهاد است.

در تکمیل باید گفت که در نظام اصول عملیه، ترتیب رجوع چنین است: نخست امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع محصل و...); سپس اصول محرزه (استصحاب و قاعده ید و مانند آن); و آنگاه اصول غیرمحرز (برائت، تخییر و احتیاط به حسب مجاری). و این ترتیب، از آنجا ناشی می‌شود که اماره، کاشف و بیان است و با وجود آن، شک (موضوع اصول) باقی نیست؛ و استصحاب نیز با تعبیر بقا، شک را پر می‌کند و مجرای برائت را (که مشروط به شک بدوی است) از بین می‌برد. از این رو در هر مسئله، فقیه نخست از دلیل اجتهادی فحص می‌کند، سپس استصحاب را می‌سنجد و در فقدان هر دو، به برائت و دیگر اصول می‌رسد.

و اما باید دانست که این ترتیب، در موارد «تعارض» تغییر می‌کند: تعارض دو اماره، به قواعد تعارض حل می‌شود و تعارض استصحاب با اماره (در صورت شمول دلیل اماره بر مورد)، به ورود یا حکومت و تعارض دو استصحاب، به قواعد خاص (مانند تساقط و رجوع به مرجحات داخلی اصول در برخی مبانی) حل می‌گردد. و نیز استصحاب، به سبب کثرت موارد کاربردش (در ابواب طهارت، صلاة، زکات، خمس، ارث، معاملات و قضا)، «عمود فقاہت» نامیده شده است و تسلط بر آن و تنبیهاتش، از ضروریات اجتهاد است.

سؤال ۳۲۲ استصحاب در شبهات حکمیه جاری است یا فقط موضوعیه؟

پاسخ

در اصول امامیه، استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو مورد بحث و پذیرش قرار گرفته است و مشهور متأخران با اطلاق ادله استصحاب، اصل جریان آن را در هر دو پذیرفته‌اند. باین‌حال، در شبهات حکمیه تفصیلات مهمی مطرح است؛ از جمله بحث استصحاب حکم کلی، شک در مقتضی، معارضه با اصول دیگر و اختلاف مبانی در برخی موارد. بنابراین مثال‌هایی مانند شک در استمرار وجوب یک حکم شرعی می‌تواند در اصل، محل استصحاب حکمی باشد، ولی نتیجه نهایی هر مورد به تحقق ارکان استصحاب و نبودن مانع بستگی دارد. پس تعبیر «استصحاب فقط در موضوعات جاری است» مطابق مبنای مشهور متأخران نیست. در تکمیل باید گفت که در «شبهات موضوعیه»، استصحاب با اتحاد قضیه و با احراز یقین سابق و شک لاحق، جاری است (مانند استصحاب طهارت آب و استصحاب حیات مورث و استصحاب ملکیت) و هیچ اختلافی در اصل جریان نیست؛ و در «شبهات حکمیه»، اگرچه مشهور متأخر (شیخ و آخوند) با اطلاق «لا تنقض الیقین بالشک»، جریان را در هر دو پذیرفته‌اند، اما در موارد «شک در مقتضی حکم» و «احتمال نسخ» و «جریان در مقابل ادله عام و خاص»، تفصیلات و مبانی متفاوتی هست: گروهی از متقدمان (مانند شیخ طوسی و برخی از اخباریان) استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانستند، زیرا آن را به «بقای یقین سابق» در موضوعات خارجی مختص می‌شمردند.

و ثمره این نزاع در مواردی مانند «استصحاب وجوب نماز جمعه» در صورت شک در وجوبش در عصر غیبت، «استصحاب حرمت غناء» پس از شک در عروض عناوین، و «استصحاب عدم نسخ» در احکام سابق ظاهر می‌شود. و در هر حال، در شبهات حکمیه، استصحاب تنها پس از «فحص از دلیل» و در صورت فقدان دلیل معتبر (عام، خاص، ناسخ، مقید) جاری است؛ چه آنکه وجود دلیل احتمالی در منابع، با یقین سابق ناسازگار نیست، اما با جریان استصحاب در برابر دلیل فعلی، معارضه می‌کند و دلیل (اماره) بر آن مقدم است.

سؤال ۳۲۳ شک ساری و فرق آن با استصحاب چیست؟

پاسخ

شک ساری آن است که شک به یقین سابق سرایت کند و آن را از بین ببرد (مثل شک در صحت وضوی سابق). در شک ساری رکن یقین مختل می‌شود و استصحاب جاری نیست. قاعده یقین (مضی الامر) ناظر به این موارد است و با استصحاب که یقین سابق سالم می‌ماند فرق دارد. تشخیص این دو در فقه طهارت و صلاة مهم است.

در تکمیل باید گفت که در «شک ساری»، شک به خود «یقین سابق» برمی‌گردد (مانند کسی که یقین به وضوی خود داشته و سپس شک می‌کند که آیا آن وضو، شرایط صحت را داشته یا نه، یا اصلاً وضو گرفته یا نه) و در این صورت، متعلق یقین سابق متزلزل می‌شود و رکن نخست استصحاب (یقین به ثبوت شیء) در زمان لاحق محرز نیست؛ از این رو استصحاب جاری نیست و وظیفه با «قاعده فراغ و تجاوز» (اگر شک بعد از عمل و در عمل خودش باشد) یا با «اصل اشتغال» (اگر شک، در اصل امتثال تکلیف معلوم باشد) معین می‌شود.

و اما در مواردی که شک، «ساری» نیست (یقین سابق سالم است و تنها در بقای متعلق آن در زمان لاحق شک داریم)، استصحاب جاری است؛ و تشخیص این دو، به «نحوه تعلق شک» بازمی‌گردد: اگر شک، به «تحقق سابق» متعلق باشد (آیا وضو گرفته بودم؟) ساری است و اگر به «بقای لاحق» متعلق باشد (وضو گرفته بودم، آیا هنوز باقی است؟) استصحابی است. و ثمره در فروع طهارت و صلاة بسیار ظاهر است: شک در صحت وضو سابق (← قاعده فراغ)، شک در بقای طهارت متیقن (← استصحاب) و شک در اصل انجام نماز ظهر پس از یقین به وجوبش (← اشتغال یا استصحاب عدم اتیان به حسب مبنا).

تکمیل تخصصی

شک ساری یا شک ناقض، شکی است که پس از یقین سابق، نسبت به اصل تحقق یا بقای همان حالت سابق پدید می‌آید و در تحلیل آن باید دید آیا یقین سابق همچنان موضوع استصحاب را تشکیل می‌دهد یا خود آن یقین از جهت متعلقش متزلزل شده است. استصحاب زمانی جاری می‌شود که یقین سابق و شک لاحق، به یک متعلق و در دو زمان تعلق داشته باشند. اگر شک فعلی به‌گونه‌ای باشد که یقین سابق را از اساس مورد تردید قرار دهد و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه حاصل نشود، استصحاب جاری نیست. بنابراین فرق اصلی در نحوه تعلق شک و حفظ موضوع یقین سابق است و صرف وجود یک یقین و یک شک برای جریان استصحاب کافی نیست.

سؤال ۳۲۴ استصحاب عدم نسخ چه جایگاهی دارد؟

پاسخ

استصحاب عدم نسخ از فروع جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. وقتی در نسخ حکم کلی الهی شک کنیم، استصحاب عدم نسخ جاری و حکم سابق باقی است. این بحث در بسیاری از احکام الهی که احتمال نسخ آن‌ها می‌رود کاربرد دارد و بنابر قول مشهور متأخرین (جریان استصحاب در حکمیه) پذیرفته شده است.

در تکمیل باید گفت که «استصحاب عدم نسخ» از موارد جریان استصحاب در «شبهات حکمیه» است و تقریرش چنین است: یقین داریم حکمی در شریعت جعل شده (مانند وجوب نماز یا حرمت ربا) و شک می‌کنیم که آیا بعداً نسخ شده یا نه؛ پس با استصحاب بقای حکم سابق ثابت می‌شود، مگر آنکه دلیل معتبری بر نسخ بیابیم. و مبنای جریان، همان اطلاق «لا تنقض الیقین بالشک» است که شک در بقای حکم را نیز شامل می‌شود. و باید دانست که مراد از «عدم نسخ»، «عدم جعل ناسخ» است و استصحاب، عدم جعل ناسخ را (با یقین سابق به عدم آن تا زمان جعل حکم) ثابت می‌کند و در نتیجه، حکم سابق بر بقا محکوم است.

و اما باید میان «استصحاب بقای حکم» (با فرض احتمال نسخ) و «استصحاب عدم جعل ناسخ» تفکیک کرد که در تحلیل، یکی‌اند؛ و در مواردی که احتمال نسخ، مستند به «دلیل اجمالی» باشد (مانند روایتی مجملی که احتمال ناسخیتش می‌رود)، باید به قواعد تعارض و جمع (حمل بر غیر نسخ یا ترجیح) عمل شود و در مواردی که هیچ دلیلی بر نسخ نیست، استصحاب جاری است. و در فقه، این اصل در موارد فراوان (مانند بقای احکام کتاب و سنت در عصر غیبت) به کار می‌آید و از لوازم «عدم اجتهاد در برابر نص» است.

تکمیل تخصصی

استصحاب عدم نسخ یعنی پس از احرار ثبوت حکمی در شریعت و گذشت زمان، در بقای آن شک کنیم و عدم نسخ را استصحاب نماییم. مبنای این بحث بر وجود یقین سابق به جعل یا ثبوت حکم و شک لاحق در بقای همان حکم استوار است. در صورت تحقق ارکان استصحاب، می‌توان بقای حکم را تا زمان شک نتیجه گرفت. البته باید میان استصحاب حکم و استصحاب عدم جعل ناسخ تفکیک کرد و نیز احرار شود که شک واقعاً در نسخ است، نه در اصل ثبوت حکم. این بحث در اصول، نمونه‌ای از استصحاب در شبهات حکمیه و از مواردی است که تحلیل دقیق موضوع و زمان حکم در آن اهمیت دارد.

پاسخ

امور غیرقارّ مثل زمان و حرکت وجود تدریجی دارند. آخوند و بسیاری از اصولیان استصحاب را در آن‌ها جاری می‌دانند به شرط آنکه وحدت عرفی حفظ شود. بعضی تفصیل داده‌اند. ثمره در استصحاب وقت نماز، استصحاب حیات در موارد مشابه، و امور تدریجی دیگر ظاهر می‌شود و از تنبیهات مهم استصحاب است.

در تکمیل باید گفت که در «امور تدریجی و غیرقارّ» (مانند زمان، حرکت و برخی از احوال)، جریان استصحاب متوقف بر آن است که «بقا» برای آن امر، عرفاً قابل تصور باشد و «اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه» حفظ شود؛ برای نمونه، در «استصحاب بقای وقت نماز» (شک در اینکه آیا وقت باقی است یا نه)، اگرچه زمان امری تدریجی است، اما عرفاً برای «بقای وقت» حیثیت واحدی می‌بیند و استصحاب جاری است؛ و در «استصحاب حیات»، حیات امری استمراری است و اشکالی در جریان نیست.

و اما در اموری که وجودشان «آنی» و بی‌دوام است (مانند خود حرکت که هر جزءش با جزء دیگر می‌آید و می‌رود) یا در مواردی که شک، به «حدوث جزء جدید» بازمی‌گردد (نه بقای جزء سابق)، استصحاب جاری نیست؛ زیرا موضوع متیقن منقضی شده و قضیه مشکوکه، قضیه جدیدی است. از این رو ملاک نهایی، «صدق عرفی بقا» و «اتحاد موضوع» است و صرف تدریجی بودن، مانع استصحاب نیست؛ و این، از نکات دقیقی است که آخوند در کفایه و محققان پس از او در تنبیهات استصحاب به آن پرداخته‌اند.

تکمیل تخصصی

امور تدریجی و غیرقارّ اموری‌اند که وجود آنها به صورت یکجا و ثابت در خارج باقی نمی‌ماند؛ مانند حرکت، زمان و برخی افعال تدریجی. در استصحاب این امور باید احراز شود که قضیه متیقنه و مشکوکه عرفاً یک موضوع داشته باشند و صدق بقای آن معنا عرفاً قابل تصور باشد. اگر جزء سابق یک امر تدریجی گذشته و درباره ادامه همان جریان شک شود، در بسیاری از موارد استصحاب حالت سابق قابل طرح است؛ ولی اگر عنوان جدیدی پدید آمده باشد که موضوع مستقلی داشته باشد، اتحاد موضوع مخدوش می‌شود. پس معیار اصلی، صرف تدریجی بودن نیست، بلکه صدق عرفی بقا و اتحاد موضوع در دو زمان است.

سؤال ۳۲۶ استصحاب کلی قسم سوم را با مثال توضیح دهید.

پاسخ

استصحاب کلی قسم سوم در جایی مطرح می‌شود که فرد متیقن سابق از بین رفته و در عین حال احتمال می‌دهیم فرد دیگری از همان کلی حادث شده باشد؛ مانند اینکه یقین داشته باشیم زید در اتاق بوده، سپس یقین کنیم زید خارج شده و شک کنیم که آیا عمرو وارد اتاق شده است یا نه. اگر فقط وجود عمرو مشکوک باشد، استصحاب شخص عمرو جاری نیست، زیرا یقین سابق به او نداریم؛ بحث در این است که آیا می‌توان «کلی انسان موجود در اتاق» را استصحاب کرد یا نه. ازاین‌رو، مسئله به نحوه تحلیل بقاء کلی و نسبت آن با فرد سابق و فرد احتمالی جدید بازمی‌گردد و از مباحث دقیق استصحاب کلی است.

در تکمیل باید گفت که در «قسم سوم استصحاب کلی»، نزاع در آن است که آیا می‌توان «وجود کلی» را که در ضمن فرد سابق (زید) محقق بوده و پس از خروج او، احتمال وجودش در ضمن فرد جدید (عمرو) می‌رود، استصحاب کرد یا نه: قائلان به جریان (مانند نائینی در برخی تقریرات) می‌گویند که وجود کلی (انسان موجود در اتاق)، وجودی است که اگر عمرو داخل شده باشد، همان وجود سابق استمرار دارد (زیرا وجود کلی، همان وجود فرد است و با آمدن فرد دوم، فرد اول نبوده تا موضوع عوض شود؛ بلکه کلی، از ابتدا در ضمن فرد اول و پس از آن در ضمن فرد دوم، یک وجود ممتد عرفی دارد) و بنابراین، شک در بقای همان وجود است و استصحاب جاری است.

و منکران می‌گویند که یقین سابق به «وجود کلی در ضمن زید» تعلق داشته و با خروج زید، همان فرد منقضی شده و احتمال وجود فرد دیگر، احتمال «حدوث جدید» است نه «بقای سابق»؛ پس استصحاب، از قبیل اصل مثبت یا استصحاب در شک در مقتضی است و جاری نیست. و ثمره در مواردی مانند «علم به دخول جنابت مردد بین احتلام (قصیر) و غیره» و «شک در بقای حدث پس از احتمالی که فرد جدیدی از حدث را می‌سازد» ظاهر است؛ و فقیه باید مبناي خود را در این قسم معین کند و آن را با قسم دوم (که مشهور عدم جریان است) خلط ننماید.

سؤال ۳۲۷ اصل تأخر حادث چیست و کجا جاری می‌شود؟

پاسخ

اصل تأخر حادث آن است که هنگام شک در تقدّم و تأخّر دو حادث، اصل را بر تأخّر هر یک می‌گذارند. کاربرد در مواردی مثل شک در تقدّم موت مورث بر موت وارث. نسبت آن با استصحاب محل بحث است و گاهی به استصحاب عدم برمی‌گردد. از اصول عملی مهم در ابواب ارث و معاملات است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: در اصل تأخر حادث، صرف عنوان «حادث بودن» برای اثبات تأخر کافی نیست؛ باید دید استصحاب عدم هر حادث تا زمان حادث دیگر قابل جریان است یا نه و آیا تعارض میان اصول شکل می‌گیرد. در مسائل موت متوارثین، نکاح، طلاق و معاملات، زمان تحقق هر حادث می‌تواند منشأ اثر حقوقی باشد. ازاین‌رو این اصل در بسیاری از تقریرات به استصحاب عدم تحلیل می‌شود و حجیت و کیفیت جریان آن تابع همان مبانی است.

در تکمیل باید گفت که در «اصل تأخر حادث»، سخن از آن است که اگر دو حادث (مانند مرگ مورث و مرگ وارث) در زمانی واقع شده باشند و در تقدیم و تاخرشان شک کنیم، تکلیف عملی چیست؟ و تحقیق آن است که این اصل، در حقیقت به «استصحاب عدم هر حادث تا زمان حادث دیگر» تحلیل می‌شود: استصحاب می‌کنیم که حادث اول تا قبل از حادث دوم نیامده بوده (و در نتیجه، حادث دوم متقدم است) و بالعکس؛ و چون دو استصحاب متعارض پدید می‌آید، در موارد ترتب اثر بر «تقدیم» یکی (مانند ارث متوارثین)، باید قواعد تعارضی اصول یا مرجحات خاص باب (مانند اصل در تاخر موت کسی که اثر بر تاخر اوست) جاری شود. و اما باید دانست که در مواردی که «زمان» یکی از دو حادث معلوم است و تنها زمان دیگری مشکوک، استصحاب عدم حادث مشکوک تا زمان حادث معلوم جاری است و اثری که بر «تقدم یا تاخر» بار است، به دست می‌آید. و در مواردی که هر دو مجهول‌اند و اثر، بر تاخر یکی از آن دو بار است (مانند ارث)، در بسیاری از تقریرات به «اصل تأخر حادث» همان کسی تمسک می‌شود که اثر بر تاخر موت او مترتب است؛ و در هر صورت، این اصل از اصول پرکاربرد در ابواب ارث و وصیت و معاملات است.

سؤال ۳۲۸ استصحاب در احکام وضعیه جاری است؟

پاسخ

بنابر مشهور متأخرین، استصحاب در احکام وضعیه (مثل طهارت، نجاست، زوجیت، ملکیت) نیز جاری است؛ چون ادله استصحاب اطلاق دارد. برخی متقدمین در جریان آن در وضعیات مناقشه کرده‌اند. ثمره در استصحاب طهارت و نجاست و صحت عقود بسیار ظاهر می‌شود.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: ملاک جریان استصحاب در حکم وضعی، وجود یقین سابق و شک لاحق در بقاء همان امر و امکان ترتب اثر شرعی است. بنابراین اگر شخص یقین به زوجیت یا ملکیت داشته و در بقاء آن شک کند، با تحقق سایر ارکان، استصحاب می‌تواند جاری شود. البته در برخی موارد باید دقت کرد که آنچه استصحاب می‌شود واقعاً یک امر قابل بقاء باشد و اثر مورد نظر، اثر

شرعی مستقیم باشد؛ وگرنه بحث اصل مثبت یا عدم موضوع استصحاب مطرح می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «احکام وضعیه»، ملاک جریان استصحاب همان ملاک کلی است: یقین به ثبوت حکم وضعی (مانند طهارت، ملکیت، زوجیت، جزئیت و شرطیت) و شک در بقای آن با اتحاد قضیه؛ و در این موارد، «لا تنقض الیقین بالشک» جاری است و آثار شرعی مستقیم آن حکم وضعی (مانند جواز وضو با آب طاهر و جواز تصرف در ملک مستصحب و وجوب احکام زوجیت) مترتب می‌شود. و مناقشه برخی از متقدمان در جریان استصحاب در وضعیات، از آنجا بود که آنان استصحاب را به «شبهات موضوعیه احکام تکلیفی» یا به «امور وجودی قابل بقا» اختصاص می‌دادند.

و در پاسخ، محققان متاخر گفته‌اند که احکام وضعی (اعم از وجودی مانند ملکیت و عدمی مانند عدم جزئیت) نیز امور قابل بقا و زوال‌اند و ادله استصحاب اطلاق دارد؛ و ثمره عملی در موارد فراوان ظاهر می‌شود: استصحاب طهارت و نجاست، استصحاب صحت عقد (در شک در عروض فسخ یا بطلان)، استصحاب ملکیت (در شک در انتقال یا زوال)، استصحاب زوجیت (در شک در وقوع طلاق) و استصحاب جزئیت و شرطیت (در شک در نسخ جزئی). و در هر یک، اگر اثر، اثر مستقیم خود مستصحب باشد، جاری است و اگر بر لازمه آن مترتب باشد، بحث اصل مثبت پیش می‌آید.

سؤال ۳۲۹ اصل عدم را با استصحاب عدم چه فرقی است؟

پاسخ

اصل عدم (اصالة العدم) گاهی به معنای استصحاب عدم است و گاهی به معنای قاعده اولی عقلی یا عقلایی. استصحاب عدم نیاز به یقین سابق به عدم دارد. اصل عدم در مواردی که سابقه عدم احراز نشود نیز ادعا شده، ولی حجیت آن محل اشکال است. تفکیک این دو در استدلال مهم است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: اگر مقصود از اصل عدم، همان استصحاب عدم باشد، وجود یقین سابق به عدم و شک لاحق در

حدوث، رکن آن است؛ مانند یقین به عدم تحقق یک وصف تا زمان معین. اما اگر «اصل عدم» به صورت یک بنای عقلایی مستقل ادعا شود، باید منشأ حجیت آن جداگانه اثبات گردد. بنابراین هر موردی که چیزی را نمی‌دانیم، نمی‌توان بدون احراز سابقه عدم، آن را استصحاب عدم کرد. این تفکیک در دعاوی، معاملات و احراز موضوعات فقهی اهمیت فراوان دارد.

در تکمیل باید گفت که «اصالة العدم» در اصطلاح فقها، دو معنا دارد: معنای نخست – همان «استصحاب عدم» است که در آن، یقین سابق به عدم چیزی (مانند عدم تذکیه، عدم بلوغ، عدم وصول ثمن) و شک لاحق در حدوثش هست و با ادله استصحاب جاری است؛ و معنای دوم – «قاعده اولیه عقلایی» است که در موارد فقدان سابقه، اصل را بر عدم حدوث می‌گذارد (مانند اصل در عدم اشتراط امر مشکوک در عقد و عدم جزئیت مشکوک در عبادت) که در حقیقت، به «برائت» یا «اصالة العدم شرعی» خاص (مانند اصالة عدم الاشتراط در معاملات به مبنای اطلاق) بازمی‌گردد و حجیت مستقل عقلایی محض ندارد.

و از همین رو، در مقام استدلال، نباید میان این دو معنا خلط کرد: هر جا یقین سابق به عدم هست، مدرک استصحاب است و آثار استصحاب (تقدیم بر برائت و مانند آن) بار می‌شود؛ و هر جا سابقه‌ای در کار نیست، باید برای عدم حدوث، دلیل خاص (اطلاق، برائت، قاعده) جست و نمی‌توان صرف «نداشتن علم» را با «اصالة العدم» ثابت کرد. و این تفکیک، در دعاوی (اصالة عدم وقوع عقد در برابر مدعی) و در معاملات (اصالة عدم شرط) و در موضوعات فقهی (اصالة عدم تذکیه) کاربرد فراوان دارد.

پاسخ

استصحاب بر استمرار حالت سابق استوار است، در حالی که قاعده فراغ بر عدم اعتنا به شک پس از فراغ از عمل تکیه دارد. فرض کنید مکلف پیش از انجام عمل حالت یا وصفی داشته و پس از فراغ در بقای آن یا تحقق صحیح عمل شک کند؛ ممکن است یک اصل ناظر به حالت سابق و اصل دیگر ناظر به کیفیت عمل مطرح شود. در اینجا باید موضوع هر اصل و زمان شک را دقیق تعیین کرد و دید آیا قاعده فراغ به عنوان دلیل خاص بر استصحاب مقدم می‌شود یا نه. بنابراین هر شک پس از عمل را نمی‌توان فوراً استصحاب کرد؛ ممکن است قاعده فراغ یا تجاوز موضوعاً یا حکماً مقدم باشد.

در تکمیل باید گفت که در موارد «شک بعد از فراغ از عمل»، دو اصل به رقابت می‌آیند: «استصحاب» که به حالت سابق (مانند حدث قبل از نماز یا عدم اتیان جزء) نظر دارد و «قاعده فراغ» که به خود عمل انجام‌شده نظر دارد و مفادش آن است که پس از فراغ از عمل، شک در صحت آن، اعتبار ندارد (زیرا مکلف در حال عمل، متوجه بوده و بنای عقلا بر صحت عمل خودشان است). و در نسبت این دو، قاعده فراغ، «دلیل خاص» است و بر استصحاب مقدم می‌شود (به حکومت یا ورود)؛ زیرا با جریان قاعده فراغ، شک در صحت ملغی است و موضوع استصحاب باقی نیست.

و ثمره در فروع فراوان ظاهر می‌شود: اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضویش قبل از نماز باطل شده بوده (شک در رافع طهارت سابق)، قاعده فراغ صحت نماز را (بنابر تحقق شرایط) امضا می‌کند و استصحاب حدث جاری نیست؛ و اگر شک کند که اصلاً وضو گرفته بوده، قاعده فراغ در عمل خود وضو نیست و به قاعده فراغ نماز و یا به استصحاب عدم وضو (بنابر مبنای جریان رجوع می‌شود. و در هر مورد، باید «موضوع» قاعده فراغ (عمل مورد شک) و «زمان» شک (بعد از فراغ یا در اثنا) دقیق معین شود تا اصل صحیح جاری گردد.

پاسخ

اگر مکلف بداند یکی از دو حالت A یا B در گذشته محقق بوده، ولی نداند کدام یک، و سپس در زمان بعدی با حالت دیگری روبه‌رو شود، باید بررسی کرد که آیا یقین سابق به یک حالت معین وجود داشته یا نه. استصحاب نیازمند یقین سابق مشخص و شک لاحق در بقای همان حالت است؛ صرف علم اجمالی به تحقق یکی از دو حالت، بدون تعیین متعلق یقین، برای استصحاب هر دو حالت کافی نیست. همچنین اگر دو استصحاب در اثر تعاقب حالات با یکدیگر تعارض کنند، باید قواعد تعارض اصول و ارکان هر کدام بررسی شود. بنابراین در «تعاقب حالتین» مسئله اصلی تعیین متعلق یقین سابق و وحدت عرفی موضوع است، نه صرف اینکه مکلف در تاریخ گذشته یکی از دو حالت را قطعاً داشته است.

در تکمیل باید گفت که در «تعاقب حالتین»، چند صورت است: صورت نخست – یقین به حالت A (مثلاً طهارت) و شک در بقای آن با احتمال حدوث B (حدث) که استصحاب A جاری است (شک در رافع)؛ صورت دوم – یقین به A سپس یقین به B و پس از آن شک در اینکه B زائل شده و A برگشته یا نه، که استصحاب B (حالت اخیر) جاری است؛ و صورت سوم – علم اجمالی به اینکه یکی از دو حالت A یا B در زمان سابق محقق بوده (بدون تعیین) و شک در حالت فعلی، که در آن، نه یقین سابق به یک حالت معین هست و نه شک لاحق به بقای همان، و از این رو استصحاب هیچ‌یک جاری نیست و باید به اصول دیگر (مانند قاعده طهارت در شبهات موضوعیه یا قاعده اشتغال در موارد تکلیف معلوم) رجوع کرد.

و در صورت چهارم که «تعاقب حالتین مشکوک» است (مانند علم به تحقق حدث و طهارت متعاقب با جهل به ترتیب و به حالت فعلی)، نزاع معروف «استصحاب حالی و تعاقب حالتین» مطرح است: برخی از متاخران به استصحاب «حالت متاخر معلوم» و برخی

به «قاعدۀ طهارت» و برخی به «استصحابِ عدمِ ناقض از زمانِ طهارتِ معلوم» قائل شده‌اند. و در هر صورت، ملاکِ نهایی، تعیینِ «متعلقِ یقینِ سابق» و «وحدتِ عرفیِ موضوع» است و فقیه در هر واقعه، نخست باید حالتِ متیقنِ سابق و حالتِ مشکوکِ لاحق را دقیق معین کند و سپس اصلِ متناسب را جاری سازد.

اجتهاد و تقلید

تعریف اجتهاد، شرایط مجتهد، و احکام تقلید

سؤال ۳۳۲ تعریف «اجتهاد» چیست؟ و فرق آن با «تقلید» و «احتیاط» را بیان کنید.

پاسخ

«اجتهاد» در لغت به معنای تحمّل مشقّت و به کارگیری نهایت تلاش است و در اصطلاح فقهی، «ملکه‌ای است که به وسیله آن، مجتهد می‌تواند احکام شرعی فرعی را از ادلّه تفصیلی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند»؛ به عبارت دیگر، اجتهاد، به کارگیری قواعد اصولی برای استخراج احکام از منابع است. «تقلید» عبارت است از «رجوع غیرمجتهد (عامی) به مجتهد در احکام شرعی و عمل به فتوای او»، و «احتیاط» عمل به گونه‌ای است که مکلف یقین به امتثال پیدا کند (جمع بین احتمالات). فرق: اجتهاد، استنباط احکام از ادلّه است؛ تقلید، رجوع به فتوای مجتهد؛ و احتیاط، عمل محتاطانه بدون استنباط و بدون رجوع. مکلف در احکام شرعی، یکی از سه راه را دارد: اجتهاد (برای مجتهد)، تقلید (برای عامی) و احتیاط (برای کسی که می‌تواند احتیاط کند). بحث اجتهاد و تقلید، در واقع از مباحث «حجّیت فتوا» و مشروعیت رجوع به مجتهد است.

در تکمیل باید گفت که اجتهاد، در لغت از «الجهد» به معنای «تحمّل مشقّت» است و در اصطلاح فقیهان امامیه، «استفراغ وسع در استنباط احکام شرعی فرعی از ادلّه تفصیلی» است؛ و در این تعریف، چند قید مهم است: «استفراغ وسع» (به کارگیری نهایت توان در فحص و نظر) و «استنباط» (نه صرف نقل و حفظ) و «از ادلّه تفصیلی» (کتاب، سنت، اجماع کاشف و عقل، نه از قول مجتهد دیگر که تقلید است). و باید دانست که اجتهاد، افزون بر «استنباط حکم»، شامل «استنباط موضوعات مستنبطه» (مانند تشخیص مصادیق عناوین شرعی به کمک عرف) و «تشخیص وظیفه عملی در موارد شک» (رجوع به اصول عملیه) نیز می‌شود. و اما در نسبت اجتهاد با «تقلید» و «احتیاط»: مجتهد، حکم را از دلیل به دست می‌آورد و برای خودش و مقلدانش حجت است؛ مقلد، فتوای مجتهد جامع شرایط را حجت می‌داند و بر آن عمل می‌کند؛ و محتاط، بدون استنباط کامل و بدون تقلید، با رعایت همه احتمالات، یقین به فراغ پیدا می‌کند. و از همین رو، تقلید و احتیاط، هر دو «وظیفه غیرمجتهد» اند و اجتهاد، «وظیفه مجتهد»؛ و هر سه، در طول «حجّیت فتوا» معنا می‌یابند که خود، از مباحث بنیادین اصول فقه در باب «اجتهاد و تقلید» است.

سؤال ۳۳۳ ادلّه حجّیت اجتهاد و تقلید را بیان کنید.

پاسخ

ادلّه حجّیت اجتهاد و تقلید:

(۱) «آیات»: آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ...» که وجوب تفقّه و انذار و وجوب تحذّر (قبول قول منذر) را دلالت می‌کند؛ آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» که وجوب سؤال از اهل علم را دلالت دارد؛ و آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».

(۲) «روایات»: مانند روایات امر به رجوع به راویان حدیث و فقها (مثل مقبوله عمر بن حنظله که امر به رجوع به «من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا» کرده و توقیع شریف امام عصر (عج): «وَأَمَّا الْحوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ

(۳) «سیره عقل»: بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم در امور تخصصی، که شارع آن را ردع نکرده است.

(۴) «حکم عقل»: وجوب رجوع جاهل به عالم و قبح اقدام بدون علم. بنابراین هم اجتهاد (استنباط) و هم تقلید (رجوع عامی به مجتهد) مشروع و حجت است.

در تکمیل باید گفت که در استدلال به آیه «فلولا نفر...»، افزون بر حجیت خبر واحد، «وجوب تفقه» و «وجوب انذار» و «وجوب تحذر» نیز استفاده می‌شود که مجموعاً «نظام اجتهاد و تقلید» را سامان می‌دهد: گروهی باید در دین تفقه کنند (اجتهاد) و گروهی باید از انذار آنان بپذیرند (تقلید و رجوع به عالم)؛ و آیه «فاسألوا اهل الذکر» نیز رجوع جاهل به عالم را در امور دینی امضا می‌کند. و روایات ارجاع (مانند توقیع شریف «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله») نیز حجیت فقیهان جامع شرایط را در عصر غیبت تثبیت می‌کند.

و اما در «سیره عقل»، بنای خردمندان بر رجوع جاهل به عالم در امور تخصصی (طب، هندسه، قضاوت) از واضحات است و شارع با عدم ردع و با روایات ارجاع، آن را در امور دینی نیز امضا کرده است؛ و در «حکم عقل»، وجوب رجوع به عالم و قبح اقدام بدون علم و بدون حجت، از مستقالات عقلیه است. از این رو مجموع این ادله، هم «حجیت اجتهاد» (برای مجتهد) و هم «حجیت تقلید» (برای عامی) را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که تقلید، نه «تبعیت کورکورانه» بلکه «رجوع متخصص» است که در تمام نظامات عقلا جریان دارد.

سؤال ۳۳۴ شرایط «مجتهد» و «مفتی» را بیان کنید.

پاسخ

شرایط مجتهد (فقیه جامع‌الشرایط) عبارت‌اند از:

- (۱) «بلوغ و عقل»: مجتهد باید بالغ و عاقل باشد.
- (۲) «ایمان»: باید شیعه اثنی‌عشری و مؤمن باشد.
- (۳) «عدالت»: ملکه تقوا و پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره.
- (۴) «طهارت مولد» (بنابر قول مشهور): حلال‌زاده بودن.
- (۵) «فقاہت و قدرت استنباط»: دارا بودن ملکه اجتهاد و تسلط بر ادله و قواعد اصولی.
- (۶) «علم به کتاب و سنت و اجماع و موارد آنها و علم به قواعد اصولی و لغت و نحو و صرف» (به میزان نیاز).
- (۷) «اعلمیت» (در صورت تعدد و اختلاف فتوا): بنابر قول مشهور، در صورت تعدد مجتهدان و اختلاف فتوا، تقلید از اعلم واجب است.

(۸) در مرجع تقلید (تصدی امور مسلمین)، شرایطی مانند «ذکوریت، حریت، طهارت مولد» و «مدیریت و کفایت» نیز شرط شده است. با احراز این شرایط، فتوا و حکم مجتهد حجت است.

در تکمیل باید گفت که شرایط مجتهد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط «عام تکلیف» (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت مولد) که برای هر متصدی امور دینی (قاضی، شاهد، امام جماعت) نیز معتبر است و شرایط «تخصصی اجتهاد» (ملکه استنباط، احاطه بر قواعد اصولی، آشنایی با علوم ادبی عرب و آگاهی از آیات الاحکام و روایات و اقوال فقها). و در شرایط تخصصی، نکته مهم آن است که مجتهد باید به «مقدار نیاز» از هر دانشی برخوردار باشد، نه به حد تخصص در آن دانش؛ برای نمونه، از نحو و صرف به اندازه فهم کلام عرب و از رجال و درایه به اندازه تشخیص سند و از منطق و فلسفه به اندازه اقامه استدلال.

و اما در شرایط مرجعیت (تصدی امور عامه و قضاوت)، شرایط دیگری (مانند مرد بودن و اعلمیت و مدیریت) نیز مطرح است که از

سنخ «شرایط تصدی» است نه «شرایط حجیت فتوا»؛ و باید میان «مجتهد جامع الشرایط» (که فتوا و قضاوتش حجت است) و «مرجع تقلید» (که مردم در مسائل به او رجوع می‌کنند) تفکیک کرد، هرچند در عصر ما غالباً یکی‌اند. و احراز این شرایط (به ویژه عدالت و اعلیت) در مقام عمل، از راه علم وجدانی، شیاع مفید اطمینان یا شهادت اهل خبره صورت می‌گیرد.

سؤال ۳۳۵ آیا «تقلید از میّت» جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

پاسخ

در جواز تقلید از میّت (بقاء بر تقلید میّت و ابتدای تقلید از میّت)، اقوال است:

(۱) «بقاء بر تقلید میّت»: قول مشهور فقها آن است که بقاء بر تقلید مجتهدی که از دنیا رفته، جایز است (در مواردی که مقلد قبلاً از او تقلید می‌کرده)، به شرط آن‌که در زمان حیات، به فتوای او عمل کرده یا التزام داشته باشد؛ دلیل آن، ادله جواز بقاء و عدم دلیل بر بطلان تقلید سابق و سیره عقلا بر بقاء بر آراء متخصص.

(۲) «ابتدای تقلید از میّت»: قول مشهور، عدم جواز تقلید ابتدایی از میّت است؛ یعنی کسی که می‌خواهد از ابتدا تقلید کند، باید از مجتهد زنده تقلید کند؛ دلیل آن، ادله تقلید که ظهور در رجوع به «حیّ» دارد و سیره عقلا بر رجوع به زنده حاضر است و نیز قول به جواز تقلید ابتدایی از میّت (قول برخی) دلیل معتبر ندارد.

(۳) برخی مطلقاً (هم بقاء و هم ابتداء) جواز را قائل‌اند و برخی مطلقاً منع. قول مشهور، جواز بقاء و عدم جواز ابتداء از میّت است. در تکمیل باید گفت که در مسئله تقلید از میت، دو فرض باید از هم جدا شود: «بقاء بر تقلید میت» – کسی که در زمان حیات مجتهد، از او تقلید می‌کرده (عمل کرده یا التزام عملی داشته)، پس از وفات او می‌تواند بر تقلیدش باقی بماند (بنابر مشهور)؛ و دلیل آن، سیره مستمره متشرعه و بنای عقلا بر بقای اعتبار آرای متخصصان پیشین (مانند اعتبار فتوای پزشک قبلی تا مراجعه مجدد) و عدم دلیل بر بطلان تقلید سابق است. و اما «ابتدای تقلید از میت» – کسی که در حیات او تقلید نکرده، نمی‌تواند پس از وفات، از او تقلید را آغاز کند (بنابر مشهور)؛ زیرا ادله تقلید، ظهور در رجوع به «مجتهد حی حاضر» دارد و حجیت فتوای میت برای کسی که هرگز به او رجوع نکرده، نیازمند دلیل خاص است.

و در هر دو فرض، اگر مجتهد حی هم‌رتبه یا اعلم نباشد (انحصار اعلیت در میت)، برخی از فقها در جواز بقاء و حتی ابتدا تفصیل داده‌اند؛ و در مقام عمل، مقلد باید به فتوای مرجع فعلی خود در این مسئله (که آیا بقاء جایز است یا واجب است رجوع به حی) عمل کند. و این مسئله، از مسائل پراستلائی عصر غیبت است و در رساله‌های عملیه به تفصیل آمده است.

سؤال ۳۳۶ حکم «تقلید اعلم» چیست؟ و ملاک اعلیت را بیان کنید.

پاسخ

در صورت تعدّد مجتهدان و اختلاف فتوا، آیا تقلید از «اعلم» واجب است یا تخیر بین مجتهدان جایز است؟ اقوال:

(۱) قول به «وجوب تقلید اعلم» (مشهور متأخرین): تقلید از اعلم واجب است؛ ادله: بنای عقلا بر رجوع به اعلم در موارد اختلاف، حکم عقل به لزوم تحصیل اطمینان و اخذ به اقرب به واقع، و روایاتی که به «افقه» و «أعلم» ارجاع داده‌اند (مثل مقبوله عمر بن حنظله که صفات «افقه» و «أعدل» را مرجح قرار داده).

(۲) قول به «تخیر»: برخی قائل به تخیر بین مجتهدان (ولو غیراعلم) شده‌اند، به دلیل اطلاق ادله تقلید. قول مشهور، وجوب تقلید اعلم در صورت علم به اختلاف فتوا است. ملاک اعلیت: اعلم کسی است که «در استنباط و استخراج احکام از ادله، از دیگران قوی‌تر و دقیق‌تر» باشد، نه صرفاً در علوم مقدماتی. ثمره این بحث، در تعیین مرجع تقلید در موارد اختلاف فتوا ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در وجوب تقلیدِ اعلم، استدلالِ اصلی، «سیرهٔ عقلا»ست: خردمندان در امورِ مهم (طبابت، قضاوت، مهندسی) همواره به «اعلم و اتقن» رجوع می‌کنند و رجوع به غیراعلم در صورتِ دسترسی به اعلم را خلافِ احتیاطِ عقلایی می‌دانند؛ و شارع با امضای این سیره (و با روایاتی که در مقامِ ترجیح، به «افقهیت» و «اعلمیت» اشاره کرده‌اند)، وجوبِ تقلیدِ اعلم را تثبیت می‌کند. و برخی نیز به حکمِ عقل (لزومِ اخذ به اقرب الی الواقع در ظرفِ اختلاف) استدلال کرده‌اند.

و اما ملاکِ اعلمیت، «قوتِ ملکهٔ استنباط» است: کسی که در فهمِ ادله، جمعِ روایات، تشخیصِ تعارض و ترجیح، تطبیقِ قواعدِ اصولی و استخراجِ حکم، از دیگران تواناتر است؛ نه کسی که صرفاً معلوماتِ بیشتری حفظ کرده یا در علومِ مقدماتی (ادبیات، رجال) مهارتِ بیشتری دارد. و راه‌های تشخیصِ اعلم، «علمِ وجدانی خودِ مقلد» (در صورتِ توانایی)، «شیاعِ مفیدِ اطمینان» و «شهادتِ اهلِ خبره» (فقیهانِ بصیر و عادل) است؛ و در صورتِ تعارضِ شهادتِ خبرگان و عدمِ احراز، وظیفه، احتیاط (تقلید از هر یک در مواردِ موافقِ احتیاط) یا رجوع به فتوایِ مرجعِ جامع در مسئله است.

سؤال ۳۳۷ مسئله «عدول از مجتهد» و «تبعیض در تقلید» را بررسی کنید.

پاسخ

(۱) «عدول از مجتهد»: عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر، در صورتی که مجتهدِ اولِ اعلم باشد، جایز نیست؛ و اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول واجب است؛ و اگر مساوی باشند، بنابر قولِ مشهور، عدول از یکی به دیگری (در صورتِ علم به اختلاف) جایز است یا بنابر برخی اقوال، بقاء لازم است. قاعدهٔ کلی: مقلد باید از اعلم تقلید کند و عدول، تابعِ اعلمیت و اختلاف فتواست.

(۲) «تبعیض در تقلید»: تبعیض به این معنا که مقلد در برخی مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از مجتهد دیگر تقلید کند؛ این تبعیض، در صورتِ تساوی مجتهدان (در علم و عدالت)، بنابر قولِ برخی جایز است؛ ولی بنابر قولِ مشهور (وجوبِ تقلیدِ اعلم)، تبعیضِ مشتمل بر رجوع به غیراعلم، جایز نیست؛ و تبعیض بین دو مجتهد مساوی، موردِ اختلاف است (برخی جواز و برخی منع). ثمرهٔ این بحث، در تعیینِ مرجع و صحتِ عملِ مقلد ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «عدول»، قاعدهٔ کلی تابعِ دو محور است: محورِ «اعلمیت» – عدول از اعلم به غیراعلم جایز نیست و عدول از غیراعلم به اعلم (در صورتِ احرازِ اعلمیتِ دوم و علم به اختلاف) واجب است و عدول میانِ دو مجتهدِ مساوی، بنابر مشهور جایز است (هرچند برخی بقاء بر اول را احوط دانسته‌اند)؛ و محورِ «بقاء و ابتدا» – عدول از حی به میت، در حکمِ تقلیدِ ابتدایی از میت است و جایز نیست و بقاء بر میت (اگر از قبلِ مقلد بوده) جایز است. و در همهٔ این موارد، ملاکِ نهایی، «عمل به حجتِ فعلیِ معتبر» است و مقلد نمی‌تواند بدونِ جهت (هوای نفس یا تساهل) از مجتهدی به مجتهدِ دیگر عدول کند.

و اما در «تبعیض»، باید میانِ دو صورتِ تفکیک کرد: «تبعیض میانِ دو مجتهدِ مساوی» (که بنابر مشهور قائلان به جوازِ عدول در تساوی، جایز است و مقلد می‌تواند در هر مسئله از فتوایِ یکی پیروی کند، به شرطِ آنکه تبعیض به «تلفیق» باطل (اخذ به اظهر در هر مسئله به نحوِ احتیاط‌گری) نیانجامد) و «تبعیض میانِ اعلم و غیراعلم» (که رجوع به غیراعلم در مواردِ مخالفت با اعلم، بنابر قولِ به وجوبِ تقلیدِ اعلم، جایز نیست). و در هر صورت، مقلد باید از «تبعِ رخص» و «اختیارِ فتوایِ موافقِ هوا» در هر مسئله پرهیز کند، چه آنکه این، از بابِ «اتِّباعِ ما تشتهی الانفس» است و با روحِ تقلید (رجوعِ متعبدانه به حجت) ناسازگار است.

سؤال ۳۳۸ معنای «احتیاط» به عنوان راهِ سوم برای مکلف چیست؟ و شرایط آن را بیان کنید.

پاسخ

مکلف در احکام شرعی، علاوه بر اجتهاد و تقلید، راهِ سومی به نام «احتیاط» دارد: احتیاط آن است که مکلف، در عمل به‌گونه‌ای رفتار

کند که یقین به امتثال و براءت ذمه پیدا کند؛ یعنی در موارد اختلاف فتوا و شگ، تمام احتمالات را رعایت کند (مثل جمع بین قصر و اتمام در نماز، یا اجتناب از تمام اطراف شبهه). شرایط احتیاط:

(۱) «امکان احتیاط»: در مواردی که جمع ممکن است؛ در مواردی که احتیاط ممکن نیست (مثل دوران بین محذورین)، احتیاط معنا ندارد.

(۲) «علم به موارد احتیاط»: مکلف باید موارد اختلاف و شبهه را بشناسد تا بتواند احتیاط کند.

(۳) «عدم استلزام عسر و حرج و اختلال نظام»: اگر احتیاط مستلزم حرج یا اختلال باشد، جایز نیست.

(۴) «عدم استلزام تشریع در عبادات»: احتیاط در عبادات، نباید به اتیان چیزی به قصد جزء بودن (که جزء نیست) بینجامد. با این شرایط، احتیاط، راه صحیح و مجزی برای مکلف است.

در تکمیل باید گفت که در شرایط احتیاط، نکته ظریف آن است که «احتیاط» در هر سه قسم (واجب، مستحب و در موارد اختلاف فتوا) نیازمند «شناخت موارد» است: محتاط باید بداند اختلاف فقها در کدام مسائل است و احتمالات الزام آور کدامند تا بتواند جمع کند (مانند خواندن نماز قصر و تمام در موارد اختلاف، یا اجتناب از تنجیس در موارد اختلاف در طهارت)؛ و از این رو، احتیاط هرچند از تقلید بی نیاز است، اما از «آگاهی اجمالی از اقوال» بی نیاز نیست و محتاط جاهل به موارد اختلاف، عملاً نمی تواند احتیاط کند. و نیز باید دانست که در مواردی که احتیاط ممکن است (مانند جمع بین قصر و اتمام)، عمل محتاط «مجزی» است و نیازی به تقلید ندارد؛ و در مواردی که احتیاط متعذر یا حرجی است (مانند شبهات بسیار یا مواردی که احتیاط در یک طرف ممکن نیست)، احتیاط جای خود را به تقلید می دهد. و از همین رو، فقها برای عموم مردم، «تقلید» را راه متعین دانسته اند، هرچند احتیاط را برای کسانی که توانایی شناخت موارد و التزام عملی دارند، جایز و مجزی شمرده اند.

سؤال ۳۳۹ جمع بندی: وظایف «مجتهد، مقلد و محتاط» را به اختصار بیان کنید.

پاسخ

وظایف سه گروه به این شرح است:

(۱) «مجتهد»: باید با ملکه اجتهاد، احکام را از ادله اربعه استنباط کند و در موارد شگ، به اصول عملیه رجوع نماید؛ فتوا و حکم او برای خودش و مقلدینش حجت است؛ و در صورت تعدد، اعلم مقدم است.

(۲) «مقلد»: باید از مجتهد جامع الشرایط (و اعلم در صورت اختلاف) تقلید کند و به فتوای او عمل نماید؛ در مسائل، به رساله عملیه مرجع رجوع کند؛ و در موارد علم به اختلاف، به فتوای اعلم عمل کند؛ بقاء بر تقلید میّت جایز و ابتداء جایز نیست.

(۳) «محتاط»: کسی که می تواند احتیاط کند، با رعایت شرایط، با جمع بین احتمالات، یقین به امتثال پیدا می کند و عملش مجزی است. نتیجه: اجتهاد، تقلید و احتیاط، سه طریق مشروع برای عمل به احکام شرعی اند و انتخاب هر یک، تابع شرایط و توانایی مکلف است.

در تکمیل باید گفت که در «وظایف مجتهد»، افزون بر استنباط، وظایف دیگری نیز هست: «تشخیص موضوعات مستنبطه» (که با اجتهاد در مفهوم، مصداق را معین می کند)، «رجوع به اصول عملیه در موارد شک» (پس از فحص و یأس از دلیل)، «تقلید نکردن از دیگری در فتوایی که توان استنباطش را دارد» و «احتیاط کردن در مواردی که به حکم نرسیده» (مانند فتوا دادن به احتیاط در مسائل مشکوک). و فتوای مجتهد، تنها در دائرة «احکام کلی شرعی» است و تشخیص موضوعات خارجی صرف، به خود مکلف یا اهل خبره واگذار شده است.

و اما در «وظایف مقلد»، نکته مهم آن است که او باید در هر مسئله مبتلا به، فتوای مرجع خود را بداند و بر آن عمل کند؛ و در مواردی که مرجع، «احتیاط واجب» کرده باشد، مقلد می تواند به مرجع بعدی (اعلم پس از او) رجوع کند (در همان مسئله) و در

موارد «فتوای صریح»، رجوع به دیگری جایز نیست. و در «وظایف محتاط»، التزام عملی دقیق و پرهیز از وسواس و بی‌ضابطگی لازم است. و در مجموع، هر سه راه، مکلف را از «عمل بدون حجت» باز می‌دارد و او را در برابر شارع، معذور یا مأجور می‌سازد.

سؤال ۳۴۰ شرایط مرجع تقلید را به‌طور کامل بیان کنید.

پاسخ

شرایط مرجع تقلید بنابر مشهور:

(۱) بلوغ

(۲) عقل

(۳) ایمان (تشیع اثنی‌عشری)

(۴) عدالت

(۵) اجتهاد مطلق

(۶) اعلمیت (در صورت اختلاف و امکان تشخیص)

(۷) حلال‌زادگی

(۸) مرد بودن (بنابر مشهور)

(۹) زنده بودن (برای تقلید ابتدایی). در تصدی امور حسبیه و قضا شرایط بیشتری مطرح است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: شرایط مرجع تقلید باید از شرایط «اصل صلاحیت برای اجتهاد» و شرایط «جواز تقلید» تفکیک شود.

در فقه امامیه، ایمان، عدالت، اجتهاد و در موارد اختلاف فتوا اعلمیت از مهم‌ترین شرایطاند و در برخی مسائل، بلوغ، عقل، حیات، مرد بودن و طهارت مولد نیز در فتاوا مطرح شده است. جزئیات این شرایط و موارد استثناء میان مراجع تفاوت دارد؛ بنابراین در مقام عمل، تشخیص مرجع و شرایط او باید مطابق فتوای مرجع معتبر انجام شود.

در تکمیل باید گفت که در شرایط مرجع تقلید، تفصیل دقیق آن است که برخی از شرایط، «شرایط حجیت فتوا» است (اجتهاد، عدالت، ایمان، عقل و...) و برخی، «شرایط جواز رجوع عامه» (اعلمیت در صورت اختلاف، حیات و...) و برخی، «شرایط تصدی امور عامه» (مرد بودن بنابر مشهور، قدرت مدیریت و...). و در شرط «اجتهاد»، ملاک، داشتن «ملکه استنباط» است که با تمرین طولانی در مباحث فقه و اصول حاصل می‌شود و در شرط «عدالت»، ملاک، «ملکه تقوا» است (ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر) که با حسن ظاهر و معاشرت، احراز می‌گردد.

و در شرط «حیات» (برای تقلید ابتدایی)، حکمتش آن است که رجوع به مجتهد، رجوع به «حجت فعلی حاضر» است و فتوای میت، برای کسی که به او رجوع نکرده، حجیت فعلی ندارد؛ و در شرط «اعلمیت»، همان‌گونه که گذشت، ملاک، قوت ملکه استنباط است و در صورت تعذر تشخیص (اختلاف خبرگان)، وظیفه، احتیاط یا رجوع به مرجع جامع شرایط است. و در هر حال، تشخیص شرایط، بر عهده خود مقلد (با علم یا اطمینان) یا اهل خبره است و مقلد باید در این امر، دقت لازم را به کار بندد.

پاسخ

اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول واجب است. اگر مساوی باشند، بنابر مشهور عدول جایز است (هرچند برخی بقاء را احوط دانسته‌اند). اگر مجتهد اول اعلم باشد، عدول به غیراعلم جایز نیست. ملاک تشخیص اعلمیت یا تساوی توسط خود مقلد یا اهل خبره است. این حکم در فرض علم به اختلاف فتوا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در تکمیل باید گفت که در «عدول از حی به حی»، صورت‌های متعدد است: اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول واجب است (بنابر قول به وجوب تقلید اعلم) و اگر مجتهد اول اعلم باشد، عدول به دوم جایز نیست؛ و اگر مساوی باشند، بنابر مشهور، عدول جایز است، اما بنابر احوط، بقاء بر تقلید اول بهتر است (زیرا عمل سابق بر اساس فتوای او بوده و عدول بی‌جهت، نوعی بی‌ثباتی در عمل است). و در همه این صور، شرط اساسی آن است که مقلد «علم به اختلاف فتوا» در مسئله داشته باشد؛ چه آنکه اگر فتواها موافق باشند، عدول معنا ندارد.

و باید دانست که عدول، در مواردی که عمل سابق بر اساس فتوای مجتهد اول واقع شده و سپس مقلد به مجتهد دوم مساوی عدول می‌کند، موجب «بطلان اعمال سابق» نمی‌شود (اعمال سابق بر اساس حجت وقت خود صحیح و مجزی است) و تنها اعمال آینده، تابع فتوای جدید است؛ مگر آنکه مجتهد دوم، فتوای مجتهد اول را در مسئله‌ای باطل بداند که در آن صورت، بحث «اعاده و قضا» بر اساس قواعد خودش مطرح می‌شود. و در هر حال، مقلد باید در عدول، «حجت معتبر» را ملاک قرار دهد، نه هوا و تساهل.

تکمیل تخصصی

عدول از مجتهد زنده تابع شرایط حجیت تقلید و مبنای مرجع تقلید است. اگر مجتهد دوم اعلم باشد و شرایط تقلید از او فراهم باشد، در فرضی که تقلید از اعلم لازم دانسته شود، عدول لازم خواهد بود. اگر دو مجتهد در علم و شرایط مساوی باشند، در بسیاری از تقریرات عدول فی‌نفسه جایز دانسته شده، هرچند جزئیات بقاء بر تقلید سابق ممکن است در فتوای مرجع متفاوت باشد. اگر مجتهد اول اعلم باشد، عدول به غیر اعلم بدون مجوز معتبر وجهی ندارد. بنابراین حکم عدول را نباید جدا از مسئله اعلمیت، بقاء بر تقلید و فتوای مرجع فعلی بررسی کرد.

آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است؟

سؤال ۳۴۲

پاسخ

مجتهد متجزی کسی است که فقط در برخی ابواب فقه به ملکه استنباط رسیده است. بنابر قول مشهور، تقلید از او در همان ابوابی که اجتهاد دارد جایز است؛ اما برای مرجعیت عامه و تصدی فتوای مطلق، اجتهاد مطلق شرط است. برخی مطلقاً تقلید از متجزی را کافی ندانسته‌اند. ثمره این بحث در تعیین صلاحیت مرجع و حدود تقلید ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در مسئله «تقلید از متجزی»، دو مبنا در برابر است: مبنایی که اجتهاد را «ملکه واحد» در تمام ابواب می‌داند (و تجزی را تا حصول ملکه کامل، ممکن نمی‌شمارد) و مبنایی که اجتهاد را امری «قابل تشکیک و تدریج» می‌داند (و تجزی را برای همان باب مورد اجتهاد، معتبر می‌شمارد). بنابر مبنای دوم (که مشهور متاخر بدان گراییده‌اند)، کسی که در باب طهارت یا صلاة به ملکه استنباط رسیده، می‌تواند در همان باب فتوا دهد و دیگران (در صورت فقدان مجتهد مطلق یا در صورت اعلم بودن او در آن باب) می‌توانند از او تقلید کنند؛ اما برای «مرجعیت عامه» و افتاء در تمام ابواب، اجتهاد مطلق لازم است.

و در مقام عمل، تفاوت این دو مبنا در مواردی ظاهر می‌شود که شخصی در چند باب، متجزی است و در سایر ابواب، مقلد؛ و حکم آن است که در ابواب اجتهادش، فتوایش برای خودش حجت است و در ابواب دیگر، باید تقلید کند. و نیز باید دانست که «تجزی» با

«آشنایی سطحی» تفاوت دارد: ملاک، حصول «ملکه واقعی استنباط» در همان باب است، نه صرف مطالعه فراوان؛ و احراز آن، با امتحان اهل خبره صورت می‌گیرد.

تکمیل تخصصی

مجتهد متجزی کسی است که در بخشی از ابواب فقه به ملکه استنباط رسیده ولی در تمام ابواب، اجتهاد مطلق ندارد. درباره جواز تقلید از او در همان محدوده‌ای که توان استنباط دارد، میان اصولیان و فقها بحث شده است؛ بنابر قولی که اجتهاد او را در همان باب معتبر می‌داند، می‌توان در همان قلمرو از او تقلید کرد، اما شرایط مرجعیت عامه بحث دیگری است. در هر صورت، صرف آشنایی علمی یا تخصص محدود، مساوی با اجتهاد متجزی نیست؛ ملاک، حصول ملکه واقعی استنباط در باب مورد نظر است. همچنین باید شرایط عمومی مرجع تقلید و فتوای مرجع محل ابتلاء را ملاحظه کرد.

سوال ۳۴۳ رابطه احتیاط با اجتهاد و تقلید چیست؟

پاسخ

احتیاط راه سومی در عرض اجتهاد و تقلید است. کسی که نه مجتهد است و نه می‌خواهد تقلید کند، اگر بتواند احتیاط کند (و عسر و حرج و تشریع لازم نیاید)، عملش مجزی است. احتیاط کامل در همه مسائل عملاً دشوار است؛ لذا برای عموم مردم تقلید متعین است. مجتهد نیز در صورت عدم وصول به فتوا می‌تواند احتیاط کند.

در تکمیل باید گفت که در «نسبت احتیاط با اجتهاد و تقلید»، نکته مهم آن است که احتیاط، نه در عرض اجتهاد است (زیرا مجتهد، در صورت وصول به حکم، نمی‌تواند به احتیاط اکتفا کند و باید به فتوا عمل نماید، هرچند در صورت عدم وصول به حکم، احتیاط می‌کند) و نه در عرض تقلید به معنای مطلق (زیرا محتاط کامل، در تمام مسائل، به احتیاط وسیع نیاز دارد که عملاً متعذر است)؛ بلکه احتیاط، «راه سوم» برای کسی است که نه مجتهد است و نه می‌تواند یا نمی‌خواهد تقلید کند، به شرط امکان عملی و عدم حرج.

و از همین رو، فقها در رساله‌ها آورده‌اند که «اگر کسی بخواهد به احتیاط عمل کند، باید موارد احتیاط را بشناسد» و این، نشان می‌دهد که احتیاط عملی عام، خود نوعی «فقهات در تشخیص موارد» می‌طلبد و برای عموم، تقلید راه آسان و متعین است. و مجتهد نیز در موارد اختلاف روایات و عدم ترجیح، می‌تواند به احتیاط فتوا دهد (احتیاط واجب) و این، از سنخ «فتوا به وظیفه عملی» است، نه از سنخ «تقلید» که در پاسخ پیشین بدان اشاره شد.

تکمیل تخصصی

احتیاط در اصطلاح فقهی یعنی عملی انجام شود که احتمال امتثال تکلیف را به‌طور مطمئن یا نزدیک به اطمینان تأمین کند. نسبت آن با اجتهاد و تقلید این است که هر سه راه، در مقام تعیین وظیفه شرعی برای مکلف مطرح می‌شوند، اما مسیرشان متفاوت است: مجتهد با استنباط ادله حکم را به دست می‌آورد؛ مقلد بر اساس حجیت فتوای مجتهد عمل می‌کند؛ و در مواردی که راه احتیاط معتبر و عملی باشد، مکلف می‌تواند با رعایت همه احتمالات الزام‌آور، از مخالفت با تکلیف دوری کند. احتیاط همیشه به معنای انجام همه احتمالات نیست؛ گاهی احتیاط در ترک، و گاهی در فعل است. همچنین احتیاط نباید با وسواس یا احتیاط بی‌ضابطه خلط شود.

پاسخ

اجتهاد مطلق ملکه استنباط در همه ابواب فقه است. اجتهاد متجزی فقط در بعض ابواب حاصل شده است. برای مرجعیت عامه و تصدی فتوای کلی، اجتهاد مطلق شرط است. تقلید از متجزی در همان محدوده اجتهادش بنابر مشهور جایز است، ولی او صلاحیت مرجعیت مطلق را ندارد. این تفکیک در تعیین مرجع اهمیت دارد.

در تکمیل باید گفت که «اجتهاد مطلق» را برخی به «ملکه استنباط در جمیع ابواب فقه» و برخی به «ملکه استنباط احکام کلی از ادله با قدرت تشخیص هر مسئله نو» معنا کرده‌اند؛ و در هر دو معنا، ملاک، «قدرت اجتهادی بالفعل» است نه «اطلاع بالفعل از همه فروع»؛ زیرا مجتهد مطلق، در هر مسئله جدیدی که برایش پیش آید، می‌تواند با مراجعه به ادله، حکم را استنباط کند. و «اجتهاد متجزی» نیز ملکه استنباط در «بعضی از ابواب یا مسائل» است که در همان محدوده، فتوایش حجت است.

و ثمره این تفکیک در «مرجعیت» و «قضاوت» ظاهر است: برای مرجعیت عامه (که مردم در همه مسائل به او رجوع می‌کنند) و برای قضاوت عمومی، اجتهاد مطلق (یا احراز توانایی استنباط در تمام ابواب مبتلا به) معتبر دانسته شده است؛ و برای «افتاء در یک باب خاص» (مانند پاسخ به مسائل ارث یا دیات توسط متخصص همان باب)، اجتهاد متجزی در همان باب کافی است، بنابر قول به جواز تقلید از متجزی. و در هر حال، ملاک نهایی، «وثوق عقلایی به اصابت او در همان محدوده» است.

تکمیل تخصصی

اجتهاد مطلق عبارت از ملکه استنباط احکام شرعی در مجموعه گسترده ابواب فقه است، به گونه‌ای که شخص بتواند با مراجعه به ادله و قواعد، مسائل مختلف را استنباط کند. اجتهاد متجزی به ملکه استنباط در بخشی از ابواب یا مسائل محدود گفته می‌شود. تفاوت اصلی در گستره ملکه استنباط است، نه صرف میزان اطلاعات. در بحث مرجعیت عامه، شرایط و حدود دیگری نیز مطرح است و نمی‌توان صرف متجزی بودن را برای تصدی همه ابواب کافی دانست. از سوی دیگر، در همان باب خاص نیز باید احراز شود که شخص واقعاً قدرت استنباط دارد، نه اینکه صرفاً در آن موضوع مطالعه فراوان کرده باشد.

سؤال ۳۴۵ تقلید ابتدایی از میّت چرا جایز نیست؟

پاسخ

ادله تقلید ظهور در رجوع به حی دارند و سیره عقلا نیز بر رجوع به متخصص زنده است. بقاء بر تقلید میّت (اگر در حیاتش تقلید کرده) بنابر مشهور جایز است، ولی شروع از میّت (تقلید ابتدایی) جایز نیست. این تفکیک مورد قبول اکثر فقهای معاصر است و در رساله‌های عملیه منعکس شده است.

در تکمیل باید گفت که در «عدم جواز تقلید ابتدایی از میّت»، افزون بر ظهور ادله تقلید در رجوع به «حی حاضر»، به دو نکته نیز استدلال شده است: نخست آنکه فتوای میّت، پس از مرگش از «فعلیت» می‌افتد و حجیت آن برای کسی که در حیاتش به او رجوع نکرده، نیازمند جعل جدید یا دلیل خاص است که نداریم؛ و دوم آنکه سیره عقلا بر رجوع به «متخصص زنده حاضر» است و رجوع به آرای متخصصان مرده (در امور جاری) در عرف عقلا مرسوم نیست، مگر در موارد استشاره از آثارشان که حجیت الزامی ندارد.

و اما در «بقاء بر تقلید میّت»، سیره متشرعه بر آن جاری است (فقها و عوام، پس از وفات مرجع، تا مدتی بر تقلید او باقی می‌مانند و اعمالشان را بر فتوای او تصحیح می‌کنند) و دلیل آن، یا «بقای حجیت فتوای سابق» (چون تقلید سابق، حجت فعلی وقت خود بوده و اعمال مبتنی بر آن صحیح است و برای اعمال آینده نیز التزام سابق کافی است) و یا «رجوع به اعلم حی در مسئله بقاء» است که فقهای معاصر، بقاء را در رساله‌ها امضا کرده‌اند. و از همین رو، میان «ابتداء» و «بقاء» در همه رساله‌های عملیه تفکیک شده است.

در مسئله تقلید ابتدایی از میّت، اصل بحث این است که آیا شخصی که در زمان حیات مجتهد از او تقلید نکرده، می‌تواند پس از وفات او از فتوای وی تقلید را آغاز کند یا نه. بنابر قول مشهور، تقلید ابتدایی از میّت جایز نیست؛ زیرا حجیت فتوای میّت در چنین فرضی نیازمند دلیل معتبر است و ادله رایج تقلید، به‌طور مطلق چنین اطلاقی را اثبات نمی‌کنند. در مقابل، درباره بقاء بر تقلید میّت برای کسی که در زمان حیات او مقلد بوده، بحث جداگانه‌ای وجود دارد. بنابراین «ابتداء» و «بقاء» دو مسئله مستقل‌اند و نباید حکم یکی را بدون دلیل به دیگری سرایت داد.

سؤال ۳۴۶ | اعلّم کیست و چگونه تشخیص داده می‌شود؟

پاسخ

اعلم کسی است که در استنباط احکام از ادله دقیق‌تر و قوی‌تر باشد، نه صرفاً در علوم مقدماتی. تشخیص با شیوع، شهادت اهل خبره، و علم وجدانی مقلّد است. در صورت تعارض شهادت‌ها، قواعد تعارض بیّنات جاری می‌شود. وجوب تقلید اعلّم در فرض علم به اختلاف فتوا مشهور است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: اعلّمیت در اصطلاح فقهی، برتری در قدرت استنباط و تشخیص حکم از مجموع ادله و قواعد است،

نه صرفاً حفظ بیشتر مطالب یا مهارت در یک علم مقدماتی. راه‌های احراز آن معمولاً علم یا اطمینان معتبر، شیاع مفید اطمینان و شهادت اهل خبره است. اگر اختلاف خبرگان موجب عدم احراز اعلّمیت شود، مسئله تابع قواعد و فتوای مرجع مربوط خواهد بود. همچنین شرط اعلّمیت در صورت اختلاف فتوای مجتهدان، با فرض‌های مختلف، تفصیل فقهی دارد و نباید بدون قید بیان شود. در تکمیل باید گفت که در «تشخیص اعلّم»، راه‌های سه‌گانه (علم وجدانی، شیاع مفید اطمینان و شهادت اهل خبره) هر یک شرایط خود را دارد: علم وجدانی، برای کسی است که خودش قدرت سنجش اجتهادها را دارد (که معمولاً در میان عوام نیست)؛ شیاع، باید «مفید اطمینان عقلایی» باشد (نه شایعه و تعریف‌های تبلیغاتی)؛ و شهادت اهل خبره (فقیهان عادل بصیر یا اساتید حوزه که به حال مجتهدان آگاه‌اند) معتبرترین راه است، به شرط تعدّد و عدالت و خبرویت. و در صورت تعارض شهادت خبرگان (گروهی یکی را اعلّم و گروهی دیگری را)، اگر هیچ‌کدام بر دیگری رجحان معتبر نداشته باشد، مقلد باید احتیاط کند (از هر یک در موارد موافق احتیاط) یا به مرجع جامعی که حکم این مسئله را روشن کرده، رجوع نماید.

و نیز باید دانست که «اعلمیت» نسبی است و در صورت «عدم علم به اختلاف فتوا» یا «عدم توانایی تشخیص اعلّم»، وظیفه، تقلید از «مجتهد جامع شرایطی» است که احتمال اعلّمیتش می‌رود یا از هر دو در موارد موافق احتیاط؛ و در هر حال، مقلد نباید در تشخیص مرجع، به «شهرت رسانه‌ای» یا «تعریف‌های بی‌ضابطه» اعتماد کند، بلکه باید به «اهل خبره موثق» رجوع نماید.

سؤال ۳۴۷ | آیا تقلید از میّت ابتدائاً مطلقاً باطل است یا در صورت انحصار اعلّم جایز می‌شود؟

پاسخ

مشهور قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میّت مطلقاً هستند. برخی در صورت انحصار اعلّم بودن میّت و عدم دسترسی به حی مساوی یا اعلّم، جواز را پذیرفته‌اند. قول احوط و مشهور همان عدم جواز ابتدایی است. بقاء بر تقلید میّت بنابر مشهور جایز است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: اختلاف در این مسئله از اختلاف مبنایی درباره موضوع ادله تقلید و شرایط مجتهد ناشی می‌شود.

مشهور، تقلید ابتدایی از میّت را جایز نمی‌دانند و در بقاء، رجوع به حی را لازم می‌دانند تا شرایط فعلی مرجع، از جمله علم و اعلّمیت،

احراز شود. برخی فتاوا در صورت انحصارِ اعلَمیت در مِیت یا نبودِ حی واجد شرایط، تفصیل داده‌اند. پس نمی‌توان یک حکم واحد را بدون توجه به فتوای مرجع و فرض مسئله به همه موارد سرایت داد.

در تکمیل باید گفت که در فرضِ «انحصارِ اعلَمیت در مِیت»، دو صورت است: صورتِ نخست – مِیتِ اعلَم از همهٔ مجتهدانِ حی است و مجتهدِ حی مساوی یا اعلَم یافت نمی‌شود: در این صورت، برخی از فقها تقلیدِ ابتدایی از مِیت را (برای رفعِ ضرورت و عدمِ امکانِ تقلید از اعلَم حی) جایز دانسته‌اند، زیرا غرض از تقلید (عمل به حجتِ اقرب به واقع) در تقلید از مِیتِ اعلَم بهتر از تقلید از حیِّ غیرِ اعلَم حاصل می‌شود؛ و مشهور، همچنان به عدمِ جوازِ ابتدایی فتوا داده‌اند و در این فرض، وظیفه، تقلید از حیِّ جامعِ شرایط و در صورتِ تعذر، احتیاط است. و صورتِ دوم – مِیتِ هم‌رتبه با حی است: در این صورت، تقلیدِ ابتدایی از مِیت جایز نیست و باید از حی تقلید کرد.

و در هر دو صورت، «بقاء بر تقلیدِ مِیتِ اعلَم» برای کسانی که از او تقلید می‌کرده‌اند، جایز و بلکه در صورتِ اعلَمیتِ او، واجب است (یعنی نمی‌توانند به غیرِ اعلَم حی عدول کنند). و از این رو، مسئلهٔ تقلید از مِیت، کاملاً به «مسئلهٔ اعلَمیت» گره خورده است و حکمِ نهایی در هر مورد، به «تحلیلِ نسبتِ مِیت با مجتهدانِ حی» وابسته است؛ و مقلد در هر حال باید به فتوای مرجعِ فعلی خود در این باره عمل کند.

سوال ۳۴۸ حکم عمل به احتیاط در فرض امکان تقلید چیست؟

پاسخ

عمل به احتیاط در فرض امکان تقلید جایز است و مجزی است، به شرط آنکه مستلزم تشریع یا عسر و حرج نباشد. احتیاط راهِ سومی در عرض اجتهاد و تقلید است. البته برای عموم مردم تقلید آسان‌تر و متعارف است. مجتهد نیز می‌تواند به جای فتوا احتیاط کند.

تکمیل تخصصی – تکمیلِ اصولی: احتیاط یعنی مکلف به‌گونه‌ای عمل کند که موافقت با تکلیف واقعی یا وظیفه معتبر شرعی حاصل شود. عمل به احتیاط فی‌نفسه نیازمند اجازه تقلید نیست، ولی تحقق آن گاهی نیازمند شناخت دقیق اقوال فقها و موارد جمع میان آنهاست. اگر احتیاط مستلزم تکرار یا انجام چند طرف باشد، باید امکان شرعی و عملی آن بررسی شود. در مقابل، اگر احتیاط به تشریع امر غیرمشروع منجر شود، چنین عنوانی پذیرفته نیست. بنابراین «احتیاط» راهی معتبر است، اما اجرای آن نیازمند علم به کیفیت احتیاط است.

در تکمیل باید گفت که در «عمل به احتیاط در فرض امکان تقلید»، چند نکته است: نخست آنکه احتیاط، «راه مستقل» برای مکلف است و او می‌تواند در همهٔ مسائل (یا در برخی) به جای تقلید، احتیاط کند، به شرط شناختِ موارد و امکانِ عملی؛ و دوم آنکه احتیاط، در مواردی که «موافقت با همهٔ اقوال» ممکن است (مانند جمع بین قصر و اتمام و اجتناب از هر دو در شبهاتِ محصوره)، «مجزی» و موجبِ یقین به فراغ است؛ و سوم آنکه احتیاط، در مواردی که اقوال متباین‌اند و جمع ممکن نیست (مانند دوران بین محذورین بنابر اقوال مختلف)، راه ندارد و مکلف ناچار به تقلید است.

و نیز باید دانست که احتیاط، در عبادات، نباید به «تشریع» بینجامد (آوردن چیزی به قصد جزئیت در حالی که به جزئیتش علم ندارد) و در معاملات، نباید به «اختلالِ نظام» یا «عسر و حرج» منجر شود؛ و در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار فراوان یا عسر باشد، تقلید راه متعین است. و از این رو، فقها برای عموم، تقلید را آسان‌تر و متعارف‌تر دانسته‌اند، اما احتیاط صحیح را نیز (برای کسانی که توانایی‌اش را دارند) جایز و مجزی شمرده‌اند.

پاسخ

شرایط افتاء بنابر مشهور: اجتهاد مطلق، عدالت، و قدرت بر استنباط صحیح. برخی اعلمیت را نیز برای تصدی مرجعیت عامه شرط دانسته‌اند. افتاء بدون اجتهاد تشریع و حرام است. این شرایط برای حفظ دین و جلوگیری از فتوای غیرمستند وضع شده است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: افتاء در اصطلاح، اخبار مستند از حکم شرعی برای عمل مکلف است و نیازمند ملکه اجتهاد و قدرت

تشخیص ادله و قواعد جمع میان آن‌هاست. مفتی باید علاوه بر توان استنباط، در مقام افتاء از تعجیل، تتبع ناقص و نقل بدون بررسی خودداری کند و موضوع مسئله را نیز درست احراز نماید؛ زیرا خطای موضوع‌شناسی می‌تواند به فتوای نادرست بینجامد. تفاوت «فتوا» با «احتیاط» نیز مهم است: در فتوا حکم یا وظیفه به صورت روشن اعلام می‌شود، اما در احتیاط، مکلف به رعایت جانب احتیاط فراخوانده می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «شرایط افتاء»، افزون بر شرایط عام (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت) و شرایط تخصصی (اجتهاد مطلق یا متجزی در محدوده باب)، شرایط دیگری نیز در مقام عمل معتبر است: «تثبیت» (خودداری از عجله در فتوا)، «پیروی از دلیل» (نه از شهرت و هوای نفس)، «آگاهی از اقوال و فتاوای پیشینیان» (تا فتوا بر خلاف اجماع یا بر خلاف ضرورت صادر نشود) و «احراز موضوع» (تشخیص درست موضوع مسئله پیش از تطبیق حکم). و فتوای بدون اجتهاد (تقلید در فتوا) یا فتوای بدون فحص کامل، از مصادیق «قول بلا علم» و «تشریع» است که حرام و موجب ضلالت است.

و نیز باید میان «افتاء» و «قضاوت» تفکیک کرد: مفتی، حکم کلی شرعی را بیان می‌کند و قاضی، آن را بر «مورد خاص خارجی» (با احراز موضوع از راه بینه و اقرار و...) تطبیق می‌دهد و حکم الزامی صادر می‌کند؛ از این رو قضاوت، شرایط سخت‌تری (مانند علم به قضا و احکام آن و توان فصل خصومت) می‌طلبد. و در هر حال، «تقوای علمی» مفتی (پرهیز از فتوا در موارد شبهه و ارجاع به احتیاط در موارد نیاز) از مهم‌ترین اوصاف اوست و در روایات بر آن تاکید شده است.

سؤال ۳۵۰ عدول از حی به میت چه حکمی دارد؟

پاسخ

عدول از مجتهد حی به میت بنابر مشهور جایز نیست؛ چون تقلید ابتدایی از میت باطل است و عدول به میت در حکم شروع از میت است. بقاء بر میت اگر از قبل مقلد او بوده جایز است. این حکم مورد قبول اکثر فقهای معاصر است.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: باید میان «تقلید ابتدایی از میت» و «بقاء بر تقلید میت» تفکیک کرد. اگر مکلف در زمان حیات

مجتهد از او تقلید نکرده باشد، شروع تقلید از او پس از وفات، محل منع مشهور است؛ زیرا دلیل جواز تقلید، ناظر به رجوع به مجتهد واجد شرایط در مقام فعلیت است. اما در بقاء، چون رابطه تقلید در زمان حیات تحقق یافته، مسئله تابع ادله و فتوای مرجع حی و شرایط بقاء است. در فرض انحصار علم یا اعلمیت میت، برخی فقها تفصیل داده‌اند؛ از این رو حکم نهایی باید طبق فتوای مرجع تقلید مکلف تعیین شود.

در تکمیل باید گفت که در «عدول از حی به میت»، دو صورت است: صورت نخست – مقلد، از مجتهد حی تقلید می‌کند و پس از وفات مجتهد دیگری که قبلاً از او تقلید می‌کرده (یا فتوایش را برتر می‌داند)، می‌خواهد به او عدول کند؛ این، در حکم «بقاء بر تقلید میت سابق» است و بنابر مشهور جایز است (چون رابطه تقلید با میت در زمان حیاتش برقرار بوده و عدول به او، بازگشت به همان حجت سابق است، نه شروع جدید)؛ و صورت دوم – مقلد مجتهد حی می‌خواهد به مجتهد میتی که هرگز از او تقلید نکرده عدول کند؛ این، در حکم «تقلید ابتدایی از میت» است و بنابر مشهور جایز نیست.

و در هر دو صورت، ملاک نهایی، «نوع رابطه با میت» است (آیا رابطه تقلید در حیاتش برقرار بوده یا نه) و نیز «اعلمیت» (اگر میت اعلم از حی باشد، در صورت امکان، حکم تابع مسئله اعلمیت است). و در مقام عمل، فقهای معاصر در رساله‌ها تصریح کرده‌اند که «عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده جایز نیست» و مقصودشان صورت دوم است؛ و مقلد باید در این باره به فتوای مرجع فعلی خود عمل کند.

سوال ۳۵۱ آیا مجتهد می‌تواند در یک مسئله فقهی از ادله تقلیدی استفاده کند یا باید شخصاً دلیل را بررسی کند؟

پاسخ

مجتهد در مقام استنباط باید بر اساس ادله و حجج معتبر به حکم برسد و نمی‌تواند صرفاً به فتوای مجتهد دیگر به عنوان دلیل شرعی مستقل تکیه کند. البته ممکن است از کتب و تحقیقات دیگران برای شناخت اقوال، روایات و مسیر استدلال استفاده کند، اما حجیت نهایی برای او باید از دلیل معتبر حاصل شود. این همان تفاوت اساسی اجتهاد با تقلید است. مجتهد ممکن است در یک مسئله به نتیجه‌ای برسد که با فتوای مشهور یا استاد خود متفاوت باشد؛ معیار، قوت حجت است نه صرف شهرت. البته در برخی مواردی که خود شخص توان بررسی ندارد، موضوع از باب تقلید یا رجوع به متخصص مطرح می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در «استقلال مجتهد در استنباط»، نکته مهم آن است که مراد، استقلال در «مستند» است نه استقلال در «مقدمات»: مجتهد می‌تواند و باید از کتب روایی، منابع رجالی، کتب لغت و آثار فقها برای شناخت ادله و اقوال استفاده کند و این، نه تنها منع ندارد، بلکه از مقدمات اجتهاد است؛ اما «حجیت نهایی حکم» برای او، باید از «دلیل معتبر» حاصل شود و صرف «فتوای مجتهد دیگر» (هرچند اعلم) نمی‌تواند برای او حجت مستقل باشد؛ چه آنکه اگر چنین بود، اجتهاد به تقلید بازمی‌گشت و «تقلید فی الفتوی» (که باطل است) لازم می‌آمد.

و اما در مقام عمل، مجتهد در مواردی که به دلیل معتبری نرسیده (مانند تعارض بلا مرجح یا فقدان نص)، وظیفه‌اش رجوع به اصول عملیه یا فتوا به احتیاط است و نمی‌تواند از ترس مخالفت با مشهور یا استاد، به خلاف مبنای خود فتوا دهد؛ و در عین حال، «مخالفت با اجماع» یا «فتوای شاذ» نیز قرینه بر خطا بودن استنباط است و مجتهد بصیر، در صورت شاذ بودن فتوایش، در استنباط خود تجدید نظر می‌کند. پس ملاک نهایی، «قوت حجت» است و شهرت، تنها قرینه همراه است، نه اصل.

سوال ۳۵۲ تقلید در موضوعات خارجی چه تفاوتی با تقلید در احکام شرعی دارد؟

پاسخ

تقلید اصطلاحی اساساً به رجوع غیرمتخصص به مجتهد در احکام شرعی مربوط است، نه به تشخیص هر موضوع خارجی. تشخیص اینکه مایع خاصی آب است، فلان شخص عادل است، یا یک مکان مصداق عنوان خاصی است، غالباً از امور موضوعی است و ممکن است مکلف با حس، عرف یا مراجعه به کارشناس آن را تشخیص دهد. البته اگر تشخیص موضوع نیازمند تخصص خاص باشد، رجوع به اهل خبره از باب سیره عقلاء مطرح می‌شود، ولی این با تقلید اصطلاحی در حکم شرعی یکی نیست. بنابراین باید بین «اخذ حکم کلی شرعی از مجتهد» و «اخذ تشخیص موضوع از متخصص» تفکیک کرد.

در تکمیل باید گفت که در «تقلید در موضوعات»، باید میان سه سنخ از موضوعات تفکیک کرد: موضوعات «حسی صرف» (مانند اینکه این مایع قرمز است یا این شخص حاضر است) که با حس و مشاهده خود مکلف یا شهادت عادلان معین می‌شود؛ موضوعات «عرفی» (مانند صدق «بیع» و «تلف» و «غصب» بر موارد خاص) که تشخیص مصداقشان با «عرف» است و مجتهد نیز در تفسیر آن‌ها به فهم عرف رجوع می‌کند؛ و موضوعات «مستنبطه شرعی» (مانند «عدالت» به معنای ملکه و «استطاعت» برای حج و «کر» در آب) که مفهومشان را شارع بیان کرده و تشخیص مصداق، نیازمند تطبیق قواعد است و برخی از آن‌ها به «اجتهاد» (در

مفهوم) و برخی به «خبرویت عرفی» بازمی‌گردد.

و اما در تقلید اصطلاحی، سخن تنها بر سر «حکم کلی شرعی» است (مانند وجوب نماز و حرمت ربا) و «تشخیص موضوع» (اینکه این معامله رباست یا نه) بر عهده خود مکلف با راه‌های عرفی و حسی است؛ و مراجعه به «کارشناس» (پزشک، مهندس، کارشناس دادگستری) در امور تخصصی، از باب «سیره عقلا» و «رجوع جاهل به عالم» است، نه از باب تقلید اصطلاحی؛ هرچند در برخی از موضوعات مستنبطه که تشخیصشان نیازمند نوعی «اجتهاد» است (مانند تشخیص غبن فاحش یا مصداق عرفی عناوین در معاملات مستحدثه)، مقلد در حقیقت از «نظر مجتهد» در تطبیق بهره می‌گیرد و این، از سنخ تقلید در «تطبیق حکم بر موضوع» است که در کلمات فقها بدان پرداخته شده است.

سؤال ۳۵۳ آیا اعلمیت فقط در دانش فقه و اصول است یا شامل قدرت تشخیص موضوع و اداره مسائل نیز می‌شود؟

پاسخ

اعلمیت در باب مرجعیت، در درجه نخست به برتری علمی در استنباط احکام شرعی و توانایی فقهی و اصولی مربوط است. معیار آن صرفاً حافظه بیشتر یا شهرت اجتماعی نیست، بلکه قدرت فهم ادله، جمع روایات، تشخیص موارد تعارض و تطبیق قواعد اصولی اهمیت دارد. تشخیص موضوعات خارجی نیز در مواردی ممکن است نیازمند مراجعه به اهل خبره باشد و الزاماً جزء معنای اعلمیت فقهی نیست. بنابراین نباید «اعلمیت فقهی» را با «برتری مدیریتی، اجتماعی یا موضوع‌شناختی در همه علوم» یکی دانست. در تکمیل باید گفت که در معنای «اعلمیت»، باید میان چند حیث تفکیک کرد: حیث «علم به احکام» (آگاهی گسترده از فروع و فتاوی فقه‌ها)، حیث «قدرت استنباط» (توانایی تحلیل ادله و تطبیق قواعد اصولی)، حیث «خبرویت در موضوعات مستنبطه» (توانایی تشخیص مصداق عناوین شرعی) و حیث «کفایت مدیریتی» (توانایی اداره امور حوزه و جامعه). و در ملاک اعلمیت فقهی، آنچه معتبر است، حیث دوم (قدرت استنباط) است و حیث اول، مقدمه آن و حیث سوم و چهارم، هرچند برای مرجعیت اجتماعی مفیدند، اما در «اعلمیت فقهی» داخل نیستند.

و از همین رو، تشخیص علم، کار «فقیهان بصیر» است، نه عموم مردم و نه کارشناسان علوم دیگر؛ و چه بسا مجتهدی که در علوم مقدماتی یا در مدیریت، قوی‌تر است اما در قدرت استنباط، از دیگری پایین‌تر است. و نیز «اعلمیت» باید در «مسائل مبتلا به» سنجیده شود و اگر مجتهدی در برخی ابواب علم و در برخی دیگر غیراعلم باشد، بحث «تبعیض در تقلید بر اساس اعلمیت بانی» مطرح می‌شود که در فتاوی مراجع، تفصیلاتی دارد. و در هر حال، ملاک نهایی، «اقربیت به واقع» در استنباط است که جز با خبرویت دقیق، قابل تشخیص نیست.

سؤال ۳۵۴ اگر مجتهد در یک باب به دلیل معتبر نرسد، آیا می‌تواند مکلف را به احتیاط واجب ارجاع دهد؟

پاسخ

اگر مجتهد پس از بررسی ادله به نتیجه قطعی یا حجت معتبری برای فتوا نرسد، ممکن است در چارچوب مبنای فقهی خود احتیاط کند و احتیاط واجب اعلام نماید. معنای این تعبیر آن نیست که حکم واقعی الزاماً همین است؛ بلکه مجتهد در مقام وظیفه عملی، به دلیل عدم دسترسی به حجت کافی، راه احتیاط را برمی‌گزیند. در فتوای مرجع، باید میان «فتوای صریح» و «احتیاط واجب» تفکیک شود، زیرا مقلد در احتیاط واجب معمولاً می‌تواند با رعایت شرایط به مجتهد اعلم بعدی رجوع کند.

در تکمیل باید گفت که در «ارجاع به احتیاط واجب»، نکته مهم آن است که این ارجاع، از دو حال خارج نیست: یا مجتهد به «حکم واقعی» نرسیده (پس از فحص، دلیل ناتمام یا متعارض بوده) که در این صورت، «احتیاط واجب» به معنای «فتوا به وظیفه عملی احتیاطی» است و مقلد می‌تواند در همان مسئله به مرجع بعدی جامع شرایط رجوع کند (نه به هر مجتهدی)؛ و یا مجتهد به حکم

رسیده ولی در مقام بیان، به جهت تقوا، احتیاط را ذکر کرده که در این صورت، در حقیقت «فتوای به احتیاط» است و رجوع به دیگری در آن مسئله، بنابر مشهور جایز نیست (زیرا احتیاط مذکور، فتوای اوست). و تشخیص این دو، از عبارت رساله (مثلاً «احتیاط واجب» در برابر «احتیاط مستحب») به دست می‌آید.

و اما در مواردی که مجتهد «احتیاط واجب» را ذکر کرده و مرجع بعدی، فتوای صریح دارد، مقلد باید در آن مسئله به مرجع بعدی (اعلم پس از او) رجوع کند و نمی‌تواند به مرجع سوم یا به مجتهدی که در آن مسئله «احتیاط واجب» دارد، عدول نماید (زیرا عدول از احتیاط واجب به احتیاط واجب دیگر، بی‌ثمر است). و در هر حال، «احتیاط واجب» در رساله‌های عملیه، نشانه «عدم تمامیت دلیل» نزد آن مرجع است و مقلد باید در همان مسئله، به مرجع بعدی جامع شرایط رجوع کند؛ و این، از قواعد مسلم باب تقلید در عصر ماست.

مسائل تکمیلی و قواعد کاربردی

قواعد فقهی مشهور، ثمرات اصولی، و روش استنباط

سؤال ۳۵۵ قاعده «لاضرر و لا ضرار» را توضیح دهید و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

قاعده «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» از قواعد مسلم فقهی است که مستند آن، حدیث مشهور نبوی «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» است (در قضیه سمره بن جندب). مفاد قاعده: در شریعت اسلام، هیچ حکمی موجب ضرر (معنوی یا مادی) به دیگران نیست و هیچ ضرر و ضرار بی وجهی مشروع نیست؛ به عبارت دیگر، احکام شرعی، در مواردی که مستلزم ضرر باشند، برداشته می شوند و ضرر رساندن به دیگران ممنوع است. ثمرات قاعده:

(۱) «نهی احکام ضرری»: هر حکم شرعی (مثل وجوب وضو) که موجب ضرر شود، رفع می شود (وضو با آب مضر، بدل به تیمم می شود).

(۲) «حرمت اضرار به غیر»: تصرفاتی که موجب ضرر همسایه یا شریک شود، ممنوع است.

(۳) در بحث «اجتماع امر و نهی» و «مقدمه واجب» و «خيارات» (خيار غبن و عيب) و «شفعه» کاربرد دارد. این قاعده، از ادله ثانویه و حاکم بر ادله اولیه است و در رفع احکام ضرری، تقدّم دارد.

در تکمیل باید گفت که در مفاد قاعده لاضرر، میان محققان چند تفسیر است: تفسیر «نهی حکم ضرری» (در فرضی که خود حکم موجب ضرر باشد، مانند وجوب وضوی ضرری که با قاعده، رفع می شود)، تفسیر «نهی ضرر غیر متدارک» (که با حکم ضمان و جبران، ضرر جبران می شود) و تفسیر «نهی از اضرار» (که مفادش حرمت اضرار به غیر است). و مشهور متاخران، قاعده را «ناظر به تشریع دانسته و مفادش را «نهی حکم ضرری» (در حکم تکلیفی) و «نهی لزوم ضرری» (در حکم وضعی) قرار داده اند؛ و در نتیجه، قاعده بر ادله اولیه «حکومت» دارد، نه ورود و نه تخصیص.

و اما در تطبیق، چند نکته لازم است: «ضرر» باید عرفی و قابل اعتنا باشد (نه ضرر ناچیز و غیرقابل اعتنا) و «استناد ضرر» به حکم یا به فعل باید احراز شود؛ و در موارد تعارض قاعده با ادله خاص (مانند احکامی که در آنها ضرر امضا شده، مانند ضمان اتلاف و برخی از تکالیف دارای مشقت متعارف)، دلیل خاص بر قاعده مقدم است. و ثمرات قاعده در فروع فراوان (وضو و غسل ضرری، خيار غبن و عيب، شفعه، حجر مفلس و...) ظاهر است و در «قضیه سمره بن جندب» (که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لا ضرر ولا ضرار») ریشه دارد.

سؤال ۳۵۶ قاعده «لا حرج» را توضیح دهید و رابطه آن با قاعده لاضرر را بیان کنید.

پاسخ

قاعده «لا حرج» (نهی عسر و حرج) مستند به آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و «یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر» است. مفاد قاعده: در دین اسلام، هیچ حکمی که موجب «عسر و حرج» (سختی شدید و مشقت غیرقابل تحمل) باشد، جعل نشده است؛ بنابراین احکام حرجی، از مکلف برداشته می شوند و در موارد حرج، تکلیف ساقط یا تبدیل به بدل می شود (مثل جواز تیمم در

حرج، جواز افطار در مشقّت، و جواز قصر در سفر). رابطه آن با لاضرر: هر دو از قواعد رافع احکام اولیه‌اند و حاکم بر ادلّه اولیه؛ اما لاضرر، ناظر به «ضرر» (به خود یا دیگران) و لاحرج، ناظر به «عسر و حرج و مشقّت» است؛ و این دو، گاهی تلاقی و گاهی افتراق دارند. ثمره قاعده لاحرج، در تخفیف احکام در موارد مشقّت (وضو و غسل و صوم در حرج و...) ظاهر می‌شود و از ادلّه مهمّ رفع تکلیف است.

در تکمیل باید گفت که قاعده لاحرج، مستند به آیات متعدد («ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، «یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر»، «وما جعل علیکم فی الدین من حرج») و به روایات تفسیری است که حرج را در موارد عسر شدید (مانند عسر در وضو و غسل و صوم) نفی کرده‌اند؛ و مفاد آن، نفی «تکلیف حرجی» است، نه نفی مطلق مشقّت؛ زیرا بسیاری از تکالیف (مانند جهاد و حج) دارای مشقّت متعارف‌اند و حرج (مشقّت غیرمتعارف و طاقت‌فرسا) از آن‌ها برداشته شده است. و معیار حرج، معیاری «عرفی و نوعی» است، نه شخصی صرف و نه موهوم؛ و در موارد شک، اصل عدم حرج است و قاعده جاری نمی‌شود.

و رابطه لاحرج با لاضرر: هر دو از «عناوین ثانویه» و «قواعد حاکم» بر ادلّه اولیه‌اند و هر دو مفادشان «نفی» است (نفی حکم ضرری و نفی حکم حرجی)؛ لیکن موضوع آن دو مختلف است (ضرر و حرج) و در مواردی اجتماع می‌کنند (فعل ضرری که حرجی نیز هست) و در مواردی افتراق (ضرر بدون حرج و حرج بدون ضرر)؛ و از همین رو، برخی از محققان قاعده لاضرر را (در مفاد حکومتی) به لاحرج برگردانده‌اند (زیرا ضرر واقعی، نوعی حرج است) و برخی دیگر آن دو را مستقل دانسته‌اند. و ثمره عملی هر دو، در رفع احکام اولیه در موارد ضرر و حرج (تیمم، افطار، قصر و...) ظاهر است.

سؤال ۳۵۷ قاعده «ید» و «سوق المسلمین» را توضیح دهید و مجرای هر یک را بیان کنید.

پاسخ

۱) «قاعده ید»: «ید» به معنای استیلاء و تصرف است و قاعده ید (قاعده تصرف) دلالت دارد بر اینکه «هر چیزی که در دست کسی باشد، ملک او محسوب می‌شود»، مگر خلافش ثابت شود؛ مستند آن، سیره عقلا و روایات (مانند «من استولی علی شیء منه فهو له») و امضاء شارع است. قاعده ید، اماره ملکیت است و در اثبات مالکیت و صحت تصرف جاری می‌شود.

۲) «سوق المسلمین»: قاعده سوق مسلمین دلالت دارد بر اینکه «هر چیزی که در بازار مسلمین خرید و فروش می‌شود، محکوم به طهارت و حلیّت و تذکیه است»، مگر خلافش معلوم شود؛ مستند آن، سیره متشرعه و روایات است. مجرای سوق، اثبات تذکیه و حلیّت گوشت و طهارت اجناس بازار مسلمین است. فرق: قاعده ید، اماره ملکیت است و سوق، اماره تذکیه و طهارت؛ و هر دو از امارات معتبر و کاشف از واقع‌اند. ثمره این دو قاعده، در طهارت و حلیّت و ملکیت اموال ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که قاعده «ید» از امارات معتبره است، نه از اصول عملیه؛ زیرا ید «کاشف نوعی» از ملکیت است (اکثر تصرفات مردم، مالکانه است) و سیره عقلا بر آن جاری است و شارع با عدم ردع و با روایات باب (مانند «من استولی علی شیء فهو له» و روایات دال بر اعتبار ید در قضاوت)، آن را امضا کرده است. و از همین رو، ید «قابل نقض» با دلیل اقوی است و تا دلیل معتبری بر خلاف نباشد، حجت است؛ و در دعاوی، ذوالید منکر است (قولش موافق ظاهر و اصل است) و بینه بر مدعی است.

و اما قاعده «سوق مسلمین»، از امارات تذکیه و طهارت و حلیّت است و مستندش سیره متشرعه (که از عصر معصوم امتداد یافته) و روایات باب (مانند «إذا کان الغالب علیهم المسلمین فلا تسأل عنه») است؛ و مجرای آن، خرید از بازار مسلمانان است که محکوم به تذکیه است (در گوشت و پوست) و اجناس آن محکوم به طهارت و حلیّت است، مگر آنکه علم یا اماره معتبری بر خلاف باشد. و در نسبت سوق با ید: هر دو اماره‌اند و هر دو از سیره نشأت گرفته‌اند، لیکن ید ناظر به ملکیت و سوق ناظر به تذکیه و طهارت است؛ و در موارد اجتماع (مانند گوشتی در دست مسلمانی که از بازار مسلمین خریده)، هر دو اماره با هم جمع می‌شوند و آثارشان مترتب می‌گردد.

پاسخ

قاعدهٔ «فراغ» و «تجاوز»، از قواعد مهم در شبهات موضوعیه‌اند:

(۱) «قاعدهٔ فراغ»: اگر مکلف، پس از اتمام عمل (مثل نماز)، در صحت آن شک کند (مثل شک در اینکه رکوع را صحیح انجام داده یا نه)، به شک خود اعتنا نمی‌کند و بنا را بر صحت عمل می‌گذارد؛ مستند آن، روایات «کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو» و «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک».

(۲) «قاعدهٔ تجاوز»: اگر مکلف، در اثنای عمل، از محلّ یک جزء گذشته باشد و سپس در انجام آن شک کند (مثل شک در سجده پس از ورود به رکوع بعدی)، به شک اعتنا نمی‌کند و بنا را بر انجام آن می‌گذارد. فرق: قاعدهٔ فراغ، پس از اتمام کلّ عمل و شک در صحت است؛ قاعدهٔ تجاوز، در اثنای عمل و پس از تجاوز از محلّ جزء و شک در وجود آن است. هر دو قاعده، از امارات عقلایی (اصل صحت و غلبهٔ توجه هنگام عمل) و مستند به روایات‌اند و ثمرهٔ آن‌ها، رفع شک و حکم به صحت و انجام است.

در تکمیل باید گفت که مبناي قاعدهٔ فراغ و تجاوز، دو چیز است: نخست «سیرهٔ عقلایی» – عقلا در عمل خود، پس از فراغ یا پس از تجاوز از محل، به شک خود اعتنا نمی‌کنند و بنا را بر صحت و انجام می‌گذارند، زیرا توجه انسان در حال عمل، بیش از توجه او پس از عمل است؛ و دوم «روایات خاص» – مانند «کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو» و «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» و «إذا شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره فامضه» که به ترتیب، قاعدهٔ فراغ و قاعدهٔ تجاوز را می‌رسانند. و در هر دو قاعده، شرایط معتبر است: شک باید «بعد از فراغ» (در فراغ) یا «بعد از تجاوز از محلّ جزء» (در تجاوز) باشد و باید «شک در صحت عمل تمام‌شده» (در فراغ) یا «شک در وجود جزء گذشت‌شده» (در تجاوز) باشد، نه شک در اصل تکلیف و نه شک ساری (که در آن، یقین سابق مخدوش است).

و فرق دو قاعده در «محلّ شک» است: در قاعدهٔ فراغ، شک پس از پایان کلّ عمل (یا کلّ جزء مستقل، مانند وضو) و در صحت آن است؛ و در قاعدهٔ تجاوز، شک در اثنای عمل و دربارهٔ جزئی است که از محلّ خود گذشته (مانند شک در سجده پس از ورود به رکوع بعدی)؛ و از همین رو، قاعدهٔ تجاوز، در اجزای داخل عمل و قاعدهٔ فراغ، در کلّ عمل و در کارهای مستقل جاری است. و ثمرهٔ هر دو، در ابواب صلاة و وضو و طهارت (و در برخی از معاملات به تفصیل) بسیار ظاهر است و از قواعد پرکاربرد «شک بعد از عمل» به شمار می‌روند.

پاسخ

قاعدهٔ «المیسور لا یسقط بالمعسور» (و «ما لا یدرک کله لا یتَرَک کله») به این معناست که اگر بخشی از یک واجب، مقدور باشد و بخش دیگر، متعذر، واجب مقدور (میسور) با تعذر معسور، ساقط نمی‌شود؛ یعنی هرگاه مکلف از انجام تمام اجزای یک تکلیف عاجز باشد، باید به مقدار میسور و مقدور، آن را انجام دهد و آن مقدار، ساقط نمی‌گردد. مثال: اگر کسی نمی‌تواند نماز را ایستاده بخواند، باید نشسته بخواند (میسور) و اصل نماز ساقط نمی‌شود؛ یا اگر کسی از بعضی اجزای حجّ عاجز شد، باید بقیه را انجام دهد. مستند قاعده: روایات «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» و «ما لا یدرک کله لا یتَرَک کله» و حکم عقل و سیرهٔ عقلا. ثمرهٔ قاعده، در عبادات و تکالیف مرکب (نماز، حجّ، وضو) و در موارد عجز از بعض اجزاء ظاهر می‌شود. این قاعده، از قواعد کاربردی در رفع عسر و حفظ اصل تکلیف است.

در تکمیل باید گفت که در قاعدهٔ میسور، باید میان دو تقریر تفکیک کرد: تقریر «وجوب الباقي» (هرگاه جزء واجب مرکب متعذر شود،

بقیه اجزا واجب است) که مستند به روایات «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و «ما لا يدرک کُلُّه لا یتُرک کُلُّه» است و در عبادات مرکب (نماز، حج، وضو) کاربرد دارد؛ و تقریر «عدم سقوط مطلق تکلیف» که معنای عام‌تری دارد و به «اصل اشتراک» و «تسهیل» بازمی‌گردد. و در هر دو تقریر، شرط اساسی آن است که «باقی مقدور»، بتواند «مصدق همان واجب» (یا فرد اضطراری آن) باشد؛ چه آنکه اگر عجز از بعضی اجزا، موجب خروج عمل از «ماهیت» واجب شود (مانند عجز از رکوع و سجود رکنی)، نوبت به ادله خاص آن باب (مانند احکام نماز مضطر و تیمم) می‌رسد.

و نیز باید دانست که در موارد شک در جریان قاعده (آیا جزء متعذر، رکنی است یا غیررکنی؟ آیا دلیل خاصی بر خلاف هست؟)، باید به ادله خاص باب رجوع کرد و قاعده میسر را به عنوان «قاعده عام» تنها در صورت فقدان دلیل خاص به کار گرفت؛ و در بسیاری از موارد (مانند نماز نشسته و خوابیده و حج ناقص)، ادله خاص همان باب، تعیین‌کننده است و قاعده، مؤید آن‌هاست. و ثمره قاعده، در فروع فراوان (نماز مضطر، روزه پیر، وضو و غسل در عسر، حج مبتلا به عجز) ظاهر است.

سؤال ۳۶۰ جمع‌بندی نهایی: نقشه کلی اصول فقه و روش تسلط بر آن را بیان کنید.

پاسخ

اصول فقه، در یک نقشه کلی، از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شود:

- (۱) «مباحث الفاظ» (مقدمات، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، مشتق): که به ظهورات و دلالت الفاظ بر احکام می‌پردازد.
- (۲) «مباحث حجت» (قطع، ظن و انسداد، امارات: خبر واحد، ظواهر، اجماع، و شهرت و...): که به حجیت ادله و امارات می‌پردازد.
- (۳) «مباحث عقلیه» (عقل و ملازمات عقلیه، حسن و قبح، مقدمه و ضد): که به احکام عقلی و ملازمات می‌پردازد.
- (۴) «اصول عملیه» (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) و «تعادل و تراجیح» و «اجتهاد و تقلید»: که به وظایف عملی در مقام شگ و حل تعارض و کیفیت استنباط می‌پردازد. روش تسلط بر اصول فقه:

- (۱) فهم دقیق تعاریف و اصطلاحات؛
- (۲) تسلط بر ادله هر مسئله؛
- (۳) شناخت ثمرات فقهی هر بحث؛
- (۴) تمرین تطبیق قواعد بر مسائل فقهی؛
- (۵) مرور منظم و حل سؤالات تشریحی (مانند این کتاب). با این روش، طلبه به ملکه اجتهاد نزدیک می‌شود و بر کل اصول فقه مسلط می‌گردد.

در تکمیل باید گفت که در نقشه کلی اصول فقه، چهار بخش یادشده در یک «نظام طولی» قرار دارند: نخست «مباحث الفاظ» که ابزار فهم ادله لفظی (کتاب و سنت) است؛ سپس «مباحث حجت» که طریق احراز صدور و اعتبار ادله (خبر واحد، ظواهر، اجماع، عقل) را معین می‌کند؛ آنگاه «مباحث عقلیه» که ملازمات و مستقلات عقلی را در طول ادله شرعی قرار می‌دهد؛ و در پایان «اصول عملیه» و «تعادل و تراجیح» که وظیفه مکلف را در مقام شک و تعارض معین می‌کنند. و این ترتیب، در واقع «منطق استنباط» است: مجتهد در هر مسئله، نخست از ادله لفظی (با قواعد الفاظ) و ادله عقلی (با قواعد عقلیه) فحص می‌کند و در صورت یافتن دلیل (اماره معتبر)، به آن عمل می‌کند و در صورت تعارض، به مرجحات رجوع می‌کند و در صورت فقدان، به اصول عملیه می‌رسد.

و اما در «روش تسلط»، افزون بر نکات یادشده، چند توصیه مهم دیگر نیز هست: مطالعه «متون اصلی» (رسائل و کفایه) با شرح و حاشیه، نه صرف خلاصه‌ها؛ «نقشه ذهنی» برای هر بحث (با ثبت اقوال، ادله و ثمرات)؛ «حل مسائل فقهی مستحدثه» با قواعد اصولی (برای تمرین تطبیق)؛ و «مباحثه با اهل نظر» و «نوشتن تقریر». و در پایان، باید دانست که غایت اصول، «ملکه استنباط»

است و ملکه، جز با «تمرین مستمر» و «عمل به علم» حاصل نمی‌شود؛ و این، همان راهی است که فقیهان بزرگ (از شیخ طوسی تا صاحب کفایه) پیموده‌اند.

سؤال ۳۶۱ قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» را توضیح دهید و شرایط و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

«اقرار» در لغت به معنای اعتراف و ثبوت است و در اصطلاح، «اخبار شخص به حقی بر ضرر خود و به نفع دیگری» است. قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» از قواعد مسلم فقهی و قضایی است و مستند آن، حدیث نبوی مشهور «إقرارُ العقلَاءِ علی أنفُسِهِمْ جائز» و سیره عقل و اجماع است. مفاد قاعده: هر شخص عاقل و بالغ، اگر بر ضرر خود (حقی برای دیگری) اقرار کند، اقرارش نافذ و حجّت است و علیه او ترتیب اثر داده می‌شود، هرچند به نفع خودش نباشد. شرایط اقرار:

(۱) بلوغ و عقل مقرر؛

(۲) اختیار (نبود اکراه و اجبار)؛

(۳) قصد و جدّیت؛

(۴) نبود حجر (سفیه و مفلس و محجور در امور مربوط به حجر)؛

(۵) تعلّق اقرار به حقی که مقرر بتواند آن را اسقاط یا اثبات کند. ثمرات قاعده: در اثبات دعاوی مالی و غیرمالی، اقرار از اقوی ادله است و «اقرار، کسی را که به نفع او اقرار شده از اقامه بینه بی‌نیاز می‌کند»؛ منکر اگر اقرار کند، ملزم به اقرار خود است و رجوع از اقرار در حقوق الناس پذیرفته نیست. این قاعده، مبنای بسیاری از احکام قضایی و اثبات دعاوی است. در تکمیل باید گفت که در تحلیل قاعده اقرار، چند نکته دقیق است: نخست آنکه اقرار، از «امارات» است، نه از «اصول»؛ زیرا اقرار عاقل، «کاشف نوعی» از ثبوت حق است (انسان بر ضرر خود دروغ نمی‌گوید) و سیره عقل بر آن جاری است و شارع با «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» آن را امضا کرده است. و دوم آنکه اقرار، تنها بر «ضرر خود مقرر» نافذ است، نه بر ضرر دیگران و نه به نفع خودش به تنهایی؛ و از همین رو، اقرار به نفع دیگری (که بر ضرر خود مقرر است) نافذ است و اقرار بر ضرر ثالث، اثر ندارد. و سوم آنکه اقرار، «حجّت قاطع» در حقوق الناس است و با شرایطش (بلوغ، عقل، اختیار، جدّیت و عدم حجر) نافذ است و رجوع از آن (پس از نفوذ) پذیرفته نیست.

و اما در شرایط، نکته «عدم حجر» مهم است: اقرار سفیه در امور مالی و اقرار مفلس (محجور) در امور مالی، نافذ نیست (زیرا ولایتشان محدود است) و اقرار صغیر و مجنون نیز باطل است؛ و در اقرار مکره، اگر اکراه به حدّ سلب اختیار برسد، اقرار باطل است و اگر تنها موجب عدم رضایت باشد ولی اختیار باقی باشد، اقرار نافذ است (بنابر تفصیل مشهور). و ثمره قاعده در قضا و در اثبات دعاوی (مالی و غیرمالی، مانند اقرار به نسب و طلاق) بسیار است و «اقرار»، نزد فقها از اقوی حجج اثبات است.

سؤال ۳۶۲ قاعده «البینه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» را توضیح دهید و ارکان آن را بیان کنید.

پاسخ

این قاعده، از قواعد بنیادین قضایی اسلام است و مستند آن، حدیث نبوی مشهور «البینه علی المدّعی والیمین علی من أنکر» است. مفاد قاعده: در دعاوی، اثبات ادّعا بر عهده «مدّعی» است و او باید «بینه» (دلیل و شاهد عادل) اقامه کند؛ و اگر مدّعی بینه نداشت، «منکر» با سوگند (یمین) برائت می‌یابد و قول او (با قسم) مقدّم است. تعریف مدّعی و منکر: «مدّعی» کسی است که قولش مخالف اصل و ظاهر است (چیزی را ادّعا می‌کند که نبوده) و «منکر» کسی است که قولش موافق اصل است. ارکان و اجزای قاعده:

(۱) بینه: دو شاهد عادل (و در برخی موارد، یک شاهد همراه قسم، و در موارد خاص، شاهد و یمین)؛

(۲) یمین: سوگند منکر در صورت نبود بینه مدعی؛

(۳) نکول: اگر منکر از قسم خودداری کند، قسم به مدعی رد می‌شود (یمین مردوده) و با قسم او، ادعایش ثابت می‌گردد؛

(۴) قسامه: در موارد خاص (قتل) که بینه نیست، پنجاه قسم از اولیای دم. ثمره قاعده در تمام دعاوی مالی و حقوقی و حدود ظاهر می‌شود و مبنای دادرسی اسلامی است.

در تکمیل باید گفت که در قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»، چند نکته اساسی است: نخست در «تعریف مدعی و منکر» – ملاک مشهور آن است که «مدعی» کسی است که قولش «مخالف اصل یا ظاهر» است (مانند کسی که دینی را ادعا می‌کند که اصل، برائت ذمه است) و «منکر» کسی است که قولش «موافق اصل یا ظاهر» است؛ و برخی دیگر ملاک را «من کان فی یده المال» یا «من یغنیه ترک القضاء» دانسته‌اند که در کلمات فقها به تفصیل آمده است. و دوم آنکه «بینه» در حقوق، دو شاهد عادل است و در برخی موارد (مانند دین همراه با بینه واحد) یک شاهد با یمین مدعی کافی است و در موارد خاص (مانند قتل خطایی)، قسامه جاری است.

و اما در «یمین»، چند صورت است: منکر با یمین، برائت می‌یابد (و قول او با قسم مقدم است)؛ و اگر منکر از قسم خودداری کند (نکول)، بنابر مشهور، قسم به مدعی «رد» می‌شود و با قسم مدعی، ادعایش ثابت می‌گردد و اگر مدعی نیز از قسم خودداری کند، دعوا ساقط می‌شود؛ و در مواردی که بینه مدعی تمام نباشد و منکر قسم بخورد، حکم به نفع منکر صادر می‌شود. و ثمره قاعده، در تمام دعاوی (مالی، حقوقی، حدود و قصاص) ظاهر است و «فصل خصومت» در نظام قضایی اسلام بر همین قاعده استوار است.

سؤال ۳۶۳ قاعده «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» را توضیح دهید و موارد استثنا را بیان کنید.

پاسخ

قاعده «لا تعاد» مستند به حدیث صحیح مشهور امام صادق (ع) است: «لا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةِ: الطَّهْرِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». مفاد قاعده: اگر نمازگزار، سهواً (از روی فراموشی) جزئی از اجزای نماز یا شرطی از شرایط آن را ترک کند، نمازش باطل نمی‌شود و نیاز به اعاده ندارد، مگر در پنج چیز: طهارت (وضو و غسل و تیمم)، وقت، قبله، رکوع و سجود. به عبارت دیگر، اخلاص سهوی به این پنج رکن، موجب بطلان و لزوم اعاده است و اخلاص سهوی به سایر اجزاء و شرایط، نماز را باطل نمی‌کند (البته اگر عمدی باشد، نماز باطل است). نکات:

(۱) اخلاص عمدی به هر جزء و شرطی، موجب بطلان است؛ قاعده لاتعداد ناظر به سهو و فراموشی است.

(۲) در «رکوع و سجود»، هم ترک و هم زیاده سهوی رکن (مثل دو سجده) مورد بحث است و حکم به اعاده می‌شود.

(۳) این قاعده، از ادله حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است و ثمره آن در بسیاری از مسائل نماز (شگ و سهو) ظاهر می‌شود. این قاعده از مهم‌ترین قواعد فقهی در باب صلاة و از مصادیق روشن «تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم» است.

در تکمیل باید گفت که در قاعده «لاتعداد»، نکته مهم آن است که این قاعده، از «ادله حاکم» بر ادله اجزاء و شرایط است، نه از «ناسخ» و نه از «مخصص» به معنای متعارف: قاعده، ناظر به ادله اجزاء و شرایط است و مفادش آن است که «اخلاص سهوی به غیر خمس، موجب اعاده نیست» و از این رو، بر ادله جزئیت و شرطیت (در موارد سهو) حکومت می‌کند و دایره «مقتضای اخلاص» را تحدید می‌نماید. و اما در موارد اخلاص «عمدی» یا «جهل مقصر»، قاعده جاری نیست و نماز باطل است (مگر در موارد خاص که دلیل دیگری بر صحت باشد)؛ و در «سهو»، تنها اخلاص به پنج چیز یادشده (طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود) موجب اعاده است و اخلاص به غیر آن‌ها (مانند ترک سهوی حمد و سوره و تشهد و قنوت) با قاعده تصحیح می‌شود.

و اما در موارد «زیاده سهوی» (مانند زیاد کردن رکوع یا سجده)، بنابر مشهور، قاعده شامل زیاده رکن نیز می‌شود (نماز باطل است) و

در زیاده غیررکن، قاعده جاری است (نماز صحیح است)؛ و در «شک در رکعات» و «شک در اجزا»، قواعد خاص شک (باب شک و سهو) بر قاعده لاتعداد مقدم‌اند و قاعده در موارد «ترک یقینی سهوی» به کار می‌آید. و ثمره قاعده در بسیاری از مسائل نماز (ترک سهوی حمد، زیادت سهوی، شک بعد از محل و...) ظاهر است.

سؤال ۳۶۴ قاعده «القرعة لكل أمر مشتبه» را توضیح دهید و موارد جریان آن را بیان کنید.

پاسخ

قرعه در لغت به معنای نصیب و سهم است و قاعده «الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ» و «الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ» مستند به روایات متعدّد از ائمه (ع) است (مانند «ما مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ قَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا حَرَجَ سَهْمُ الْمُحَقِّقِ»). مفاد قاعده: هرگاه امری «مشتبه» و مردّد بین دو یا چند طرف شود و هیچ راه شرعی و مرجّحی برای تعیین آن نباشد، «قرعه» راه تعیین و رفع اشتباه است و نتیجه قرعه حجت است. موارد جریان قرعه:

(۱) در تعیین مدّعی و منکر در تعارض بینه‌ها (هر دو طرف بینه دارند و متعارض‌اند)؛

(۲) در تعیین حقّ و صاحب حقّ در اموال مشتبه؛

(۳) در تقسیم و تعیین سهام؛

(۴) در موارد تردید در نسب و عتق؛

(۵) در تعارض دو خبر بدون مرجّح (بنابر برخی اقوال). شرایط: قرعه در جایی جاری است که «اشتباه واقعی» و «نبود مرجّح» باشد و دلیل دیگری برای تعیین نباشد؛ بنابراین قرعه، اصل عملی تعیین‌کننده در موارد اشتباه است و پس از فحص از ادله و مرجّحات، نوبت به آن می‌رسد. ثمره قاعده در رفع تحیر و تعیین تکلیف در امور مشتبه ظاهر می‌شود.

در تکمیل باید گفت که در قاعده قرعه، باید میان دو حیث تفکیک کرد: حیث «اصل جریان» – هرگاه امری مشتبه شود و هیچ دلیل و مرجّحی برای تعیین نباشد، قرعه جاری است و نتیجه آن حجت است (چه آنکه روایات متعدد، قرعه را برای «کلّ امر مشتبه» و «کلّ امر مجهول» تشریح کرده‌اند و سیره معصومان بر تمسک به آن در موارد اشتباه جاری بوده است)؛ و حیث «قلمرو» – قرعه در موارد تعیین حق (مانند تعارض بینه‌ها و اشتباه صاحب حق) و در موارد رفع اشتباه موضوعی (مانند اشتباه در نسب و در عتق یکی از دو عبد) جاری است و در مواردی که راه دیگری (بینه، اقرار، ید، اماره) هست، جاری نیست. و برخی از محققان، قرعه را از «اصول تعیین» (که در موارد تحیر، تعیین می‌کند) و برخی از «امارات» خاص شمرده‌اند.

و نکته دیگر آنکه قرعه، در موارد «اشتباه حکمی» (تعارض دو خبر بدون مرجّح) بنابر قول مشهور جاری نیست (و وظیفه، تخییر است) و در موارد «اشتباه موضوعی» که تعیین لازم است و راهی نیست، جاری است؛ و در هر صورت، «قرعه» پس از فحص از ادله و مرجّحات است و نتیجه آن، به منزله «تعیین شرعی» است و آثار تعیین بر آن بار می‌شود. و ثمره قاعده، در فروع فراوان (تعارض بینه‌ها، اشتباه ولی و وارث، اختلاط مال، تعیین قیمت و...) ظاهر است.

سؤال ۳۶۵ قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» و قاعده «على اليد» را توضیح دهید.

پاسخ

دو قاعده ضمان، از قواعد مسلم فقهی‌اند:

(۱) «قاعده اتلاف»: مستند به حدیث نبوی «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» است. مفاد: هر کس مال دیگری را تلف کند

(مباشرت در اتلاف) یا سبب تلف شود (تسبیب)، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. اتلاف، به «مباشرت» (خود شخص تلف کند) و «تسبیب» (سبب شود که دیگری یا عاملی تلف کند) تقسیم می‌شود و در هر دو، ضمان ثابت است، به شرط احراز «استناد تلف» به فعل شخص.

۲ «قاعده علی الید»: مستند به حدیث نبوی «عَلَى الْيَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» است. مفاد: هر کس مالی را به تصرف (ید) بگیرد، ضامن آن است تا آن را به صاحبش برگرداند؛ یعنی «ید» موجب ضمان است و متصرف، حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد (در مواردی)، ضامن است (ضمان ید). رابطه دو قاعده: قاعده اتلاف، ضمان را در فرض تلف اثبات می‌کند و قاعده ید، ضمان را در فرض تصرف (ولو بدون تلف)؛ و هر دو از ادله ضمان قهری‌اند. ثمره آن دو در ابواب غصب، ضمان، اتلاف، قرض، عاریه و معاملات ظاهر می‌شود و مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلامی است.

در تکمیل باید گفت که در قاعده «اتلاف»، دو محور است: محور «مباشرت» – جایی که خود شخص، مال دیگری را تلف کند (مانند شکستن ظرف یا سوزاندن مال) که در آن، ضمان ثابت است بدون هیچ بحثی؛ و محور «تسبیب» – جایی که شخص، سبب تلف شود (مانند حفر چاه در راه یا باز کردن قفس حیوان) که در آن، ضمان ثابت است به شرط «استناد عرفی تلف» به سبب او و «عدم مباشر اقوی» در کار بودن؛ و در مواردی که مباشر و سبب با هم اجتماع کنند (مانند اینکه کسی چاه بکند و دیگری حیوان را در آن بیندازد)، قاعده معروف «المباشر یحجب السبب» (در صورت امکان) جاری است. و در قاعده «علی الید»، ملاک، «استیلا عرفی» بر مال غیر است و ضمان ید، از زمان استیلا ثابت است و با «ادای» مال به صاحبش یا به حاکم، ساقط می‌شود.

و نسبت دو قاعده: در مواردی که مال تحت ید، تلف شود، هر دو قاعده قابل تصور است (ید ضمان را از جهت استیلا و اتلاف از جهت تلف ثابت می‌کند) و در مواردی که تلف مستند به شخص غیر ذوالید باشد، تنها قاعده اتلاف جاری است و در مواردی که ید بدون تلف باشد (مانند غصب ساکن)، قاعده علی الید جاری است و ضمان رد و منافع مطرح می‌شود. و در هر دو قاعده، شرط اساسی، «احراز استناد» (تلف به فعل یا استیلا به شخص) و «عدم دلیل خاص بر عدم ضمان» (مانند امانت مأذون که در آن، ید امینانه است و ضمانی ندارد مگر با تعدی و تفریط) است.

سؤال ۳۶۶ نکات طلایی و توصیه‌های عملی برای طلبه در مسیر علم و اجتهاد را بیان کنید.

پاسخ

برای رسیدن به ملکه اجتهاد و تسلط بر اصول فقه، این نکات کلیدی راهگشاست:

۱ «تثبیت مبانی»: پیش از ورود به مسائل، تعاریف و اصطلاحات (وضع، حقیقت و مجاز، ظهور، حجیت و...) را دقیق و ملکه‌وار فراگیرید.

۲ «فهم ادله، نه حفظ صرف»: برای هر مسئله، ادله و وجوه استدلال را بفهمید تا قدرت تطبیق بیابید.

۳ «تطبیق بر فقه»: ثمره فقهی هر بحث اصولی را در مسائل فقهی (طهارت، صلاة، معاملات) بیابید؛ اصول بدون تطبیق، عقیم است.

۴ «مباحثه و تدریس»: مباحثه منظم و تدریس، ملکه را تثبیت می‌کند (زکاة العلم نشره).

۵ «مرور و حلّ سؤال»: مرور دوره‌ای و حلّ سؤالات تشریحی (مانند این کتاب)، ذهن را ورزیده می‌سازد.

۶ «اخلاص و تقوا»: علم، نور است و در دل گنهکار جای نمی‌گیرد؛ «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء».

۷ «علم همراه با عمل»: علمی سودمند است که به عمل بینجامد؛ علم بی‌عمل، وبال است.

۸ «رسالت تبیین»: طلبه، وارث انبیا و مبلّغ دین است و باید در راه «جهاد تبیین» گام بردارد. با این روش، طلبه به ملکه اجتهاد نزدیک و به رسالت خود جامه عمل می‌پوشاند.

در تکمیل باید گفت که در مسیر اجتهاد، افزون بر نکات یادشده، چند توصیه سلوکی و روشی دیگر نیز سودمند است: «انضباط در مطالعه» (مطالعه روزانه و مستمر، هرچند اندک)؛ «تدریج در سیر متون» (از سطح (معالم، اصول فقه مظفر) به خارج و از خارج به تحقیق)؛ «آشنایی با تاریخ فقه و اقوال» (تا قدرت نقد و تشخیص قول اقوی بیابد)؛ و «اهتمام به مسائل مستحدثه» (که میدانِ آزمونِ قدرتِ اجتهاد است). و نیز باید از «آسیب‌ها» پرهیز کرد: سطحی‌نگری و اکتفا به خلاصه‌ها، جمود بر قول مشهور بدون تحلیل، و افتادن در «جدل بی‌ثمر» به جای «نقاش علمی».

و اما در «بُعدِ معنوی»، همان‌گونه که در متن اشاره شد، «اخلاص و تقوا» شرطِ اصلیِ توفیق است و علم، «نور» است که خدا در دل پاکیزه می‌افکند؛ و از این رو، طلبه باید «عمل به علم» و «خدمت به دین» را هدفِ نهایی قرار دهد و اجتهاد را نه برای تفاخر، بلکه برای «تبیین دین و هدایت مردم» بجوید. و در پایان، یادآوری این نکته سودمند است که «اصول فقه» در حقیقت «منطق فهم دین» است و کسی که بر آن مسلط شود، می‌تواند در هر عصر و مصری، پاسخگوی مسائل نو باشد و دین را در متن زندگی جاری سازد.

سؤال ۳۶۷ تصویب و تخطئه چیست و قول شیعه کدام است؟

پاسخ

تصویب آن است که هر مجتهد مصیب است و حکم الله تابع رأی اوست (هر چه فتوا دهد همان حکم واقعی است). تخطئه آن است که حکم الله واحد و معین است و مجتهد ممکن است به آن برسد یا خطا کند. شیعه قائل به تخطئه‌اند. ثمره مهم در اجزاء امر ظاهری است: بنابر تخطئه، عمل مطابق حکم ظاهری با کشف خلاف معمولاً مجزی نیست مگر دلیل خاص (مثل لاتعداد). این بحث با حجیت امارات و اصول عملیه گره خورده است.

در تکمیل باید گفت که در نزاع تصویب و تخطئه، تصویرهای متعددی از تصویب وجود دارد که باید از هم باز شناخته شود: «تصویب اشعری» (که هر مجتهدی در اجتهاد خود مصیب است و حکم واقعی تابع رأی اوست، به گونه‌ای که برای یک واقعه، احکام متعدد واقعی ممکن است) و «تصویب معتزلی» (که حکم واقعی واحد است، لیکن خطای مجتهد معفو و بلکه مجزی است و «مصیب» بودن به معنای معذرت است). و قول امامیه (تخطئه) در برابر هر دو است: حکم واقعی واحد و ثابت است و مجتهد، گاه مصیب و گاه مخطئ است و مخطئ، در صورت عمل به حجت معتبر، در «مقام ظاهر» معذور است، نه در «مقام واقع».

و ثمره اصلی، در «اجزاء» ظاهر می‌شود: بنابر تخطئه، عمل مطابق اماره با کشف خلاف، اجزاء از واقع نمی‌کند (مگر دلیل خاص)، و بنابر تصویب اشعری، کشف خلاف معنا ندارد و بنابر تصویب معتزلی، عمل مجزی است (زیرا حکم ظاهری، همان حکم اوست). و در فقه، قول امامیه با «اخبار علاجیه» و «قواعد باب اجتهاد» سازگار است: مجتهد مخطئ، در اجتهاد خود (اگر بر اساس حجت بوده) مأجور است و فتوایش در حق مقلد خود، در ظرف عمل حجت بوده و اعمال گذشته بر آن مجزی است (بنابر ادله اجزاء) و برای آینده، به فتوای جدید رجوع می‌شود.

تکمیل تخصصی

تصویب یعنی اینکه گفته شود هر مجتهد در استنباط خود به حکم واقعی همان‌گونه که فتوا داده، مصیب است و با اختلاف آراء، احکام واقعی متعدد یا تابع آراء مجتهدان می‌شوند. تخطئه در برابر آن می‌گوید حکم واقعی الهی در نفس الامر واحد و ثابت است و مجتهد ممکن است به آن برسد یا در استنباط خطا کند. دیدگاه مشهور امامیه، تخطئه است؛ یعنی رأی مجتهد به خودی خود سازنده حکم واقعی نیست، بلکه مجتهد در پی کشف حکم واقعی است. البته برای مجتهد و مقلد، در صورت فقدان دسترسی به واقع، حکم ظاهری و حجیت طریق معتبر مطرح می‌شود؛ بنابراین خطای مجتهد به معنای بی‌اثر بودن فتوا در مقام عمل نیست، بلکه بحث میان «حکم واقعی» و «وظیفه ظاهری» باید تفکیک شود.

پاسخ

قاعده «لا ضرر» در تقریر مشهور از ادله‌ای است که نسبت آن با ادله اولیه، نسبت حکومت دانسته می‌شود؛ یعنی دلیل لاضرر ناظر به قلمرو اجرای احکام اولیه در مواردی است که اجرای آن حکم، ضرر موضوع قاعده را به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر مثلاً وضو برای شخصی ضرر قابل اعتنا داشته باشد و شرایط قاعده فراهم باشد، حکم وضو در همان مورد می‌تواند به وسیله لاضرر برداشته شود. البته این قاعده به معنای نفی هر نوع سختی یا ناراحتی نیست و باید «ضرر» عرفی و قابل اعتنا احراز شود. همچنین در هر مورد باید نسبت قاعده با ادله خاص، حقوق اشخاص دیگر و سایر قواعد فقهی بررسی شود. بنابراین تعبیر دقیق‌تر آن است که لاضرر، در محدوده مفاد خود، بر دلیل اولیه حکومت می‌کند و حکم یا اثر ضرری را نفی می‌نماید.

در تکمیل باید گفت که در تحلیل «حکومت لاضرر بر ادله اولیه»، چند نکته است: نخست آنکه قاعده لاضرر، «دلیل ثانوی» است که به «موضوع» احکام اولیه (در موارد ضرر) نظر دارد و مفادش آن است که «احکام اولیه در موارد ضرر قابل اعتنا جعل یا امضا نشده‌اند»؛ و از این رو، نسبت آن با ادله اولیه، نسبت «حاکم و محکوم» است (نه ورود و نه تخصیص) و قاعده، در موارد خودش، بر ادله اولیه مقدم است، بی‌آنکه نیاز به مرجحات باشد. و دوم آنکه در تطبیق، باید «ضرر» به معنای عرفی آن (نقص مال، جان، آبرو یا مشقت غیرمتعارف) احراز شود و ضررهایی جزئی و متعارف (که در متن زندگی هست) از دایره قاعده خارج‌اند.

و سوم آنکه قاعده، در مواردی که «ضرر» به سبب خود فعل مکلف (نه به سبب حکم) باشد، جاری نیست (مگر در جهت حرمت اضرار) و در مواردی که ضرر با دلیل خاص امضا شده (مانند ضمان اتلاف و جهاد)، دلیل خاص بر قاعده مقدم است؛ و در موارد تعارض قاعده با قاعده دیگر (مانند لاجرم و ید و اقرار)، به مرجحات باب قواعد رجوع می‌شود. و ثمره این تحلیل، در فروع فراوان (وضو و غسل ضرری، خیار غبن، شفعه، حجر و حکم تصرف ضرری) ظاهر است و قاعده را از «تعطیل احکام» و از «توسعه بی‌ضابطه» باز می‌دارد.

سؤال ۳۶۹ قاعده ید چه چیزی را اثبات می‌کند؟

پاسخ

قاعده ید اماره ملکیت است: هر کس بر مالی استیلا و تصرف دارد، محکوم به مالکیت اوست مگر خلاف آن با دلیل معتبر ثابت شود. مستند آن سیره عقلا و روایات است. این قاعده در دعاوی ملکیت، اثبات ید سابق، و رفع نزاع بسیار پرکاربرد است و از امارات معتبر فقهی به‌شمار می‌رود.

در تکمیل باید گفت که در قاعده ید، باید میان «مفاد» و «مدرک» تفکیک کرد: از حیث مفاد، قاعده می‌گوید «استیلائی فعلی بر مال، اماره ملکیت است» و این اماره، شامل «ملکیت عین» و نیز «حقوق مرتبط با ید» (مانند حق انتفاع و حق ارتفاق در موارد خاص) می‌شود؛ و از حیث مدرک، قاعده بر «سیره عقلا» (که در تمام نظامات اجتماعی بر اعتبار ید جاری است) و بر «روایات باب» (مانند «من استولی علی شیء فهو له» و روایات دال بر تقدیم ذوالید در دعوا) و بر «اجماع عملی اصحاب» استوار است. و از همین رو، ید «اماره عقلایی امضا شده» است و در دعاوی، ذوالید منکر است و بینه بر مدعی.

و در مقام عمل، قاعده ید در موارد فراوان جاری است: در خرید از کسی که مالی در دست دارد (محکوم به ملکیت اوست و بیعش صحیح است)، در دعاوی مالکیت (ذوالید، منکر است و قولش با قسم مقدم است) و در اثبات ید سابق (برای ضمان). و اما در مواردی که «عنوان ید» روشن نیست (مستأجر، امین، وکیل، غاصب) یا قرینه خلاف هست، قاعده با همان قرینه مقید می‌شود و در موارد تعارض دو ید (دو نفر بر یک مال استیلا دارند)، نوبت به قواعد دیگر (بینه، تصرف سابق، قرعه) می‌رسد؛ و در هر حال، قاعده با دلیل اقوی (علم، بینه، اقرار) از حجیت می‌افتد.

قاعده ید از امارات مهم فقهی در باب اموال است و مفاد مشهور آن این است که استیلائی فعلی شخص بر مال، در صورت نبودن دلیل معتبر بر خلاف، اماره‌ای بر ملکیت او محسوب می‌شود. این قاعده بر بنای عقلاء و روایات باب ید تکیه دارد و در دعاوی مالکیت، آثار عملی فراوان دارد. البته ید زمانی اماره است که استیلا و تصرف به‌نحوی باشد که عرفاً کاشف از ملکیت یا حق معتبر تلقی شود؛ بنابراین در مواردی مانند غصب محرز، امانت یا تصرف با عنوانی که مالکیت را نفی می‌کند، نمی‌توان بدون بررسی اوضاع و احوال به قاعده ید تمسک کرد. همچنین ید، اماره است و در برابر دلیل معتبر قابل نقض خواهد بود.

سؤال ۳۷۰ قاعده سوق المسلمین چه کاربردی دارد؟

پاسخ

«سوق المسلمین» یا بازار مسلمانان در برخی ابواب فقهی به عنوان اماره‌ای بر تذکیه و حلیت برخی کالاهای مرتبط با احکام شرعی مطرح می‌شود، به‌ویژه در مواردی که کالایی در بازار مسلمانان عرضه شده و قرائن برخلاف وجود ندارد. اما نمی‌توان به صورت مطلق گفت «هر چیزی که در بازار مسلمانان است، حتماً طاهر و حلال است». قلمرو قاعده باید بر اساس دلیل، نوع مال، عنوان مورد نظر، وضعیت بازار و نبود علم یا حجت برخلاف تعیین شود. بنابراین اثر مهم آن در مواردی مانند احراز تذکیه و حلیت گوشت و پوست است و در سایر موارد نیز باید دلیل خاص همان باب را ملاحظه کرد. این قاعده را باید با اصول عملی مانند اصالة الطهارة و اصالة الحل نیز از حیث موضوع و رتبه تفکیک کرد.

در تکمیل باید گفت که در قاعده «سوق المسلمین»، چند نکته دقیق است: نخست در «مدرک» – قاعده، مستند به «سیره متشرعه» است که از عصر معصومان علیهم‌السلام امتداد یافته (مسلمانان همواره از بازار یکدیگر خرید می‌کرده‌اند و در تذکیه و طهارت آن سؤال نمی‌کرده‌اند) و به روایات خاص (مانند «إذا كان الغالب عليهم المسلمون فلا بأس») که شارع آن را امضا کرده است؛ و دوم در «مفاد» – قاعده، تنها «تذکیه» و به تبع آن «طهارت و حلیت» را ثابت می‌کند، نه «ملکیت» بایع و نه صحت همه معاملات را (که به قواعد خودشان ثابت می‌شوند) و نه شامل مواردی می‌شود که علم یا اماره بر خلاف هست (مانند علم به اینکه فروشنده، گوشت را از غیر مسلمان خریده و تذکیه نکرده).

و در «قلمرو» نیز باید دقت کرد: قاعده، در بازار مسلمانان (جایی که بایع یا محیط، مسلمان و محکوم به تذکیه است) جاری است و در بازار غیر مسلمانان (حتی اگر برخی از فروشندگان مسلمان باشند، در صورت عدم احراز استناد به مسلمان) جاری نیست، مگر با قرائن دیگر؛ و در نسبت با «اصالة الطهارة» و «اصالة الحل» (که اصول عملیه‌اند)، سوق اماره است و بر آن‌ها مقدم است و در موارد شک در «مسلمان بودن فروشنده»، به اصل طهارت رجوع می‌شود. و ثمره قاعده، در خرید گوشت و پوست و لباس از بازارهای مسلمان و در احکام نماز با آن‌ها (طهارت و حلیت) ظاهر است.

سؤال ۳۷۱ قاعده لاجرح با لاضرر چه نسبتی دارد؟

پاسخ

هر دو از قواعد رافع حکم اولی‌اند و بر ادله اولیه حکومت دارند. لاضرر ناظر به ضرر (مادی یا معنوی) است و لاجرح ناظر به عسر و مشقت شدید غیرقابل تحمل. گاهی مصداقاً تداخل دارند. هر دو در رفع احکام حرجی و ضرری مقدّم‌اند و از ادله ثانویه مهم فقه به‌شمار می‌روند.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: قاعده لاضرر بر نفی حکمی که از ناحیه اجرای آن ضرر قابل اعتنا بر مکلف یا دیگری لازم آید ناظر

است، در حالی که لاجرح ناظر به مشقت و تنگنای غیرمعارف است. ممکن است یک واقعه هم ضرری و هم حرجی باشد، اما این دو عنوان از نظر موضوع یکی نیستند. هر دو در جایگاه قواعد ثانوی، می‌توانند نسبت به حکم اولیه اثرگذار باشند؛ لکن کیفیت حکومت، قلمرو و استثنائات آن‌ها باید در هر باب جداگانه بررسی شود.

در تکمیل باید گفت که در «نسبت لاضرر و لاجرح»، چند تحلیل ارائه شده است: برخی (مانند مشهور) آن دو را دو قاعده مستقل می‌دانند با دو موضوع متفاوت (ضرر و حرج) و دو مدرک متفاوت (حدیث لاضرر و آیات لاجرح) و احکام متفاوت (در موارد اجتماع، هر دو جاری‌اند و در موارد افتراق، هر یک در موضوع خودش)؛ و برخی دیگر (مانند محقق نائینی در برخی تقریرات) قاعده لاضرر را به «نفي حکم ضرری» تفسیر کرده و آن را از قبیل «حکومت» دانسته‌اند و لاجرح را نیز از قبیل حکومت، لیکن با این تفاوت که در لاضرر، سخن از «ضرر» (که امری عرفی است) و در لاجرح، سخن از «حرج» (که امری نوعی و عرفی است) می‌باشد و هر دو در دائره خود، ادله اولیه را رفع می‌کنند.

و اما در مقام تطبیق، ثمره این تحلیل‌ها در موارد شک ظاهر می‌شود: اگر در موردی، عسر و مشقت باشد ولی ضرر قابل اعتنا نباشد، تنها لاجرح جاری است و اگر ضرر باشد ولی حرج نباشد (مانند ضرر مالی ناچیز همراه با عدم حرج که البته در صورت قابل اعتنا بودن، قاعده جاری است)، تنها لاضرر جاری است؛ و اگر هر دو باشند، هر دو قاعده جاری‌اند و حکم رفع می‌شود. و نیز در موارد تعارض این دو قاعده با ادله خاص (مانند مواردی که شارع، تحمل ضرر یا حرج را در تکلیفی مقرر کرده)، دلیل خاص مقدم است. و ثمره عملی در تخفیفات عبادی و معاملاتی (تیمم، افطار، قصر، خیارات) ظاهر است.

سؤال ۳۷۲ قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» با قاعده اتلاف چه نسبتی دارد؟

پاسخ

قاعده علی الید ضمان را در فرض تصرف (ید) ثابت می‌کند حتی بدون تلف. قاعده اتلاف ضمان را در فرض تلف (مباشرت یا تسبیب) ثابت می‌کند. هر دو از ادله ضمان قهری‌اند و در ابواب غصب و ضمان مکمل یکدیگرند. گاهی یک مورد تحت هر دو قاعده می‌گنجد.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: «علی الید» ناظر به ضمان مال تحت استیلای شخص است و در فقه ضمان ید، حتی در جایی که

تلف هنوز رخ نداده، می‌تواند آثار خود را داشته باشد؛ در حالی که اتلاف ناظر به ایجاد تلف یا از بین بردن مال دیگری است. بنابراین ممکن است مال در دست شخص باقی باشد و ضمان رد یا در مواردی ضمان منافع مطرح شود، و ممکن است شخص با فعل خود مال را تلف کند و عنوان اتلاف صدق کند. در فرض اجتماع عناوین، باید موضوع و شرایط هر قاعده جداگانه بررسی شود و نمی‌توان صرفاً به تشابه نتیجه اکتفا کرد.

در تکمیل باید گفت که در «نسبت قاعده علی الید با قاعده اتلاف»، تحلیل دقیق آن است که هر یک، «ضمان» را از جهتی ثابت می‌کند: قاعده علی الید، ضمان را از جهت «استیلای غیرمجاز» بر مال غیر ثابت می‌کند (و مقتضایش، ضمان رد عین و در صورت تلف، ضمان بدل و در صورت استفاده، ضمان منافع مستوفات است) و قاعده اتلاف، ضمان را از جهت «از بین بردن مال غیر» ثابت می‌کند (اعم از مباشرت و تسبیب). و در مواردی که «تلف مال تحت ید» مستند به خود ذوالید باشد، هر دو قاعده بر ضمان دلالت دارند و در مواردی که تلف مستند به اجنبی باشد (در حالی که مال در ید ذوالید است)، ضمان ذوالید به قاعده علی الید (در صورت عدم تعدی و تفریط، بنابر تفصیل امانات) یا به قاعده اتلاف اجنبی (که ضامن است) تحلیل می‌شود.

و اما در «اجتماع عناوین» (کسی که هم غاصب است و هم مال را تلف کرده)، هر دو قاعده او را ضامن می‌دانند و اثر عملی در «تعدد سبب و وحدت مسبب» و در «رجوع مالک» ظاهر می‌شود؛ و در مواردی که «ید» امانی و مأذون باشد (ودیعه، عاریه، اجاره)، قاعده علی الید به شرط عدم تعدی و تفریط، ضمانی ندارد (زیرا ید امین، ید امانی است و حدیث «علی الید» شامل ید مأذونه نمی‌شود، بنابر مشهور) و تنها با تعدی و تفریط، ضمان ثابت می‌شود که در آن صورت، هر دو قاعده (ید مضمونه و اتلاف) قابل تصور است. و ثمره در ابواب غصب، ودیعه، عاریه، اجاره و قرض ظاهر است.

پاسخ

قاعده فراغ در جایی مطرح است که مکلف از انجام یک عمل فراغت پیدا کرده و پس از فراغ، در صحت آن شک می‌کند؛ در این صورت، با تحقق شرایط قاعده، به شک اعتنا نمی‌شود و عمل صحیح فرض می‌گردد. از شرایط و نکات مهم آن، تحقق فراغ عرفی از عمل، تعلق شک به صحت همان عمل، و وجود حالت و شرایطی است که ادله قاعده فراغ برای آن مقرر کرده‌اند. در روایات باب، «کون الشاک اذکر حین العمل» نیز در تحلیل قاعده مطرح شده است؛ بنابراین صرف گفتن «احتمال صحت عقلایی» کافی نیست. همچنین باید قاعده فراغ را از قاعده تجاوز جدا کرد: فراغ ناظر به شک در صحت پس از پایان عمل است، در حالی که تجاوز در موارد شک در جزء یا محل، پس از عبور از محل آن جزء مطرح می‌شود. جریان قاعده در ابواب مختلف نیز تابع دلیل و شرایط همان باب است و نمی‌توان بدون تفصیل، آن را در همه اعمال عبادی و غیرعبادی یکسان جاری دانست.

در تکمیل باید گفت که در «قلمروی قاعده فراغ»، باید میان عبادات و غیر عبادات تفصیل داد: در عبادات (نماز، وضو، طواف و...)، قاعده با روایات خاص هر باب جاری است و در غیر عبادات (معاملات و کارهای عادی)، قاعده به عنوان «بنای عقلایی» (که در عمل خود انسان، بنا بر صحت می‌گذارد) جاری است، لیکن با تفصیل: در اموری که «قابل تدارک» اند (مانند معامله‌ای که می‌توان فسخ کرد) یا در اموری که «شک در اصل تحقق عمل» است (نه در صحت)، قاعده جاری نیست. و از شرایط قاعده، «فراغ عرفی از عمل» است (عمل تمام شده و مکلف از آن فارغ شده) و «شک بعد از فراغ» (نه در اثنا) و «شک در صحت عمل انجام‌شده» (نه شک در اصل تکلیف و نه شک ساری که به یقین سابق برمی‌گردد) و «عدم علم به بطلان» (زیرا قاعده، در برابر علم حجت نیست).

و اما در تحلیل مدرک، روایت «هو حین یتوضاً اذکر منه حین یشک» بیان مبنای عقلایی قاعده است: توجه انسان در حال عمل، بیشتر از توجه او پس از عمل است و اگر خللی در عمل رخ می‌داد، در حال عمل متوجه می‌شد؛ پس شک بعد از فراغ، «شک بعد از تجاوز از محل توجه» است و معتنا به نیست. و در نسبت قاعده با «استصحاب»، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است (زیرا دلیل خاص است و با جریان آن، شک موضوع استصحاب از بین می‌رود) و در نسبت با «قاعده تجاوز»، هر یک در محل خودش جاری است و در موارد اجتماع (شک در جزء پس از فراغ از کل)، قاعده فراغ (و گاه تجاوز) جاری است.

پاسخ

در مبنای تخطئه، حکم واقعی الهی واحد و ثابت است و مجتهد ممکن است در طریق استنباط به آن برسد یا خطا کند. بنابراین اگر مکلف بر اساس حجت یا حکم ظاهری عمل کند و سپس خلاف واقع کشف شود، اصل اولی اجزاء از خود حجیت آن طریق استفاده نمی‌شود و باید دلیل خاص اجزاء یا عدم اجزاء بررسی گردد. در برخی ابواب، ادله خاص می‌توانند عمل سابق را کافی بدانند. در تصویب، بر اساس مبنای خاص تصویب، اختلاف فتوا به نحوی با تعدد یا تابعیت حکم نسبت به رأی مجتهد تحلیل می‌شود؛ ازاین‌رو «کشف خلاف» به معنای کشف مخالفت با یک حکم واقعی واحد، مانند مبنای تخطئه نیست. بنابراین ثمره اصلی نزاع تصویب و تخطئه را باید در رابطه رأی مجتهد با حکم واقعی و آثار کشف خلاف جست‌وجو کرد، نه اینکه هر مورد را خودکار مجزی یا غیرمجزی بدانیم.

در تکمیل باید گفت که در ثمره نزاع تصویب و تخطئه در «کشف خلاف»، چند صورت است: صورت نخست – مجتهد بر اساس حجت (خبر واحد یا ظاهر) فتوا داده و مقلدان عمل کرده‌اند و سپس دلیل قطعی بر خلاف یافت می‌شود (کشف خلاف): بنابر تخطئه، حکم واقعی از ابتدا همان بوده که کشف شده و اعمال سابق، اگر مطابق واقع نبوده، در ظرف خودشان مجزی هستند اگر ادله اجزاء (مانند قاعده لاتعداد و امضای شارع) شاملشان شود و گرنه در موارد قابل تدارک (مانند نماز در وقت)، اعاده لازم است؛ و

در موارد غیرقابل تدارک، عمل سابق بر اساس حجت، معذور است و مؤاخذه‌ای در کار نیست. و صورت دوم – کشف خلاف در «فروعات» مقلد مجتهد دیگر (رجوع از فتوایی به فتوای دیگر در اثر اجتهاد جدید): اعمال گذشته، تابع فتوای سابق است و اعمال آینده، تابع فتوای جدید.

و اما بنابر «تصویب» (در معانی آن)، کشف خلاف یا معنا ندارد (تصویب اشعری) و یا اثری بر آن بار نمی‌شود (تصویب معتزلی)؛ و از این رو، ثمره عملی نزاع، در «اعاده و قضا» و در «ضمان مقلد جاهل» و در «حکم اختلاف مجتهدان در موضوعات واحد» ظاهر می‌شود. و در مذهب امامیه، «تخطئه» با «حجیت ظاهری امارات» و «اجزاء در موارد خاص» جمع می‌شود و این، نشانه اتقان نظام فقهی شیعه است که هم «واقع» را ثابت می‌داند و هم «ظاهر» را حجت.

سؤال ۳۷۵ قاعده ید در چه مواردی از بین می‌رود؟

پاسخ

قاعده ید با اقرار صاحب ید به عدم مالکیت، یا اقامه بینه بر خلاف، یا علم وجدانی به خلاف، از حجیت می‌افتد. نیز در فرض تعارض دو ید، نوبت به قواعد دیگر می‌رسد. ید اماره است و با دلیل قوی‌تر کنار گذاشته می‌شود.

تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: قاعده ید، در فرض استیلای عرفی شخص بر مال، اماره بر ملکیت یا دست‌کم سلطنت و تصرف مالکانه است و تا زمانی که معارض معتبر وجود نداشته باشد آثار ید بر آن مترتب می‌شود. صرف ادعای شخص ثالث برای سقوط ید کافی نیست؛ بلکه باید دلیل معتبر اقامه شود. در تعارض ید با بینه، اقرار، علم وجدانی یا دلیل شرعی معتبر، دلیل اقوی مقدم است. بنابراین ضابطه، «وجود ید» به تنهایی نیست، بلکه استمرار حجیت آن تا زمان احراز خلاف یا تحقق معارض معتبر است. ثمره فقهی آن در معاملات، دعاوی مالکیت، غصب و ضمان بسیار گسترده است.

در تکمیل باید گفت که در «سقوط قاعده ید»، موارد را باید از «نقض» قاعده (که با دلیل اقوی صورت می‌گیرد) و از «تخصیص» آن (که با دلیل خاص در برخی از موارد صورت می‌گیرد) تفکیک کرد: قاعده ید، با «اقرار ذوالید به عدم مالکیت» (که اقرار بر ضرر خودش نافذ است و ید را از اماریت می‌اندازد)، با «بینه عادل» مدعی (که بر خلاف ید اقامه می‌شود و بنابر قواعد تعارض بینه و ید، بینه مقدم است)، با «علم وجدانی» (که هیچ اماره‌ای در برابر علم تاب نمی‌آورد) و با «دلیل شرعی خاص» (مانند دلیل بر اینکه این مال، وقف یا مال یتیم است) ساقط می‌شود. و در «تعارض دو ید» (دو نفر که هر دو استیلا دارند یا یکی ید فعلی و دیگری ید سابق)، قاعده ید به تنهایی کارساز نیست و به قواعد دیگر (ترجیح ذوالید فعلی در دعوا، یا ترجیح ذی‌البینه، یا قرعه در موارد اشتباه) رجوع می‌شود.

و نکته دیگر آنکه «صرف ادعای» شخص ثالث (بدون دلیل) نمی‌تواند ید را از حجیت ببیند؛ چه آنکه ید، اماره ظاهر است و ظاهر، با ادعای صرف از بین نمی‌رود و ذوالید، منکر است و قولش (با قسم) مقدم است. و نیز باید دانست که ید در مواردی که «عنوان تصرف» روشن است (مانند ید مستأجر و امین)، همان عنوان، قرینه بر عدم دلالت ید بر ملکیت است و قاعده در آن موارد جاری نیست (نه اینکه ساقط شده باشد)؛ و این تفکیک، در فروع دعاوی و معاملات بسیار کارگشاست.

سؤال ۳۷۶ قاعده میسور در واجبات مرگب چگونه اجرا می‌شود؟

پاسخ

قاعده میسور به طور کلی می‌گوید اگر مرکبی واجب باشد و انجام تمام اجزای آن برای مکلف متعذر شود، در فرض تحقق شرایط قاعده، عجز از بعض اجزا موجب سقوط مقدور باقی نمی‌شود. از مستندات مشهور این قاعده روایاتی مانند «المیسور لا یسقط

بالمعسور» و «ما لا یدرک کله لا یترک کله» دانسته شده است؛ هرچند دربارهٔ سند و دلالت این روایات و قلمرو قاعده بحث‌هایی وجود دارد. بنابراین نمی‌توان گفت قاعده میسور در همه واجبات مرکب بدون استثنا جاری است. باید اولاً اصل عنوان واجب و امکان صدق آن بر باقی مقدور احراز شود، ثانیاً دلیل خاصی برخلاف نباشد، و ثالثاً حکم مورد با قواعد اختصاصی همان باب مانند احکام نماز مضطرّ هماهنگ باشد. پس مثال‌هایی مانند نماز نشسته بیشتر بر ادله خاص باب نماز تکیه دارند و نباید همه آن‌ها را مستقیماً نتیجه قاعده میسور دانست.

در تکمیل باید گفت که در «اجرای قاعده میسور در واجبات مرکب»، چند گام لازم است: گام نخست – احراز «عنوان واجب» و «ماهیت مرکب» و تشخیص اینکه عجز از جزء، آیا موجب خروج از ماهیت می‌شود یا نه (مثلاً عجز از رکوع، نماز را از ماهیت خود خارج می‌کند و قاعده میسور به تنهایی کافی نیست و ادله نماز مضطر (روایات «یصلی قائماً فإن لم یقدر فقاعداً...»)) تعیین‌کننده است؛ گام دوم – بررسی «ادله خاص باب» (که در عبادات، غالباً ادله خاص، وظیفه مضطر را معین کرده‌اند و قاعده، تنها در موارد فقدان دلیل خاص به کار می‌آید)؛ و گام سوم – تطبیق قاعده با شرایط آن (امکان اتیان باقی به عنوان همان واجب، عدم دلیل بر سقوط، عدم حرج).

و در مقام عمل، مشهور فقها قاعده میسور را در «واجبات مستقل» (که اجزا، قوام ماهیت نیستند) و در «توصلیات» جاری می‌دانند و در «عبادات مرکب توقیفی» (نماز و حج) تنها در محدوده‌ای که ادله خاص (روایات اضطرار) اجازه دهند؛ و از این رو، مثال «نماز نشسته» بیش از آنکه نتیجه مستقیم قاعده باشد، نتیجه ادله خاص باب صلاة است که قاعده، آن‌ها را تقویت می‌کند. و ثمره قاعده، در وضو و غسل در عسر و در حرج مبتلا (که در آنها، ادله خاص و قاعده در کنار هم‌اند) ظاهر است.

قاعده ید چه زمانی اماره بر ملکیت است و چه زمانی صرفاً بر سلطه دلالت می‌کند؟

سؤال ۳۷۷

پاسخ

ید در فقه و حقوق غالباً به عنوان اماره عقلایی بر ملکیت یا استیلائی معتبر شناخته می‌شود، اما قلمرو آن نیازمند توجه به قرائن است. صرف تصرف همیشه به معنای مالکیت قطعی نیست؛ ممکن است شخص مستأجر، امین، وکیل یا غاصب باشد. اگر قرینه‌ای بر یکی از این عناوین وجود داشته باشد، ید نمی‌تواند برخلاف آن به طور مطلق ملکیت را اثبات کند. بنابراین قاعده ید بر پایه سیره عقلاء عمل می‌کند و تا زمانی معتبر است که معارض معتبر یا قرینه قوی برخلاف وجود نداشته باشد.

در تکمیل باید گفت که در «دلالت ید»، باید میان دو حیث تفکیک کرد: حیث «اقتضای اصل ید» – استیلائی فعلی، در صورت نبود قرینه، به حسب سیره عقلاء بر «ملکیت» حمل می‌شود (زیرا غالب تصرفات، مالکانه است) و از این حیث، ید اماره ملکیت است؛ و حیث «قرائن همراه» – اگر تصرف همراه با قرینه‌ای بر یکی از عناوین غیرمالکانه (اجاره، امانت، وکالت، رهن، غصب) باشد، ید بر همان عنوان قرینه‌دار حمل می‌شود و دلالت آن بر ملکیت (در برابر آن عنوان) منتفی است، هرچند در برابر اشخاص ثالث، ید مستأجر و امین نیز (در حدود عنوانشان) معتبر است و آنان را در برابر مدعی، ذوالید می‌سازد.

و از همین رو، در مقام عمل، فقیه باید نخست «نوع تصرف» و «قرائن همراه» را ملاحظه کند: تصرف مالکانه (که با قرائن ملکیت همراه است) بر ملکیت دلالت دارد و تصرف با عنوان خاص (اجاره و امانت)، بر همان عنوان و نه بر ملکیت؛ و در موارد شک در عنوان (آیا این تصرف، مالکانه است یا امانی؟)، اصل و ظاهر، مالکانه بودن تصرف است (چون ظاهر حال متصرف، مالکیت است) و در مواردی که عنوان تصرف معلوم و غیرمالکانه است، ید در همان حدود عنوان، حجت است. و در هر حال، قاعده ید، در برابر دلیل اقوی ساقط و در برابر ادعای صرف، باقی است و آثار فقهی آن (در معاملات و دعاوی) بر همین اساس بار می‌شود.

پاسخ

اصالة الصحة در فعل مسلمان یعنی در مواردی که فعل دیگری قابل حمل بر صورت صحیح و فاسد است، تا زمانی که دلیل معتبر بر فساد وجود نداشته باشد، فعل او بر وجه صحیح حمل شود؛ البته قلمرو و شرایط این قاعده محل بحث است. قاعده فراغ اما ناظر به فعل خود مکلف پس از فراغ از عمل و شک در صحت همان عمل است و مستندات خاص خود را دارد. بنابراین هر دو با اصل عدم اعتنا به برخی شک‌ها مرتبط‌اند، ولی موضوعشان متفاوت است. در اصالة الصحة، فعل شخص دیگر و حمل آن بر صحت محور است؛ در فراغ، عمل انجام‌شده توسط خود مکلف و زمان شک اهمیت دارد.

در تکمیل باید گفت که در «اصالة الصحة در فعل مسلمان»، چند نکته است: نخست در «مدرک» – قاعده، مستند به سیره عقلا (حمل فعل دیگران بر صحت در امور اجتماعی) و به روایات (مانند «ضع امر اخیک علی احسنه») و به بنای متشرعه است و از این رو، در فعل مسلمان عاقل بالغ (که ظهور حالش، صحت و تقواست) جاری است و شامل فعل غیر مسلمان و فاسق معلوم نمی‌شود (در صورت عدم قرائن صحت)؛ و دوم در «مفاد» – قاعده، فعل دیگری را که «قابل حمل بر صحت و فساد» است، بر صحت حمل می‌کند (مانند معامله‌ای که از مسلمانی سرزده و در صحت آن شک داریم) و لازمه‌اش، ترتیب آثار صحت (مثل جواز تصرف در مبیع و حلیت مأكول) است؛ و در مواردی که فعل قابل حمل بر صحت نیست (مانند فعلی ظاهراً حرام) یا قرینه بر فساد هست، قاعده جاری نیست.

و اما فرق قاعده با «قاعده فراغ»: قاعده فراغ، ناظر به «عمل خود مکلف» است (شک پس از فراغ از عمل خودش) و مستند خاص خودش را دارد؛ و اصالة الصحة، ناظر به «فعل غیر» است (شک در صحت عمل دیگری) و مستندش سیره و روایات «حمل بر صحت» است؛ و از این رو، در مواردی که مکلف در «عمل خودش» پس از فراغ شک کند، قاعده فراغ جاری است و در مواردی که در «عمل دیگری» شک کند، اصالة الصحة جاری است. و هر دو قاعده، از سنخ «اصول محرزة عقلایی» هستند که در ظرف شک، وظیفه را معین می‌کنند و در برابر علم و اماره معتبر ساقط می‌شوند.

پاسخ

قاعده اقدام در برخی ابواب فقه، به‌ویژه در مباحث ضمان، به این معنا مطرح می‌شود که شخص با علم و اختیار، خود را در معرض اثر خاصی قرار داده و در حدودی که اقدام او عرفاً مستند پذیرش آن اثر باشد، نمی‌تواند برخلاف اقدام خود ادعای ضمان یا حق کند. این قاعده مطلق نیست و صرف رضایت یا اقدام، به معنای اسقاط همه حقوق شرعی نیست. برای استناد به آن باید علم، اختیار، نوع اقدام، رابطه عرفی میان اقدام و اثر مورد ادعا و نیز نبود دلیل خاص برخلاف احراز شود. همچنین «قاعده اقدام» با اصل برائت یا استصحاب یکسان نیست؛ بلکه یک قاعده فقهی ناظر به آثار خاص اقدام اشخاص است. بنابراین در هر مورد باید بررسی شود که آیا اقدام شخص واقعاً سبب سقوط ضمان یا حق مورد ادعا شده یا نه.

در تکمیل باید گفت که در «قاعده اقدام»، باید میان دو کاربرد تفکیک کرد: کاربرد نخست – در «ضمان» (که شخص با اقدام خود، ضمان یا مسئولیتی را پذیرفته یا ساقط کرده است): مانند کسی که با علم و اختیار، خود را در معرض کاری قرار می‌دهد که احتمال ضرر دارد (مسابقه، معالجه با رضایت، کار در معدن) و در نتیجه، در حدود اقدامش نمی‌تواند ادعای ضمان کند؛ و کاربرد دوم – در «اسقاط حق» (که اقدام، کاشف از رضایت و اسقاط است): مانند کسی که پس از اطلاع از عیب، معامله را تنفیذ می‌کند (که در آن، خيار عیب ساقط می‌شود) یا به عیب پس از عقد رضایت می‌دهد. و در هر دو کاربرد، شرایط اساسی است: «علم» (اقدام جاهل، رضایت نیست) و «اختیار» (اقدام مکره، اثر ندارد) و «وجود رابطه عرفی میان اقدام و اثر» (اقدام باید عرفاً مستند پذیرش آن اثر

باشد) و «عدمِ دلیلِ خاص بر خلاف» (مانندِ مواردی که شارع، حَقِّ ضمان یا خیار را به رغمِ اقدام ثابت کرده است). و اما در «نسبتِ قاعده با دیگر قواعد»: قاعدهٔ اقدام، از قبیلِ «اماراتِ رضایت» و «قواعدِ اسقاط» است و با «قاعدهٔ لاضرر» و «قاعدهٔ لاجرح» (که در مواردِ جهل و اکراه و ضررِ قابلِ اعتنا جاری‌اند) تعارضی ندارد، زیرا موضوعِ هر یک متفاوت است؛ و در مواردِ شک در «تحقیقِ اقدام» (آیا رضایتِ واقعی بوده یا نه)، اصل، عدمِ اقدام و عدمِ اسقاط است و حق، باقی است. و ثمرهٔ قاعده، در فروعِ فراوان (مسئولیتِ مدنی، خیارات، ضماناتِ قراردادی، امورِ پزشکی و ورزشی) ظاهر است و از قواعدِ پرکاربرد در فقهِ معاملات و نظاماتِ اجتماعی است.

خاتمه

سخن پایانی با طلبهٔ راه علم و عمل

«لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ»

آل عمران، ۱۸۷

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ»

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم

هر که در پی دانش، راهی بپیماید، خداوند به سبب آن، راهی به سوی بهشت برایش آسان می‌گرداند؛ و فرشتگان از سرِ خشنودی، بال‌های خویش را برای دانش‌آموز فرو می‌نهند.

«الْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ؛ فَإِنْ أَجَابَهُ إِلَّا ارْتَحَلَ»

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

دانش، عمل را فرا می‌خواند؛ اگر عمل پاسخش دهد، می‌ماند وگرنه کوچ می‌کند.

ای طلبهٔ راهِ حق، بدان که علم، چراغِ است و عمل، فروغِ آن؛ و تو وارثِ انبیایی. پس دانش بیاموز، به آن جامهٔ عمل بپوشان، و در میدانِ زمانه با قلم و بیان، حق را آشکار ساز – که این است رسالتِ امروز تو و جهادِ تو در برابر تحریف و گمراهی.

جهاد تبیین

نویسنده و جمع‌آوری: هادی شبستانی

اصول فقه – ۳۷۹ سؤال و جواب تشریحی | ویژهٔ طلاب حوزه‌های علمیه